ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

• LEGISLATURA 2025 - 2026 •

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES



TOMO IV

MAYO 2026



REDACTOR
TOMO IV
LEGISLATURA 2025 - 2026

Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO

Lic. Fernando Pablo Medina Calabacero
OFICIAL MAYOR

Abg. Edgar Marcelo Coila Ochoa
SECRETARIO GENERAL

UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
SUPERVISIÓN

Lic. Delia Franco - **TRADUCTORA QUECHUA**
Pascuala Layme Carita - **TRADUCTORA AYMARA**
Melina Guardia Grageda
Claudia Nicol Sánchez Torrez
PERSONAL DE REDACCIÓN

Ing. Raúl Jesús Del Castillo Villegas
GRABACIÓN

Lic. José Iván Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

IMPRESO:
IMPRENTA: FULL GRAFIK
NIT: 6954888018
DIRECCIÓN: C/Omasuyos, N° 372, Zona Challapampa

La Paz - Bolivia

PRESENTACIÓN

La publicación del presente “Redactor” TOMO IV corresponde a los meses de Mayo de la Legislatura 2025-2026, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 178 inciso a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, y que se configura como una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los contenidos desarrollados en cada una de las sesiones ordinarias en el Pleno de la Cámara de Senadores, llevados a cabo en dicho periodo, que el cual constituye la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las senadoras y los senadores.

La preeminencia del contenido del “Redactor” en la función legislativa, se manifiesta en la construcción de la memoria institucional del trabajo desarrollado en el máximo Órgano Legislativo del Estado, toda vez que garantiza la transcripción fidedigna de la participación de las senadoras y senadores en las sesiones realizadas, conforme a la Agenda previamente establecida. Su contenido permite, además, percibir la participación sobre el desarrollo de las actividades y debates legislativos de los asambleístas nacionales de la Cámara Alta en sus funciones determinadas, de: legislar, fiscalizar y gestionar, reafirmando el compromiso con transparencia, rendición de cuentas y documentación histórica del quehacer legislativo.

Diego Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES



DIEGO ESTEBAN MATEO ÁVILA NAVAJAS

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DIRECTIVA LEGISLATURA 2025 - 2026



Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENCIA
PDC



Carmen Soledad Chapetón Tancara
PRIMERA VICEPRESIDENCIA
UNIDAD



Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA
LIBRE



Yasmin Estivariz Villarroel
PRIMERA SECRETARÍA
PDC



Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDA SECRETARÍA
LIBRE



Rosa Tatiana Áñez Carrasco
TERCERA SECRETARÍA
UNIDAD

SENADORES TITULARES LEGISLATURA 2025 - 2030

CHUQUISACA



BERTHA CARTAGENA SANCHEZ
PDC



DANIEL ANTONIO ORTIZ VELASQUEZ
PDC



TOMASA YARHUI JACOME
LIBRE



ABDON PORCEL ARANCIBIA
LIBRE

LA PAZ



NICANOR GONZALO COCHI CONDORI
PDC



ANA MARIA CRISPIN CHOQUE
PDC



JOSE MANUEL ORMACHEA MENDIETA
LIBRE



CARMEN SOLEDAD CHAPETÓN TANCARA
UNIDAD

COCHABAMBA



WILDER VELIZ ARMAS
PDC



JUDITH ROSARIO GARCIA COCA
PDC



CLAUDIA MALLON VARGAS
APB SUMATE



WANDA XIMENA MEDRANO HERVAS
LIBRE

ORURO



YASMIN ESTIVARIZ VILLARROEL
PDC



FREDDY CASTILLO CHAVEZ
PDC



MARIA ANTONIETA ALCON SANCHEZ
PDC



JOSE SANCHEZ AGUILAR
LIBRE

POTOSÍ



BERTHA NURMY GUTIERREZ MENESES
PDC



MARCELINO FLORES ORDOÑEZ
PDC



TERESA ALARCON ARANA
PDC



BETTY CANAVIRI VILLANUEVA
LIBRE

TARIJA



DIEGO ESTEBAN MATEO ÁVILA NAVAJAS
PDC



MARIA ISABEL MORENO CORTEZ
LIBRE



CESAR MENTASTI PADILLA
UNIDAD



LEONOR ROSALVA ROMERO GUTIERREZ
UNIDAD

SANTA CRUZ



PAOLA LIMBANIA LOPEZ ZEBALLOS
PDC



BRANKO GORAN MARINKOVIC JOVICEVIC
LIBRE



KATHIA LISBETH QUIROGA FERNÁNDEZ
LIBRE



ROSA TATIANA AÑEZ CARRASCO
UNIDAD

BENI



ERICK NELSON SORUCO ALPIRE
PDC



ERNESTO SUAREZ SATTORI
LIBRE



JOSE ROCA HAENSEL
UNIDAD



ANA KARINA VELASCO ÁÑEZ
UNIDAD

PANDO



CINTIA MONICA PUERTA CAMPOS
PDC



CAROL CARLO DURAN
LIBRE



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
LIBRE



ELIANA RINA ACOSTA QUISPE
UNIDAD

• SENADORES SUPLENTES LEGISLATURA 2025 - 2030 •

CHUQUISACA


MANFRED LEO PEREZ HASSENTEUFEL
PDC


REINA ISABEL PALLARES MORALES
PDC


HUGO MARCELO CORTEZ CALVIMONTES
LIBRE


ILSE FATIMA DAVILA ARANCIBIA
LIBRE

LA PAZ


ROXANA MAMANI COLQUEHUANCA
PDC


VICTOR SEVERO QUISPE SANTANDER
PDC


MARIA ELENA PACHACUTE TICONA
LIBRE


NILTON CONDORI ALANOCA
UNIDAD

COCHABAMBA


LENNY MAYRA AYALA JUSTINIANO
PDC


ROYER IVAN MAMANI GARCIA
PDC


APOLINAR RIVERA MUÑOZ
APB SUMATE


ALDO SERGIO VILLEGAS MORA
LIBRE

ORURO


RAMIRO MAMANI RAMIREZ
PDC


VILLMA COLQUE CAMACHO
PDC


EDWIN LOPEZ QUIROGA
PDC


CINTHYA INGA GUTIERREZ GUZMAN
LIBRE

POTOSÍ


FREDDY RIOJA MELGAR
PDC


SUSANA GABRIELA RUIZ ZULETA
PDC


CANDIDATO INHABILITADO
PDC


ROGER MAMANI CORONADO
LIBRE

TARIJA


LUZMAYA ZELAYA VEGA
PDC


ROLANDO VACAFLOR GABRIEL ARANA
LIBRE


MARCELA GUERRERO VILCA
UNIDAD


MARCO ANTONIO SEGOVIA VARGAS
UNIDAD

SANTA CRUZ


RICHARD ESPADA UGARTE
PDC


KATHIA NATALIA MISERENDINO ROMERO
LIBRE


LEONARDO ROCA EGUEZ
LIBRE


LORGIO FERNANDO PAREJA SAUCEDO
UNIDAD

BENI


CESIA ROCA ESCALANTE
PDC


CLAUDIA CARDENAS VELASQUEZ
LIBRE


MABEL GIORDANO SONNENSCHEIN
UNIDAD


MARCELO MATIAS CARDONA IBAÑEZ
UNIDAD

PANDO


JESUS HUMBERTO SUAREZ EGUEZ
PDC


JORGE ANTONIO QUISPE FLORES
LIBRE


CAROLINA GIESE URRESTI
LIBRE


SICHARD HANS SORAIDE CASTEDO
UNIDAD

COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2025 - 2026)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



DANIEL ORTIZ
PRESIDENTE



FREDDY CASTILLO
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



TOMASA YARHUI
COMITÉ DE SISTEMA ELECTORAL, DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ERICK SORUCO
PRESIDENTE



WILDER VELIZ
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



MARÍA MORENO
COMITÉ DE MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



JUDITH GARCÍA
PRESIDENTA



ANA VELASCO
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



PAOLA LÓPEZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CESAR MENTASTI
PRESIDENTE



JOSÉ ROCA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES, INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y REGIONALES



ERNESTO SUAREZ
COMITÉ DE AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ELIANA ACOSTA
PRESIDENTA



LEONOR ROMERO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



ABDÓN PORCEL
COMITÉ DE POLÍTICAS FINANCIERA, MONETARIA, TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



ANA CRISPÍN
PRESIDENTA



MARCELINO FLORES
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS, MINERÍA Y METALURGIA



BETTY CANAVIRI
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL, DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



JOSÉ ORMACHEA
PRESIDENTE



BERTHA GUTIÉRREZ
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



BERTHA CARTAGENA
COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



JOSÉ SÁNCHEZ
PRESIDENTE



MARÍA ALCÓN
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DEPORTES



CLAUDIA MALLON
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



NICANOR COCHI
PRESIDENTE



TERESA ALARCÓN
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES, INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES



WANDA MEDRANO
COMITÉ DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



BRANKO MARINKOVIC
PRESIDENTE



CAROL CARLO
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA COCA



CINTIA PUERTA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERIODO CONSTITUCIONAL
2025 - 2030
NÓMINA DE SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTES
CHUQUISACA		
BERTHA CARTAGENA SÁNCHEZ	PDC	MANFRED LEO PÉREZ HASSENTEUFEL
DANIEL ANTONIO ORTIZ VELÁSQUEZ	PDC	REINA ISABEL PALLARES MORALES
TOMASA YARHUI JACOME	LIBRE	HUGO MARCELO CORTEZ CALVIMONTES
ABDON PORCEL ARANCIBIA	LIBRE	ILSE FÁTIMA DÁVILA ARANCIBIA
LA PAZ		
NICANOR GONZALO COCHI CONDORI	PDC	ROXANA MAMANI COLQUEHUANCA
ANA MARÍA CRISPÍN CHOQUE	PDC	VÍCTOR SEVERO QUISPE SANTANDER
JOSÉ MANUEL ORMACHEA MENDIETA	LIBRE	MARÍA ELENA PACHACUTE TICONA
CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	UNIDAD	NILTON CONDORI ALANOCA
COCHABAMBA		
WILDER VELIZ ARMAS	PDC	LENNY MAYRA AYALA JUSTINIANO
JUDITH ROSARIO GARCÍA COCA	PDC	ROYER IVAN MAMANI GARCÍA
CLAUDIA MALLON VARGAS	APB SÚMATE	APOLINAR RIVERA MUÑOZ
WANDA XIMENA MEDRANO HERVAS	LIBRE	ALDO SERGIO VILLEGAS MORA
ORURO		
YASMIN ESTIVARIZ VILLARROEL	PDC	RAMIRO MAMANI RAMÍREZ
FREDDY CASTILLO CHÁVEZ	PDC	VILLMA COLQUE CAMACHO
MARÍA ANTONIETA ALCON SÁNCHEZ	PDC	EDWIN LÓPEZ QUIROGA
JOSÉ SÁNCHEZ AGUILAR	LIBRE	CINTHYA INGA GUTIÉRREZ GUZMÁN
POTOSÍ		
BERTHA NURMY GUTIÉRREZ MENESES	PDC	FREDDY RIOJA MELGAR
MARCELINO FLORES ORDOÑEZ	PDC	SUSANA GABRIELA RUIZ ZULETA
TERESA ALARCÓN ARANA	PDC	
BETTY CANAVIRI VILLANUEVA	LIBRE	ROGER MAMANI CORONADO
TARIJA		
DIEGO ESTEBAN MATEO ÁVILA NAVAJAS	PDC	LUZMAYA ZELAYA VEGA
MARÍA ISABEL MORENO CORTEZ	LIBRE	ROLANDO VACAFLOR GABRIEL ARANA
CESAR MENTASTI PADILLA	UNIDAD	MARCELA GUERRERO VILCA
LEONOR ROSALVA ROMERO GUTIÉRREZ	UNIDAD	MARCO ANTONIO SEGOVIA VARGAS
SANTA CRUZ		
PAOLA LIMBANIA LÓPEZ ZEBALLOS	PDC	RICHARD ESPADA UGARTE
BRANKO GORAN MARINKOVIC JOVICEVIC	LIBRE	KATHIA NATALIA MISERENDINO ROMERO
KATHIA LISBETH QUIROGA FERNÁNDEZ	LIBRE	LEONARDO ROCA EGUEZ
ROSA TATIANA AÑEZ CARRASCO	UNIDAD	LORGIO FERNANDO PAREJA SAUCEDO
BENI		
ERICK NELSON SORUCO ALPIRE	PDC	CESIA ROCA ESCALANTE
ERNESTO SUAREZ SATTORI	LIBRE	CLAUDIA CÁRDENAS VELÁSQUEZ
JOSÉ ROCA HAENSEL	UNIDAD	MABEL GIORDANO SONNENSCHEIN
ANA KARINA VELASCO AÑEZ	UNIDAD	MARCELO MATÍAS CARDONA IBAÑEZ
PANDO		
CINTIA MÓNICA PUERTA CAMPOS	PDC	JESÚS HUMBERTO SUAREZ EGUEZ
CAROL CARLO DURAN	LIBRE	JORGE ANTONIO QUISPE FLORES
JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO	LIBRE	CAROLINA GIESE URRESTI
ELIANA RINA ACOSTA QUISPE	UNIDAD	RICHARD HANS SORAIDE CASTEDO

ÍNDICE

Pág.

105ª B SESIÓN ORDINARIA.....1
Miércoles, 6 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

106ª SESIÓN ORDINARIA.....11
Miércoles, 6 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

107ª SESIÓN ORDINARIA.....107
Jueves, 7 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

110ª A SESIÓN ORDINARIA.....137
Martes, 12 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

110ª B SESIÓN ORDINARIA.....161
Miércoles, 13 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

Pág.

111ª SESIÓN ORDINARIA.....191
Jueves, 14 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

116ª SESIÓN ORDINARIA.....267
Jueves, 21 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

117ª SESIÓN ORDINARIA.....319
Viernes, 22 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

118ª SESIÓN ORDINARIA.....461
Domingo, 24 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

123ª SESIÓN ORDINARIA.....485
Viernes, 29 de mayo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

• SESIONES •
ORDINARIAS

105ª B SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 6 de mayo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Segunda Vicepresidenta: Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández

Secretaria: Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Cárdenas Velásquez Claudia, Cartagena Sánchez Bertha, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, García Coca Judith Rosario, Giese Urresti Carolina, López Quiroga Edwin, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Pareja Saucedo Lorgio Fernando, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Ruiz Zuleta Susana Gabriela, Sánchez Aguilar José, Velasco Añez Ana Karina, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Después del Cuarto Intermedio, con el Quórum Reglamentario en Sala, se reinstala la Centésima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 09:44, correspondiente al día miércoles 6 de mayo de 2026. Con el mismo Orden del Día, que teníamos pendiente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y senadores suplentes.

Sen.ª Secretaria:

La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, habilita al Senador Edwin López Quiroga del 4 al 8 de mayo de 2026. La Paz, 28 de abril de 2026.

El Senador Ernesto Suarez Sattori, habilita a la Senadora Claudia Cárdenas Velásquez del 4 al 8 de mayo de 2026. La Paz, 29 de abril de 2026.

La Senador Marcelino Flores Ordoñez, habilita al Senadora Susana Gabriela Ruiz Zuleta del 4 al 8 de mayo de 2026. La Paz, 29 de abril de 2026.

La Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco, habilita al Senador Lorgio Fernando Pareja Saucedo del 4 al 8 de mayo de 2026. La Paz, 29 de abril de 2026.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, habilita a la Senadora Carolina Giese Urresti del 4 al 8 de mayo de 2026. La Paz, 29 de abril de 2026.

La Senador Branko Goran Marinkovic Jovicevic, habilita al Senadora Kathia Natalia Miserendino Romero del 4 al 8 de mayo de 2026. La Paz, 29 de abril de 2026.

La Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, habilita al Senador Nilton Condori Alanoca del 4 al 8 de mayo de 2026. La Paz, 28 de abril de 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a su Autoridad y a la Directiva y a todos colegas senadores y asimismo a los medios de comunicación. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Manuel Ormachea Mendieta por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Buenos días Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Freddy Castillo Chávez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo de la licencia: Declaratoria en Comisión Oficial el objeto de asistir invitación cursada por el Senado Federal de la República de Brasil. Adjunta: Invitación.

El Senador Wilder Veliz Armas, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo de licencia: Declaratoria de Comisión Oficial a objeto de asistir a la ciudad de Sucre para una reunión el Presidente del Consejo de la Magistratura. Adjunta: La solicitud de invitación.

El Senador Nicanor Cochi Condori, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. El motivo de la licencia: Por el objeto de asistir a la posesión del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Adjunta: Invitación.

Tolerancias:

La Senadora Betty Canaviri Villanueva, solicita tolerancia por 2 horas de acuerdo al artículo 30. Motivo: Reunión con el Viceministerio de Desarrollo Productivo.

El Senador Daniel Antonio Ortiz Velásquez, solicita tolerancia por 2 horas de acuerdo al artículo. Motivo: Reunión programada con el Ministro de Desarrollo Productivo.

La Senadora Carol Carlo Duran, solicita tolerancia por 3 horas de acuerdo al artículo. Motivo: Debido a que el vuelo que se retrasó.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las licencias y tolerancias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Como habíamos declarado el Cuarto Intermedio el día jueves el 31 de abril, continuamos con el Orden del Día establecido, habíamos quedado en el segundo punto de Informes de Comisiones y nos tocaría entrar a los proyectos de Homenaje Camaral. A ver, tenemos 57 homenajes camarales, todos con informes positivos de Comisión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, reinstalación de la Centésima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 6 de mayo; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.

2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Entonces para agilizar la Sesión hoy tenemos un día bastante cargado la Sesión va a ser corta, sé que hay reuniones importantes en el transcurso de la mañana, les propongo que aprobemos una sola vez los 57 homenajes camarales sin entrar a votar cada uno de ellos, haremos una votación general asumiendo que todos tienen informes positivos de la Comisión, eso implica que cumple que todo establecido en el Reglamento de Homenajes Camarales que tenemos en nuestra Cámara. Así primero votaremos esta decisión y luego haremos la votación correspondiente para los 57 homenajes camarales.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Un saludo a los colegas nuevamente.

Presidente, simplemente para solicitarle, que si bien estoy de acuerdo con que los 57 homenajes camarales sean considerados aprobados y rechazados por el Pleno de esta Cámara de Senadores sería importante que al menos se dé lectura a qué homenajes camarales son ¿no? por parte de la Secretaria.

Sen. Presidente: Así procederemos. Primero vamos a votar el procedimiento, es decir, voy a pedir a las senadoras y senadores con que se dé lectura a los títulos de los homenajes camarales para que sepamos cuales estamos aprobando y haremos en una sola votación de aprobación.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con este procedimiento, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el procedimiento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a los 57 títulos de los homenajes camarales.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.105/2025-2026, a Oscar Sebastián Azurduy Fuertes, en reconocimiento a su desempeño científico.

2.2 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.094/2025-2026, a la Unidad Educativa "Nacional Junín" de la ciudad de Sucre.

2.3 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.069/2025-2026, a la Unidad Educativa "Félix Sattori Román I" de la ciudad de Riberalta.

2.4 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.111/2025-2026, al Colegio de Ingenieros Comerciales de Oruro.

2.5 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.066/2025-2026, a la Unidad Educativa "Ismael Carrasco Tellería" de la ciudad de Riberalta.

2.6 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.061/2025-2026, a la Unidad Educativa "3 de febrero" de la ciudad de Riberalta.

2.7 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 082/2025-2026, al estudiante Andrei Pietro Ramírez Cárdenas, por su destacada trayectoria académica y científica.

2.8 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.080/2025-2026, a Liam Santiago Vargas Fernández por su destacado desempeño académico en competencias nacionales de matemáticas, ajedrez y robótica.

2.9 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 112/2025-2026, a Noelia Yashira Fernández Nogales por su destacada trayectoria profesional en el ámbito empresarial.

2.10 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.097/2025-2026, a la Unidad Educativa "Ricardo Mujía" de la ciudad de Sucre.

2.11 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.104/2025-2026, al Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social "Fe y Alegría" por sus 60 años de trayectoria educativa en Bolivia.

2.12 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.085/2025-2026, a la Unidad Educativa "San Simón de Ayacucho A" de la ciudad de La Paz.

2.13 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.070/2025-2026, a la Unidad Educativa "Riberalta I" de la ciudad de Riberalta.

2.14 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.062/2025-2026, a la Unidad Educativa "21 de septiembre" de la ciudad de Riberalta.

2.15 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.073/2025-2026, a la Unidad Educativa "Barbarita Paz Yamane" de la ciudad de Riberalta.

2.16 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.083/2025-2026, a la Unidad Educativa "Antofagasta Noruego I" del Departamento de La Paz.

2.17 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.065/2025-2026, a la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla" de la ciudad de Riberalta.

2.18 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.108/2025-2026, a la Unidad Educativa "Nacional Florida" de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

2.19 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.101/2025-2026, a la Unidad Educativa "Luis Felipe Manzano A", en conmemoración a sus 101 años de vida institucional.

2.20 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.109/2025-2026, a la Unidad Educativa "San Antonio A", en conmemoración de sus 25 años de fundación.

2.21 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.091/2025-2026, a Gustavo Adolfo Cabrera Ergueta, en su trayectoria como compositor.

2.22 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.99/2025-2026, a "Chocolates Para Ti", en reconocimiento a sus 36 años de trayectoria.

2.23 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.106/2025-2026, a la Unidad Educativa "San Agustín", en conmemoración de sus 71 años de vida institucional.

2.24 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.81/2025-2026, a Liam Matías Vargas Fernández, por su destaca trayectoria académica, científica y tecnológica.

2.25 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.113/2025-2026, a Nilo Evans Troche Choque, por su destacada trayectoria profesional.

2.26 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 084/2025-2026, a Álvaro Quemaya Aguilar, por su destacada trayectoria en el skyrunning.

2.27 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.071/2025-2026, a la Unidad Educativa Gral. "Federico Román I", en conmemoración de sus 64años de valioso aporte a la formación niñez.

2.28 La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.100/2025-2026, al Liceo de Señoritas Sucre, en conmemoración de sus 107 años de vida institucional.

2.29 La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.092/2025-2026, A la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo, en conmemoración de sus 53 años.

2.30 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.117/2025-2026, al Municipio de Colomi del Departamento de Cochabamba por sus 81 años de fundación.

2.31 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.116/2025-2026, al Municipio de Shinahota del Departamento de Cochabamba por sus 17 años de fundación.

2.32 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.115/2025-2026, al Municipio de Tiquipaya del Departamento de Cochabamba por sus 69 años de fundación.

2.33 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.114/2025-2026, al Municipio de Villa Rivero del Departamento de Cochabamba por sus 111 años de creación.

2.34 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.064/2025-2026, a la Unidad Educativa San Francisco II del Departamento de Riberalta, en reconocimiento por sus 34 años de invaluable labor educativa.

2.35 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.095/2025-2026, a Marco Antonio Aramayo Caballero, en reconocimiento a su contribución y al fortalecimiento de la transparencia y su inalcanzable lucha contra la injusticia.

2.36 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.096/2025-2026, al Instituto Politécnico Tomas Katari I.PT.K., por sus 50 años de fundación.

2.37 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.098/2025-2026, a Radio Global, por sus 31 años de trayectoria.

2.38 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.102/2025-2026, a la Unidad Educativa San Andrés, del Municipio de Cercado – Tarija, por sus 71 años de aporte al desarrollo.

2.39 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.107/2025-2026, al Colegio de Secretarias de Bolivia Filial Potosí, en conmemoración a sus 50 años de vida institucional.

2.40 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.118/2025-2026, a la Unidad Educativa Cardenal Maurer, reconocimiento a sus 49 años de trayectoria en la formación académica.

2.41 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 119/2025-2026, a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, por su destacada trayectoria institucional.

2.42 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.120/2025-2026, a la Radio San Gabriel, por sus 70 años de vida institucional.

2.43 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.121/2025-2026, a la Unidad Educativa Cristo Rey Fe y Alegría, en conmemoración a sus 55 años de fundación.

2.44 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.122/2025-2026, a la Radio Qhana 98.5 FM, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

2.45 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.123/2025-2026, a la Unidad Educativa Dr. Antonio Vaca Diez I, de la ciudad de Riberalta, en conmemoración por sus años de vida institucional.

2.46 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.124/2025-2026, a la Unidad Educativa Dr. Antonio Vaca Diez II, de la ciudad de Riberalta, en conmemoración por sus años de vida institucional.

2.47 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.125/2025-2026, al Centro de Formación Integral Rural Vera del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 34 años de trayectoria educativa.

2.48 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.123/2025-2026, a la Unidad Educativa Aroma, del Departamento de Oruro, en conmemoración por sus 50 años de creación.

2.49 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.130/2025-2026, al Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí por sus 137 años de creación.

2.50 La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.128/2025-2026, A la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen F.E.L.C.C., por su XX aniversario.

2.51 La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.129/2025-2026, A la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre – Escuela Superior de Policías, en conmemoración a sus 53 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Con carácter previo, antes de poner la consideración los Proyectos de Homenajes Camarales.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. Solo para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mallon.

Sen.ª Mallon: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Mallon Vargas por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pareja.

Sen. Pareja: Buenos días, Presidente y colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Lorgio Fernando Pareja Saucedo por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, los 51 proyectos de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con aprobar estos 51 homenajes camarales que han pasado por la revisión de la respectivas Comisiones, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Quedan aprobados los 51 Homenajes Camarales y serán remitidos a las respectivas personas e instituciones que han sido beneficiadas con estos Homenajes Camarales.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite los siguientes informes inherentes a Peticiones de Informe Escrito, presentadas por las siguientes Senadoras y Senadores, concluyendo que las mismas se encuentran dentro las atribuciones competenciales establecidas en la normativa vigente:

3.1.1 De la Senadora Soledad Chapetón Tancara, dirigida al Gobernador del Departamento de La Paz, sobre los procesos administrativos de infracción administrativa por incumplimiento a la Licencia Ambiental o al Reglamento Ambiental para actividades mineras. Así también sobre los procesos administrativos de conflicto de límites intradepartamentales.

También, sobre si se atendieron o emitieron respuestas a las solicitudes y/o requerimientos realizados por el señor Jhonny Fernández Rojas a través de misivas de fechas junio de 2012, abril de 2012, junio 2016, mayo 2025, octubre 2025 y enero 2026.

Por último, sobre la transferencia a título gratuito de un bien inmueble del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.2 Del Senador Richard Espada Ugarte, dirigida al Gobernador del Departamento de La Paz, sobre las razones por las que a María Yujra Machicado, ex funcionaria del Servicio Departamental de Salud La Paz, fue destituida del cargo profesional en salud siendo ella (médico) institucionalizada.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.3 De la Senadora Betty Canaviri Villanueva, dirigida al Gobernador del Departamento de Potosí, sobre el control, supervisión y cumplimiento de la normativa sanitaria vigente por parte de los establecimientos de ópticas que operaron en el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.4 Del Senador Erick Soruco Alpire, dirigida al Gobierno Municipal de Guanay, sobre el incumplimiento al Decreto Supremo N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en la adquisición de vehículos.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Guanay, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.5 De la Senadora Tomasa Yarhui Jacome, al Gobierno Municipal de Sucre, sobre el Programa de Integración Urbana Eficiencia y Energética y Movilidad Urbana de Sucre (Corredor Urbano).

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.6 De la Senadora María Elena Pachacute, dirigida al Gobernador del Departamento de La Paz, sobre las acciones de fiscalizaciones y seguimiento realizadas en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, sobre el plan departamental.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.7 De la Senadora Ana María Crispín, dirigida a la Alcaldesa Municipal El Alto, sobre cuántas ambulancias del Servicio de Urgencias Municipales suma en la ciudad de El Alto quedaron fuera de servicio desde el mes de enero de 2026.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Queremos expresar un saludo a los estudiantes de UPEA (Universidad Pública de El Alto) de la

Carrera de Veterinaria que nos visitan hoy en la mañana a esta Sesión. ¡Bienvenidos!

Como sabíamos esta es la parte conclusiva quedó interrumpida el jueves pasado estamos agotando la Agenda. Quiero, sin embargo, informarles como viene la semana tenemos una semana bien cargada, esta tarde iniciamos una nueva Sesión a horas 14:30 de la tarde ahí vamos a tener principalmente tratamiento de 4 o 5 leyes, 4 leyes y tal vez una quinta depende del acuerdo al que estamos a punto de arribar. Eso nos llevaría toda la tarde hoy tal vez hasta entrada de la noche y mañana en la mañana a horas 09:00 de la mañana tenemos dos informes orales; viene el Ministro de Defensa y el Presidente del Tribunal Electoral con las solicitudes que hicieron varios senadores sobre la aclaración de varios puntos en los temas.

Y el día de mañana en la tarde retomamos la Sesión Reservada para principalmente el tema de la Policía, probablemente la Comisión nos haga llegar también los Informes de Ejército, perdón de Fuerzas Armadas creo que ha sido corregido como lo hacíamos, eso seguramente nos va a llevar toda la tarde del día de mañana y seguramente buena parte el día viernes, esa es la Agenda que vamos a tener en la semana, lastimosamente eso va a perjudicar el trabajo de Comisiones que sabemos que también esta álgido.

Pero, bueno con eso vamos a cumplir varios temas pendientes que tenemos, informarles también que ha llegado a la Cámara de Diputados el Presupuesto General del Estado que obviamente vamos a encontrar un espacio para una reunión informativa con el Ministro de Economía y Finanzas para el Pleno de la Cámara de Senadores, para que conozcamos lo que esta establecido en este proyecto tan importante, ese Proyecto de Ley, obviamente, el Presupuesto del Estado. Eso quería informarles para organicemos bien las agendas que tengamos la claridad sobre lo que viene estos días y las siguientes semanas.

Con carácter previo, antes de concluir la Sesión, tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Presidente. Buenos días a la Directiva y buenos días colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva, por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenos días, Senador Presidente. Gracias. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Judith Rosario García Coca, por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen. Moreno: Gracias, Senador Presidente. Buenos días por su intermedio y buenos días a la Directiva y a los colegas y a los miembros de la prensa y nuestros visitantes.

Hay una situación que tenemos que tomar en cuenta que es la visita a la ciudad de Sucre, para digamos advertir un poco a nuestros colegas que no se puede tomar la semana antes que era habíamos previsto para la alternancia con nuestros suplentes, sino que tiene que ser la última semana que nuestros suplentes que hagan el uso de precisamente la alternancia por alguna cuestión administrativa que no termino de entender, no se puede la semana anterior.

Entonces, para no estar con cada uno comunicando esto, prefiero que utilice este medio Senador Presidente y tomar esta previsión.

Sen. Presidente: Senadora para hacer conocer a los senadores sobre este tema no habría ningún inconveniente en habilitar suplentes la siguiente semana que implicaría la presencia en Sucre. Sin embargo, entiendo que los senadores titulares van a querer estar presentes en el homenaje a Chuquisaca. Homenaje que ya hemos aprobado la anterior semana, saben que tenemos el día domingo en la tarde la Sesión y el día lunes la participación en los actos cívicos de homenaje de la ciudad de Sucre. Queda clausurada la Sesión. Gracias, nos vemos a horas 14:30.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para esta tarde.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Sexta Sesión Ordinaria; miércoles 6 de mayo; Horas 14:30; Orden del Día; 1. Asuntos del Día; 2. Correspondencia; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informes de Comisiones; 5. Asuntos Varios; La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 10:28.

106ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 6 de mayo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Segunda Vicepresidenta: Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández

Secretaria: Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Cárdenas Velásquez Claudia, Carlo Durán Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Condori Alanoca Nilton, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, García Coca Judith Rosario, Giese Urresti Carolina, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Quiroga Edwin, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pareja Saucedo Lorgio Fernando, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Ruiz Zuleta Susana Gabriela, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Velasco Añez Ana Karina, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 14:30, correspondiente al día miércoles 6 de mayo de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Sexta Sesión Ordinaria, miércoles 6 de mayo; a horas 14:30.

ORDEN DE DÍA

1. Asuntos del Día.
2. Correspondencia.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informe de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: De esta mañana se puede.

Sen. Presidente: Eso lo veremos después ahora estamos en otra Sesión y al final lo vemos de esta mañana.

No habiendo observaciones las senadores y senadores que estén de acuerdo con el Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley con Modificaciones:

1.1.1 Proyecto de Ley C.S. Nº 077/2024-2025, "Que declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia al símbolo de Guardatojo.

Sen. Presidente: Este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, por lo tanto, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 077/2024-2025

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al símbolo del "Guardatojo", como representación histórica de las y los trabajadores mineros.

II. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, y el Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con las entidades territoriales autónomas correspondientes, en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de difusión y revalorización del símbolo del "Guardatojo".

Sen. Presidente: Está es un Proyecto de Ley que se aprobó en las sesiones anteriores, en anterior Gestión mejor dicho en la Cámara de Senadores pasó a la Cámara de Diputados, vuelve con una corrección, la corrección es el nombre del Ministerio estaba mal asignado el nombre del Ministerio en el momento de aprobación; como les digo en la anterior Gestión de este Proyecto de Ley.

Entonces, lo que propone la Cámara de Senadores es corregir con el nombre correcto del Ministerio para que la Ley no tenga problemas hacia adelante, como ven es un Proyecto de Ley con 2 artículos. La única modificación es esa.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Buenas tardes, Presidente y el Pleno. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty

Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la aprobación del presente Proyecto de Ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados. Como todos los casos cuando aprobamos una Ley, en este ya no es necesario Reconsideración porque fue en su momento aprobado.

Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para los fines constitucionales.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.1.2 Proyecto de Ley C.S. Nº 154/2024-2025, "Que declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Festividad Nuestra Señora de la Candelaria de Copacabana".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 154/2024-2025

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Festividad "Nuestra Señora de la Candelaria de Copacabana", que se desarrolla en el Municipio de Copacabana de la Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz.

II. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en el marco de sus competencias, quedan encargados de la protección, promoción, difusión y salvaguarda de la Festividad "Nuestra Señora de la Candelaria de Copacabana".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Ley en Sala, este el mismo caso que el anterior había error en la denominación del Ministerio y la modificación que viene desde Diputados es la misma. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la aprobación del presente Proyecto de Ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para los fines constitucionales.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.1.3 Proyecto de Ley C.S. Nº 209/2024-2025, "Que declara el 23 de mayo de cada año Día Nacional de la Danza del Salay".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 209/2024-2025

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara el 23 de mayo de cada año "Día Nacional de la Danza del Salay", su celebración se desarrollará en todo el territorio boliviano.

II. El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, en el marco de sus competencias, coordinará la protección, promoción y difusión de esta danza en todos los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley que también tiene el mismo problema que los anteriores las 3 leyes fueron sancionadas en Gestión anterior y tenía el error del nombre del Ministerio.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley con Modificaciones que vienen de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente.

Decía que el 23 de mayo se declara día de la Danza Nacional, me gustaría un poco más quizás podría leer la parte de antecedentes para que estemos más informados de que danza, es una sola danza, la fecha y la Salay.

Sen. Presidente: La Danza del Salay.

Sen.ª Yarhui: Salay o es de Cochabamba.

Sen. Presidente: Sí, es el mismo caso que anteriores Senadora solo había modificar, es decir, corregir nombre del Ministerio.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Manuel Ormachea Mendieta por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la aprobación de la presente Ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para los fines constitucionales.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.1.4 Proyecto de Ley C.S. Nº 150/2022-2023, "Ley por el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia del cuidado y la protección integral.

Sen. Presidente: Esta es una Ley que ha tenido bastante discusión y varias modificaciones en la Cámara de Diputados, es una Ley igual que fue aprobada por la Cámara de Senadores en la Gestión anterior bajo a la Cámara de Diputados hay se lo archivó y ha desarchivado en la última parte de la Gestión han tenido una discusión y varios puntos de modificaciones a la Ley, han llegado el día hoy algunas cartas de sectores que representan a distintas agrupaciones y organizaciones de la sociedad para iniciar el tratamiento de la misma.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las cartas que hemos recibido sobre la presente Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Gracias, Senador Presidente. Un saludo cordial a Usted, a los miembros de la Directiva y a través suyo a todo el Pleno del Senado.

Senador Presidente, evidentemente nosotros hemos recibido copia de este proyecto donde constan las diversas modificaciones, por lo cual considero que se requiere una revisión mucho más intensa un análisis técnico y entiendo que este proyecto ya sido aprobado en la Cámara de Senadores en el anterior Gestión, lo que quizás correspondería formar una Mesa Técnica conformada por miembros de las distintas Bancadas para poder analizar y quizás también invitar a la ciudadanía o algunos sectores e instituciones que tienen que ver con el tema para generar algunos aportes o en definitiva ratificar las modificaciones que se han realizado en la Cámara de Diputados. Al margen de la intención el objeto que tiene este proyecto también debo hacer mención que revisando un poco habla acerca de las funciones y obligaciones que se generarían en los Gobiernos Municipales y Departamentales.

En mi caso represento al Gran Chaco y el Gran Chaco tiene las políticas públicas vinculadas a la niñez y adolescencia y no figuran en este proyecto, lo cual dejaría sin obligatoriedad a la Máxima Autoridad regional para cumplir con estas obligaciones por dar un ejemplo, en el entendido de que la idea es que el proyecto salga de conformidad con el apoyo y con el conocimiento pleno de los senadores solicito al amparo del artículo 105 la Moción de Aplazamiento.

Sen. Presidente: Voy a ceder la palabra a todos y luego vamos a venir a consideración y vamos a leer también las notas que han llegado, creo que es necesario que tengamos toda la información para tomar la mejor decisión el día de hoy.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: La palabra, Presidente.

De entrada, voy a apoyar la Moción que ha realizado la colega que me ha antecedido de aplazar este Proyecto de Ley, no estamos en contra de los derechos de los niños tal como indica aquí, porque necesitamos informarnos necesitamos tratar con mucha responsabilidad, tratándose sobre todo de niños, nuestros niños es algo sagrado para todos los bolivianos para los padres y para las madres y nosotros también en esa calidad debemos actuar con mucha responsabilidad, no quiero que se mal interprete.

Pero, tampoco estoy dispuesto a aprobar una Ley como le decía de ver con mucha delicadeza y responsabilidad en ese sentido voy a ir también igual, me llegó algunas cartas, creo no debemos entrar a fondo de leer cartas si es que no vamos a hacer el tratamiento, a mí me gustaría que se vote su Aplazamiento de este Proyecto de Ley, realmente podamos trabajar, no sé una mesa técnica o derivar a la Comisión correspondiente de tal manera que estemos informados y sepamos que estamos aprobando –reitero- o través tratándose de la familia y los niños que es algo sagrado para mí, para todos los bolivianos.

Sen. Presidente: Lo vamos a tomar en cuenta lo sugerido también.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a la Directiva y a los colegas y a la gente que nos acompaña.

También voy a solicitar en mérito lo que establece el artículo 105 de nuestro Reglamento, el Aplazamiento por los fundamentos que han sido expuestos por nuestras colegas y sobre todo tomando en cuenta que este Proyecto de Ley ha sido ya considerado en las diferentes comisiones de la anterior Gestión, lo que tal vez correspondería y eso es tendríamos que analizar en este momento es, que ya no se puede remitir a una Comisión por haber sido ya tratada este Proyecto de Ley en Comisiones que se puedan formar mesas técnicas de las Bancadas como para que podamos realizar nosotros un análisis como decía y mencionaba la Senadora Romero, ocurre que hay cuestiones se viendo solamente una simple lectura, algunas instancias que no han sido consideradas para que esta Ley pueda ser aplicada.

En el caso de la región autonómica del Chaco, por ejemplo, donde se tiene que especificar que cuál es la instancia que va a ser responsable de este tratamiento de la aplicación de la Ley en este sentido, entonces por eso es que solicitamos el Aplazamiento de la consideración de este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Gracias Senadora, se toma en cuenta.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Buenas tardes, Presidente. Por su intermedio un saludo a todos los colegas senadores y senadoras.

Voy a hacer el eco también lo que han dicho las colegas senadoras que me han antecedido y mérito también al artículo 105 del Reglamento de la Cámara de Senadores, voy a proponer igualmente la Moción de Aplazamiento, porque es una Ley que viene propuesta de una legislación anterior con un pensamiento diferente al que tenemos hoy en esta Asamblea Legislativa.

Además, debemos advertir que en este momento estamos con conflictos del país a raíz de que hemos aprobado una Ley que en visión de algunos sectores de la población se dice que no se ha socializado, que no se ha entendido y que hoy están generando algún tipo de protestas en ese sentido y esta Ley, este Proyecto de Ley que hoy nos remite la Cámara de Diputados es demasiado sensible, mucho más sensible quizás que la otra, porqué además estamos hablando del interés superior de los niños y adolescentes que está protegido en nuestra Constitución Política del Estado y nos obliga que todas las decisiones que vayamos a adoptar tanto políticas o sociales estén por encima y se tenga que velar justamente la prioridad de los niños y los adolescentes.

Acabo de recibir en este momento una nota, toda esta carpeta que es del Congreso Iberoamericano por la Vida y Familia, donde me están solicitando el rechazo total y el archivo definitivo del Proyecto de Ley N° 050/2022-2023 por ser atentaría contra la familia y Constitución, propuesta por el Senador Andrónico Rodríguez con una ideología ante familia que amenaza la desarticulación familiar y la vulneración de la patria potestad esa es la referencia, aquí hacen una observación a diferentes artículos.

Por tanto, pienso que, como Cámara de Senadores, no podemos equivocarnos, debemos trabajar quizás como Bancadas ver si efectivamente corresponde y además bajar hacia nuestros territorios y socializar esta Ley, tomar contacto si es que también la Presidencia tiene otras notas quizás de reclamos sobre este Proyecto de Ley, conversar con diferentes sectores sociales para no tener los problemas que hemos tenido que se pueden suscitar. Entonces, por esa razón voy a unirme a la petición de Moción de Aplazamiento hasta que podamos socializar y tomar una decisión responsable.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente.

La verdad Presidente, debo decir he tenido la oportunidad de trabajar con niños e institucionalizados y obviamente es importante trabajar en un Proyecto de Ley o en una política nacional que tienda a proteger aquellos niños y adolescentes que lastimosamente un estado de abandono, o sea, sufre un estado de abandono o lastimosamente en algunos hechos delictivos por ser únicos progenitores que los cuidaban son restituidos, más bien se los lleva a estos centros de acogida es a ellos, hay que proteger, es a ellos. Entonces, totalmente de acuerdo, no podemos romper ese vínculo natural, ese círculo, el primer núcleo más importante en nuestro país que es la familia, bajo otros tipos de argumentos.

Leyendo un poco, en resumen, creo que no sé cuál ha sido el criterio y el análisis de las Comisiones, pero queda claro, debe haber un análisis mayor, debe haber una evaluación mayor aquellos que han podido trabajar sea en juzgado de la niñez en centros de acogida o aquellas autoridades y saben muy bien que es un tema latente el tema del abandono, maltrato a niños, niñas y adolescentes, inclusive la falta de idoneidad algunos padres que muy bien, ocasionan otros tipos que se acude más bien a otro tipo de figuras para poder salir de ese control parental.

Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que ver, que analizar porque ello considero apoyo también la Moción de Aplazamiento, puesto que es muy resumido y muy concreto atacar núcleos importantes que debemos analizar porque estamos hablando de cambiar el Código Niña, Niño y Adolescente. Solo eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tenga varios senadores en la lista, voy a dar la palabra a todos y luego tomaremos ya decisión.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: De la misma forma apoyo aquí a los colegas, me acaba de llegar el Proyecto de Ley como las notas dirigidas del rechazo y el archivo hace aproximadamente una hora, o sea, primeramente, no es correcto. Uno porque ni hemos analizado a mí no me ha dado tiempo para verlo. Dos no sería correcto que nosotros tratemos este Proyecto de Ley en este momento si desconocemos de todo el contenido, por cual es Senador Presidente porque me han antecedido que primero el desguardo de los derechos de un niño y la familia es fundamental y está establecido por nuestra Constitución Política del Estado.

Es por eso que también rigiéndonos del Reglamento de la Cámara de Senadores del artículo 105 solicito Senador Presidente, el Aplazamiento de este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Solo para conocimiento de todos, el día de ayer se distribuyó toda la información tanto virtual como físicamente, hemos estado en la Sesión hasta más de la media noche hoy en la mañana hemos tenido la Sesión hace que entendible no hayan tenido tiempo necesario para la revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Mallon.

Sen.ª Mallon: Gracias, Presidente. Saludos a todos los colegas y a las personas que están siendo parte de esta Sesión.

Creo que por un tema responsabilidad de coherencia de esta Cámara de Senadores y en desguardo precisamente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debemos considerar a nivel de Bancadas porque creo que mayoría de los senadores hemos recibido notas para rechazar este Proyecto de Ley, algunas notas hacen referencia que hay un alto contenido ideológico en este Proyecto de Ley. Entonces, para que tengamos mayores argumentos creo en definitiva esto merece un Aplazamiento, además amparado en el artículo 105.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, Senador Presidente. Por su intermedio un saludo a la Directiva y un saludo cordial a todos los colegas senadoras y senadores.

En la misma línea Senador Presidente, yo recién estoy tomando conocimiento de esta Ley no he leído inextenso realmente quisiera verlo así hace unos minutos 3 no sé cómo se han enterado de verdad de una Comisión de ayuda familiar del Instituto de Apoyo de las Familias un caso me piden vehemente, por favor, no aprueben la Ley N° 150 afecta los principios fundamentales de las familias, más o menos con esos textos. Creo que en desguardo precisamente de las familias de los niños, niñas y adolescentes debemos tener estricto absoluto cuidado en esta Ley.

Por tanto, en virtud a lo que establece el artículo 105 de nuestro Reglamento también solicito el Aplazamiento del tratamiento, pero no sé si es posible que podamos derivar a la Comisión y quienes podamos adherirnos para el tratamiento de esta Ley a la Comisión podamos hacerlo en ese ámbito que sea la Comisión un plan de socialización también de este proyecto.

Sen. Presidente: Al punto.

Tiene la palabra con carácter previo, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a todos los colegas senadores.

Presidente, en amparo en el artículo 30 en el Reglamento, quisiera solicitarle en nombre de toda la Comisión que conformamos el tema de la Comisión de la Gasolina un permiso, dado que tenemos una Sesión en el Salón Andrés Ibáñez en este momento.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud del Senador Roca, perfecto, pueden proceder Senador adelante.

Respecto al punto Senador, efectivamente no puede volver a la Comisión aquí fue ya tratado en Comisión y se aprobó en la Comisión se aprobó en el Plenario sabemos que es de la anterior Gestión fue a la Cámara de Diputados ahí se hicieron varias modificaciones, vuelve por eso donde nosotros para el tratamiento. Lo que si podemos hacer es conformar una Comisión Especial con algunas tareas sobre todo el tema de la socialización una Comisión que este conformada por las Bancadas por ejemplo que lleven adelante sobre todo el proceso de consulta que hay que hacer con la población con los distintos sectores y organizaciones que están movilizadas en torno al

tratamiento esta Ley por la importancia que varios y todos senadores que me han antecedido con uso de la palabra han manifestado, creo eso sería el camino solo para digamos perfilar como correspondería.

Voy a seguir dando la palabra a todos y al final del uso de la palabra de todos, vamos a tomar la decisión que corresponde en consenso.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Tengan ustedes buenas tardes.

Evidentemente he podido a ver a groso modo que este proyecto que trabaja con diferentes instancias el tema de presupuesto alcaldías, instituciones y es algo que se debe socializar para ver cuál es la posesión que tienen no le he escuchado mucho estos días en ningún espacio ya se ha socializado y por ende también es pertinente que cada uno de nosotros pueda revisar este proyecto rompiendo esquemas, es algo que me preocupa de ello que se va a considerar tal vez estoy entendiendo mal aquellas familias no tengan la capacidad de dar lo que corresponde a los niños puede entrar en un proceso determinado, es por ello que sí corresponde que entre a un proceso de revisión más exhaustiva sobre todo de manera específica cada uno de los artículos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra y un saludo cordial a los senadores que están presente también saludo a los que están junto con nosotros en la testera.

Decirlo también pido la Moción de Aplazamiento sobre este Proyecto de Ley con responsabilidad hay que ver profundamente, justamente yo esta mañana recién estuve analizando y me falta podemos socializar a todos los compañeros bajar de donde que venimos de que sectores y podemos socializar con los compañeros, por lo cual pido el aplazamiento Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo un saludo para todo el Hemiciclo Camaral y a su Directiva por supuesto a medios de comunicación que nos acompañan y a las ciudadanas y ciudadanos en el palco escuchando este debate este tratamiento.

Presidente, no solamente nos ha llegado una nota del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, creo que lo tienen todos, sino que también nos ha llegado se puede decir un panfleto, justamente de alguna organización o alguna persona en particular porque no dice el nombre y no firma nadie sobre los aparentes beneficios de aprobar este Proyecto de Ley, es decir, la otra cara de la moneda aquí obviamente en esta nota se indica todo lo que corresponde a el rechazo de este Proyecto de Ley.

Pero, también existen elementos justamente en este panfletom en esta nota que nos envían con elementos a favor claramente Presidente la mayoría de este Camaral va a solicitar amparado en el artículo 105 la Moción de Aplazamiento tomando consideración que el análisis como ya en reiteradas ocasiones en las intervenciones de mis colegas que me antecedieron, indicaban que debe ser absolutamente exhaustivo tomando en cuenta la sensibilidad del tema.

Sin embargo, yo no voy a hacer una propuesta de un orden de fondo, sino de forma, hacia donde se debería derivar este Proyecto de Ley para su tratamiento técnico y su posterior socialización o bueno su socialización en medio, había propuesto Presidente algún colega y Usted lo puso en consideración ante el Pleno Camaral que esto sea derivado a una Comisión especial.

Pero, hay que tomar en consideración Presidente que abrir una Comisión especial implica recursos económicos, implica habilitar oficinas, implica inclusive muchas veces contratar personal, consultores externos para que pueden asesorar a los parlamentarios me parece Presidente que el camino sería lo que hemos hecho en otras oportunidades que es la conformación en la Comisión Integrada una Comisión no especial, sino integrada

compuesta por los dos comisiones que tratan las temáticas que justamente haciendo una lectura rápida le atañen a grupo de activistas de ciudadanos de instituciones que van por el rechazo y también a los que justamente van por el apruebo que es la constitucionalidad o no, de más de un articulado de este Proyecto de Ley y por otro lado los benéficos sociales y que podría tener este Proyecto de Ley, no lo sé, porque lo he leído de manera escueta, de forma rápida, sin el entendimiento que corresponde a la Cámara de Senadores pero aparentemente hay versiones de un lado y versiones del otro lado y hay que estudiarlo absolutamente sesuda exhaustiva juiciosa.

Por lo tanto, Presidente me parece que el camino que la Comisión integrada esté compuesta por las comisiones, en primer lugar por la de Constitución tomando en cuenta que hay miramientos hacia la probable inconstitucionalidad o no de varios articulados con respecto a este Proyecto de Ley, más la Comisión de Política Social presidida por el Senador Sánchez y obviamente la Comisión de Constitución presidida por el Senador Ortiz.

Creo, que eso sería la vía más sencilla, y más rápida y más efectiva y eficiente para poder comenzar a trabajar rápidamente, que se pongan de acuerdo a las dos comisiones y que inicien ya sesiones donde se pueda entablar establecer mesas de trabajo, que los senadores interesados puedan iniciar los procesos de adscripción también y por supuesto, la socialización que ya le corresponde a la Comisión Integrada sí es que decide este Pleno Camaral aprobar esa ruta crítica, esa hoja de ruta para este proyecto en cuestión.

Sen. Presidente: Gracias, Senador por las aclaraciones. Hay un problema no podemos derivar a las Comisiones por haber sido tratado con anterioridad en una Comisión por su aprobación y lo que les he comentado lo que debíamos hacer para ser estrictos una mesa técnica que podrían estar a la cabeza de dos Comisiones y al final resulta siendo prácticamente lo mismo.

Otro dato, que hay que hacer es que tenemos no solo 30 días para el tratamiento de todo el proceso y volver a retomar tratamiento ya para su aprobación o rechazo en esta instancia, eso es lo que está establecido en el procedimiento, el artículo 163 y en numeral 7 de la Constitución así procederíamos. Sin embargo, permítame termine dar palabra a todos para conocer el criterio de todos.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Al ser un tema que también tiene que se relaciona con la justicia porque se va a aplicar seguramente en los códigos y se va a implementar en los códigos, solicito que también se incorpore a la Comisión de Justicia, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenas tardes, Senador Presidente. Buenas tardes a la Directiva y colegas.

Un punto que quiero dar a conocer. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Judith Rosario García Coca por el Departamento de Cochabamba. El otro que apoyó la Moción de la Senadora que me antecedió.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente y un saludo a la Directiva a todos los presentes y a mis colegas.

Con referencia a esta Ley que es bastante extensa no es corta, hubiera sido bueno conocer socializar, así como nos están socializando hoy día con un brochure en el mismo repositor hay una persona que ha solicitado la reposición si no me equivoco el Doctor Soliz de la Bancada LIBRE de la Cámara de Diputados.

Asimismo, se puede observar que esta Ley ha sido propuesta el 2022-2023 no ha sido solamente tratada el año pasado, sino entonces este Proyecto de Ley para mí está destinada a polarizar mucho sino ha pasado los filtros en anteriores gestiones imagino que en esta Gestión debería ingresar de cero, la persona que está reponiendo y ese es una propuesta que les hago colegas que tratemos de no reponer, porque así podemos nuestras propias comisiones hacer la revisión y no tener esta dificultad que estamos teniendo ahora, me pasa a mí con la Ley con la

Ley en discusión que la vamos a tratar luego la 1720 que ha sido una reposición también ,que ha sido algo que se ha tratado desde el 2010 que nuestros pequeños productores han intentado ingresarlo y nunca se ha podido y son leyes que están intentando polarizar a nuestra sociedad y como esta ley requiere de presupuesto requiere, incluso que vamos a tener autonomías con 50/50 y si así Dios lo permite, creo que esa Ley no es el momento de tratarla, así que estoy de acuerdo con mis demás colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pareja.

Sen. Pareja: Buenas tardes, Presidente y colegas senadores.

Primero, este apoyo la Moción de Aplazamiento amparado en el artículo 105 de la Ley 150, pero sobre todo quería hablar ya mis colegas que me han antecedido todo quería valorar el trabajo del Congreso Iberoamericano por la familia estas organizaciones que se dedican a defender el núcleo de la sociedad que son las familias bolivianas y su valor y su trabajo arduo nos estuvieron visitando en la Brigada Parlamentaria. Ellos hicieron un trabajo de socialización para el aplazamiento a esta Ley, la cual como decía mi colega Senadora Paola van a polarizar al país en momento de crisis donde tenemos que atender primero la prioridad que salir de la crisis en la que dejó el Movimiento Al Socialismo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Condori

Sen. Condori: Buenas tardes, Senador. Gracias. Colegas buenas tardes.

Yo he podido revisar, veo un poco ambigua y para tener mayor precisión y revisar con mayor meticulosidad yo también estoy de acuerdo y lo que también ha planteado aquí mi colega Ormachea que se aplace.

Sen. Presidente: Creo que no hay ninguna opinión divergente de este tema, vamos a votar primero el Aplazamiento como corresponde y luego definimos con precisión cuál es el camino que seguimos

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Aplazamiento del tratamiento del presente Proyecto de Ley de acuerdo al artículo 105 de nuestro Reglamento, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Aplazado el tratamiento del presente Proyecto de Ley.

Entonces, este Aplazamiento tiene que ser máximo y el lapso 30 días, el plazo máximo para que volvamos a tratar en esta Comisión en 30 días, necesitamos conformar una Mesa Técnica que este a la cabeza de las 3 Comisiones que ha sido propuestas, en ese caso obviamente los recursos primarios que necesitemos para todo el proceso de tratamiento, socialización, consultas sobre el Proyecto de Ley saldría de las Comisiones de haber necesidad vamos a asignar obviamente volviendo a esta Cámara para su Aprobación el presupuesto adicional para el tema de consensuar este Proyecto de Ley.

Creo, que vale la pena que nos tomemos el tiempo máximo que nos da la Ley necesitamos realmente una revisión muy a detalle, consultar a todos los actores y tener todos los insumos para su tratamiento en el momento preciso. Entonces, voy a proponer la votación ahora para la conformación de la Mesa Técnica que estaría a la cabeza de 3 Comisiones propuestas donde obviamente está permitida la adscripción de cada uno de los senadores que así quiera hacerlo que no son parte de estas Comisiones.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, a ver, a no ser que me haya perdido en el debate, en la discusión, creo que se había propuesto dos comisiones, no sé cuál es la tercera, no sé si me puede la de Justicia, sí, perfecto, la de Justicia está excelente.

Lo siguiente que creo que se debería hacer es solicitar que tomen la palabra los presidentes de las dos comisiones que faltan bueno de las tres, no sé si está el Presidente de la Comisión de Justicia, pero por lo menos están los presidentes de las dos y otras comisiones el Senador Ortiz y el Senador Sánchez para preguntar si están de acuerdo, no, porque claro ha sido una solicitud de este Senador. Asumo que sí lo están, pero tendríamos la diferencia de preguntarles si es que están de acuerdo con que el grupo no se llame Comisión el grupo técnico que se va a formar se ha encabezado por sus presidencias que ya se podrán de acuerdo obviamente ya conformado el grupo quien la dirige no es cierto. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente.

Creo que hay coincidencia plena respecto al tratamiento que le tenemos que dar a este Proyecto de Ley, por tanto, Presidente mi Comisión bajo mi Presidencia no tiene ningún inconveniente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Buenas tardes, Senador Presidente por intermedio de Usted saludos a la Directiva y a los colegas senadores, buenas tardes. Como Presidente de la Comisión de Constitución también estoy de acuerdo de que se conforme la Comisión Integrada y vamos a comenzar a trabajar.

Sen. Presidente: Muy bien, no sé, si hay alguien de la Comisión de Justicia.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno. Aunque no es la Presidenta. Sin embargo, tiene todas las atribuciones.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente.

Evidentemente no se encuentra el Presidente tampoco se encuentra el otro miembro del Comité, pero nos interesa trabajar en ese tema, porque es importante saber cuál es las definiciones se encuentran en este Proyecto de Ley, además trabajarlo de una manera la que podamos hacerlo lo mejor por este sector que es vulnerable dentro de la sociedad como es la niñez y la adolescencia.

Sen. Presidente: Entonces, tenemos claro el camino tenemos claro el plazo, el que tenemos que tener los resultados pedimos a las Comisiones y al Comité por favor elaboren a la brevedad un presupuesto, las acciones que se van a necesitar y los cronogramas para que podamos en este tiempo llevar adelante la socialización del proceso. Voy a pedir entonces para consolidar la decisión la votación.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Conformación de esta Mesa Técnica, conformada en principio por estas 3 Comisiones y con la predisposición de participación de cualquiera de los senadores del Hemiciclo de la Sala, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda conformada la Mesa Técnica.

Vamos a pasar al siguiente punto, agradeciéndoles por la decisión unánime y el consenso en este punto tan importante para el país por todas las familias, las niñas y juventud de nuestra Patria.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Solicitud de Consideración Inmediata:

2.1 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, solicita conforme al Artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral a Fe y Alegría Chuquisaca.

Sen. Presidente: Creo que está la Senadora. Tal vez quiere hacer una -estaba presente- ha salido momento, le esperemos un segundo, por favor, no vamos a hacer un Cuarto Intermedio para no llamar lista, 2 minutos por favor. No va a retornar todavía, ya está bien en ascensor y esperemos. Pasaremos al siguiente punto mientras tanto retornamos.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 El Senador Erick Soruco Alpire, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General:

3.1.1 A Haider Echalar Justiniano.

Sen. Presidente: Tampoco está el Senador es parte de la Comisión de la Gasolina, esperaremos.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. Buenas tardes a los colegas. Solicito permiso de una hora aquí al Multipropósito por el tema de una reunión que una provincia se vino de frontera de Charaña, que es frontera con Chile y Bolivia, por favor atenderlos tienen un Proyecto de Ley que es muy importante el tema carretero.

Sen. Presidente: En consideración la licencia solicitado por el Senador.

Volvemos, entonces al punto la Senadora Yarhui, estamos en el tratamiento de la solicitud que Usted ha hecho aplicando el artículo 7 al Proyecto de Homenaje Camaral para Fe y Alegría - Chuquisaca.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente.

Mil disculpas, vinieron unos compañeros de Chuquisaca estaba ahí afuera atendiendo disculpas. En caso y hay varios homenajes Presidente, que han pedido las instituciones de Chuquisaca por las fiestas, pero yo como siempre respetuosa solamente con la recomendación correspondiente, sino que se pase a la Comisión se puede un poco acelerar y así se puede hacer este reconocimiento a varias instituciones que estoy viendo que ya está en carpeta anterior vez igual lo explique no pusieron para que pueda enviar a la Comisión porque son instituciones que merecen ser reconocidos como vamos a estar también en las fiestas en el 25 de mayo y ese reconocimiento se va a realizar con su Autoridad es lo que estamos organizando allá para que también la Cámara de Senadores pueda reconocer a altas autoridades instituciones de unidades educativas.

En el caso de Fe y Alegría si me lo permiten se podría tratar en este momento estaría muy agradecido de lo contrario también estoy de acuerdo con que se pase todos los homenajes que se han presentado, porque algunos son de los municipios por creación del Municipio de Presto y otros me gustaría con celeridad correspondiente se podrían tratarnos en las comisiones correspondientes.

Sen. Presidente: Tendríamos algunos proyectos de Homenaje Camaral propuestos por la Senadora y algunos de ellos tendría la urgencia, previo a la próxima Sesión que tengamos.

Vamos a pasar a las Comisiones, pidiéndoles a las Comisiones respectivas pidiéndoles por favor por la celeridad hay que tomar en cuenta que vamos a estar presentes en el aniversario de Chuquisaca, y es en momento que se entregan estos homenajes camarales. Entonces, necesitamos que lo revise la Comisión que cumplan todos los requisitos y vuelvan a una Sesión de aprobación previo al momento de traslado a la ciudad de Sucre.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Primeramente, saludar a través de su Autoridad a todos los colegas senadores.

Efectivamente de mi parte se había propuesto todos los homenajes camarales con Dispensación de Trámite la semana pasada, era porque los dos eran justamente hijos de Riberalta y el 3 de mayo se celebraba el Día de la Riberalteña, entonces esa la premura de tiempo. Pero, no habiendo alcanzado yo también propongo que siga su curso por el conducto regular y la Comisión correspondiente le dé el tratamiento.

Sen. Presidente: Así procedemos. Entonces, vamos nombrando uno en uno lo pasamos a la Comisión para su revisión, pidiéndoles a las Comisiones la celeridad en el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral Fe y Alegría pasa a la Comisión de Educación que tenemos y pedimos tratamiento urgente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.1.2 A Javier Echalar Justiniano.

Sen. Presidente: Este es el proyecto que mencionaba el Senador Soruco, pasa también a la Comisión respectiva para su tratamiento.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Son dos homenajes a Haider Echalar Justiniano y Javier Echalar Justiniano.

Sen. Presidente: Dos tiene el mismo tratamiento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.2 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General:

3.2.1 A la Arquidiócesis de Sucre.
3.2.2 Al Municipio de Presto del Departamento de Chuquisaca.
3.2.3 Al Municipio de Villar del Departamento de Chuquisaca.
3.2.4 Al Municipio de Villa Vaca Guzmán de la Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca.
3.2.5 Póstumo a Huáscar Gustavo Aparicio Gonzales.
3.2.6 Al Municipio de Yamparáez de la Provincia Yamparáez del Departamento de Chuquisaca.
3.2.7 Al Municipio de Culpina de la Provincia Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca.
3.2.8 Al Municipio de Villa Charcas de la Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca.
3.2.9 Al Municipio de Sopachuy de la Provincia Tomina del Departamento de Chuquisaca.
3.2.10 A la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor, Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
3.2.11 A la Unidad Educativa Franciscana la Recoleta de la ciudad de Sucre.
3.2.12 Al Diario Correo del Sur del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Pasan todos a la Comisión respectiva y en algunos casos a la Comisión de instancias Territoriales a la Comisión de Educación para su tratamiento, pidiéndoles la Dispensación de Trámite.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.3 La Senadora Yasmín Estivariz Villarroel, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Adventista Los Andes; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: En vista que la Senadora Yasmín es la proyectista de este reconocimiento a la Unidad Educativa Adventista, entendemos que su aniversario es 12 de mayo, entonces estamos muy cerca al aniversario además va a cumplir 100 años, me parece que es justo que podamos aprobar con Dispensación de Trámite y podamos dar este reconocimiento justo motivando sobre todo a las unidades educativas que tiene que ver mucho con la formación y educación de nuestros niños. Es en ese sentido solicito que se pueda tratar con Dispensación de Trámite este reconocimiento.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en su Artículo 160, consagra: Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: numeral 7. *Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado*.

Que el Reglamento General de la Cámara de Senadores, en su Artículo 98, establece: "La Cámara rendirá homenaje en sesión de Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal".

Que el Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, en su Artículo 4, establece el alcance de los Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, mismos que contemplan a: (…) b) Personas jurídicas públicas o privadas.

Que el Homenaje Camaral constituye una de las más altas distinciones honoríficas que otorga la Cámara de Senadores, destinada a reconocer a personas naturales y/o jurídicas, sean estas públicas y/o privadas, que se destacaron por haber realizado servicios meritorios eminentes a nuestro país, en el ámbito nacional, departamental o municipal.

Que la Unidad Educativa Adventista "Los Andes" fue fundada el 12 de mayo de 1926 en la ciudad de La Paz, como resultado de una política estatal que permitió el establecimiento de unidades educativas confesionales. Esta casa de estudios ha desarrollado una labor educativa sostenida, orientada a la formación integral de generaciones de bolivianos, bajo principios de excelencia académica, valores éticos, disciplina y compromiso social. Su creación no solo respondió a una necesidad educativa de la época, sino que se constituyó en una respuesta concreta a la demanda de acceso a la educación, especialmente en sectores que requerían mayores oportunidades de formación.

Que, a lo largo de su historia, la institución ha demostrado una notable capacidad de resiliencia frente a los desafíos del contexto nacional, como ocurrió durante la Guerra del Chaco, periodo en el cual, pese a las dificultades, logró reconstituir sus actividades y mantener vigente su misión educativa.
Que la incorporación progresiva de los niveles educativos, desde primaria hasta secundaria, permitió ampliar su impacto formativo, contribuyendo a la formación de bachilleres con sólida preparación académica y valores humanos.

Que el desarrollo de infraestructura educativa moderna, la incorporación de espacios especializados como bibliotecas y salas de computación, así como la constante inversión en mejora de ambientes y recursos pedagógicos, reflejan el compromiso institucional con la calidad educativa. Este proceso de modernización ha sido acompañado por una visión de innovación permanente, evidenciada recientemente en su capacidad de adaptación frente a la pandemia, garantizando la continuidad del proceso educativo mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Que el reconocimiento otorgado por el Estado, a través de diversas resoluciones administrativas que ratifican su funcionamiento continuo y consolidan su estructura académica, culmina con la oficialización de su denominación actual, evidenciable en el Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 0053/2026, emitido en fecha 02 de febrero de 2026, en el marco de su centenario, reafirmando su identidad institucional y su vigencia como referente educativo en Bolivia.

Que la conmemoración de sus cien años de vida institucional no constituye únicamente un acto simbólico, sino el reconocimiento a una trayectoria histórica de servicio, compromiso y excelencia. La Unidad Educativa Adventista "Los Andes" representa un verdadero símbolo del aporte de la educación a la construcción del Estado, al fortalecimiento de valores y a la formación de generaciones que han contribuido y continúan contribuyendo al desarrollo de Bolivia.

Que la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel, conforme a los Artículos 17 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, ha propuesto el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Adventista "Los Andes"** del Departamento de La Paz, en ocasión de la conmemoración de su centenario, en reconocimiento a su invaluable y sostenido aporte al desarrollo educativo, social y humano del Estado Plurinacional de Bolivia, así como a su destacada trayectoria de servicio, innovación permanente y formación integral al servicio de la sociedad boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.4 El Senador Marcelino Flores Ordoñez presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General:

3.4.1 Al Colegio Nacional Pichincha.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Presidente, a nombre del Senador Marcelino Flores Ordoñez, quien es proyectista de este Homenaje Camaral, me permito fundamentar a la misma. Referente a los 200 años de vida institucional del Colegio Nacional Pichincha de la ciudad de Potosí, el Colegio Nacional Pichincha representa una de las educativas de trascendencia histórica única por constituir las primeras instituciones educativas fundadas en periodo republicano y por llevar el nombre la Batalla que se dio la Independencia Sudamericana.

Justificación del Homenaje en su año del Bicentenario reconocer al Colegio Nacional Pichincha significa honrar tanto los ideales libertarios que dieron origen a Bolivia como la continuidad educativa que ha forjado generaciones de estos ciudadanos durante 200 años de vida, en ese sentido solicito la Dispensación de Trámite de este Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Con carácter previo Tiene la palabra la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Presidente, le pido por favor se me puede otorgar permiso la Comisión de Hidrocarburos ya ha iniciado la reunión justamente ya está en este momento.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de permiso de la Senadora. Proceda Senadora.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral al Colegio Nacional Pichincha, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, en el parágrafo I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, se establece: "*…La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla"; II. "El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial; y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"; III. "El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio…".*

Que, el numeral 2 del Artículo 1 de la Ley 070, Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez", establece: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla…".*

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Colegio Nacional "Pichincha" fue fundado el 2 de marzo de 1826 mediante decreto del Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre y Alcalá, constituyéndose en una de las instituciones educativas más emblemáticas y tradicionales de Bolivia. Su nombre evoca la gloriosa Batalla de Pichincha, que selló la independencia de los pueblos sudamericanos bajo el liderazgo del referido mariscal.

Que, esta noble institución educativa lleva en su denominación el nombre de una de las batallas más decisivas de la gesta libertaria americana, honrando así la memoria de los héroes que lucharon por la independencia y consolidación de nuestras repúblicas.

Que, en sus históricas aulas se han formado destacados profesionales, intelectuales, políticos, científicos, artistas y líderes, entre los que resaltan en la historia el Dr. José María Linares, quien fue el primer presidente civil de nuestra amada Bolivia, y el Dr. José Ignacio Sanjinés, autor de la letra del Himno Nacional, quienes han contribuido significativamente al desarrollo cultural, económico, social y político de Bolivia en todos los ámbitos del quehacer nacional.

Que, el Colegio Nacional Pichincha ha mantenido, durante décadas, una tradición inquebrantable de excelencia académica, disciplina formativa y compromiso cívico, convirtiéndose en un referente de la educación secundaria boliviana y en forjador de generaciones de ciudadanos comprometidos con el desarrollo patrio.

Que, el Colegio Nacional Pichincha ha sido distinguido con importantes reconocimientos, entre ellos la "Orden del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Cruz" (1857), la Orden "Cerro de Plata" (1972 y 1991), la condecoración "Guarda Tojo de Oro" (2004) y la Condecoración Parlamentaria Nacional "Bandera de Oro" (2021), destacando su trayectoria institucional y aporte a la educación.

Que, el Colegio Nacional Pichincha, desde su fundación hasta la actualidad, ha transitado por distintos modelos educativos: el conductista, el constructivista y el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, establecido por la Ley N° 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez". En este marco, se ha constituido en un referente nacional, destacando por la formación de estudiantes con alto nivel que sobresalen en diversas áreas del saber y en actividades locales, departamentales y nacionales.

Que, el Colegio Nacional Pichincha con Código SIE N° 81480119 y Código de Edificio Escolar N° 81480060, bajo Resolución Administrativa N° 1319/2009, de 30 de junio de 2009. Pertenece al área curricular de Educación Regular, de dependencia fiscal, con niveles en Secundaria Comunitaria Productiva en el Distrito Educativo Potosí, provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.

Que, el Senador Nacional Marcelino Flores Ordoñez propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Colegio Nacional "Pichincha"**, sus distinguidas autoridades, docentes, estudiantes, exalumnos y personal administrativo, pertenecientes al distrito educativo Potosí, Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, en conmemoración a sus doscientos (200) años de vida institucional; destacando y valorando su permanente e incansable aporte a la formación académica, cívica y humanística de generaciones de estudiantes, que han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.4.2 A la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño.

Sen. Presidente: En este caso es el mismo Senador quien solicita la Dispensación de Trámite.

Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: De misma manera a nombre del Senador Marcelino Flores Ordoñez, quien es proyectista de este homenaje camaral, me permito a fundamentar a la misma. Referente a los 50 años de vida institucional de la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño de la localidad de Punutuma de Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño representa a una institución educativa que

trasciende por las provincias Antonio Quijarro del Departamento de Potosí para construir una de las primeras unidades educativas gestionadas bajo la tuición de la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL.

La justificación del Proyecto de Homenaje Camaral por sus 50 años Bodas de Oro, reconocer a esta Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño, valorando el esfuerzo y el sacrificio quienes impulsaron su fundación y creación, solicito la Dispensación de Trámite de este homenaje camaral.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, se encuentra: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: *"La Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico"*.

Que, el artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores establece: *"La Cámara de Senadores, en ejercicio de sus funciones conferidas por el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, otorgará homenajes, según corresponda"*.

Que, el artículo 4 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores señala: *"La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a: a) personas naturales; b) personas jurídicas públicas o privadas (…)"*.

Que, la Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" fue fundada el 15 de mayo de 1975, como resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad de Punutuma, y creada mediante Decreto Supremo N.º 13047, de 7 de noviembre de 1975, bajo la presidencia del Gral. Hugo Banzer Suárez, Presidente de la República de Bolivia.

Que, en la actualidad, la Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño", nivel secundario, depende de Fe y Alegría a partir del año 1998, convirtiéndose en una Unidad Educativa de Convenio, cumpliendo 50 años de servicio a la educación en el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Yura.

Que, el Senador Nacional Marcelino Flores Ordoñez propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño"** de la comunidad de Punutuma, del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino – GAIOC del Jatun Ayllu Yura del Departamento de Potosí, en conmemoración a sus 50 años de fundación, creación y destacada labor en la formación integral de la juventud boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.5 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Universidad Católica Boliviana San Pablo en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a los colegas senadores y senadoras.

A ver Presidente, yo me voy a permitir en principio solicitar en base al artículo 107 Dispensación de Trámite para este reconocimiento, sin antes poner en consideración de este aspecto, este homenaje camaral ha sido en principio propuesto por la Senadora Wanda Ximena Medrano, el día de hoy también ha presentado la Senadora Leonor Rosalva Romero, bajo el mismo argumento este reconocimiento a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, por sus 60 años que los va a cumplir el día 14.

Por tanto, Presidente voy a pedir en principio la Dispensación de Trámite y luego la consideración del Informe porque ya tiene un Informe por tanto no se requiere mucho para la consideración del homenaje camaral el tema de la consideración de la Dispensación de Trámite sino la consideración del informe que lo pongo a su conocimiento Presidente porque ha sido presentado por varios caminos.

Sen. Presidente: Son dos senadoras que han presentado el Homenaje Camaral, lo que propondríamos que se fusionen en la parte de antecedentes de hecho que han sido las dos senadoras en este caso, quienes presentan el homenaje camaral y pasaremos en todo caso el informe de la Comisión si está de acuerdo la Senadora Wanda Medrano.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidente, con la simple aclaración no tengo inconveniente que la Senadora Rosalva también pudiera participar, pero no debemos olvidar que la Universidad Católica Boliviana tiene presencia nacional, en este caso el Homenaje Camaral que yo he solicitado por los 60 años de la Universidad Católica Boliviana San Pablo va a ser entregado en Cochabamba no sé si la Senadora Rosalva quizás también lo quiere entregar, pero en Tarija, eso habría que saber para que no haya contradicción de repente.

Sen. Presidente: Ni confusión. No sé el Senador Sánchez y el proyecto de la Senadora Rosalva Romero específica la localidad también.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: En el Proyecto que presenta la Senadora Medrano obviamente específica claramente, sin embargo, en la propuesta que nos hace la Senadora Romero no especifica claramente, solo habla del homenaje camaral respecto al cumplimiento de los 60 años no hay especificación clara al respecto. Por tanto, Presidente, no podría responder ese aspecto.

Sen. Presidente: No es un problema mayúsculo este y trataremos el Informe de la Comisión, votaremos y cuando venga la Senadora Rosalva, hacemos la consulta para ver sí es el mismo proyecto si es a la universidad en términos generales, aunque Usted pide con especificación Cochabamba o en su caso se trata a la Universidad Católica en Tarija.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Homenaje Camaral, no necesitamos la Dispensación de Trámite al haber el Informe de la Comisión. No llegó el Informe en el tiempo establecido de la Comisión pedimos la Dispensación de Trámite para tratar el Informe de la Comisión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratar el Informe de la Comisión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para tratar el Informe de la Comisión, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura ambos documentos del Proyecto de Homenaje Camaral para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" - U.C.B., es una persona jurídica canónica de Derecho Público, perteneciente a la Iglesia Católica en Bolivia, erigida por la Conferencia Episcopal Boliviana - C.E.B., el 16 de julio de 1966, con el parecer favorable de la Santa Sede. Al ser una Universidad Católica, su autoridad eclesial competente es la C.E.B. Asimismo, mediante Ley N.° 1545, de 21 de marzo de 1994, es reconocida como Institución de Derecho Público, gozando de autonomía académica y económica, y formando parte del Sistema de la Universidad Boliviana (S.U.B.).

Que, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" tiene su domicilio legal en el municipio de Nuestra Señora de La Paz, sede de la Conferencia Episcopal Boliviana.

Que, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", en 1970, titula a sus primeros profesionales, iniciando su contribución directa a la formación de recursos humanos en el país.

Que, a partir de 1987, se crean las Unidades Académicas Campesinas: Tiwanaku, Batallas, Pucarani y Carmen Pampa (1993), constituyéndose en un hito en la inclusión educativa y el acceso a la educación superior para poblaciones rurales.

Que, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", en la actualidad, tiene presencia a nivel nacional en los departamentos de: La Paz (1966), Cochabamba (1971), Santa Cruz (1993), Tarija (2000), Sucre (2023), Oruro (2023) y el Norte de Potosí (2023).

Que, la aprobación y el registro de las Unidades, Programas y Proyectos Académicos Especiales - UPPAE's, como parte del plan académico de la U.C.B., ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana - CEUB, fue un verdadero hito, respondiendo a la misión social de la universidad de expandir su impacto educativo, garantizando una educación de calidad a poblaciones en desventaja en distintas localidades del territorio boliviano.

Que, el año 2022, la U.C.B. consolidó su Modelo Institucional, que define su identidad y compromiso con la educación superior, basada en el humanismo cristiano y la rigurosidad científica, incorporándose tres nuevas asignaturas en todas las carreras de la universidad: Pensamiento Crítico, Epistemología y Ética.

Que, el 6 de septiembre de 2023, el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede otorga el Decreto de Erección Canónica a la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", equivalente a una Universidad Pontificia, reconociendo su excelencia académica e incorporándola al grupo de universidades con vínculo directo con la Santa Sede y el Sumo Pontífice.

Que, al año 2026, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" ha titulado a 49.111 profesionales, constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo del país, aportando al sector público, privado y la sociedad civil.

Que, la Senadora Nacional Leonor Rosalva Romero Gutiérrez propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir justo y merecido **Homenaje Camaral a la Universidad Católica Boliviana "San Pablo"** en su 60° Aniversario de fundación, a conmemorarse el 14 de mayo, en mérito a su invaluable trayectoria académica, su permanente compromiso con la formación integral de profesionales y su significativa contribución al desarrollo humano, social, científico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Por favor sírvase dar al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

INF- CPSEyS Nº 085/2025-2026
PHC N° 079/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

FECHA: La Paz, 6 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 141/2025-2026 en fecha 30 de abril de 2026, presentado por la Senadora **Wanda Ximena Medrano Hervas** mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a **la Universidad Católica Boliviana "San Pablo"** adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral
- Declaración Camaral por la cámara de senadores
- Dicasterium de cultura et educatione
- Medalla Elssa Paredes de la Confederación de Instituciones Femeninas
- Cruz de la Unión de la Fuerza
- Crucifico de Piedra Azul
- Decreto Presidencial Ley N°1545 otorgado por la Presidencia de la Republica
- Premio Nelson Mandela
- Resolución de Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba
- Resolución Administrativa N° 05/2025
- Y otros reconocimientos

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Tramite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB) es una institución de educación superior fundada en 1966, cuyo origen responde a la iniciativa de la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Boliviana— en articulación con el Estado, configurando una propuesta educativa con vocación pública, identidad confesional y reconocimiento constitucional. Este origen le otorga un carácter particular dentro del sistema universitario boliviano, combinando autonomía académica con una formación basada en principios éticos y humanistas.

Desde una perspectiva histórica, la UCB ha desarrollado un proceso sostenido de expansión territorial y consolidación institucional. La creación de sedes en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, así como su posterior ampliación a Sucre y Oruro, evidencia una estrategia orientada a democratizar el acceso a la educación superior y responder a las demandas regionales. Este crecimiento la posiciona como una de las universidades con mayor cobertura nacional, fortaleciendo su presencia en distintos contextos sociales y culturales del país.

En el ámbito académico, la universidad ha construido una oferta amplia, diversa y multidisciplinaria, que incluye carreras de licenciatura y programas de posgrado en áreas como ingeniería, salud, ciencias sociales y teología. Su vinculación con instituciones internacionales, incluyendo programas desarrollados con la Universidad de Harvard, refuerza su proyección global, su capacidad de innovación y su alineación con estándares académicos internacionales.

Un elemento distintivo de la UCB es su compromiso con la inclusión y la equidad educativa, materializado en las Unidades Académicas Campesinas, que extienden la educación superior a sectores rurales y poblaciones vulnerables. Estas iniciativas contribuyen a reducir brechas educativas y a promover el desarrollo territorial desde una perspectiva social y comunitaria, consolidando su rol como agente de transformación social.

Asimismo, el Decreto de Erección Canónica otorgado en 2023 constituye un hito relevante, al consolidar su reconocimiento por la Santa Sede y reafirmar su identidad como universidad católica con proyección internacional.

En conjunto, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" se configura como un actor estratégico en el sistema de educación superior del país, cuyo impacto trasciende la formación académica para incidir en el desarrollo social, la inclusión educativa y la promoción de valores, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y con sólidos fundamentos éticos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Universidad Católica Boliviana "San Pablo"**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Comité de Educación, Salud Ciencia, Tecnología y Deportes.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Informe de la Comisión y el Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.6 La Senadora Kathia Lizbeth Quiroga Fernández, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Miserendino.

Sen.ª Miserendino: Senador Presidente, me permito la fundamentación de dicho homenaje, colegas senadoras y senadores solicito su apoyo para aprobar con Dispensación de Trámite, del Proyecto de Homenaje Camaral a la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera en su 48 aniversario, esta institución fundada en 1978, en Santa Cruz por el Ing. Rolando Aguilera Pareja no es solamente una Escuela de Fútbol, ya ustedes han escuchado sino una verdadera escuela de vida que ha formado más 400 mil niños y jóvenes en valores como disciplina, responsabilidad, perseverancia a través del deporte.

También quiero poner en contexto que el Tahuichi ha puesto en alto nombre de Bolivia con más de 100 títulos internacionales, incluyendo Got Hap y Lashap que ha sido condecorado de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) y la CONMIBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) reconocida por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como Embajadora de buena voluntad contra las drogas, distinguidas con el Cóndor de Los Andes y nominada en 6 ocasiones a Premio Nobel de La Paz, su programa Tahuichi en los varios ha llevado el deporte gratuito a sectores vulnerables bajo el lema de: "Deportes sí y drogas no", promoviendo la equidad de género también esta homenaje tiene Pleno sustento Senador Presidente con los artículos 58, 104 y 160 numeral 7 de nuestra Constitución que protege la niñez y reconocer los honores públicos a quienes prestan estos servicios eminentes al Estado. Tahuichi ha cumplido con creces de ese mandato llevando el nombre de Bolivia a lo más alto por todo ello, les pido su apoyo colegas senadoras y senadores.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el

tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Con carácter previo. Gracias, Senador Presidente. Solo preguntar para cuándo es el homenaje este sábado, entonces sí.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que, entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores, está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, los artículos 3, inciso b) "Hechos de la historia: Es un evento o acontecimiento único e irrepetible. Ocurre en un espacio (lugar) y tiempo (día, año) específico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país…", 4, inciso b) "Personas jurídicas públicas o privadas" y 6, parágrafo II del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permiten otorgar homenajes a personas jurídicas con motivo de sus aniversarios institucionales, como ocurre en el caso del 48.° aniversario de fundación de la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera.

Que, la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera fue fundada el 1 de mayo de 1978, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por el Ingeniero Rolando Aguilera Pareja, como una institución socio-deportiva sin fines de lucro orientada a la formación integral de niños, niñas y jóvenes a través del deporte.

Que, su labor ha alcanzado reconocimiento internacional, constituyéndose en referente del fútbol infanto-juvenil y contribuyendo al impulso de competiciones internacionales en categorías menores, con la participación e interés de la FIFA.

Que, la Academia desarrolla programas sociales de alto impacto, como "Tahuichi en los Barrios", orientados a la inclusión de sectores vulnerables mediante el acceso gratuito al deporte, contribuyendo a la prevención de problemáticas sociales como la drogadicción, el consumo de alcohol y la delincuencia juvenil.

Que, por su destacada labor social y deportiva, la Academia ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, entre ellos como "Embajadora de Buena Voluntad contra las Drogas" por la Organización de las Naciones Unidas, así como con el "Cóndor de los Andes" y otras distinciones relevantes.

Que, la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera constituye un ejemplo de compromiso con la niñez y juventud boliviana, utilizando el deporte como herramienta de inclusión social, formación en valores y construcción de ciudadanía.

Que, corresponde reconocer públicamente la labor formativa sostenida, comprometida y transformadora desarrollada por la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera, la cual constituye un referente institucional.

Que, la Senadora Nacional Kathia Lisbeth Quiroga Fernández propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera** por su 48° aniversario de fundación, en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional y su invaluable aporte a la formación deportiva y humana de la niñez y juventud boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Correspondencia.

1. Proyecto de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 214/2025-2026, que declara al 2026, como año del Bicentenario de la Adhesión de Tarija a Bolivia (1826-2026).

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.ª Secretaria:

1.2 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Ley "de modificación y complementación a la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, Gestión de Riesgos".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.ª Secretaria:

1.3 Los Senadores Edwin López Quiroga, Ximena Arispe Bernabé, presenta el Proyecto de Ley "Que declara de interés y prioridad nacional la incorporación a la red vial fundamental de carreteras el tramo carretero Santuario de Quillacas- Salinas de Garci Mendoza-Llica – Bella Vista de los Departamentos de Oruro y Potosí.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen.ª Secretaria:

1.4 La Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, presenta el Proyecto de Ley "Ley de consolidación de creación y financiamiento de las tres Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales productivas – UNIBOL.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 Los senadores Nurmy Gutierrez Meneses, José Sánchez Aguilar, Tomasa Yarhui Jacome, Nicanor Gonzalo Cochi Condori, presentan los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1.1 Al Estudiante Dax Ulises Alfaro Ochoa.
2.1.2 A la Facultad de Ciencias Económicas, Finanzas y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro.
2.1.3 Al Periodista Ricahrd Rubén Rosales Ramírez.
2.1.4 Al Regimiento de Infantería N° 3 Gral. Juan José Pérez Marañón.
2.1.5 A la Provincia José Ramón Loayza del Departamento de La Paz.
2.1.6 Al Distrito Municipal N° 8 de la ciudad de El Alto.
2.1.7 Al Municipio de Copacabana.
2.1.8 Al la Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones correspondientes para su tratamiento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 Los senadores Claudia Mallon Vargas, Cesar Mentasti Padilla, Daniel Ortiz Velásquez, María Isabel Moreno Cortez, Erick Soruco Alpire, Wanda Medrano Hervas, Ana Karina Velazco Añez, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**, informe sobre:

- El sustento técnico, actuarial y financiero que motivó el incremento de las tasas del Seguro de Desgravamen Hipotecario y Vehicular a partir de 1 de abril de 2026.
- El estado de la cartera de inversión heredada de la AFP, indicando su rendimiento promedio anual, el riesgo al momento de la trasferencia a la Gestora Pública.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.2 Los senadores Nurmy Gutiérrez Meneses, Paola Limbania López Zeballos, Judith Rosario García Coca, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE DEFENSA**, informe sobre:

- El procedimiento se realizó para la evaluación de ascensos al grado de contralmirante de la Promoción de 1992 de la Armada Boliviana.
- Remita copias legalizadas del cuadro de Evaluación de Ascensos al grado de General de Brigada de la Promoción FAB 1992.
- El número total de cuarteles, unidades militares y regimientos existentes en el Departamento de Potosí.
- El inicio y finalización de la postulación de ascensos a grado de General de Brigada en el último trimestre de la gestión 2021.
- Los procesos administrativos y/o judiciales que cursen en relación al Tcnl. Serv. Tnia Villalba Villa, por supuesto acoso laboral.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.3 La Senadora, Ana María Crispín Choque, solicita al **MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**, informe sobre:

- Si la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico ha implementado políticas, programas destinados a facilitar a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino el servicio de agua potable y saneamiento.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.4 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori solicita al **MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RURAL Y AGUA** informe sobre:

- Las compras, adquisiciones, incorporación de camionetas y otros bienes para obras de saneamiento básico.
- El seguimiento sectorial y acciones ministeriales sobre EPSAS S.A.
- Detalle total de procesos de contratación, adquisición o dotación de vehículo, maquinaria, herramientas y otros ejecutados por EPSAS SA.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.5 La Senadora Ana María Crispín Choque solicita al **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, informe sobre:

- Características y otros de la implementación del Currículo actualizado del Sistema Educativo Plurinacional (SEP).

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.6 La Senadora Kathia Miserendino Romero solicita al **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA**, informe sobre:

- Estado actual del Proyecto Carretero Del Corredor De Conexión Santa Cruz -San Ignacio de Velasco- San José de Chiquitos.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.7 La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez solicita al **MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA** informe sobre:

- El estado actual de la infraestructura de la obra Kinder Rumy Campana de la ciudad de Oruro.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.8 El Senador Víctor Quispe Santander solicita al **MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA** informe sobre:

- El estado actual del cumplimiento a la suspensión de inscripción de SENARECOM por parte del sector Orfebre.

Sen.ª Secretaria:

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

3.9 La Senadora Kathia Quiroga solicita al **MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES**, informe sobre:

- La fecha programada de emisión y entrega de Memorándums de designación de los profesionales de Salud que resultaron ganadores en el concurso de méritos.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Miserendino.

Sen.ª Miserendino: Hubo un error ahí, yo no solicite eso, tal vez se confundieron con Kathia, sí está bien.

Sen. Presidente: Es la Senadora Kathia Quiroga. Senadora Secretaria, realizar la corrección respectiva.

Sen.ª Secretaria:

3.10 El Senador Víctor Quispe Santander solicita al **FISCAL GENERAL DEL ESTADO,** informe sobre:

- Las circunstancias en las que se produjo el asesinato del Magistrado Agroambiental de Bolivia Víctor Hugo Claure.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.11 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, solicita a la **PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL,** informe sobre:

- Cuándo se efectuará el sorteo de la causa del proceso judicial entre la Fábrica Nacional de Cemento FANCESA y la Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Constitucional Plurinacional, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.12 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, solicita a la **PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA,** informe sobre:

- Cuándo se emitirá el nuevo Auto Supremo y en estado se encuentra el proceso respecto al proceso judicial la Fábrica Nacional de Cemento FANCESA y la Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE.
- Cuáles fueron los fundamentos legales que primaron para conceder el Amparo Constitucional a SOBOCE, respecto al proceso judicial con la Fábrica Nacional de Cemento FANCESA.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.13 El Senador José Sánchez Aguilar, solicita al **GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO**, informe sobre:

- Irregularidades de la modificación de la Ley Municipal N° 204 de 27 de septiembre de 2023.
- Todas las adjudicaciones realizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro desde mayo de 2021 hasta la fecha.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1 Los ministerios de la Presidencia, Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, remiten las siguientes respuestas a las Petición de Informe Escrito: N° 553; N° 601; N° 519; N° 485; N° 713; N° 615; N° 634; N° 679; N° 693; N° 532; N° 645; N° 594; N° 624; N° 573; N° 646; N° 679; N° 529; N° 565; N° 642; N° 726; N° 688; N° 647; N° 656; N° 686; N° 695; N° 670; N° 664; N° 681; N° 711; N° 525; N° 645; N° 514; N° 640; N° 709; N° 676; N° 579. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.2 Los Gobernadores de los Departamento de Beni y de Potosí remiten respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 235; N° 388. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.3 El Fiscal General del Estado, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 729/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen.ª Secretaria:

4.4 El Presidente del Consejo de la Magistratura, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito: N° 575/2025-

2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen.ª Secretaria:

4.5 La Contralora General del Estado a.i., remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 441; Nº 635. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.6 La Universidad Mayor de San Simón, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 748/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, pese que en la reunión me he atrasado el tema hemos presentado un Proyecto de Ley consolidación de las universidades indígenas que está constituido uno en Santa Cruz, uno en Sucre, uno en Departamento de La Paz, esto ha sido creado como muchos colegas pueden entender a este Gobierno le dicen por decreto ha hecho todo y todo es decretazo, la anterior Presidente y colegas era también decretazo y han creado universidades con decreto y justamente corre riesgo por el tema económico mis colegas por el tema económico que se pueden cerrar esas universidades que están funcionando que tienen estudiantes lo que nosotros podemos apoyar y ruego a la Comisión a la Comisión que se ha derivado pueda acelerar tratar porque estas universidades están funcionando, ya ha hecho consulta al mismo Ejecutivo y han dado un visto que sí se puede porque ya está consolidado está ya en función.

Por lo tanto, quiero pedir a la Comisión al cual está que va a tratar de manera rápida, yo quiero decirles a los colegas que están en Comisiones que los Proyecto de Ley están estancados, no se lo agarren senadores mostraremos a la población la celeridad el tiempo y eficacia, por lo tanto, considero que la Comisión que corresponde que se ha derivado nos va a dar de aquí a los 3 o 10 días no sé cuándo.

Pero, tratemos en aquí de consolidar todo esto el proyecto que se ha derivado queridos colegas les insto los que ya está consolidado estas 3 universidades indígenas necesita el apoyo de nosotros solamente que se vuelva la Ley hace no cualquier rato, un Gobierno posterior a este Gobierno puede venir decir este decreto se abroga o se deroga después nuestros estudiantes el futuro es el estudio nuestros hermanos y hermanas que estudian en estas universidades queden sin estudio.

Sen. Presidente: Ya han sido derivados a las Comisiones los proyectos que Usted ha remitido, obviamente ratificamos la solicitud del Senador Cochi su tratamiento a la brevedad.

Tiene la palabra, el Senador Condori.

Sen. Condori: Gracias, Presidente.

Solamente, quiero argumentar cuando Bolivia estaba y cuando tenía bonanza económica tenía más de 130 millones de bolivianos hablaremos de Cuyahuani, ahora apenas cuenta con 15 millones de bolivianos, los docentes sino me equivoco casi un año ya no tienen sueldos, ya está totalmente pauperizadas universidades y la iniciativa de aquí de mi colega muy buena hay que reforzar, esto hay que dar solución para que estas universidades que se han creado mediante una Ley.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Actas de Comisión:

5.1 El Senador Wilder Veliz Armas, Presidente de la Comisión Especial y Permanente de Participación y Deliberación Ciudadana remite Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

5.2 La Senadora Judith Rosario García, Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. Adscripción:

6.1 La Senadora Claudia Mallon Vargas, solicita la adscripción a la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Comisión solicitada.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

7. Respuestas a Minuta de Comunicación:

7.1 El Ministerios de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, de Hidrocarburos y Energías, de Minería, de Salud y Deportes y Metalurgia remite respuestas a la Minutas de Comunicación N° 34; N° 21; N° 43; N° 41.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores proyectistas.

Sen.ª Secretaria:

7.2 El Gobierno Autónomo de la Ciudad de El Alto, remiten respuesta a la Minuta de Comunicación N° 35/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

8. Reposición de Proyecto de Ley:

8.1 El Senador Abdón Porcel Arancibia, solicita la reposición del Proyecto de Ley: Nº 283/2023-2024 C.D. "Enajenación a título gratuito un lote de terreno de propiedad municipal a favor del señor Sebastián Colque Alanoca".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

9. Solicitudes de Condecoración Símbolos Patrios:

9.1 La Senadora Claudia Mallon Vargas, presenta los siguientes Proyectos de Condecoración "Símbolos Patrios":

9.1.1 Al Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social "Fe y Alegría Boliviana" por sus 60años de trayectoria educativa en el país.

9.1.2 A la Fundación Universitaria Simón I. Patiño (FUSIP), en reconocimiento a sus 95 años.

9.2 El Senador Cesar Mentasti Padilla, presentan los siguientes Proyectos de Condecoración "Símbolos Patrios" a favor de la Bodegas Milcast CORP-VINOS ARANJUEZ, por sus 50 años de vida institucional.

9.3 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, presenta el Proyecto de Condecoración "Símbolos Patrios" a favor de la Universidad Mayor de San Andrés- UMSA, por sus 194 años al servicio meritorio del Estado.

9.4 El Senador José Ormachea Mendieta, presenta el Proyecto de Condecoración "Símbolos Patrios" a favor de Empresa Boliviana Salvietti.

9.5 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, presenta el Proyecto de Condecoración "Símbolos Patrios" a favor del Dr. Luis Vásquez Villamor.

9.6 La Senadora Betty Canaviri Villanueva, presenta el Proyecto de Condecoración "Símbolos Patrios" a favor del Colegio Franciscano.

9.7 La Senadora Ana María Crispín Choque, presenta el Proyecto de Condecoración "Símbolos Patrios" a favor de la Granja Avícola integral Sofía LTDA.

9.8 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Condecoración "Símbolos Patrios" a favor de la Sociedad Agroindustria del Valle LTDA. Singani Casa Real.

9.9 La Senadora Yasmín Estivariz Villarroel, presenta los siguientes Proyectos de Condecoración Símbolos Patrios":

9.9.1 Al Comando Departamental de la Policía Boliviana de Oruro.

9.9.2 A la Unidad Educativa Jorge Oblitas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de Condecoración "Símbolos Patrios".

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, con las disculpas del caso nos encontramos en estos momentos en audiencia con el Presidente de Yacimientos.

Sin embargo, yo había presentado una nota de Reconsideración de un Homenaje Camaral, hemos estado tropezando con que no se deriva de manera inmediata a las Comisiones lo cual ha hecho que se retarde el análisis, en ese entendido había solicitado el Homenaje Camaral al favor de la Universidad Católica Boliviana, a nivel nacional con sede en la ciudad de La Paz, que a partir de ella se han ido generando otras universidades en diferentes departamentos del país, este 14 de mayo cumple 60 años en tal sentido, pediría que se dé lectura y se pueda aprobar el mismo.

Sen. Presidente: Senadora ya hemos tratado el tema, falta solo hacer la diferenciación porque en realidad fueron dos proyectos de homenaje camaral, los dos han sido aprobados en Homenaje va a salir a la Universidad Católica en la ciudad de La Paz y el otro a la ciudad de Cochabamba.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Minuta de Comunicación:

1.1 La Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, proceda de manera inmediata iniciar el proceso de actualización del plan de manejo del Parque Nacional y Anni Amboro, en un plazo prudente conforme a normativa legal; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORME: CTTRNMA/MC No. 009/2025-2026

ASUNTO: **MINUTA DE COMUNICACIÓN**

FECHA: 30 de abril de 2026.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Cursa en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente nota CITE: CMPC/CMABAAPyCC-CS/INT/No. 064/2025-2026 de 17 de abril de 2026 presentada por la Senadora Cintia Mónica Puerta Campos remitiendo Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente para su tratamiento respectivo.

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 158 parágrafo I numeral 17 señala que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la de: "*17. controlar y fiscalizar los Órganos del Estado y las Instituciones Públicas".*

Por su parte el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 160 establece que:

> ***Artículo 160. (Naturaleza y Objeto).*** *"Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas".*

En concordancia con el precitado, el artículo 161 del mismo cuerpo normativo, señala el procedimiento para el trámite para las Minutas de Comunicación estableciendo lo siguiente:

Artículo 161. (Trámite). "*I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.*

> ***II.*** *De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.*
>
> ***III.*** *Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno*".

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El proyecto de Minuta de Comunicación analizado se centra en la situación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, destacando su alta relevancia ecológica, su condición de uno de los espacios de mayor biodiversidad del país y su importancia estratégica en la transición entre distintos biomas. El documento desarrolla adecuadamente los antecedentes del área protegida, resaltando su valor ambiental, científico y socioeconómico, así como las funciones ecosistémicas que cumple en términos de regulación hídrica, conservación de suelos y protección de la biodiversidad, lo que permite contextualizar de manera sólida la necesidad de una intervención institucional.

El núcleo del problema identificado radica en la ausencia de actualización del Plan de Manejo, cuya vigencia concluyó en la gestión 2024 sin que se haya iniciado formalmente su renovación por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Esta situación configura una debilidad estructural en la gestión del área protegida, dado que el Plan de Manejo constituye el principal instrumento técnico para la planificación, regulación de usos y conservación de los recursos naturales. Su inexistencia actual genera un vacío operativo que limita la capacidad institucional del Estado para enfrentar amenazas como la expansión agropecuaria, la colonización y la presión derivada del ecoturismo, incrementando el riesgo de afectación a la integridad ecológica del parque.

Desde el punto de vista jurídico, el documento se encuentra correctamente fundamentado en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1333 del Medio Ambiente y el Decreto Supremo N° 24781, los cuales establecen la obligación de gestionar las áreas protegidas mediante planes de manejo vigentes. En este marco, la falta de actualización del instrumento no solo representa una falencia administrativa, sino también un posible incumplimiento de la normativa ambiental vigente, lo que refuerza la pertinencia de la intervención legislativa a través de mecanismos de fiscalización como la Minuta de Comunicación.

La propuesta plantea recomendaciones coherentes con la problemática identificada, orientadas a la actualización inmediata del Plan de Manejo, la incorporación de medidas específicas de control sobre la expansión agropecuaria y

la regulación del ecoturismo, así como la obligación de remitir informes a la Cámara de Senadores para efectos de seguimiento.

Finalmente, se deja constancia de que se identifican aspectos de forma que requieren atención, por cuanto su enmienda resulta pertinente a efectos de mejorar la técnica legislativa y la precisión en la redacción en la determinación de las responsabilidades institucionales involucradas.

IV. CONCLUSIÓN.

Los miembros de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, han realizado un análisis sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, llegando a concluir que la misma se encuentra dentro de las facultades parlamentarias establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, el Pleno de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones, recomienda **APROBAR CON ENMIENDAS** el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.

Es cuanto informamos para fines consiguientes, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Branko G. Marinkovic Jovicevic, Presidente de Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Carol Carlo Durán, Secretaria de Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de la Coca; Senadora Cintia Mónica Puerta Campos, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento de la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

Recomiéndese al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP:

1. Proceder de manera inmediata iniciar el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional y Anmi Amboró, en un plazo prudente conforme a normativa legal.
2. Incorporar un programa específico de control de la colonización y expansión agropecuaria en los límites del área y de regulación del ecoturismo en el plan de manejo actualizado.
3. Remitir un informe detallado a la Cámara de Senadores sobre el cumplimiento de la presente recomendación, a efectos de realizar el seguimiento correspondiente en el marco de las funciones de fiscalización legislativa.

Sen.ª Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen.ª Ormachea: Acaba de llegar una Acta de Coordinación y el Trabajo entre la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y el Gobierno nacional paso a leer si me permite.

En fecha 6 de mayo de 2026, instalaciones en la Casa Grande del Pueblo, Presidente del Estado Rodrigo Paz Pereira, recibió a los representantes de la CSUTCB en atención a los puntos en el Cabildo nacional en la fecha de 11 de abril de 2026, se reunió a los siguientes acuerdos: El Paz Pereira en presencia de los de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se comprometen a realizar las gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para la abrogación de la Ley N° 1720 y trabajar nuevo Proyecto de Ley en la cual será elaborado en la participación de todas las partes involucradas además la CSUTCB exige el tratamiento la reducción de 50% el sueldo de los

Asambleístas y la eliminación de la Renta Vitalicia de ex Presidentes y el archivo de la Ley Antibloqueos, en relación con la modificación de la Ley Electoral ambas partes coinciden con la necesidad de promover un gran encuentro nacional, un acuerdo nacional en respeto a la institucionalidad del Órgano Electoral orientado a fortalecer la democracia del país.

Los hermanos de CSUTCB le da todo su apoyo y el respaldo al Gobierno nacional y piden la aprobación en la Asamblea Legislativa del Crédito BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para atender el tema de saneamiento de tierras a través del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) de ahí varios puntos que tiene que ver con salud con educación, después se acuerda los hermanos de CSUTCB y el Gobierno nacional trabajar una Agenda de socialización de los proyectos a nivel nacional y en beneficio de los departamentos que inicia el día sábado 9 de mayo en Cochabamba a la cabeza de los ministros responsables en cada departamento.

Nos ha llegado Presidente, por lo menos a mí a algunos senadores más una invitación para el día sábado 9 de mayo en Hotel Cochabamba para estar presentes en el Diálogo con el Gobierno nacional. Sin embargo, lo que quisiera que nos aclare Presidente N° 1 este compromiso en presencia de su persona y el Presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, no sé estas son sus firmas, reconozco el Presidente del Estado, implican que tipo de compromisos en cuanto a Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir sí está comprometiendo ante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia a realizar gestiones quizás no sé a mí no me han consultado, inconsultas en este Pleno Camaral con la Cámara de Diputados para que vamos a asistir el día sábado a Cochabamba si es que ya había acordado lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en esta Asamblea Legislativa desde el punto de vista del Presidente, del Presidente del Estado de la CSUTCB, es decir, no entiendo porque nos invitan si es que ya han acordado una serie de puntos respondiendo un Pliego Petitorio de ese sindicato de la Confederación sindical.

Entonces, qué vamos a tratar el día sábado si es que participamos porque aquí parece no sé si han tenido la oportunidad de leer sino les envió el documento, dé qué vamos a hablar el día sábado parece ya todo preestablecido Presidente, simplemente es una preocupación legítima me encantaría si es que tienen una opinión que el Presidente puede ceder la palabra para hacerles las aclaraciones correspondientes, porque claro nosotros obviamente hemos exigido en muchas oportunidades un diálogo directo del Gobierno pero en el momento que nos llega la invitación primera y segunda con CSUTCB ya le pone la firma el Presidente del Estado a una serie peticiones que van a ser cumplidas por el Presidente y que levanta el nombre de esta Asamblea Legislativa, y dice vamos hacer gestiones para que se reduzcan sueldos vamos hacer gestiones para que se archive la Ley Antibloqueos por cierto ya está básicamente archivado no se ha va a tratar no sé la Senadora Mallon no sé dónde está, tenía un Proyecto de Ley al respecto en Cámara de Diputados no se ha vuelto a tocar el tema está básicamente en el refrigerador como decimos en la Asamblea en la congeladora, pero, oriéntenos Presidente de qué se trata esto.

Sen.ª Presidente: Bien vale la pena, yo iba comentar el tema en puntos Varios, pero primero hay que partir de entender bien qué es lo que se ha firmado y que es lo que va a ser el tema de tratamiento el día sábado una Sesión absolutamente distinta, que no tiene que ver con los puntos que están en ese acuerdo si bien parte de puntos de ese acuerdo pueden tratarse en la Agenda de una Sesión de diálogo nacional al que ya ha convocado el Presidente y que ha invitado a todas las instituciones del Estado es absolutamente voluntario nadie tiene que ir debatir nada por la fuerza ahí saldrán seguramente recomendaciones acuerdos para Agenda nacional que entran en debate, muchos de esos puntos nos tocará luego tratar en el Parlamento como en todo, sí se fijan hay dos puntos referidos al tema de Parlamento en ambos casos que se hace las gestiones para el tratamiento de los temas.

Nosotros tenemos en la Comisión en Comisiones proyectos de ley, sí, dos presentados uno por el Senador Cochi y otro por el Senador Veliz, algunos otros senadores para el tratamiento de un Proyecto de Ley de Abrogación de la Ley N° 2027 no nos estamos comprometiendo a aprobar y a nada sino llevar adelante el tratamiento de esos proyectos de ley. También tenemos en Comisión un Proyecto de Ley presentado por el Senador Veliz para la reducción del 50% de los sueldos de los senadores en este caso y la eliminación exactamente lo que son las Rentas de los expresidentes ambos proyectos están agendados en Comisiones obviamente en algún momento deberán tratarse, en ningún momento hay compromiso tratamiento de aprobación de los mismos, sino del tratamiento pueden revisar con toda la dedicación del tema el compromiso firmado, solo nos estamos comprometiendo a gestionar el tratamiento de los mismos; que por lo tanto implican un compromiso de un resultado sobre esos proyectos será la decisión de esta Cámara de la Cámara de Diputados en su caso la Asamblea como en todo ya la

decisión se aprueban o no estos proyectos de ley.

Por lo tanto, no hemos comprometido ninguna decisión de este Parlamento, sino tan solo tratarlo que tenemos en Agenda; de todas maneras, se quieren generar algún debate una opinión sobre estos temas tiene la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, específicamente sobre cómo ha existido un compromiso por el Presidente del Estado, Presidente de ambas Cámaras para darle viabilidad o celeridad o se ponga a disposición a todo el aparato de la Cámara de Senadores, para que por ejemplo creo que la 1720, pero que se archive la Ley antibloqueos, creo que no puede haber un compromiso por parte del Presidente de esta Cámara y Presidente de la Cámara de Diputados, acelerar un Proyecto de Ley y frenar otro, porque ahí dice específicamente en ese documento que se comprometen que se archive la Ley y varios proyectos de ley bueno que existen denominados antibloqueos eso noté le han puesto los medios de comunicación realmente no hay Proyecto de Ley en específicamente que titule antibloqueos.

Se entiende que sancionen con mayor celeridad por ejemplo los bloqueos en nuestro país ese tipo de proyectos de ley hay dos o tres en la Cámara de Diputados hay uno que ha presentado la Senadora Mallon en la Cámara de Senadores, hay una Comisión específica y una Comisión integrada que se aperturado para este tema aparentemente supuestamente, porque no hemos recibido la noticias del mismo, pero no sé si mis colegas están acuerdo con que se ponga a disposición a la Cámara de Senadores para que se garantice que se traten ciertos proyectos de ley y que otros se archiven, que otros se frenen todos Presidente, todos los proyectos de ley tienen que pasar por el canal y la vía correspondiente, por la vía normal, no debería haber una discriminación qué proyectos de ley se compromete Usted y el Presidente de la Cámara de Diputados a ser tratados, Usted me dice eventualmente tiene que ser tratado estoy de acuerdo porque están inmersos en la burocracia interna de esta entidad Camaral.

Pero, que sí desde la Cámara de Diputados nos elevan las leyes Antibloqueos, ya se asumido con CSUTCB de que esto se va a archivar, no funciona así no, sí la Senadora Mallon empieza a acelerar y avanzar con la Comisión integrada justamente para el Proyecto de Ley que ella ha presentado que es de modificación de la pena por paros y bloqueos de carreteras, ya no de 4 años sino de 6 a 8 años si no me equivoco, porque su Proyecto de Ley nos comprometeríamos a través de su Presidencia a que sea archivado desestimado eso lo decía el Pleno Camaral, eso decide el Pleno de esta entidad legislativa no sé si estoy confundido tal vez estoy diciendo algo que no corresponde me parece lógico. Entonces, si quisiera provocar un poco el debate rápidamente para poder saber un poco opinión de los colegas sobre este tema.

Sen.ª Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Un poco para dilucidar que justamente igual me ha llegado, pero a veces no sé cómo lo interpretamos cada uno tiene su pensamiento como interpreta aquí dice Acta de coordinación y trabajo entre la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB y el Gobierno también dice hay el hermano Presidente Rodrigo Paz Pereira entre presencia de los Presidentes de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados se comprometen a realizar gestiones, no dice lo harán aprobar, gestiones lógicamente van a gestionar y si se aprueba y se rechaza, se rechaza solamente es gestionar. Yo creo que este ente Camaral autónoma en ese entendido para mí debe ser un compromiso, también hay que entender colegas en este momento que vivimos una parte de crisis social un trosco movimientos políticos con tintes políticos tenemos saber interpretar hacer compromisos para que pase esto, este problema que se viene. Han venido desde del Beni caminando muchos compañeros tal vez yo puedo decir que los colegas diputados entre senadores no han sido responsables con su región de socializar ha sido falta de eso.

Santa Cruz, salieron que esta bien el proyecto, pero hay fracción del Pando y Beni dice que la 1720 está mal, a falta de que es eso, es una falta de socialización que no se ha socializado, no hay otras leyes más es así seguramente la Ley Brisa que la anterior Gestión de senadores han aprobado y nos están echando el lodo que esta Gestión nosotros hemos aprobado la Ley Brisa, que también es una Ley muy pesada cuando yo visitó algunas provincias, primero que me preguntan de la Ley N° 1720 a la cual yo empiezo hablarles que no es así se quedan conforme.

La Ley Brisa, lamentablemente ya incrimina a un hombre, a un varón cuando nace un varón ya está incriminado, ya está sentenciado dando lectura hay esa falta de socialización con nuestros hermanos del campo y provincias y de las ciudades a falta de la socialización. Por eso para mí no es tan relevante porque dice gestionar y hacer coordinación perfectamente tenemos que coordinar con la parte ejecutiva, para no viene tan referente algunos decretos en tema de educación, salud que es muy importante que el Gobierno central lo apoye, en el tema de educación estamos bajos, el 070 aquí está un profesor dice que no, pero la verdad no conozco, tengo que ser realista sí yo conociera que es profesor ni él sabe quién soy yo donde trabajo soy realista no es un ataque no es una broma dicen que es profesor yo sé y hay que ser claro, para mí son cuando ya salga de su vocación ese rato, ese rato diré que había sido un docente ni él sabe quién soy yo, muchos no sabemos cuál es su profesión anterior, porque no venimos al no hacer nada cada uno tiene su especialidad y su trabajo.

Entonces, la 070 por ejemplo, me parece que tenía una buena proposición y no llegó a su meta, hay ciertas cosas en la parte de la educación por eso mismo seguramente educación, salud estamos viendo en el tema de carreteras, carreteras en el Departamento de La Paz, lamentablemente ha sido abandonado totalmente algunos departamentos, creo que tienen también sus carreteras y algunos no y algunos a malas han hecho las obras en el Departamento de La Paz, nunca ha querido hacer obras y hay muchas cosas aquí que menciona para mí es un documento donde dice coordinación y la Gestión para mi esta por hecho está bien.

Pero, como reitero esta Cámara de Senadores es autónoma podemos deliberar dando un sí y dando un no de eso mismo el Proyecto de Ley N° 1720 mi persona ha presentado para la abrogación está en la Comisión, la Comisión puede rechazar o puede dar otros contenidos, también puede sugerir de la misma forma ha presentado el Senador Veliz y muchos senadores en ese lado mi persona ha presentado solo, entonces creo que también hay que escuchar al pueblo, no se debe poner rígida colegas si bien es la no socialización también en un momento como quién dice se hay que dar un paso atrás hay que dar para después dar uno, dos, tres, cuatro y cinco pasos más adelante.

Yo creo, que este compromiso para mí no tiene tanta relevancia no puede decir que está mal hecho puedo decir que está comprometiendo algo porque solamente dice coordinación ahí abajo dice gestión nos compromete a gestionar eso quiero entender.

Sen.ª Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente.

Sé me hacía que el Senador Cochi estaba leyendo algún otro documento que no es el que yo estaba viendo porque se bien sí estoy leyendo título Acta de la Coordinación y trabajo entre la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el Presidente, esa coordinación se convierte en otra cosa cuando uno lee el contenido porque si es que ustedes leen en el punto dos de las exigencias, o sea, no se trata de una solicitud no se trata de un pedido se trata de una exigencia porque dice CSUTCB exige el tratamiento de la reducción de 50% del sueldo de los Asambleístas y la eliminación de la Renta Vitalicia de expresidentes y el archivo de la Ley antibloqueo, o sea mezcla muchas en el mismo punto.

Pero, obviamente eso va a ser motivo de un debate posterior me imagino, porque a través de una Ley tiene que hacer como Usted mismo decía Senador Presidente, la consideración de los sueldos, etc., pero el compromiso habiendo suscrito este documento Senador Presidente, ya es una señal que puede él estar con esa idea o con esa voluntad el darles el gusto en todas las cosas con todos los que se comprometen o con todos los que firma algo que les da el gusto todo lo que piden.

Entonces, no nos olvidemos que es un tema muy delicado, aunque la demanda social de rebajar los sueldos nace de un malestar económico de la población, etc., en muchos casos se convierte en una bandera política como lo ha hecho uno de nuestros colegas senadores en este caso, y no estamos tomando en cuenta por ejemplo que los perfiles técnicos los perfiles profesionales la capacidad, el trabajo que realizamos todos venimos de estar en sesiones maratónicas tenemos la vamos a tener toda la semana el sueldo de un Senador lo vamos a fundamentar en su momento. Pero, el sueldo de los Asambleístas es pues un salario que tiene que ser adecuado es una barrera

contra la tentación de recibir sobornos, de financiamientos de grupos de poder y etc.

Sen.ª Presidente: Por favor no entremos a la discusión de la profundidad de los temas y están puesto en cuestión el hecho que yo he firmado un Acta de acuerdo con sectores sociales y fíjese bien lo que dice el punto dos, no dice ni el Presidente ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados, la CSUTCB exige el tratamiento.

Sen.ª Moreno: Pero con quién ha firmado Senador Presidente con todo respeto.

Sen.ª Presidente: Si ha firmado con nosotros, yo sí he firmado porque tenemos una Ley aquí adentro que habla del tema y tenemos que tratarlo, pero yo estoy comprometiéndome en ningún momento a aprobar esa Ley, sí, al tratamiento porque corresponde ya la tenemos la Ley en la Comisión seguramente saldrá el Informe de la Comisión obviamente vamos a tratarlo aquí.

Sen.ª Moreno: Muy bien.

Sen.ª Presidente: Pero, les pido por favor no tergiversen ni los términos ni los puntos del compromiso, el único compromiso donde dice que el Presidente de Diputados y Senadores es el punto uno, que habla de gestionar el tratamiento de las dos leyes que también está en la Comisión, que seguramente vamos a tratar prontamente todo lo demás es una interpretación antojadiza, no me digan que me he comprometido a aprobar las leyes, ni ninguna de las cosas y estoy cumpliendo lo que dice mis atribuciones de Presidente de la Cámara de Senadores gestionar, cuestionar el tratamiento definir la Agenda, etc., todos esos aspectos están claramente, yo he tenido bastante cuidado al firmar este ACUERDO que es eso, que es un Acuerdo sí es un acuerdo, por favor va a seguir con uso de la palabra Senadora.

Sen.ª Moreno: Sí, Senador Presidente, con el respeto que se merece su Autoridad lo que queremos es que Usted como parte de esta Asamblea como además una persona que tiene la coherencia necesaria para realizar los compromisos o las actividades que consideran pertinentes con el resto de la población boliviana o con las instituciones como en este caso, tengan en cuenta cual es la labor que desempeña la Asamblea Legislativa sus miembros que "estos beneficios" porque es un salario que recibimos en muchos casos mucho menor de lo que reciben por ejemplo los dirigentes sindicales de muchas instituciones, no es porque aquel hace menos trabaja menos si recibe más, etc., sino hay que valorar el trabajo que tenemos hay que darle sobre todo la calidad y la condición que tenemos nosotros la investidura que se tiene que hay que reconocer en todo momento Senador Presidente.

Sen.ª Presidente: Comparto con Usted todos los criterios y en el compromiso no dice otra cosa, solo que vamos a tratar el Proyecto de Ley que ya está en la Comisión, que yo voy a gestionar que se trate, saldrá el informe lo trataremos aquí lo que decidamos aquí otro tema no nos hemos comprometido en ningún momento aprobar la reducción del 50% los sueldos de nadie ahí tenemos un Proyecto de Ley que ha sido presentado por el Senador Veliz, entiendo que la Comisión va a emitir ya nomás y lo trataremos aquí eso, es lo único que nos hemos comprometido hacer como corresponde y como está establecido en el Reglamento y los roles y funciones que tengo como Presidente de la Cámara de Senadores interpretar, otra cosa me parece que es forzado.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Senador Presidente, de verdad entiendo la explicación que da Usted y la explicación que da el colega Cochi, soy un convencido de las atribuciones que tiene cada Órgano del Estado, pueden hacer cualquier tipo de acuerdo, pero tengo la convicción de que la Asamblea Plurinacional es Autónoma independiente y toma sus definiciones propias, pero más allá de eso querido Presidente, me preocupa la intencionalidad de este documento estoy muy preocupado.

Primero, por lo que dice el documento más allá del compromiso suyo y del Presidente de Cámara de Diputados la intencionalidad que muestra el documento, no es posible que el Gobierno y no quiero desmerecer con palabras y lo voy hacer con respeto que producto de un Cabildo que no ha pasado más de 2 mil personas que ha sido promovido por un colega nuestro en su legítimo derecho, no es posible que el Gobierno central dé curso a los compromisos de

esta naturaleza que comprometen la seguridad del Estado Presidente y porque digo comprometen la seguridad del Estado, anoche de buena fe hemos apoyado una Resolución de la Asamblea Legislativa una declaración apoyando al Gobierno en contra de los intentos golpistas como lo llaman desestabilizadores, ahora tomamos conocimiento de un documento que es igual a eso, discúlpame Senador Presidente, es mi opinión y digo me preocupa más y este es un criterio, asumo la responsabilidad de mis palabras es personal, me preocupo la debilidad del Gobierno central; en el mes de diciembre el Gobierno producto de un decreto, no sé si está bien dicho el término.

Pero, mal habido un decreto mal habido tuvo que retroceder ante la presión de la Central Obrera Boliviana, un decreto que tenía 132 artículos bien o mal, pero lo sacó y por satisfacer a la Central Obrera Boliviana, una institución ya que no estaba en presentación genuina de los trabajadores del país; por su comportamiento por su accionar en el pasado inmediato le dio vida, le salvo, le dio oxígeno y producto de eso tenemos ahora una Central Obrera Boliviana cuestionada por los bolivianos que hace y deshace y nos pone en vilo todos los días y no es posible que ahora tengamos compromisos de esta naturaleza que no me voy a ir al fondo y no voy a emitir criterios al respecto porque yo tengo bien definido los roles de cada Órgano del Estado, me preocupa la debilidad y me preocupa lo que está haciendo y lo que no está haciendo el Gobierno central hay acciones que el Gobierno debería yo esta mañana me alegre Senador Presidente, cuando Usted me dijo vamos a tratar 5 leyes, yo dije aleluya ya van a venir los proyectos de transformación estructural del Estado, y me encuentro con 4 proyectos que no son de esa naturaleza.

Entonces, creo que Senador Presidente que el Gobierno central y no voy a culpar el hecho que haya firmado porque puede haber discusión respecto a que puntos están firmados a que cosas se han comprometido, el país entero está reclamando una Ley Antibloqueo y todos los días en la prensa sale eso y no es posible el Gobierno se comprometa porque es un compromiso a gestionar el archivo de proyectos de Antibloqueos que hay tanto en Diputados como en Senadores.

Senador Presidente, quisiera que transmita me preocupación que expresa el sentir de muchos bolivianos que creemos en la Democracia que hemos apostado por la Democracia y que queremos vivir en un país democrático, ya no con acciones del pasado inmediato que nos han dejado en la situación que el propio Presidente lo ha denominado un Estado Cloaca, un Estado, un país inviable eso es producto de los 20 años Senador Presidente y no es posible que el Gobierno actual se doblegue ante sectores no voy a desmerecer su representatividad, no representan el sentir de todo el país.

Sen.ª Presidente: Vamos a transmitir su preocupación, pero le hago conocer que el Gobierno sí tiene las atribuciones para firmar los acuerdos que vea conveniente con los sectores, creo que nadie puede atribuirse tampoco el tener la representación del todo el país, los sectores sociales la CSUTCB tiene una amplia representación en varios lugares del país obviamente es una demanda, una demanda de una serie de acciones, pero el tema de fondo es que quieren que se socialice que se concerté las acciones políticas, no hay un compromiso ahí que vaya en contra que el Gobierno quiere construir para adelante; fíjese la redacción en cada uno de los puntos, el asunto es gestionar concertar y llegar acuerdos eso es lo que se está firmando en este compromiso que es también lo que nos demanda la población mayoritariamente en este país, que concertemos las leyes que concertemos los acuerdos también está establecido en propia Constitución que así debe ser, yo no sé a qué viene tanto desgarre de digamos las preocupaciones hay una coherencia lo que plantea el Gobierno en la orientación de las normas y de los cambios que va a hacer, lo cual no quiere decir no los tengamos que concertar los vamos a poner concertación si se ha sido un compromiso del primer Gobierno del programa nuestro.

Tiene la palabra, el Senador Condori.

Sen. Condori: Gracias, Senador Presidente.

Colegas no se asusten tranquilos, hay que tomar en cuenta, recién exhortó hace una hora en la ciudad de El Alto determinan transportistas, gremiales, Tupac Katari para entrar el bloqueo indefinido, no hay que minimizar colegas no es 2 mil personas cuidado tarde nos arrepintamos, porque cuando subestimas el pueblo se masifica, hay que escuchar lo que dice nuestro pueblo, sí es que hay que rebajar nuestro sueldo hay que rebajarnos.

Senador Presidente, yo he remitido el 12 de febrero un Proyecto de Ley que indica reducción de sueldos y

Asambleístas de los Diputados, creo que eso también tendría que acelerarse Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tengo una lista bastante larga de oradores voy a dar a todos las palabras, no se preocupen.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, algunas colegas en realidad el Senador Nicanor ha hecho referencia algo, por eso voy a hacer el uso de la palabra, la Ley N° 1760 yo quiero que los colegas senadores también suman la parte de la responsabilidad de este conflicto porque aquí se presentó la Ley primero, aquí no hubo observaciones no se pidió en el momento que se repartió, una vez que se repartió nadie dijo: cuántas veces se socializó se instalaron mesas porque se trataba de cambiar aspectos que estaban establecidos de la Constitución aspectos que estaban en la Ley INRA, aspectos esenciales, esenciales, yo no estaba ese día, estaba mi Suplente.

Pero, nadie objetó supongo que se aprobó por mayoría por supuesto que le reclame a mi colega se fue a diputados en Diputados los 2 Diputados de Pando, por Unidad y especial reclamaron hicieron notar que debería haberse socializado porque el Departamento de Pando tenía una realidad en cuanto a su territorio que era muy particular que no estábamos de acuerdo la pequeña propiedad se convierta en mediana, pero queríamos lo que implicaba sobre la seguridad jurídica, sobre la pequeña propiedad sobre ese entendido debería haberse socializado, cuándo empezó la marcha y lo voy a decir así, hable en persona con Alejandro Medinaceli con Wilson Santamaría le dije está saliendo la marcha de Pando, pero nuestra gente, la gente de Pando son personas gente que escucha son personas que están dispuestas a escuchar, gente mucho más tranquila a ellos, cuando les explicamos el alcance de la Ley ellos nos dijeron muy bien queremos que nos involucren al menos en el Reglamento en la elaboración del Reglamento listo que tenía que haber hecho el Gobierno simplemente bajar los dos días y parar la marcha en el Pando.

Sin embargo, hablando con el Presidente le dijimos haciendo uso de su derecho de la promulgación de la Ley y la posibilidad de la observación ni el veto lo devuelva y que se socialice porque primero los senadores sin decir nada con toda la tranquilidad del mundo sin observar una serie de hecho lo aprobó lo pasó a diputados y diputados fue una liberación, no se pudo parar solo obtuvieron 48 votos para la Reconsideración para que se devuelva aquí con las observaciones, eso generó el problema, pero cuál es el mayor de los problemas que habrá ha ocasionado que el Gobierno digo que se ve obligado firmar esto con la presencia del Presidente de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados porque aquí asumir un grado de responsabilidad político porque aquí hay error político colegas, ha habido, tal vez es favorable tenga buenos alcances, porque el alcance no es en la medida oportunismo político de aliados del Movimiento Al Socialismo ahora infiltrados en los movimientos en las manifestaciones han obligado arrinconan al Gobierno para de pronto hacer este tipo de acuerdo, la Ley se les permite.

Pero, también les quiero pedirles colegas objetividad, no importa que haga referencia que la Ley Antibloqueos se tratará se considerará donde se aprueba eso, aquí, aquí podemos tranquilamente asumir nuestra responsabilidad para aprobarla porque es nuestra prorrogativa no la del Presidente, yo no sé porque nos rasgamos nuestras investiduras al respecto el número 1.

Número 2, nuestro Departamento de Pando es pequeño y nosotros todo lo que hacemos lo socializamos, cuando nosotros iniciamos nuestra Gestión Legislativa fuimos los primeros parlamentarios que hicimos el trabajo permanente cada viernes funciona nuestra Brigada Parlamentaria, y cada día nosotros nos reunimos con los sectores y socializamos todo lo que hacemos Senador Nicanor, por eso nosotros le invitamos cuando fue el Senador Condori, la Presidenta de la Brigada Parlamentaria en el mismo vuelo le dijo cada viernes sesionamos y Senador queda Usted invitado Sesionamos a horas 16:00 de la tarde esperamos hasta las 18:00 nunca llegó, le llamamos a su equipo le dijimos que el día sábado lo esperábamos no vino tampoco, por eso la denuncie a la Comisión de Ética porque nos dio un trato que nosotros no le dimos, nosotros tratamos con respeto y él nos faltó el respeto, por eso 2 parlamentarios de Pando metimos el proceso.

Entonces, yo quiero decirles colegas entiendo que es un momento delicado para el Gobierno, yo misma fui prácticamente arrinconada por la gente de FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales) ante el Proyecto de Ley Patrimonio mi Hogar y también tuvimos que tomar una decisión política porque me di cuenta que el contexto de la

gente digiera mío pues, yo soy más objetiva pragmática, pero no hay gente que es muy sensible ver fondo de las cosas se pone muy sensible también me ve obligada a retroceder porque sé que en este momento estaba en mi Comisión porque no quiero traer aquí y prefiero pedir disculpas de hacer cosas de nuevo aquí también deberíamos hacer la autocrítica, pero lo más difícil del ser humano es la autocrítica reconocer donde se equivoca uno. Yo considero que es un momento delicado que las cosas que se han acordado en eso, están en manos de nosotros algunas podemos asumirlas yo también estoy de acuerdo con la reducción de salario le soy honesta porque su austeridad para todos debe ir realmente para todos, al margen de aquello, yo creo que es importante yo no hago ni retorica ni discusiones ni insultos de aquellos es lo que corresponde. Solo eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, primero, voy a pedir permiso a mi Bancada, porque voy a expresar de forma personal en este tema de los acuerdos firmados a través del Presidente Rodrigo y a través de su Presidencia y el Presidente de la Cámara de Diputados, no me voy a expresar como Jefa de Bancada porque no quiero comprometer a mi partido.

Sin embargo, a ver aquí al Presidente hay una cosa que tiene que quedar claro la firma es un compromiso, es un compromiso por lo contrario estamos engañando a las organizaciones sociales, en ese compromiso, en esa línea de compromiso yo estoy de acuerdo con que se haga una Gestión, porque estamos ante una situación movilizada de la gente claramente yo pienso que el Gobierno tiene que acercarse a la gente tiene que dialogar con las organizaciones sociales, nos guste o no hay organizaciones sociales constituidas en el país; está Central Obrera, todas las organizaciones muchos dirán esas organizaciones fueron destruidas, sí, en los 20 años del MAS (Movimiento Al Socialismo) los ha cooptado no tienen credibilidad legitimidad, sí.

Pero, los hay es un tema pendiente que tenemos como país de poder devolverle la independencia sindical a las organizaciones sociales, pero no podemos ignorar porque también tienen demandas hay que escuchar hay que sentarse por eso yo públicamente incluso le decía con experiencia que he tenido como Ministra, ni siquiera son pedidos probablemente a este Gobierno, es una acumulación de demandas de sectores que han sido postergados por este y por los anteriores gobiernos, es un tema que hay que comprender en ese sentido. Y la Ley que hemos aprobado aquí que me antecedía la colega de Tarija, efectivamente se ha aprobado aquí o sea creo que nuestra buena fe hemos aprobado y sí tenemos que reconocer que no se ha socializado lamentablemente, en eso quiero ser también enfática clara y no estoy desacuerdo probablemente ese Proyecto de Ley va a coadyuvar a los pequeños productores del agro de Santa Cruz, tal vez sí, pero también ahora han aparecido sectores que no están de acuerdo.

Entonces, tenemos que ser una Ley que beneficie a todos, hay que buscar consensos y si eso significa abrogar, derogar no lo sé lo importante es que hagamos leyes que realmente beneficie a todos los sectores escuchando su particularidad de cada sector.

Yo pienso Presidente hay un compromiso, llegado el momento se debatirá sí aquí imagino que a partir de compromisos se meterá una ley de abrogación, porque eso dicen en parte del compromiso; en ese momento se debatirá cada uno de los departamentos tienen su representante defenderá y se llegará a un acuerdo a un consenso de los temas y los otros temas también.

Pero, lo que sí quiero dejar también claro hay como Bancada LIBRE porque ayer y hoy día también hemos ratificado nosotros Presidente, que nunca vamos a estar de acuerdo en dar un golpe a un Gobierno constitucional nos guste o no los que perdimos o los que no les gusta el Presidente Rodrigo es Constitucional elegido por 5 años eso debemos respetar y eso lo debemos hacer respetar, todos los bolivianos estamos en la obligación respetar la Bancada LIBRE nunca va a estar prestándose por lo menos piense que nosotros estamos detrás de eso , no, no es cierto, Tuto nuestro líder de LIBRE lo ha manifestado claramente y su actuar eso durante los 20 años ha sido eso, respetar siempre a la Constitución y las autoridades electas nos guste o no ahí estamos además nosotros hemos dicho Presidente vamos a hacer una Oposición propositiva así lo estamos haciendo, cuando se trata de créditos, de leyes que favorecen para recuperar y reconstruir el país ahí estamos firmes.

Cuando se trata de fiscalizar también lo vamos a hacer porque yo creo que más bien es una forma de ayudar

esclarecer y transparentar también en el Gobierno, en ese sentido se tiene que tomar en cuenta los que estamos aquí nosotros estabilizando a un Gobierno electo constitucionalmente; tenemos un Presidente y un Vicepresidente tenemos un Presidente de la Cámara de Senadores por este año hemos elegido nosotros, tenemos un Presidente de la Cámara de Diputados que hemos elegido por este año y los senadores y diputados somos legítimamente electos también por la población que tenemos obviamente que elevar la voz y trabajar en ese sentido de consensos contribuir a recuperar el país.

Pienso Presidente, que no es el tema ahora de debate sugiero que continuemos con lo que estábamos haciendo o nos falta todavía aprobar algunas Minutas o Declaraciones Camarales, creo en su debido momento vamos a hablar solamente yo quería tocar eso para que no entremos ya porque ahorita no es el tema no está ni en el Orden del Día nada, ha expresado sus preocupaciones yo también lo he hecho, veremos en ese momento la posición de cada uno. Sugiero Presidente, que nos encaminemos bajo el Orden del Día aprobado para esta Sesión y prosigamos con los distintos temas que nos toca aun definir.

Sen. Presidente: Sí, bien hemos abierto el debate fue por la alarma que se presentó en su momento a varios senadores en la Agenda y les propongo que traslademos el debate al punto Varios, terminemos lo que estábamos por hacer y podemos entrar en debate en punto Varios, muy bien les voy a dar la palabra a todos, no voy a cortar a nadie, pero lo vamos a trasladar al punto Varios, tampoco se aprobó, lo vamos a considerarlo el uso en consideración con grado de alarma del Senador Ormachea y era bueno aclarar las cosas para no dejar tampoco en dudas.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, primeramente, yo creo que el Pleno todos los senadores nos merecemos respeto si ayer no dí importancia creo que ahora sí estamos menos senadores, al Senador Nilton le voy a pedir que no vuelva faltar el respeto hace rato se levanta y dice mierda, por favor Senador Nilton con todo respeto, yo no lo conozco le estoy viendo segunda vez ahora, ya no más conflictos porque este conflicto todo este show está empezando por Usted también. Por otro lado, ya entrando al punto con todo respeto Senador tampoco le voy a subir la fama.

Por otro lado, la nota tampoco más que alarma yo creo que es una llamada de atención de verdad se verá a todo el Pleno, a mí me preocupa personalmente si bien el Senador Cochi menciona que lee es Acta de coordinación y los demás leyó y vayamos al punto 1 y leamos dice: El hermano Presidente Rodrigo Paz Pereira en presencia de los Presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados se comprometen. Aquí lo dice el primer punto no sé los que tienen documento, se comprometen uno, a realizar las gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para la abrogación de la Ley N° 1720 y trabajar un nuevo Proyecto de Ley el cuál será elaborado con la participación de todas las partes involucradas.

Respecto a este punto, sí bien nosotros vamos a coadyuvar que el Gobierno se mantenga y se trabaje con grupos sociales claro que sí no vamos a ir en contra, por qué la CSUTCB, cuando tenemos otros hermanos originarios campesinos, porque no invitamos a todos los representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos, porque la CSUTCB no solamente es el único ente que representa a nuestros hermanos indígenas y aparte está bien Usted tiene todo el derecho Senador Presidente de firmar junto el Presidente que tiene atribuciones sí, pero dónde queda la democracia donde queda decir por lo menos si estamos desacuerdo si tiene el Presidente Rodrigo Paz la tuición de firmar como Usted lo decía hace rato atribuciones del Gobierno, ya estamos viendo eso es claro para Bolivia entera que tiene puro atribuciones decretazo y hacer lo que quiere sin consultar a Bolivia y estando vulnerando la democracia.

Pero, dónde quedamos nosotros por qué nos meten en esta bolsa de decir: se comprometen a realizar la gestión para abrogación. O sea, nosotros ya estamos obligados desde ya a votar yo al menos tengo entendido que aquí se hace las leyes y aquí se aprueba o rechaza o se aplaza. Personalmente a mí me parece sorprende en este acuerdo que a la noche a la mañana sorprende de la invitación, yo no sé con qué fin, pero que nosotros colegas no somos pues ovejas, no somos la misma anterior Gestión, donde el Presidente decía aprueben esto lo hacían no creo que no un poco de criterio por favor le pediría en otra no se comprometan personalmente, no se comprometan por mí

yo le hablo personalmente, porque yo no voy a apoyar algo a mi pueblo que todos los sectores sepan.

Segundo, como decía la colega que es aceptar errores, hemos aprobado en esta Cámara personalmente estaba presente no voy a negar, pero por qué hemos aprobado la Ley recuerdo que el Senador Branko nos explicó muy bien y no venía a vulnerar tampoco derecho ni afectación, porque nuestros hermanos también tienen que ver esta normativa donde no se vulnera tampoco, es siempre cuando ellos acepten volver su propiedad a mediana propiedad siempre cuando, es voluntario lamentablemente la mal información desinformación de algunas personas a conllevado a muchas confusiones por la cual se ha llevado a cabo esta marcha, yo valoro y respeto mucho a nuestros hermanos que están marchando desde el Pando, realmente que coraje.

Pero, también hay que aclarar un poco qué más o menos, personalmente en el Departamento de Potosí por el momento no están en conflictos, pero creo que es hora que nuestros hermanos indígenas originarios les hablemos un poco les hablemos de lo que es esta Ley, que no se perjudica, tampoco se le va a venir a quitar el terreno eso es falso tal alguna colega diga, no es bien claro, sí uno quiere lo vuelve y sí uno quiere se presta sino no, no pasa nada.

Por otro lado, el segundo punto donde dice: La CSUTCB exige el tratamiento el 50 el descuento 50 personalmente estoy de acuerdo yo me hago problema que me descuenten 50, pero siempre cuando nos digan dónde va a ir ese monto de dinero a dónde se va a dirigir ese monto que nos van a descontar y personalmente pido si se me descuenta a mí un monto de dinero espero que llegue pues a una institución benéfica de mi Departamento a la gente que más necesita, pero de mí Departamento de Potosí porque lamentablemente no llega pues el presupuesto ahí y ahora algunos decía hagamos la Ley, la Ley, por qué no lo han hecho voluntariamente y han ido a donar personalmente yo lo hago, pero no hago público.

Respecto a las firmas yo no voy a dudar de sus firmas, lo que más me preocupa es el punto 9 dice: aclarar sí no se van a llegar a tratar estas problemáticas hasta el 9 de mayo, el Estado se va a poner en emergencia a nivel nacional. Aquí los hermanos de CSUTCB aclaran: que de no ser tratada las problemáticas del país se mantienen el Estado de emergencia a nivel nacional.

Sen. Presidente: Eso es otra cosa.

Sen.ª Canaviri: Perdón, esa parte es que se van a mantener si es que no llegamos, desde ya de cierta forma Senador Presidente sin ánimo de molestarle y Usted como Presidente que este año le hemos elegido, creo que todos estamos aprendiendo personalmente yo estoy aprendiendo también como política nueva, no es el sinónimo de enojarnos simplemente coadyuvar todos y no cometer errores. Yo la verdad me preocupa esta Ley cuando aprobamos y luego diputados algunos las propias colegas qué yo no he aprobado, mentira, aquí hemos aprobado hay que decirlo de frente lo digo, pero seamos más cuerdos Senador Presidente, por favor, este compromiso esperemos que no traiga ninguna dificultad y afectar algunos de nosotros personalmente no estoy de acuerdo con este compromiso ue en su momento se tratará. Simplemente se tratará, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Senadora. Por alusión le voy a responder lea bien el punto 1 que dice: El Presidente Rodrigo Paz en presencia del Presidente del Senado y el Presidente de Diputados se compromete y no dice comprometen, se compromete, -el Presidente- se compromete a gestionar el tratamiento de esta Ley no esa comprometiéndola a Usted en nada, Usted podrá votar si quiere o no quiere aprobar o rechazar, entonces no hable cosas que no están escritas.

El segundo punto, dice muy bien: La CSUTCB exige el tratamiento. Cualquier organización puede exigir lo que quiera esté bien tampoco la están comprometiendo a Usted en nada, entonces no hagamos afirmaciones que no corresponden. El tercer punto, dice en el evento en la Agenda que ha convocado libremente el Presidente el 9 de mayo a quien quiera asistir, a convocado a gobernadores, alcaldes, jefes de partidos a todos los parlamentarios y etc., sí en ese evento no se agendan estos temas la CSUTCB se mantiene en estado de emergencia; no dice que el Estado se compromete que se traten los temas, es un tema totalmente distinto, entendamos bien lo que se dice para no informar también de manera incorrecta.

Sen.ª Canaviri: Se compromete, por favor, que quede claro. No lo estoy diciendo algo lo que dice esa Acta de

coordinación de Confederación Sindical quiero aclarar.

Sen. Presidente: Bueno.

Sen.ª Canaviri: Se compromete

Sen. Presidente: Esta bien lo vamos a revisar con todo el cuidado de todas maneras a Usted no la comprometen en nada.

Sen.ª Canaviri: Está comprometiendo a la Asamblea.

Sen. Presidente: Sí, nos comprometemos a gestionar el tema, por favor, entiéndanlo bien y léanlo y lo vuelve a plantear si sigue teniendo dudas.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Presidente, con referencia con el debate que estamos llevando aquí voy a hablar a nombre de mi región Santa Cruz la más afectada con respecto esta abrogación, con respecto a acuerdos se los he pasado a las Bancadas ahora a Senador Ormachea, Senadora Karina que son los contactos tengo de la Alianza UNIDAD un acuerdo firmado con la CAO como representantes y electos, lo hemos firmado el año pasado, antes del CSUTCB y s CSUTCB por supuesto Senador Presidente no subestimamos la CSUTCB ha sido uno de los padrinos de Evo Morales, la CSUTCB es gran amigo de las Bartolinas, CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), de los Interculturales, como se puede subestimar tremendo poderío económico que tienen para poder hacer un Cabildo.

Ese Cabildo no es nada al lado del Cabildo de 21 F, no es nada al Cabildo que Bolivia dijo No, no más estas represiones a estas organizaciones sociales que mienten a los que representan, así que si el Presidente se decidió firmar un acuerdo posterior a nuestro anterior acuerdo, pienso que nos ha pasado la bolita a nosotras a la Asamblea y nosotros vamos también a tener el derecho de hacer y tratar esas leyes, por supuesto que vamos a muchas pasarlas porque está en nuestra potestad hacerlo y ustedes van a generar el conflicto para generar se podría decirlo que ayer hemos firmado eso es un control al Gobierno para que él caiga, porque no es la Ley no les interesa la Ley ni lo han leído son 6 artículos no les afecta a los interculturales ni a las tierras comunitarias, esto le beneficia a los pequeños productores que están clasificados por la Ley INRA. Solo es un motivo para polarizar eso esa bien claro.

Pero, ya que estamos haciendo la fuerzas, me imagino que esto ya se va a tratar como ustedes se han comprometido hasta el 9 de mayo, mi colega no sé hasta qué fecha pues nosotros ya hemos dado todo nuestro respaldo para seguir a un país democrático se puede mostrar también los acuerdos que ha firmado las Bancadas Alianza LIBRE y PDC que somos las Bancadas mayor representación en la Asamblea. Así que bueno, solamente esperar que Dios bendiga con estos angelitos de Dios.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Gracias, Presidente. Nuevamente reiterar los saludos a los colegas y la gente que está arriba.

Presidente, voy a simplificar mi intervención en 4 puntos que considero importante emitir criterio en este Hemiciclo. El primero entiendo la necesidad del Presidente de su Autoridad y el Presidente de la Cámara de Diputados de pacificar y atender las demandas de los sectores en conflicto y por eso seguramente firmó el convenio eso, entiendo también como Usted como Senador la cabeza de la Cámara de Senadores puede hacerlo, no lo voy discutir aquello, para mí no se está comprometiendo la fe del Hemiciclo.

Segundo Presidente, para mí de manera particular y como representante de la zona más alejada de la Sede de Gobierno todos estos problemas se dan en gran parte por la conformación actual de la organización del Estado y voy a fundamentar lo que digo las intervenciones que han antecedido, siempre voy aparecer el disco rayado,

sostengo que Bolivia tiene que cambiar organización ir a un sistema federal, miren ustedes una de las demandas la abrogación de la Ley N° 1720 la Transformación de la Tierra, hay regiones que quieren y hay regiones que no quieren.

Pero, aquí desde el centralismo se quiere abrogar para todos ¿sí o no, no ve? cuando se debía ser una competencia a región que vea conveniente para mí es así para mi es así y aquí con un grupo sectorial además tengo me apreciación respecto a esa gente, hábilmente ha esperado que los conflictos empiecen a surgir en el país, por supuesto camuflar algunas demandas de orden político que seguramente se van a tocar aquí, ya lo han dicho varias colegas tocaremos algún rato el tema de la reducción de sueldos y me llama atención que solo diga parlamentarios que ha pasado la solicitud con el Ejecutivo que ha pasado también con la solicitud que rebajen los dirigentes sindicales que lideran estas marchas que ganan más que nosotros o sea, eso tiene que para todos y además la recaudación sea un monto significativo para el Tesoro General del Estado.

Presidente, además también lo voy a decir -que pena que se ha ido mi colega Senador proponente de esto- cuando se dé eso, creo que varios de este Hemiciclo van a tener propuestas al respecto veremos en qué porcentajes seguramente y muchos dicen que yo estoy de acuerdo con 50, con 20 con 10 yo también estoy de acuerdo en un porcentaje, le tomó la palabra al colega hay que escuchar algunas demandas, pero así también le tomó la palabra a mi colega Canaviri, todo ese presupuesto que recaude del Ejecutivo del Legislativo de los sindicalistas que ganan mucho declarados en Comisión y que realmente están ganando por marchar ahí con todos los beneficios que eso contempla porque se ve también hoy en día mucha gente tiene este aparatito se ve todo lo que se hace no ve se victimizan; esa plata Presidente con lo que acabo de decir que vaya y si se da a poder propiciar 50/50 y no se quede aquí cada uno de los 8 departamentos en igualdad para que posteriormente aquello demos un paso al federalismo y no que discutiendo una Ley que afecta todo el país, cuando hay regiones que están de acuerdo y otras que no.

Eso causa el centralismo para la gente que nos está viendo, eso causa, conflictuados aquí y por eso es que la gente constantemente dice de una Ley en La Paz, en el caso de Tarija casi 1800 kilómetros se decide el destino a todo el país, sin tomar en cuenta se beneficia o no a su región. Entonces, Presidente me preocupa aquello, como Usted lo ha dicho algún rato tendremos que tocar estos temas, tendremos y nadie tiene miedo a eso por eso estamos aquí, pero me preocupa también el desprestigio del Órgano del Estado o sea me preocupa, ya lo han dicho la mayoría de los colegas están de acuerdo en tocar esos temas. Pero, el desprestigiarla democracia participativa directa que somos nosotros es complicado Presidente, es complicado en acuerdos como este nos tiran la pelota unos puntos porque eso es están tirando la pelota preocupa fundamentalmente que solo se hable de este Órgano, o sea, complicado Presidente. Entonces, yo creo vuelvo a ratificar cuando llegue el tema le tocaremos el tema Presidente le voy a apoyar Usted mi Presidente, pero anticipo lo hago ante las cámaras, esa propuesta lo voy a hacer porque creo en el Federalismo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente.

Solamente, para hacer conocer un punto, decirle así todos nos hemos equivocado ese día en votar si estamos consciente quienes son, no me puede incluir que no pueden decir que no has votado así directamente estoy consciente por quien he votado también cuando dijo la Senadora Tomasa esa vez han socializado dijo y ella se ha salido y el Senador Ormachea también se han salido no han votado estamos conscientes, el Senador Marcelino no ha votado, yo me he quedado sola quiero hacer conocer a las senadoras que sí no he votado porque no en entendía profundamente y también faltaba socializar como dijo la Senadora Tomasa, estamos consciente.

Aquí todos hemos votado y no hay que ser, yo también vengo de la población de Potosí y sí ese rato cuando hemos aprobado me ha llegado los mensajes saben en qué Comisión estoy, yo he ido a las provincias y conocen mi número me han llegado las notas y me han dicho como vas a aprobar Senadora y una semana han venido a mi oficina me hicieron llegar las notas tengo de Nor Chichas, de CAOP (Consejo de Ayllus Originarios de Potosí) de Sud Lípez de Provincia Linares casi me han querido ,ahí adentro de mi oficina, Usted como región de indígena tienes que defender me han dicho y yo he dicho yo no he votado, pero le dije, pero Usted tienes que defender así me han increpado vayan donde el Senador Marinkovic, presenten una nota les he dicho a mi nomás no me pueden

increpar les dije eso siempre quiero hacer conocer a los senadores, que yo estoy consciente que no me pueden decir no has votado ahora con eso quiere salvarse, no es eso, hay que ser consciente al pueblo boliviano no me gusta mentir.

Pero todos nos hemos equivocado, pero hay que saber también ser responsable a veces con estos decretos con estas leyes, mucha dificultad trae a veces puede traer problemas, así para nosotros mismos, yo les hago conocer. Sobre ese punto nomás Presidente.

Sen. Presidente: Para que no se haga un diálogo, porque no estamos en el punto del día y nada, solo voy a dar la palabra a quienes no han hecho uso de la misma, sí y hay vamos a volver a nuestra Agenda.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, yo creo que de todas las decisiones que tomamos en la Asamblea, especialmente en la Sesión del Senado tenemos que ser bien consecuentes yo ese día lo objeté por si caso, objete y dije no se está socializando este tema es delicado, entonces tenemos que socializar por favor socialicemos, dije.

Pero, lamentablemente se hizo caso omiso y después se aceptó este Proyecto de Ley, también indicarles de que no podemos nosotros no solamente en este Proyecto de Ley, en todos los proyectos de ley que vienen por eso decimos con anticipación, por favor, tenemos que conocer que Proyecto de Ley vamos a rechazar, aceptar y aprobar tenemos que tener un estudio por lo menos poder ver sí conviene o no conviene sí está socializado o no esta socializado los beneficiarios directos tienen que decidir se va o no va no las personas que están tras del escritorio porque no viven las necesidades que tienen, porque un Proyecto de Ley nace a través de las necesidades que tienen cada comunidad, solamente quisiera decir tomemos en cuenta, porque esta aprobación que hemos hecho mide las consecuencias que está trayendo nosotros no queremos que haya marchas, no queremos que vengan nuestra gente he sufra y tampoco que el Gobierno caiga muchas veces dicen por no tener la misma opinión nos tildan porque estamos en contra del Gobierno, no es así queremos construir queremos cambio queremos que esto siga.

Pero tampoco queremos que sea pues por ser Gobierno diga esos decretos y nosotros aceptemos tranquilamente no es así las cosas hay que hacer lo correcto, por favor muchas veces han dicho esta Asamblea Legislativa es nueva queremos transformar, queremos ir adelante no atrás como cangrejos a veces repetimos los 20 años, los 20 años del masismo, Dios mío Señor como vamos a ir adelante si seguimos repitiendo lo mismo. Solo eso.

Sen. Presidente: También para aclarar Senadora estamos haciendo lo correcto lo que está establecido en las normas, no creo que haya habido en ningún tratamiento esta Ley alguien que le haya obligado a votar de alguna manera en ningún momento ni siquiera los del PDC han bajado una Ley ni voten así, en ningún caso, entonces no es bueno hacer esas afirmaciones.

Segundo, sí los 20 años son un desastre y son lo que están determinando la situación que vivimos hasta en un detalle con que nosotros hacemos lo correcto porque es lo que esa establecido, nuestra norma dice que Proyecto de Ley va a una Comisión y tiene 15 días tiene la Comisión para emitir el Informe y ahí tenemos la obligación de tratarlo, esos son un absurdo porque hay leyes que requieren un tiempo suficientemente amplio como para llevar a una concertación en dos semanas dígame qué Proyecto de Ley puede consensuarse adecuadamente.

Sin embargo, es una herencia del régimen pasado, que dice que hace sí tiene que tratar las normas, entonces no echen la culpa a las personas, lo que estamos haciendo aquí es mantener el respeto a la institucionalidad no nos gusta esa norma hemos propuesto un cambio de Reglamento para eso, esperemos que lo podamos tratar y entonces no diga que nos manejamos como ovejas porque nadie ha pedido a nadie entiendo en este escenario que voten de una forma o de otra, en cada momento ha habido absolutamente libertad para que cambie y cada y uno emita el voto como mejor le parezca.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: En primer lugar, en ningún momento he dicho ovejas, en segundo lugar, dije que tenemos que socializar de todas acciones que hacemos tenemos que sacar pues en que estamos fallando y rectificar no volver a cometer el mismo error. A eso me he referido, nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Colegas, buenas tardes.

Voy a hacer referencia el día que se ha votado primero mi persona tampoco estaba y alguien dijo en una anterior vez si ,el Suplente vota tienen que estar todos de acuerdo cada Suplente y cada Titular tiene el derecho de pensar como le parezca, puede que el Titular piense apoya y puede que el Suplente piense no apoyar están en su derecho y por ello mi persona junto a otros colegas hemos presentado la abrogación y por qué, porque el Presidente Rodrigo Paz, ha ganado por las grandes mayorías y esas mayorías a quienes mucho les han calificado los masistas decían, en un determinado momento cuando yo he venido aquí por mi condición de ser del campo, de ser de El Alto, de tener la test morena me decían masista eres me decían.

Creo, que es algo que tenemos que cambiar, porque yo también he vista choquitos en el MAS (Movimiento Al Socialismo) y también he visto en el Oriente morenitos, eso genera una división, ya no debemos utilizar esos calificativos, somos bolivianos utilizar de esa manera aquí un grupo determinado seguimos generando odio cuando alguien quiere desaparecer a alguien no habla de ese alguien, pero tanto lo mencionan revive porque lo mencionan lo están invocando no lo voy a mencionar yo porque tienen que darse cuenta, cuando quieren destruir a alguien o quieren olvidar a alguien se olvidan y punto y no lo mencionan.

Cuando, hacen referencia de esa gente discúlpenme, yo me siento aludida porque esa gente que está marchando es del campo esa gente trabaja con la tierra y aquellas personas que no saben trabajar la tierra y me refiero a cosechar plantar rascar la tierra, es fácil decirlo, porque yo voy al campo cuando me voy a trabajar en tierra es bien difícil y mis respetos para aquellos quienes viven en provincia porque ellos nos proveen alimentos, hoy ellos están en emergencia quizás la Ley sea en contra o/a favor ellos no lo están entendiendo es por eso que se ha pedido la socialización como bien le digo un colega aquí en el occidente no se ha socializado esa Ley y hay que socializarlo para que lo entiendan.

Pero, me llama la atención bastante cómo sale la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), prácticamente los empresarios Agros preocupados porque se va a abrogar la 1720, acaso esto beneficiaba a la gente del campo, acaso no se le decía senadoras perdón, mil disculpas, acaso no se decía que esta Ley iba en beneficio de la gente que si quiere que se preste y sino no quiere no se presta y por qué los grandes empresarios están en emergencia para mí me parece muy acertada la decisión que ha tomado el Presidente porque eso se llama escuchar a la gente, para mí retroceder un poco no es un acto de cobardía mucho menos es un acto decir pucha no puedo gobernar me están haciendo retroceder todo lo contrario cuando uno decide escuchar porque está contextualizando la parte política territorial y está entendiendo al sector, no es fácil caminando desde cualquier lugar, no es fácil y por más que hayan dicho, han hecho tramos en auto han venido se los han pagado puede que sea, pero hay gente que realmente está preocupada.

He tenido conversaciones con personas que realmente ven esta Ley como que les va a hacer daño y como les dije puede que no lo entiendan, es por eso que la socialización es muy importante y quizás ya lo entiendan nuevamente se va a tratar quizás no este año que sea al año porque no se puede tocar el mismo tema.
Ahora, yo me pregunto algunos colegas decimos apoyar al Presidente todo mi apoyo tiene el Presidente, pero después cuando no me conviene, no, creo que la convicción va a desde ahí uno tiene que empezar a defender que criterios tiene desde punto de vista donde lo vea y creo yo este acuerdo que han firmado y ahí la Senadora Betty no es con el afán de molestarla, pero he leído no señala que nosotros como senadores dice los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados se comprometen de hacer Gestión y qué es hacer Gestión solicitar, presentar un Proyecto y quizás va a socializar con todos para entrar a este debate y poder aprobarlo.

Entonces, tenemos un poco también tomar conciencia que es lo que hemos hecho y es de humanos equivocarse, pero, de valientes de saber reconocer y es de humildes saber decir me equivocado y decir vamos tratar esta Ley lo vamos a socializar de mejor manera y lo vamos a tratar. Yo les pido colegas se hay un sector, sector que no conoce

les explicaremos, pero no lo satanizaremos se realmente quieren acabar con el MAS y quieren acabar con los líderes que eran de gestiones anteriores ya no les mencionen, a ver, escúchense ustedes mismos sigan hablando de sus ex parejas no da no ve, lo mismo es pues el ex Presidente, entonces es momento que avancemos olvidando del pasado y se tenemos que retroceder poco para poder avanzar hagámoslo y se Presidente hoy se ha comprometido con ellos, yo les digo donde está el apoyo que han comprometido y no es con él y es con el sector con una palabra que él ha firmado y después lo vamos a tratar después de haberlo socializado. Gracias, por haberme escuchado a todos los colegas.

Sen. Presidente: Miren no vamos a entrar en debate del tema, por favor, miren estamos discutiendo un tema que no está en la Agenda, solo por respeto vamos a terminar de dar la palabra a quienes no han hecho uso de la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Soruco. Disculpe. Ya ha hablado 3 veces Senadora, por favor

Sen. Soruco: Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con carácter previo, perdón Senador carácter previo, pero sí es carácter previo, sino le vamos a cortar por favor senadores y por favor.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Quería, Presidente. Con todo respeto a la Sesión a los senadores y su Presidencia y la Bancada LIBRE pide permiso en su conjunto, tenemos una reunión de emergencia nacional y por tanto vamos a retirarnos toda la Bancada LIBRE por favor.

Sen. Presidente: Veremos sino afecta el Quórum y lo vamos a poner en consideración. Cuántos senadores se ausentarían y no queremos que afecte el Quórum. Nos dejarían sin Quórum, terminaremos los puntos sí y nos quedamos sin Quórum no podemos dar curso a que toda una Bancada se retire, por favor, les pido que entiendan.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Gracias, Senador Presidente.

Justamente, para evitar este tipo de confrontaciones entre senadores, primeramente, haciendo una síntesis y una conclusión reencausando un poco el Orden del Día, me ha gustado en el sentido hoy este Órgano ha ejercido su función deliberante, hemos ejercido la libertad de expresión; como representantes natos del pueblo que somos autoridades electas por el voto popular. Presidente, demás está decirlo que Bolivia hoy está pasando la peor crisis económica, política y social de su historia, demás está decirlo recojo las palabras por ejemplo de la Senadora Yarhui, que es lo que se quiere llegar a desestabilizar un Gobierno más allá que sea el Presidente Rodrigo y es un Presidente que ha sido electo democráticamente y legítimamente por el pueblo, lo cual no hay que permitir Bolivia un país tan rico tuvimos 20 años de dictadura militar, cuando este país tomaba vuelos Presidente, entramos 20 años era una dictadura sindical Presidente y hoy que este país nuevamente con un Presidente democráticamente electo por el pueblo quiere alzar vuelo pegar económicamente políticamente y socialmente nuevamente se quiere desestabilizar a un Gobierno.

Pero, más allá Presidente, están leyes que tenemos que aprobar como Órgano Legislativo de las cuales también manifestaba la Senadora Crispín, leyes que hay que socializar hay que analizar técnica y jurídicamente, tiene que conocer la sociedad civil, las fuerzas vivas del país. Entonces Presidente reencausando reitero una vez más el Orden del Día, yo estimo que ha sido Suficiente Discusión su Autoridad como Presidente y conductor de la Sesión debe proseguir con el Orden del Día, en su momento se debatirá a fondo las leyes, cuando vengan ya de la Comisión respectiva se hará un análisis de fondo previa socialización con la sociedad civil y las fuerzas vivas del país Presidente y son leyes que realmente van a ser dañinas para el país y para la sociedad o leyes que atañen o van a dañar la economía también será debatidas y consensuadas por este Órgano Legislativo fiscalizador y deliberante.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Miserendino.

Sen.ª Miserendino: Senador Presidente, voy a ir por partes y voy a ser muy cortas colegas, pero la verdad no puedo quedarme callada escuchando el debate viendo que cuestionamos y también decimos desde el desconocimiento, yo quiero recordarles cuando se aprobó esta Ley tuvo también modificaciones le enviamos a Comisión pasó por la Cámara Baja de ahí luego volvió hacia nosotros y lo escuchamos a todos, hubo diálogo y también escucho que dicen, no hubo la socialización que se debió, yo entro a la página Web veo montón de proyectos de ley de montón de senadores y diputados ni siquiera les conozco hablan de socialización y mana kanchu. **Quechua.** (**Traducción:** no hay) no hay, no los conozco los proyectos de ley.

Entonces, deberíamos también hacer un mea culpa como decían mis colegas, yo les digo todos votaron conscientemente y aprobamos la Ley, ahora también para la Senadora que mencionaba sobre la CAO son los productores grandes, querida Senadora Anita, yo le voy a explicar la CAO no solamente tiene ese concepto sino conlleva subsectores desde el pequeño productor más bien es los que lo motiva, yo como cruceña me duele ver lo que está pasando porque pareciera porque esto es una Ley nacional que viene desde las necesidades de salir de estas encrucijadas la que está Bolivia, porque esto lo que hace es llevar el sistema financiero hacia arriba senadores sacar al pequeño productor adelante, esto es voluntario. Ahora no puede ser cuando veamos bloqueos y bloqueos solamente pensemos en que así soluciona las cosas hay que hacer la Ley Antibloqueos y la vamos a hacer porque ya estamos cansados de agarrar y tener que ceder a esos caprichos y yo le digo la CAO y otras instituciones se pronunciaron pacíficamente apoyar a sus asambleístas, no ha sido algo, yo no lo veo que están bloqueando ustedes saben la pérdida que significa un bloqueo.

Ahora, hay varios puntos eso genera pérdidas de producto, dicen no saben porque no conocen en el campo yo vengo del campo vengo de abajo y se cultivar la tierra por eso hablo hoy con tanto dolor, porque ayer igual una diputada dijo el Occidente ha sido tan bondadoso con el Oriente que feo que volvamos hablar así, yo creo que el Oriente le ha puesto el corazón y el pulmón para sacar a Bolivia adelante con el 30% PIB (Producto Interno Bruto) senadores, cuando le toca a Santa Cruz voy a hablar por mi Departamento pareciera que ya no les gusta apoyar. Sin embargo, cuando ponemos otras leyes hay voluntad crece un departamento y crecemos todos, esta es una Ley nacional para sacar adelante al pequeño productor es voluntaria son 4 artículos.

Por último, si estamos en desacuerdo iremos al diálogo, lo dijo el Presidente también se ofenden que se firman compromisos, senadores nosotros es nuestra labor firmar compromisos de trabajo lo hicimos en campaña a diferencia un solo senador aquí que no hizo campaña y sabemos quién es, pero yo sí hice campaña me compromete estoy comprometida con mi sector y con mi Departamento y con Bolivia senadores, así solamente quería esclarecer eso, que se me escuche y que se escuche la voz de Santa Cruz en esta Asamblea no es el tema solamente de Santa Cruz, es que salíamos de esto encrucijada de una senadores. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Gracias, Senador Presidente.

Sen. ª Cartagena: Gracias Señor Presidente ñawpaqpi kachun juk jatun napaykuy buenas tardes personaykipaq, piskunachus kachkanku testerapi, igualmente senadoras, senadores, piskunachus kay Hemiciclopi qhawamuchkawanchik paykunapaqpis kachun jatun napaykuy buenas tardes. Ñuqa siempre kani juk cultura qhichwamanta, entonces qhichwapi parlanay tiyan mana nipi atiwasunmanchu discriminayta ni ima. Además, Comité de Culturas kani siempre qhichwa qallupi piskunachus uyarimuchkawanchik kay pueblo Boliviamanta diferentes departamentosmanta qhichwa qallupi parlay yachaqkuna paykunapis seguramente uyarichkawanchik kay Camarada de Senadorespis imatachus parlasqanchikta. Ñuqa Señor Presidente, más que todo referikusaq mana ancha achkhatachu, porque imaptin kay descusionesman chayachkanchik seguramente kay parlachkanchik chay tierra y territorio tukuy imamanta Comisionpi kachkan, seguramente Comisión kutiykuchimunqa. Entonces chay momentospicha astawan debatina kanqa allin kachkan o mana allinchu kachkan seguramente Comisioncha ñiwasunchik chaymanjina debatinapaq mana anchata ñawpaqta adelantakuchkasunmanchu, manaraq yachkachkaspa informacionta comisionesmanta. Juk partetaq Señor Presidente, kaymanta jaqayman ñuqa mana munaymanchu ajina dispensaciones directamente kay ukhupi tratananchikta chay apamuchkawanchik astawanpis kay pantaykunasman chayananchikpaq mana yachanchikchu ari kay dispensacionwanqa kay ukhullapiña rikhurirpan

mana analizanchikchu, mana revisanchikchu, ni asesoresniyku kaqkunawanpis mana kanchu revisanaykupaq ni imayna. Entonces tal vez chayniqta kay pantaykunasman chayasunman pero wakinninchik mana votarqanichu ñuqaqa ñinchik, pero la mayoría votanchik chayqa entorenchikpaqña responsabilidadqa jamunqa kaymanta qhipamanqa qamqa mana votarqankichu mana qampaqqa kanqachu responsabilidad mana ñiwasunchu Leyniqta Señor Presidente. Ñuqa más que todo chayllata parlay munachkarqani, pero juktawanpis ñisaq mañana chay dispensación kachunñachu chayjinamanta tal vez ñawpaqman astawanpis apananchikpaq kay Cámara de Senadorespi tratanachikpaq ima proyectos chayamuwasunchik ima proyectos Leykunastachus aprobanachik kachkan, ñawpitaqtaq chayachun sapa senodorman, senadorasman chayachun revisananchikpaq chaymanjinataq debatinapaq allin kachkan chay Ley o mana allinchu kachkan chayta qhawanapaq Señor Presidente. Chaysitullata ñuqa munachkarqani parlayta. Gracias Señor Presidente, compañeras senadoras y senadores. **Quechua.**

(**Traducción:** Senador Presidente, antes un gran saludo a su persona, a los que están en la testera, igualmente a las senadoras y senadores, para los que nos están viendo aquí en el Hemiciclo también un gran saludo y buenas tardes. Yo soy de la cultura quechua entonces tengo que hablar en quechua nadie nos puede discriminar ni nada, además soy del Comité de Culturas siempre hablare en quechua para los que nos están escuchando el pueblo de Bolivia, de diferentes departamentos para los que hablan quechua para ellos, seguramente nos están escuchando desde aquí la Cámara de Senadores lo que estamos hablando.

Senador Presidente, yo no hablaré mucho porqué llegamos a estas discusiones, seguramente estamos hablando de tierra y territorio todo eso está en la Comisión las misma hará regresar. Entonces en esos momentos yo creo vamos a debatir más si está bien o no, seguramente la Comisión nos dirá según eso debatiremos, no nos podemos adelantar mucho sin saber todavía el Informe de la Comisión. Por otra parte, Señor Presidente, de aquí adelante no quisiera que se trate las dispensaciones directas aquí dentro del Pleno eso nos está trayendo y estamos llegando a equivocaciones. No sabemos con esta Dispensación aquí adentro nomás ya aparece, no analizamos, no revisamos ni nuestros asesores no tienen nada para revisar. Entonces quizás por eso podemos llegar a equivocarnos, pero algunos de nosotros decimos yo no vote, pero si la mayoría votamos la responsabilidad vendrá para todos de aquí más adelante no nos dirán tú no votaste para ti no hay responsabilidad no nos dirán así por la Ley Señor Presidente. Yo más que todo solo eso quería hablar, pero una vez más diré que ya no haya esas dispensaciones quizás de esa manera podemos avanzar más como Cámara de Senadores para tratar los proyectos que nos llegan, las leyes que tenemos que aprobar y antes que llegue a cada Senadora y a cada Senador para que revisemos, según eso para debatir si está bien o no esa Ley para revisar Señor Presidente. Gracias Señor Presidente, compañeras senadoras y senadores).

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Senador Presidente, seré más puntual a mí me gusta algo corto también. 2 puntos, el primero es que la Ley no afecta a las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) ni a las comunidades de nuestro Departamento de Pando es decir que nuestras 5 etnias indígenas y sus comunidades tituladas están protegidas y no corren ningún riesgo porque son protegidas por la Constitución Política del Estado, algo muy importante que es voluntario, creo que eso no lo están entendiendo nuestra gente lastimosamente ahí también patrocinadores senadores también que le mienten la verdad y nos dejan mal a nosotros con respecto incluso puedo decir acoso político, yo lo recibo de parte de senadores.

En ese sentido, mis estimados colegas es lo que yo quiero decir y otro que es lo que faltó, qué es lo que faltó, creo que en eso si hemos pecado voy a decir o hemos fallado que fue la socialización, entonces yo creo la solución es bajar socializar hacer mesas de trabajo llevarles con montón de mecanismos para que ellos entiendan. Esa es mi opinión. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Cerramos el punto.

Volvemos a la Agenda que tenemos en curso, voy a proponer lo siguiente porque creo que es justo atender la solicitud de nuestros compañeros de LIBRE tienen una reunión urgente.

Tenemos solo Minutas de Comunicación que hay que derivar; voy a pedirles por favor a todos que nos permitan

hacer la derivación directivamente son Minutas que las han trabajado cada uno de los senadores, todos tienen la responsabilidad el nombre cada uno y voy a pedir la votación para que me permitan como Presidente y como responsable de la parte administrativa hacer la derivación directa las Minutas de Comunicación que tenemos en curso.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo en este procedimiento, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Mañana tenemos Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del día para mañana.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Séptima Sesión Ordinaria; jueves 7 de mayo; Horas 09:00; Orden del Día; 1. Asuntos del Día; 2. Correspondencia; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informes de Comisiones; 5. Asuntos Varios; La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Concluye la Sesión a horas: 19:15.

107ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 7 de mayo de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Segunda Vicepresidenta:	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretaria:	Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Cárdenas Velásquez Claudia, Carlo Duran Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Condori Alanoca Nilton, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, García Coca Judith Rosario, Giese Urresti Carolina, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, López Quiroga Edwin, López Zeballos Paola Limbania, Mallón Vargas Claudia, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pareja Saucedo Lorgio Fernando, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Ruiz Zuleta Susana Gabriela, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente. **Sen.**

Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, a horas 09:38, correspondiente al día jueves 7 de mayo de 2026.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, Presidente. Buenos días colegas para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Abdón Porcel Arancibia por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase a dar lectura a las solicitudes de licencia de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Freddy Castillo Chávez solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Declaratoria Oficial de Comisión Oficial y Objeto de asistir a la invitación cursada por el Senador Federal de la República de Brasil. Adjunta: Invitación.

La Senadora Ana María Crispín Choque, solicita tolerancia de 2 horas de acuerdo al artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Senadores. Adjunta: Coordinación Interinstitucional.

El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, solicita tolerancia de 1 hora de acuerdo el artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la licencia del Senadora y la tolerancia de los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Gracias, Presidente, un saludo a cordial a Usted a la Directiva y a todo el Pleno. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Leonor Rosalva Romero Gutierrez por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase a dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Séptima Sesión Ordinaria, jueves 7 de mayo; a horas 09:00.

ORDEN DE DÍA

1. Asuntos del Día.
2. Asuntos en Mesa.
3. Correspondencia.
4. Informe de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Asuntos del Día.

1. Peticiones de Informe Oral.

1.1. Petición de Informe Oral N° 06/2025-2026, al Ministro de Defensa; sobre el manifiesto de carga detallado del vuelo FAB-81 del 27 de abril de febrero de 2026, especificando el peso total de la carga; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto; solicitada por el Senador Erik Soruco Alpire.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Tomasa Yarhui Jacome por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta para su registro. Se verifica la presencia del Ministro que ya se encuentra en los ascensores, esperemos para proceder con el acto de fiscalización de Informe Oral. Entiendo que todos tienen las preguntas que fueron presentadas por el Senador Soruco. Estamos atentos al llegado del Señor Ministro.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Wilder Veliz Armas por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta en registro, Senador.

Senadora Secretaria, sírvase acompañar al Ministro para que se haga presente en este Hemiciclo. Sala.

Sen. Presidente: A nombre de las senadoras y senadores doy la bienvenida al Ministro de Defensa Dr. Raúl Marcelo Salinas Gamarra. Agradezco por su presencia en este acto de fiscalización que es parte de las tareas que tenemos aquí en la Cámara de Senadores.

Para conocer el procedimiento del evento que vamos a llevar adelante, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 147 del Reglamento de la Cámara de Senadores y al artículo 82 parágrafo IV donde están establecidos los tiempos para la organización del debate.

Sen.ª Secretaria:

"**Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales).** Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.

f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario."

"Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra.

La dúplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

Sen. Presidente: Habiendo revisado la normativa establecida para el acto que vamos a llevar adelante, corresponde en primera instancia dar lectura a las preguntas que han sido estipuladas en el pliego del Informe Oral. Luego cedemos la palabra al Senador Soruco, para que haga una presentación de las preguntas por un lapso no mayor a 20 minutos como estipula el Reglamento. Luego el Señor Ministro dispondrá de una hora para dar las respuestas. Ahí viene la fase de réplica y dúplica en este caso tenemos solo Senador Soruco, quien ha establecido el Informe Oral. Tendrá derecho a 20 minutos también para profundizar el tema de las preguntas si hubiese algo que no habría sido satisfecho en la exposición, luego el Ministro tendrá un espacio de otros 20 minutos para llevar adelante la respuesta. Después el Ministro hará abandono de la Sala y nos quedamos en Plenario para el debate. Esas son las reglas que están establecidas en el Reglamento y vamos a proceder de esa manera.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al pliego de las preguntas efectuadas al Señor Ministro para el Informe Oral.

Sen.ª Secretaria:

1. Informe y remita el manifiesto de carga detallado del vuelo FAB-81 del 27 de febrero de 2026. Especifique el peso total de la carga (material monetario) y si este exceda los límites de peso de la carga para un aterrizaje en la altura de El Alto bajo condiciones climáticas adversas. **--- 2.** Informe y remita copia de la bitácora de vuelo y el plan de vuelo aprobado. Indique quién autorizó el uso de un activo estratégico militar (Hércules C-130) para el transporte de valores de una entidad coma el Banco Central de Bolivia. **--- 3.** lnforme sobre el estado de mantenimiento de la aeronave FAB-81 previo al siniestro. Adjunte los certificados de aeronavegabilidad vigentes y el registro de las últimas tres inspecciones técnicas realizadas. **--- 4.** Detalle e informe la lista oficial y definitiva de víctimas fatales y heridos, discriminando entre personal militar (tripulación) y civiles afectados en tierra. **--- 5.** lnforme sobre el estado de salud y el protocolo de asistencia médica y social brindado al menor de 12 años que sufrió la amputación de sus extremidades a causa del impacto. Adjunte el respaldo de los gastos cubiertos por el seguro militar o del Estado. **--- 6.** Indique y desglose los daños causados a la propiedad privada (viviendas y vehículos civiles). Informe que empresa aseguradora cubre la responsabilidad civil de la aeronave y si ya se han iniciado los peritajes de avaluó para la reposición de bienes. **--- 7.** Explique y fundamente técnica y legalmente, por qué el personal militar procedió a la incineración de la carga (billetes) en el lugar del siniestro. lnforme si dicha acción fue consultada ante alguna autoridad para evitar la alteración de la escena del crimen y la evidencia técnica. **---8.** Informe, si se realizaron pruebas de alcoholemia y toxicología a la tripulación sobreviviente y al personal a cargo de la estiba de carga en Santa Cruz. Adjunte los resultados. **--- 9.** Indique, si la aeronave contaba con cajas negras (CVR y FOR) operativas. lnforme el estado actual de los dispositivos y si han sido remitidos al extranjero para su lectura y análisis técnico. **--- 10.** lnforme y explique, por qué se permitió que una multitud de civiles ingresara al área de seguridad del siniestro (saqueo), poniendo en riesgo la integridad de las pruebas y la seguridad ciudadana. Detalle el rol de la Policía Militar en ese momento. **--- 11.** Detalle si existen militares bajo investigación administrativa o penal por el manejo del cargamento de valores o par errores de procedimiento en el aterrizaje. **--- 12.** lnforme si el Ministerio de Defensa tiene convenios vigentes con el BCB para el transporte de valores. De ser así, remita copia legalizada del convenio y las tarifas cobradas par dicho servicio de transporte "discreto". **---13.** lnforme las acciones de mitigación ambiental realizadas en la zona del impacto tras la quema masiva de papel moneda y combustible, considerando que se trata de un área urbana densamente poblada. **--- 14.** lnforme y remita los reportes meteorológicos oficiales (METAR y SPECI) y las comunicaciones grabadas entre la torre de control de El Alto y el vuelo FAB-81 en las ultimas 10 minutos de vuelo. Detalle, si la torre sugirió el cierre de pista o el desvío par condiciones climáticas extremas. **--- 15.** Detalle qué medidas de seguridad operacional se tomaron ante la presencia de granizo y visibilidad nula en la pista de aterrizaje. Informe, si se activaron los servicios de emergencia de la pista (bomberos y ambulancias) antes o después del impacto. **--- 16.** lnforme la experiencia acumulada (horas de vuelo totales y en modelo C-130) de la tripulación al mando. Indique si el piloto contaba con la certificación para aterrizajes bajo condiciones IFR (Reglas de Vuela por Instrumentos) en aeropuertos de gran altitud. **--- 17.** Explique y fundamente por qué se utilizó una aeronave de transporte militar para una actividad comercial o financiera del BCB, considerando que el transporte de dinero no constituye una misión de soberanía o defensa nacional. Detalle qué protocolos de "Seguridad de Activos Críticos" se aplicaron para garantizar que el dinero no fuera incinerado en caso de accidente. **--- 18.** Informe el estado de las procesos administrativos y disciplinarios dentro de la Fuerza Área Boliviana contra el personal involucrado en la planificación y ejecución del vuelo. Especifique las faltas tipificadas par las cuales se las investiga. **--- 19.** lnforme, si la aeronave FAB-81 contaba con un seguro de casco y responsabilidad civil vigente al momento del accidente. Remita copia de la póliza y el estado del reclamo ante la reaseguradora. **--- 20.** Informe, quién es el oficial de mayor rango responsable de la "Orden de Operación" que autorizó este traslado y si este oficial ha sido suspendido de sus funciones para no contaminar la investigación técnica y administrativa. **--- 21.** lnforme y detalle de manera técnica las condiciones de embalaje y estiba del material monetario transportado en la aeronave FAB-81. Especifique si las divisas se encontraban en sacos de lona, Cajas de cartón reforzado, contenedores metálicos de seguridad (cofres) o pallets sellados. Asimismo, indique, si dicho cargamento contaba con dispositivos de rastreo satelital (GPS) independientes y si la carga estaba asegurada a los rieles de la aeronave mediante redes de carga o trincas de alta resistencia, para evitar el desplazamiento de la carga durante maniobras de emergencia.

Sen. Presidente: Con carácter previo tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Crispín Choque por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Un saludo cordial al Ministro de Defensa.

Presidente, simplemente pedirle que nos hagan llegar las preguntas a todos los senadores, porque prácticamente nadie tiene las copias para hacer el seguimiento. Si bien no podemos intervenir quienes no nos suscribimos en la solicitud de Interpelación, sin embargo, por lo menos para hacer el seguimiento solicitamos que se nos remita Senador Presidente, por Oficialía Mayor o por Secretaría General.

Sen. Presidente: Se va a proceder, sin embargo, el día de ayer se les ha distribuido a todos. De todas maneras, vamos a pedir que saquen fotocopias, pero sí han llegado a todos de manera virtual.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Presidente, un saludo al Ministro de Defensa y a todos los senadores. Para hacer la aclaración, nos han llegado las preguntas correspondientes a todos los Jefes de Bancada, pero también al grupo de senadores.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Buenos días, Presidente, a todos los colegas y a la Directiva. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Sánchez Aguilar por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Soruco por un espacio de 20 minutos para argumentar o profundizar el tema de las preguntas que han sido enviadas en el pliego petitorio.

Sen. Soruco: Presidente, por intermedio de su Autoridad a todos los colegas senadores, buenos días. Al Ministro de Defensa, gracias por su presencia y buenos días a todas las personas presentes.

Senador Presidente, mi persona como solicitante de esta Petición de Informe Oral se ratifica inextenso en todos los puntos leídos por la Senadora Secretaria y bajo el principio de celeridad para ahorrar un poco de tiempo, solicitaría respetuosamente al Ministro nos pueda absolver cada una de las preguntas que ya están formuladas.

Sen. Presidente: Agradeciendo nuevamente la presencia del Señor Ministro, tiene la palabra como está establecido en el Reglamento, tiene un espacio de hasta de una hora para proceder a responder a las preguntas.

Ministro de Defensa; Raúl Marcelo Salinas Gamarra: Buenos días, Senador Presidente, gracias por la bienvenida. Igual un saludo cordial a los miembros de la Directiva de la Cámara de Senadores y a todos los honorables senadores que se encuentran en Sala. Dicho esto, me voy a permitir dar respuesta en orden a las preguntas que han sido planteadas.

Pregunta 1. Informe y remita el manifiesto de carga detallado del vuelo FAB-81 del 27 de febrero de 2026. Especifique el peso total de la carga (material monetario) y si este exceda los límites de peso de la carga para un aterrizaje en la altura de El Alto bajo condiciones climáticas adversas.

En relación a la pregunta N° 1, que tiene que ver con que, si la aeronave estaba con el peso establecido por el manual de la aeronave para carga decirles, que el manifiesto de carga del 27 de febrero del 2026, se tiene registrado un peso de 18.810 kg que equivale a 41.182 libras, estoy adjuntando como ha sido solicitado por el informe todos los documentos que acreditan lo que estoy respondiendo. Según los datos registrados por las limitaciones del Manual de Vuelo, la aeronave Hércules C130, el peso para un aterrizaje menor normal es de 130.000 libras, extendiéndose hasta 155.000 libras, como peso máximo en cualquier tipo de condición climática. Se

adjunta hoja de limitaciones al Manual de Vuelo, el peso total de la aeronave en el accidente suscitado en fecha en fecha 27 de febrero era de 127.554 libras. Este peso se encuentra dentro los límites operativos permitidos que establece el manual de vuelos para la aeronave Hércules C130H.

La respuesta es que se les está remitiendo la bitácora de vuelo y el plan de vuelo aprobado por NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos) dejando constancia de la cadena de autorizaciones en atención a transporte, a que transportes aéreos bolivianos tiene una dependencia técnica operativa de la Fuerza Aérea. De acuerdo al artículo 3 del Convenio sobre Aviación Civil OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), las aeronaves se clasifican en civiles y del Estado, asimismo, la Ley N° 2902 en su artículo 29 establece que las aeronaves se clasifican en públicas y privadas. Son aeronaves públicas las destinadas al uso oficial del poder público, como las militares de aduana, policía y organismos internacionales. Las demás aeronaves son privadas, aunque pertenezcan al Estado en este marco, la Aeronave Hércules C-130H, cuando es empleada en operaciones institucionales de transporte de apoyo estatal se clasifica como aeronave del estado público.

Pregunta 3. lnforme sobre el estado de mantenimiento de la aeronave FAB-81 previo al siniestro. Adjunte los certificados de aeronavegabilidad vigentes y el registro de las últimas tres inspecciones técnicas realizadas.

El estado de mantenimiento de la aeronave, la aeronave con matrícula FAB 81, Hércules C-130H previo al siniestro se encontraba en condición de línea de vuelo, es decir, aeronavegable siendo que las últimas inspecciones realizadas se efectuaron de acuerdo al programa de mantenimiento de la empresa y el fabricante Lockheed Martin al ser una aeronave militar no corresponde un certificado de aeronabilidad, se remiten a los registros de las últimas tres inspecciones técnicas requeridas que también se encuentra en el anexo que quedará en la cámara.

Pregunta 4. Detalle e informe la lista oficial y definitiva de víctimas fatales y heridos, discriminando entre personal militar (tripulación) y civiles afectados en tierra.

De acuerdo a la información proporcionada por Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF, centros hospitalarios, familiares de las víctimas y verificaciones realizadas por el institucional se cuenta con un total de 22 personas fallecidas lamentablemente y 32 con lesiones de distinta consideración. De este total de 19 personas han recibido alta médica y continúa en su proceso de recuperación; mientras 13 restantes permanecen bajo la atención y seguimiento especializado en ocho centros hospitalarios. Se adjunta la lista de las víctimas fatales y heridos.

Pregunta 5. lnforme sobre el estado de salud y el protocolo de asistencia médica y social brindado al menor de 12 años que sufrió la amputación de sus extremidades a causa del impacto. Adjunte el respaldo de los gastos cubiertos por el seguro militar o del Estado.

Sobre el estado de salud y protocolo de asistencia médica social presentado para el menor de 12 años el 30 de abril, Rubén Marcelo Pérez Murga fue dado de alta del Hospital Norte de la ciudad de El Alto. Fue transferido a un Centro de Diagnóstico por Imágenes CIC de la ciudad de La Paz para recibir observación y asistencia técnica posteriormente será trasladado a un Departamento otorgado al niño en la localidad de Huajchilla, el cual se encuentra con trabajos de adecuación para una mejor atención y la estadía del niño se encuentra estable en este momento.

Pregunta 6. Indique y desglose los daños causados a la propiedad privada (viviendas y vehículos civiles). Informe que empresa aseguradora cubre la responsabilidad civil de la aeronave y si ya se han iniciado los peritajes de avaluó para la reposición de bienes.

Dentro de las acciones efectuadas respecto a los vehículos afectados en el accidente a 27 de febrero, a la fecha se ha procedido a 16 secuestros, los vehículos fueron secuestrados por la fiscalía, incluyendo el tracto camión y un semirremolque correspondiente a la empresa Transporte Aéreo Pérez. Asimismo, se hace contar que ya se encuentra interviniendo en los distintos casos, ya sea para la reparación o indemnización total, según lo que corresponda.

Pregunta 7: Explique y fundamente técnica y legalmente, por qué el personal militar procedió a la incineración de la carga (billetes) en el lugar del siniestro. Informe si dicha acción fue consultada ante alguna autoridad para evitar la alteración de la escena del crimen y la evidencia técnica.

Se informa de manera expresa que el personal militar no realizó ni dispuso la incineración de la carga en el lugar del siniestro, limitándose estrictamente al cumplimiento de funciones de seguridad perimetral y resguardo del resto de la aeronave. Asimismo, corresponde precisar que dentro del perímetro de seguridad se encontraron presentes representantes del Banco Central de Bolivia, la Comisión Fiscal de Fiscales y los efectivos de la Policía Nacional, instancias que ejercían las funciones propias de su competencia en el lugar de los hechos. Quiero destacar que esa noche se movilizaron más de 1000 efectivos policiales para resguardar los restos del avión y de la carga.

Pregunta 8. Informe, si se realizaron pruebas de alcoholemia y toxicología a la tripulación sobreviviente y al personal a cargo de la estiba de carga en Santa Cruz. Adjunte los resultados.

Si se realizaron las pruebas de alcoholemia a todos los pilotos y al total de la tripulación, no habiéndose encontrado ningún vestigio de haber consumido bebidas alcohólicas. Quiero recordar aquí que este era el tercer vuelo en ese día que se realizaba desde la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de La Paz.

Pregunta 9. Indique, si la aeronave contaba con cajas negras (CVR y FOR) operativas. Informe el estado actual de los dispositivos y si han sido remitidos al extranjero para su lectura y análisis técnico.

Se informa que la Caja Negra CVR fue derivada al centro de investigación y previsión de accidentes aeronáuticos en IVA (Impuesto al Valor Agregado), el mismo que a través de su laboratorio análisis y registros de vuelta data realizó y realiza la lectura de la recuperación de datos CVR correspondiente a la aeronave C130 matrícula FA31 accidentado.

Pregunta 10. Informe y explique, por qué se permitió que una multitud de civiles ingresara al área de seguridad del siniestro (saqueo), poniendo en riesgo la integridad de las pruebas y la seguridad ciudadana. Detalle el rol de la Policía Militar en ese momento.

Se informa que el personal militar implementó y mantuvo en todo momento, es decir, minutos después del accidente hasta el día siguiente, el perímetro de seguridad en el área del accidente, adoptando las acciones necesarias para restringir ingreso del personal y civiles no actualizadas. No obstante, debido a la influencia masiva y extraordinaria de aproximadamente 15 a 20.000 personas, se determinaron momentos de la capacidad de contención fue materialmente sobrepasada, generándose ingresos no autorizados de manera circunstancial.

Pregunta 11. Detalle si existen militares bajo investigación administrativa o penal por el manejo del cargamento de valores o par errores de procedimiento en el aterrizaje.

Existe militantes bajo investigación administrativa o penal por el manejo del cargamento de valores con respecto al accidente de la nave. Sí existen militares bajo investigación penal por supuestos errores en el aterrizaje y a la fecha uno se encuentra con detención preventiva y el otro con detención domiciliaria.

Pregunta 12. Informe si el Ministerio de Defensa tiene convenios vigentes con el BCB para el transporte de valores. De ser así, remita copia legalizada del convenio y las tarifas cobradas par dicho servicio de transporte "discreto".

El Ministerio de Defensa no tiene convenios vigentes con el Banco Central de Bolivia se aclara que de acuerdo al requerimiento del usuario la carga que transportaba se trataba de material impreso y fue contratada por un tercero, no por el Banco Central de Bolivia y la TAB (Transporte Aéreo Boliviano) prestó el servicio de carga a la empresa ACC (Agentes Generales de Carga Bolivia SRL) que es la empresa que fue contratada por los fabricantes de los impresos que llegaron a Bolivia y que deberían posteriormente convertirse en billetes de circulación.

Pregunta 13. Informe las acciones de mitigación ambiental realizadas en la zona del impacto tras la quema masiva de papel moneda y combustible, considerando que se trata de un área urbana densamente poblada.

Se informa que las acciones y mitigación implementadas se concentraron en la remoción de los restos de la aeronave accidentada y rehabilitación del área afectada, sin restablecer condiciones a fin de restablecer las condiciones de seguridad en la Zona de impacto. Asimismo, se viene ejecutando acciones orientadas a la reparación, reposición de los daños ocasionados en el entorno y en coordinación con las instancias correspondientes.

Pregunta 14. Informe y remita los reportes meteorológicos oficiales (METAR y SPECI) y las comunicaciones grabadas entre la torre de control de El Alto y el vuelo FAB-81 en las ultimas 10 minutos de vuelo. Detalle, si la torre sugirió el cierre de pista o el desvío par condiciones climáticas extremas.

Nosotros no somos la instancia para proporcionar esa información, sin embargo, la información les explico, aquí efectuado el suceso, una vez sucedido el accidente toma cargo y mando total absoluto de la comisión nominada y son ellos los que recabaron toda la información meteorológica, grabaciones de la torre y todos los elementos que le sirvan para la investigación. De tal suerte que nosotros no hemos podido ni podíamos solicitar esta información para traerla, sin embargo, la información existe y la JIAA tiene la Junta de Investigadora de Accidentes de Aeronáutica.

Pregunta 15. Detalle qué medidas de seguridad operacional se tomaron ante la presencia de granizo y visibilidad nula en la pista de aterrizaje. Informe, si se activaron los servicios de emergencia de la pista (bomberos y ambulancias) antes o después del impacto.

No somos la entidad que debe responder, esto ha debido responder el piloto y los responsables de la torre.

Pregunta 16. Informe la experiencia acumulada (horas de vuelo totales y en modelo C-130) de la tripulación al mando. Indique si el piloto contaba con la certificación para aterrizajes bajo condiciones IFR (Reglas de Vuela por Instrumentos) en aeropuertos de gran altitud.

El piloto al mando cuenta con una experiencia entre 2300 horas de vuelo totales de las cuales 1700 corresponden a la aeronave C130 Hércules del total de su experiencia 1469 fueron los efectuados bajo reglas de IFR (Reglas de Vuelo por Instrumento) asimismo, realizó el curso inicial de la aeronave C130 en la Gestión 2016. Posteriormente entrenamiento y simulador de vuelo en la empresa de Estados Unidos en la Gestión 2019, contando con una certificación de entrenamiento y correspondiente para efectuar operaciones bajo condiciones IR (Inspección de Riego) IF (Inspección Física) incluyendo aproximaciones en aeronaves de gran altitud. Las horas de vuelo señaladas se encuentran debidamente certificadas por el Departamento Tercero de Operaciones del Comando General de la Fuerza Aérea de operaciones generales de la FAB.

Se informa, que tanto el piloto como la tripulación sí contaban con los requisitos de experiencia significativa comprobada para volar la aeronave Hércules 6130 como se evidencia de las horas de vuelo que se encuentran debidamente registradas certificadas por el Departamento Tercero de Operaciones de la Fuerza Aérea. El piloto es también un aviador instructor, el Mayor Erick Rojas Zambrana cuenta con una experiencia de 2300 horas de vuelo total es 1700. El copiloto Jared Ramírez Espinoza cuenta con una experiencia de 841 horas de vuelo totales de las cuales 113 horas corresponden. La aeronave 600 un total de experiencia de 180 fueron efectuados bajo reglas y vuelos de instrumentos IFR. El navegante instructor capitán Ángel Poma Escobar cuenta con una experiencia total de 1.775 horas que corresponden la aeronave CH130 Hércules del total de una experiencia específica de 1.239 horas. El ingeniero de vuelo y todos los demás cuentan con los requisitos establecidos por el Departamento Tercero de la Fuerza Aérea.

Pregunta 17. Explique y fundamente por qué se utilizó una aeronave de transporte militar para una actividad comercial o financiera del BCB, considerando que el transporte de dinero no constituye una misión de soberanía o defensa nacional. Detalle qué protocolos de "Seguridad de Activos Críticos" se aplicaron para garantizar que el dinero no fuera incinerado en caso de accidente.

Aquí quiero aclarar que para nosotros y para el país no se trataba de dinero, se trataba de material impreso, solamente es dinero una vez emitido por el Banco Central, es decir, llega, se registra se ponen los sellos de

seguridad y ese material impreso recién requiere su condición de valor, mientras tanto, es simplemente un material impreso. Este vuelo ha debido ser ya el número 50 que ha realizado la fuerza a través del TAB durante varios años ha venido realizando ese vuelo entre Santa Cruz y la Paz, toda vez que el avión que traía el total de la carga no podía llegar a la ciudad de La Paz. Se trataba de un JUMBO 747 y fue dividido en varias cargas para llegar La Paz. Como les decía, ese fue el tercer embarque el día del accidente ya al finalizar la tarde.

Por lo tanto, no estábamos sujetos a la Reglamentación de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) para el transporte de valores que tiene un reglamento especial y un especial cuidado. Por un lado. Por otra parte, esta carga estaba asegurada por la empresa, tenía su propio seguro, la empresa que contrató el transporte y su responsabilidad era entrega puerta a puerta, es decir, de la puerta de la fábrica a la puerta o a la bóveda del Banco Central y tiene su propio seguro y entiendo que ellos están haciendo la reposición de estos impresos para que sean entregados al Banco Central de Bolivia.

Pregunta 18. Informe el estado de las procesos administrativos y disciplinarios dentro de la Fuerza Área Boliviana contra el personal involucrado en la planificación y ejecución del vuelo. Especifique las faltas tipificadas par las cuales se las investiga.

El accidente de fecha 27 de febrero fue resultado de una cadena de eventos que involucró factores climáticos, operacionales y humanos. En ese marco, a la fecha, no se han instaurado procesos administrativos ni disciplinares dentro de la Fuerza Aérea, toda vez que las conclusiones emitidas por las JIAA (Junta de Investigación de Accidentes Aéreos) tienen la finalidad de identificar las causas y factores concurrentes que dieron lugar al accidente con el propósito de prevenir futuros accidentes similares y no así establecer responsabilidades administrativas o disciplinarias.

Pregunta 19. lnforme, si la aeronave FAB-81 contaba con un seguro de casco y responsabilidad civil vigente al momento del accidente. Remita copia de la póliza y el estado del reclamo ante la reaseguradora.

Si contaba con seguro de responsabilidad y con seguro de casco, el mismo que ya ha sido pagado por la empresa aseguradora y la empresa se encuentra realizando pagos ahora a distintas personas que han sido damnificadas en sus vehículos, previa presentación de sus papeles legales, declaraciones de herederos que toman su tiempo en hacerse y los papeles de propiedad de los vehículos, sin embargo, ya han sido aceptadas, consensuados los montos y la empresa en la medida que se le va presentando los documentos procede inmediatamente al pago. El accidente ha sido y va a ser cubierto en su totalidad en la responsabilidad civil y en la responsabilidad por el casco por la empresa.

Pregunta 20. Informe, quién es el oficial de mayor rango responsable de la "Orden de Operación" que autorizó este traslado y si este oficial ha sido suspendido de sus funciones para no contaminar la investigación técnica y administrativa.

El vuelo efectuado por la aeronave Hércules el 27 de febrero en la ruta administrativamente fue aprobado por la Gerencia General de Transporte Bolivianos enmarcados en su naturaleza jurídica bajo el Decreto de creación 1591, mismo que establece que la empresa tendrá por objeto explotación de servicios transporte aéreo regular y no regular interno internacional de paseros carga o correo así como también otra actividad relacionada con la aeronáutica comercial en el cargo a lo largo de los sus 48 años de trayectoria se constituyen la única empresa en Bolivia con capacidad operativa para realizar este tipo de operaciones.

Operativamente fue autorizada mediante la aprobación del plan de vuelo y las autorizaciones de Tránsito Aéreo correspondientes otorgadas por el servicio de control y transporte y tránsito aéreo administrativo NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos). No se dispuso la suspensión de ningún oficial toda vez que la investigación técnica y administrativa del accidente fue realizada por la Junta de Investigaciones de Accidentes Aeronáuticas de la Fuerza Aérea, misma que es un organismo técnico autónomo encargado de realizar investigaciones de accidentes aéreos de manera independiente de las autoridades operativas y administrativas.

Pregunta 21. lnforme y detalle de manera técnica las condiciones de embalaje y estiba del material monetario transportado en la aeronave FAB-81. Especifique si las divisas se encontraban en sacos de lona, Cajas de cartón

reforzado, contenedores metálicos de seguridad (cofres) o pallets sellados. Asimismo, indique, si dicho cargamento contaba con dispositivos de rastreo satelital (GPS) independientes y si la carga estaba asegurada a los rieles de la aeronave mediante redes de carga o trincas de alta resistencia, para evitar el desplazamiento de la carga durante maniobras de emergencia.

En este sentido, aspectos específicos como el tipo de embalaje utilizado: sacos, lona, cajas, cartón reforzado, contenedores metálicos, seguridad, cofres o pallets sellados, la implementación de dispositivos de rastreros vital independientes y además de medidas de seguridad intrínsecas a la carga corresponden exclusivamente al ámbito de la responsabilidad del usuario. Por su parte, transporteros bolivianos en el ejercicio de sus competencias es responsable de garantizar las condiciones de transporte aéreo, incluyendo la correa de estiva, sujeción, aseguramiento de la carga dentro de la aeronave. En este sentido fueron paletizados a la aeronave asegurados con redes certificadas y sujetados con los rieles con la finalidad de evitar desplazamiento a la carga en vuelo y cumplir con las normas de seguridad necesaria.

Es cuando puedo tengo a bien informar, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Ministro. Agradecemos por las respuestas a las mismas.

Corresponde ahora cederle la palabra al Senador Soruco, por un lapso máximo de 20 minutos para realizar requerimientos o adiciones sobre las respuestas que dio el Ministro.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Senador Presidente, colegas senadores, Señor Ministro de Defensa, en esta fase de la réplica, no movido por un afán de confrontación política, sino por un deber de conciencia y como fiscalizador del Estado que nos une a todos los que estamos en este recinto, que es el deber de proteger la vida de los bolivianos y el patrimonio del país. Detrás de los informes técnicos que hemos escuchado hoy, hay familias en El Alto que aquella tarde vieron con terror como este avión Hércules, esta mole de acero, caía sobre sus techos y dañaba a sus hijos y familiares y que muchos han quedado en la orfandad.

Hay una tripulación de oficiales también que cumplían órdenes, confiando en que el sistema que los respalda no cometería errores. Hablamos de las 22 pérdidas de vidas, entre ellas cuatro niños y familias que hoy enfrenta amputaciones de diferentes miembros y traumas también por un error que la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos ya calificó como evitable si se hubiera seguido los protocolos meteorológicos. Señor Ministro, su Autoridad no es tiene el deber no solamente de administrar la cartera de Estado a su cargo y los recursos que tiene a su cargo, sino sobre todo administrar la confianza pública y cuando un avión de la Fuerza Aérea se pierde en medio de una misión que mezcla intereses comerciales con activos del Estado, la ciudadanía nos exige respuestas que vayan más allá de una simple explicación sobre el clima, el pueblo de Bolivia, es sabio y es noble, pero también está cansado de las fatalidades, siempre que tengan explicaciones que dejan vacíos de responsabilidades.

No se trata de culpar a una persona, se trata también de rescatar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y de asegurar que el Banco Central de Bolivia no use nuestros cielos como un tablero de riesgo desde el costo de una mala decisión que lo paga el ciudadano boliviano a pie. Señor Ministro, con el mayor de los respetos a su Gestión, pero con la mayor firmeza a mi cargo como fiscalizador del Estado, me veo obligado a contrastar sus palabras con una cruda realidad de los documentos oficiales, porque si no somos capaces de reconocer dónde falló una cadena de mando estamos condenados a que esta tragedia se pueda repetir. Para ello, me quiero basar en documentación fidedigna emitida por autoridades competentes, que mi persona solicitó información y documentación, primeramente, al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI legalmente obtenida, sobre las condiciones climatológicas y la navegación aérea y aeropuertos bolivianos donde nos enviaron también el plan de vuelo de la aeronave FAB 081, documentos que mi persona solicitó para llegar a la verdad histórica de los hechos.

Permítame entonces analizar técnicamente lo que el papel dice y lo que la realidad nos grita en cinco puntos fundamentales. Primer punto, la falacia del evento meteorológico imprevisible. Señor Ministro, como hombres de

Estado y como miembros de este Proyecto político que lidera nuestro Presidente Rodrigo Paz, sabemos que nuestra mayor bandera es la eficiencia y el cuidado del ciudadano boliviano, por eso me resulta un poquito doloroso, pero necesario que cuestionar la tesis de la imprevisibilidad climática.

Señor Ministro, Usted y yo sabemos que el clima en los Andes no es un enemigo desconocido, es una realidad con la que nuestros pilotos conviven a diario, pero la técnica no miente. El reporte SPECISLLP 2721427 emitido a las 17:42 con 20 minutos es de decir, 20 minutos antes de que el FAB 081 tocara tierra, ya no hablaba de probabilidades, hablaba de certezas, reportaba granizo y tormenta sobre la estación aérea de El Alto, no podemos decirles a las familias de El Alto, ni a las familias de nuestros valientes oficiales que esto fue un golpe de mala suerte en la aviación moderna y más en una gestión que busca la excelencia, el riesgo se gestiona, no se ignora.

Las nubes como limbos esas fábricas de tormentas que el reporte ya señalaba son el primer capítulo de cualquier manual de seguridad aérea que se tienen que evadir y no desafiar. El Informe Técnico de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos nos da la razón, el clima era una amenaza conocida que no fue comunicada a tiempo, confirmando una falla sistemática en la coordinación entre la estación y la aeronave.

Defender al Estado Señor Ministro, también es reconocer cuando un protocolo falló si permitimos que la fatalidad sea la excusa para no revisar nuestros procedimientos de seguridad le estaremos fallando a la confianza que el pueblo depositó en el actual Gobierno. La ciudadanía, Señor Ministro, espera de nosotros una gestión técnica científica y sobre todo humana nuestra lealtad con el Gobierno del Presidente Rodrigo Paz se demuestra con la verdad, asegurando que el error de hoy sea la elección que salve vida mañana. Por eso le pregunto con firmeza técnicamente, pero con un espíritu constructivo, quién recibió ese reporte de las 17:42 y por qué no se dio la instrucción inmediata de proceder al aeropuerto alterno, que sería la ciudad de Cochabamba, el Aeropuerto Jorge Wilstermann, protegiendo así la vida de los ciudadanos y el patrimonio de todos nosotros.

Punto número dos, la paradoja de la autonomía y el aeropuerto alterno, Señor Ministro, compartimos una visión de país donde la planificación es la base del éxito en nuestra gestión como Gobierno, no dejamos las cosas al azar y menos cuando se trata de la seguridad aérea. Por eso, al revisar el plan de vuelo de la FAB 81 surge una contradicción que nos preocupa profundamente a todos. El documento es claro, la aeronave despegó con una autonomía de combustible de 3 horas 30 minutos, si el trayecto de Santa Cruz a La Paz consume apenas 1 hora y 20 minutos, eso significa que al llegar a la vertical de El Alto nuestros pilotos tenían todavía 2 horas y 10 minutos de combustible en sus tanques. Señor Ministro con más de 2 horas de reserva, el avión no estaba en una situación de aterrizar o caer. Tenía combustible suficiente para realizar un patrón de espera para dejar que la tormenta pasara o lo más lógico y seguro que era proceder al aeropuerto de alternativa más próximo –reitero- que era en la ciudad de Cochabamba el aeropuerto Jorge Wilstermann, que figuraba legalmente en el plan de vuelo y estaba operativa esa pista.

¿Por qué se forzó un aterrizaje en una pista contaminada por granizo, cuando teníamos el margen técnico de poner a salvo la tripulación en otro aeropuerto? Me pregunto, defender los intereses del Estado es también defender sus activos un Hércules C130 es un recurso estratégico que le cuesta millones al pueblo boliviano, no es un bien descartable. Pero hay algo más que nos inquieta del lado humano y la transparencia, sí el avión tenía combustible para 2 horas más, por qué los peritajes iniciales y las imágenes del impacto nos muestran un incendio de la magnitud que generarían miles de galones de carburantes. Esta inconsistencia nos obliga a preguntarnos ¿si era real la información del plan de vuelo o acaso el peso de la carga era tal que sacrificó combustible dejando a nuestros pilotos sin margen de maniobra ante la emergencia?

En este contexto Señor Ministro, le pido que veamos esto como una oportunidad para corregir si hubo presiones logísticas por la entrega de ese material monetario que obligaron a ignorar al aeropuerto alterno, debemos saberlo, no por buscar un culpable, sino para asegurar que nunca más un interés comercial esté por encima de la vida de un oficial de nuestra Fuerza Aérea o de la seguridad y la integridad física y la vida de los ciudadanos de El Alto y los ciudadanos bolivianos.

Ahora es de conocimiento público que el piloto y el copiloto ya están aprendidos o guardan, lo decía su Autoridad, detención preventiva o detención domiciliaria. Entonces, puede ser esto también un intento de cortar el hilo de lo más delgado para no investigar a las autoridades que autorizaron la misión comisión o la misión comercial.

Punto tres, la irregularidad en la naturaleza jurídica de la operación Señor Ministro, como miembros de una misma organización política sabemos que el respeto a la Ley es lo que nos diferencia de la improvisación del pasado, entonces, dentro de todo este contexto que está dentro de la Ley y nada fuera de la Ley, como nos dice el Presidente Rodrigo Paz, por eso me veo en la obligación de señalar una zona gris que no podemos permitir en nuestra Gestión.

El plan de vuelo identifica al operador de esta misión como el TAB - Transporte Aéreo Boliviano es nuestra empresa estratégica, orgullo del Estado, pero cuando realiza vuelos comerciales para entidades en este caso como el Banco Central o empresas extranjeras que su Autoridad manifestaba debe someterse a las reglas del juego civil. Sin embargo, la aeronave utilizada fue el FAB 81, un activo permanente militar con matrícula de guerra, es ante esta hibrida se sabe que al usar una matrícula militar para un fin comercial se ha evadido la fiscalización de la DGAC de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por qué esto tan importante porque la normativa civil exige certificaciones de seguridad, seguros para terceros y estándares de estiva que las aeronaves militares por su propia naturaleza de defensa no siempre están obligadas a transparentar ante el regulador civil.

Defender al Estado es asegurar que sus instituciones no operen en la sombra, sino permitimos que el TAB use aviones militares para ahorrarse, trámites o costos de seguros civiles. Estamos creando un precedente de inseguridad jurídica ahora me pregunto, qué hubiera pasado si este avión caía sobre una zona residencial más densa, quién respondería legalmente si la aeronave no contaba con el certificado de aeronavegabilidad civil que exige la Ley N° 2902. No es un ataque, Señor Ministro, es una advertencia como fiscalizador de este Estado para que cuidemos la casa no podemos usar los recursos de las Fuerzas Armadas para subsanar deficiencias logísticas y traslados de dinero la misión de la Fuerza Aérea Boliviana es la defensa de la Patria. La misión del TAB es el transporte eficiente bajo normas civiles, mezclarla es debilitar a ambas.

Le pregunto con sinceridad que nos permite nuestra militancia o ciudadanía ¿contaba esta operación con la autorización opcional de la DGAC para que una aeronave de Estado realice transporte monetario comercial? Si no es así, estamos ante una omisión administrativa que no solo vulnera la Ley, sino que pone en riesgo el prestigio de nuestra administración ante la comunidad aeronáutica internacional, además, es necesario preguntar bajo qué Resolución Ministerial o normativa administrativa se autorizó que un activo de guerra operará como Transporte Comercial Civil, evadiendo los seguros y normas de la DGAC.

Punto número cuatro, vacíos en la veracidad del plan de vuelo. Señor Ministro, somos senadores y formamos parte de este Gobierno creemos en la transparencia como un valor no negociable, un plan de vuelo es en esencia un contrato de seguridad entre el piloto, el Estado y la ciudadanía. Si los datos que se asientan en estos documentos no reflejan la realidad, lo que tenemos no es un accidente, sino una cadena de falsedades que terminan en tragedia, como hemos visto. Al analizar el plan de vuelo del FAB 81 firmado en Santa Cruz, nos encontramos con la mayor de las dudas la autonomía declarada de 3 horas y 30 minutos. Señor Ministro, la física es exacta y no entiende de discursos políticos, si el avión despegó con ese combustible y cayó apenas a una hora y 20 minutos después, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿Qué se hace con el peritaje técnico?, ¿Dónde están los más de 2000 galones de combustibles remanentes?

Cualquier experto sabe que un impacto con semejante carga de carburante genera una deflagración masiva, sin embargo, los hechos muestran lo contrario. Esto nos lleva a un escenario muy delicado que Usted como cabeza de sector, que en este caso la Cartera de Estado del Ministerio de Defensa debe aclarar; se falseó la información del combustible para permitir que el avión despegara con un sobrepeso de carga monetario sí el avión estaba sobrecargado con los 17.1 millones de billetes y se registró menos combustible del real para no exceder el peso máximo, estamos ante un caso de falsedad ideológica en documento público.

Pero si el combustible era el correcto y simplemente se agotó antes, estamos ante una negligencia de mantenimiento criminal, Señor ministro, defender los intereses del Estado es asegurar que los documentos que autorizan el uso de nuestros cielos sean veraces, no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia que nuestra gestión se dibujen planos y planes de vuelos para acomodar fletes comerciales. La seguridad de la navegación aérea depende de la verdad técnica, no de la conveniencia logística.

Por lo tanto, le pido respetuosamente, Señor Ministro, que se realice una auditoría profunda en los registros de despacho de ese día en Viru Viru. El país necesita saber Señor Ministro, si nuestros oficiales fueron enviados al aire

con datos adulterados, porque si el plan de vuelo mintió, la responsabilidad ya no es el clima, sino de quienes permitieron que esa aeronave despegara bajo condiciones de engaño técnico. Ahora, mientras se ordenaba quemar evidencia física, que su Autoridad manifiesta lo contrario la falta de custodia permitió que el área fuera saqueada, entonces, le pregunto, ¿La incineración fue una medida de seguridad o una medida para ocultar el peso real de la carga que desestabilizó el avión?

Y como último y quinto punto, la obstrucción a la justicia y destrucción de evidencia Señor Ministro, llego al último punto de esta réplica con una profunda preocupación por la imagen de transparencia de nuestro Gobierno que se proyecta en el país, en nuestro Gobierno siempre hemos sostenido que no basta con actuar con rectitud y ser honrado, sino también es crucial evitar circunstancias o comportamientos que generen sospechas o dudas sobre la integridad personal.

Lo ocurrido en El Alto en la pasada tragedia tras el impacto del FAB 81 genera interrogantes que no podemos ignorar los bolivianos, por lo tanto, Señor Ministro, la decisión de incinerar toneladas de material monetario apenas unas horas después del siniestro, bajo el argumento de seguridad es una medida que nos deja en una posición difícil de entender. En cualquier protocolo internacional de investigación de accidentes, la carga es una prueba fundamental el estado físico de esos billetes, el rastro de humo en ellos, su ubicación en el fuselaje todo eso son piezas de un rompecabezas que nos dirían qué pasó realmente en esa cabina.

Al destruir la carga antes de un peritaje técnico exhaustivo de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos - JIAA o del Ministerio Público, se ha eliminado evidencia física irreemplazable. Cómo vamos a asegurar a la ciudadanía que la estiva era la correcta, cómo vamos a demostrar que hubo un incendio previo al impacto si nosotros mismos quemamos lo que se debía de quedar. Defender los intereses del Estado es ante todo permitir que la justicia actúe sin interferencia Señor Ministro, además también nos preocupa la custodia del área, los informes de ciudadanos y medios que muestran una alarmante falta de control en los primeros minutos, donde la seguridad de un activo crítico de estado parecido de abordada.

Si como un Gobierno que preguntamos el orden y la eficiencia no podemos permitir que una escena de tal magnitud, sea contaminada Señor Ministro, le hablo como un ciudadano más que quiere proteger la integridad de nuestra Gestión. La quema de esos billetes lejos de la seguridad ha sembrado dudas innecesarias en la población, el pueblo boliviano merece saber que su Gobierno no oculta nada por ello, era tan importante saber el protocolo legal específico con que se procedió para la destrucción de evidencia de una escena de accidente que aún no había sido procesada por los peritos aeronáuticos. Nuestra lealtad va a quedar clara siempre al Presidente Rodrigo Paz, por lo tanto, nos obliga a exigir que la verdad brille, porque solo la verdad técnica y la transparencia procesal devolverán la tranquilidad a las familias bolivianas y la dignidad a nuestras instituciones.

Finalmente, Señor Ministro y colegas senadores, he presentado ante este Pleno estos cinco puntos que no son simples observaciones, son evidencias de una fragilidad operativa que nuestro Estado no puede permitir como senadores y autoridades nacionales y fiscalizadores nacionales, no llegamos al Gobierno, ni a la Cámara de Senadores para repetir los vicios del pasado, donde los accidentes se enterraban bajo el manto del olvido. Llegamos al contrario para ser mejores mientras discutimos, tecnicismo hoy hay una ciudad entera como es El Alto que mira hacia el cielo con desconfianza hay familias que hoy saben que, por una decisión logística de último minuto, una mola de acero como fue el avión Hércules no les pudo haber cansado la tragedia aún mayor.

Nuestra lealtad no es cumplir con el traslado del dinero, Señor Ministro nuestra lealtad es con la madre que camina cerca de la pista de aterrizaje y con el oficial que sube a una cabina confiando en que su alto mando ha verificado cada litro de combustible y cada nube en el radar. Por lo tanto, en conclusiones, tenemos que defender las cosas buenas y las cosas malas también hay que censurarlas y lo que debe ser procesado se debe procesar.

Señor Ministro, yo concluyo con esto nuestro Gobierno el Presidente Rodrigo Paz siempre pregona el orden y la Ley. Demostremos hoy que no tenemos miedo a la verdad, porque solo la verdad técnica nos permitirá mirar a los ojos a la ciudadanía y decirle. Bajo nuestra Gestión, sus vidas están realmente protegidas. Gracias, he terminado, Presidente.

Sen. Presidente: Senador le agradezco, por haberse circunscrito a los 20 minutos exactamente.

Con carácter previo, tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Para hacer constar mi presencia Senador José Manuel Ormachea Mendieta, por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Señor Ministro, con un tiempo idéntico de 20 minutos para proceder a responder las interrogantes del Senador Soruco que ha planteado el Informe Oral.

Ministro de Defensa: Le agradezco, Presidente.

Distinguido Senador y senadores. Tengo en mi mano y va a ser dejado en esta Asamblea el Informe en conclusiones de la investigación del accidente, esta Comisión ha sido conformada por profesionales aviadores, mecánicos, psicólogos y abogados que han revisado toda la documentación y tiene conclusiones muy claras. Por ejemplo, el hecho de que no se haya incendiado el avión después del accidente es y está claro aquí en el Informe, es por lo que hicieron los pilotos cerraron las válvulas de salida de gasolina a hacia las alas, por eso no se incendió ni cuando procedieron a incinerar la parte de los billetes. Quiero dejar bien claro que esta es una información técnica, veraz, real y efectiva, que yo creo profundamente en ella sí alguien no cree está en todo su derecho, pero la legalidad, los principios de legalidad dicen que esto es lo que vale. La opinión de terceros es eso, una opinión de terceros.

Discúlpeme, Senador, pero siguiendo la Ley, Transportes Aéreos Bolivianos, fue creado hace 47 años bajo un Decreto Supremo con facultades que le permiten hacer el trabajo que ha venido haciendo durante estos 47 años. No es una invención de los últimos 6 meses o no es una invención de parte del Comandante de la Fuerza Aérea y que se inventó al TAB para último momento hace 47 años que esto funciona y fue el primer avión que compró en su momento el General Banzer y era el avión más antiguo que tenía la Fuerza Aérea.

Por lo tanto, todas las opiniones que Usted ha vertido son opiniones suyas, pero que no están con las conclusiones, las investigaciones que han sido realizadas por una Comisión de Investigación legalmente constituida y legalmente que ha realizado su trabajo, ha dado sus conclusiones sobre distintos errores y una cadena de acontecimientos que han sucedido a lo largo del vuelo y para eso está la Caja Negra. Para eso está el voice record, para eso está la grabación con la torre, para eso están las filmaciones, para eso están las declaraciones y para eso están una serie de elementos; no es que a un grupo de gente se le ha ocurrido y ha llegado a una conclusión, ha habido investigaciones, hay pruebas, etc. Entonces, yo voy a concluir aquí mi intervención no quiero entrar en especulaciones sobre lo que fue ese accidente existe una Comisión que ha realizado toda la investigación de acuerdo a la Norma Legal y dentro de principios de legalidades. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Habiéndose llevado adelante el procedimiento como corresponde. Primero agradecer al Señor Ministro, por las respuestas y por haber acudido a este acto. Viene ahora el espacio de debate, obviamente nos quedamos solamente los senadores.

Agradecemos al Señor Ministro por su presencia y pedirle respetuosamente que abandone la Sala. Entonces, nuevamente, Señor Ministro, muy agradecidos por su presencia, por la pronta respuesta a este pliego de Informe Oral, agradecemos por su tiempo también por la información que nos está dejando, que servirá sin duda para que tanto el interpelante como aquel aquellos senadores que así quieran puedan consultar los detalles específicos referidos al tema en cuestión.

Senadora Secretaria, acompañe al Señor Ministro, a abandonar la Sala. Mientras tanto se decreta Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio en Sala-

Sen. Presidente: Ya está presente en el edificio el Presidente del Tribunal Electoral, junto a toda la Directiva que vinieron para el segundo Informe Oral que tenemos, hoy retomamos la Sesión y les pediría que seamos concretos en la fase del debate, sin la idea de en ningún momento cortar el uso de la palabra, ni el derecho que tienen los senadores a profundizar lo que consideren necesario en esta fase.

Senadora Secretaria, verifique el Quórum Reglamentario, para reanudar el Cuarto Intermedio.

Sen.ª Secretaria: Existe Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Reiniciamos la Sesión, se levanta el Cuarto Intermedio iniciamos la fase de debate.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, con carácter previo, debido a que ya están los vocales del Tribunal Supremo Electoral, creo que lo más conveniente, aunque no dice exactamente eso en el Reglamento, sería bien que la fase del debate lo traslademos después de escuchar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y entremos en debate con los dos temas. Solo es una sugerencia.

Sen. Presidente: En consideración la propuesta de la Senadora Yarhui. Vamos a suspender el debate para tomar una decisión al respecto.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, con todo respeto, la sugerencia de la colega Yarhui está bien para atender a una Autoridad, aunque ellos no nos atienden con esa celeridad nos hacen sentar horas en la puerta de sus despachos, está bien, tenemos que darles el ejemplo, pero se pierde la naturaleza de un PIO inclusive yo me atrevería a decir, Senador Presidente, que modifiquemos el Reglamento porque después de la dúplica el Ministro hasta hace alusiones y después se va, cuando sin embargo, todos los que han solicitado el Informe Oral deberían intervenir último y después de recién debería irse el Ministro, ¿No es cierto? Entonces, ahora en este momento hay muchos que seguramente tienen muchas interrogantes, muchas preguntas y si lo dejamos después del otro Informe Oral prácticamente se va a mezclar todo. Hasta ya me voy a olvidar lo que tengo que decirle al Ministro, entonces, con todo el respeto a la querida colega voy a pedir que se dé la palabra.

Sen. Presidente: Retiro la propuesta, entonces daremos inicio a la fase del debate.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta su asistencia, Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Un saludo a la Directiva, a su persona y a todos mis colegas.

No está el peticionante, pero me hubiera gustado mucho refutar y un poco más ahondar en mucha información válida que ha dado, sobre todo en la parte del Centro de Meteorología, que esa es la más importante. En ese caso dentro de los corresponsables de esta tragedia, la institución de NAABOL, que está ligada a ese centro, pues es de tuición del Ministerio de Obras Públicas, entonces, aquí se ha mezclado un poco el Ministro, obviamente tiene que defender sus decisiones desde dentro de las Fuerzas Armadas, pero estamos claros que necesitamos saber la verdad completa de los hechos y en este caso es la información vital que es el horario en el que iba a caer la graniza es algo que NAABOL estaba informado y era el que no debería haber dado el permiso de aterrizaje, en ese caso es el Ministro de obras públicas que debería venir a responder eso. Eso en el caso.

Yo soy del Comité de Seguridad del Estado trabajó constantemente y a diario con el tema de transformación de Fuerzas Armadas esto ha sido un golpe moral a la Fuerza Aérea, sobre todo porque ha sido una cadena de sucesos que se tiene que dilucidar. En este momento tenemos dos presos, no es una detención domiciliaria, es una detención preventiva en la cárcel de San Pedro de los pilotos en contravención a todos los acuerdos internacionales

en los que es parte nuestro país. Se tienen a pilotos detenidos en este momento en detención preventiva con dos procesos, tanto la justicia militar como la penal al mismo tiempo, entonces si estamos hablando de reestructurar, de cambiar, de transformar nuestras fuerzas que son muy necesarias para el país, sobre todo en este momento en el que necesitamos seguridad de Estado y defensa, debemos ir de una forma completa con todos los responsables del caso.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Querido Presidente, solicitarle y amparándome en el artículo 30 de nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores la conformación de la Comisión Integrada hemos fijado una Sesión para el día de hoy a las 11:00 de la mañana. Solo queremos 30 minutos para conformar la Comisión también los proyectistas y se van a quedar los técnicos para la elaboración del Proyecto de Ley N° 044. Si podemos solicitar el permiso de 30 minutos de la Comisión Integrada y los proyectistas.

Sen. Presidente: ¿Quiénes y cuántos son los senadores?

Sen. Ortiz: Es la Comisión de Justicia Plural y la de Constitución.

Sen. Presidente: Son seis senadores los que deberían ausentarse, creo no afecta el Quórum, sin embargo, estamos en una fase donde los senadores seguramente quieren hacer uso de la palabra, por lo tanto, solicitamos más bien que esa reunión se postergue y ellos puedan participar en el debate. Ustedes reprograman la reunión.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Primeramente, Presidente, como Senador solicitante del PIO, la Petición de Informe Oral pongo de manifiesto ante el Pleno que considero una burla, una burla al pueblo boliviano, porque un ciudadano que es designado a dedo, como es un Ministro, un funcionario público él se debe al pueblo y el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de su representante Senador. Los representantes del pueblo están aquí los senadores, él al decir que es una opinión personal, no es personal, querido Presidente, es una opinión como Senador y un Senador es representante del pueblo, yo estoy hablando a nombre del pueblo que he sido electo se está burlando no solo de la Cámara de Senadores, sino del pueblo.

Segundo, un Informe inconsistente que me deja sabor a poco, que es más merece hasta Interpelación de ambas cámaras este ciudadano y pido la Interpelación espero me apoyen, queridos colegas senadores, porque aquí hay vidas de por medio y no es hacerse la burla ni decir que un Senador opina a título personal, lo estoy haciendo con la investidura de Senador. Toda la documentación que tengo es como autoridad nacional legalmente, lícitamente obtenida, Presidente, tanto de SENAMHI, como de NAABOL y hay muchas otras cosas más que tiene que por aclarar y eso sería en una interpelación, porque es tan violento este informe y fácil es lanzar la piedra, hacerse la burla del pueblo boliviano y del dolor del pueblo de El Alto que considero que no es justo ni correcto, Presidente. Entonces, expreso primero mi rechazo al Informe sabor a poco. Es todo, Presidente, y espero el apoyo de los colegas senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mallón.

Sen.ª Mallón: Gracias, Presidente. Un saludo a todos mis colegas.

Debo destacar la participación del Interpelante, nuestro colega Senador Soruco que realmente sí ha investigado, sí tenía el respaldo, pero hay que lamentar profundamente también la altanería del Ministro Raúl Marcelo Salinas y esa es la prepotencia que caracteriza a gran parte del Gabinete del Presidente Rodrigo Paz. Una verdadera vergüenza porque hacen quedar mal al Presidente, aquí no ha sabido responder ese banco de preguntas se ha remitido a leer un par de líneas cuando el respaldo del interpelante señalaba claramente, hacía mención, por ejemplo, al tema de los billetes quemados, que sabemos también extraoficialmente la aseguradora no ha pagado, entonces aquí hay daño económico al Estado, se han tomado malas decisiones, etc.

Y obviamente esto amerita una Interpelación al Ministro de Defensa y ojalá que en esta Cámara de Senadores todos también por el tema que es importante, podamos apoyar al Senador Soruco, para que sea una Interpelación dentro de la Asamblea Legislativa y no dejar pasar por alto esto, porque bien lo decía el colega Soruco, no se trata de una opinión o de un Senador aquí se está haciendo un trabajo de investigación y las respuestas del Ministro de Defensa han dejado más dudas. No es posible que le digamos a la prensa que quienes estaban aquí, y a los mismos senadores, que aquí he traído un Informe, se los dejo y estudien, cuando creo que ni él mismo ha revisado ese Informe que debe tener más de 500 hojas.

Entonces, es una irresponsabilidad –reitero- una vez más la altanería y la prepotencia de este Ministro demuestra claramente que en lugar de viabilizar y de despejar las dudas, vienen aquí casi obligados, pero no tienen un afán de informar a este Plenario, el Ministro pudo haber destacado algunos datos relevantes de ese Informe y no lo ha hecho. Entonces, ojalá que pueda esto convertirse en una Interpelación para ser tratado dentro de la Asamblea Legislativa. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo, saludar a los miembros de la Directiva, a los colegas senadoras y senadores, por supuesto a los medios de comunicación que nos acompañan y a las ciudadanas y los ciudadanos que están en palco escuchando esta Sesión.

Presidente, quiero acompañar las palabras que han vertido los senadores que me han antecedido, contándoles una anécdota, cuando en la Legislatura pasada los ministros y las ministras de Estado del Gobierno de Luis Arce Catacora se hacían presentes en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para las interpelaciones y las Peticiones de Informe Oral, no necesitaban realmente ni siquiera venir, porque no les iba a pasar nada si no venían, absolutamente nada igual se apersonaban, igual nos hacían una presentación absolutamente extensiva, detalle a detalle de las respuestas a la batería de preguntas que nosotros teníamos y no tenían necesidad siquiera de dar esas respuestas.

Es más, terminaban de dar las respuestas en unas exposiciones en las pantallas de manera muy, muy detallada, con mentiras, por supuesto, en la enorme mayoría de los casos se exponían y se exhibían mentiras, pero por lo menos tenían la delicadeza de hacernos creer ¿No es cierto?, que estaban poniéndole mucho esfuerzo a sus presentaciones para decir mentiras, como les reitero, para decir falsedades, para dispersar desinformación totalmente. Pero por lo menos hacían el ademán de explicar, después nos insultaban, nos decían golpistas, vende patrias al final de su presentación; acababan diciéndonos, sí, pero no importa mucho mi explicación, porque igual la oposición no va a entender, porque son los desestabilizadores, esa palabra que nos vienen diciendo a nosotros también a los que no somos del Oficialismo últimamente, que es un poco preocupante.

Son unos imperialistas, lo que ya conocen todos, así terminaban sus peticiones de Informe Oral o sus interpelaciones, pero por lo menos exponían algo, lo que sea, una sarta de imprecisiones, pero expuestas en esas dos pantallas en un PowerPoint, en algo, medias verdades, pero algo, mentiras absolutas en muchos casos, pero algo exponían, no ha expuesto absolutamente nada el día de hoy. O sea, si yo fuera profesor de colegio lo aplazo, no pasa ni con 36. Es impresionante y refleja lo que piensan algunos ministros de nosotros, refleja la falta de seriedad que le imprimen no solamente a la relación con otros órganos del Estado, sino a su propia investidura, a su propio cargo. Es absolutamente inaceptable, Presidente.

Yo de verdad le digo, a nombre de esta Asamblea Legislativa entiendo que no podría interpretarse que no es su lugar, Presidente, o de los miembros de la Directiva, pero si viene un Ministro a lo que considero yo y varios aquí, burlarse de nosotros, una vez más a esta Asamblea Legislativa y a esta Cámara de Senadores, considero que Usted debería tomar la palabra. De verdad, considero que Usted debería tomar la palabra y decirle al Ministro, vuelva aquí cuando esté mejor preparado. Porque de verdad es insultante y quienes nos debieran defender, que es la Directiva ¿No es cierto? Muchas veces no toman la palabra también están para defender a esta institución que venga el Ministro responda dos líneas por pregunta y nos tire un Informe y diga, esto es lo científico, esto es lo válido lo demás son meras opiniones.

Yo lo invito de verdad, Senador Soruco, a que realice la Interpelación, por la verdad para el pueblo alteño, para el pueblo paceño, para el pueblo boliviano, por las víctimas, por nuestro patrimonio y nuestros bienes como Estado boliviano y sobre todo para sentar un precedente de que a esta Asamblea Legislativa se la respeta. Yo le pongo la firma a su Interpelación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, a través suyo saludar a los colegas.

Primero, no me voy a referir en el carácter del Ministro, pero qué lamentable que el Ministro venga con mentiras, yo hace dos días atrás me he reunido con los afectados, con los compañeros que han perdido sus herramientas de trabajo, los compañeros que están en los hospitales y aquellos niños huérfanos y que diga: se está respondiendo de manera rápida, que lamentablemente hasta el momento no se ha respondido. Niños huérfanos que están abandonados en provincias si no han visto, yo los he invitado para que vengan, por lo menos si dice alguien que ganamos mucho, compartir esa parte del salario con ellos y van a estar la siguiente semana. Por este tema de los bloqueos no han podido llegar.

Pero qué lamentable también digan que los chóferes del servicio público que ganan su platita para llevar a la familia que no se ha respondido hasta el momento ni uno. Es más, los vehículos que están dañados están secuestrados algunos tienen leves, pero no les pueden entregar, no las entregan. ¿Y esos chóferes de qué van a mantener a su familia? Yo me pregunto, ¿es una gran mentira con su falacia que viene el Ministro? No me refiero a su carácter, podemos tener carácter fuerte, podemos hacer presumir que somos altaneros no me refiero a eso, sino me refiero al cumplimiento de lo que él debía de hacer como Ministro entonces. Lamentablemente yo igual me sumo a lo que el colega Soruco, pueda interpelar.

También me sumo a eso, porque esta Asamblea debe ser respetada en sí, así como hemos dicho algún momento a un Ministro hemos respaldado y lo vamos a respaldar cuando los hagan bien, si no lo hacen bien lamentablemente vamos a tener que decir no, porque a causa de estos ministros queridos compañeros, colegas, estamos mirando mal y el Gobierno como el Presidente Rodrigo Paz, a él lo miran mal, pero los verdaderos actores son los ministros que no apoyan, que no efectivizan sus funciones, no hacen de manera adecuada. Por eso, lamentablemente, nuestro Presidente está perdiendo popularidad para ello, yo digo, querido Presidente, yo me sumo a esa Interpelación que pueda presentar nuestro compañero colega Soruco y es momento de hacer respetar la institucionalidad de esta Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los colegas, a la prensa y a los amigos que nos visitan hoy.

Comparto con las preocupaciones que han expuesto mis colegas que me han antecedido, creo que es prudente y urgente que hagamos la modificación de nuestro Reglamento de la Cámara, porque en definitiva el hecho de no poder tener acceso una réplica nos limita la discusión en esta Cámara. Yo no voy a redundar mucho sobre lo que ya se ha dicho, hay algo que sí creo que es importante, porque eso debería dar lugar a otras peticiones de Informe Oral a otros ministros. Nosotros como Bancada LIBRE habíamos presentado tres interpelaciones al: Ministro de Economía, al Ministro de Defensa y al Ministro de Obras Públicas, en esta oportunidad la información presentada por el Senador Soruco, que valoro muchísimo el análisis y la investigación que ha realizado, porque es información definitivamente técnica, valoro mucho Senador su investigación, porque es una información que no nos ha dado el Ministro en la exposición que ha hecho hoy y nos da pie a otras interpelaciones.

Creo que debemos y nosotros por nuestra parte vamos a activar una Petición de Informe Oral al Ministro de Obras Públicas porque NAABOL depende de ese Ministerio si la investigación realizada y expuesta por el Senador Soruco respecto al plan de vuelos expuesto no coincide con lo que había dicho el Ministro, eso es grave. Eso debemos investigar y algo que sí también no está definitivamente claro es, si la operación ha sido militar o ha sido una

operación comercial civil eso es muy importante, porque ya lo decía alguna colega Senadora, tenemos dos pilotos en detención preventiva.

Yo no quiero emitir todavía criterio al respecto, es muy importante saber si la operación ha sido militar o civil, porque en función de esa definición y de esa información hay muchas preguntas que debemos hacer y las autoridades deben responder. Si era una operación militar, efectivamente el piloto tenía todas las definiciones, él podía definir qué debería hacer ante la situación de anomalías en la pista. Pero si era una operación civil comercial quien definía qué se debería hacer era la Torre de Control NAABOL entonces, eso es muy importante y sí vamos a activar en la Petición de Informe Oral al Ministro de Obras Públicas respecto a estos temas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez: Gracias, Senador Presidente, por ceder la palabra y buenos días a los compañeros que están presentes.

Sí, me dirijo a este Señor Ministro, lamentablemente para esta Asamblea, para todo el pueblo boliviano es una burla, no me convence, la verdad. Viene ignorantemente, no responde las preguntas, lo que hizo el compañero, por lo cual voy a pedir que entre a la Asamblea y podemos pedir la Interpelación de este Ministro, no podemos permitir esa clase de ministros. Esa clase de ministros hacen quedar, a quién, al Presidente, esa clase de ministros el pueblo boliviano no quiere, por eso yo digo, Senador Presidente, no informó sobre estas personas que están detenidas en la cárcel, si el dinero no servía, ¿por qué están detenidas estas personas en la cárcel? No informó nada sobre eso, sobre este niño que se quedó sin pies, sin deditos; como madre siento un dolor profundo, porque este niño toda la vida yo me pongo a su lugar, no tiene mamá solo tiene papá. Pero a este niño, quién atenderá, quién le llevará al baño, quién le servirá la comida Me da mucha pena, este Ministro que viene alabarse todavía dice que estoy informando aquí tengo los documentos a este le voy a creer este documento, pero no sé. Aquí tiene que haber responsable, tiene que haber, voy a pedir eso. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Condori.

Sen. Condori: Gracias, Presidente.

Jichhüru naya aymara arut arst'awaya awisaxa aymarata, aymarata sañax facilakïwa ukat jani arskitixa arsuwimaxa janiwa walikiti, nayax sañ munthwa uka Ministruxa purinki ukaxa sinceramente taqpachaniruwa k'usillrantawayistu janiwa suma jupaxa qhananchawaykïti yatiraktanwa janiwa jichhürukikïti akaxa autoridadanaka aka Bolivia markanxa yat'atapxapuniwa janiw pueblo markachirinakaruxa, jupax chiqa arsupkïti janiwa jichhakikïti gobiernos neoliberales, Gobierno de Evo Morales, jichhäsa ukat nayaxa sistxa aka bolivianunakaruxa de que politikunakaxa k'arinaka, lunthatanaka ukjamaraki jairanaka ukaxa chiqa kipunïskiwa jumanakaxa ist'aptaxa anchhitaxa taqinïru k'arintawayistu pueblo bolivianuruwa k'arintarakistu.

Pero, mayawa jani wali arsuwinaka awisa parlaraktana conveniencia sañäni kunapachäti muntanxa ukhawa pueblot arstanxa kunapachatïxa jani convenquistu jiwasat lixwisat apsusakïwa kunanaksa thawthiraktan por ejemplo Senador Soruco naxa juparu jallällthwa walikthwa jupaxa aka qhananchawinaks mayt'aräki, pero jupax siwa nayaxa arsuskthwa kunti puebloxaxa sixa uka taqini arsnaxa janiw utjkaspati problema Bolivia markanxa, ch'axwawinakas porque arsnaxaya kunti pueblo jiski uka, pero awisaxa janiw ukjamakïtixa, akanaki laxustanxa kunanaksa janiwa pueblox yatkarakïti ukxa ukatpi utji conflictos Bolivia markanxa.

Entonces,nayaxa mayt'awayirïsthwa Senador Presidente, aka Ministrunakaxa taqpacha nayrurüsa iwala aka Asamblea Legislativanxa k'arintawayarakikistuwa janiwa suma parlawaykïti kunasa uka malita taypin utjkäna ukatxa jiwaspachakïwa uka Asambleanxa yasta tuqirastanxa, janiwa ukjamañapakanti akhamarakïñapanwa janiwa Reglamentos, jiskïti sasina, entonces nayaxa ukat sistxa parecia charlamentario nomás, ya no era parlamentario, hura! huranakäwa! parlxtana, entonces pueblo ukat jiwasaru paxarakistu.

Nayaxa mayt'awaythwa Senador Presidente, interpelación ukäru apañäni chiqpächa arsüwi jupaxa jiwasaru saspana kunas pasäski y no solamente cuando uka jalaqtawaykixa uka avión ukaxa qullqinixa walja sañäni markachïri jilanakäwa Altu Pata markanxa detenita uñstawayi janiwa ukat yatxtanti ninkhara kullaka sastakanwa chiqapunïwa

mä jisk'a wawaxa jani kayuni, jani amparani khithïsa jupäru uñjani khithisa responsabilizani kuntix pueblo bolivianox maykïxa sañäni indígenas y no indígenas sañäni aymara, quechua taqpachani jakastana aka Bolivia markanxa yatiña muntanxa chiqa chiqpacha aru kunasa pasani utjañapäwa justicia taripawinakawa kawkirinakatixa responsable ukanakaxa taripasiñapawa aka Bolivia markanxa janiwa walikïti akanxa uka jani wali lurïri jaqinakaxa premiatawa Bolivia markanxa.

Pero uñtañäni anqaxa markaruxa hasta widapampiw jupanakaxa pajapxi kunjamati China markanxa fhusilapxïwa uka lunthata, k'ari jaqinakaruxa, Bolivia markanxa jiwasaxa premiutanwa simplemente taqisa jiwasata kunjamatixa saskanxa Senador Soruco sixa sistu pueblo jiwasaru khithanistu pueblon arupa arsuraktan jichhüru kunsa arsusktan aka Constitucion Política del Estado uka phuqhayastana artículo 8 kawkhansa siwa: El Estado asume y promueve como principio ético-morales de la sociedad plural, ama suwa, ama qhilla, ama llulla jani lunthatamti jani k'arimti janiraki jairamti uka jiwasaxa phuqayastan janiwa aka Ministrunakaxa phuqhaña munkïti jiwasa como ente fiscalizador phuqhayañäsawa. Ukch'ampi arxatawayirïstha, Senador Presidente. **Aymara.**

(**Traducción:** Yo hoy hablaré en aimara, a veces el aimara, el aimara es fácil de hablar, quiero decir sinceramente el Ministro que ha venido se burló de todos y no explicó bien sabemos también no simplemente fue hoy las autoridades en Bolivia están muy acostumbrados y no dicen la verdad a los ciudadanos no es solo ahora gobiernos neoliberales, Gobierno de Evo Morales, incuso ahora por eso, le digo al pueblo boliviano los políticos son mentirosos, ladrones, flojos, eso se verdad, ustedes escucharon en este momento nos mintieron a todos y también mintieron al pueblo boliviano.

Pero, hablamos en conveniencia cuando nos conviene, alzamos la voz del pueblo si no nos conviene y hablamos en opinión personal por ejemplo aplaudo al Senador Soruco por pedir la Petición de Informe Oral, pero él dice estoy reflejando la voz del pueblo, si todos hacemos lo mismo no habría problemas en Bolivia tampoco conflictos por qué haríamos conocer la voz del pueblo, pero no es así aquí se habla de opinión personal sin representar la voz del pueblo por eso existen conflictos en Bolivia.

Entonces, yo pido al Senador Presidente, que a estos Ministros la semana pasada en la Asamblea Legislativa igual nos mintieron no explicaron que había en las narcomaletas y entre nosotros nos hemos peleado en la Asamblea con divergencias de ideas no dice en el Reglamento, por eso dije parece charlamentario y no Parlamentario se gritaron ¡hora! ¡horas! y el pueblo nos paga por eso.

Yo pido al Senador Presidente, que se lleve a la interpelación que no diga la verdad de lo está pasando y no solamente cuando el Avión que se ha caído tenía mucho dinero y a varios hermanos ciudadanos en la ciudad de El Alto se ha visto detenidos y no sabemos hasta ahora nada, hace rato decía la hermana es verdad que un niño sin pie, ni mano quién lo va ver y quién responsabilizar, lo que ha pedí el pueblo diremos a las indígenas y no indígenas aimara, quechua todos vivimos en Bolivia queremos saber la verdad que va a pasar tiene que haber justicia y deben enjuiciar quiénes son los responsables a esas personas en Bolivia, aquí no está bien a personas que cometen delitos a ellos si les premia en Bolivia.

Pero, veamos hacia afuera como país China ahí recibe con su propia vida el castigo es fusilado directamente a esas personas que roban, que mienten en cambio en Bolivia nosotros le premiamos simplemente como decía el Senador Soruco, dice el pueblo boliviano nos ha enviado, hoy estoy manifestando la voz del pueblo como la Constitución Política del Estado ahora estamos haciendo cumplir el artículo 8 como dice: El Estado asume y promueve como principio ético-morales de la sociedad plural no seas ladrón, no seas flojo y no seas mentiroso, eso estamos cumpliendo y no quiere este Ministro que se cumpla nosotros como Ente fiscalizador debemos hacerlo cumplir. Eso sería para abogar, Senador Presidente.)

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Yo voy a intervenir en quechua, pero si no está el traductor, de nada sirve esta Sesión, se supone que el traductor tiene que ser multilingüe, también tiene que hacer su trabajo dé qué le paga la Cámara de Senadores. ¿No ve?

Haber, primero felicitayta munani Senador Condorita, también pueblo bolivianopta tiyan derechon yachananpaq imatachus kaypi Senador parlachkan chayta, imamantachus discutichkanchik kay Sesión Ordinariapi piskunascha mana parlankuchu español qalluta también derechonku tiyan uyarinanwanchikpaq kay transmisión también seguispa uyarinankupaq. Ñichkarqa compañero y colega Condori de que lamentablemente kay Senado de un tiempo a esta parte rikch'akun juk charlamiento ñisqaman y mana una Parlamento ñisqaman rikch'akunchu porque definitivamente ministros jamuchkanku interpelacionman chayqa juk Informe Oralta jaywaq kay Pleno ñisqaman chayqa jamuchkanku con total altanerío, jamuchkanku bastantes soberbios y chaytataq mana Directiva respetachichkanchu, más bien Cuarto Intermedio declaraytawan creo que hasta besitoswan despedinku ministrosta ¿No es cierto? Y cuando Directiva respetachinan tiyan kay Plenota si tiyan alusiones mayqin autoridad chayqa inmediatamente Presidente cortaytawan respetachinan tiyan mayqin Senadorllatapis chaypaq kachkan Directiva, pero ma kanqa chayqa cualquier Ministro jamuytawan burla ruwakuwasunchik entero ñuqanchikmanta. **Quechua.**

(**Traducción:** Primero quiero felicitar al Senador Condori, también el pueblo boliviano tiene derecho a saber lo que está hablando aquí Senador, como estamos debatiendo es esta Sesión Ordinaria. Los que no hablan la lengua castellana también tienen derecho de escucharnos siguiendo mediante la trasmisión. Dijo el compañero y colega Condori que lamentablemente este Senado de un tiempo se parece a un charlamiento y no se parece a un Parlamento, definitivamente si los ministros están viniendo a una Interpelación, o están trayendo un Informe Oral al Pleno están viniendo con total altanería, bastantes soberbios y eso no está haciendo respetar la Directiva. Más bien está declarando Cuarto Intermedio creo que de besos están despidiendo a los ministros, ¿No es cierto?, cuando la Directiva debería hacer respetar este Pleno si alguna autoridad tiene alusiones inmediatamente el Presidente debe cortar la palabra y hacer respetar a cualquier Senador para es la Directiva, pero si no va a ver eso cualquier Ministro viniendo se nos hará la burla de nosotros.)

Haber querido Presidente, con todo el respeto también que se merecen los demás colegas, obviamente la Constitución Política del Estado establece que todos deberíamos hablar nuestro idioma nativo no importa si es guaraní, son 36 lenguas que establecen nuestra Constitución y tenemos un certificado, por eso se debe respetar. En un inicio cuando habló el colega Condori hasta algunos se han burlado, se han reído, pero es nuestra obligación también hablar un idioma nativo.

En ese sentido, Senador Presidente, yo felicito y pondero que, en esta Gestión, cosa que no se veía, en la anterior Gestión de Gobierno una autoridad del Oficialismo convoque para un Informe Oral a un Ministro eso no se veía en la anterior Gestión. Solamente, aunque estaba mal como foca se aplaudía nomás, pero hoy por hoy hay esa capacidad de convocar a un Ministro. Si algo está mal, está mal, pues y muchas veces es repetido, no se puede tapar el sol con un dedo. Y lo felicito, colega Soruco es oficialista, es del PDC, pero nosotros en nuestra condición de representantes precisamente estamos en la obligación de alzar la voz en representación de ese pueblo que está con un interrogante. Y para que el pueblo se entere, hoy se le convoca al Ministro a este acto de interpelación en la Cámara de Senadores llamado Petición de Informe Oral, pero lamentablemente nos quedamos con sabor a poco.

En quechua decía, para los que no me entendieron, hay ministros que vienen soberbios, hay ministros que vienen a hacer alusiones a los senadores y nadie dice nada, y después de hacer alusiones con el derecho que tiene a la dúplica se va qué lindo sería, por lo menos en la Cámara de Senadores, porque en la Asamblea no hay eso. Entendemos que somos más de 130 diputados y más 36 senadores somos pues artos, obviamente desde todo punto de vista después en un acto en un acto interpelatorio, si intervenimos todos ni dos días nos va a alcanzar, pero aquí somos solamente 36 y estoy seguro que no todos vamos a intervenir, pero por lo menos nuestro Reglamento debería decir que después de la dúplica y la réplica se genere debate y esté sentado aquí el Ministro.

Porque de qué sirve ahorita que ni siquiera tal vez se va a enterar de lo que estamos hablando aquí, pero nos gustaría también que los ministros que vengan a brindar su Informe Oral nos escuchen, escuchen el sentir del pueblo. Aquí no está un Ministro designado a dedo sentados somos aquí hay 36 senadores que representan al pueblo boliviano, a los nueve departamentos y es total falta de respeto que un Ministro venga a decir que son simples comentarios de un Senador. Eso es total falta de respeto no es un simple Senador, perdón, no es un simple ciudadano de común corriente de a pie, es una autoridad electa por el pueblo y por lo tanto todas las preguntas que hizo el Senador Soruco, son 21 preguntas. Solamente ha venido a leer, como los demás ministros que hemos visto hasta ahora, que solamente vienen a leer y no tienen la capacidad de responder de manera oral, se supone

que dice pues, Petición de Informe Oral, no dice Petición de Informe Escrito, pero ha venido a leer solamente su informe y eso solamente debería ser PIE y no PIO.

En ese sentido, colegas y Senador Presidente, creo que el país hoy más que nunca nos necesita. Hay ministerios, hay ministros que no tienen la capacidad de sobrellevar su Ministerio, hay problemas que no se resuelven y miren hasta a mí me dio risa realmente cuando dijo que los pilotos han hecho todo lo posible para cerrar las válvulas que lleva el combustible a las alas para que no se queme el avión, para evitar han hecho los pilotos. Pero, de qué ha servido que el piloto que el avión no se incendie, si de igual forma después han ordenado para que se quemen los billetes. De qué ha servido. Es muy preocupante el tipo de Informe Oral que están viniendo a dar algunos ministros y todavía soberbios, reitero, eso desde todo punto de vista es inaceptable; alguien lo decía, tienen que entender los ministros que son funcionarios públicos, a diferencia del Pleno de la Cámara de Senadores, son autoridades electas y tienen que saber respetar, Senador Presidente.

Y les rogamos encarecidamente, para eso están ustedes la Directiva, para hacer respetar a estas autoridades que representan al pueblo. Si alguien ha tenido la oportunidad de salir, el Ministro creo que tenía como cinco guardaespaldas entre policías y militares, ayer justamente sostenía una reunión con el Órgano Judicial en la ciudad de Sucre y les escuchaba su preocupación con lo que ha acontecido con el cochabambino, Magistrado QEPD un amigo mío, el Dr. Víctor Hugo Claure. No hay seguridad, ellos no tienen un solo guardaespaldas, un solo escolta y son autoridades electas al igual que nosotros no tenemos escoltas los senadores, a diferencia del Presidente creo que hasta tres vehículos tiene, ¿no ve? Pero un Ministro, un funcionario público hasta con cinco o seis guardaespaldas, cuántos vehículos tendrá. Desconozco.

Es muy preocupante y por eso estamos como estamos Bolivia y no echemos la culpa a organizaciones sociales que están reclamando el tema del combustible, están reclamando que el problema se resuelva y todavía algunos decimos que hay un intento de Golpe de Estado, que como de costumbre se echa la culpa al masismo. Preocupa, Presidente, en mi condición de Senador Nacional por el partido de Gobierno voy a apoyar, además soy parte de la Comisión del Senador Soruco, trabajemos querido colega, en un pliego interpelatorio para que venga a comparecer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional este Ministro soberbio y seguramente se formularán otras preguntas donde debe tener la capacidad de venir a responder ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Y, termino de diciendo, Senador Presidente, felicito al Senador Soruco no es fácil para muchos, siendo oficialista pedir un PIO no es fácil, pero sí en esta oportunidad he tenido la valentía de pedir un Informe Oral a un Ministro, porque hay ese sentir del pueblo que nosotros obviamente aquí manifestamos, aquí gritamos a los cuatro vientos y lamentablemente a veces no recibimos las respuestas que deberíamos recibir en esta Cámara de Senadores. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Me toca dar una respuesta en lo que corresponde a las aseveraciones respecto a la Cámara de Senadores y a la Directiva, cada persona incluidos los ministros saben lo que hacen, sí, si él ha venido y ha hecho una expresión con las deficiencias que varios senadores han expresado, no es culpa ni de la Cámara de Senadores, ni de la Directiva. Les pido, por favor, respeto a las instituciones porque esto sale afuera y esto no es un lugar de venir a charlar ni está programado antes que se venga a decir estas cosas.

Les pido a los senadores que, por favor, dejen de desprestigiar a este cuerpo, estamos llevando la Sesión de acuerdo a lo que está establecido en el Reglamento y estamos siendo rigurosos en el respeto al mismo. Ese mismo respeto les pido a cada uno de los senadores que intervienen cuando se refieran a este cuerpo. Respecto a la actuación del Ministro, cada uno tiene el derecho de evaluar; no le carguen al Parlamento, ni a la Cámara de Senadores en concreto la acción de una persona que representa en este caso, a otro Órgano del Estado. Les pido tengamos respeto en ese tema y varias actuaciones de algún Senador que viene generando un proceso de desprestigio institucional que no lo vamos a permitir. Una cosa es la Cámara de Senadores, otra cosa es la actitud de un Ministro, entonces les pido por favor guarden el respeto debido a las instituciones.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, por su intermedio saludar a la Directiva, a todos los colegas.

Primero voy a tocar el punto donde dice y también lo apoyo, Senador Presidente, cuando dice respeto y eso es cierto, nos tenemos que respetar entre todos y también a Usted le pido respeto a cada uno de nosotros cuando solicitamos la palabra y que entre nosotros no nos faltemos al respeto y ya hagamos respetar la institucionalidad de la Cámara de Senadores. Si bien nuestros colegas vienen a verter algunas opiniones es porque lo sentimos y pensamos así. Por otro lado, creo que hay personas tanto que hablamos dos idiomas, como quechua y aimara se merece también respeto, pero por favor, colegas, también hablamos castellano y creo que tampoco es una burla. Si sabemos hablar castellano, deberíamos dirigirnos directamente de la forma que sabemos hablar porque también tenemos aquí gente que nos está acompañando y agradecerles porque no es una burla que el otro hable aimara, demostrar que a la población que se hablar dos idiomas.

Refiriéndome al tema como tal, primeramente, felicitarle, Senador Soruco, ¡Felicidades! realmente una gran participación y sobre todo hacer aclarar a la población que esto ha sido una burla. La verdad sí y me sorprende hoy, sí me quedé sorprendida porque el PDC fue el que solicitó este PIO ahí la población se dé cuenta de que es parte del PDC esta solicitud. Yo pertenezco a LIBRE orgullosamente lo voy a decir, no estamos en contra de Rodrigo Paz, no de su Gobierno, más bien queremos apoyarlo, pero queremos que se dé cuenta el Presidente de cómo está conformado sus ministerios.

Lamentablemente, primera vez que lo veo al Ministro porque nunca hasta la fecha 6 meses que solicita audiencia con este Ministro me lo ha dado. Nunca me ha dado y yo tengo que tratar cosas de mi Departamento sobre Regimiento Pérez que hace 15 años no recibe ni siquiera pues un uniforme los soldados, no se modifica el presupuesto de su almuerzo, pero bueno, es otro tema y el Ministro viene hoy con una actitud que deja de desear a todos, pero quien tiene que darse cuenta, aparte de la población es yo creo, quien los está contratando para que no digan que estamos saboteando o estamos en contra, no queremos apoyar, pero con ministros así realmente Bolivia se va a ir, no sé a dónde, lamentablemente.

Me preocupa porque es mi país hay muchos que ya no tienen una confianza en nuestro país y se están yendo a otros países. Lastimosamente estas conductas que aquí se está viendo, que está grabado y que ojalá los nuestros compañeros periodistas lo transmitan, vean como realmente se están comportando estos ministros y es más vienen con respuestas ya escritas, si ya tienen respuesta escrito por lo menos que respondan a las preguntas que han solicitado aquí el Senador. Personalmente yo no he visto que respondía ninguna de las preguntas que ha hecho nosotros también nos hemos puesto antes para no ir. No tenemos nada en contra el mismo, como lo dije, no lo conozco, recién lo he visto, pero si está comportando así cómo estará tomando decisiones en para toda Bolivia.

Colega Senador Soruco, tiene también mi apoyo para que esto sea una Interpelación, porque creo que es lo que más corresponde, si no ponemos orden nosotros como Asamblea, la cual ya no puede perder credibilidad ni representatividad. Somos un Ente elegidos por nuestras poblaciones en cambio, ellos, como Usted ya lo dijo, son a dedos me apena porque pensé que nuestros ministros realmente estaban más capacitados profesionalmente. Simplemente eso, Senador Presidente, y espero que no lo tome mal, yo sé que tal vez estar como Directiva es estresante, pero lamentablemente es que es estamos en un trabajo fatal. Esto es contra el Ministro de Defensa qué pena, de verdad, su actitud.

Sen. Presidente: Senadora, para nada me estreso no tengo por qué responder por las actitudes del Ministro, esa es su responsabilidad y cada uno de los senadores está vertiendo su opinión. Sin embargo, tratemos de no redundar, respetando obviamente, lo que tenemos que hacer tomen en cuenta que está presente ya el Presidente del Tribunal Electoral, que también está esperando llevar adelante el Informe Oral.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Senador Presidente. Buenos días a todos los colegas senadores también a todos los que nos acompañan hoy en esta Sesión como público espectador.

Para no redundar como Usted ha solicitado, primero sí debo felicitarle a nuestro colega Senador Soruco, porque podemos determinar de que él ha hecho un una Petición de Informe Oral netamente técnico, no es nada político y en la réplica pues también su fundamentación ha tenido las mismas características, lo ha fundamentado de manera

muy correcta y definitivamente pues el Ministro básicamente no ha podido responder de manera adecuada a las 21 preguntas que constaba la Petición de Informe Oral. Simplemente ha dado un pequeño bosquejo de unas respuestas estructuradas que ha traído sin el mínimo de respeto a esta Cámara de Senadores que más allá de que podamos ser autoridades electas, venimos a representar a la población boliviana, una población boliviana que al transmitirse estas sesiones en vía directa a través de las diferentes páginas que maneja la Cámara de Senadores, la población hace un seguimiento y busca respuestas. No podemos olvidarnos que por este accidente aéreo existen 22 personas fallecidas, ha habido 32 heridos en su momento y hoy aún hay 13 personas que permanecen internadas debido a este accidente aéreo y son personas que merecen también respuestas.

Y viene el Ministro y desacredita prácticamente la Petición de Informe Oral que presenta nuestro colega, se va sin dar una respuesta técnica que todos esperábamos al momento de la dúplica, indicando que ya existe un informe de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos y que eso es suficiente y que lo analicemos si queremos. Esas no son las respuestas que nosotros esperamos ni menos que vamos a transmitir a la población, hemos notado desde luego que existen diversas contradicciones que ya no vamos a entrar en detalle porque las hemos escuchado todos, pero que entre lo más importante y lo más sobresaliente es justamente que ese Informe de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, básicamente ha concluido que es apresurada la acusación que hace el Ministerio Público contra el piloto y el copiloto, porque justamente se está todavía a la espera de las resultas del Informe Pericial y del análisis de la Caja Negra y que esto aún podría tardar hasta 6 meses.

Por tanto, reitero mi felicitación al Senador Soruco, al ser tan insuficiente y tan irrespetuosa la información que nos ha presentado el Ministro de Defensa, si el Senador Soruco decide hacer una interpelación, pues con mucho gusto va a ser apoyado en esa propuesta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, antes de intervenir mi posición respecto a este tema, quiero saludar también la posesión de varios senadores que exponen en sus idiomas. Es un escenario bonito, Presidente, ver a que uno puede expresar en su idioma nativo, Aymara, Quechua, Guaraní, seguramente que también las 36 nacionalidades que tenemos reconocidas en nuestro país. Es hermoso ver eso, un escenario de pluralidad, un escenario de interculturalidad, un escenario donde estamos representados de distintos sectores es muy bonito ver eso, no hay que repudiar eso. Yo también soy quechua, pero a veces para que nos puedan comprender y podamos apresurar en varios temas, pues lo hago en español no es que no soy quechua, sí soy quechua con mucho orgullo.

Voy a entrar al tema de la Petición de Informe Oral no es una Interpelación, es una Petición de Informe Oral que lo ha realizado el Senador Soruco; en ese sentido, Presidente y queridos colegas, la Bancada LIBRE realizó precisamente sobre el siniestro ocurrido en la ciudad de El Alto en fecha 27 de febrero, nosotros hicimos una Interpelación debido a la delicadeza del tema del siniestro ocurrido en ese momento. Hicimos una Interpelación no solamente al Ministro de Defensa, sino que en este tema están involucrados Defensa, Obras Públicas por el tema de BoA NAABOL y el Ministro de Economía también.

Y nosotros Presidente, lo hemos retirado esta Interpelación debido a que es un tema que también lo tenemos que analizar, porque la población espera que sus representantes usemos distintos instrumentos en el momento, en el momento ocurrido. Ese rato queríamos saber qué pasó en distintos temas, billetes, el tema de la aeronave, el tema de BoA, qué pasó, muchos temas que algunos de nuestras preguntas de la Interpelación los ha puesto el Senador Soruco, pero varios quedan pendientes y nosotros lo hemos retirado, por ejemplo, el tema de la circulación de billetes que era un caos total en ese momento, quién para comprar una arroba de papa va a entrar a un enlace si ese billete de 20 estaba circulando o no, de 20, de 30

Hemos visto en los micros peleando era el momento para que pueda responderle al país el Ministro de Economía, pero lamentablemente no se pudo, es un tema que lo tenemos que tratar con profunda responsabilidad para que todas las peticiones de Informe Escrito o interpelaciones se haga en su debido momento Presidente. Apresuremos nosotros, no con la finalidad de entorpecer, sino con la finalidad de esclarecer incluso las interpelaciones, las peticiones coadyuvan de verdad a que se pueda aclarar me parece muy interesante ver a un Senador del Gobierno

que haya hecho una Petición de Informe Oral y se le ha visto al Senador Soruco, que no está conforme con lo que ha respondido el Ministro.

Ahí también quiero ser enfática respaldando a la Directiva, la Presidencia, obviamente que ellos no son pues culpables de las actitudes de los ministros, o sea, hay que dirigirnos a la actitud de los ministros, no a la Directiva, ni en la Presidencia, porque también nosotros somos un Ente que tenemos que resguardar la institucionalidad más allá de qué partido somos. Es muy importante llegado el momento, la población no va a decir tal Senador o Senadora, no, es en Ente colegiado que tenemos un Presidente, no importa si no es de nuestro partido, que, si nos gusta o no, es Presidente de la Cámara de Senadores, es el Senador Ávila. Entonces, en ese sentido también tenemos que guardar una compostura y ser siempre respetuosos y cuando se trata de ministros, son ministros, no son senadores, no son de la Directiva y si hay que reprocharlo, yo también me parece que es una falta de respeto cuando se refiere como a terceras personas, incluso si fueran terceras personas también es válida, hay que escucharlos. Pero en este caso estamos hablando de un Senador que ha realizado la Petición de un Informe Oral y tal cual debe responder debemos siempre tener esa compostura de respeto nosotros al Ministro, él también a los senadores, siempre respetos de ambos.

Me voy a referir Presidente, hay varios temas que sigue preocupando, por ejemplo, a mí ahora estoy más preocupada por la versión que ha realizado el Senador Soruco, que no cuadra respecto hay muchos temas que el Ministro no ha esclarecido, incluso entra en contradicción y eso es muy peligroso. Habría que hacer de verdad una investigación para que puedan ser esclarecidos estos temas, por ejemplo, nosotros pusimos Senador Soruco, a través de la Presidencia una parte recojo de la Interpelación, no lo tengo la Interpelación que nosotros hicimos en su debido momento. Sería interesante saber que, si la empresa del seguro va a hacerse responsable de todo y en qué etapa está ese trabajo que está realizando el seguro. ¿Cuál fue la culpabilidad? No sé en esa parte, creo que una parte ha dicho el Ministro, fue la culpabilidad, porque pareciera que ahora están culpando al piloto y el copiloto y a la Torre de Control.

Cuál responsabilidad de este señor, es que en ese momento estaba dentro de las preguntas, cuánto se va a pagar a las víctimas, cuánto, porque todos sabemos que de verdad eso fue hubiera sido, yo creo que peor más bien gracias a Dios no estoy diciendo que no ha sido gravísimo, se ha perdido vidas. Tenemos heridos aquí los representantes de El Alto en su debido momento nos explicaron con profundo dolor y obviamente no fue solamente un dolor para los alteños, sino un dolor para todos los bolivianos ocurrido en ese momento; es muy interesante también saber qué está pasando ahora con las víctimas, si están siendo vendidos o no. Ahí claramente si la empresa o el Estado está interviniendo, la empresa aseguradora, son temas que aún quedan pendientes, un tema que a mí igual me preocupa por lo escuchado al Ministro es qué pasó con el tema del aterrizaje que decía el Senador Soruco, sería por el tema de clima. Entonces, por qué no aterrizó en Cochabamba como Usted lo decía, qué forzó para que pueda aterrizar si el tiempo estaba mal, quién controla eso. Son temas muy delicados que tienen que ser esclarecidos.

El 27 de febrero de la presente Gestión, como decía hemos quedado profundamente conmocionados por uno de los accidentes más trágicos y alarmantes ocurridos en nuestro país con víctimas fatales, personas heridas, daños materiales y hasta la fecha tenemos una serie de dudas respecto a la forma en que se administró, se ejecutó esta operación de transporte y el tema de los billetes pienso que no es el momento, Presidente, porque creo que eso pues tendrá que explicarlo otro Ministro, ahora como se ha hecho la Petición de Informe ahora al Ministro de Defensa, en ese sentido debe ser resuelto, pero por mi parte, Presidente, creo que amerita ahora seguir investigando. Vamos a ver nosotros como Bancada LIBRE cuál de los instrumentos vamos a realizar para que se pueda seguir investigando y esclareciendo como reitero otra vez, la finalidad siempre es esclarecer, hablarle con la verdad al pueblo de Bolivia, esa es la finalidad que por lo menos la Bancada LIBRE realiza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Gracias, Senador Presidente, ñawpaqpi juk jatun napaykuy kachun personaykipaq igualmente piskunachus ladoykipi acompañachkasunku paykunapaq jinamanta senadores, senadoras kay ukhupi kachkanchiki kay Sala ukkupi igual piskuanchus uyarimuchkawanchik kay pata ladopi tiyachkanku paykuna y muy buenas tardes.

Ñuqa siempre kusikuni piskunachus astawan ñuqamanta ñawpaqta parlarinku idiomas nativasninchikpi y munani ñuqa mana chinkayman rinanta chay idiomasninchik ajinamanta valorayman rinapaq. Ñuqa ñinipuni jina kani quechuamanta y siempre quechuamanta parlasaq y achkha runa kan qhichwa qallupi parlaq y tukuy paykuna seguramente kuntitan uyarimuchkawanchik tukuy nacionpi kachkanku Bolivia enteropi qhichwa parlay yachaqkuna wakintaq castellano qalluta parlaqkuna ñuqa chayrayku munani Señor Presidente, ñuqapis parlariyta kay Ministro jamun pay Informeta quwachkarqanchik Oral pero chay tapuykunas kachkan chay 21 tapuykunas pay mana chayman claritotachu informawanchik entonces ñuqanchik paytaqa mañanchik sapa tapuymanjina allinta aclaranawanchik karqa pay runamansisninchik kaqkuna kay Bolivia enteropi uyarimuchkawanchik tal vez mana contrata quspa ni Ministroman nitaq mana dañay munaspa pero pay allinta informawasunman claramente imachus pasasqanta, ima situaciónpichus kachkanku chay accidentes kaqkuna tukuy kaqta informawasunman mana ni imapis kanmanchu Señor Presidente, entonces chayraykupi ñuqa mañallanitaq Reglamento kachkan Camarada de Senadorespata chayta tumpata astawanpis allinchaykurisunman piskunachus ministros kaqkuna sapa waqyaptinchik sapa convocaptinchik kay Asambleman, kay Sesionman tapurinachikpaq kay ukhupi kananku tiyan paykuna, si en caso kunanpis informarpawanchik rirpapun, pita tapusunchik, pitaq kutichiwasunchik tapusqanchikmanjina. Sapa puntopi tapukuptinchik ñinawanchik tiyan kay ajinamanta kachkan, kay chayjina kachkan claro parlanawanchik tiyan Ministros kaqkunapis porque mana ñuqa munanichu nipita dañayta ni Ministrotas, ma nipita sut'inmanta parlaspaqa pueblo bolivianoman respuesta quna tiyan paykunaman parlananku tiyan sut'inmanta paykunapis uyarinankupaq kunititan mismo paykuna uyarichkawanchik seguramente ñuqa creeni paykuna al tanto kachkanankuta imatachus ruwachkanchik kay Parlamento ukhupi allintachus ruwachkanchik manachus allin ruwachkanchik paykuna astawanpis qhawachkawanchik como pueblo bolivianojina**,** kaysitutawan munani Señor Presidente, ñuqa parlayta kay ukhumanqa ari jamunchik coloresmanta jamunchik pero ñapis chayamunchik kay Parlamento ukhuman ñuqa mana munaymanchu sigue coloresmanta parlanata, si kanchik llamk'asunchik pueblo bolivianopaq unificakunanchik tiyan imatacha pueblo boliviano necesitachkan chaymanjina llamk'anapaq Señor Presidente. Ñuqa mana achkhata redondeasaqchu chay pisi palabrasniywan, muchas gracias Presidente**. Quechua.**

(**Traducción:** Gracias, Senador Presidente. Antes un gran saludo a su persona, igualmente para quienes están a su lado acompañándolo, para las senadoras, senadores que están presente en la Sala, para los que nos están escuchando aquí arriba también buenas tardes.

Yo siempre me alegro de los que hablaron antes de mi persona en nuestros idiomas nativos yo quisiera que no se pierdan, que no se olviden los idiomas de esa manera podemos valorarlos más. Yo siempre digo soy quechua y siempre hablaré en quechua, hay mucha gente que habla el idioma quechua todos ellos seguramente en este momento nos están escuchando están en todas las naciones de Bolivia las personas que hablan quechua nos están escuchando y otros que hablan castellano, por eso yo quiero Senador Presidente, yo también quiero hablar ha venido el Señor Ministro nos estaba explicando en el Informe Oral pero esas 21 preguntas él no nos respondió claro y no nos informó claro.

Entonces nosotros le pedimos al Ministro que a cada pregunta nos debería haber aclarado también para toda la gente de Bolivia que nos están escuchando, no estoy dando la contra al Ministro, tampoco estoy queriendo hacer daño, pero debería informarnos bien, informarnos de manera clara que es lo que ocurrió, en qué situación se encuentran los accidentados todo eso debería informarnos si fuera así no habría ningún problema Senador Presidente. Entonces por eso pido también que está en el Reglamento de la Cámara de Senadores podamos modificar donde los ministros cada vez que los llamemos, cada vez que los convoquemos a la Asamblea, a esta Sesión para preguntarles ellos deben estar presentes aquí. Ahora igual nos informa y se va, a quien vamos a preguntar, quien nos va a responder las preguntas que tenemos, en cada punto que preguntemos nos tiene que responder es de esta manera, es así, esta así diciendo nos tiene que responder de manera clara los que son ministros también.

Porque yo no quiero hacer daño a nadie ni a los ministros ni a nadie, hablando claro hay que dar respuestas al pueblo boliviano, a ellos tienen que informar de manera clara ya que ellos en estos momentos también seguramente nos están escuchando, yo creo que ellos están al tanto, de lo que estamos haciendo aquí dentro del Parlamento, si estamos trabajando bien o no ellos son los que nos están viendo más ahora como pueblo boliviano. Esto más quiero decir Senador Presidente, aquí al Pleno venimos de diferentes colores, pero ya llegamos al Parlamento no quisiera que se siga hablando de colores si ya estamos trabajaremos para el pueblo boliviano,

tenemos que unirnos, que es lo que necesita el pueblo boliviano según eso tenemos que trabajar Senador Presidente. Yo no redondeare más con esas pequeñas palabras.) Gracias Presidente

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cárdenas.

Sen.ª Cárdenas: Buenos días, Senador Presidente y queridos colegas comentarles y decirles que los accidentes no son predecibles, mucho menos el clima, así como en un vuelo pueden suceder cambios climáticos, lo propio puede pasar con el aeropuerto de La Paz. La altura y condiciones en el mismo aeropuerto son uno de los más difíciles del mundo y su operación es por extrema delicada y más aún con un tiempo en condiciones adversas. La formación de hielo en pista y querer un aterrizaje en ese momento es como querer detener una moneda empujada sobre el hielo las ruedas no agarran, solo se deslizan, lo que hace incontrolable una aeronave.

Por ende, para volar un Hércules, el piloto debe estar plenamente calificado y evaluado para sumir al mando, lo propio antes de subir a un avión se vuela con el combustible exacto para ir y volver más 30 minutos de alternos por seguridad tanto de la tripulación como de los pasajeros. En cuanto a las guías, la documentación de vuelo está respaldada y al volar el Hércules, el piloto está completamente calificado, no existía sobrepeso, la guía puede verificarse, un piloto, un accidente no puede ser tomado como crimen o asesinato. Eso fue que determinó también que el piloto cerrara las válvulas, así cargado de combustible se evitó completamente que haya una tragedia mayor y correcto, la acción muy apresurada del Ministerio Público de dar detención preventiva al piloto no estoy de acuerdo.

Deberíamos insistir a que se termine de hacer las determinadas investigaciones para poder dar un fallo final con los pilotos y en cuanto a se procedió a la quema de todos los billetes, todos lo hemos visto por las redes sociales, por qué se realizó eso. Al descontrol tras el accidente de la misma gente, de las mismas personas, que antes de salvar vida, antes de auxiliar a los diferentes accidentados, ellos mismos se preocuparon de asaltar esos dineros entonces, también eso ha sido una irresponsabilidad, evidentemente, ahora en la actualidad ha sido pagado, ya lo dijo el Ministro, el seguro y ese seguro también va a cubrir todo lo que es el accidente.

Entonces, deberíamos también poner un poco más de atención, es cierto que debería el Señor Ministro habernos quizás presentado más gráficos, más información, pero ha sido muy puntual dentro de las preguntas que se le ha hecho para mi conocimiento y por lo que he escuchado han sido preguntas y respuestas. Eso es todo lo que tengo que decir, esta es mi participación, pero sí quiero puntualizar también con respecto a lo del Ministerio Público es importante realizar y terminar las investigaciones respectivas para que puedan los pilotos tener una determinante decisión en cuanto a su acción. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, nuevamente saludar a Usted, a la Directiva y a los colegas asambleístas.

Presidente, yo voy a ser muy puntual en algunas apreciaciones. En principio, yo quiero reconocer la valentía, el coraje que ha tenido el Senador Soruco, al cual me adhiero respecto a esta Petición de Informe Oral que naturalmente es un tema sumamente importante para todos los bolivianos. En este accidente aéreo ha existido, pues existen fallecidos, heridos, daño económico a personas humildes, por tanto, creo que son temas importantes que deben ser totalmente esclarecidos con la verdad. Lamentablemente ha venido el Ministro y me ha dejado más dudas, porque no se olvide Senador Presidente, que en su momento la Bancada LIBRE y mi persona también habíamos hecho una Petición de Interpelación, que la cual fue retirada porque nosotros entendíamos que no era el momento adecuado, porque ya habían pasado más de 2 meses al respecto. Pero ahora me he quedado con más dudas porque hablaba del combustible y quiero puntualizar algunas cosas del combustible con una autonomía de 3 horas aproximadamente y un poco más, sin embargo, también dijo que ese era el tercer embarque ese día del accidente.

La pregunta que nos queda y que me queda a mí personalmente es, qué traían en esos tres embarques este avión. Lamentablemente son temas que no se nos ha dicho en ningún momento dijo que era ya 50 viajes con este tipo de cargas, qué tipo de cargas. Lo dijo textualmente y lo tengo anotado, por tanto, he quedado con muchas más

preguntas, por ello, voy a pedir al Senador Soruco, también ser parte de este pliego interpelatorio, porque entiendo que definitivamente he quedado con muchísimas más dudas.

Otro comentario, Presidente, y aquí solo como comentario, dos aspectos. Uno que creo que definitivamente debemos modificar el Reglamento de Debates, porque no se nos permite dar la dúplica que corresponde y que siempre debería ser permitido, porque el Ministro o la persona que venga responde listo, gracias y me voy cuándo lo lógico y lo permitido y la jurisprudencia en el derecho comparado nos permite establecer que sí nosotros tenemos el derecho a la dúplica, réplica y dúplica. Por tanto, Presidente, un comentario más, permítame hacer mención a lo acontecido el día de ayer yo quiero decirles y siempre me he referido con mucho respeto a su autoridad Presidente, Usted nos representa a todos, es el Presidente de la Cámara de Senadores y hago solo un comentario que seguramente en su momento también vamos a debatir.

Usted el día de ayer en ese acuerdo del Gobierno firma como Presidente de la Cámara de Senadores, representando a la institucionalidad de la Cámara de Senadores no lo ha hecho como Senador, no lo ha hecho como persona, lo ha hecho como Presidente de la Cámara de Senadores es claro cuando dice el Presidente Rodrigo Paz en compañía del Presidente de la Cámara de Senadores y Presidente de la Cámara de Diputados se comprometen, ese es el término que está utilizando. Por eso, el Senador, ese es otro tema. Solo estoy haciendo un comentario, pero no corresponde en este momento no estamos en Interpelación.

Presidente, yo quiero decir en esto que esa responsabilidad de las actitudes que nos vienen los ministros o algunas personas, obviamente es una responsabilidad personal, simplemente decirle, Presidente que este es un tema que le ha ocasionado mucha preocupación a la población, sobre todo alteña y que nuestra posición personal es que debemos ir a la Interpelación correspondiente. Simplemente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Le voy a informar y si Usted se fija en la firma, en ningún momento está el sello institucional, está solo mi firma y nada más, por lo tanto, no lo he hecho como Presidente de la Cámara de Senadores, en representación institucional de todas maneras.

Tiene la palabra, el Senador López.

Sen. López Quiroga: Gracias, Senador Presidente, saludo también a las senadoras y senadores que conforman este Parlamento. Ñuqapis yachani parlayta qhichwamanta pero juk chhikitalla aimara. **Quechua.**

(**Traducción.** Yo también se hablar en quechua y un poco de aymara).

Quiero decirles que yo también hablo quechua y también un poco de aimara y es muy bonito que haya gente, que haya senadoras y senadores que también están con su cultura y presentes aquí en esta Cámara. Desde mi punto de vista quiero manifestar lo siguiente, en relación al anterior Parlamento, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores creo que ahora se tiene un buen nivel de representación de todos los bolivianos, los nueve departamentos están, desde mi punto de vista, muy bien representados aquí en la Cámara de Senadores y con esa altura, con ese respeto que cada quien se merece, también la Directiva muestra también ese respeto con cada uno de los parlamentarios.

Entrando ya en el tema, en verdad de una Petición de Informe Oral, se ha pasado a un Informe de Petición Escrita y como alguien decía, como los honorables senadores decían creo que hay que modificar el Reglamento de Senadores. No nos da opción a hacer las preguntas cuando el Ministro estaba haciendo su informe creo que ese tema es muy importante, entre otros temas quiero mencionar lo siguiente, imaginemos que este accidente no se hubiera producido, que llega ese avión cargado de lo que ya sabemos, pero a mí me gustaría saber el origen de la carga del cargamento que ha traído, que no era la primera vez que estaba trayendo, es muy importante conocer ese antes y el después.

El Banco Central estaba aguardando en el aeropuerto la llegada de esas cajas de recursos, no se habla mucho de este tema, es más, estamos enfocándonos en el accidente, en las víctimas, en la quema de esos recursos. Es cierto, es lo que conoce la opinión pública y necesitamos tener información realmente fidedigna de este hecho en el

informe que presentó el Ministro dice que los heridos están siendo atendidos, que se encuentran en algunas provincias recibiendo la atención médica, también los daños físicos a los vehículos también han sido atendidos. Pero miren, a mí me gustaría conocer más este Informe de la parte de los médicos que lo han atendido, que ellos van a dar un informe más fidedigno respecto a las víctimas y a los afectados, como ese niño que ha quedado ahora sin miembros, qué vida va a llevar de aquí adelante.

Por otro lado, quiero ser enfático en esto, creo que el Aeropuerto Internacional de El Alto ya no debe estar ahí necesita urgentemente una reubicación está dentro del predio urbano ese tema también es delicado. No vaya a ser que de aquí algún tiempo tengamos otro desastre debemos pensar en aquello. Creo que los informes que se ha presentado por parte del Ministro, evidentemente no han satisfecho el cuestionamiento que cada uno tiene para tener la información correcta. Quiero relievar la participación de nuestro Senador Soruco, que creo que con este informe ha querido dar respuestas claras aquí a la Cámara de Senadores también a la opinión pública y a todos los bolivianos que están esperando una información fidedigna de este accidente. También quiero relievar la participación de cada uno de las senadoras y senadores preocupados para dar respuestas a sus regiones. Eso de momento, Senador Presidente, y me adhiero a la decisión que se tome al final de la Sesión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Presidente, pedirle que me deje terminar, porque creo que voy a demorar.

No estoy de acuerdo con la Interpelación y no por defender al Ministro, he querido ser la última creo que he pasado una vez, otra vez y otra vez para escuchar todos los criterios y les voy a explicar porque, y a mi querido colega Soruco, le voy a responder algunas preguntas. La carga era adecuada resumidas del cuestionario, sí, la copia de la bitácora del plan de vuelo aprobado hay sí está en los archivos. Informe sobre el estado del mantenimiento de la aeronave cumple detalle la lista oficial de las víctimas. Está, pero lo tiene el Ministerio de Defensa, pero sobre todo el Ministerio de Salud. 5. El estado de salud, protocolo y la asistencia médica de los afectados, Ministerio de Salud. Desglose los daños causados de la propiedad privada vivienda vehículos sí, corresponde. Por qué el personal militar procedió a la incineración. El BCB (Banco Central de Bolivia) lo respondió la anterior, se realizaron pruebas de alcoholemia, toxicología, corresponde y también a fiscalía. Por qué se permitió que una multitud de civiles ingresaron al área, corresponde a Policía o militares, detalle si existen militares bajo investigación administra penal.

Corresponde informe si el Ministro de Defensa tiene convenios con el BCB y presentes respaldos. corresponde informe las acciones de mitigación ambiental estaba Trébol no había más. Informe y remita la pregunta 13 debería ser por qué estaba Trébol. 14. Informe y remita los reportes meteorológicos y comunicaciones grabadas sobre todo de la torre, corresponde a NAABOL. medidas de seguridad después del granizo. Se activaron los servicios de emergencia NAABOL.

Informe sobre la experiencia de pilotos, corresponde. Por qué se utilizó la aeronave de transporte militar con la actividad comercial y la pregunta número 12 son similares. Informe el estado de los procesos administrativos disciplinarios, corresponde. Informe sobre el seguro. Cómo está en ese en esto del seguro. Lo más importante es cómo se está manejando el seguro y qué seguro se ha activado. Informe ¿Quién es el oficial quien dio la orden de operación y si fue suspendido? corresponde. Informe sobre las condiciones de embalaje y estiva del material FAP 101 y si contaba con el dispositivo de rastreo correspondiente, por qué he respondido cada una de las respuestas. Hay dos contradicciones aquí, se utiliza dos nombres, primero FAB 101 y el otro le dice Hércules, que pueden ser similares, no sé, lo puse en un solo Informe. Y por qué son observaciones. Cuando nosotros tenemos que solicitar un PIO debemos respaldar, justificar y en nuestra medida averiguar.

Yo estoy segura que cada uno de los colegas senadores, cuando ha ocurrido el accidente todos han debido mandar PIEs porque respondía investigar. Nos han respondido, no nos han respondido, nadie, ningún PIE ha sido respondido y si estoy sacando cara, si estoy dando conocimiento a las respuestas, algunas de las que conozco, es porque el día del accidente no solamente he visto de la televisión, he estado en el accidente, he visto cómo se ha recogido a los heridos, he visto cómo han procedido las personas, pero no he querido hacer protagonismo ni manejarlo políticamente.

Por qué, porque era un accidente que ha pasado y como su nombre lo indica, indica accidente no ha sido algo premeditado, lastimosamente. En un grupo que tenemos de WhatsApp donde están todos los senadores, está prohibido comentar, hablar y todo ello. Sin embargo, en la Bancada del PDC no, el primero de abril he generado una invitación que se trataba del 27 de febrero del 2026, pasado a las 6 de la tarde: Aeronave C130, Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, FAP, lugar Aeropuerto Internacional El Alto, barrio Municipal, Avenida Costanera, Puente Bolivia. Causas preliminares de la investigación técnica que apunta a un aterrizaje largo, exceso de velocidad y agua estancada en la pista. A este taller que les he invitado, lastimosamente nadie ha asistido mi persona sí, pero también para que estén todos informados se ha transmitido por Facebook y está y lo voy a pasar si me permite el Secretario voy a rebotarle a él el link para que lo pueda pasar a todos los senadores.

Segundo, las investigaciones con respecto a los heridos he tenido una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, quisiera decir la Ministra, pero no, autoridades del Ministerio de Salud, quienes han logrado ver que se está atendiendo sobre todo en los hospitales de la ciudad de El Alto, solo uno bajo aquí a La Paz. Cada uno de ellos ha sido atendido y de las víctimas que han fallecido se les ha resarcido con 3000 bolivianos no sé, esa podría ser una pregunta que se la tendría que hacer. Por otro lado, se ha tenido reuniones con la NAABOL y también con el TAM de manera presencial y ellos han informado de que existe una investigación y ese taller que también se ha hablado, miren, lo que está ocurriendo no solo es preocupante, es una técnica inaceptable dentro del marco Aeronáutico Internacional.

El accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de El Alto se desarrolla en el entorno civil internacional, por lo que se encuentra bajo estándares y métodos recomendados, SARPs (Normas y Métodos Recomendados) y la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) específicamente este tipo de accidentes de aviación que establece los principios fundamentales. La investigación tiene como único propósito la prevención, no la atribución de culpa, debe existir independencia absoluta en el proceso técnico y el judicial; las conclusiones deben basarse exclusivamente en evidencia objetiva y verificable. En este caso existen indicios claros de que la pista estaba contaminada en toda su extensión bajo condiciones de granizo, agua acumulada y lo que compromete directamente al coeficiente real del frenado, sin embargo, se había informado una condición de pista 5/5/5 aquí hago un detalle. ¿Nosotros sabemos manejar avión? Nosotros entendemos cómo se debe interpretar el diálogo que existe entre el operador y el que está en aviación creo que no o si alguien lo conoce, entonces debe entender el 5/5/5, qué significa operable, lo que genera una posible discrepancia crítica entre la realidad operacional y la información proporcionada por la tripulación, a pesar de este entorno altamente degradado, se ha procedido a la criminalización de la tripulación.

Coincido plenamente con la colega Wanda, se está adelantando los procesos y ya se ha detenido a dos personas cuando este proceso está en investigación internacional, se ha procedido a la criminalización de la tripulación tratándose de un evento como un hecho aislado, cuando en aviación los accidentes responden a cadenas complejas de factores. Este suceso involucra una aeronave militar, pero ocurre en un entorno civil internacional regulado por la OACI, qué significa la Organización de Aviación Civil Internacional. Este suceso involucra una aeronave militar, pero ocurre en un entorno civil internacional regulado por OACI, como había mencionado, por tanto, los estándares aplican plenamente en cuanto a la infraestructura, servicios y seguridad operacional.

Cuáles son las implicaciones graves, se compromete la credibilidad del sistema aeronáutico nacional frente al cumplimiento de las SARPs y la OACI se debilita la independencia de la investigación técnica. Se introduce un efecto de criminalización que atenta contra la cultura de seguridad, se pone en riesgo la confianza internacional, elemento clave, políticas como cielos abiertos para los que ya están proyectando el tema de cielos abiertos. La aviación no se investiga para encontrar culpables, sino para entender causas sistémicas y evitar recurrencia, cuando se rompe ese principio, no solo se afecta a un caso, se afecta a todo un sistema, Bolivia. La seguridad aérea exige un rigor técnico, independencia y responsabilidad todo esto lo hubieran visto en este taller que ha durado desde las 21:00 de la noche hasta las 24:00 de la noche. Y quién auspició este taller fue la Universidad Aeronáutica, teniendo como invitado principal a Carlos Jaldín, quien es uno de los principales fundadores en tema de aviación. Por qué hago conocimiento de todos estos temas, porque, realmente cuando ha pasado esto, en la fecha ha pasado 28 de febrero y en qué fecha estamos mayo y queremos interpelar algo que ya ha pasado.

Segundo, el primero de abril se ha llevado este taller después de un mes de investigación imagino que todos han debido mandar sus PIEs, pero no nos han respondido porque estaban en una etapa de investigación. Y qué pasó con la Caja Negra. Nosotros no tenemos tuición para abrir la Caja Negra la cual está en otro país, el cual va a generar los resultados coincido con las palabras que dijo la colega Paola, cuando se debe hablar de este tipo de accidentes, no interviene solamente el Ministerio de Defensa, como les he detallado las preguntas, interviene el Ministerio de Salud, interviene también el Ministerio de Obras Públicas, porque tiene una dependencia que está implicada.

A qué quiero llegar, por qué no estoy de acuerdo con esta Interpelación. Por culpa de alguien y ese alguien tiene nombre es el Viceministro Santa María, y por qué, porque él debería haber concentrado todos los PIEs, PIOs apenas ha pasado el accidente y debía haber reunido a todos los ministros, directores, técnicos para llegar a una verdad absoluta, pero verdad absoluta desde nuestra posición y desde nuestros desde nuestras funciones.

No lo ha hecho pareciera que es la Secretaria del Secretario, porque llega un PIE, lo firma, lo despacha responden un PIE, lo firma y los despacha, ni eso. Porque si lo despachara nos llegaría a tiempo los PIEs saldrían a tiempo a los ministerios. Duerme un rato ahí gran trabajo que hace, no debe tener tiempo, pero obstaculiza y genera estos malos entendidos que lo he demostrado ahora. Un Viceministro tranca que debería haber coordinado todas estas preguntas, centralizado en una sola para llamarlos aquí a todos los que están dentro y poder hacer este PIO. Por qué ha pasado esto y de esa manera podríamos llegar a una verdad porque, ¿saben quiénes también nos quemamos con todo esto? Nosotros porque nosotros estamos mandando PIEs como papeles, como cartas y este Viceministro tranca Santa María, no logra coordinar, es más, cuando yo me he encontrado, porque no me he reunido, en la calle le he dicho, ¿Cuándo se va a reunir con los senadores?

Saben qué me dijo colegas ya me he reunido, yo dije, bueno, yo no soy Senadora y empiezo a preguntar algunos colegas si se han reunido con ellos y muchos me han dicho. No, no Entonces, no sé con quiénes estará reuniendo, entonces la información con los que ya se ha reunido ya deberían haber resuelto este problema por eso les pido, colegas, cuando tengamos que hacer una Interpelación y no estoy defendiendo al Ministro, estoy defendiendo el proceso del cual no hay una respuesta cuando la Cámara de Senadores se quiere comunicar con los ministros, hay una tranca.

Por todo, lo que les he dicho, no corresponde una Interpelación, corresponde que nosotros coordinemos, hagamos un solo PIO e invitemos a todas las autoridades y como muchos dicen, no queremos arruinar la gestión, no queremos molestar la gestión, entonces ni siquiera haremos PIO, pues les invitaremos y vamos a ver si vienen y de esa manera podríamos trabajar, pero depende mucho de cada uno de Ustedes. Así que colegas, espero que de esta manera se pueda dar una Interpelación bien confirmada y les voy a pedir, vean el video que hace la presentación donde lo habla de manera técnica y de manera neutral, sin defender a uno o culpar a otro qué es lo que necesitamos nosotros para poder ver dónde está la falla y poder llegar a una respuesta.
Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Yasoropai. **Guaraní**. (**Traducción:** Gracias) Presidente. Feliz también de hacer manifestar a los pueblos originarios del Sur Weenhayek, Guaraní, Tapieti de mi región. Yo solamente voy a decir una pequeña frase: Chejai jun yukai. **Guaraní**. (**Traducción:** yo soy mestizo) y orgulloso de aquello tengo sangre de todo en estas venas y saludo también la participación de mis compañeros en sus diferentes lenguas.

Presidente, para ir al tema, yo he escuchado bastantes consideraciones técnicas el fundamento de los colegas, pero quiero ser un poco más enfático en el aspecto humano y al mismo tiempo felicitar a la Senadora Crispín, que me ha absuelto más dudas que el Ministro. Entonces, felicitar qué bien yo no he podido participar, no me llegó la invitación Senadora, pero como usted manifiesta, está en redes sociales lo vamos a ver, para poder emitir un criterio adecuado de aquello, si es que ha sido de esa manera también. Pero repito, Presidente, y algo que me deja muy preocupado y nuevamente expresar mis condolencias al pueblo alteño, porque no se olviden que ese ha sido un siniestro que ha cobrado vidas de bolivianos y bolivianas y por lo que manifiesta también la Senadora Crispín, que me hubiera gustado escuchar del Ministro, la vida vale 3000 bolivianos ¿No ve?

Eso ha dicho la Senadora vale 3000 bolivianos. Qué ha hecho el Ministerio para tratar de resarcir el daño a los que han sufrido daños materiales, por supuesto que sí, pero qué pasa con aquellos que han perdido un ser querido, qué pasa con aquellos que han perdido alguien importante en su familia. Imagínense un padre de familia, una madre de familia, qué iniciativa ha tenido el Ministerio para resarcir ese daño solo 3.000 pesos. Entonces, es cosas creo que tenemos que profundizar también aquí e insto a que este Hemiciclo pueda emitir criterio de ese tema yo no sabía ese tema recién lo está informando la Senadora Crispín, pero ahora que lo conozco me preocupa Presidente, me preocupa y mucho.

Uno tiene que ser propositivo en la vida pónganse en los zapatos y toco madera ojalá Dios quiera nunca a ninguno de los que está aquí ni de los que nos está viendo, le pase un accidente de esta manera y pierda a un ser querido. Más aún un ser querido que es uno de los jefes de familia entonces, tenemos que ser conscientes de eso Presidente, yo dejo esta reflexión porque además también de todos los aspectos técnicos que ha respondido el Ministro y la Senadora Crispín, pongo en mesa el aspecto humano, social con las víctimas y por supuesto, con los dolientes de esas víctimas que deberían haber sido tratados de otra manera desde mi punto de vista, Presidente. Ahí me quedo Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Ya ha hecho uso la palabra Senadora, estamos con la otra Interpelación aquí están desde hace ya más de una hora esperándonos y creo que también corresponde. Vamos a tener el tiempo para ver las cosas después. Usted ha hablado casi 12 minutos, le pido por favor pasaremos a la siguente Interpelación y vamos a seguir con carácter previo, pero que no sea temas ya del debate le ruego.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Los 3 mil bolivianos que se ha respondido es para el velorio y el entierro, porque lo demás todavía está pendiente. Por aclaración.

Sen. Presidente: Me han pedido que también me exprese sobre el tema. Yo quiero decirles que comparto la misma inquietud y angustia de varios de los senadores por cómo se ha hecho el informe, no está claro no corresponde asumir las responsabilidades de otro, pero igual siento la misma angustia, yo pensé y tenía la esperanza que hubiéramos tenido unas respuestas adecuada. En muchos casos sí ha habido respuestas técnicas, pero también creo que han sido insuficientes, no con la explicación suficiente a quienes no somos técnicos en la materia y está claro que se dirigía a nosotros. Sí, voy a hacer llegar la manifestación de la molestia que ha habido en este Senado al Ministro con la carta como corresponde y también voy a hacer una nota solicitando porque no es la única vez, que obviamente se preparen las respuestas para evitar los problemas.

Me parece también que tenemos varios otros instrumentos como para seguir ejerciendo el derecho a la fiscalización que tenemos e invito a los senadores a hacer también uso de ellos. También me parece válida la reflexión de la Senadora Crispín, no todas las preguntas eran obviamente, podían ser respondidas por este Ministro, a veces cuando estamos en Interpelación queremos que un solo Ministro responda cosas que no les corresponde y creo que ahí también nosotros no somos jueces pero sí como solicitantes de los informes deberíamos verificar bien no que echemos culpas ajenas a las personas, sí evaluemos la capacidad de respuesta que ha habido y sí evaluemos la profundidad de esas respuestas y si nos dan los argumentos necesarios como para terminar ahí la interpelación o la acción de fiscalización que estemos llevando hacia adelante.

Voy a pedir entonces ahora la Senadora Secretaria, se sirva a acompañar al Presidente del Tribunal Electoral, a quien invitamos a pasar a esta Sala.

Sen. Presidente: Agradezco a nombre de todos los senadores presentes en esta Sesión al Presidente del Tribunal Electoral, permítame una pequeña digresión porque acotar un pequeño tema. No somos familiares pese a llevar el mismo apellido, porque es algo que ha estado rondando por ahí, sin embargo, agradezco realmente de sobremanera haber acudido además con prontitud la solicitud del informe fue el día 27 y está hoy presente aquí con nosotros en un tiempo que está dentro de los plazos establecidos con bastante prontitud.

Informarle Señor Presidente, al tiempo de agradecer su presencia nuevamente, que este es un acto que corre dentro de las atribuciones de fiscalización que tienen los senadores para el mismo se ha procedido por parte de algunos senadores a elaborar una batería de preguntas que han sido remitidas a su Autoridad también para que se preparen las respuestas y el procedimiento de hoy se lleva de la siguiente manera.

Vamos a solicitar en su momento a la Senadora Secretaria dé lectura las preguntas, vamos a ceder la palabra por un espacio de 20 minutos a los senadores interpelantes para que puedan argumentar algo más sobre el pliego petitorio que han llevado a cabo, luego habrá un espacio de hasta una hora para que se proceda a la respuesta, inmediatamente se vuelve a ceder por 20 minutos la palabra a los senadores, que en este caso han preparado la solicitud de Informe Oral y luego Usted tendrá otros 20 minutos para proceder a las respuestas respectivas. Pasado ese procedimiento vamos a pedirle con el respeto del caso que abandone la Sesión, y después ya corresponde iniciar un debate que llevamos adelante solo entre los miembros de esta Sala.

Explicado un poco el procedimiento y agradeciendo nuevamente la voluntad y su presencia en esta Sala, solicito a la Senadora Secretaria, dar lectura al pliego petitorio. Señalar previamente también que hubo dos pliegos petitorios uno fue retirado, sin embargo, las preguntas en muchos casos eran coincidentes.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las preguntas.

Sen.ª Secretaria:

1.2. Petición de Informe Oral N° 09/2025-2026, al Presidente del Tribunal Supremo Electoral; sobre la nota de declinatoria de participación en la segunda vuelta electoral en la elección de Gobernador del Departamento de La Paz, presentada por el partido político Nueva Generación Patriótica; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto; solicitada por los senadores Judith García Coca, Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses, Wilder Veliz Armas, Yasmín Estivariz Villarroel, Ana María Crispín Choque y Claudia Mallón Vargas.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafos IV y V del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Secretaria:

"**Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales).** Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura per Secretaria del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.

F) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario."

"Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra.

La dúplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

1. Informe de manera documentada donde y cuando, el partido político Nueva Generación Patriótica (NGP) presentó su nota de declinatura de participación en la segunda vuelta electoral de elección de gobernador del departamento de La Paz. **--- 2.** Informe de manera documentada, quienes son las personas que presentaron la declinatura de participación en la segunda vuelta electoral y que cualidad o condición tienen dentro del partido NGP. **--- 3.** Indique y explique cuál es el procedimiento que se aplica en caso que el partido determine declinar su participación en la segunda vuelta electoral, señalando el fundamento normativo respectivo de la Ley de Régimen Electoral. **--- 4.** Informe de manera documentada cual es el fundamento normativo de la Ley de Régimen Electoral bajo el cual, Sala Plena del TSE aceptó la declinatura de participación del partido NGP en la segunda vuelta electoral de elección de gobernador de La Paz. **--- 5.** Informe de manera documentada, según la normativa boliviana en materia electoral, quien es el titular de la postulación, el partido político o el candidato. **--- 6.** Informe de manera documentada si es que, dentro de los registros a su cargo, se tiene conocimiento de alguna asamblea general, reunión, o similar del partido NGP donde se hubiera tratado el tema de la declinatura de participar en la segunda vuelta electoral. **--- 7.** Informe de manera documentada, según el estatuto interno del partido Nueva Generación Patriótica (NGP) cual es el procedimiento para decidir declinar participar en una contienda electoral y coma se cumplió con el mismo en la solicitud presentada el 31 de marzo del 2026 presentada ante el TED de Cochabamba. **--- 8.** Informe de manera documentada como el partido NGP tomo la determinación de declinar participar en la segunda vuelta electoral y si el candidato Rene Yahuasi tenía conocimiento de dicha decisión. O, en su defecto, como el mencionado candidato fue anoticiado de dicha determinación. **--- 9.** Informe de manera documentada cuál es la situación jurídica actual del partido NGP, indicando quien es el presidente, representante del mismo, así como cuáles son sus delegados departamentales y cuáles son las atribuciones que tienen las autoridades del mencionado partido conforme su estatuto interno. **--- 10.** Informe de manera documentada acorde a los registros con los que cuentan, a cuantas personas ascienden el total del registro de militantes del partido NGP, así como también remita una copia de los estados financieros del mencionado partido. **--- 11.** Informe de manera documentada quien, señalando el fundamento normativo, el partido político o el candidato, está habilitado para declinar su participación en una contienda electoral. **--- 12.** Informe de manera documentada que sanciones prevé la Ley de Régimen electoral en caso que un partido político opte por declinar participar en una segunda vuelta electoral antes de los 45 días que estipula la mencionada norma. **--- 13.** Informe de manera documentada cuáles fueron los criterios y fundamentos jurídicos para la habilitación e inhabilitación de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad de El Alto. **--- 14.** Informe de manera documentada cuáles fueron los fundamentos jurídicos para la inhabilitación del candidato Luis Revilla en comparación del candidato Mario Cossío, debido a que ambos presentaban escenarios similares, pero con resultados del TSE diferentes. **--- 15.** Informe de manera documentada cuales fueron los fundamentos jurídicos específicos para la habilitación o inhabilitación de candidatos a las alcaldías en el eje central, detallando si se aplicó el criterio de residencia permanente por dos años establecido en el art. 285 de la CPE. **--- 16.** Informe de manera documentada bajo qué criterio de igualdad jurídica se procedió en los casos

de candidatos con procesos judiciales abiertos o arraigos, comparando la situación de candidatos en La Paz y Tarija, para determinar si existe una interpretación uniforme de la presunción de inocencia frente a la sentencia ejecutoriada. **--- 17.** Remita copia legalizada de las resoluciones de Sala Plena que admitieron o rechazaron las demandas de inhabilitación contra ciudadanos que alegaron persecución política o cumplimiento parcial de requisitos, justificando por qué en ciertos casos se permitió la subsanación de documentos fuera de plaza y en otros no. **--- 18.** Informe el estado actual del calendario electoral para la segunda vuelta en el departamento de La Paz, detallando el presupuesto asignado y las garantías de transparencia en el cómputo de actas, considerando las impugnaciones presentadas en la primera vuelta. **--- 19.** Detalle si los candidatos que participan en el balotaje han cumplido con la presentación de sus estados financieros y planes de Gobierno actualizados, y qué sanciones se aplicarían en caso de incumplimiento de la normativa de propaganda electoral en esta etapa. **--- 20.** Informe sobre el crecimiento del padrón biométrico en el Municipio de El Alto para este proceso electoral y las medidas tomadas para evitar el acarrero de votantes de provincias hacia el Municipio alteño. **--- 21.** Explique cómo se está garantizando la representación y el respeto a las normas y procedimientos propios en las circunscripciones que abarcan distritos rurales de El Alto y La Paz. **--- 22.** Informe de manera documentada la diferencia de votos que obtuvo la candidata a concejal del partido político APB Súmate frente a otros candidatos en el municipio de Quillacollo.

Sen. Presidente: De acuerdo entonces a lo establecido ahora tenemos un espacio de 20 minutos en total para que los senadores que han preparado el Informe Oral hagan una motivación de las preguntas y si quieren aclarar alguna de ellas o profundizar algo antes de proceder a cederle la palabra al Presidente del Tribunal Supremo Electoral.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, un saludo al Presidente del Órgano Electoral Plurinacional consideramos que es el primer Informe Oral en lo que respecta a este nuevo periodo constitucional y también a la Cámara de Senadores. Presidente, las preguntas ya están formuladas, acaban de leerse, obviamente todo lo que pasó tanto en las Elecciones Nacionales, posteriormente en las Subnacionales y la Segunda Vuelta, la actitud del Tribunal Supremo Electoral realmente ha dejado en la incertidumbre a ciertas regiones, ciertos departamentos y con seguridad hoy vamos a escuchar su Informe del Presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hay que tomar en cuenta también que esta es una Sesión Ordinaria y en este preciso momento estamos pidiendo un Informe Oral y ojalá nos brinde un Informe Oral y no solamente venga a leer como a la fecha vienen a leer algunos ministros.

En ese sentido, las preguntas ya están formuladas, Senador Presidente, como parte solicitante de este Informe Oral estaré atento a las respuestas de las más de 22 preguntas que hemos formulado, así para poder también nosotros ya en el derecho a la dúplica que tengamos podamos también reformular ciertas preguntas si corresponde o algunas aclaraciones. Sin embargo, esta petición la realizamos exactamente en fecha 8 de abril, qué lindo hubiera sido oportunamente antes de que se lleve adelante la segunda vuelta nos venga a brindar su Informe para que la población también esté tranquila. Sin embargo, después de las elecciones, ya algunas autoridades inclusive hoy están siendo cuestionadas, que no son legítimos, dice la población, sin embargo, se está desarrollando este Informe Oral después de un mes exactamente porque hoy estamos a 7 de mayo ya prácticamente. En ese sentido, Presidente, reitero, como parte interpelante, estaré atento a las respuestas que vaya a verter el Señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral a cada una de las preguntas que hemos formulado.

Sen. Presidente: Alguno de los senadores más que ha solicitado el informe quieren hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Mallón.

Sen.ª Mallón: Presidente, un saludo al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, agradecerle por su presencia.

Los tiempos y de acuerdo al calendario electoral ya tenemos autoridades electas, pero respecto al tema que a la población también le interesa a saber ha sido muy polémico el tema el NPG (Nueva Generación Patriótica) y su jefe de partido. Entiendo que existe una firma de por medio cuando él declina la participación de su partido político, una firma física, pero este Señor se encontraba en Estados Unidos, entonces creo que valdría la pena en este escenario aclarar no sé si ese Señor se teletransportó o qué hizo para entregar una firma física o es que ya la había dejado.

Entonces, valdría la pena aclarar esto, reitero, una vez más, es un tema muy polémico que además ha generado la posibilidad de que se trabaje en una nueva Ley Electoral y espero que lo hagamos de manera conjunta. Porque ese es un trabajo que tanto su Autoridad como esta Asamblea, diputados, senadores, tenemos todo el interés de poder contribuir a aquello con el único fin de resguardar la democracia y que no existan este tipo de problemas. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Tengo Usted buenas tardes, lastimosamente estamos pasando el mismo panorama que las anteriores PIOs e interpelaciones el tiempo, no es oportuno cuando uno necesita respuestas inmediatas, ya se han posesionado a las autoridades y hoy nos quedamos con un sabor a que algo faltó. La pregunta que va dirigida a nuestra Autoridad en el transcurso de las elecciones, si bien ha habido requisitos incumplidos, requisitos no cumplidos, en la ciudad de El Alto teníamos tres candidatos, quienes habían sido observados de manera similar, pero habían presentado sus justificaciones, sus los memoriales. Me llamó la atención de que de los tres uno haya sido aprobado y los otros dos no, pero imagino que han debido tener un criterio técnico, un respaldo, pero lo que no muestra la transferencia es que no se hayan publicado, para que nosotros no tengamos que estar solicitando PIEs ni PIOs, sino para que nosotros en su momento podamos analizar de qué manera es. Solicito para una próxima oportunidad, sabemos que vamos a tener elecciones, de que se pueda publicar las resoluciones de manera inmediata para que podamos buscar salvedades oportunas, si es que los hay, entonces, cuando nosotros solicitamos los PIEs solicitando esa misma información, hasta la fecha, si no me equivoco, no nos han respondido y lamentablemente ya ha pasado el tiempo, les rogaría se trabaje en este Proyecto de Ley con la brevedad posible.

Estamos a 4 años y medio para las próximas elecciones y muchas cosas tienen que cambiar la Ley de Partidos Políticos y entre otros reglamentos para que no tengamos todo lo que hoy hemos pasado no quiero hablar mal del Gobernador porque creo que él no tiene la culpa. Creo que es otra instancia quienes se han retirado y lastimosamente no se han quitado el derecho a votar en una segunda vuelta, pero de aquí a 4 años y medio, para que todo este panorama cambie y podemos aplaudir la Gestión, necesitamos resultados. Con todas las observaciones que hemos tenido que no se han vivido, necesitamos tener respuestas, resultados, productos que vayan a probarse aquí y podamos empezar a coordinar. He visitado las salas en votación, me he atendido, he podido solicitar la información pertinente y quiero decirles de que quería observar todo, pero no había cómo porque eran varias mesas y era muy complicado. Si existiría la mejor manera de poder acceder a la información como autoridades, como senadores y diputados le agradecería bastante que tome esa medida y no nos quedemos con ese vacío, un vacío que es la democracia no perdamos ese detalle. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra. Y decir también buenas tardes al Presidente del Órgano que está presente. Decir al Señor Presidente, responda las preguntas en claridad el pueblo boliviano quiere claridad, no a mi persona. Señor Presidente, responda ¿Me está escuchando? Responde al pueblo boliviano en claridad no quiero que estés leyendo tiene su capacidad hasta qué altura. Eso hazlo conocer al pueblo. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Gracias, Senador Presidente. Un saludo cordial al Presidente del Tribunal Supremo Electora.

Yo voy a ser más breve, solamente me voy a abocar a ver las respuestas de las preguntas que hemos realizado, claro que está a destiempo también coincido con nuestros colegas, pero bueno, nosotros no tenemos la intención de entorpecer nada, más bien queremos coadyuvar y también coordinar con cada uno de ellos. Por otra parte, también quizás como dijeron mis colegas, va a haber más elecciones y quisiéramos también podernos informar de la mejor manera posible sobre estas elecciones que van a realizarse, especialmente con los cinco magistrados que faltan, dos en el Tribunal de Justicia todo eso, por favor, me gustaría que nos coadyuvará también para poder llevar adelante a nuestro país. Gracias.

Sen. Presidente: Hechas ya las preguntas, un par de aclaraciones evidentemente el 8 de abril presentaron la solicitud del Informe Oral lo aprobamos en la Sesión el día 27 de abril y el plazo establecido a partir de esa solicitud al Tribunal es de 15 días, como está establecido el Reglamento y antes de esos 15 días está presente el Presidente, por lo cual agradecemos su predisposición nuevamente a estar aquí. Esto es otro de los fallos que tenemos en el Reglamento no es atribuible a ninguna persona ni a tampoco una dilación en ninguno de los casos quiero también aprovechar la oportunidad para saludar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que nos están acompañando en esta Sesión. Tiene Usted hasta una hora para llevar adelante las respuestas a este pliego de información y solicitud.

Tiene la palabra, el Presidente del Tribunal Electoral Supremo Electoral.

Presidente del Tribunal Electoral Supremo Electoral; Gustavo Ávila Mercado: Gracias, Presidente, en realidad buenas tardes. Primero, saludar con mucho respeto al Presidente del Senado, a su Directiva, a los señores senadores de cada uno de los departamentos, las señoras senadoras también. Es la primera vez que el Órgano Electoral se encuentra en una Petición de Informe Oral y yo quiero establecer lo siguiente al momento de iniciar esta esta Petición. Es un honor estar aquí y se debería repetir siempre, nosotros como Órgano Electoral tenemos muchas cosas que informar y que aclarar en el proceso electoral.

Por lo tanto, yo agradezco esta esta solicitud predispuestos a estar presentes cuando ustedes nos convoquen, hemos respondido a todas las Peticiones de Informe Escrito, pero muchas veces el papel no refleja y mejor es venir a explicar. Nosotros vamos a estar siempre para venir a explicar, a aclarar, a informar lo que ustedes consideren necesario.

Quiero serles sincero, considero que esta Petición de Informe, si bien han pasado las elecciones, pero no es tarde porque le van a mostrar a ustedes que son la instancia necesaria para modificar la Ley todas las falencias, contradicciones que tiene la Ley. Cada una de las preguntas que nos han hecho van a poder notar ustedes con la prueba que vamos a presentar que esa Ley ya está desactualizada, tiene vacíos, tiene observaciones, por lo tanto, considero y déjenme decirle de manera personal que no es tarde.

Pregunta 1. Informe de manera documentada donde y cuando, el partido político Nueva Generación Patriótica (NGP) presentó su nota de declinatura de participación en la segunda vuelta electoral de elección de Gobernador del departamento de La Paz.

Esto se da porque en los medios de comunicación se había informado que este partido había presentado en la ciudad de Cochabamba y van a cada una de las respuestas les hemos traído también la documentación para que ustedes la conozcan, la puedan evidenciar. Es evidente, se presentó en la ciudad de Cochabamba, pero por qué, porque NGP es un partido a nivel nacional, por lo tanto, su jurisdicción es nacional y puede hacerlo en cualquiera de los nueve departamentos de Bolivia, era una observación que se trataba en medios de comunicación y decían, por qué en Cochabamba y no en La Paz y es la sede. Pero cada partido político al tener esta personería y jurisdicción nacional tiene en realidad esa capacidad.

Por lo tanto, la respuesta es que sí se presentó en la ciudad de Cochabamba y teniendo en cuenta la unicidad del Órgano Electoral, esta documentación es remitida inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral para que sea considerado. Vamos a entregar la documentación respectiva, también.

No voy a leer las respuestas por respeto al Pleno, pero me voy a guiar un poquito para que no se me olvide y ahí les pido disculpas de eso. Entonces, como les decía, se aclara en todo sentido bajo este contexto que esta organización política, como muchas que tienen 12 en realidad partidos políticos que tienen esta facultad pueden presentar este tipo de documentos o diferentes solicitudes en cada uno de los nueve departamentos de Bolivia.

Pregunta 2. lnforme de manera documentada, quienes son las personas que presentaron la declinatura de participación en la segunda vuelta electoral y que cualidad o condición tienen dentro del partido NGP.

Al respecto yo debo mencionarles algo para que ustedes lo tomen en cuenta, la Ley N° 018, que es la Ley del Órgano Electoral, la Ley N° 026 que es la del Régimen Electoral y la Ley N° 1096, que es una Ley de las

organizaciones políticas, norma en diferentes artículos con quién debemos tener relación el Tribunal Supremo Electoral con las organizaciones políticas y esta Ley norma que con los únicos que podemos tener relación o comunicación es con los delegados acreditados de las organizaciones políticas, es decir, si una organización política, cualquiera que sea, partido político, agrupación ciudadana de carácter departamental o municipal, desea presentar un documento, tiene que hacerlo de manera obligatoria a través de sus delegados.

Para responder a la pregunta, ¿quiénes presentaron la solicitud de declinatoria? fue suscrita en este caso por los dos delegados acreditados de NGP (Nueva Generación Patriótica), el Señor Juan José Vargas Vargas, delegado titular, y la Señora Karina Amparo Rico Muñoz para demostrar este hecho y para que ustedes tengan y puedan constatar, les hemos querido traer esta certificación que estipula quiénes son los delegados acreditados y que se va a poder contrarrestar cuando puedan verificar el documento que se mostró. Entonces, para responder a la pregunta son los dos ciudadanos Juan José Vargas y Karina Amparo Rico Muñoz, que son los delegados acreditados por la organización política.

Pregunta 3. lndique y explique cuál es el procedimiento que se aplica en caso que el partido determine declinar su participación en la segunda vuelta electoral, señalando el fundamento normativo respectivo de la Ley de Régimen Electoral.

Aquí quiero ampliarme un poco y quiero que ustedes me lo permitan en realidad porque es bueno siempre hablarle a Bolivia con la verdad. La Segunda vuelta electoral no estaba prevista en la Ley del año 2010 cuando se aprobó la Ley del Régimen Electora,l fue modificada el año 2014 por una Ley de elecciones, una Ley transitoria en realidad. Y ustedes que son expertos en el tema Legislativo van a entender cuál ha sido el reclamo del Órgano Electoral, porque el 30 de octubre del 2014, aprovechando, creo yo, que se aprobó la Ley Transitoria de Elecciones Subnacionales, que la tenemos de prueba y ustedes la van a poder constatar en una Disposición Adicional se incorpora que desde esa fecha van a existir segundas vueltas electorales para gobernadores en los departamentos.

Cuál es el error que se comete desde la parte técnica que, si ustedes revisan se valida el mismo procedimiento que una segunda vuelta para presidentes, los mismos requisitos, no podemos comparar la votación nacional con la votación de un Departamento, pero se interpuso en la Ley los mismos requisitos que una votación nacional y aquí es donde inicia el problema, creo yo y el daño al proceso electoral, porque a través de esta Disposición Adicional se incorpora el requisito y la permisibilidad para que una organización política pueda desistir participar en una Segunda Vuelta Electoral. Sí la organización política de cualquiera de las dos fórmulas hasta 30 días antes del día de la votación hace conocer por escrito al Tribunal Supremo Electoral su declinatoria participar en la segunda vuelta, no se realizará la Segunda Vuelta Electoral.

Eso pusieron en la Ley, demás, ahí nos quedábamos tranquilos porque nos decían hasta 30 días antes. ¿Qué más hicieron? Pusieron lo siguiente. "Si la organización política de cualquiera de las dos fórmulas declina su participación en un plazo no menor a 30 días, de igual manera se aceptará y se proclamará ganador y gobernador al candidato de la otra fórmula". Es decir, qué nos dice esta Ley, que podrían declinar hasta un día antes. Ese es el error de la Ley. Por eso nosotros dijimos que las personas que habrían aprobado esta Ley tendrían que haberle pedido disculpas al pueblo boliviano, especialmente al Departamento de La Paz, porque son esas personas las que han promovido esta Ley, que exista en ese sentido.

Entonces, cuando nos preguntan en virtud a qué marco normativo es a esta modificación que se hizo de la Ley desde el año 2014, donde se permite a la organización política cuando se presenta en una segunda vuelta a declinar su participación. Ustedes comprenderán y podrán ver que en este artículo no nos da otros requisitos, no nos dice consultar al candidato, verificar, nos dice recibida incluso más adelante lo vamos a demostrar, dice solo con el hecho de la nota de la organización ustedes cumplen y declaran Gobernador, en este caso, al candidato de la otra fórmula. Es un documento que también queremos adjuntar a ustedes, no me quiero olvidar de nada, por eso vuelvo a repasar los apuntes.

Pregunta 4. lnforme de manera documentada cual es el fundamento normativo de la Ley de Régimen Electoral bajo el cual, Sala Plena del TSE aceptó la declinatura de participación del partido NGP en la segunda vuelta electoral de elección de gobernador de La Paz.

Volvemos a repetir el artículo 64, si la Sala Plena en realidad no cumplía esa Ley, iba a ser procesada por Resoluciones Contrarias a la Constitución y la Ley ustedes pueden constatar, sus autoridades van a poder constatar que ese artículo incluso es imperativo dice: "Recibida la nota, se declara Gobernador al candidato de la otra fórmula". No da otra opción; incluso, como les decía, puede ser antes de los 30 días o después de los 30 días, no nos dejaron opción a nada. Todos los fundamentos para para aceptar esta declinatoria han sido expuestos en este Auto que ha sido emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral y ustedes van a ver que ha sido aprobado por unanimidad en realidad, solamente un vocal no se encontraba presente por un tema de salud, pero ha sido aprobado por unanimidad. Pese a que no lo indica la norma, con el objetivo de cuidar los derechos constitucionales, fue notificado tanto a la organización política como al candidato, pero en un segundo punto lo vamos a entregar. Estoy entregando este auto para que ustedes también puedan ver el fundamento, en qué se resume en el cumplimiento de la Ley, en ese cumplimiento al artículo 64 que obliga a hacerlo de esa manera.

Pregunta 5: Informe de manera documentada, según la normativa boliviana en materia electoral, quien es el titular de la postulación, el partido político o el candidato.

Aquí hay que ser claro y hemos traído para mostrarles a todos ustedes los fundamentos con el cual se rige el proceso electoral y como los decía que están relacionados con la recepción de listas de candidaturas; la norma es clara, la Constitución Política del Estado, la Ley N° 026, la Ley N° 1096 y el Reglamento de Elecciones Subnacionales establece que la única relación que tiene el Tribunal Supremo Electoral es a través de los delegados de organizaciones políticas. Porqué quiero hacer énfasis en aquello, porque considero pertinente que, en la propuesta de modificación de la Ley, este es un elemento que debe considerarse, el delegado tiene la función de presentar candidatos, de retirar candidatos, de presentar en el cargo que el delegado quiera, titular, suplente. Ustedes han podido conocer que en varios procesos electorales incluso ha habido quejas de que el delegado ha retirado documentos para que no sean candidatos.

Por qué permitimos eso, porque está en la Ley y si nosotros no cumplimos ese hecho, nos denuncian por incumplimiento y aquí viene una pregunta, ¿por qué la Asamblea Legislativa desde el año 2010, 2015, 2020 no hizo nada por modificar la Ley? Entonces, yo quiero darles algunos elementos que nos sirvan de modificación de esa Ley con mucho respeto para que sean considerados. Dónde establece este esta relación. En el artículo 209 de la Constitución Política del Estado, en el artículo 46, 47, 48, 106, 151 de la Ley N° 026 cuando hablamos de la Ley N° 1096, hablamos del artículo 9, del artículo 32, que obligan al Órgano Electoral a respetar la decisión que tome el delegado sin ningún tipo de cuestionamiento. Todos estos artículos lo que hacen es someter al Tribunal a la decisión de un delegado acreditado por la organización política. Y por un último, también en virtud a la Ley el Reglamento de Elecciones Subnacionales tiene que cumplir lo que dice la Ley. Por lo tanto, este Reglamento de Elecciones Subnacionales que se aprobó para este proceso electoral determinaba exactamente lo mismo.

Quien presenta las listas de candidaturas es el delegado de la organización política aquí algo importante, este Reglamento o la Ley o cualquier artículo incluso puede ser demandado de inconstitucionalidad nunca se lo hizo, este Reglamento de elecciones Subnacionales se lo aprueba antes de que se lleve adelante la elección y se notifica a todas las organizaciones políticas que participan en el proceso.

¿Cuántas organizaciones políticas han participado en este proceso a nivel Bolivia? Más de 350 organizaciones políticas ha sido la participación más grande en un proceso electoral de organizaciones políticas. Si me preguntan cuál de estas organizaciones ha presentado alguna observación al Reglamento, alguna Acción de Inconstitucionalidad y ustedes saben que es una facultad de senadores hacer eso, nunca se lo hizo, por lo tanto, las reglas del juego para este proceso de elecciones era la Ley, la Constitución, la Ley N° 026, la Ley N° 1096 y el Reglamento que nunca fue observado. Para ejemplo, les queremos dejar a ustedes y para que quede constancia que el Órgano Electoral, porque eso también algunos actores políticos dan a conocer en medios de comunicación, que, para algunas organizaciones políticas, permitimos la presentación por otros actores y no es verdad. Les queremos mostrar a todos ustedes, por ejemplo, hemos traído la presentación de candidaturas de la Alianza LIBRE, de PDC, de UNIDAD y todas fueron presentadas por el delegado de la organización política, incluida las de NGP, obviamente, donde ustedes van a poder constatar que todas las listas de candidatos se han respetado de acuerdo a la determinación, como dice la norma, del delegado de organización política.

Pregunta 6. Informe de manera documentada si es que, dentro de los registros a su cargo, se tiene conocimiento de alguna asamblea general, reunión, o similar del partido NGP donde se hubiera tratado el tema de la declinatura de participar en la segunda vuelta electoral.

El 31 de marzo del año 2026, los delegados políticos, como ya lo habíamos demostrado de NGP presentan la declinatoria a participación adjuntando dos documentos el Acta de reunión del Comité Ejecutivo Nacional y la Resolución de la instancia de NGP entonces, lo que hemos traído nosotros en calidad de prueba son estos dos documentos que ha presentado NGP. Sus autoridades van a poder constatar que ambos documentos han sido notariados. ¿Qué significa aquello? que un Notario de Fe Pública se encontraba en esas reuniones y que verificó todo lo que pasó en esas reuniones y da fe de aquello. En estos dos documentos podemos mostrar algo no estaba en la pregunta, pero con la intervención de la Senadora, me hizo recuerdo y considero que es importante porque se habló mucho de este tema, si se encontraba presente el Presidente de la organización política y en esta acta ustedes pueden ver que la notaria hace constar que no encontraba presente y que en virtud de los estatutos quien tome ese lugar es el Vicepresidente quien dirige esa Asamblea a esa instancia.

Entonces, no es verdad como se decía en los medios que ha sido desde otro país la Notaria da certificación de aquello, es más, nosotros hemos pedido que se legalice esas Actas de Notario para tener constancia y que esos documentos sean exactamente los originales. Entonces, en estos dos documentos lo que se demuestra es que NGP llevó adelante esta reunión con conforme sus miembros presentes y en dicha reunión se tomó la determinación de declinar esa participación. Yo solo quiero que recuerden lo que decía el artículo 64 de la Ley N° 026 nos indicaba textualmente que es la organización decide, no nos dice la instancia máxima, la instancia representativa, pero qué exigió el Tribunal Supremo Electoral, que la organización demuestre que, bajo el principio de democracia interna de la organización, que esa determinación se había tomado a través de esa instancia e hicieron llegar esos documentos junto a la nota. También estamos entregando ambos documentos.

Pregunta 7: Informe de manera documentada, según el estatuto interno del partido Nueva Generación Patriótica (NGP) cual es el procedimiento para decidir declinar participar en una contienda electoral y coma se cumplió con el mismo en la solicitud presentada el 31 de marzo del 2026 presentada ante el TED de Cochabamba.

Tomó la decisión la máxima instancia de la organización política. Cómo nosotros podemos verificar eso en virtud al estatuto de NGP, que también lo estamos presentando en calidad de prueba, entonces nosotros si verificamos qué dice el Estatuto y a qué instancia le da esa facultad, revisamos las funciones que tiene el Comité Ejecutivo Nacional y podemos demostrar en este sentido que dentro de las atribuciones es presentar las listas de candidatos como también de anular las candidaturas. Es la única instancia que puede aprobar las listas de candidaturas, como también observar estas candidaturas, por lo tanto, esta instancia es la que determina la declinación. Un elemento fundamental que creo que está en un siguiente punto, me voy a adelantar, pero es bueno decirlo porque también se habló de este tema en los diferentes medios de comunicación.

Esta es la instancia que presentó candidaturas, es decir, si esta instancia presenta candidaturas y nosotros como Tribunal Supremo Electoral la registramos, las validamos, tenemos que ser respetuosos y es la misma instancia la que decide declinar. Por eso hemos querido entregarles también con mucho respeto a sus autoridades el documento que acredita que es la misma instancia la que inscribió cada una de las candidaturas en todos los municipios de Bolivia, es esta instancia que determinó aquello.

Pregunta 8: Informe de manera documentada como el partido NGP tomo la determinación de declinar participar en la segunda vuelta electoral y si el candidato René Yahuasi tenía conocimiento de dicha decisión. O, en su defecto, como el mencionado candidato fue anoticiado de dicha determinación.

Este es un aspecto muy importante y voy a recurrir al documento que les mostraba anteriormente en el Acta en realidad que les estamos haciendo entrega hemos querido resaltar para ustedes la verificación que hace el Notario, la Notaria de Fe Pública. Ustedes van a poder constatar en esa acta de esa instancia Directiva que en un primer momento incluso se notificó, se convocó al señor René Yahuasi y que asistió a la reunión incluso pone la hora de asistencia 11:00 de la mañana y lo hace notar la Notaria y después el propio ciudadano René Yahuasi como estipula la Notaria y da fe de aquello, pide que le den un cuarto intermedio para retirarse pidiendo que se

reincorpora a las 3 de la tarde. El Acta, la Notaria estipula que esperaron hasta las 3 de la tarde y nunca más el ciudadano volvió eso es lo que relata el Notario de Fe Pública cuando nos preguntan si nosotros hemos verificado que tenía conocimiento o no, nos trasladamos al acta, verificamos lo que tradujo el Notario de Fe Pública y ahí consta todo el relato de la reunión. Incluso sus autoridades van a poder verificar cómo han ido intercambiando diálogos en la reunión, qué era lo que le reclamaba el partido, cuál es la respuesta del candidato ante esos reclamos, etc., que todo está desarrollado en esa acta. Pero además algo que tiene que tenerse vigente que nosotros hemos notificado con todos los documentos y con el auto al candidato con el objetivo de proteger sus derechos y que pueda recurrir a instancias jurisdiccionales va en caso de que se sienta afectado de hacer respetar los mismos.

Es decir, todo el procedimiento y toda la documentación ha estado bajo conocimiento del delegado de la organización política, pero también del ciudadano René Yahuasi. Todos estos documentos los estamos entregando con mucho respeto a sus autoridades. Incluso están las notificaciones donde ustedes van a poder constatar que de manera personal se entregaron los documentos al ciudadano René Yahuasi para que en todo caso pueda presentar los recursos necesarios ante las instancias respectivas y es bueno decirlo que aquí hemos tomado una determinación como Sala Plena, porque es bueno aclarar que el Señor René Yahuasi no era militante de NGP, era militante del partido MORENA (Movimiento de Revolución Nacional). Él renuncia a ese partido para ser candidato de NGP pese a eso, igual lo notificamos para que pueda hacer valer sus derechos. Esa documentación también está presentada en estos documentos que estamos documentos que estamos entregando.

Pregunta 9. lnforme de manera documentada cuál es la situación jurídica actual del partido NGP, indicando quien es el presidente, representante del mismo, así como cuáles son sus delegados departamentales y cuáles son las atribuciones que tienen las autoridades del mencionado partido conforme su estatuto interno.

De acuerdo a los registros que cursan en Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, se tiene la Resolución de obtención de Personería Jurídica este es un documento que aprueba el Tribunal Electoral correspondiente. Porque hay personerías jurídicas de carácter Departamental y Municipal, entonces le corresponde al Tribunal Electoral Departamental y las personerías de nivel nacional son suscritas por el Tribunal Supremo Electoral. En este caso, en esta Resolución ustedes van a poder evidenciar que se encuentra registrada la Directiva que hasta la fecha no cambió y me voy a permitir dar lectura solamente de la Directiva, para que se conozcan cómo está conformada para responder a la pregunta.

En el artículo 4 de esta Resolución dice: Registrar a la máxima instancia Directiva de acuerdo al siguiente detalle: Presidente Edgar Uriona Veizaga. Vicepresidente Mario Mariscal Rodríguez. Secretario General; Elddy Silvia Rocho Porto, Secretario de Finanzas; Juan José Vargas Vargas, Secretaria de Género. Leni Janett Arandia Sandagorda, Secretario de Juventudes. Mayra Patricia Álvarez y Vocal Karina Amparo Rico y también para responder a la pregunta hemos querido adjuntar el proveído donde consta todo el listado de los delegados de NGP, tanto titulares y suplentes, en cada uno de los nueve departamentos de Bolivia.

En este documento, sus autoridades van a poder evidenciar el nombre del delegado titular y alterno para cada uno de los departamentos esto con el objetivo de que la organización pueda realizar trámites en los nueve tribunales electorales departamentales. Cuando se nos consulta sobre las funciones, no quiero faltarle el respeto al Pleno de la Cámara de Senadores, porque tendría que leer todas las funciones que le otorga la Ley a los delegados de las organizaciones políticas, pero quiero resumir en realidad al artículo 151 de la Ley N° 026, donde dice: "Que las delegadas y los delegados de las organizaciones políticas en los términos y condiciones establecidos en esta Ley podrán intervenir en todas las fases y etapas de los procesos electorales para preservar los derechos, garantías de sus organizaciones políticas y las candidaturas y verificar el desarrollo de los procesos conforme a Ley. Su ausencia o falta de participación no impide la realización de actos y procedimientos electorales las relaciones jurídicas electorales de las candidatas y candidatos con las autoridades electorales competentes se formalizarán únicamente a través de los delegados y representantes acreditados."

Por qué quiero reiterar esto, porque es la Ley que le dice que cuando un candidato tenga algún problema, alguna observación, tiene que ser a través de delegados y hemos visto a lo largo de los procesos electorales, elecciones generales, elecciones departamentales, que muchos candidatos incluso se quejan y le dicen, mi delegado no quiere presentar nada, no, no presenta lo que yo le pido. Entonces, este es un artículo que hay que analizarse en la

modificación de la Ley Electoral; dentro de las funciones que tiene el Delegado o el Comité Ejecutivo, repito, están en el Estatuto Orgánico, en realidad de la Organización Política y elaboran más de 30 funciones que tiene esta instancia Directiva, entre ellas, como les decía, presentar candidaturas, remover estas candidaturas y aprobar las mismas. Se está entregando los documentos que demuestran aquello.

Pregunta 10. lnforme de manera documentada acorde a los registros con los que cuentan, a cuantas personas ascienden el total del registro de militantes del partido NGP, así como también remita una copia de los estados financieros del mencionado partido.

En tormo a la militancia de acuerdo con los registros contendidos en la base de datos al 30 de abril de 2016 que cursan en la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y en la comunicación del Tribula Supremo Electoral, la cantidad de militantes de NGP asciende a 139.554 militantes, hemos querido aprovechar esta oportunidad para entregar la cantidad de registros no solo de NGP, sino con mucho respeto a sus autoridades, entregarle también la cantidad de militantes que tiene cada uno de los partidos con Personería Jurídica vigente. Es un documento que va a ser entregado en la documentación.
También nos solicitan el tema de los estados financieros yo quiero permitirme aquí aclarar lo siguiente esta es una Organización Política, como lo mencionaba, que recibió su Personería Jurídica el año 2024. Por lo tanto, de la Gestión 2024 no tiene estados financieros porque no tenía Personería Jurídica, en la Gestión 2025 se presentó el estado financiero y en este momento la unidad de fiscalización se encuentra verificando el mismo, sin embargo, con el sentido de responsabilidad hemos traído para demostrarles a ustedes los estados financieros que presentó NGP, los cuales, como les digo, están siendo analizados por la Unidad de Fiscalización. En estos estados financieros ustedes van a poder verificar que se tiene en qué ha gastado NGP, materiales, oficinas, campaña, propaganda, etc., como lo presentan todas las organizaciones políticas también. Ahora bien, queremos informarles a ustedes que también estamos presentando los tres informes, el informe 2011, que es un Informe preliminar, el Informe 041, que es un Informe sobre estados financieros el complementario, y un Informe Final del año también 2024 que está en la respuesta a la pregunta que se nos ha realizado.

Pregunta 11. lnforme de manera documentada quien, señalando el fundamento normativo, el partido político o el candidato, está habilitado para declinar su participación en una contienda electoral.

El partido político o el candidato, está habilitado para declinar su participación en una contienda electoral. Ya lo habíamos explicado, es reiterativo; las únicas autoridades, digamos así, representantes de partidos políticos que pueden presentar listas de candidatos, modificaciones, inhabilitaciones, sustituciones, son los delegados de las organizaciones políticas y la Ley nos obliga a interactuar con estas con estos funcionarios. Por lo tanto, todas las notificaciones o actuados que nosotros llevamos adelante es a través de los delegados de organizaciones políticas.

Hemos querido en realidad presentarles a ustedes todas las presentaciones que han hecho los delegados en torno al proceso electoral, para demostrarles que en todas en las 300 organizaciones todas las presentaciones de actuados se han realizado a través de los delegados de organizaciones políticas, conforme lo dice la norma.

En el tema de este proceso de René Yahuasi, es bueno aclararles también lo siguiente, que hemos sido demandados en más de una oportunidad y queremos entregarles a ustedes cada una de las resoluciones o las sentencias de estas Salas Constitucionales. Hemos querido, no nos los preguntan, pero es bueno que ustedes conozcan los fundamentos de este fallo, porque las autoridades jurisdiccionales incluso han hecho evaluación de la norma, si vulneraba derechos constitucionales o no eso nos va a servir tanto al Tribunal Supremo Electoral como a esta Asamblea Legislativa y la Cámara de Senadores proveer estos artículos para la modificación que se está planificando hacer.

Por ejemplo, en esta Acción de Amparo Constitucional que ha sido admitida y que se llevó adelante el día 16 de abril, tenemos la Resolución de la Acción de Amparo Constitucional que se las estamos entregando a ustedes esta Sala Constitucional estipula que ante la posible vulneración de derechos constitucionales estipula que declara improcedente esta acción, en virtud a que, ninguna autoridad judicial o ninguna autoridad electoral puede incumplir la Ley. Como el artículo 64 le da esa permisión a la organización política, tanto las autoridades judiciales como las autoridades electorales estamos obligados a cumplir la Ley. En eso se basa esta Sentencia Constitucional y hace un

argumento en realidad incluso con varias sentencias de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) donde le dan la prerrogativa al Legislador en caso de que encuentren alguna omisión de poder modificar esta Ley, en cuanto de que identifiquen si alguna norma vulnera derechos constitucionales o no.

Entonces, es bueno en calidad de información que se conozca el contenido también de esta Sentencia. Esa es la primera acción que presenta el Señor René Yahuasi. Después se presenta y se nos demanda una Acción Popular que fue presentada el día viernes 17 de abril por el ciudadano Yaco Conde contra el Tribunal Supremo Electoral esta es la segunda vez que se nos convocaba a estrados judiciales a explicarle a estas autoridades por qué se había tomado esta determinación. Adjuntamos también la Sentencia de esta Acción Popular en el que ratifica nuevamente que el error no es del Tribunal Supremo Electoral, del candidato, el error es que está redactada así la norma que le da esa facultad a la organización política para declinar su participación.

Nuevamente, en una tercera oportunidad, el Señor René Yahuasi nos vuelve a convocar, nos vuelve a demandar con otra Acción de Amparo Constitucional en otra Sala Constitucional, no en la misma y la otra Sala ratifica, en realidad hace nuevos argumentos y ratifica que no puede vulnerar la Ley, que ningún funcionario público puede vulnerar o no cumplir lo que dispone la Ley. Por último, se nos vuelve a demandar con una Acción Popular que también es Rechazada con los mismos argumentos de cumplimiento de la Ley esta documentación, reitero, va a ser entregada a cada una de sus autoridades.

Pregunta 12: Informe de manera documentada que sanciones prevé la Ley de Régimen electoral en caso que un partido político opte por declinar participar en una segunda vuelta electoral antes de los 45 días que estipula la mencionada norma.

Aquí yo quiero tomarme un tiempo para explicar y aclarar lo siguiente, porque también se habló mucho a través de actores políticos sobre este hecho. Derivado de la declinatoria, pero no como sanción producto del artículo 64 de la Ley, se ha ordenado la apertura de un proceso de cancelación de Personalidad Jurídica Al Partido Político NGP cuál es la causal y ahí quiero explicarles que este proceso está en curso. Nosotros como Magistrados estamos siguiendo el Debido Proceso, pero quiero resumirles en un tema fundamental la Ley N° 1096 en su artículo 58 establece que cuando una organización política no participa en dos procesos electorales continuos, pierde su Personería Jurídica. Ustedes recordarán que yo les hablaba y les informaba del artículo 64 de la Ley N° 026 que permitía esa declinatoria, sí, en este caso NGP no participó en la elección general del 2025, declinó su participación y también declinó su participación y tambien declinó su participación en la segunda vuelta.

Por lo tanto, la mayoría de la Sala Plena ha decidido aperturar un proceso de cancelación, no por el artículo, en este caso, no por la declinatoria, no, sino por no haber participado en dos procesos electorales. Este proceso está en curso y vamos a fallar cuando termine el tema de recepcionar las pruebas de cargo, de descargo que pueda presentar la organización política. Entonces, mucho se cuestionó el tema de la sanción ahora, la Ley no establece participar a medias, ustedes recordarán, por ejemplo, que el partido MORENA (Movimiento de Renovación Nacional) inscribió sus candidatos y decidió semanas antes del proceso también declinar su candidatura y en este proceso electoral no participó y ahí queremos ser claros y contundentes no vamos a permitir ya la participación de estas organizaciones políticas, organizaciones políticas que incumplan la Ley con este artículo o con el del 3% van a perder su personería jurídica.

Por qué quiero decirles esto –repito- en este proceso electoral han participado más de 340 organizaciones políticas y yo les aseguro que más del 70% ahora no han alcanzado el 3% y van a perder su Personería Jurídica, por lo tanto, en este Proyecto nuevo de régimen electoral es un elemento que tenemos que analizar, si vale la pena los requisitos de organizaciones políticas. Yo quiero darles un dato en un municipio del Departamento de Santa Cruz, que tiene 50.000 a 70.000 habitantes en su papeleta tenían 18 candidatos de los 18 candidatos, 11 de ellas eran agrupaciones ciudadanas, si vemos los resultados, ninguna de ellas ha obtenido un cargo y van a perder su personería jurídica. Entonces, está bien sí aplicar la Ley, pero vale la pena que estos requisitos sean tan fáciles para la obtención, eso es bueno considerarlo en el nuevo proyecto de Ley

Y aquí voy a responder a una pregunta que me hacían a un momento en la introducción de los candidatos de El Alto y hemos traído pruebas fehacientes para mostrarles a ustedes.

Pregunta 13. Informe de manera documentada cuáles fueron los criterios y fundamentos jurídicos para la habilitación e inhabilitación de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad de El Alto.

Se ha inhabilitado en realidad, se han presentado demandas contra tres candidatos en la ciudad de El Alto y vamos a poder mostrarles a cada uno de ustedes la documentación, pero aquí es algo que hay que tomar en cuenta la Ley establece que hasta 72 horas antes del proceso electoral se pueden presentar demandas de inhabilitación. ¿Esto es correcto? Consideramos que no, no podemos ya modificar papeletas de sufragio tres días antes, es imposible, en este proceso electoral teníamos 500 formatos de papeletas que hacer, más de 20 millones de papeletas que tienen que ser distribuidos en todos estos municipios.

Entonces, que la Ley permita sustituir candidatos 72 horas antes, la verdad que es algo contrario a un proceso electoral y contrario a un Principio de Preclusión vale la pena que se considere, pero específicamente la consulta iba a estos tres ciudadanos y vale la pena aclarar lo siguiente se los ha demandado por un requisito que está en la Constitución desde el año 2009 y es que todo ciudadano tiene que residir, ya sea en el Municipio o en el Departamento que postula, 2 años antes de la elección. Quiero mostrarle los documentos y les vamos a entregar todo el expediente, por ejemplo, del candidato David Braulio Vargas y es un documento contundente que ustedes van a poder apreciar y es un documento que incluso se les ha pedido a ustedes al momento cuando han candidateado a senadores, lo van a recordar, que es el documento de inscripción en el Padrón Electoral. Ustedes van a poder corroborar que el señor David Braulio Vargas Flores ha residido en la ciudad de La Paz desde el año 2009, cuando se creó el Padrón Electoral, hasta el año 2025.

Cuándo realiza el cambio a la ciudad de El Alto o al Municipio de El Alto, en diciembre del 2025 es decir, meses antes de que se lleve adelante la Elección Departamental no cumplía los 2 años y este documento es el que él mismo presenta, aquí está el cambio y a ustedes dónde vivía este Señor, vivía en Miraflores. Bueno, van a poder constatar ahí, votaba en la Unidad Educativa Ernesto Villarroel de Nuestra Señora de la Paz y siempre votó ahí, entonces no cumplía el requisito y por eso fue inhabilitado con el documento que el mismo candidato presentó. Se nos consultaba también sobre el documento del señor Eynar Iván Viscarra queremos traerles a ustedes todo el expediente, todo el legajo, pero también la prueba aportada y ustedes van a poder constatar que este ciudadano recién cambió de Municipio donde votaba, en el año también en diciembre del 2025. Él antes, hasta el 30 de marzo, vivía en a Achumani y pretendía candidatear para el Municipio de El Alto, ustedes mismos van a poder verificar esa documentación con las pruebas que estamos aportando y se nos preguntaba por qué de los tres casos dos fueron inhabilitados y uno no.

Uno fue habilitado, porque este Señor Eliser Nemesio Roca presentó el mismo documento y se constató que los dos años previos vivía en la ciudad de El Alto entonces, con estas pruebas contundentes, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral decidió inhabilitar a los dos primeros ciudadanos y habilitar al último ciudadano, con esa prueba en realidad. Entonces, nosotros hemos demostrado en todas las instancias jurisdiccionales que no podíamos permitir que un ciudadano que no residía en ese documento 2 años previos pueda postular, si lo hacíamos, si omitíamos eso, íbamos a ser procesados. Eso no se dice en los medios de comunicación, y por eso yo agradezco esta posibilidad, porque nos permite demostrar con prueba de que se ha cumplido la Ley, la Constitución y el procedimiento en este sentido.

Pregunta 14: Informe de manera documentada cuáles fueron los fundamentos jurídicos para la inhabilitación del candidato Luis Revilla en comparación del candidato Mario Cossío, debido a que ambos presentaban escenarios similares, pero con resultados del TSE diferentes.

Esto también se habló mucho en medios de comunicación y se trató de desprestigiar al Tribunal Supremo Electoral en este sentido, pero les queremos mostrar la documentación y es bueno que ustedes la conozcan. Cada candidato debería haber presentado una Declaración Jurada al momento de inscribirse como candidato, existe una Sentencia Constitucional que establece que un candidato, si no ha residido los dos años antes en el Municipio, podía haber sido o haber presentado un documento donde se justificaba haber sido refugiado. Entonces, en el Reglamento de Elecciones Generales y la Ley te dice que ese fundamento tiene que ser presentado al momento en el que el delegado presenta la carpeta con los requisitos. Es decir, desde el primer momento, si yo he sido refugiado, tengo que presentarme como tal.

Les estamos entregando la documentación correspondiente, ustedes la van a poder ver. Esta es la Declaración Notariada y Jurada del Señor Mario Cossío nosotros nos hemos permitido resaltar esta parte que me voy a permitirle darle lectura: "Declaro que resido de forma permanente por más de 2 años en mi domicilio ubicado en la calle Avaroa, Barrio Las Panosas de la ciudad de Tarija", no dice nada más la Declaración, pero les hemos querido traer también la documentación que presentó en ese momento el Señor Luis Revilla, donde también me voy a permitir dar lectura a lo que dice este ciudadano: "Se hace notar en este punto que por razones de fuerza mayor estuve refugiado en el Estado Federativo de Brasil y que conforme a Sentencia Constitucional 09 de fecha 21 de febrero del año 2022 en su Ratio en lo referido al requisito de residencia establece textualmente que las personas bajo estatus de refugiado o asilo político no pierden su residencia permanente en el país". Ahí está la diferencia. Es esa contradicción, por qué, porque después en el proceso cuando se demanda la inhabilitación del otro candidato, se indica que está refugiado en el Paraguay y que su permanencia era intermitente, se utilizó esa palabra, pero la Declaración Jurada, que ustedes la van a poder decir, indicaba que residía de manera permanente en la ciudad de Tarija, no intermitente. Él mismo lo suscribió ante un Notario de Fe Pública, declaró que vivía de manera permanente en Tarija y cuando se le demanda y le dice, no, Usted no vivía en Tarija, sí era refugiado, pero no era ese el momento. El mismo candidato, en este caso el delegado –perdón- produjo esa contradicción. Y esa es la absoluta verdad y ustedes la van a poder corroborar en estos documentos y para comparar, aquí está la Declaración del Señor Luis Revilla, donde desde el primer momento dice: "soy refugiado" y adjunta sus trámites aquí el carnet de refugiado, de asilado, etc.

Esa es la documentación que se presenta en torno a esta pregunta. Es bueno también señalar que, en este caso del Señor Mario Cossío, hemos sido demandados ante la Justicia Constitucional y la Justicia Constitucional ha emitido esta Sentencia que también se las queremos entregar de manera inextensa a los senadores. Que nos dice la Sala Constitucional en este caso. La Sala Constitucional determina en realidad que la contradicción la produjo el mismo candidato y en la parte conclusiva dice lo siguiente: "El TSE no vulneró el debido proceso ni participación política debido a que la Resolución Jurisdiccional fue notificada la parte con esa justificación entregando las pruebas de su Declaración Jurada. La Resolución que se encuentra debidamente fundamentada es congruente y valoró razonablemente la prueba portada y se encuentra motivada; la Jurisdicción Constitucional y es bueno que esto quede establecido, porque se habló también de recurrir a otras instancias internacionales y este argumento es bueno que se conozca. "La jurisdicción constitucional no puede invadir las competencias que por la Constitución Política del Estado y la Ley han sido otorgadas al Órgano Electoral, asimismo, las decisiones del Tribunal Supremo Electoral son irreversibles de última instancia, salvo si vulnera derechos en caso del accionante, no se ha evidenciado la vulneración de ningún derecho constitucional". Por qué, porque el mismo candidato ha declarado que residía de manera permanente en la ciudad de Tarija. Toda esta documentación también va a ser entregada con mucho respeto a sus autoridades.

Pregunta 15: lnforme de manera documentada cuales fueron los fundamentos jurídicos específicos para la habilitación o inhabilitación de candidatos a las alcaldías en el eje central, detallando si se aplicó el criterio de residencia permanente por dos años establecido en el art. 285 de la CPE.

Ahí debemos decir que nos remitimos a la respuesta contenida en el artículo 13, donde seguramente el objetivo de los senadores y con mucho respeto hemos tratado de interpretar esta pregunta se referían a los candidatos de El Alto, entonces ya les hemos mostrado con documentación ese tema. Sin embargo, en el caso del eje central: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, debemos informarles que en el caso de La Paz por el requisito de residencia se ha presentado demandas contra Luis Revilla, que ya les he informado cuál ha sido el documento que se ha valorado. En el caso de Waldo Albarracín se presentaron también dos demandas de inhabilitación que fueron declaradas improbadas porque se valoró el documento presentado y les estamos entregando las resoluciones de estos casos también, además, que estamos presentando la documentación de estos candidatos de la ciudad de El Alto. Nos pedían del eje central, pero hemos querido informar sobre estas capitales de Municipio que se nos han pedido.

La pregunta 16: lnforme de manera documentada bajo qué criterio de igualdad jurídica se procedió en los casos de candidatos con procesos judiciales abiertos o arraigos, comparando la situación de candidatos en La Paz y Tarija, para determinar si existe una interpretación uniforme de la presunción de inocencia frente a la sentencia ejecutoriada.

En este caso es bueno aclarar lo siguiente, el Órgano Electoral no puede inventar requisitos que no están establecidos en la Constitución o la Ley, el requisito único para que un ciudadano pueda candidatear, y ustedes lo recordarán, es no tener Sentencia Ejecutoriada, entonces lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es revisar dos requisitos, dos documentos con este requisito. El primero, es no tener pliego de cargo, es decir, no deberle al Estado con un certificado original de la Contraloría, un Certificado de Solvencia Fiscal y el segundo requisito en realidad es yo hablaría un proceso de violencia contra mujeres, que es un certificado del CENVI (Certificado de no Violencia) que se exige a todos los candidatos y el tercero, en realidad es este certificado de REJAP (Registro Judicial de Antecedentes Penales) de no tener procesos con Sentencia Ejecutoriada, por eso, cuando la pregunta nos habla de procesos judiciales abiertos o arraigos, eso no toma en cuenta el Tribunal, porque estaría vulnerando en realidad la Ley. No podemos exigir un requisito que no está establecido en la norma.

La pregunta 17: Remita copia legalizada de las resoluciones de Sala Plena que admitieron o rechazaron las demandas de inhabilitación contra ciudadanos que alegaron persecución política o cumplimiento parcial de requisitos, justificando por qué en ciertos casos se permitió la subsanación de documentos fuera de plazo y en otros no.

Con el objetivo de responder adecuadamente la pregunta se debe aclarar a qué caso se refiere toda vez que son los Tribunales Electorales Departamentales que definen la habilitación o inhabilitación de candidaturas. No se nos ha preguntado de un candidato en específico, a diferencia de las otras preguntas, no se puede dar el caso de cumplimiento parcial de requisitos. Ustedes recordarán que cada delegado presenta una carpeta por candidato donde se incorporan todos los documentos que hacen cumplir los requisitos si existe un cumplimiento parcial, de manera inmediata ese candidato es inhabilitado. Eso como respuesta a esa pregunta.

Pregunta 18: Informe el estado actual del calendario electoral para la segunda vuelta en el departamento de La Paz, detallando el presupuesto asignado y las garantías de transparencia en el cómputo de actas, considerando las impugnaciones presentadas en la primera vuelta.

Esta pregunta sí ya está un poco desactualizada porque el Proceso Electoral ya ha concluido, el Calendario Electoral ya ha finalizado en realidad en este sentido, pero sin embargo queríamos informarles por respeto a los peticionantes el presupuesto que se hubiera tenido en caso de llevar una segunda vuelta ascendía 31 millones de bolivianos. Por qué queremos ser enfáticos en este sentido, para informarles también que los procesos de segunda vuelta cuestan muchos recursos económicos al Estado en gobernadores, no tenemos segunda vuelta para alcaldes, sí para gobernadores. La primera cuestionante es ¿se va a unificar en futuros procesos electorales?, porque se habló también mucho de la legitimidad hay alcaldes que han tenido el 10 y el 9% en sus municipios, pero no hay una segunda vuelta, pero si aprobamos eso, son recursos económicos del Estado alrededor una segunda vuelta cuesta entre 80 y 100 millones de bolivianos a un Estado y es bueno que lo sepan, con el objetivo de tomar una determinación en la modificación del Proyecto de Ley. Estamos presentando para respaldo de esa pregunta el presupuesto, la certificación de cuánto se hubiera tenido si se desarrollaba ese proceso eleccionario en el Departamento de La Paz.

Pregunta 19: Detalle si los candidatos que participan en el balotaje han cumplido con la presentación de sus estados financieros y planes de Gobierno actualizados, y qué sanciones se aplicarían en caso de incumplimiento de la normativa de propaganda electoral en esta etapa.

Es bueno decir que cuando la norma establece cuando se va a una segunda vuelta no hay la exigencia del plan de Gobierno. El Plan de Gobierno se lo presenta antes de la presentación de candidaturas y es el mismo Plan de todos los candidatos, por lo tanto, de asambleístas o gobernadores en todo ese Departamento de manera clara respondemos que la norma no exige que los candidatos vuelvan a presentar un Plan de Gobierno para la segunda vuelta electoral o nuevos estados financieros, no. El proceso electoral se lo computa como uno solo, tanto primera y segunda vuelta y todas las organizaciones políticas deben responder por los gastos utilizados tanto en primera y segunda vuelta electoral y eso es lo que se fiscaliza. Si un partido político ha asistido solamente a primera vuelta, se fiscaliza ese gasto, si ha asistido a una segunda vuelta, se fiscaliza el gasto que ha hecho tanto en primera como en segunda vuelta electoral.

Pregunta 20: Informe sobre el crecimiento del padrón biométrico en el Municipio de El Alto para este proceso electoral y las medidas tomadas para evitar el acarreo de votantes de provincias hacia el Municipio alteño.

Para responder a esta pregunta tenemos en las elecciones Nacionales 2025, los habilitados en el Municipio de El Alto alcanzaban a 748.751 y para el proceso de Elecciones Subnacionales son 760.402 nosotros en la conformación del Padrón Electoral verificamos estos nuevos inscritos. Si ustedes pueden darse cuenta de 748.751 a 760.000 son nuevos inscritos de 18 años, no ha crecido el Padrón con dudas, con observaciones, es un crecimiento natural que se tiene. Qué medidas se han incorporado para transparencia. Hemos incluido una medida que creo yo que ha sido exigida desde lo acontecido en el año 2019, que no se hizo en las Elecciones del 2020 y el 2021 y que nos ha dado más credibilidad es que ahora le hemos entregado a los partidos políticos el Padrón nunca se los entregábamos y no entendemos porqué. Era una caja de Pandora, o sea, muchos decían, qué hay en ese padrón, desde el año 2025 le entregamos el Padrón.

Es más, el día de elección le entregamos la lista de habilitados por mesa a cada delegado, entonces, los delegados pueden verificar quién vota, quién no, para evitar este tema de observaciones si votan extranjeros, no, etc. Ahora, cada delegado tiene su lista de habilitados y eso ha sido un mecanismo que ha sido resaltado por las misiones de observación electoral, principalmente en el proceso de elecciones Subnacionales. El crecimiento entonces absoluto en el Municipio de El Alto 11.000 ciudadanos, ciudadanos que corresponden que han cumplido 18 años entre las medidas que nosotros utilizamos para evitar el acarreo es en realidad una medida que también tiene que ser discutida por nosotros, es el tema de la prohibición de circular el día de la elección.

Nosotros obligamos a los ciudadanos en Bolivia a votar, si no votan, incluso les cobramos una multa, pero el día de la elección les prohibimos circular, hay personas de 60, 50 años que no pueden llegar a los recintos electorales y aquí quiero decirles algo, somos el único país en el mundo que prohíbe circular el día de la elección. Esa norma totalmente ya está desactualizada, también se hace una socialización del empadronamiento masivo, en este caso se lo hizo por 10 oportunidades en la ciudad de El Alto y hacemos un recordatorio mediante spots e jingles del tema de la obligación que tienen los ciudadanos.

Pregunta 21: Explique cómo se está garantizando la representación y el respeto a las normas y procedimientos propios en las circunscripciones que abarcan distritos rurales de El Alto y La Paz.

Este proceso electoral ha sido muy complicado porque teníamos una elección que nosotros llamamos en el sistema electoral como una elección mixta, porque elegíamos a las autoridades por voto, pero también se eligen por usos y costumbres a eso nos referimos, que estas autoridades no son electas por voto, porque tenemos que estar presentes en los pueblos indígenas para que sus autoridades elijan a estos representantes. Nosotros hemos elaborado una Ley cumpliendo incluso Sentencias Institucionales, donde ya reconocen la participación de autoridades no solo en las asambleas departamentales, sino también en los consejos municipales a nivel Departamental, por ejemplo, tenemos en: Chuquisaca 4 representantes por usos y costumbres; en La Paz tenemos 5 representantes; en Cochabamba 2; en Oruro 1; en Potosí 1; en Beni 4; Santa Cruz 5; Pando 3 y Tarija 3. En total 28 asambleístas en los diferentes departamentos en asambleas departamentales.

En la región de Gran Chaco, tenemos a tres asambleístas del pueblo Guaraní, Tapieti y Weenhayek. En el nivel Municipal tenemos 6 concejales, en el Gobierno Municipal de Cajuata, en Achocalla, en San Lucas, en Yapacaní, en El Puente y en San Julián. En todos esos municipios y asambleas departamentales se eligen representantes por usos y costumbres y se ha cumplido absolutamente con todos los procedimientos. Ya varias de estas autoridades incluso ya tienen credenciales. Y aquí tenemos un problema que también quiero comentarles porque es bueno que ustedes lo sepan, existe una Sentencia Constitucional que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional hace 2 años exactamente, donde dice que, si el pueblo indígena está dividido no pueden elegir autoridades. Creemos nosotros esa Sentencia, es bueno que ustedes lo analicen de alta peligrosidad, porque al solo haber una división, no podemos elegir esas autoridades y pierden representación en el Concejo y en la Asamblea y hay pueblos indígenas que no se los está permitiendo esto, por ejemplo, en Santa Cruz.

Pregunta 22: Informe de manera documentada la diferencia de votos que obtuvo la candidata a concejal del partido político APB SÚMATE frente a otros candidatos en el Municipio de Quillacollo.

APB SÚMATE tuvo 4391 creo que entendemos es el tema de la elección que tuvo que desempatarse. Aquí quiero decirles que no sé si la palabra está bien dicha, pero nos han hecho una mala jugada. En este procedimiento hemos ido a una segunda vuelta cuando ha habido un empate de una Asamblea Departamental en Oruro, no lo hemos podido hacer para el tema de Consejo Municipal, porque es por cantidad de votos, por asignación del Método D'Hondt que nos impide hacer esto, pero es bueno que en la nueva Ley se considere. Ya no podemos a hacer desempate con pokebolas, ha sido nomás una vergüenza, o sea, tenemos que avanzar en este sentido a modificar la Ley en ese sentido, pero le estamos entregando las actas de esa votación ya no tengo más preguntas, Señor Presidente.

En este sentido, quiero agradecerles de sobre manera he tratado de cumplir con mucho respeto, no leer mucho, solo guiarme, pero las veces que se nos convoque, con mucho respeto, estamos dispuestos a venir y quiero pedirles una apuesta por Bolivia. Tenemos que reformar la Ley del Régimen Electoral, es una Ley desactualizada que tiene contradicciones y queremos hacerlo juntos. Queremos socializar en los nueve departamentos la propuesta que tenemos, que sea con todos los actores, periodistas, que nos ayuden en el tema de los debates, que nos sugieren las empresas de encuestas que nos digan cuál es la falencia, cómo podemos normar en el tema de la mujer. Yo quiero serles claro y enfático, se le miente a la mujer muchos decimos paridad y no es así no se respeta ese derecho, porque la Ley está mal redactada; avancemos en ese sentido y nosotros como Tribunal Supremo Electoral. Les agradezco por habernos dado este espacio. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Presidente del Tribunal. Agradecidos por todas las respuestas con toda la documentación respectiva se pondrá a disposición de los senadores la misma según el procedimiento viene ahora la fase de dúplica, tienen 20 minutos los senadores que han hecho la Petición para solicitar aclaraciones, profundidad en alguno de los casos, vamos a entrar a ese periodo, después habría otros 20 minutos donde en este caso nuestro invitado el Presidente del Tribunal Supremo Electoral tendría que responder a las mismas.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Presidente, tengo muchas observaciones, pero no a las preguntas que se han realizado no ha respondido con claridad y creo que cuando nos llegue la documentación vamos a dar veracidad de lo que se nos está ofreciendo. Mi primera pregunta va con el tema de la población y voy a hablar de la ciudad de El Alto porque son 86 municipios en La Paz, en la ciudad de El Alto tenemos una población según el Censo de 885.825 habitantes. Según Los votos que se han realizado tenemos registrados, así lo me pasaron la nota, es 749 .724, votaron 675.000 mi pregunta es, si le restamos a 885.825 habitantes, los registrados 749.724, ¿aproximadamente tendríamos 100.000 habitantes entre personas menores de 18 años? llama mucho la atención sé que no es tuición de usted manejar el tema de datos estadísticos, sin embargo, solicitarle, si es que no lo ha hecho de oficio, pueda solicitar esta información al INE (Instituto Nacional de Estadística) qué es lo que ha pasado, porque según el Censo pareciera que solamente tenemos entre niños y jóvenes 100.000 y pico habitantes. Uno.

Dos, esto pasa con las provincias, por cierto, es un dato muy importante que está llegando a afectar a muchos municipios y este Censo ha sido observado, en muchos de los departamentos y ciudades. El tema de las publicaciones de resoluciones si bien se publican las resoluciones, en algunos casos, cuando se abre la ventana de la página que Usted regenta, no está un histórico. Existe una razón, por qué, porque al tener un histórico nosotros podemos ver cómo se ha sancionado en gestiones anteriores y ver, investigar un poquito de qué es lo que está pasando actualmente. Así que mi solicitud es que se pueda hacer ese histórico. Mi última pregunta va referente, Usted entrega o remite algún informe al Presidente o alguna instancia sobre las elecciones y si fuese así en este informe imagino que debe señalarse las recomendaciones correspondientes, así también, como Usted señalaba, hay muchos vacíos que se ha podido observar en estas elecciones, también va a presentar el Proyecto de Ley borrador, cuándo será la fecha que se va a presentar ello. Esa es mi última pregunta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, voy a empezar mi intervención indicando que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha hecho un gran esfuerzo para elegir a los nuevos vocales, designar a los nuevos vocales. Recordarán ustedes que

inclusive prácticamente hemos amanecido, por eso digo que hemos hecho un gran esfuerzo creyendo en las nuevas autoridades, porque teníamos la esperanza de contar con un Tribunal Supremo Electoral dependiente, imparcial y transparente. Sin embargo, no ha existido aquello, no se ha respetado lo que es el Principio de Preclusión lamentablemente la población ha visto, si bien aquí se nos está informando de manera documentada y ojalá nos haga llegar la documentación. La población ha visto que el Tribunal Supremo Electoral han habilitado e inhabilitado a candidatos cuando les ha dado la gana así ha visto la población, no sé si viendo las caras, quién le caía, quién no le caía o probablemente para quedar bien con el Gobierno de esa manera se ha reflejado ante la población. También por estas autoridades, reitero que hemos hecho un gran esfuerzo para que puedan ser designados los nuevos vocales, hemos trabajado ni bien hemos asumido nuestras funciones hemos trabajado por tiempo y materia.

Desde todo punto de vista, el nuevo Tribunal Supremo Electoral, Senador Presidente, bueno los dos son Ávilas, ¿no? Señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral, debe de recobrar su independencia y actuar en estricto apego a la Ley, efectivamente, Usted ha hecho una brillante exposición y de antemano le felicitamos porque se nota que se ha preparado y no ha venido solamente a leer, como algunos ministros vienen inclusive a dormir a este Hemiciclo. Eso se pondera y por su intermedio también saludamos a los demás vocales que se encuentran en el Hemiciclo. En ese sentido, si bien Usted dice que simplemente nos hemos apegado a la Ley, pero Usted hacía mención que hasta faltando un día un partido político puede hacer su declinatoria, pero la misma Ley establece, faltando 45 días debe presentar la solicitud de declinatoria. Si un partido político quiere retirarse de la contienda, sea primera o segunda vuelta, porque es una elección como tal.

Y a mí me llama poderosamente la atención porque pareciera que se ha aplicado la Ley del Embudo, ¿no? para algunos delgado y para otro grueso. Recordarán, queridos colegas, quienes somos de la Bancada del PDC y usted ha sido parte de la anterior gestión de los vocales Señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral, el PDC con innumerables notas ha solicitado su declinatoria en esta oportunidad, ¿por qué no se ha aceptado? Probablemente no lo hubieran Interpelado, porque gracias a la no aceptación de la nota hoy estamos varias autoridades del PDC, pero no han tenido la misma suerte algunas autoridades que probablemente hubieran sido electos en la segunda vuelta en el Departamento de La Paz.

En este caso, sí se ha aceptado rápido la solicitud, yo siendo vocal que hubiera hecho en estricto cumplimiento del artículo 53 inciso c) hubiera rechazado la nota, por qué, porque están presentando fuera del plazo este artículo de la Ley N° 026, el artículo 53, inciso c) que establece: "Si la organización política de cualquiera de las dos fórmulas hasta 45 días antes de la votación hace conocer por escrito 45 días antes", no sé si es cuestión de interpretación, pero en mi criterio debería rechazarse la solicitud, pero bueno, se dice que se ha aplicado la Ley, hemos cumplido la Ley porque de lo contrario tal vez ustedes mismos nos hubieran interpuesto denuncias o procesos por incumplir la Ley, la Constitución Política del Estado. Pero, sin embargo, también tenemos ese tipo de análisis nosotros.

Por otro lado, Usted decía, Señor Presidente, que en los dos casos casi similares porque los dos candidatos hoy uno es Autoridad, el otro ya no es, es excandidato, tenían la misma situación, estaban asilados por persecución política en diferentes países, pero la diferencia es que uno de los candidatos hace la aclaración en su Declaración Jurada y dice, me encontraba en tal país por situación de refugiado político El otro, lamentablemente, no hace la aclaración en su Declaración Jurada y por eso se lo inhabilita de acuerdo a lo que hemos podido entender, pero por supuesto, si bien era otro perseguido político y estaba en otro país, por supuesto tenía la misma condición, ¿No es cierto? Esa es la interrogante que nos hacemos. Por otro lado, referente a la residencia de 2 años, probablemente la Ley sea bastante ambigua obviamente todos hemos presentado otra Declaración Jurada sobre la residencia y el otro requisito hemos presentado el padrón electoral. Pero, ¿qué pasa si un candidato hace 5 años votaba en cierto Municipio, pero después de los 5 años siempre ha vivido, vamos a poner como ejemplo en la ciudad de El Alto? Siempre ha vivido, inclusive hace más de 2 años de las elecciones, probablemente por descuido o irresponsabilidad, porque el Padrón se apertura solo cierto tiempo donde uno si quiere votar, no vamos a decir residir, si quiere votar en otro Municipio, cuando está aperturando el padrón electoral, es ahí donde tiene que hacer la modificación o el cambio del recinto electoral y no así la residencia como tal.

Entonces, qué pasa, Señor Presidente, si el candidato "x" vive hace más de 3 años, pero por el hecho de que en el Padrón no ha modificado el lugar de la votación. Estoy entendiendo que por eso se lo ha inhabilitado a dos candidatos en la ciudad de El Alto ¿qué es lo que pasa? es cuestión de interpretación. La norma es bastante

ambigua, se ha basado más en el Padrón Electoral, en el Certificado del Padrón Electoral y no así en la Declaración Jurada, son cosas que probablemente nos debe llamar poderosamente la atención a nosotros como legisladores y obviamente en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral modificar estas leyes que sean ambiguas o sean obsoletas, o probablemente estén diseñadas en función a un partido político que está en función de Gobierno, ¿No es cierto?

Pero de verdad a mí me preocupa que hayamos aplicado al pie de la letra una Ley por encima de la Constitución Política del Estado, porque hay que tomar en cuenta que el artículo 26 de la Constitución Política del Estado y en el parágrafo I señala claramente que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político directa o por medio de sus representantes y de manera individual o colectivo. Pero este derecho político, en mi criterio, ha sido vulnerado, además el derecho constitucional inclusive convencional, porque eso también dicen los tratados internacionales, pero se ha aplicado una Ley inferior por encima de la Constitución Política del Estado. Eso es lo que nos preocupa a nosotros.

Sen. Presidente: Senador, le pido, por favor, trate de reducir la argumentación, faltan 2 minutos.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Senador Presidente, estoy con la palabra tengo 20 minutos

Sen. Presidente: No, no son 20 minutos en total.

Sen. Veliz: En la Asamblea se nos da 20 minutos imagínese si vamos los 36 interpelantes a los 36 nos van a dar a 20 minutos.

Sen. Presidente: Eso es lo que está establecido en el Reglamento.

Sen. Veliz: Lógico Presidente, también vamos a modificar.

Sen. Presidente: Eso hay que modificar, por lo tanto, lo cumplimos por favor.

Sen. Veliz: Voy a ir concluyendo, Presidente, siempre voy a repetirte que tú no me vas a decir qué cosa tengo que venir a decir a esta Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Si respete el Reglamento.

Sen. Veliz: Voy a ir concluyendo, no me no me corte, Senador Presidente. eso es lo que nos preocupa, Presidente del Tribunal Supremo Electoral y estaremos con total predisposición las diferentes bancadas que presentamos a toda la población boliviana de trabajar de manera conjunta, si se pueden mesas técnicas, de poder hacer las leyes acordes a nuestra realidad, les decía que todo un pueblo paceño prácticamente se ha quedado sin elegir a su candidato y también un candidato se ha quedado sin poder ser elegido por su población. con eso concluyo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mallón.

Sen.ª Mallón: Presidente, yo quiero sin duda alguna destacar la preparación del Presidente del Tribunal Supremo Electoral ha sido bastante respetuoso, puntual, además le debemos una disculpa, ¿no? Lamentablemente quien lo antecedió, el Ministro de Defensa llegó tarde a este Hemiciclo y por eso Usted tuvo que esperar, pero agradecida personalmente por sus respuestas, por la claridad.

Hay un tema que desde mi punto de vista todavía quedan dudas porque en el caso de Mario Cossío se ha vulnerado su derecho político. Claro, lamentablemente la Sala Plena del Órgano Electoral simplemente se ha remitido a la letra muerta de la Ley y eso es algo preocupante, porque la Sala Plena tenía toda la posibilidad de analizar el hecho, pero ustedes mismos mutilaron esa posibilidad. Entonces, ojalá que, en esa lógica de poder trabajar en una nueva Ley Electoral, en una nueva Ley de Partidos Políticos en beneficio de la democracia para que

no existan más taxi partidos, para que no se alquilen las personerías jurídicas, para que no se condicione al candidato que en las listas esté el hijo del dueño del partido político o su esposa, etc., Ojalá que podamos trabajar de cerca en esas mesas técnicas y que podamos tener una Ley Electoral acorde con la realidad de nuestro país. Pero preservando por sobre todo la democracia, el derecho político; Usted, hablaba de las mujeres, por ejemplo, sí se juega el delegado electoral tiene tanto poder que incluso hace desaparecer la documentación de cada uno de los candidatos. Entonces, creo que ha sido importante su participación, la destaco, sobre todo el respeto de su persona. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Presidente, de la misma manera yo también con el mismo respeto que se debe y además de eso, quizás haciendo las comparaciones con otros PIOs, pienso que es uno de los mejores PIOs que estamos teniendo, también indicar quizás hacer algunas preguntas, pero que alguna ya se ha resuelto en el tema, por ejemplo, ¿por qué se anunció la pérdida de la personería jurídica del NGP? usted indicaba que es porque no cumplía por dos elecciones anteriores. Entonces, es esos vacíos tenemos que arreglarlo, yo sé que tenemos que participar, estamos dispuestos a participar y a colaborar, en eso estamos nosotros dispuestos a poder también coordinar con ustedes.

Otra pregunta es, dónde se publican las actas del Tribunal Supremo Electoral o si están disponibles públicamente. Eso y otra pregunta también, ¿podía el Tribunal Supremo Electoral cambiar los errores omisiones del de los artículos errados por el NGP? después si pudiera volver a explicar un poquito el tema del caso de Luis Revilla y Cossío, porque ahí había votos que tenían que resolver este problema y de los vocales estuvieron solamente tres de los siete que tenían que estar. Entonces y quiénes han votado, si nos pudiera explicar o aclarar. Nosotros solamente queremos que no se repitan las prácticas del pasado. Queremos coadyuvar, ayudar a la democracia, así como dice Usted, pongámonos la camiseta de Bolivia queremos ir adelante eso queremos yo sé que las buenas autoridades que aman a nuestra Patria y se ponen la camiseta de Bolivia lo van a hacer bien y estamos en ese camino.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente. Estas preguntas ya son un poco tarde y ya no tiene mucho sentido, pero necesita la población boliviana escuchar solo tengo unas dos preguntas. Señor Presidente de Tribunal, si bien la autonomía participativa se encuentra reconocida constitucionalmente, cómo justifica el Tribunal Supremo Electoral que una decisión interna de participación política puede imponerse sobre la voluntad miles de ciudadanos que emitieron su voto en primera vuelta electoral. ¿Qué medidas asumió el Tribunal Supremo? para proteger los derechos políticos del electoral afectado por dicha determinación. La segunda pregunta, Señor Presidente, considerando que la ciudadanía requiere reglas claras, previsibles y uniformes, ¿cómo garantiza el Tribunal Supremo Electoral la seguridad jurídica cuando adopta decisiones sobre situaciones no reguladas expresamente con la normativa electoral? No considera que este tipo de interpelaciones administrativas generan incertidumbre y debilidad la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Sen. Presidente: Está establecido en la norma que tiene un espacio de 20 minutos para responder las nuevas interrogantes que ha habido.

Tiene la palabra, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral.

Presidente del Tribunal Electoral Supremo Electoral: Gracias, Presidente y a los senadores.

Con mucho respeto en realidad quiero dirigirme y responder todas sus preguntas no quiero dejar una sola y en algunas voy a ser poco tomar rápido y en otras le voy a dar una mayor importancia para que no tengan dudas.

En el tema del Censo hay que decirlo, claro, hay que corregirlo esos son datos y creo que toda la población de Bolivia reclama eso y el Órgano Electoral quiere ser sincero con aquello. Lo que nosotros sí podemos dar fe es que en nuestro Padrón Electoral son inscritos mayores de 18 años y podemos certificarlo con datos biométricos, etc., lo ha revisado la OEA (Organización de los Estados Americanos) ahora en los últimos dos procesos electorales, no ha tenido ninguna observación. En cambio, el Censo es estadístico, nosotros tenemos más contundencia de aquello.

En el tema del quiero responderle al Senador porque considero darle mayor énfasis en esto y quiero ser absolutamente respetuoso el artículo que Usted ha leído se refiere a la segunda vuelta para Presidente y si estable 45 días, porque hay un artículo específico para Gobernador, que es el artículo 64. Yo no puedo aplicar los requisitos para una elección de Presidente cuando tengo un artículo para Gobernador; el artículo dispuesto a Gobernador dice 30 días y yo les explicaba, incluso dice 30 días antes y 30 días después. El que estipula 45 días es el artículo que se refiere a la segunda vuelta de presidentes, ese es el error, por eso es que no lo podemos aplicar.

Existe un elemento central que yo quiero decirles a ustedes nosotros no podemos hacer interpretación de un artículo, todos los requisitos como ha sido para ustedes han salido 90 días antes el Senador sabía que si quería postular tenía que cumplir 12 requisitos, por ejemplo, certificado de idiomas, no tener deudas con el Estado, pliego de cargo, etc. En este caso, yo quiero ser claro y contundente con absoluto respeto el Órgano Electoral y sus vocales no somos tramitadores, no podemos convertirnos en eso yo no puedo ir a buscar los requisitos de un candidato, decirle, te falta esto, te lo incorporó, porque ahí sí estoy vulnerando un principio de imparcialidad.

Las reglas de juego para los candidatos estaban preestablecidas, a qué me quiero referir con esto y quiero dar el caso porque se ha tratado de mellar incluso dignidades de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si yo era refugiado, el Reglamento, o sea, mi regla de juego decía que al momento de presentar mi candidatura, yo tenía que decir que era refugiado con una Declaración Jurada, si no presentó su Declaración Jurada, yo no lo puedo llamar, no le puedo mensajear, ni le puedo decir, te falta esto, corregirla no puedo. Porque ahí estaría vulnerando el principio de imparcialidad ahora, si yo me declaro refugiado, por qué en mi Declaración Jurada he puesto que residía de manera permanente en Bolivia. No es culpa del Órgano Electoral y yo no puedo decirle, sí, yo conocía que era hagamos de la vista gorda y dejaré que pase ese documento, porque eso estaría mal, estaría beneficiando a un candidato en desvendó de otros. Eso quiero que quede claro, hay qué modificar la norma, seguro que sí, hay que modificarla y hemos sido claros en ese sentido.

El tema de la declinatoria es bueno decirlo, esta declinatoria y queremos ser coincidentes yo no estoy de acuerdo con eso, y puedo coincidir que no se debería dar nunca, pero si ustedes revisan, incluso se podría dar en la elección general. El artículo que Usted leía permitía que eso pase en la elección general ¿es correcto que nos hubieran dejado sin una segunda vuelta presidencial? No, pero está en la Ley y mientras esté yo la tengo que cumplir, lo mismo pasa en la Elección Subnacional, entonces, ¿debemos modificar la Ley? claro que sí, tenemos que modificarla.

En el tema del Principio de Preclusión, ahí quiero ser claro y contundente en este proceso electoral, no se ha vulnerado el Principio de Preclusión porque lastimosamente la propia Ley dice que tres días antes se pueden presentar demandas de inhabilitación y que se pueden inhabilitar candidatos lo que pasó en El Alto es la misma Ley que lo permite y dentro del Calendario Electoral, si ustedes se fijan les voy a entregar el calendario, incluso hay una actividad que se dice último plazo para demandas de inhabilitación 72 horas antes. Por qué ponemos eso, porque la Ley lo permite y eso debería eliminarse porque se los vuelvo a decir, cómo vamos a modificar papeletas 3 días antes. Miren lo que ha pasado en el Departamento de Santa Cruz, había algunos municipios que la papeleta estaba impresa con candidatos inhabilitados porque tres días antes se lo inhabilitó, en Pando también, porque la Ley está mal hay que decirlo y hay que reconocerlo.

Me corrigen si me estoy olvidando alguna de sus preguntas, por favor, les pido. El tema de la división que tiene que haber con la Constitución Política del Estado y la Ley hemos cumplido la Constitución Política del Estado y aparte todas estas inhabilitaciones han recurrido a instancias jurisdiccionales. Es decir, esos jueces, esas Salas han verificado si hemos hecho lo correcto o no en el caso de Mario Cossío, qué dijo la Sala Constitucional, que hemos hecho lo correcto, tendrán que demandar a esos Vocales y no han creído en el Órgano Electoral. Tal vez la Sala ha hecho un proceso en contra, no le sabría decir, pero la Sala Constitucional verificó todo el procedimiento y ratificó la Resolución del Tribunal Supremo Electoral hizo su trabajo también y nos hemos sometido a eso, no nos hemos excusado asistir a las salas constitucionales. Lo creemos injusto, que hemos asistido a 50 amparos constitucionales que pretendían alterar el principio de preclusión, alterar el calendario electoral y respetuosos hemos asistido a las 50 audiencias. Eso es bueno decirlo también.

Cómo vamos a garantizar el derecho al sufragio en una segunda vuelta electoral para el Departamento de La Paz. Yo sería claro y contundente, no deberíamos darle esa facultad, pues los que pasan a segunda vuelta están obligados de ir a segunda vuelta mientras tengan esa facultad de declinar estamos privando el derecho a la población. Si yo le doy esa opción en la Ley, a la organización política, declinar, eso es lo que estoy permitiendo, entonces yo creo que eso debería modificarse definitivamente.

Las decisiones jurídicas están no quiero dejar en el tema de la Resolución de Mario Cossío, para responder la pregunta de la Senadora, estoy entregando la Resolución emitida se hablan de tres vocales, no es falso ahí Usted va a poder ver quiénes han firmado le estamos entregando incluso la copia legalizada como corresponde creo que he respondido a todas.

Por qué al PDC no se lo inhabilita y eso es bueno decirlo porque tenemos que ¿por qué el PDC presentó declinatorias? ¿Cierto? eso es evidente, pero no lo hicieron sus delegados y podemos entregar es lo que se dice, pero no es verdad. Tenemos los documentos para demostrar que candidatos, representantes pidieron la declinatoria del PDC, pero les vuelvo a aclarar, tenemos la obligación de que la relación sea con los delegados, si yo acepto de otro ciudadano primero que esos ciudadanos están cometiendo un delito, usurpación de funciones porque no son delegados y si yo lo acepto soy corresponsable y me convierto en cómplice. Por eso se rechazaron las notas del PDC, porque lo pedían otros ciudadanos o ciudadanas que no eran los delegados. Entonces, solamente eso para aclarar.

Sen. Presidente: Lastimosamente, Presidente, no hay cómo volver, sin embargo, puede revisar las notas, no podemos volver a hacer otra vez preguntas no es una decisión propia es un tema de Reglamento.

Presidente del Tribunal Electoral Supremo Electoral: Dentro de mis anotaciones tengo el tema de que ratificar la instancia del NGP, lo hemos demostrado la instancia que tomó esa decisión es la instancia establecida en su Estatuto y fue la misma instancia que presentó candidatos. Esa sería la única que tengo registrada.

Sen. Presidente: Habiendo cumplido esta parte entonces, vamos a pedir al representante del Tribunal del Supremo Electoral, agradeciéndole nuevamente por la dedicación, las preguntas, la documentación que ha traído y la voluntad de responder con toda la capacidad que ha demostrado. Agradeciéndoles su presencia, vamos a pedirle que abandone este espacio y vamos a declarar un Cuarto Intermedio de unos minutos para volver a la base de debate.

-Cuarto Intermedio en Sala-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase a verificar el Quórum Reglamentario, para continuar la Sesión.

Sen.ª Secretaria: Existe Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Se reinicia la Sesión, se levanta el Cuarto Intermedio.

Ahora corresponde que entremos a la fase de debate para lo cual obviamente vamos a poner a disposición de todos los senadores el uso de la palabra. Lo único que está establecido es que el tiempo máximo de uso de la palabra de cada Senador es de 15 minutos, para ordenar un poco el debate.

Sin embargo, mientras van volviendo algunos quizás quisiera comentarles lo que teníamos pensados para hoy y poner un poco en consideración también de la Sala previamente, hoy queríamos terminar la fase del debate y retomar la Sesión Reservada para el tratamiento de los Ascensos de la Policía, hemos tenido una conversación con los Jefes de las Bancadas y hemos coincidido que aplacemos esta decisión para la siguiente semana. Hay varios elementos todavía que están y requieren de consulta y de profundización en el análisis, entonces, lo que haríamos hoy es terminar luego del debate con temas de carácter administrativo que tenemos algunos y en la Sesión del día martes tendríamos la Sesión Reservada para resolver el tema de los ascensos policiales.

Entiendo que también ya ha llegado la nueva información o la información corregida sobre el tema de las Fuerzas Armadas, tal vez tengamos también Sesión para trabajar este tema durante la próxima semana. Por lo tanto, si hoy

día acabamos todo el tema administrativo el día de mañana utilizaríamos para trabajo de Comisiones. Hay varios senadores que han estado también solicitando el espacio, hay varios temas en las Comisiones no tendríamos Sesión el día de mañana.

Entonces, ahora volvemos al espacio de debate sobre lo que fue las respuestas del Presidente del Tribunal Supremo Electoral.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Buenas tardes, colegas, más que un debate, creo yo en esta ocasión, por primera vez, considero que el Vocal ha respondido a cabalidad las respuestas dice que falta verificar la información documentada. Sin embargo, creo que hay momentos donde tenemos que aplaudir cuando una persona se prepara y responde coherentemente, es más, debería ser réplica para los demás ministros para que puedan presentarse de esa manera. El único detalle que le faltó, creo yo, es poder visibilizar en pantalla todos los argumentos que trajo para que podamos corroborar de alguna manera paralelamente. En mi caso, hasta ahí no más hablaré.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Presidente, habiendo concluido este acto de fiscalización, es imperativo para mí, para mi investidura como Senadora, resaltar la precisión con lo que el Lic. Gustavo Ávila Mercado ha respondido a este Pleno vale destacar que sin necesidad de recurrir a las lecturas y apuntes ha demostrado un dominio absoluto de los expedientes, lo cual refleja un profundo respeto por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quiero hacer especial énfasis en la respuesta brindada a las interrogantes 14 y 15 del PIO, referidos a la situación jurídica de los candidatos en el eje central y específicamente el caso del Señor Luis Revilla queda hoy asentado en Acta y bajo constancia de esta Asamblea que según el Informe Oral y la documentación que el Presidente de la TSE nos ha entregado, se actuó en estricto apego al artículo 285 de la Constitución Política del Estado.

El Presidente ha sido enfático al demostrar que, a diferencia de otros escenarios en este caso se cumplió con el requisito de residencia permanente de 2 años y lo más importante, el candidato demostró fehacientemente dicha residencia con las pruebas correspondientes, las cuales ya forman parte de respaldo de este Tribunal, ha depositado hoy en nuestras manos. Esta Senadora toma nota de lo que no hubo una aplicación arbitraria de la norma, sino una verificación técnica de los descargos presentados. Al habernos entregado las copias de estas resoluciones y las pruebas de resistenci, el Tribunal Supremo Electoral no solo responde a una pregunta, sino que otorga certeza jurídica sobre la transparencia de sus actos.

Señor Presidente del TSE, valoramos que haya venido a esta Casa de la Democracia a dar la cara con pruebas y no con evasivas esta documentación será revisada a detalle, pero dejamos constancia hoy de que su explicación sobre la validez de la residencia del Señor Revilla ha sido debidamente sustentada bajo el Marco Constitucional, con la entrega de esta prueba a la Asamblea, damos por bien recibida esta información, esperando que esta misma solvencia guíe el cierre del Proceso Electoral en curso. Felicitaciones de mi parte por lo que hoy hizo aquí, hizo la diferencia. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Entiendo que, en contraste, en comparación con la anterior Petición de Informe Oral, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral Señor Ávila, lo ha hecho de una manera mucho más estructurada, de una manera mucho más detallada ha brindado sus respuestas y de una manera mucho más técnica ha venido a plantear su punto de vista y el punto de vista de la mayoría de los miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Está bien, no sé si vieron cuando ocurrió todo esto en el Departamento de La Paz, la intervención que hice, tal vez se lo encontrará en redes sociales ese mismo fin de semana y yo le dije al Gobernador Electo Luis Revilla y al candidato Yahuasi que acudan a la justicia tomando en consideración lo que el propio Luis Revilla había dicho un día o dos días antes a la población, que él no tenía ningún problema de ir una Segunda Vuelta. Él lo dijo, está registrado vamos a la Segunda Vuelta, Señor Yahuasi ya, le dijo, no pasa nada.

Entonces ahí yo dije, lo que tienen que hacer es sopesar esta decisión del Tribunal Supremo Electoral mediante una Sala Constitucional a ver si amerita un Amparo una sala respondió y dijo, no amerita. Igual tiene más instancias el Señor Yahuasi, por cierto, queda y puede apelar esta decisión ante Sucre, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional e igual tiene una instancia ulterior superior que viene a ser la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente si es que escalase hasta tal punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tiene instancias el Señor Yahuasi, no queda aquí el tema.

Pero yo me quiero referir, Presidente, a tres temas a NGP como tal, al Principio de Preclusión, y a la candidatura de Mario Cossío esos tres elementos quiero exponer, para que podamos ver los bemoles, los matices, los grises de la clara sí, exposición del Presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero donde encuentro ha habido algunas explicaciones no convincentes del todo. Presidente, ¿cómo alguien que vive fuera del país puede ser dirigente o autoridad de un partido en Bolivia?, me refiero al Señor Uriona ¿desde cuándo nuestra normativa le permite a alguien que no radica en Bolivia tener el control o formar parte de la dirigencia de un partido político? Él no vive aquí, vive en Virginia, si no me equivoco, en Estados Unidos ¿eso permite la norma? no sé si está explícito en algún lugar si se puede o no se puede en el caso de que no esté explícito, por supuesto, tiene que formar parte de la Reforma Electoral que se está planteando y que no es la única iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, la Reforma Electoral que están planteando. Hay otras instituciones y otras instancias que también tienen sus propias apreciaciones de cómo se debería construir la Reforma Electoral.

Pero este tema es sustantivo colegas, no se puede recibir, por ejemplo, dinero para y saben todos ustedes que han hecho campañas políticas, no se puede recibir dinero del exterior para las campañas políticas, no se puede, está prohibido. Todas las donaciones y los aportes del partido de particulares tienen que venir de adentro del país, del interior de nuestro país no se puede recibir dinero del exterior, cómo es posible que alguien desde el exterior pueda firmar un documento solicitando el retiro de un candidato a la Gobernación del Departamento de La Paz. No tiene sentido hablando de radicatorias, ¿No es cierto? porque cuando se trata del Señor Cossío, bueno, letra muerta de la Ley, no puede el Señor Cossío participar, porque no está clara su radicatoria, pero está clarísimo que el Señor Uriona no vive en este país. Él lo dice, eso es lo primero, además de ser obviamente un taxi partido NGP, que estoy de acuerdo en eso con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, se tiene que aplicar la norma ahí sí de manera muy sesuda y a rajatabla y que pierda la Personería Jurídica ya han empezado el proceso como nos ha explicado.

En segundo lugar, Presidente, esto ya tiene que ver con un tema constitucional de principios constitucionales, de bases fundamentales del Estado y de bases fundamentales de cómo entendemos la filosofía, el espíritu detrás del principio de preclusión, ha quedado clarísimo que la preclusión, que es un Principio Rector. ¿Qué significa Principio Rector? Es una guía, es una brújula que direcciona todo lo demás, un principio es una brújula por la que te orientas, te guías para tomar decisiones sobre la base del espíritu de ese principio y la Ley alcanza para la Ley para las decisiones de una Sala Plena y también para las interpretaciones. Ese Principio Rector que es la preclusión, lo hecho está y no se vuelve atrás pasos atrás ese es el Principio Rector porque es un principio constitucional está contemplado en la Carta Magna, en la Ley Fundamental del Estado, el principio de preclusión no solamente en la Ley del régimen de electoral, la Ley de organizaciones políticas, etc., la Ley del Órgano Electoral, está contemplado la Constitución.

Por tanto, es un principio rector de la toma de decisiones. En ciertos casos ha quedado clarísimo que no se aplica esa filosofía, esa forma de interpretar la norma por parte de un Órgano del Estado, no es una Sala Penal, no es una Sala Civil, es un Órgano del Estado, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Por eso no son pues la oficina electoral, no son la dirección electoral, no son la unidad electoral, son el Tribunal Supremo Electoral, son tribunos, al mismo nivel que Tribunal Supremo de Justicia de otro Órgano del Estado, por supuesto, entonces, también quiero ponerme enfático en qué un Tribunal puede interpretar, en qué sentido puede interpretar la norma en Sala Plena para tomar determinaciones.

En casos de dilemas, pues, ¿acaso los códigos, las normas son una computadora y la vida es una computadora donde aplica 100% a cabalidad cada caso a la perfección? Si no, no habría Tribunal Constitucional para interpretar la propia Constitución si no, no habría Tribunales de ningún tipo para interpretar lo que está pasando sobre la base de los hechos de la realidad fáctica, que muchas veces no aplica a rajatabla con cómo está redactada la norma y tomar una determinación.

Siempre hay situaciones, Presidente, que la norma no prevé a la cabalidad lo que está pasando o no se ajusta al 100% al hecho concreto y al hecho específico. Por eso existe, pues la jurisprudencia, han decidido sobre esta sobre estos criterios, sobre estos principios, sobre esta lógica los miembros de un Tribunal y eso queda como antecedente para siguientes o vocaciones similares. Entiendo que no estamos en el derecho anglosajón y estamos en el derecho romano que privilegia la letra muerta de la Ley comprendo perfectamente, pero igual está reconocida la jurisprudencia, crear, generar, producir, que tener capacidad creativa, jurisprudencial. Existe esa forma de hacer institución en nuestro país y en el caso del exgobernador de Tarija Mario Cossío no se ha acomodado el criterio del Tribunal Supremo Electoral a una cuestión muy básica de la realidad.

El Señor Cossío no estaba radicando en Bolivia porque era un perseguido político, lo era, la evidencia empírica lo relata así, los medios de comunicación lo relatan así, el testimonio propio de vida del Gobernador, exgobernador Mario Cossío, lo explicita así. Es más, si no lo quieren ver desde el punto de vista del relato o desde el punto de vista de lo que pueda advertir o no Mario Cossío, su familia, sus conocidos, sus allegados, sus parientes, sus colaboradores, que todos pueden dar fe de que Mario Cossío era un perseguido político, era un refugiado político.

Vámonos, Presidente, al plano de lo absolutamente institucional. La ACNUR, que es el ACNUR- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a través del CONARE, qué es el CONARE - Comisión Nacional de Refugiados de la República del Paraguay, le han otorgado ese refugio al exgobernador de Tarija, a Mario Cossío está documentado. Él ha tenido que vivir ahí en el exilio por la persecución Masista, tenía refugio completamente legalizado, reconocido cómo el Tribunal Supremo Electoral puede haber dejado pasar ese hecho fáctico, sobre la base de que el Señor Cossío aparentemente habría señalado domicilio legal en la calle Abaroa de la ciudad de Tarija. ¿Para qué son Tribunal? Para eso que sean oficina burocrática de recibir documentación y punto, la documentación que corresponde, si corresponde es habilitado y si no corresponde no es habilitado. No son una oficina, son un Tribunal sobre la base de lo que señala o se puede ver, se puede presenciar en la realidad se tiene que tomar un criterio y es pues de una miopía jurídica, de un enanismo interpretativo por parte de la Sala Plena, no haber deliberado como corresponde sobre la base de un dilema, estamos en un dilema.

En el caso del Señor Revilla, está clarísimo, yo no tengo nada contra el Señor contra el Gobernador de mi Departamento, es el Gobernador ha sido posicionado, ¿no ve? Es el Gobernador de mi Departamento de La Paz y yo voy a trabajar con él y voy a coordinar con él y me voy a entrevistar con él para proponerle Legislación para mi Departamento. Lo voy a hacer ahora y en los 5 años que nos quedan colegas o 4 años y medio, pero que en el caso de Cossío que era exactamente el mismo, exactamente el mismo, registrado, comprobado, con testimonio vivo de una persona se le haga esto, no hay palabras, Presidente, no hay palabras.

Es más, si ya empezamos a hablar sobre filosofía electoral, filosofía de los procesos electorales en sí mismo, y aquí termino, en una segunda vuelta el Departamento de Tarija le ha transferido esa indignación ciudadana al voto que ha ganado con 70% la Señora Soruco, la Gobernadora electa del Departamento de Tarija, ha transferido esa indignación de que no se sujete a la lógica más mínima el Tribunal Supremo Electoral y para eso no tienes que estudiar Derecho Constitucional ni Ciencias Políticas, simplemente es una intuición completamente natural del ciudadano de que algo irregular se ha producido y yo no tengo nada contra el excandidato y exgobernador del Departamento de Tarija, Adrián Oliva.

Personal, amigo mío lo respeto muchísimo, pero hay que decir las cosas como son y desde el punto de vista, vuelvo por un momento a La Paz de la filosofía electoral los paceños, colegas, no hemos votado para que Revilla y Yahuasi solamente sean los candidatos que van al balotaje, el resultado de la primera vuelta es el reflejo de una decisión del soberano, de una decisión de las paceñas y de los paceños de poner a dos candidatos, quítenle el nombre, a dos candidatos en una segunda vuelta y se nos ha cercenado esa posibilidad con esta decisión. No era, Yahuasi o Revilla el problema, el dilema era que La Paz decidió que dos personas corran a un balotaje y decidir filtrando a todos los demás que no llegaron a esa situación al balotaje. Entonces las cartas ya están echadas, las decisiones se han tomado, Presidente, pasado lo que ha pasado, pero en todo caso todas estas reflexiones deben ser tomadas en cuenta en una reforma electoral integral, participativa con mucha presencia de todas las Bancadas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: También yo quiero explicarles y me van a permitir porque no puedo despojarme de esa mi condición de Abogada es de explicarles un poco técnicamente qué es lo que hubiera ocurrido en esta situación y en la injusticia que se ha cometido, porque resulta que supuestamente tendría o se ha aplicado la justicia tal como es hubiera explicado aquí el Presidente del Tribunal Supremo Electoral y que sería tan fácil como eso que ha informado. Pero no es así, queridos colegas, porque resulta de que si ustedes ven el Reglamento o conocen o si no se los voy a explicar, resulta que en el Reglamento que utiliza el Tribunal Supremo Electoral referido a los requisitos de las personas de habilitación de los candidatos a las elecciones nacionales en el requisito N° 9, que establece que tienen que certificar haber residido de forma permanente al menos 2 años inmediatamente anteriores a la elección en el Departamento, la región o municipio al que postula, nos dice de que los documentos habilitantes son los siguientes: un certificado original y actualizado de registro o registros de domicilio electoral, o sea, la circunscripción, asiento, etcétera. Y dice la declaración Notarial original esos dos documentos tendrían que ser los requisitos en este caso, o sea, es una situación y es una obligación de todos presentar esa certificación y se la ha presentado Mario Cossío en este caso, la ha presentado de esa manera porque si no se pone literalmente lo que dice este requisito que está establecido en un cuadro que está en las publicaciones que realiza el Tribunal Electoral, se invalida esa certificación.

Entonces, ¿qué es lo que se tendría que haber hecho? Poner solamente haber residido de forma permanente, etc., durante los 2 años, literalmente se tiene que poner eso y además se tiene que acreditar en el caso de Mario Cossío la certificación que él tenía el refugio, el Certificado de Refugio que le otorga el CONARE, que es el Consejo de los Refugiados. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis de lo que es una conjunción copulativa que se llama el lenguaje que es el término y el otro que es una conjunción disyuntiva, qué quiere decir también que es el término y eso es lo que no han querido interpretar y no han podido este o no han querido en realidad hacer los del Tribunal Electoral. Por qué, porque la conjunción copulativa es, por ejemplo, decir, voy a comer sushi y guiso de fideo, ¿No es cierto? Y el otro es la conjunción disyuntiva, voy a comer sushi o guiso de fideo en cambio, en este caso lo que había que hacer y lo que se tenía que ver es que sea el "y".

En este caso ocurre de que tenía que ser presentadas las dos cosas, por qué, porque la residencia de Mario Cossío en Bolivia era intermitente, es decir, estaba aquí y estaba allá y no ha perdido su condición de refugiado en la República del Paraguay tenía también y tiene también, nadie puede negar, un domicilio en la ciudad de Tarija, en la calle Abaroa, como ha mencionado el colega José Ormachea. Entonces aquí también ha habido una interpretación sesgada por parte del Tribunal Electoral, no solamente porque no ha tomado en cuenta esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que tomar que nosotros analizar? El concepto de residencia interrumpida por persecución en este caso, si una persona sale del país debido a una persecución política, su voluntad no era abandonar su domicilio, sino proteger su integridad y eso lo establece una Sentencia Constitucional en nuestro país que es la 0083/2020 y esta Resolución nos dice que el estatus de refugiado es una medida de protección y no una renuncia a la residencia legal o al ejercicio de derechos políticos del país de origen.

Y por otra parte, la certificación que se tiene que presentar como les decía, al Tribunal Supremo Electoral, es una obligación entonces, no hay ninguna contradicción entre la presentación de una cosa y la certificación de la otra y quiero también contarles para que tengamos nosotros conocimiento de que, por ejemplo, se ha presentado la certificación por parte de Mario Cossío de actualizada de que es un refugiado político hasta la fecha. Sin embargo, han hecho valer solamente la Declaración Jurada de Luis Revilla de que él es supuestamente un refugiado político y no ha presentado la certificación del CONARE de que fuera refugiado político, porque no hay una Resolución definitiva de eso, sí hay una admisión por parte del CONARE de haber iniciado su trámite, pero no tiene esa condición de refugiado. Entonces, si se querían ir tanto a la letra muerta de la Ley, resulta que el Señor Revilla no ha presentado una certificación válida y convincente que sí él tiene la condición de refugiado, sino solamente de que ha presentado su solicitud y hasta la fecha no tiene esa condición, solamente de solicitante y no de refugiado. Si era tanto la letra muerta a la Ley, tendrían que haberse inhabilitado los dos, ¿No es cierto? entonces, no es tanto, está muy bien el informe y todas las cosas, pero saben, queridos colegas, nosotros tenemos que acostumbrarnos a escuchar las dos partes y a conocer todos los antecedentes.

Eso para que no seamos sorprendidos nuestra buena fe, eso es lo que quería decirles. Se ha cometido una injusticia que ha sido repuesta de alguna manera en Tarija con el voto del 71% para María René Soruco, que es la nueva Gobernadora y que es parte del equipo de Camino Democrático al Cambio, pero eso es ir en contra de la

voluntad del pueblo, que podía haber votado en primera instancia en favor de Mario Cossío y evitar muchas otras cosas y sobre todo evitar de que la población tenga la desconfianza de las instituciones como en este caso. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, primero quiero al igual que muchos que me han antecedido reconocer que ha habido una precisión total en cuanto a la exposición del Presidente del Tribunal Supremo Electoral, tal como lo estable es el procedimiento de la Petición de Informe Oral, ha traído la prueba documental, ha tenido la opción de la réplica, la dúplica y algunos cuestionantes que algunos expresan no han sido motivos para los interpelantes, no para los interpelantes, sino para quienes hubiesen hecho las peticiones.

Lo que sí voy a expresar es que he sido delegada electoral desde el 2010 y siempre hemos tenido el cuidado de que los reglamentos en cuanto hablaban de los idiomas y de las declaraciones juradas ¿qué es una Declaración Jurada? Es una declaración voluntaria ante autoridad de hechos y de los cuales tomo responsabilidad, estoy declarando la veracidad de los hechos que estoy poniendo o declarando esa es una Declaración Jurada. En el caso concreto, por ejemplo, yo tenía varias dudas en relación a la habilitación de Cossío y a la habilitación de Luis Revilla, pero hoy me quedó claro que la Declaración Jurada, por supuesto, tal como conceptualmente es una declaración jurada, tenía que recoger que él era que no tenía una residencia permanente, sino que tenía que establecer y declarar con responsabilidad esa declaración que él era refugiado y tenía que adjuntar obviamente el documento que lo comprueba cuando haces una Declaración Jurada es el registro biométrico. Así es claramente el reglamento y si revisamos así establecía no hemos tenido cuidado también nosotros como delegada aún en este periodo de las Subnacionales de ver ese tema, entonces yo creo, Presidente, que una cosa es el deseo de algunos partidarios y otra cosa la realidad.

Primero, el cumplimiento de los requisitos habilitantes y el cumplimiento de lo que implica cada documento habilitante, me queda claro en ese sentido que por ejemplo yo decía y personalmente creo que me quedo más con aquello que el Presidente hoy día dijo que debemos cambiar. No me parece justo que un refugiado sea candidato, porque mientras otros políticos se quedan aquí y otros son privados de libertad. Otros muy fácilmente pueden se van y adquieren el estatus de refugiados que está bien, es un derecho, pero no deberían tener el derecho político a actuar participar como elegibles, entonces, creo que eso también puede estar en debate, puede gustarle algunos, puede no gustarle, pero considero y ya lo dijo muy bien aquí el Presidente, hay que cambiar la Ley de Organizaciones Políticas, hay que cambiar la Ley N° 026. Hoy nos ha hecho conocer algunas incongruencias en lo particular, en el caso de mi Departamento me molesta está el tema de los acarreos y los acarreos no es solo el momento del día de la elección, sino que después de unas Elecciones Nacionales, mucha gente de la capital se va a los municipios para incidir el resultado electoral para las Subnacionales y eso es algo que debemos nosotros cambiar porque por cinco votos pueden salir y pueden ganar alcaldes y eso creo que es algo que lo hemos visto y vivido nosotros en nuestro Departamento permanentemente. Eso es algo que pasa en todas las elecciones Subnacionales.

Entonces, me quedo satisfecha con el Informe Oral que ha dado el Presidente, me quedo con el aprendizaje de aquello que hay que cambiar y el compromiso de asumir esa necesidad imperiosa de cambiar, porque finalmente una norma nueva que pueda establecer aquellos temas que de pronto en nuestro ejercicio como políticos y en nuestras apreciaciones personales como políticos, consideremos que debería cambiarse o debería regularse. Yo creo que estaríamos ante la posibilidad una vez que presentemos un nuevo Proyecto y lo hagamos obviamente con las autoridades competentes, porque hoy nos ha dado una cátedra de que conoce el procedimiento, el Reglamento y como lo dijo muy bien, no está para interpretar la norma, está para cumplir en algunos casos y creo que la ha cumplido a cabalidad. Solo eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Voy a empezar indicando creo que lo ha dicho el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es muy importante actualizar, cambiar, proyectar la nueva Ley, como quiera que le llamemos una Ley que esté a la necesidad del pueblo de Bolivia. Él habló de la Ley de Régimen Electoral, indicarle Presidente, que nosotros

estamos proyectando una nueva Ley, lo vamos a consensuar, obviamente, con los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque el Comité que coyunturalmente estoy dirigiendo precisamente es de nombre de sistemas electorales en ese sentido, probablemente no voy a respaldar mucho a la Petición de Informe Oral que vino a dar el Presidente y extrañamente también solo vino el Presidente, no vinieron los otros vocales, no sé si estaba dirigido exclusivamente a él o era a los miembros del Tribunal Supremo Electoral.

Porque es importante siempre también que los otros vocales escuchen, porque no creo que igual todos en ese sentido, Presidente, voy a empezar tomando las palabras lo que decía el Senador Veliz, en este nuevo mandato, nueva Gestión, los parlamentarios hemos tenido un gran reto de poder elegir nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y también de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral Departamental, creo que incluso algunos falta o ya se ha completado porque eso lo ve la Cámara de Diputados. Pero en el caso del Tribunal Supremo Nacional Electoral, que he tenido la suerte de acompañar la Comisión Mixta de Constitución que está aquí, el Senador Daniel Ortiz, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para poder elegir a los nuevos vocales con una voluntad política entre todos.

En ese sentido se ha logrado tal como dice el calendario para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, pensando en un nuevo reto, pensando en que el Órgano Electoral cumple una función importante de fortalecer a la democracia, en el momento que yo vaya a emitir mi voto, en el momento que yo sea candidata o en el momento que me van a elegir, voy a estar confiada. Voy a estar tranquila que mi voto se va a respetar. Recordemos nosotros que hemos tenido antecedentes nefastos el 2019, donde hemos visto que nos han robado el voto del sueño y han golpeado a la democracia y ese antecedente nos debe llevar a una profunda reflexión a todos nadie quiere repetir y ver lo que ha pasado con los antecedentes de los anteriores vocales del Tribunal Supremo Electoral. Nos robaron el sueño, nos robaron el voto y destruyeron la institucionalidad de un Ente importante para fortalecer la democracia, porque en el momento que nosotros vamos a emitir nuestro voto, estamos fortaleciendo la democracia y estamos asistiendo a las urnas en el marco de nuestros derechos a ser elegidos o a elegir a los gobernantes que van a conducir el país o el Departamento o la Región.

Por eso es importante, Presidente, tener autoridades en el nivel que necesita el país, tanto nacional y departamental no debe existir ninguna duda que cuando nosotros elegimos o somos electos, vamos a estar tranquilos y protegidos. Yo estoy muy decepcionada del Tribunal Supremo Electoral yo tenía mucha esperanza, en serio, de verdad, tenía mucha esperanza en los nuevos vocales, probablemente no de todos, pero el actuar del Tribunal Supremo Electoral de ahora y los departamentales los nuevos que han sido electos, es la misma cosa de antes, porque hemos visto no ha habido el Principio de Preclusión. ¿En qué momento se supone que cuando hay una decisión bajo la normativa se respeta, pero no aquí habilitaron, inhabilitaron, volvieron a habilitar? ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Ley? Yo no sé si están involucrados los siete vocales, los seis electos y uno es el delegado que lo elige, el Presidente Rodrigo Paz, en este caso, el Presidente que vino es el delegado del Presidente Rodrigo Paz y lamentablemente también nosotros queríamos estas personas nuevas, no personas que hayan sido involucrados con el Movimiento Al Socialismo recordemos el Presidente, viene de gestiones pasadas.

Precisamente ese antecedente hace dudar el accionar de esta persona o de repente está también teniendo mucha influencia a los miembros, a los otros Vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque todo lo que ha pasado no sé si están conformes todo el resto de los Vocales, seguramente después habrá otro momento para poder llamarlos y nos puedan explicar. Un solo ejemplo pongo, Presidente, en el caso de el Señor Cossío y cabe reiterar, que no estamos aquí defendiendo a una persona se trata de defender la institucionalidad porque puede ser Cossío, puede ser Juan Pérez, puede ser Yahuasi, no sé, puede ser cualquier persona. En el caso del Señor Cossío, yo tengo información, por ejemplo, cuando preguntaron algunos peticionarios, no respondió esa parte él ha sido recusado en ese momento que se iba a tratar en la Sala Plena al ser recusado, él estaba presente ahí cuando una persona se está recusado o se excusa no tiene que estar en la Sala. Él estuvo de hecho, incluso esa parte se observaría todas las decisiones de ese momento, la Resolución que han fallado tiene nulidad.

Primer punto, él ha dirigido siendo recusado la Sala Plena en el momento que han tocado el tema del Señor Cossío, segundo punto, la Vicepresidenta que en orden de jerarquía, cuando el Presidente o la Presidenta es recusado, ¿quién dirige? Él o la Vicepresidenta en este caso tenemos conocimiento que han elegido a la Vicepresidenta a la otra Vocal en ese momento la Vocal no estuvo presente, la Vicepresidenta ya dos observaciones de esa Resolución que sacaron inhabilitando al Señor Cossío yo quisiera saber quién dirigió esa Sala Plena en ese momento. Cómo

hicieron eso, quién, se sortearon, el que tenía, no sé, pues el que levantó la mano o pidió la palabra. Quién dirigió, esas observaciones, por ejemplo, es manipular y podría seguir poniendo ejemplos así que tenemos conocimiento porque también las acciones que ellos realizan son de orden público podría enumerar un montón de errores, si podríamos llamar así, de otras personas que no los voy a nombrar para no manipular los nombres.

Qué pasó en muchos departamentos que sin ninguna explicación aparecieron habilitados y algunos incluso habilitados, pero también me iré en la línea que decían los otros colegas cuál era la diferencia y no estoy en contra del Revilla, ni en contra del Señor Cossío, pero ese tema realmente trae mucha duda, por más que aquí diga, no, va a haber, la palabra permanente que explicó el Presidente era la variante. Claramente dice la Ley cuando son refugiados, cuando son exiliados, refugiados, son pues perseguidos políticos, o sea, no están en el país y por eso piden exilio o refugio, donde al país que les van a conceder. En este caso, creo que ambos efectivamente eran perseguidos políticos, tanto el Señor Revilla como el Señor Cossío otros en trámite, otros ya con resultado. Ambos estaban habilitados, desde mi punto de vista, por la Ley que dice, los refugiados pueden ser candidatos y aparte de eso hicieron una Declaración Jurada, como alguien explicaba aquí el delegado que decía que tenía mucha experiencia de UNIDAD NACIONAL, la colega. Sí, efectivamente en el momento que hacen una este Declaración en la Notaría, obviamente que se dice el domicilio permanente que exige uno de los requisitos para ser candidatos. El Señor Cossío lo tenía, para mí por ambos lados estaba habilitado decía claramente en su declaración que residía en la ciudad de Tarija, el uno por el otro, el Señor Cossío estaba habilitado.

Qué pasó ahí, no sabemos hubo mano negra, hubo presión no sabemos qué pasó, a ese extremo no queremos que llegue el Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente, durante los últimos años ha sufrido mucha manipulación, mucha presión, no solamente el Tribunal Supremo Electoral, sino varias instituciones han tenido que rendir casi todos al Órgano Ejecutivo y eso es lo que no queremos ahora. Queremos que se maneje en el marco de la transparencia, en el marco de la independencia, como indica nuestra Constitución Política del Estado. En ese sentido, Presidente, creo que hay varios temas que para mí no está nada claro, no hay mucho descontento. Había mucha esperanza al inicio de que estos nuevos vocales realmente puedan darle certidumbre al país y no así más dudas de lo que hoy estamos viviendo.

Ojalá que puedan corregir, porque pues ya elegido para 6 años su mandato, como dice la Constitución aún tenemos todavía otros retos. Elecciones no los va a haber ya pasamos nacionales, Subnacionales, probablemente elecciones del Tribunal del TCP venga, del TCJ, pero es muy importante que estos señores Vocales, ojalá que después tengamos la oportunidad de poderlos escuchar a los otros Vocales también y puedan explicarnos de cómo están trabajando sobre el tema de mejorar el trabajo de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral en el marco de la independencia. Reitero, otra vez si algún momento tenemos que corregir una Ley cambiarlas o proyectarlas de nuevo, hay que hacerlo, para que de verdad esta institución brinde una mayor confianza a todos los bolivianos y tengamos un Órgano, pero de verdad independiente. No así con estas observaciones que cada vez muestran pues desconfianza ante la población boliviana, esperemos que en las próximas podamos usar también los instrumentos correspondientes a ellos no les podemos interpelar, no los podemos cambiar, creo ahora. Pues ya los hemos elegido nosotros a través de dos tercios de la Asamblea Legislativa, pero sí podemos pedir peticiones de Informe Oral para que puedan venir en otra todos los vocales y nos puedan hablar con la verdad de todo lo que está pasando en esta institución tan importante como es el Tribunal Supremo Electoral. Es todo. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, yo quisiera detenerme en ese requisito de los dos años de residencia permanente, dicen que echa la Ley, hecha la trampa y resulta que actualmente nuestro país tiene muchísimas autoridades que representan a determinados lugares y no viven en los lugares, por el hecho de que votan y retornan en periodos preelectoralitas para dar conferencias de prensa, para mostrarse mediáticamente y ganar un puesto dentro de algún partido político y luego ganan la representación dejando quizás a un pueblo sin esa representación genuina nos demuestra de que la norma está fallando. Gente que no vive, pero que retorna y sigue votando en el lugar y que declara a través de esa bendita Declaración Jurada de que sí tiene la residencia, pero como vota en el lugar, no importa si no vivió los últimos 700 días antes del proceso electoral en la zona, igual se los habilita.

Entonces, eso es un tema muy delicado porque gente como el caso de los refugiados políticos que no están en el país y no están en las zonas debido a las condiciones políticas del país, pero resulta que otros tergiversan la Ley o se burlan y resultan habilitados y resultan ejerciendo mandatos por 5 años y representando por ahí a la población y no retornando durante los 5 años a sus regiones. Por ello, creo que la norma necesariamente necesita una reestructuración y que se entienda bien si se va a pedir residencia permanente, esta tenga que ser efectiva, porque el hecho de volver cada 5 años a votar no nos vuelve residentes de un lugar y menos nos debería dar la oportunidad de tener la representación de un lugar, porque en definitiva 5 años vamos a olvidar esa región. Entonces yo considero que lamentablemente echa la Ley hecha la Trampa, hoy por hoy Bolivia tiene bastantes debilidades en el tema del sistema electoral, el marco normativo electoral y va a ser necesario y un desafío enorme para este escenario legislativo a través de las diferentes Cámaras, poder llevar adelante las reformas necesarias para darle certidumbre y sobre todo una representación genuina a todas las poblaciones de nuestro país Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Presidente, con todo el respeto que se merece mi colega Yarhui, decirle, que decepcionados creo que muchos estamos por los resultados, pero cabe resaltar de que los Vocales actuales han sido elegidos por LIBRE, UNIDAD y parte del PDC los que éramos minoría, particularmente queríamos que ganen los que tenían la mejor nota, los 100 y no han escogido a ellos. Entonces, esa es una observación con todo cariño, colega. Por otro lado, yo también me siento decepcionada por los resultados, pero como hoy lo ha demostrado el vocal, tienen legalidad, pero no tienen legitimidad. Estos vacíos legales han permitido de que pase ello hay que subsanarlos, hay que modificarlos no hemos hecho nosotros la Ley, nosotros no hemos aprobado, tenemos mucho trabajo por hacer y en ello voy viendo que todo este panorama que estamos viviendo hoy es a consecuencia de esos lineamientos políticos que han seguido. Digo han seguido porque mi persona siempre ha pedido que si hacemos una compulsa tienen que ganar los mejores y se tienen que escoger a los mejores y coincido plenamente en que un refugiado exiliado no debería participar de las elecciones, pero por qué, porque el que vive fuera no conoce lo que ha pasado ayer, mucho menos en 1, 2, 3, 4, 5 años no conoce la problemática, coyuntura, necesidades y el mismo contexto. ¿Y qué va a gobernar? ¿Va a ver videos del pasado para que pueda decir esto sí, esto no? Coincido plenamente un refugiado, un exiliado, si nada tiene y nada teme, debería dar la cara aqui tenemos una colega que ha sido autoridad y espero que no se enoje, pero la voy a hacer mención Soledad Chapetón ha sido Alcalde, ha dicho que es perseguida política y se ha ido a otro país. Ha dicho que me van a perseguir, mejor me voy no, valentía, no sé, pero ha dado la cara mujer. Entonces, yo les pido, colegas, en unas próximas elecciones, en otras próximas decisiones, pensaremos bien que vamos a hacer, porque hoy como un boomerang está volviendo lo que en un determinado momento han escogido y ahora estamos decepcionados y todos estamos pagando los platos rotos. Así que con esta reflexión les quiero dejar, queridos colegas, de hoy para adelante, si vamos a retroceder, tenemos que hacerlo para avanzar y pensar bien en lo que hemos hecho. Y al que le chante el guante que se la aguante, con las disculpas.

Sen. Presidente: No tenemos más senadores en la lista para el debate creo que quedan claras varias cosas, la necesidad de que trabajemos en el cambio de la normativa, tanto de partidos, la normativa electoral, y obviamente en todo lo que es en general el régimen político que viene de la anterior Gestión. Es un régimen que trata de controlar las instancias, las organizaciones y obligan conjunto de decisiones que a veces no nos pueden gustar, pero están establecidas por esas normas. Sí, más allá de emitir un juicio de valor sobre lo que ha expresado el Presidente, creo que ese es un mensaje que ha quedado bastante claro, necesitamos realmente y está en nuestras manos llevar adelante ese trabajo, vamos a cerrar ahí la fase del debate.

Como habíamos comunicado antes, vamos a retomar entonces la parte de la Sesión tenemos algunos temas de carácter administrativo y recordar que hemos quedado que la próxima semana, el día martes, retomaríamos el tema en una Sesión Reservada de tanto el trabajo para los Ascensos de la Policía como para las Fuerzas Armadas.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Asuntos en Mesa.

2. Proyecto de Minuta de Comunicación.

2.1. La Senadora Paola López Zeballos, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Fiscal General del Estado, que en estricta observancia del principio de objetividad previsto en el Código de Procedimiento Penal, el estudio pericial de investigaciones en el caso de la detención preventiva del piloto Mayor Erick Rojas Zambrana y el Co piloto Capitán Jared Ramírez Espinoza, por accidente aéreo ocurrido el pasado 27 de febrero de 2026; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Está aquí la proyectista y está solicitando la Dispensación de Trámite y le daré la palabra, para que justifique la solicitud.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente, a la Directiva y a la Secretaria, por leer más o menos en general la solicitud de este Proyecto de Minuta de Comunicación.

En estos momentos, Presidente y colegas, estamos pasando por una situación crítica de seguridad de Estado, no solamente la falta de institucionalidad, sino también como mencionó nuestra autoridad electoral, las normas que son en muchos casos ambiguas, desactualizadas y no es diferente las Fuerzas Armadas. En este caso, yo estoy hablando en representación de los dos pilotos que son representantes de nuestra Fuerza Aérea y cómo el Estado se comporte con ellos, pues va a ser un impacto muy grande en los demás miembros de la Fuerza Aérea. Tenemos como había mencionado pactos internacionales, tratados internacionales de los cuales somos parte, donde ya también hoy hemos oído que no se encontró ningún tipo de sustancias controladas en su organismo, ni estaba en estado de ebriedad para estar preso en este momento esperando su investigación.

Estos dos proyectos de Minuta de Comunicación son urgentes porque como están viendo en esta situación de vulnerabilidad de nuestra seguridad de Estado, si no fortalecemos nuestras instituciones, si no vamos encaminando, cada uno de nosotros somos parte de un Comité o de una Comisión y tenemos que ponernos diligentes en fortalecerlas y en estructurarlas y en poder encontrar en este caso estoy trabajando en la transformación de las Fuerzas Armadas y a tres meses con una evaluación de todas las leyes que hacen falta de toda la norma y ya voy a empezar a presentarlas en esta Cámara.

Quiero agradecer bastante esta Directiva porque con estos PIOs que se están realizando, sí se puede dar una claridad y una celeridad al propósito de cada pedido, si bien no sabemos si el Reglamento de la Cámara de Diputados o la de la Cámara de Senadores se debe aplicar en caso de una Interpelación, en este caso ya habríamos agotado casi la PIE, la PIO en caso de que se encamine una Interpelación, pues necesitamos también proponer políticas, como dijo una Senadora en algún momento; estamos yéndonos a interpelaciones con cuestionarios y sin propuestas de políticas a sistemas, en este caso, de defensa y seguridad como son las Fuerzas Armadas a detalle, no sé si es que lo quieren que lo lea, pero solicito su votación.

En resumen, es que estos dos oficiales pilotos que están detenidos preventivamente están recibiendo dos procesos al mismo tiempo sobre la misma situación, están en la justicia militar y también en la penal y están en una detención preventiva. Entonces, quiero saber si el Ministro le estoy proponiendo y le estoy pidiendo que se apersone a estos a estos procesos penales y les otorgue todo el soporte de parte del Ministerio de Defensa para que ellos puedan defenderse de forma técnica y que también se pueda aplicar la norma, en este caso no se non bis in idem que no sean procesados por la misma cosa en dos tribunales. Les pido acepten los dos proyectos de Minuta de Comunicación. Gracias. Uno es dirigido al Ministerio de Defensa y otro es al Fiscal General del Estado.

Sen. Presidente: Son dos proyectos de Minuta de Comunicación Senadora, de acuerdo a nuestro Reglamento para solicitar la Dispensación de Trámite es requerido que al menos dos senadores apoyen la Dispensación de Trámite.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento de las Minutas de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretario.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación Trámite, para el tratamiento de las dos Minutas de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la primera Minuta de Comunicación para su tratamiento.

Sen.ª Secretaria:

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomiéndese: al Dr. Roger Mariaca Montenegro, FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en el caso de la detención preventiva del piloto Mayor Erick Rojas Zambrana C.I. 5617508 Bn. y Co piloto Capitán Jared Ramírez Espinoza C.I. 9632626 SC generada por el accidente suscitado en la ciudad de El Alto, con el Avión Hércules:

1. Que, en estricta observancia del principio de objetividad previsto en el Código de Procedimiento Penal, se valore integralmente el estudio pericial elaborado por el la Junta de Investigaciones de Incidentes y Accidentes de Aviación(JIAA) cuya labor se encuentra alineada con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), especialmente el Anexo 13 del Convenio de Chicago, que regula la investigación de accidentes e incidentes de aviación. En referencia al accidente de la aeronave Lockheed C-130 Hércules FAB-81 operada por la empresa estratégica Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) y perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), ocurrido el pasado 27 de febrero de 2026.

2. Que las actuaciones investigativas vinculadas al piloto Mayor Erick Rojas Zambrana C.I. 5617508 Bn. y Co piloto Capitán Jared Ramírez Espinoza C.I. 9632626 SC consideren la naturaleza especializada del Derecho Administrativo Aeronáutico y los estándares internacionales de investigación técnica de accidentes aéreos.

3. Que se garantice plenamente el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, evitando decisiones sustentadas en criterios no especializados o alejados de la evidencia técnica aeronáutica.

4. Que las determinaciones fiscales y jurisdiccionales vinculadas al presente caso se encuentren respaldadas en elementos técnicos, científicos y periciales suficientes, conforme a los principios constitucionales y estándares internacionales aplicables en materia aeronáutica.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase a la Fiscalía General del Estado.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la siguiente Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

2.2. La Senadora Paola López Zeballos, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Defensa, disponer de manera inmediata un equipo de abogados especialistas en derecho aeronáutico para que asuman defensa técnica y apoyo jurídico a los pilotos involucrados, en el caso de la detención preventiva del piloto Mayor Erick Rojas Zambrana y el Copiloto Capitán Jared Ramírez Espinoza; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, solicitamos nuevamente los de la Comisión Mixta Especial una tolerancia para asistir a la reunión que tenemos a la Sesión de la Comisión por 15 minutos, ya son cuestiones solamente administrativas y nuestros técnicos ya están por irse, nos están esperando todo el día. Tenemos que avanzar en esto, porque tenemos un tiempo muy reducido para hacer los informes y hacer las solicitudes que tengamos que realizar, solamente para organizar a nuestros técnicos y retornar.

Sen. Presidente: Son seis senadores que tendrían tolerancia, con carácter previo tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Les pido, a los colegas que se quieren retirar, disculpas nosotros de la Comisión de Economía Plural también tenemos una Sesión apenas culmine esta, posiblemente esto termine 7 vamos a tener la Sesión de 8 a 9 porque estaba programada para esta mañana. Creo yo que 15 minutos, media hora que se queden un poquito más amerita recordemos lo que hemos dicho, voy a trabajar 24/7. Por otro lado, decirles que en la Comisión de Constitución tengo proyectos que no han sido aprobados a la fecha y no se está tratando con la celeridad posible por el tema de la gasolina e imagino que tienen muchas tareas, pero pedirles que nos quedemos 15 minutos, 30 minutos después de la Sesión. Creo que lo podemos avanzar porque son seis senadores que no van a presenciar este tipo de Sesión solicito ello.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, a ver, con todo respeto, queridos colegas, no es la primera vez que escucho que los técnicos ya se han ido, ya no hay nadie en mi oficina. Los técnicos tienen que irse conjuntamente con nosotros, cuando nos retiremos tienen que retirarse Senador Presidente, solicito por su intermedio que a través de Oficialía Mayor se emita un instructivo, porque hay muchas veces el personal de varias oficinas ya no están. Cuatro en punto ya están listos para marcar y después se retiran y a veces necesitamos cualquier apoyo por parte del personal técnico y no están. De la misma forma teníamos previsto la Comisión Integrada hemos postergado, asimismo a las 18:00 tenemos una Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Participación Ciudadana igual la estamos analizando de postergar, porque primero es lo nuestro del Pleno de la Cámara de Senadores, lo que tenemos que discutir, debatir, primero es del Pleno de lo contrario nos van a decir que no trabajamos después, entonces, queridos colegas, yo les voy a pedir que concluya todo el Pleno de esta Sesión.

Sen. Presidente: Atención a los antecedentes, a lo que hemos decidido hoy en la mañana, solicitamos a los miembros de la Comisión se queden. Respecto al tema de los trabajadores ellos están sujetos a un horario laboral, no podemos hacer un instructivo general en este caso, sí esa seguramente a petición de cada uno de los senadores y pueden pedirles que se queden, sin embargo, no corresponde un instructivo porque implicaría obviamente horarios extras.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, simplemente para solicitarle tolerancia de entre 45 minutos a una hora. Yo voy a volver es para solicitarle porque tengo una reunión de trabajo porque está aquí en la ciudad de La Paz, en la Sede de Gobierno, el Alcalde de la ciudad de Santa Cruz Mamen Saavedra, ha solicitado una reunión con mi persona,

entonces quería solicitarle si es que podría ausentarme durante 45 minutos a una hora es ir y volver aprovechar su presencia en la ciudad de La Paz porque se va mañana Presidente.

Sen. Presidente: Creo que lastimosamente hay argumentos en todos los casos para solicitar las tolerancias, no quisiera ser injusto y algunos decirles que sí, otros que no de todas maneras propongo también a todos, si ustedes ven por conveniente podemos declarar un Cuarto Intermedio hasta una próxima Sesión tenemos para un buen rato todavía. Si hay urgencias sí podemos continuar la Sesión la próxima semana son en realidad varios temas de carácter administrativos los que tenemos, si está en disposición la Sala podemos considerar declarar un Cuarto Intermedio hasta la próxima Sesión que sería el día martes como tenemos establecido.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Estimado Presidente, a ver, con las disculpas de los colegas también apoyo la Moción en sentido de que debemos dar prioridad a la Sesión Plenaria nosotros tenemos previsto una reunión después de esta tenemos una Sesión de Comisión, entonces creo que debiéramos dar nomás continuidad hasta terminar esta Sesión.

Sen. Presidente: En realidad, todos tienen argumento, pero creo que no sería justo que en unos casos sí, en otros no.

Me disculpo, Senador Ormachea, pero creo que deberíamos medir a todos con la misma vara. Yo igual tengo una reunión programada a las 17:30, le he suspendido también, tampoco me puedo ausentar entonces pido continuar más bien que quede como una recomendación para todos los senadores. Hemos acordado que los días martes, miércoles y jueves son sesiones. Yo sé que a veces es imposible no hacer la programación de una reunión, pero tratemos de dar prioridad a las sesiones, está claro que también nadie puede prever cuánto tiempo va a durar una Sesión depende de cómo se desarrolle la misma.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomiéndese al ciudadano Raúl Marcelo Salinas Gamarra, Ministro de Defensa, en el caso de la detención preventiva del piloto Mayor Erick Rojas Zambrana, C.I. 5617508 Bn., y copiloto Capitán Jared Ramírez Espinoza1 C.I. 9632626 SC, generada por el accidente suscitado en la ciudad de El Alto, con el avión Hércules C-130 FAB-81:

1- Cumplimiento del Art. 22 de la LOFA; Disponer de manera inmediata un equipo de abogados penalistas y especialistas en derecho aeronáutico para que asuman la defensa técnica y el apoyo jurídico necesario de los pilotos involucrados, instruyendo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa el apersonamiento formal en todas las instancias investigativas (Ministerio Público y DGAC) para velar por el debido proceso de los pilotos.

2. Garantía de Seguridad Jurídica (Art. 23.1 CPE): Realizar el apersonamiento formal ante el Ministerio Público para asegurar que el proceso se lleve a cabo respetando el derecho a la libertad de los oficiales, evitando detenciones preventivas innecesarias mientras dure la investigación técnica de la DGAC.

3. Asistencia Legal Especializada: Garantizar que los pilotos cuenten con defensa técnica especializada en derecho aeronáutico, considerando que el accidente ocurrió en cumplimiento de funciones para una empresa estatal (TAB).

4. Informe de Gestión de Crisis: Remitir a esta instancia legislativa un informe pormenorizado sobre las acciones de asistencia social, psicológica y jurídica brindadas a la tripulación desde el día del siniestro.

5. Transparencia en la Investigación: Asegurar que la defensa institucional no obstruya la justicia para las víctimas, sino que busque la verdad material sobre el estado de mantenimiento de la aeronave y las órdenes de operación emitidas por TAB.

6. Informe de Acción Institucional: Remitir, en un plazo de 10 días, un informe detallado sobre las acciones que el Ministerio de Defensa ha tomado para dar cumplimiento al mandato legal de proteger y asesorar jurídicamente a los miembros de las FF. AA. en desgracia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.3. La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Salud y Deportes, implementar de forma inmediata brigadas médicas para la atención inmediata e integral de la comunidad Esse Ejja de Puerto Salinas, Municipio de Reyes del Departamento del Beni y Eyiyoquibo del Municipio de San Buenaventura de la Provincia de Abel Iturralde del Departamento de La Paz; así también implementar brigadas médicas especializadas en Toxicología; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Vamos a ceder la palabra a la Senadora proyectista para que haga el justificativo de la solicitud de Dispensación de Trámite.

Tiene la palabra, Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Senador Presidente, los Esse Ejja son un pueblo indígena amazónico que habita en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, en regiones de los departamentos de Beni, Pando y La Paz se identifican tradicionalmente por ser un pueblo nómada y ribereño, cuya vida gira en torno a los recursos naturales que ofrecen las aguas de la Amazonía y son básicamente cazadores, pescadores y recolectores. Siendo la pesca una de sus actividades principales tanto en economía como alimentaria, resulta que hoy en día están enfrentando una crisis sanitaria y ambiental crítica debido a la contaminación por mercurio.

Este riesgo hoy en día representa un etnocidio para los Esse Ejja y la comunidad de Eyiyoquibo, quienes han adquirido una dimensión crítica por esta contaminación de mercurio y el despojo territorial que impacta de manera desproporcionada la salud de mujeres, niños y adultos mayores. Se ha podido evidenciar que existen riesgos reproductivos críticos en las mujeres Esse Ejja en edad fértil, puesto que se ha determinado en estudios de cabello que existen niveles altos de hasta inclusive les doy el dato más elevado existe inclusive hasta 32.4 partes por millón en mujeres de edad fértil detectados, cuando el nivel máximo que ha determinado la Organización Mundial de Salud es uno por partes por millón. Es decir, que tienen 3.240% superior al límite permitido una media general del pueblo tiene un 690% superior al límite permitido y los Eyiyoquibo tienen un 750% superior, lo que quiere decir que en el caso mínimo estamos hablando de una intoxicación crónica. En el caso de la comunidad Eyiyoquibo estamos hablando de una catástrofe sanitaria y en el caso de las mujeres en edad fértil que tienen 3.240 superior de porcentaje al nivel permitido, estamos hablando de un riesgo de etnocidio.

Estos niveles están provocando un incremento en complicaciones durante el embarazo con partos prematuros y la necesidad de recurrir a cesáreas en lugares donde ni siquiera existen centros de salud. También, existe una

transferencia de toxinas, considerando el mercurio una neurotóxica que atraviesa la placenta y se transmite a través de la leche materna, estamos envenenando con esta situación a los fetos y a los lactantes, porque están sufriendo malformaciones. Existe también nacimientos de niños con discapacidades físicas y neurológicas permanentes, en los niños expuestos al mercurio se están dando conductas extrañas y graves problemas en el aprendizaje y la concentración, lo que está comprometiendo la transmisión generacional de su lengua y los conocimientos ancestrales. También se está dando un grado de inseguridad alimentaria debido a que el pescado es su principal proteína y está contaminado.

Existen ya enfermedades crónicas como el reumatismo, parálisis, daños cardiovasculares, lo que ha hecho especialmente que se reduzca el promedio de vida a 60 años aproximadamente esto hace de que no podamos nosotros quedar indiferente hasta esta situación. La semana pasada se han hecho presentes en la ciudad de La Paz representantes de los Esse Ejja precisamente pidiendo ayuda por esta situación, a la fecha se han presentado también denuncias ante el relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, el Dr. Marcos Orellana y nosotros como estado estamos incumpliendo tratados internacionales que están ratificados y que además constituyen, desde luego, leyes internas para nosotros como el Convenio de Minamata, que es una Ley interna N° 795 de noviembre del 2015. Por lo que yo les voy a solicitar que podamos aprobar son 2 Proyectos de Minuta de Comunicación bajo el mismo fundamento para dos ministerios diferentes.

Sen. Presidente: La justificación ha sido para ambas minutas. Primero, la solicitud de la Dispensación de Trámite por la urgencia que vamos a votar ahora y luego consideramos de las dos minutas y votamos Minuta por Minuta.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento de las Minutas de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretario.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación Trámite, para el tratamiento de las dos Minutas de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la primera Minuta de Comunicación para su tratamiento.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomiéndese a Marcela Tatiana Flores Zambrana - MINISTRA DE SALUD y DEPORTES:

PRIMERO. Implementar de forma inmediata brigadas médicas para la atención inmediata e integral de la comunidad Esse Ejja de Puerto Salinas, municipio de Reyes, departamento del Beni, y Eyiyoquibo del municipio de San Buenaventura, provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz; así como implementar brigadas médicas especializadas en toxicología, con equipos de monitoreo de metales pesados en las comunidades Esse Ejja y Eyiyoquibo.

SEGUNDO. Implementar de forma inmediata protocolos de salud materna específicos para las mujeres de las comunidades Esse Ejja y Eyiyoquibo, garantizando el monitoreo de niveles de mercurio en mujeres en edad fértil y gestantes, proveyendo alternativas nutricionales libres de contaminantes para prevenir daños prenatales a través

de un Seguro Nutricional de Emergencia, sustituyendo la proteína de pescado contaminado por alternativas seguras (piscicultura controlada de pacú/tambaquí).

TERCERO. Disponer el envío de brigadas multidisciplinarias para la evaluación neuropsicológica de niños y niñas, con el fin de mitigar retrasos en el desarrollo, así como la atención geriátrica especializada para los adultos mayores que presentan síntomas de intoxicación crónica acumulada.

CUARTO. Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua la provisión de sistemas de potabilización de agua que garanticen el acceso al líquido elemento libre de sedimentos mineros y el establecimiento de proyectos de seguridad alimentaria que respeten la identidad cultural Esse Ejja y Eyiyoquibo, evitando que la supervivencia dependa del consumo de especies acuáticas contaminadas.

QUINTO. Dar cumplimiento efectivo al Convenio de Minamata mediante la creación de una zona de vigilancia epidemiológica permanente en la cuenca del río Beni, informando periódicamente a las organizaciones indígenas y a la comunidad internacional sobre los avances en la reducción de riesgos por metales pesados.

SEXTO. Realizar de manera semestral tamizajes de metales pesados, a través de pruebas de laboratorio (muestras de cabello y sangre), a los miembros de la Nación Esse Ejja y Eyiyoquibo, para cuantificar la carga corporal de mercurio y proceder al tratamiento médico de desintoxicación según protocolos internacionales.

SÉPTIMO. Fomentar la implementación de huertos comunitarios de plantas medicinales nativas para asegurar el acceso a remedios tradicionales, mitigando la dependencia absoluta de fármacos externos que a menudo no llegan a la zona.

OCTAVO. Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua la protección de las áreas de recolección de plantas medicinales de la Nación Esse Eja y Eyiyoquibo, hoy amenazadas por el avance de la frontera agrícola y la minería, asegurando que la "farmacia natural" del pueblo no desaparezca.

NOVENO. Informar cuatrimestralmente a la Cámara de Senadores sobre la evolución de los niveles de mercurio en la población.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: He tenido un pequeño accidente, no soporto el dolor Presidente, me podría dar permiso para ir al médico.

Sen. Presidente: Adelante Senadora.

No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.4. La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, que realice una evaluación ambiental integral, inmediata en la cuenca del río Beni, particularmente en las zonas afectadas la comunidad indígena Esse Ejja de Puerto Salinas, Municipio de Reyes del Departamento del Beni y Eyiyoquibo del Municipio de San Buenaventura de la Provincia de Abel Iturralde del Departamento de La Paz; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomiéndese a Óscar Mario Justiniano Pinto – MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE:

PRIMERO. Recomendar al Ministro de Panificación del Desarrollo y Medio Ambiente que realice una evaluación ambiental integral, inmediata y detallada en la cuenca del río Beni, particularmente en las zonas que afectan a la comunidad indígena Esse Ejja de Puerto Salinas, Municipio de Reyes, Departamento del Beni, y Eyiyoquibo del Municipio de San Buenaventura, provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz.

SEGUNDO. Exhortar a dicha Cartera de Estado a implementar acciones de control, fiscalización y regulación estricta de la actividad minera aurífera, con especial énfasis en la reducción y eliminación del uso de mercurio.

TERCERO. Implementar un programa de monitoreo continuo de la calidad del agua en las zonas habitadas por la Nación Esse Eja y Eyiyoquibo, además de ejecutar un plan de mitigación para reducir el impacto del mercurio en la salud de la población.

CUARTO. Coordinar con el Ministerio de Salud y Deportes la provisión de sistemas de potabilización de agua que garanticen el acceso al líquido elemento libre de sedimentos mineros y el establecimiento de proyectos de seguridad alimentaria que respeten la identidad cultural Esse Ejja, evitando que la supervivencia dependa del consumo de especies acuáticas contaminadas, a fin de reducir la exposición de la población al mercurio.

QUINTO. Establecer alternativas de soberanía alimentaria frente a la contaminación del pescado, base principal de la dieta de este pueblo.

SEXTO. Coordinar con el INRA para agilizar los procesos de consolidación de tierras que garanticen el acceso al río y el control territorial frente a avasallamientos.

SÉPTIMO. Coordinar con el Ministerio de Salud y Deportes la protección de las áreas de recolección de plantas medicinales de la Nación Esse Ejja, hoy amenazadas por el avance de la frontera agrícola y la minería, asegurando que la "farmacia natural" del pueblo no desaparezca.

OCTAVO. Informar cuatrimestralmente a la Cámara de Senadores sobre la evolución de los niveles de mercurio en la población.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones , las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Correspondencia.

Sen. Presidente: Quiero hacerles una propuesta estamos en la parte de Correspondencia tenemos varios proyectos de Homenaje Camaral que son para derivar a Comisiones, Peticiones de Informe Escrito, igual para derivar a distintos ministerios. Acta de Comisión, igual para derivar todas a la misma Secretaría, Informes de Comisión para derivar a la Secretaría correspondiente y hay 18 proyectos de Homenaje Camaral que tienen Informe de Comisión positivo. Les propongo que toda la Correspondencia la derivemos directamente desde la Presidencia de tal manera que podamos concluir este acto ahí, así que si están de acuerdo voy a solicitarles que voten.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con que la Correspondencia sea transferida directamente por la Presidencia, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada que toda la Correspondencia la derivemos directamente desde la Presidencia. Pido nuevamente a las Bancadas que nos apresuremos en el tema de las respuestas para la reformulación del Reglamento de la Cámara de Senadores, todos estos temas queremos tratarlos así, pero nos lleva mucho tiempo, no es solo por el tiempo, sino que como un tema de Correspondencia, pero también hay otros temas de mayor profundidad, damos la imagen de que el trabajo nuestro se lleva mucho este tiempo y necesitamos el trabajo en Comisiones, necesitamos que las sesiones se concentren en los temas centrales como es aprobar leyes, la deliberación y la fiscalización. Entonces, solicito nuevamente a la brevedad podamos tener las observaciones a las propuestas que se han hecho para que podamos tratar la Reforma del Reglamento y hagamos más ágiles las sesiones.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Octava Sesión Ordinaria; viernes 8 de mayo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, mayo de 2026; Secretaria General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy agradeciendo a las senadoras y los senadores por su presencia y participación.

Concluye la Sesión a horas: 17:43.

110ª A SESIÓN ORDINARIA
Martes, 12 de mayo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidencia: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara

Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navaja Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Cortez Calvimontes Hugo Marcelo, Dávila Arancibia Ilse Fátima, Espada Ugarte Richard, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Guzmán Cinthya Inga, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, Mallon Vargas Claudia, Mamani Ramírez Ramiro, Marinkovic Jovicevic Branko Goran, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Quispe Santander Víctor Severo, Roca Egüez Leonardo, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Egüez Jesús Humberto, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Villegas Mora Aldo Sergio.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Décima Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 18:24, correspondiente al día martes 12 de mayo de 2026.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Teresa Alarcón Arana por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Cintia Mónica Puerta Campos, habilita al Senador Jesús Humberto Suárez Egüez del 11 al 15 de mayo 2026.

La Senadora Yasmín Estivariz Villarroel, habilita al Senador Ramiro Mamani Ramírez del 11 al 15 de mayo 2026.

La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, habilita al Senador Hugo Marcelo Cortez Calvimontes del 11 al 15 de mayo del 2026.

El Senador Abdón Porcel Arancibia, habilita la Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Bertha Cartagena Sánchez, habilita al Senador Manfred Leo Pérez Hassenteufel del 11 al 15 de mayo 2026.

El Senador José Sánchez Aguilar, habilita a la Senadora Cinthya Inga Gutiérrez Guzmán del 11 al 15 de mayo del 2026.

La Senadora Ana María Crispín Choque, habilita al Senador Víctor Severo Quispe Santander del 11 al 15 de mayo 2026.

La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, habilita al Senador Aldo Sergio Villegas Mora del 11 al 15 de mayo 2026.

La Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, habilita al Senador Leonardo Roca Egüez del 11 al 15 de mayo 2026.

La Senadora Paola Limbania López Zeballos, habilita al Senador Richard Espada Ugarte del 11 al 15 de mayo 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

El Senador Daniel Antonio Ortiz, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Adjunta: Certificado Médico.

La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, solicita licencia de acuerdo al artículo 26. Motivo: Atención médica de emergencia en la Caja Petrolera de Salud que indica la documentación médica de respaldo. Adjunta: Documentación correspondiente.

El Senador Fredy Castillo Chávez, solicita licencia de acuerdo al artículo 28. Motivo de la Licencia: De acuerdo al certificado de incapacidad temporal de emergencia, emitido por el Dr. Rosman Fronteras de la Caja Petrolera por 24 horas. Adjunta: El certificado correspondiente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de tolerancia de los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día de la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Décima Sesión Ordinaria, martes 12 de mayo a horas 14:30.

ORDEN DEL DÍA.

1. Asuntos del Día.
2. Correspondencia.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Voy a proponer una Modificación al Orden del Día pidiendo que tratemos el Proyecto de Ley N°

417/2025-2026, que nos ha remitido la Cámara de Diputados el día de ayer, es el Proyecto que se denomina Abrogación de la Ley N° 1720 del 10 de abril de 2026, voy a proponer entonces la Modificación del Orden del Día para que tratemos este Proyecto en primer lugar.

Para lo cual obviamente, solicito el apoyo de dos senadores y para que podamos poner en consideración la solicitud incorporando este Proyecto para su tratamiento con Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley.

En consideración si hay alguna otra propuesta más de modificación del Orden del Día. No hay propuestas.

En consideración del Pleno, el Orden del Día modificado. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Orden del Día.

Entonces, entramos al tratamiento del Orden del Día, en primer lugar, del Proyecto de Ley, voy a proponer el tratamiento del Proyecto de Ley que viene de la Cámara de Senadores y como Senador propongo la incorporación de dos Disposiciones Finales al que con un Artículo Único plantea la Abrogación de la Ley N° 1720 del 10 de abril del 2026.

Senador Secretario, sírvase distribuir a todos los senadores la propuesta de las Disposiciones Finales para el tratamiento de Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Ley:

1.1 La Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley Nº 417/2025-2026, "Que abroga la Ley Nº 1720 de 10 de abril de 2026".

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley con las modificaciones incorporadas.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 417/2025-2026 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO: Se abroga la Ley N° 1720, de 10 de abril de 2026.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Firman: Diputada Daniela Cabrera Guillén, Presidenta en Ejercicio; Diputado Mario Lima Paz; Primer Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Secretario: Ese es el Proyecto de Ley que llega de la Cámara de Diputados.

Y, esta es la propuesta de modificación a la Ley que llega de la Cámara de Senadores.

PROYECTO DE LEY N° 417/2025-2026

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO UNO: Se abroga la Ley N° 1720, de 10 de abril de 2026.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La Cámara de Senadores queda encargada de concertar y proponer, en un plazo no mayor a los sesenta (60) días, un marco normativo que defina las condiciones, procedimiento y salvaguardas para que la pequeña propiedad acceda a beneficios previa su eventual conversión, como proceso técnico, administrativo y legal voluntario, y preservando la exclusión expresa y protección de las Tierras Comunitarias de Origen, Territorio Indígena, Originarios Campesinos y comunidades y las áreas de reservas natural, según la características ya establecida.

SEGUNDA. El proceso de concertación garantizará la participación de las entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificada, tomando como base a las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD) creadas por la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley con las modificaciones establecidas, procede el tratamiento en principio en grande del Proyecto de Ley, por lo que voy a pedir una vez efectuada la lectura, pasemos a su tratamiento.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente.

Por intermedio suyo saludar no solamente su Autoridad, sino también al Pleno de la Cámara de Senadores, a su Directiva, los medios de comunicación que nos acompañan y también a la ciudadanía que está presente en el segundo piso.

Presidente, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 116 inciso b) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito que se efectúe el voto mediante la modalidad nominal del tratamiento en su estación en grande y en detalle, es decir, la incorporación de las enmiendas al Proyecto de Ley a media sanción ya remitida por la Cámara de Origen a esta Cámara Revisora.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la propuesta del Senador Ormachea. Está proponiendo que hagamos la votación nominal, no por signo.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenas tardes, por su intermedio a la Directiva y al Pleno de la Cámara de Senadores y asimismo a la población que nos acompaña.

Tengo información también que por fin les dejaron ingresar a los hermanos, que prácticamente lo único que están pidiendo es la Abrogación de esta maldita Ley, un saludo también a las diputadas que nos acompañan en la presente Sesión.

Presidente, de cara a nuestro pueblo, así como hemos aprobado, hoy tenemos que abrogarla, Senador Presidente no podemos estar ahí votando, realizando la votación conforme establece el artículo 116 inciso b), así como siempre lo hemos hecho, así hagamos la votación, Senador Presidente de manera transparente, así para ver también quiénes realmente estamos escuchando al pueblo y quiénes queremos ocultar nuestro voto, seremos más transparentes Presidente. Nada más para empezar mi primera intervención.

Sen. Presidente: En realidad, la propuesta del Senador Ormachea es más bien que al voto al ser nominal cada uno tenga el derecho a justificarlo y eso obviamente es más bien de cara al pueblo, porque ahí cada uno dirá si aprueba, no aprueba o se abstiene.

Sigue en consideración del Pleno, la propuesta de Voto Nominal.

Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias, Senador Presidente por ceder la palabra y saludar a los compañeros que están presentes, a toda la población que nos está acompañando, a los compañeros de Beni y Pando. Les digo desde aquí, gracias hermanos por fin esta es su casa de ustedes, nadie les puede humillar y hacer quedar afuera, es su casa de ustedes nosotros somos pasajeros y decirle que está la sugerencia está bien, que cada uno los puede hacer conocer su propuesta o su opinión mediante el voto nominal.

Sen. Presidente: Respecto al tema de la visita de las personas que nos acompañan en cuanto se ha decidido llevar adelante la Sesión, se los ha dejado pasar, no íbamos a hacerlos entrar a las 15:00 de la tarde si no teníamos todavía la Sesión. Eso para que quede claro.

Según establece el artículo 115 del Reglamento donde se definen las clases de voto, para el voto nominal tenemos el voto Afirmativo, el voto Negativo y el voto en Blanco. Esas son las tres opciones que tenemos según establece nuestro Reglamento.

Entonces, vamos a proceder a llamar lista para que cada Senador emita su voto, en principio para el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Senador Secretario, sírvase llamar lista para que los senadores puedan emitir su voto.

Sen. Secretario: Senador Manfred Leo Pérez Hassenteufel.

Sen. Pérez: Gracias, Senador Presidente, distinguidos colegas. Mi voto es porque sea procedente.

Sen. Presidente: ¿Afirmativo?

Sen. Pérez: Afirmativo.

Sen. Secretario: Senador Hugo Marcelo Cortez Calvimontes.

Sen. Cortez: Gracias, Presidente. Mi voto es por la abstención.

Sen. Presidente: Blanco.

Sen. Cortez: Blanco.

Sen. Secretario: Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia.

Sen.ª Dávila: Presidente, buenas tardes. Blanco.

Sen. Secretario: Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

Por su intermedio quiero saludar a todos los colegas senadores y a la prensa y aquellos hermanos que nos visitan de los diferentes departamentos. Un saludo cordial. Yo me doy muy bien cuenta cuando era dirigente haciendo aprobar algunos proyectos que beneficiaban para mi población, he estado también en escenario, poniéndome el zapato de los hermanos que han venido y para calmar estos bloqueos que se avecinan queridos colegas de todos los departamentos quisiera decirles, no juguemos con el pueblo, no podemos ningunear a la población, si bien no es mayoritario, pero es un Departamento que se manifiesta hoy día, la abrogación y algunos departamentos que han venido como Beni y Pando a presenciar para la abrogación, al no ser escuchados, al no ser incluidos en este Proyecto de Ley.

Por lo tanto, Presidente a través suyo y colegas senadores, yo les pido que abroguemos esta Ley para que todo esto que pacifique y mi voto es Afirmativo.

Sen. Secretario: Senador Víctor Severo Quispe Santander.

Sen. **Quispe Santander:** De igual manera, Presidente, quiero saludar a todos los colegas, pero en especial a todos los hermanos marchistas que han estado durante estos días dentro de las inclemencias del tiempo.

Por lo cual solicito a todos los colegas, este es un tema que ya se ha acordado, me parece también que hay dos Disposiciones que están en el marco de poder agilizar la propuesta de un nuevo Proyecto de Ley, pero con términos que requiere y ha sido consensuado con lo que es también las reuniones que ha tenido el Presidente Rodrigo Paz, pero también lo más esencial que es la manifestación expresa de todos los sectores que también quieren que vaya adelante esta Ley.

Por lo tanto, estamos mediando en una situación de un problema y la Cámara de Senadores siempre se ha caracterizado por eso, por ser un Ente mediador y actuador rápido. Por ello, más que todo exhorto a todos los colegas, tenemos una responsabilidad muy fuerte con la nación y sobre todo de apaciguar estos fenómenos que se están aprovechando corrientes de otros sectores para querer azuzar al país. Mi voto es Afirmativo.

Sen. Secretario: Senador José Manuel Ormachea Mendieta.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Mi voto es por la abstención, sinónimo Blanco.

Sen. Secretario: Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara.

Sen.ª Chapetón: Gracias. Buenas tardes, Presidente y a todos los compañeros y colegas senadoras y senadores,

un saludo, por supuesto a quienes el día de hoy nos visitan.

En mi intervención quiero justificar inicialmente la preocupación que hoy día el país está sintiendo con las movilizaciones, que probablemente el origen de varias movilizaciones ha sido justamente esta disposición legal 1720. No he formado parte de la aprobación porque estaba mi suplente habilitado para esa semana. Sin embargo, haciendo una revisión de la misma, creo que es importante pronunciarse y decir que esta Disposición Legal se la ha politizado, se la ha politizado y se la ha instrumentalizado para lastimosamente confundir a la población y tengo que decirlo porque el Gobierno Central no ha tenido la capacidad de poder sentarse, consensuar y resolver las observaciones a través de una reglamentación que venía seguida justamente de esta Ley.

Dada esa falta de acción por parte del Gobierno, ahora estamos inmiscuidos en este problema de poder tener que socializar posterior la aprobación de esta Disposición Legal, es por supuesto aclarar que este Ente Legislativo, por lo menos de la Cámara de Senadores, vamos a estar siempre a interés y a necesidad de la población.

Nosotros tenemos el compromiso con quienes nos han elegido de poder revisar las propuestas de Ley que llegan a este Ente, las Comisiones y cada uno de nosotros tiene un equipo de trabajo técnico, el cual también hace ese trabajo, en cumplimiento también de la Constitución Política del Estado. Es decir, de que esta Disposición Legal no vulnera el artículo 314 parágrafo II, cuando se menciona y se dice de que está fuera de la norma y de la Constitución Política de la Estado, pero también es cierto de que se ha observado y se observa a través de quien habla de que no se ha cumplido con los procedimientos de socialización, la cual también dispone el artículo N° 30 numeral 15 de la misma Constitución Política del Estado, porque esta Disposición normativa legislativa debería previamente haber sido consultada con las Comunidades Indígenas Originarias.

Este paso importante cuando se habla de tierras agrarias debería de habérselas cumplido, la cual ha hubiera evitado todo este mal momento que hoy día el país está sintiendo. Quiero también dada la propuesta que ha presentado Presidente para la redacción, remitirme a la Disposición Final Primera cuando indica de que en la parte de la pequeña propiedad debería de haber una complementación porque debería decir la "pequeña propiedad agraria" esta es la redacción complementaria que quiero hacer a la propuesta y en mérito a que no se utilice un tema importante de desarrollo nacional, pero al mismo tiempo del cumplimiento de la socialización de esta Disposición, es que mi voto es Afirmativo.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta en la hora del análisis en detalle de la Disposición Final Primera, vamos a tomar en cuenta lo señalado.

Sen. Secretario: Senador Wilder Veliz Armas.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

Nuevamente un saludo cordial a quienes nos acompañan el día de hoy y de antemano nos solidarizamos, porque pese a las inclemencias del tiempo han sido maltratados en las afueras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se les ha permitido ni siquiera ingresar a la Plaza Murillo cuando se dice que el edificio grande que tenemos al frente, su nombre es la Casa Grande del Pueblo.

De qué sirve que tenga ese nombre cuando el verdadero pueblo ni siquiera puede acercarse, peor les han restringido, no han podido ingresar a la Sesión Ordinaria que es público, no han podido ingresar a la Sesión de la Cámara de Diputados. Y le agradezco y felicito, Presidente porque por haberlos permitido ingresar a esta Sesión, porque todas las sesiones son públicos, excepto las Sesiones Reservadas, ahí sí solamente nos quedamos todos.

Presidente, lamento decirle que hayamos tenido que llegar a estas alturas, que los hermanos hayan marchado tantos días cuando oportunamente el Gobierno a través de los ministros deberían haber resuelto el problema, lo he dicho y voy a ratificar en los medios de comunicación he instado al Presidente, primero que haga las paces, que resuelva el conflicto interno con su Vicepresidente que le ha hecho Presidente. Y segundo que unifique sus Bancadas en ambas cámaras. Y tercero que se acerque con el pueblo que le ha hecho Presidente.

Porque definitivamente después de ser Gobierno, después de haberles hecho creer, después de haberles ofrecido cielo y tierra, hoy por hoy nuestro Presidente se ha convertido en shakiro, es ciego, sordo, mudo, que no escucha a su pueblo. Lamento decirlo porque soy Senador electo por el Departamento de Cochabamba, con el apoyo de las 16 provincias, principalmente de la clase humilde, de la clase campesino, trabajador, gremial, transportistas.

Presidente, esta Ley ha sido una de las primeras leyes que hemos aprobado como senadores y a veces de verdad, a veces confiamos en la buena fe de las personas se nos ha dicho que la Ley estaba socializada, se nos ha dicho también que el Proyecto de Ley era de la anterior Gestión y no de ahora, tampoco había proyectistas de estos nuevos senadores, si no era de la anterior Gestión y a veces confiamos en la buena fe de las personas, pero esto también nos debe enseñar una lección a cada uno de nosotros.

Efectivamente, después que se ha aprobado en la Cámara de Senadores, se ha remitido la Cámara Baja y hemos podido con seguridad revisar la norma porque también nos han agarrado en curva, como en esta Sesión nos presentan el Proyecto de Ley donde se ha tratado rapidito, ya cuando se hace una serie de observaciones en la Cámara Baja, hemos podido revisar la Ley N° 1720 y efectivamente tiene incompatibilidades.

Principalmente el artículo 4 de la Ley N° 1720, con la Constitución Política del Estado por permitir la consolidación del latifundio al excluir del cumplimiento de la función económica social por 10 años, en su momento nosotros hemos cuestionado aquí y hemos sugerido, por qué no dos años, algunos sugirieron, por qué no cinco años, por qué diez años, pero lamentablemente en votación nos ganó de que sea por diez años.

Si revisamos el artículo 397 de la Constitución Política del Estado.

El parágrafo I, señala:

> "**I**. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad."

Y, asimismo, el parágrafo III establece, que:

> "**III.** La función social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario; …"

La Constitución Política del Estado, señala en el:

"**Artículo 398**. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; …"

Y ese grande favor queríamos hacerles a los grandes empresarios terratenientes por 10 años. Yo les doy toda la razón a los hermanos del Beni y de Pando, de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos que se han movilizado justamente reclamando sus derechos, y el Gobierno por qué no les ha escuchado oportunamente, ya cuando llegaron a La Paz suscriben un acuerdo para abrogar la Ley.

En ese sentido, oportunamente cinco senadores hemos interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y asimismo hemos interpuesto por Dispensación de Trámite el Proyecto de Ley de Abrogación de la Ley N° 1720 y hemos pedido que se trate en esta misma Cámara de Senadores por Dispensación de Trámite; por la mayoría de votos igual han remitido a la Comisión, probablemente mil antes ya hubiéramos resuelto.

En ese sentido, Presidente, escuchando a toda la población, así como siempre nos caracterizamos, si hay un problema debemos resolverlo. Mi voto Presidente, es afirmativo, que implica la Abrogación de la Ley N° 1720.

Sen. Presidente: Recordamos a los senadores que la argumentación es por un espacio máximo de 3 minutos.

Sen. Secretario: Senadora Judith Rosario García Coca.

Sen.ª García: Gracias, Senador Presidente. Un saludo cordial a todos mis colegas, a la prensa y a todos los que están presentes, en especial a los compañeros de Pando y Beni.

Expreso mi apoyo, mi solidaridad con nuestros compañeros que vinieron desde lejos, no voy a ser extensa, como ya dijeron, tiene que ser 3 minutos, pero sí voy a recalcar, cualquier Proyecto de Ley debe ser socializado, no cometamos el mismo error. Mi voto para la Abrogación. Afirmativo.

Sen. Secretario: Senadora Claudia Mallon Vargas.

Sen.ª Mallon: Gracias, Presidente. Un saludo a la prensa, a quienes nos acompañan.

Creo que el país vive un momento complejo en el que los sectores ultra radicales, lamentablemente, se han aprovechado, han tergiversado el espíritu de la Ley N° 1720, que fue aprobada, así por la mayoría en la Cámara de Senadores. Pero hoy el país también requiere señales de madurez política, más allá de los sectores o de que nos quieran enfrentar nuevamente entre bolivianos y para eso desde APB-SÚMATE nuestro voto es Afirmativo por la Abrogación de esta Ley**.**

Sen. Secretario: Senador Aldo Sergio Villegas Mora.

Sen. Villegas: Buenas noches, Presidente.

Mi voto por Bolivia porque tenga paz y trabajo, es Blanco.

Sen. Secretario: Senador Ramiro Mamani Ramírez.

Sen. Mamani Ramírez: Gracias, Senador Presidente, un saludo a la prensa, un saludo a los compañeros presentes. Mi voto es Afirmativo.

Sen. Secretario: Senadora Cinthya Inga Gutiérrez Guzmán.

Sen.ª Gutiérrez: Buenas tardes, Senador Presidente. Por intermedio suyo saludar a la Directiva y a todos mis compañeros. Mi voto es Blanco.

Sen. Secretario: Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses.

Sen.ª Gutiérrez: Senador Presidente, por ceder la palabra de nuevo y decirlo también que el momento nuestro Presidente no sabe atender a los pueblos indígenas, donde lamentablemente dio voto para que llegue al Presidente, pero se olvidó de esa gente humilde.

Los compañeros de Pando solamente están para hacer escuchar su voz, exigir respeto a sus territorios y derechos colectivos y como mi persona, yo digo siempre a los compañeros, estén con todo mi apoyo desde aquí, yo siento que treinta días están caminando desde allá para hacer Abrogar esta Ley que no ha sido consensuado, hay que ser conscientes, no ha sido consensuado con los pueblos indígenas. Un día llegó a la Cámara de Senadores, aquí todos se han puesto de acuerdo y han aprobado, pero ahí están las consecuencias que ha venido, pero desde ahora, en este momento, no nos tenemos que equivocar. Eso le diría y mi voto es por Abrogación de esta Ley N° 1720.

Sen. Presidente: Afirmativo.

Sen.ª Gutiérrez: Sí, Abrogación, yo quiero esta Ley N° 1720.

Sen. Secretario: Senador Marcelino Flores Ordóñez.

Sen. Flores: Gracias al Presidente y a todos los que se encuentran en este momento y a todos los colegas de la Cámara de Senadores, quiero hacerles llegar un saludo cordial.

Dicho esto, toda Ley debe estar orientada, garantizar derechos y reducir desigualdades, organizar la convivencia social de manera justa, responder a necesidades colectivas, proteger tanto a las personas como a la Madre Tierra. En consecuencia, una Ley no puede ser arbitraria, ni beneficiar solo a un sector particular, sin justificación constitucional, sino que debe responder a intereses generales de la sociedad y es obligación de nosotros como legisladores generar normas y buscar del bien común y bienestar de la sociedad; pero lastimosamente la Ley N° 1720 no responde a sentir el querer del pueblo boliviano; por eso, mi voto es Afirmativo por la Abrogación de esta Ley N° 1720.

Sen. Secretario: Senadora Teresa Alarcón Arana.

Sen.ª Alarcón: Gracias por cederme la palabra. Senador Presidente y colegas, buenas tardes. Senadores presentes, buenas tardes.

Si bien en un inicio se apoyó la aprobación de esta norma, ante las reacciones justificadas de los sectores involucrados, veo que es necesario reconducir la misma; las normas vinculadas a la materia agraria y el régimen de tierras requieren un amplio consenso social por su impacto directo sobre comunidades campesinas, pueblos indígenas originarios, campesinos y productores rurales.

Ese fue el problema central de la presente norma, la falta de la consulta previa libre e informada a los sectores involucrados, con la finalidad de lograr una concertación sólida y eficiente; bajo esos antecedentes, sugiero en la misma línea de varios legisladores la construcción de una nueva propuesta normativa consensuada con todos los sectores involucrados, garantizando participación, transparencia y respeto a los principios constitucionales. Gracias, mi voto es Afirmativo por la Abrogación de la Ley N° 1720.

Sen. Secretario: Senadora Betty Canaviri Villanueva.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Secretario. Buenas tardes, Senador Presidente. Por su intermedio, saludo a la Directiva, colegas y a todas las personas que están presentes, a los hermanos de Pando. Mi voto es Abstención.

Sen. Presidente: En Blanco.

Sen.ª Canaviri: Si, Blanco.

Sen. Secretario: Senadora María Isabel Moreno Cortez.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente. Un saludo cordial a su Presidencia, a la Directiva, a nuestros colegas senadores, la prensa y la gente que nos acompaña. Mi voto es en Blanco.

Sen. Secretario: Senador César Mentasti Padilla.

Sen. Mentasti: Ahora sí voy a tratar de enmarcarme dentro de mis 3 minutos, Presidente.

Nuevamente un saludo muy grande a toda la prensa y a todos los colegas senadores y una disculpa a todos los marchistas que hoy los dejaron participar aquí, quiero expresarles de manera personal una disculpa porque en su momento no he sabido como Senador, no quiero generalizar a todos, presentar una propuesta que descentralice esta competencia y que ustedes no tengan que trasladarse desde Pando a la ciudad de La Paz marchando para pedir algo que ustedes consideran justo.

Nosotros deberíamos, Senador Presidente, desde un principio haber analizado la Ley y delegar esta competencia a

los gobiernos regionales para que cada región que considere si (no audible).

Sen. Secretario: Leonor Rosalva Romero Gutiérrez.

Sen.ª Romero: Para mí la Ley N° 1720 es una Ley constitucional y compatible con el régimen (no audible) o legítima de derecho de propiedad y de la libertad económica. Asimismo, el impacto territorial de la norma es limitado, considerando que la propiedad colectiva estatal continúa siendo ampliamente predominante, la Ley representa una oportunidad de fortalecimiento productivo, acceso al crédito e inversión para pequeños productores rurales de todo el país.

La abrogación, Presidente, compañeros senadores, no debería responder a criterios políticos o políticos la estabilidad normativa también forma parte de la seguridad jurídica que debe proyectar el Estado Boliviano.

Abrogar una Ley válida constitucional debería ser la última alternativa y no la primera respuesta del Ejecutivo, la falta de cintura política y su capacidad de negociación del Ejecutivo ha colocado a este Pleno en esta situación, en decidir si estamos a favor o estamos en contra.

Hemos fragmentado nuevamente a Bolivia, lamentablemente y a través de los post en redes sociales volvemos a escuchar hablar de federalismo, de la media luna y de muchos otros aspectos, volviendo a traer temas del pasado a un momento presente y considero que esto no es justo por el trabajo que venimos a desarrollar, porque creo que cada uno de nosotros hemos hecho un juramento y representamos a nuestras regiones y debemos colocar lo mejor de nosotros dentro de este escenario. Respeto las movilizaciones, respeto las reivindicaciones y vengo de un pueblo pequeño que también ha hecho sus luchas y sus reivindicaciones, pero esto no tendría que paralizar a un país ni poner a los sectores en momentos de perjuicio.

Creo, Presidente que quizás votar por la Abrogación es desconocer lo que he dicho anteriormente, sería desconocer mi responsabilidad en el trabajo que he venido desarrollando estos más de seis meses. Por eso, mi rechazo a la Abrogación, Presidente.

Sen. Secretario: Senador Richard Espada Ugarte.

Sen. Espada: Gracias, Senador Presidente.

Asimismo, saludar a todos los colegas senadores y también a todos los marchistas que están aquí presentes en esta Sesión. Todos nuestros hermanos de Pando, Beni que están aquí a los también a los de la prensa, saludarlos a todos.

Estamos en un momento donde muchos colegas dicen, nos han llevado un momento de polarización necesitamos nosotros como bolivianos buscar la unidad, buscar la unidad de todos y asimismo también que cada Departamento pueda pelear por el desarrollo y creo que, en esta Asamblea, en la Cámara de Senadores se aprobó ya, pero lo que faltó fue justamente el tema de la socialización. Por eso es que tenemos a sectores hoy movilizados, por eso, Presidente, en bien y en las aras de pacificar este país, de estar unidos como hermanos bolivianos, porque (no audible).

Sen. Secretario: Senador Branco Goran Marinkovic Jovicevic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente. Un saludo a toda la Directiva, a todos los colegas.

Uno siempre con la preocupación del país y el bienestar del país en todas estas cosas y como siempre lo hemos hecho de Santa Cruz y en todas las críticas que hemos recibido durante años, latifundistas, separatistas, terroristas, pero sin embargo conseguimos las regalías para todo lo que nos costó muertos y la pedimos para todo el país; pedimos elección de Alcalde, elección de prefectos en su época hoy gobernadores y pedimos autonomías que todo el país la adoptó, eso a mí me costó 10 años de exilio.

Entonces, lamento de que se trate de regionalizar un tema y que se nos ataque con cosas totalmente infundadas,

el Senador Roca va a ampliar un poco más porque quiero aprovechar mis 3 minutos sobre el tema de la socialización; porque una de las personas que más ha criticado la falta de socialización es la que firmó un documento hablando de cómo socializó con su ONG (Organización No Gubernamental), que son las que financian siempre todas sus cosas y realmente es la lamentable eso y escuchar las cosas que se vierten porque es una Ley que es buena para el país y especialmente buena para el pequeño campesino, porque le permite tener acceso a crédito, le permite tener una libertad que no tiene y es muy lamentable que los estén utilizando para ir hacia atrás.

Me da muchísima pena que se abrogue una Ley que solamente afecta al pequeño productor, porque afecta al pequeño productor titulado, como lo dice muy claramente la Ley y es una pena que lleguemos a esto y las movilizaciones que estamos viviendo hoy con las mentiras que se le dice a la gente de las TCO (Tierras Comunitarias de Origen), a de las comunidades que no son afectados en lo más mínimo en esta Ley y si le dieran un poco se dieran cuenta que está bien claramente expreso, que es solamente para el pequeño productor, además de voluntaria la Ley, porque nadie está obligado a hacer nada en esta Ley.

Es realmente una pena que afectemos al país y que hoy vivamos lo que vivimos, yo me debo a mi región y a mi Departamento hoy han estado aquí representantes de la Cámara Agropecuaria y a pesar de que para ellos va a ser muy difícil con sus sectores, porque la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) representa más del 70%, está representada por pequeños productores, han aceptado la abrogación de esta Ley.

Para mí, como la persona que ha hecho la reposición de la Ley, porque no fui el que la hizo, me da realmente muchísima pena ver el retroceso que tenemos en el país. Yo estoy dispuesto, Presidente, a votar por la Abrogación de la Ley porque la vamos a reponer. Pero yo tengo una condición, Presidente, que hay un compromiso de los marchistas que se acaban las presiones políticas también y que no la promulga el Presidente Paz mientras no levanten la presión, porque yo sé que mañana van a pedir su renuncia y van a pedir otras cosas y van a seguir haciendo más pedidos y no va a aflojar la presión, esto es solamente la puntita del iceberg, como decimos para seguir presionando al Gobierno.

Nosotros estamos dispuestos a hacer el sacrificio, decir y voy a proponer una Ley y la vamos a regionalizar y llegar a lo que tenemos que llegar en este país. Pero decirle a todos aquellos que piensan que van a seguir presionando y seguir utilizando al comodín pedófilo, el Chapare para que vuelva, les voy a decir una cosa muy clara antes de emitir mi voto, no volverán, eso ténganlo por seguro. Mi voto es por la Abrogación.

Sen. Secretario: Senador Leonardo Roca Egüez.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo un saludo a todos los miembros de la prensa, un saludo a todos los presentes y un saludo a todos los marchistas que han hecho un sacrificio bárbaro en venir a este Hemiciclo. Hace bastantes días están por la ciudad de La Paz, sufriendo las inclemencias seguramente del frío y otras cosas, pero eso es lo que más duele, cómo les han mentido, cómo los están usando y cómo lucran con su condición.

Quiero ser bastante claro, señores marchistas, ustedes no tienen absolutamente ningún tipo de culpa en esto, lamentablemente hay gente criminal que usa ONGs, para recaudar plata, para recaudar recursos a nivel internacional, con el único fin que ustedes no surjan nunca.

La Ley N° 1720 Presidente y marchistas es perfectamente constitucional y el artículo 394 de la Constitución Política del Estado indicaba claramente que la pequeña propiedad estaba protegida, es inalienable y no es divisible y la categoría de pequeña propiedad tenía que estar sujeta a una Ley, la Ley jamás se hizo en 20 años del Movimiento AL Socialismo.

El famoso cuento de las quinientas hectáreas para abajo, para que los marchistas y la gente entienda, se toma como precedente de un Decreto Ley de la Reforma Agraria del año ´56, estamos hablando más de setenta años en los cuales las diferencias son abismales, tenemos otro país, tenemos mayor condición, tenemos mayor población y las realidades son totalmente distintas en cada uno de los departamentos.

Posiblemente quinientas hectáreas en un Departamento sea mucho y en otro sea poco y justamente para iniciar el proceso de adecuación de la Ley, nació la Ley de la pequeña propiedad; quiero rechazar que he escuchado aquí a algunos parlamentarios, algunos senadores mintiendo de manera descarada, usando el mismo discurso de las ONGs, SEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), Fundación TIERRA, Fundación Solón y otras más que en su momento van a tener que rendir cuentas con lo que yo voy a decir, cómo lo usan.

Aquí está el Informe de la exsenadora Cecilia Requena, que hoy se jacta, es Diputada y era Presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, que aprobó el Proyecto de Ley que hoy indican que prácticamente les quita la tierra, es el Proyecto de Ley, es el Informe N° 300/2024.

En el análisis de la Comisión, qué es lo que dice, se ha señalado, escuchen bien, señores marchistas, que el Proyecto de Ley podría poner en riesgo las Tierras Comunitarias de Origen y generar conflictos agrarios; sin embargo, estas carecen de fundamento jurídico, ya que la normativa vigente establece un Régimen Especial para las TCO, no se ve afectado por la propuesta Legislativa.

Es importante destacar que el Proyecto se limita a regular las propiedades privadas cuyos titulares opten voluntariamente por la conversión de sus tierras, incluyendo a las propiedades comunitarias o colectivas de su ámbito de aplicación, excluyendo la afirmación de que esta Ley vulnera los derechos de las comunidades indígenas y las TCO carece de fundamento; las TCO cuentan con un Régimen Especial de protección establecido por la Constitución, el Estado y la Ley N° 1715, no ve alterado la propuesta Legislativa.

Lamentablemente, hoy por hoy, Presidente, se han juntado el hambre y las ganas de comer y han salido los diablos que se han metido en un pedido que no tenía absolutamente nada que ver, justificado en la mentira y ahí también vemos a una exsenadora que emitió este Informe que hoy se desdice y dice que este Informe es inconstitucional con otras también parlamentarias ligadas al tráfico de tierra en Santa Cruz.

Sen. Presidente: Voto, Senador.

Sen. Roca Egüez: Por eso, Presidente, yo no voy a ir en contra de lo que creo y lo que veo que es justo para el país y están mintiéndole al sector marchista. Mi voto es en contra, Negativo.

Sen. Secretario: Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco.

Sen.ª Añez: Mi voto es Afirmativo.

Sen. Secretario: Senador Erick Nelson Soruco Alpire.

Sen. Soruco: Gracias, Presidente. Buenas tardes, por intermedio de su Autoridad, a todos los colegas senadores, saludar a toda la ciudadanía mis coterráneos o benianos que están presentes, hermanos también del vecino Departamento de Pando.

Primeramente, expreso mi solidaridad con ellos porque ya lo decía un Senador, no son culpables de lo que está pasando, realmente es una lástima que hay un trasfondo oscuro que se aprovechan de las necesidades del pueblo; pero el pueblo no tiene la culpa y el pueblo es sabio, el pueblo fue sabio Presidente, cuando eligió democráticamente y por voto popular a este Gobierno y ahora reitero, por intereses oscuros se quiere desestabilizar, pero no será así Presidente y en aras de preservar la paz social en Bolivia y por la Patria Presidente, mi voto es Afirmativo por la Abrogación.

Sen. Secretario: Senador Ernesto Suarez Sattori.

Sen. Suarez Sattori: Gracias, Presidente.

Hemos mantenido una posición y creo que la coherencia debe primar en esto, he sido claro desde el comienzo que es necesario ponerle el hombro al país y que vamos a apoyar todo lo que el país requiera, lo que el Gobierno

requiera para sacar al país adelante.

Yo tuve una posición clara con relación a esta Ley y no me desdigo porque sé también perfectamente bien que esos intereses oscuros son los que le siguen haciendo daño, lo que le hicieron durante veinte años, daño al país y estamos cometiendo un grave error, sé que el país necesita pacificarse, pero no creo que sea este el mecanismo, porque nos van a seguir manteniendo preso como lo hicieron durante de los últimos veinte años.

Esta Ley no afecta en lo absoluto a las comunidades campesinas, no afecta en lo absoluto a las tierras comunitarias de origen, no afecta en lo absoluto a los territorios indígenas, esta Ley es opcional para quienes tienen títulos individuales agrarios concedidos por el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) para que puedan tener mejores días, las ONGs que están detrás de todo esto y quienes están utilizando este movimiento, obviamente están logrando el objetivo. Por lo tanto, Presidente, mi voto es Negativo.

Sen. Secretario: Senador José Roca Haensel.

Sen. Roca Haensel: Gracias, Senador Presidente. Un saludo a toda la Directiva, a todos los colegas senadores, a la prensa, a los amigos que están presentes en este Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Presidente, el 21 de enero cuando nosotros aprobamos la Ley N° 1720, lo hicimos con el mayor de los convencimientos que esto era lo mejor que le podía pasar a los pequeños productores, a los campesinos, a este sector que de hace mucho tiempo década, viene pidiendo el apoyo del Estado y yo aquí quiero desmentir a los politiqueros, a esos malos parlamentarios también, algunos malos senadores también que han confundido a la gente, que han confundido a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos campesinos diciendo que esta Ley es inconstitucional, nada más falso que eso, Senador Presidente.

Esta Ley lo único que trae a nuestros pequeños productores es la oportunidad de mejorar su calidad y sus condiciones de vida, es la oportunidad de producir mejor de ser más competitivo, pero, sobre todo, Presidente de ser persona que les vaya mejor.

Parece que en este país hay muchos dirigentes, malas personas, malos dirigentes, que quieren que el sector campesino, los pequeños productores sigan en esa pobreza que están en este momento y es por eso, que nosotros vamos a dar un voto por la pacificación del país, pero lo vamos a hacer también Presidente, con la condición que se cumpla la Disposición Segunda y la Disposición Tercera.

En sesenta días, queridos hermanos bolivianos, vamos a estar discutiendo una Ley en el cual no va a haber pretexto que hubo que no hubo sociabilización y le queremos pedir que no interfieran las ONGs, que no interfieran los dirigentes que tienen cálculos políticos y que siempre han sido los que han traficado la tierra en este país.

Presidente, mi voto es Afirmativo, pero también este voto lo hago en consenso con el sector productivo de mi país y con el sector productivo de mi Departamento.

Sen. Secretario: Senadora Ana Karina Velasco.

Sen.ª Velasco: Buenas noches, Senador Presidente, Directiva, senadoras y senadores y toda la gente que nos acompaña.

La Abrogación de la Ley N° 1720 no debe entenderse únicamente como la eliminación de una Disposición Legal, debe asumirse como la oportunidad de construir una normativa más justa, más actualizada, más acorde con los principios de equidad, transparencia y respeto de los derechos de la ciudadanía. Mi voto es Afirmativo.

Sen. Secretario: Senador Jesús Humberto Suárez Egüez.

Sen. Suarez Egüez: Gracias, Presidente. Un saludo para su persona, toda la Directiva, los colegas.

Queridos hermanos marchistas de Beni, Pando y el Norte de La Paz, toda mi admiración, mi respeto, porque no es fácil decidir emprender una marcha para defender su hogar, para defender su tierra, para defender la posición jurídica de dónde viven.

Querido Presidente, me sorprende escuchar de muchos colegas que el tema de esta Ley es constitucional, lo dije y lo reafirmo es inconstitucional en todos sus artículos, no podemos beneficiar dos veces, Presidente a una persona que ya fue beneficiada y está en la Constitución, el artículo 398.

Segundo, esta Ley cuando fue hecha el año 2018 fue una Ley para producir, pero, sin embargo, cuando la reponen es una Ley para hipotecar, inconstitucional en todos sus artículos, resulta que esta Ley se le va a hacer una revisión –disque- de la función económica social diez años después de haber actualizado el plano de catastro, beneficiando por segunda vez a la persona que ya fue titulada inconstitucional su artículo 5, por donde lo vean.

Presidente, esta Ley no está hecha para el productor y es una mentira bárbara decir de que es para que saquen créditos, colegas se olvidaron ustedes de la Ley N° 393 que otorga crédito al mediano y al pequeño y al grande productor, se olvidaron ustedes de la Ley N° 144, que incluso aparte de darles crédito, les da también seguridad alimentaria, protegiéndolos con un seguro agrario. No vengan a mamarnos, con perdón de mi expresión y mi francés, no vengan a mentirle al pueblo esta Ley fue hecha exclusivamente para que los grandes terratenientes puedan volver sus tierras obtenidas ilegalmente y hacerlas legal.

Presidente, en Pando hay más de cien más de doscientos terratenientes disfrazados de barraqueros que el Estado nunca les dio tierra y sin embargo meten gente armada para querer matar a campesinos e indígenas. Indignado con esta situación que quieran ahora decir que es legal. Ahora están mandando gente armada a limpiar tierra para poder disque demostrar su función económica social, por eso los hermanos pandinos han marchado y Presidente termino con esto diciendo, no podemos ser cómplices de lo ilegal y mi voto es Afirmativo para que esta Ley sea Abrogada.

Sen. Secretario: Senadora Carol Carlo Durán.

Sen.ª Carlo: Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a todos los colegas, un saludo a todos los que nos acompañan en esta Sesión. Primeramente, un saludo también muy especial a quienes vienen del Departamento de Pando, de Beni.

Yo quiero puntualizar algunos aspectos, Presidente y para todos, porque lamentablemente aquí también se emiten muchos juicios que no corresponden a la verdad. Este Proyecto de Ley fue presentado por el Gobierno del Presidente Luis Arce en la Gestión 2023, desde ahí se obtuvo el número del Proyecto de Ley N° 157, ese Proyecto fue derivado a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados porque ahí ingresó ese Proyecto, ese Proyecto fue derivado a esa Comisión y ahí se presentó el Informe positivo, ese Proyecto de Ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre del 2024; entonces, no es aquí que se origina.

Luego, en fecha del 16 de abril del 2025 hay un Informe positivo por en ese entonces la Senadora Cecilia Requena que presenta la Comisión, lamentablemente ese Informe positivo no se pudo tratar porque la Comisión a fines de la Gestión 2025 nunca se pudo reunir, pero ya en esta Gestión fue repuesto. Pero, qué es lo que nos llama la atención, al haberse aprobado en la Cámara de Diputados, se supone que pasó por todo el proceso de consulta técnica y de socialización de ese Proyecto.

Entonces, eso es un aspecto fundamental que tiene que quedar claro que no corresponde a esta instancia cuando se hace la reposición y se deriva a la Comisión de Tierra y Territorio de la cual yo soy parte. Entonces, con todos esos antecedentes, la Comisión presentó su Informe y aquí en este Plenario me parece que los no sé quiénes estaban en esa Sesión que ahora resulta que parece que no analizaron ese Proyecto de Ley.

Mi preocupación va más allá, Presidente, hasta dónde este Pleno puede firmar una cosa y en otro momento desdecirse, como nos vamos a ver, cuál es la figura de este Pleno, eso es lo que yo realmente llamo la atención y de manera particular yo estuve en la convocatoria que hizo la Federación de Campesinos de Pando y mi aclaración es esa la que está establecida en el artículo 2 cuando habla del ámbito de aplicación ya desde este Proyecto de Ley

que no afecta a las comunidades indígenas y las comunidades campesinas. Eso está claro.

Por otro lado, también, así como hay un posicionamiento y obviamente una preocupación, pero que ya está claro en el ámbito de aplicación de esa Ley, obviamente ente también hay propietarios individuales que se ven beneficiados con esta Ley.

Entonces, esos dos aspectos yo los quiero poner en mesa para justificar mi posición y además para el caso de Pando, yo creo que el problema fundamental tiene que ver con la tendencia de la tierra y con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que tiene que pasar por otra Ley que no tiene que ver con esto. En ese sentido, yo sustento y mi posición es en Blanco. Gracias.

Sen. Secretario: Julio Diego Romaña Galindo.

Sen. Romaña: Mi voto es en Blanco.

Sen. Secretario: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. Un saludo a la Directiva, a los colegas y por supuesto, a los hermanos de Pando, los dirigentes a quienes conozco, también a los hermanos del Beni.

Presidente, quiero dar lectura un colega me ha antecedido y tan solo ha nombrado el artículo, pero no le he dado lectura y quiero yo leer el artículo 394 de la Constitución Política del Estado**,** parágrafo II, dice:

"**II**. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por Ley."

El parágrafo I, dice:

"**I**. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la Ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesino."

Esa era la Ley que teníamos, era voluntaria, yo he hablado con muchos compañeros del sector campesino y les dije, la Ley en el fondo perjudicaba al Departamento y muchos me dijeron y podría decir nombre que no; sin embargo y lo digo y lo ratifico, la mala información de algunos dirigentes de algunos malos parlamentarios ha ocasionado que nuestros hermanos campesinos vengan bajo presión de que serían expulsados de sus centrales y subcentrales y vinieron.

No le importó que venían con niños y que venían mujeres y no les importó que en un punto X en Caranavi se pelearon y dejaron y desconocieron a otros dejándolos a pie, sin la posibilidad de retornarlos a las regiones.

En otras palabras, desde el inicio de que se trató este Proyecto de Ley por la falta de socialización, yo no estaba presente y se los dije, no cuestioné la falta de socialización hoy el oportunismo que algunos interculturales han tomado de esta marcha, porque sabemos muy bien que son los interculturales que van a nuestro departamento en tiempo de la zafra y alquilan nuestras tierras y generan sobre posiciones y conflictos sociales y enfrentamientos, lo sabemos muy bien los de Pando.

Por eso considero que es importante también no abandonar al sector empresarial, porque aquí la Constitución es clara, una Ley debe permitir las conversiones, es una Ley y debemos hacer una Ley que sea consensuada, que involucre a todo mundo y que la Disposición Segunda de la indivisibilidad de la pequeña propiedad se garantice.

Por lo tanto, Presidente, mi voto para obviamente y esperando que todos los que están en estos conflictos,

realmente queridos hermanos, les ruego que si afirmativamente hoy se tiene el resultado que se quiere, también tengamos la grandeza de parar estas movilizaciones, este malestar y contribuyamos, como siempre lo han hecho los hermanos de Beni y Pando con la pacificación. Le ruego eso, queridos amigos y hermanos que están presentes y por ustedes y por la pacificación del país. Mi voto es Afirmativo para la Abrogación de la Ley.

Sen. Presidente: Se ha concluido la votación del Proyecto Ley en su estación en grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resultado de la votación.

Sen. Secretario: Son 32 (treinta y dos) senadores que han emitido su voto. Existen 20 (veinte) votos por el Sí, 3 (tres) votos por el No y 9 (nueve) en Blanco.

Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande. Pasamos ahora a la consideración y aprobación en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen secretario:

PROYECTO DE LEY N° 417/2025-2026 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley N° 1720, de 10 de abril del 2026.

Sen. Presidente: Vamos a proceder a la votación.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente.

Quisiera proponer un pequeño espacio de un Cuarto Intermedio de entre diez y quince minutos simplemente para poder recoger algunas consideraciones de nuestra Bancada, la Bancada LIBRE, sobre el tratamiento en su estación en detalle del Proyecto de Ley, estoy seguro que otras Bancadas también querrán hacer las consultas si es que lo consideran necesario, pero nosotros consideramos como Bancada LIBRE que debemos conversar, dialogar y hacer un par de consultas al respecto.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la propuesta del Senador Ormachea.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

Solicito que continuemos, porque ya esta Ley la abrogación ha sido presentada hace dos semanas atrás, yo pienso que las Bancadas ya han tenido acuerdos o simplemente Presidente, yo quisiera que continuemos con esto para no seguir dilatando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic, luego el Senador Roca.

Sen. **Marinkovic:** Presidente, apoyo la Moción del Senador Ormachea, creo que tenemos que conversar y he hecho una propuesta dentro de mi aprobación de que esté sujeta a que se levanten las medidas de presión antes de que la promulgue Presidente y quiero que eso esté incluido.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente.

La Bancada UNIDAD, apoya también la Moción del Senador Branco para poder trabajar en algo que es muy importante para darle la seguridad a la ciudadanía de que estos conflictos se tienen que acabar.

Sen. Presidente: Habiéndose expresado los representantes de las Bancadas, vamos a dar un Cuarto Intermedio de diez minutos en Sala, para que podamos concluir lo antes posible este tema.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Haremos la verificación visual que tenemos la mayoría para retomar la Sesión.

Senador Secretario, verifique el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a retomar entonces el tratamiento de la norma en su estación en detalle.

Hay la solicitud de varios senadores y está en consideración de que vayamos ahora a una votación, por signo para acelerar el proceso, creo que las argumentaciones han sido elaboradas en el primer momento, las posiciones.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente.

Creo que ha habido un desprendimiento de las diferentes Bancadas en el cual se está avanzando de una manera rápida el tratamiento de la Ley, pese a que yo he votado en contra, creo de como sugerencia antes de iniciar la votación y vamos a ver el detalle final de lo que va a salir para pacificar el país.

Presidente, no existiría ya ningún impedimento para que sigan medidas de presión en el país y medidas radicales; por lo tanto, propongo antes de ir a la votación una Resolución Camaral.

Sen. Presidente: Vamos a pasar al tema de la votación, concluiremos el proceso y vamos a entrar luego a la propuesta de una Resolución Camaral. Tenemos que conocerla, votarla y obviamente ponerla en consideración, primeramente.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Quiero dar lectura a una propuesta.

Sen. Presidente: Yo le pediría, trataremos después del proceso de votación, estamos ahora a concluir el proceso, la norma la vamos a considerar.

Sen. Roca: Entiendo, pero con carácter previo. No la voy a leer, pero es una condicionante para que exista el compromiso de dejar de presionar y que vuelva el orden constitucional al país, porque después de esto esperemos que estén a la altura de la historia los parlamentarios y apoyen esta Moción.

Sen. Presidente: La vamos a considerar, no se preocupe, volveremos al proceso de votación y la consideración de la Ley artículo por artículo en su estación en detalle.

Estamos de acuerdo también en volver a la votación por signo. Perfecto.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores.

Sen. Presidente: Queda aprobado la votación por signo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley N° 1720, de 10 de abril del 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria.

Sen Secretario:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA. La Cámara de Senadores, queda encargada de concertar y proponer, en un plazo no mayor a los sesenta (60) días, un marco normativo que defina las condiciones, procedimiento y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios previa su eventual conversión, como proceso técnico, administrativo y legal voluntario, y preservando la exclusión expresa y protección de las Tierras Comunitarias de Origen, Territorio Indígena, Ordinarios Campesinos y comunidades y las áreas de reservas natural, según la características ya establecida.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Única.

Tienen la palabra, el Senador Ormachea, el Senador Marinkovic y el Senador Cochi en ese orden.

Sen. Ormachea: Presidente, quisiera ceder la palabra, al Senador Marinkovic con carácter previo y después pasar a mí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Para que la propiedad agraria sea beneficio previo a su eventual conversión, lo convertiría en inconstitucional, Presidente, que acceda a los beneficios después de su conversión, para que no entremos en constitucionalidades.

Sen. Presidente: Creo que efectivamente es así, tiene que ser, sacaríamos la palabra previa.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, a ver, una Disposición Final, determina la vigencia, la aplicación y el cumplimiento de

la Ley cuando entre en vigor y qué normas se abrogan o derogan, siempre se encuentra al final de un texto normativo, si es necesario.

Las Disposiciones, por su lado, Transitorias, regulan la transición temporal entre la norma antigua y la norma nueva, es decir, cómo se adecúan los procesos en curso; por tanto, solicito se considere que la Disposición Final Primera y cuando tratemos la Disposición Final Segunda, también incorporen la figura de la Disposición Final Transitoria Primera y la Disposición Final Transitoria Segunda, porque es final y es transitoria, tiene ambas cuentas con ambas naturalezas en su redacción. Ese es el primer punto, Presidente.

Lo segundo, no sería Disposición Transitoria Única, en ambos casos, porque en ambos es una lo que se redacta es una Disposición Transitoria y al mismo tiempo una Disposición Final, tendría que ser una Disposición Transitoria Final o Final Transitoria, cualquiera de los dos en el orden Presidente, eso es lo primero eso es por técnica Legislativa, no es por entorpecer el tema si no es por técnica Legislativa.

Y lo segundo, Presidente, es que solicito se pueda considerar que en la redacción de la Disposición Final Transitoria Primera, no solamente se estipule que la Cámara de Senadores quede encargada de concertar y proponer en un plazo no mayor a sesenta días su marco normativo que defina las condiciones, procedimientos y salvaguarda para que la pequeña propiedad acceda a beneficios, etc. sino que tomando en consideración que este Proyecto de Ley va a bajar a la Cámara Revisora, que vendría a ser la Cámara de Diputados, se redacte de la siguiente manera.

Las Cámaras de Senadores y Diputados o no hay ningún problema, se puede revertir, las Cámaras de Diputados y Senadores quedan encargadas de concertar y proponer en un plazo no mayor a los sesenta días un marco normativo que defina las condiciones, procedimientos, salvaguardas, etc.

Es lo que correcto, Presidente, porque esta Asamblea Legislativa Plurinacional no es unicameral, es bicameral, tenemos siempre y en toda ocasión la Cámara de Origen y la Cámara Revisora para cualquier Proyecto de Ley es lo que corresponde no nos podemos ahogar el derecho nosotros a simplemente ser los custodios de la responsabilidad de una nueva normativa, sino que también tenemos que contemplar en esa normativa a nuestros colegas de la Cámara Baja.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi. Después volvemos sobre la propuesta del Senador Ormachea.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

Solamente quiero aclarar porque ahí dice concertar con las legiones, si no concertamos, entiendo que somos representantes de cada región de cada departamento, ya pero también tenemos que concertar en nuestras regiones cada uno, es una obligación como una obligación la estamos poniendo acá y también quiero decir, si nosotros ponemos en obligación a los diputados, porque por norma si nosotros aprobamos un Proyecto, vamos a remitir a la Cámara de Diputados, ellos van a considerar, no por la obligación, si lo constituimos acá va a ser como una obligación.

Para mí que por norma tiene que ir como está, como está, es más, no habíamos puesto ni estas dos Disposiciones Finales; saben por qué, queridos colegas, porque alguien mañana pasado puede trabajar más rápido posible otra nueva Ley y presentamos en el menor tiempo posible todavía.

Pero con esto nos estamos dando sesenta días, bueno, pero los sesenta días tienen que ser bien socializados, concertadas en cada región, voy a solicitar cuando llegue el Proyecto del Ley, miremos de vía positiva que la socialización evidentemente se ha hecho y tenga una veracidad así para poder aprobar sin tener problemas posteriores, porque esta abrogación nos tiene que dar una lección a nosotros de que a veces aprobar siempre hay que entrar en detalle.

Entonces, como muchos colegas decían que nosotros hemos confiado en la buena fe de la socialización, dijeron queridos colegas, yo simplemente, Presidente, solicito se mantenga como está la escritura. Gracias.

Sen. Presidente: Tenemos las dos propuestas, una es de procedimiento Legislativo, creo que es válida, eso es lo que corresponde, que sean las dos sean Disposiciones Transitorias Finales.

El título no afecta, igual hacemos Disposición Transitoria Final Primera y Disposición Transitoria Final Segunda, creo que eso no tenemos ningún inconveniente, es parte del procedimiento y es así como corresponde. Estamos de acuerdo en eso.

Segundo, hay la propuesta del Senador Ormachea, que introduzcamos también a la Cámara de Diputados y hay la propuesta del Senador Cochi que mantengamos la redacción como está, pongo en consideración del resto de los senadores, estas dos propuestas. Los dos han argumentado yo entiendo que en ninguno de los casos tendríamos ningún inconveniente en coordinar con la Cámara de Diputados y llevar adelante este tema en la redacción lo que nos parecía es que una aprobación de la Cámara de Senadores, tal vez no podría encargar una tarea a la Cámara de Diputados; sin embargo, está en consideración y lo que consideremos mejor lo haremos.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea después viene voy a leer la lista, tenemos a varios, la Senadora Moreno, la Senadora Gutiérrez, el Senador Veliz, con carácter previo.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Senador Ormachea: Presidente, simplemente para los colegas y la Directiva con carácter de aclaración, simplemente para aclarar, si fuera un artículo de la Ley de Abrogación de la Ley N° 1720, que dispone que la Cámara de Diputados también sea partícipe en proponer en un plazo no mayor a sesenta días un marco normativo nuevo, ahí no se podría porque es un articulado, queda oleado y sacramentado, esta es una Disposición Transitoria, si es una Disposición Transitoria es porque se cuenta con un plazo perentorio, en este caso de sesenta días para que la Cámara de Diputados también participe en esta Legislación, porque nuevamente, repito, reitero, no es una entidad unicameral, es una entidad bicameral.

Por tanto, se tiene que hacer partícipe a la Cámara de Diputados y si la Cámara, igual va a pasar por la Cámara de Diputados, colegas, si la Cámara de Diputados dice, no, no nos queremos hacer responsables de esto, pues pasa a dónde, Sesión de Asamblea y ahí nos sentamos en Sesión de Asamblea, que no queremos nadie quiere que se llegue ese extremo asumo, espero, pero ahí quedaremos pues entre diputados y senadores quién es quién debería estar encargado de esto, pero esta es una disposición, no es una legislación, no forma parte del articulado en sí mismo.

Por tanto, sí tenemos y no nos impide el Reglamento, la Constitución, sino más bien nos faculta de que en las disposiciones se pueda tomar en consideración justamente esta figura, hasta la Constitución Política del Estado del 2009 aprobada, el 2009 tenía Disposiciones Finales, Transitorias, Únicas Finales y Transitorias, tenía y ahí encomendaba tareas a otras Órganos del Estado por ejemplo, el Órgano Electoral de que se tome en cuenta que las elecciones pasadas también se tomaran en cuenta en el cómputo de cuáles eran válidas para la reelección de este Señor innombrable y que se ha pasado por encima esa disposición, el innombrable, había una disposición que hacía contar su elección pasada, pero vale y se instruye, por supuesto por analogía se instruye a el Órgano Electoral a que contabilice, pues la elección pasada de la anterior Constitución.

Entonces, por supuesto, yo sé que es otro tema, pero estoy dando un ejemplo, por supuesto que nosotros podemos encomendar a otra Cámara a que forme parte de esta esta concertación y esta propuesta de un plazo no mayor a sesenta días para generar un nuevo marco normativo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente.

Si Usted verifica la solicitud que ha realizado el Senador Ormachea, se refiere a la Disposición Final Transitoria Primera y la argumentación que ha realizado el Senador Cochi se refiere a la Disposición Final Segunda, porque el proceso de concertación que va a garantizar la participación de las entidades nacionales con representatividad y

legalidad verificadas que dice nuestro artículo, tiene que ver con esta Disposición Final Segunda y la ratificatoria que manifiesta el Senador Cochi sería con relación a esa Disposición Segunda y no a la Primera.

Además, es una de las facultades de la Cámara de Diputados como la de Senadores la de concertar y proponer las leyes que considere pertinentes, no los podemos excluir de esto. Entonces, es más bien hacer de que entre ambas cámaras se pueda hacer una propuesta de Ley o lo que se considere pertinente y no se puede apartar a una de las cámaras de esta función.

Sen. Presidente: A ver, una propuesta para dilucidar el tema, pongamos la Cámara de Senadores asumirá la tarea de concretar y proponer eso en coordinación con la Cámara de Diputados, es otra propuesta para que vamos a coordinar, obviamente no los vamos a dejar aparte, está claro. Pero al tratarse de una Disposición de esta Cámara creo que queda y es importante que quede, la responsabilidad y nosotros lo vamos a asumir como Directiva de llevar adelante este proceso de concertación inmediatamente vamos a empezar ya no más.

Entonces, no queremos transferir esa responsabilidad de la obligatoriedad a nadie más, pero sí vamos a coordinar con todos los actores que sean necesarios, la propuesta del Senador Cochi era que mantengamos el tema de la Cámara de Senadores así, adicionalmente hablaba del segundo tema que propuso o que comentó Senadora Moreno.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

A ver, voy a ser muy puntual, si bien la Cámara de Diputados nos ha remitido el Proyecto de Ley N° 417/2025-2026 donde Decreta el Artículo Único, se Abroga la Ley N° 1720 de 10 de abril de 2026. Remítase a la Cámara de Senadores y hoy pretender incorporar otras Disposiciones, Presidente, no me parece, porque que hasta cuándo van a estar los hermanos aquí, ellos quieren la abrogación y retornar a su región.

En ese sentido, yo voy a pedirle, Presidente, el compromiso debe ser con nuestro pueblo a quien nos debemos, en consecuencia deberíamos aprobar así como nos ha remitido la Cámara de Diputados y no hacer que nuevamente retorne a la Cámara de Diputados este Proyecto de Ley, una vez aprobado como está, como nos ha remitido desde la Cámara de Diputados, inmediatamente a través de las Comisiones trabajemos inclusive en menos de los sesenta días, será en treinta días, será en quince días, eso que es el compromiso con la misma población.

Efectivamente, ahora hemos recibido un jalón de oreja, ahora se va a socializar cualquier Proyecto de Ley que se pretenda aprobar, sea desde la Cámara de Diputados o desde la Cámara de Senadores. En ese sentido, Presidente, yo voy a solicitar que se mantenga, así como nos ha remitido desde la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley N° 417.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez Guzmán: Gracias, Senador Presidente.

Yo mi sugerencia no lo puedo hacer cansar a mí gente, al pueblo boliviano, le digo parece me están queriendo hacer confundir, quieren hacer confundir al pueblo boliviano, se nota aquí que se mantenga como ha venido de Cámara de Diputados. Yo lo digo, Senador Presidente, que no se modifique nada y que se mantenga, Senador Presidente. Eso es mi posición.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Presidente, es bueno volver un poquito atrás Presidente y volver a fundamentar la forma en la que hemos procedido a la hora de la votación y lo he dicho en los medios de comunicación, lo he fundamentado en este Hemiciclo delante de la gente aquí pidiendo las disculpas del caso, porque en su momento quien les habla debería haber tenido la sapiencia necesaria para proponer los cambios necesarios que hoy he fundamentado, Presidente.

Pero no estoy de acuerdo, Presidente, que se diga que les estamos queriendo marear la perdiz, mi ejemplo, yo estoy yendo contra varios sectores de mi región porque sí están de acuerdo con la norma; sin embargo, Presidente, aquí hemos fundamentado y muchos han hablado que la prioridad es restablecer la calma en el país, pacificar el país y dar una muestra al resto de la sociedad que sí estamos atendiendo unas demandas legítimas y no hablo de las políticas metidas de contrabando, las legítimas y considero que la demanda de ustedes es legítima, querido sector, queridos marchistas, es legítima.

Por eso han venido hasta la ciudad de La Paz y al mismo tiempo también por eso he fundamentado que todo esto se hubiera evitado, se hubieran tenido que evitar las molestias de venir aquí a La Paz y todo lo que eso con lleva caminando si hubiéramos tenido la competencia de definir esto en nuestras regiones.

Lamentablemente, vuelvo a pedir las disculpas del caso en su momento deberíamos haber hecho estas propuestas, me incluyo solo a mí, no incluyo al resto por si acaso, para que alguien se sienta aludido, me estoy juzgando a mí como Senador porque yo creo que, si hubiéramos tenido un carácter un poco más autonomista, hubiéramos evitado que los marchistas estén hoy aquí en la ciudad de La Paz y como por ahí alguien menciona, sometidos a las inclemencias del tiempo, sí es verdad.

Pero Presidente, esta propuesta garantiza lo que yo tengo como espíritu y como propuesta, que se diga que no, hay que abrogar nomás y después vamos a trabajar, eso que se lo crea su abuelita, Presidente, seamos serios yo sí estoy de acuerdo con esta propuesta y he votado Afirmativo para la Abrogación delante de ustedes y por supuesto que la Ley va a ser abrogada quién dice que no, ustedes creen que el Diputado se va a dar la vuelta, no se va a dar la vuelta.

Entonces, Presidente, yo reafirmo mi convicción con este Proyecto de Ley creo que las regiones tienen que estar inmiscuidas en una decisión que va a afectar directamente a la región, Presidente directamente a la región sigo convencido de eso y lo digo delante de los medios de comunicación cada región tiene que tener derecho a asumir las decisiones que vea conveniente para su región somos pluriculturales y por supuesto, cada región tendrá diferentes solicitudes, cada sector en cada región y hoy no tener convulsionada la ciudad de La Paz vuelvo a repetir el ejemplo, Presidente entonces, yo reafirmo mi convicción con este Proyecto de Ley.

Sen Presidente: A ver, nos ordenemos, hemos aprobado una Ley en grande, hemos aprobado el Artículo Único y ahorita estamos en la discusión de la Disposición Transitoria Final Primera. Quién no esté de acuerdo que vote en contra, pero no vamos a volver a revisar toda la norma y volver a un proceso que ya lo hemos discutido lo que estamos tratando de hacer es perfilar la redacción para que quede claro, nada más para que quede claro lo que vamos a votar.

Hemos aceptado ya el tema de la corrección de técnica legislativa, estamos de acuerdo en eso y lo que estamos proponiendo ahora es que el artículo quede la siguiente manera.

Senador secretario, sírvase dar lectura.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES

PRIMERA. La Cámara de Senadores en coordinación con la Cámara de Diputados, queda encargada de concertar y proponer, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, un marco normativo que defina las coordinaciones, procedimientos y salvaguarda para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios previa a su eventual conversión, como proceso técnico, administrativo y legal voluntario, preservando la exclusión expresa y protección de las Tierras Comunitarias de Origen, Territorios Indígena Originarios, Campesinos y comunidades y las áreas de reserva natural, según la caracterización ya establecida.

SEGUNDA.

Sen. Presidente: Vamos una por una, estamos viendo en la Primera. Esa es la redacción que estamos proponiendo,

En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Final Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Transitoria Primera.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Final Segunda.

Sen. Secretario:

SEGUNDA. El proceso de concertación garantizará la participación de las entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas, tomando como base a las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD) creadas por la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, de 18 de octubre de 1996.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Final Segunda en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Sattori: Presidente, yo me voy a oponer sinceramente a lo que están haciendo tenemos marchistas que están muy enfermos, devolverla a esta Ley a la Cámara de Diputados es jugar con ellos y sinceramente yo les pido que la Ley sea aprobada como vino de la Cámara de Diputados, sinceramente no estoy de acuerdo y que se siente en Acta y que todo el país lo sepa no podemos jugar con la gente así, de esa manera. Gracias.

Sen. Presidente: Senador, vote en contra del artículo, si le parece. Voy a poner en consideración y en votación el artículo.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Transitoria Final Segunda, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Transitoria Final Segunda en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora queda aprobada el presente Proyecto de Ley devuélvase a la Cámara de Diputados para su consideración de las modificaciones introducidas en esta Cámara.

Gracias a las senadoras y senadores, voy a proponer un Cuarto Intermedio hasta el día de mañana a las 09:00 de la mañana para continuar con la Sesión.

Queda instaurado el Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

110ª B SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 13 de mayo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara

Secretarios: Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco
Sen.ª Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Castillo Chávez Freddy, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Cortez Calvimontes Hugo Marcelo, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Dávila Arancibia Ilse Fátima, Espada Ugarte Richard, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutierrez Guzmán Cinthya Inga, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, Mamani Ramirez Ramiro, Mallon Vargas Claudia, Marinkovic Jovicevic Branco Goran, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Quispe Santander Víctor Severo, Roca Egüez Leonardo, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Eguez Jesús Humberto, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Villegas Mora Aldo Sergio.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas días, senadores y senadoras. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, solicito se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente. **Sen.**

Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se reinstala la Centésima Décima Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 09:46, correspondiente al día miércoles 13 de mayo de 2026, con el mismo Orden del Día, que teníamos pendiente.

Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Buenos días, apreciado Presidente. En término de Usted, un gran saludo a la Directiva y a los colegas senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Daniel Antonio Ortiz Velásquez por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Buenos días, Senador Presidente y así también a los colegas senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Marcelino Flores Ordoñez por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Buen día, Presidente, colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Carol Carlo Duran por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Con Quórum Reglamentario, reinstalamos la 110 Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores correspondiente a la Legislatura 2025 - 2026 con el mismo Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la solicitud de licencia de la Senadora.

Sen. Secretario:

La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, solicita licencia por el artículo 26.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencia de la Senadora. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, reinstalación de la Centésima Décima Sesión Ordinaria, miércoles 13 de mayo a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Asuntos del Día.
2. Correspondencia.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Asuntos del Día.

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1. El Senador Víctor Quispe Santander, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Junta Vecinal Gran Poder, por sus 100 años de vida institucional; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Bien, ha solicitado el Senador Víctor Quispe procedamos con la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Homenaje Camaral, no sé si el Senador está presente, le cedemos la palabra, por favor, para su justificación.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Más que todo solicitar a los colegas de aproximarse la festividad del Gran Poder, precisamente en ese sector, esa zona es donde se realiza la entrada del Gran Poder y el aniversario de esta zona es el 22 de mayo, por ello han solicitado debido al tiempo también que tenemos en el tratamiento no alcanzaríamos los plazos.

Por eso solicito a todos los diferentes colegas podamos tratar de apoyar este importante nombramiento es su primera vez que van a un Homenaje Camaral es una junta vecinal que tiene más de 100 años de vida institucional. Por lo tanto, por ello más que todo solicito su apoyo, estimado Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Branco Goran Marinkovic Jovicevic por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente. De la misma manera, para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Leonardo Roca Eguez por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Procédase de acuerdo al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, concordante con el inciso g), parágrafo II del artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra la de: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".*

Que, la Junta Vecinal "Gran Poder", fundada el 27 de marzo de 1926, constituye una de las organizaciones territoriales y vecinales más antiguas e importantes de la ciudad de La Paz, destacándose por su compromiso histórico con el desarrollo barrial, la integración comunitaria y la defensa de los intereses vecinales.

Que, la histórica Zona de Chijini, actualmente conocida como Gran Poder, fue uno de los principales espacios de crecimiento económico, comercial y social de la ciudad de La Paz, convirtiéndose en un punto de encuentro entre las comunidades rurales y urbanas. En este contexto, la Junta Vecinal Gran Poder contribuyó activamente a consolidar un espacio de convivencia, tradición y desarrollo popular.
Que, la Junta Vecinal "Gran Poder" desempeñó un papel fundamental en la preservación y resguardo de la imagen del Señor Jesús del Gran Poder, considerada uno de los símbolos religiosos y espirituales más importantes del pueblo paceño. Asimismo, impulsó la construcción de la capilla y, posteriormente, del Santuario del Señor Jesús del Gran Poder, consolidando un centro de fe y devoción reconocido a nivel nacional.

Que, las primeras expresiones folklóricas y entradas de comparsas en honor al Señor Jesús del Gran Poder fueron organizadas por vecinos, bordadores y artesanos del sector, quienes dieron origen a la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, considerada actualmente una de las expresiones folklóricas y religiosas más importantes del país y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2019.

Que, la Junta Vecinal "Gran Poder" ha sido merecedora de importantes reconocimientos y condecoraciones otorgadas por instituciones municipales y departamentales, como resultado de su permanente labor en favor de la preservación cultural, la organización vecinal y el fortalecimiento de la identidad paceña, constituyéndose en un referente histórico para las futuras generaciones.

Que, a lo largo de su trayectoria institucional, la Junta Vecinal Gran Poder ha promovido la organización vecinal, la defensa del patrimonio cultural y espiritual, así como el fortalecimiento de las tradiciones populares que forman parte de la memoria colectiva del pueblo paceño, constituyéndose en un actor fundamental para la preservación de la identidad paceña.

Que, el Senador Víctor Severo Quispe Santander propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Artículo 7, numeral IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Junta Vecinal "Gran Poder"** del Departamento de La Paz, en reconocimiento a sus 100 años de vida institucional, así como a su permanente compromiso con la identidad, la tradición cultural y espiritual del pueblo boliviano.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Correspondencia.

1. Proyecto de Ley:

1.1. La Senadora Ana María Crispín Choque, presenta el Proyecto de Ley "Marco de acuerdos Públicos –Privados".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2. La Senadora Nurmy Gutierrez Meneses, presenta el Proyecto de Ley "Que declara Patrimonio Cultural, Material, Arquitectónico, Monumental e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia al Templo de Nuestra Señora del Rosario de Belén, del Municipio de Puna, Provincia José María Linares, Departamento de Potosí".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1. Los senadores José Sánchez Aguilar, Abdón Porcel Arancibia, Susana G. Ruiz Zuleta, Erick Soruco Alpire y Ana María Crispín Choque, respectivamente, presentan los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1. A las Religiosas Siervas de María, Ministras de los Enfermos.

2.2. A la Asociación de Bordadores en Arte Nativo de Oruro.

2.3. Al Municipio de Villazón, de la Provincia Modesto Omiste, del Departamento de Potosí.

2.4. A la Agrupación Musical Savia Andina.

2.5. Al Club Deportivo Profesional Aurora de la ciudad de Cochabamba.

2.6. A la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián.

2.7. Al Msc. José Brian Hilman Gil.

2.8. A la Unidad Educativa Particular "San Juan Bautista de la Salle" de la ciudad de el Alto.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones correspondientes para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1. Los Senadores Yasmin Estivariz Villarroel, Judith Rosario García Coca, Betty Canaviri Villanueva, Nurmy Gutiérrez Meneses, José Sánchez Aguilar, Wilder Veliz Armas, Erick Soruco Alpire, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE GOBIERNO**, informe sobre:

- Remita un inventario técnico y con respaldo por auditoria interna de la totalidad del parque automotor asignado a la Policía Boliviana del Departamento de Santa Cruz con corte al mes de mayo 2026

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2. La Senadora Carolina Giese Urresti, Tomasa Yarhui Jacome, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS**, informe sobre:

- La creación de la subsidiaria ENDE – BRASIL, si la misma fue aprobada con Resolución del Directorio de ENDE Corporación.
- Qué Resolución Ministerial, Decreto o norma autoriza a YPFB a pagar reparaciones de vehículos particulares.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Buen día, Presidente, colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Cesar Mentasti Padilla por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Eguez: Gracias, Presidente. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Jesús Humberto Suarez Eguez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Procédase de acuerdo al Reglamento. Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

3.3. La Senadora María Isabel Moreno Cortez solicita al **MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**, informe sobre:

- Si su Cartera tuvo conocimiento previo de los estudios relacionados a la planificación y ejecución del Complejo Hidroeléctrico del rio Madeira.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4. Las Senadoras María Isabel Moreno Cortez, Tomasa Yarhui Jacome, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, informe sobre:

- Si su Cartera tuvo conocimiento previo de los estudios relacionados a la planificación y ejecución del Complejo Hidroeléctrico del río Madeira.
- Qué país tiene actualmente convenio vigente de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos con Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5. La Senadora Wanda Medrano Hervas, solicita al **MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RURAL Y AGUA**, informe sobre:

- Cuántas fichas ambientales han sido revocadas o suspendidas en los ríos Beni y Madre de Dios por incumplimiento de los límites de vertido de mercurio establecidos en la Ley 1333.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6. La Senadora Cintia Mónica Puerta Campos, solicita al **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA**, informe sobre:

- Cuál es el objetivo institucional y sus criterios jurídicos, técnicos y administrativos del Instituto Nacional de Reforma Agraria para la supervisión y saneamiento de tierras en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7. Los senadores Judith Rosario García Coca, Wanda Medrano Hervas, Betty Canaviri Villanueva, Wilder Veliz Armas, Cintia Mónica Puerta Campos, Yasmin Estivariz Villarroel, Nurmy Gutiérrez Meneses, Claudia Mallon Vargas, José Sánchez Aguilar y Erick Soruco Alpire, solicitan al **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**, informe sobre:

- Desde qué fecha se encontraba la caja fuerte vinculada a Sebastián Marset en las Bóvedas del Banco Unión S.A. en La Paz.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8. La Senadora Carol Carlo Duran, solicitan a la **UNIVERSIDAD AMAZÓNICA de PANDO**, informe sobre:

- Remita el Plan Operativo Anual correspondiente a las gestiones 2020-2025, incluyendo sus modificaciones y reformulaciones.

Sen. Presidente: Remítase a la Universidad Amazónica de Pando, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1. Los Ministerios de Obras Públicas Servicios y Vivienda; de Defensa; de Salud y Deportes; de Trabajo, Empleo y Previsión Social; de Hidrocarburos y Energías; de Minería y Metalurgia, de Gobierno; de la Presidencia; de Economía y Finanzas Públicas; de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente; de Educación; de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, remiten las siguientes respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 077; N° 526; N° 671; N° 744; N° 639; N° 612; N° 569; N° 551; N° 682; N° 592; N° 77; N° 683; N° 425; N° 443; N° 546; N° 758; N° 550; N° 578; N° 484; N° 668; N° 730; N° 63; N° 669; N° 588; N° 770; N° 597; N° 643; N° 556; N° 438; N° 689; N° 731; N° 659; N° 477; N° 788 N° 787; N° 739; N° 638; N° 626; N° 689; N° 595; N° 654; N° 708; N° 78; N° 418; N° 746; N° 584; N° 633; N° 660; N° 780. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Minuta de Comunicación:

5.1. Los Ministerios de Defensa; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda remiten respuestas a las Minutas de Comunicación N° 31, N° 37.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores Peticionarios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1. El Senador José Sánchez Aguilar, Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2. La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite Actas de la Novena, Decima y Undécima Sesiones Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos de Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisión.

1. Proyecto de Resolución Camaral:

1.1. De la Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 05/2025-2026 referente a los "Ascensos a Generales de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia".

Sen. Presidente: Bien, para proceder a la instalación de la Sesión Reservada a efecto de lo que se establece en el Reglamento, vamos a derivar esta Resolución para un momento posterior.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Salud y Deportes, optimice los criterios técnicos y financieros utilizados para distribución presupuestaria entre niveles de atención y se comprometa a incrementar de manera sustancial el presupuesto destinado a los establecimientos de Tercer Nivel; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF-CPSEyS Nº 076/2025-2026
MC.N°003

INFORME

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES

FECHA: La Paz, 6 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 20 de abril de 2026, la Senadora **Claudia Mallon Vargas,** presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el proyecto de Minuta de Comunicación, dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, donde *"Exhorta garantizar que el presupuesto y la normativa vigente atender las solicitudes del hospital Clínico Viedma"*

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo 18. Establece que todas las personas tienen derecho a la salud y que el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas.

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Artículo 3. Establece que la administración de los recursos públicos se orientará a lograr que los objetivos y metas del Estado se alcancen con economía, eficiencia, eficacia y transparencia.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS.

La presente minuta, en el marco de la función de fiscalización parlamentaria, expone la situación crítica del Hospital Clínico Viedma de Cochabamba, establecimiento de tercer nivel de referencia nacional, que enfrenta serias limitaciones presupuestarias que afectan su capacidad operativa y resolutiva.

Se identifica que el presupuesto asignado resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda de atención especializada, comprometiendo la calidad del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, la adquisición de insumos médicos y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Esta situación repercute directamente en la atención de pacientes de alta complejidad provenientes de todo el país.

Asimismo, se señala la necesidad de modificar el Decreto Supremo N° 4009 Bolivia, debido a que la restricción de objetos de gasto limita la ejecución presupuestaria, genera subejecución forzada y dificulta la contratación de servicios especializados, la compra de repuestos y el funcionamiento adecuado de equipos de alta tecnología. También se advierte que programas especiales como los de cáncer y enfermedad renal presentan saldos no ejecutados debido a restricciones administrativas en la gestión de medicamentos e insumos.

Finalmente, se enfatiza la urgencia de renovar el equipamiento médico y de laboratorio, dado que muchos equipos han superado su vida útil. La justificación central sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar el derecho a la salud, mejorar la eficiencia del gasto público y asegurar la operatividad de equipos críticos como tomógrafos y resonadores, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallón Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnologías y Deportes.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE:

Habiéndose expuesto las limitaciones presupuestarias del Hospital Clínico Viedma, como centro de referencia nacional, se **EXHORTA** a la Ministra de Salud y Deportes adoptar medidas urgentes para garantizar una adecuada asignación presupuestaria, revisar las restricciones normativas existentes y asegurar el funcionamiento eficiente del hospital y la renovación de su equipamiento médico en el marco de sus competencias:

1. El Ministerio de Salud y Deportes optimice los criterios técnicos y financieros utilizados para la distribución presupuestaria entre niveles de atención, y se comprometa a incrementar de manera sustancial el presupuesto destinado a los establecimientos de Tercer Nivel en la siguiente reformulación al Presupuesto General del Estado de la gestión en curso (2026).
2. Se gestione una modificación del Decreto Supremo Nº 4009, a fin de ampliar el catálogo de objetos de gasto autorizados para los establecimientos de Tercer Nivel, incorporando de manera expresa los siguientes rubros:

    - Mantenimiento, reparación y servicios técnicos especializados de equipos médicos, biomédicos y de laboratorio.
    - Repuestos, accesorios y piezas de reposición para equipamiento de alta complejidad (Imagenología, laboratorio, unidades de cuidados intensivos, quirófanos).

- Adquisición de equipos médicos y de laboratorio de alta tecnología, incluyendo reposición de equipos obsoletos o fuera de servicio.
- Servicios de calibración, certificación y control de calidad de equipamiento biomédico.

3. El Ministerio de Salud y Deportes emita una norma habilitante o instrucción específica que autorice la transferencia de los saldos no ejecutados de los programas de Cáncer y Renal al Sistema Único de Salud (SUS) común, con el propósito de:

- Fortalecer la capacidad operativa general del SUS en el establecimiento.
- Garantizar la continuidad de la atención en otras especialidades con déficit de recursos.
- Evitar saldos no ejecutadas y la devolución de recursos al Tesoro General de la Nación cuando existe necesidad institucional demostrada.
- Optimizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la salud.

Esta medida no implicaría una reasignación discrecional de fondos, sino una transferencia programada y controlada, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia que rigen la administración pública boliviana.

4. El Ministerio de Salud y Deportes priorice la asignación de recursos extraordinarios para la adquisición inmediata del equipamiento detallado, con base en un diagnóstico técnico-financiero de vida útil y costo-beneficio, bajo la normativa vigente de contratación pública del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo el siguiente detalle:

Equipos de Imagenología:

- Tomógrafo Computarizado (TC): El equipo actual opera fuera de parámetros técnicos óptimos, con frecuentes paros de su funcionamiento no programados. La ausencia de este servicio obliga a derivar pacientes críticos a otros centros, con alto riesgo clínico y costo elevado al Estado.
- Arco en C (Fluoroscopía): Equipo indispensable para procedimientos quirúrgicos e intervencionistas (ortopedia, cirugía vascular, urología). Su obsolescencia limita la capacidad quirúrgica del hospital y obliga a cancelar o diferir procedimientos programados.
- Equipo de Resonancia Magnética (RM): El establecimiento no cuenta con equipo propio en condiciones operativas, siendo la RM un estudio diagnóstico de primera línea para patologías neurológicas, oncológicas, musculo esqueléticas y cardiovasculares. Su ausencia representa una grave brecha diagnóstica para la población referida.

Equipamiento de Laboratorio y Unidades Criticas:

- Analizadores bioquímicos y hematológicos de alta capacidad.
- Equipos de biología molecular y diagnóstico microbiológico avanzado.
- Ventiladores mecánicos y monitores multiparamétricos para UCI y Neonatología.
- Equipos de esterilización (autoclaves) y gestión de residuos hospitalarios.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, quería solicitar permiso, tenemos una mesa técnica con el Viceministro de Política Tributaria por el tema del Alivio Tributario, ya se encuentra en la Asamblea, así que pedirle unos minutos.

Sen. Presidente: Bien, en consideración la solicitud.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, voy a salir con la Senadora Fátima Dávila, que es parte de la Comisión.

Sen. Presidente: Perfecto, aceptado. Por favor, si nos pueden hacer llegar el proyecto, así lo tratamos el día de mañana ¿no?

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: No Presidente, ha sido un error.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Buenos días a la Directiva, a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, disponer la realización de operativos inmediatos de verificación control y fiscalización en cooperativas mineras y áreas de actividad extractiva del departamento de Potosí, con el objeto de identificar la presencia de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales peligrosas vinculadas a la minería; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF-CPSEyS Nº 077/2025-2026
MC.N°004

INFORME

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL.**

FECHA: La Paz, 6 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 28 de abril de 2026, la Senadora **Mónica Puerta Campos,** presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el proyecto de Minuta de Comunicación, dirigida al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde *"Prohíbe el trabajo infantil en actividades peligrosas, entre ellas la minería subterránea, estableciendo la obligación del estado de garantizar su protección frente a toda forma de explotación laboral ya actividades que puedan afectar su salud, educación y desarrollo"*

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo 61°. -

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial.

Por lo manifestado se entiende que se prohíbe el trabajo forzoso y la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 46°. –

I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.
2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

En este entendido nos hace referencia que se garantiza el derecho al trabajo digno sin discriminación.

Artículo 58°. – Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

Por lo manifestado se reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

Artículo 59°. –

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley.

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley.

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado.

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.

Por lo vertido se establece que la obligación del Estado es de protegerlos contra toda forma de violencia y explotación.

CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (LEY 548).

Artículo 135. (PROHIBICIONES). Se prohíbe:

a) La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de

b) cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución;

c) La contratación de la o el adolescente mayor de catorce (14) años para efectuar

d) cualquier tipo de actividad laboral o trabajo fuera del país;

e) La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación,

f) agencias de empleo u otros servicios privados similares para el reclutamiento y

g) el empleo de las niñas, niños y adolescentes;

h) La retención ilegal, compensación, así como el pago en especie;

i) La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las diez (10) de la

j) noche;

k) Los traslados de las o los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre,

l) padre, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores;

m) La actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para adolescentes menores

n) de catorce (14) años, por estar en una etapa de desarrollo;

o) Otras que establezca la normativa vigente.

Artículo 136. (ACTIVIDADES LABORALES Y TRABAJOS PELIGROSOS, INSALUBRES O ATENTATORIOS A LA DIGNIDAD).

I. Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y adolescente, y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo.

II. Según su naturaleza, se prohíbe:

a) Zafra de caña de azúcar;

b) Zafra de castaña;

c) Minería (como minero, perforista, lamero o dinamitero);

d) Pesca en ríos y lagos (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario);

e) Ladrillería;

f) Expendio de bebidas alcohólicas;

g) Recolección de desechos que afecten su salud;

h) Limpieza de hospitales;

i) Servicios de protección y seguridad;

j) Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro; y

k) Yesería.

III. Según su condición, se prohíbe:

a) Trabajo en actividades agrícolas (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo);

b) Cría de ganado mayor (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo);

c) Comercio fuera del horario establecido;

d) Modelaje que implique erotización de la imagen;

e) Atención de mingitorio fuera del horario establecido; Código Niña, Niño y Adolescente 47

f) Picapedrería artesanal;

g) Trabajo en amplificación de sonido;

h) Manipulación de maquinaria peligrosa;

i) Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo); y

j) Cuidador de autos fuera del horario establecido.

IV. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa.

V. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, deberá adecuar la lista de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, periódicamente, al menos cada cinco (5) años, con la participación social de los actores involucrados.

VI. El Estado en todos sus niveles, establecerá una política y desarrollará un programa para la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 138. (REGISTRO DE ACTIVIDAD LABORAL O TRABAJO POR CUENTA PROPIA O AJENA).

I. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, tendrán a su cargo el registro de la autorización de las niñas, niños y adolescentes de diez (10) a catorce (14) años que realicen actividad laboral o trabajo por cuenta propia o cuenta ajena.

II. La copia del registro de las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena de doce (12) a catorce (14) años, deberá ser remitida al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a los efectos de la inspección y supervisión correspondiente.
III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tendrá a su cargo el registro de la autorización de las y los adolescentes mayores de catorce (14) años que realicen trabajo por cuenta ajena.
IV. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, los Gobiernos Autónomos Municipales, y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, garantizarán la gratuidad de todo el proceso de registro.
V. Los datos del registro serán remitidos mensualmente por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al Ministerio de Justicia e incorporados al Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes- SINNA.

Por lo entendido prohíbe el trabajo infantil en actividades peligrosas, incluyendo minería.

Artículo 139. (INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN).

I. El Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Inspectoría del Trabajo, mediante personal especializado, efectuará inspecciones y supervisiones permanentes en los lugares de trabajo de las y los adolescentes, en áreas urbanas y rurales, para verificar que no exista vulneración de derechos laborales, en el marco de la normativa vigente.
II. Si en la inspección se evidencia la vulneración de derechos humanos, se deberá poner en conocimiento de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, para su restitución mediante proceso legal.

Artículo 141. (DERECHO A LA LIBERTAD). La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la libertad personal, sin más límites que los establecidos en la Constitución Política del Estado y en el presente Código. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. Asimismo, tienen derecho a:

a) Libertad de transitar por espacios públicos sin más restricciones que las establecidas por disposición legal y las facultades que corresponden a su madre, padre, guardadora o guardador y tutora o tutor;
b) Libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión;
c) Libertad de creencia y culto religioso;
d) Libertad de reunión con fines lícitos y pacíficos;
e) Libertad de manifestación pacífica, de conformidad con la ley, sin más límites que las facultades legales que corresponden a su madre, padre, guardadora o guardador y tutora o tutor;
f) Libertad para organizarse de acuerdo a sus intereses, necesidades y expectativas para canalizar sus iniciativas, demandas y propuestas;
g) Libertad para asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, económicos, laborales, políticos o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito; y
h) Libertad para expresar libremente su opinión y difundir ideas, imágenes e información de todo tipo, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro medio.
i)

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS.

El departamento de Potosí, históricamente vinculado a la actividad minera, especialmente en torno al Cerro Rico de Potosí, enfrenta problemáticas estructurales derivadas de este modelo económico, como condiciones laborales precarias, limitada regulación y la persistencia de prácticas que involucran a poblaciones vulnerables, particularmente niñas, niños y adolescentes.

Reportes recientes de la Defensoría del Pueblo Bolivia evidencian la presencia de menores en actividades mineras, tanto en interior mina como en labores conexas, lo que constituye una grave vulneración de derechos debido a los altos riesgos físicos y ambientales que implica esta actividad. Asimismo, se identifica un incremento en la deserción escolar asociado a la incorporación temprana al trabajo, incluyendo prácticas informales como el "juqueo".

Esta situación responde a factores estructurales como la pobreza, la dependencia de economías extractivas y patrones socioculturales que normalizan el trabajo infantil. Además, pone en evidencia debilidades en los mecanismos de control y fiscalización estatal, así como la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para abordar el problema de manera integral.

En consecuencia, el contexto descrito demanda una intervención urgente del Estado para garantizar la protección de los derechos de la niñez, prevenir su participación en actividades peligrosas y cumplir con la normativa vigente, en concordancia con la Constitución y los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos de la infancia.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallón Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnologías y Deportes.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE:

Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en relación a la situación de trabajo infantil en zonas mineras del departamento de Potosí, el marco de sus competencias:

1. Se disponga la realización de operativos inmediatos de verificación, control y fiscalización en cooperativas mineras y áreas de actividad extractiva del departamento de Potosí, con el objeto de identificar la presencia de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales peligrosas vinculadas a la minería.
2. Se establezca la implementación de medidas urgentes de protección y restitución de derechos para los casos identificados, incluyendo la intervención de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la reinserción al sistema educativo y la activación de mecanismos de protección integral conforme a normativa vigente.
3. Se instruya la elaboración de un informe técnico que contenga un diagnóstico actualizado de la situación del trabajo infantil en minería en el departamento de Potosí, incluyendo niveles de riesgo, causas estructurales y propuestas de intervención estatal.
4. Se adopten medidas de fortalecimiento institucional para el control, supervisión y fiscalización de actividades mineras cooperativizadas e informales, con énfasis en la prevención y erradicación del trabajo infantil en actividades de alto riesgo.
5. Se disponga la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y las instancias competentes del nivel central del Estado y gobiernos autónomos correspondientes, a efectos de garantizar una intervención integral, articulada y efectiva en la prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas mineras.

6. Finalmente, se remita a la Cámara de Senadores un informe detallado sobre las acciones ejecutadas, resultados obtenidos y medidas adoptadas, en el plazo establecido por normativa, a efectos de permitir el ejercicio de la función de fiscalización legislativa.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Salud y Deportes, en la relación a los efectos del mercurio en la salud de la población de la Amazonia Boliviana, disponga la realización de evaluaciones médicas integrales en las poblaciones de las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios con énfasis en las mujeres en edad reproductiva y comunidades indígenas; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF-CPSEyS Nº 078/2025-2026
MC. N° 005

INFORME

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN A LA MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES

FECHA: La Paz, 6 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 28 de abril de 2026, la Senadora **Mónica Puerta Campos,** presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el proyecto de Minuta de Comunicación, dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, donde *"Establece la obligación de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos derivados de actividades productivas, especialmente aquellas que impliquen el uso de sustancias peligrosas como el mercurio"*

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.
2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional.
4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.
6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 18.

I. Todas las personas tienen derecho a la salud**.**

Artículo 33°. - Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 35.

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 342°. - Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Ley N° 1333 del Medio Ambiente (27 de abril de 1992).

Artículo 17°. – Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades.
En este entendido el Estado regula las actividades susceptibles de degradar el medio ambiente.

Artículo 18.- El control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social. La Secretara nacional y las Secretaras Departamentales del Medio Ambiente promover y ejecutar acciones para hacer cumplir con los objetivos del control de la calidad ambiental.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente en la Amazonía de las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, se ha intensificado la contaminación por mercurio debido a la expansión de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala. Este fenómeno ha generado impactos ambientales graves, afectando ecosistemas acuáticos, biodiversidad y las comunidades que dependen de estos recursos.
Una investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de SELADIS (2023–2025), evidenció la presencia de mercurio en peces de consumo habitual, demostrando que esta sustancia se incorpora a la cadena alimentaria y se acumula especialmente en especies carnívoras. Como consecuencia, las poblaciones indígenas presentan niveles de mercurio en el organismo muy superiores a los permitidos, alcanzando hasta 5,5 ppm, lo que representa un alto riesgo sanitario.

Los efectos en la salud incluyen alteraciones hematológicas, daño hepático, trastornos neurológicos, problemas reproductivos y daño genético, con especial impacto en mujeres en edad reproductiva. Esta situación recuerda antecedentes graves como la Enfermedad de Minamata, evidenciando posibles consecuencias a largo plazo para las comunidades afectadas.

En este contexto, la problemática se configura como una crisis ambiental, de salud pública y de derechos humanos, agravada por la falta de control estatal y el aumento en el uso de mercurio. Por ello, se justifica la adopción urgente de medidas para prevenir, controlar y mitigar estos impactos, garantizando el derecho a un medio ambiente saludable y la protección de las poblaciones vulnerables de la Amazonía boliviana.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallón Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnologías y Deportes.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE:

Al Ministerio de al Ministerio de Salud y Deportes, en relación a los efectos del mercurio en la salud de poblaciones de la Amazonía boliviana, el marco de sus competencias:

1. Se disponga la realización de evaluaciones médicas integrales en las poblaciones de las cuencas de los ríos Beni y madre de dios, con énfasis en mujeres en edad reproductiva y comunidades indígenas.

2. Se implemente un programa de vigilancia epidemiológica específico para la exposición al mercurio, incluyendo monitoreo de niveles en sangre y seguimiento clínico.

3. Se establezcan medidas de atención médica especializada para las personas afectadas, incluyendo tratamiento, seguimiento y prevención de complicaciones.

4. Se instruya la elaboración de un informe técnico sanitario que contenga diagnóstico, niveles de afectación y riesgos a corto y largo plazo.

5. Se disponga la coordinación con otras entidades públicas para la atención integral de la población afectada.

6. Finalmente, se remita a la Cámara de Senadores un informe detallado sobre las acciones ejecutadas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe del Departamento de Pando y también indicar que estamos en unas mesas técnicas y lo que en 10 minutos voy a volver, por favor solo ausentarme.

Sen. Presidente: Gracias

Sen.ª Acosta: Por lo del perdonazo, por favor. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4. La Comisión de Política Internacional, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Relaciones Exteriores, realice una solicitud de aclaración formal a la Embajada de la República Islámica de Irán por conducto Diplomático Oficial, sobre lo vertido en el acto de posesión del Gobernador de Cochabamba evitando duplicidades; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL
LEGISLATURA 2025-2026
INF-CS-CPI N° 13/2025-2026
INFORME

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES**

FECHA: La Paz, 8 de mayo de 2026.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, mediante nota con CITE CSEDDHHES-TYJ/N°275/2025-2026 de fecha 06 de mayo de 2026, presenta a la Presidencia de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Proyecto de Minuta de Comunicación dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores Fernando Hugo Aramayo Carrasco, conforme al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente contenido.

1. Convoque de manera inmediata al Embajador de la República Islámica de Irán, Bahram Shahabeddin, a objeto de que brinde una aclaración formal respecto a la declaración vertida, en el acto de posesión del Gobernador de Cochabamba, el pasado 4 de mayo del presente, siendo que las mismas desconocen una determinación constitucional vigente y afectan la posición institucional del Estado boliviano.

2. Solicite a la Embajada de la República Islámica de Irán, aclaración formal, conforme a normativa internacional vigente, por las declaraciones vertidas por su Embajador el Sr. Bahram Shahabeddin.

3. Emita un Comunicado oficial, conforme a los canales establecidos, dejando constancia de que dichas manifestaciones constituyen una intromisión indebida y contraria al derecho internacional al involucrarse en asuntos de jurisdicción interna, exigiendo el estricto respeto al orden constitucional y a los principios de no intervención y soberanía del derecho internacional.

4. Adopte las acciones diplomáticas que correspondan, en el marco de la normativa vigente, del derecho internacional, de su práctica, usos y costumbres, a fin de prevenir la reiteración de este tipo de pronunciamientos por parte de representantes acreditados ante el Estado boliviano. Incluyendo la evaluación de medidas más severas, como la declaración de persona non grata y la eventual expulsión de la representación diplomática de la República Islámica de Irán, o poner término a la misión diplomática en caso de verificarse la persistencia o gravedad de dichas conductas, conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Artículo 6. I. Sucre es la Capital de Bolivia.

Artículo 8. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 108. 13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores.

Artículo 255. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.

2.2. LEY N° 465 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Artículo 4.I. El Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla la gestión de la política exterior para la defensa de su soberanía, independencia e intereses, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos.

Artículo 5. 1. El Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia constituye el instrumento destinado a la planificación, análisis, ejecución, coordinación, concertación y evaluación de una política exterior propositiva y soberana con criterios de transparencia y control social, integrado por un cuerpo permanente de servidoras y servidores públicos capacitados y otros ejecutores o responsables, encargados de representarlo en el país y en el extranjero, preservando y resguardando la soberanía, libre determinación, intereses, integridad e identidad propia del Estado Plurinacional de Bolivia.

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Minuta de comunicación identifica una situación de relevancia institucional referida a manifestaciones públicas atribuidas a un representante diplomático extranjero sobre una materia que pertenece al ámbito de la organización constitucional del Estado boliviano.

El objeto material del proyecto es legítimo y pertinente, sin embargo, su formulación resolutiva requiere ajustes para reforzar su congruencia con la naturaleza recomendatoria de la Minuta de comunicación y con la conducción exclusiva de la política exterior por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El numeral 4 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece que uno de los fines y funciones primordiales del Estado es garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en nuestra norma suprema, en este contexto corresponde al Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumir una postura.

En este sentido corresponde recordar que, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en su Artículo 41, establece con carácter vinculante el deber de los agentes diplomáticos de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, así como la obligación ineludible de no inmiscuirse en sus asuntos internos. En consecuencia, cualquier opinión sobre la organización territorial, el sistema judicial, la administración pública o los procesos políticos de Bolivia emitida fuera de los mecanismos institucionales, resulta incompatible con dicho marco normativo.

En ese marco, la Comisión considera que el Proyecto es viable si se aprueba con modificaciones y recomendaciones de redacción, orientadas a: 1) reafirmar el carácter recomendatorio del instrumento; ii) canalizar la actuación por los conductos diplomáticos oficiales; iii) preservar la discrecionalidad técnica del Ministerio en la selección de medidas; y iv) suprimir referencias a medidas máximas predeterminadas, sustituyéndolas por una cláusula de evaluación gradual y proporcional conforme a la normativa vigente y al derecho internacional aplicable

4. CONCLUSIONES.

Por los antecedentes que fueron revisados y conforme lo analizado, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional determina que el proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Fernando Hugo Aramayo Carrasco Ministro de Relaciones Exteriores, es viable en su finalidad y competencia, siempre que se incorporen las enmiendas recomendadas y asegurar su ejecución conforme normativa y factibilidad.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno camaral APROBAR con modificaciones el presente Proyecto de Minuta de Comunicación N° 02/2025-2026-CSEDDHHES-TYJ dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores, conforme a las enmiendas establecidas en el presente informe, salvo mejor criterio del pleno camaral.

Firman: Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, Presidente Comisión de Política Internacional; Senadora Teresa Alarcón Arana, Comité de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Internacionales; Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, Comité de Relaciones Económicas Internacionales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIENDESE:

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores:

1. Realice una solicitud de aclaración formal a la Embajada de la República Islámica de Irán por conducto diplomático oficial, sobre lo vertido en el acto de posesión del Gobernador de Cochabamba evitando duplicidades.

2 Gestionar un pronunciamiento institucional, pero formulado en términos de reafirmación del orden constitucional boliviano, de la capitalidad de Sucre y del principio de no intervención entre estados, sin prejuzgar responsabilidades más allá de lo estrictamente necesario.

3. Suprimir la referencia expresa a la declaración de persona non grata y a la como medidas eventual expulsión de la representación diplomática predeterminadas, sustituyéndolas por una clausula general que recomiende evaluar y adoptar, de manera gradual y proporcional, las acciones diplomáticas que correspondan conforme a la Convención de Viena, la Ley N° 465 y la diplomacia del Estado boliviano.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo saludar a tanto a su Autoridad como a la Directiva, asimismo a todos los colegas y a los medios de comunicación y la ciudadanía que nos acompaña.

Presidente, no podemos dejar pasar este tipo de aseveraciones de un Embajador, de un diplomático, en este caso la República Islámica de Irán, que le ha faltado al respeto profundamente al pueblo boliviano, por mucho menos se envía Presidente una solicitud de consulta que es lo que en diplomacia se estila para mandar un mensaje a el país que ha agredido, con las palabras de su Embajador a nuestra Patria, a nuestra nación, se envía una solicitud de consulta y se devuelve a los embajadores a cada uno de los países, ¿No es cierto?, ya sea de manera unilateral e inclusive se puede solicitar enviar en consulta a el Embajador del otro país, a su país correspondiente, ha sido verdaderamente vergonzoso, ruborizante, realmente ha sido embarazoso que este Embajador aproveche un acto en el Departamento de Cochabamba para sugerir o mencionar cómo deberíamos organizarnos nosotros como país.

Con qué derecho este Embajador nos puede indicar a nosotros cómo nos vamos a organizar como país. Es como que nosotros, no estoy sugiriendo que sea así, es como que nosotros desde la Cámara de Senadores hagamos una Minuta de Comunicación no, o una Declaración Camaral no, no sé, pues incitando a que se dé un proceso separatista en Irán, en Irán hay muchísimas etnias, muchísimas nacionalidades, muchísimas etnicidades, ¿No es cierto?, de todo tipo allá adentro de la República Islámica de Irán que nosotros digamos bueno nos parece interesantísimo que empiece un proceso de separación, de balcanización, no es cierto de la República Islam de Irán y hagamos una declaración institucional al respecto no y además ya no queremos desde aquí desde la Cámara de Senadores que Teherán sea la capital de Irán, sino que sea ahora Isfahán, por ejemplo ¿Qué diría la República Islámica de Irán? ¿Qué diría? No voy a mencionar la guerra, no tiene nada que ver con la postura que cada uno tiene sobre el tema de la guerra, pero es algo fundamental que defendamos a nuestro país.

La gente que puede argumentar sobre lo que ocurre en nuestro país, somos los bolivianos y no así un Embajador que realmente se ha excedido, realmente es inaceptable su comportamiento no se ha disculpado Presidente ni siquiera se ha disculpado, ni siquiera ha vertido algunas palabras posteriores indicando que no sé, tal vez lo hemos malinterpretado, que ha sido un exabrupto, que ha sido un gafe, que esto ha sido una mala interpretación de las cosas directamente nos ha señalado cómo deberíamos organizarnos políticamente y administrativamente como país ¿Cómo se le ocurre al Embajador de la República Islámica de Irán? Es decir, no creo que debamos volverlo a aceptar nunca más.

Y un mensaje institucional que viene de la mano de la aprobación de esta Minuta de Comunicación es lo adecuado, para que no se atreva nunca más ningún representante de ningún otro país que estén todos bienvenidos en Bolivia, todos bien recibidos en Bolivia, a verter declaraciones de corte netamente político que es lo último que debería ser un diplomático. La carrera diplomática es evitar justamente declaraciones y puntos de vista políticos, es lo contrario de hacer política hacer diplomacia y es por eso que se debe resguardar las formas, entendemos que el Gobierno Nacional ya ha tomado medidas desde Cancillería felicitamos, por supuesto a el Canciller Aramayo por haber dado una respuesta en su momento, pero consideramos que complementariamente también desde la Cámara de Senadores nos debemos pronunciar al respecto. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente.

Además, lo que menciona mi colega el Senador Ormachea creo que el tema Irán es un tema que va mucho más allá y es más delicado para el país y nosotros más bien deberíamos pedir a cuántos ciudadanos iraní se le ha dado pasaporte boliviano, ciudadanía, qué negocios han hecho. Yo creo que en la situación económica que está el país no merecería que tengamos ni Embajada en la República Islámica de Irán, creo que lo único le hace daño al país y creo que más bien nuestra comunicación debería ir en ese sentido porque creo que lo que hace Irán a nosotros es muchísimo daño y no nos trae ningún beneficio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Eguez: Gracias, Presidente. Yo recuerdo de que un parlamentario nuestro en Paraguay por hacerle una broma en Tik Tok a su tereré, no los devolvieron, ningún político extranjero, ningún agregado diplomático puede entrometerse en la soberanía, la forma de Gobierno y la estructura de nuestro país.

En ese sentido, sugiero que esta nota de comunicación incluso sea para que nuestro Ministro de Relaciones Exteriores pueda devolverlo a este Embajador: porque no da la talla, Bolivia es un país libre, soberano y nosotros los parlamentarios tenemos que proteger a nuestro país de enemigos internos y mucho más aún externos, con esas declaraciones temerarias lo que está haciendo es demostrando de que quieren ingerir en nuestra forma de Gobierno, en nuestra política y es totalmente inaceptable.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

Bueno, como lo decían ya mis colegas no, creo que esto es una falta de respeto a Bolivia como tal, no se puede expresar realmente un diplomático de esa forma y él no puede decidir dónde va a ser la capital creo que los bolivianos somos los que decidimos y sabemos desde cuántos años está la capital y Sucre se respeta también si, no puede venir y por lo cual apoyo la noción de mis colegas de que este Embajador, este diplomático y la embajada no debe estar en Bolivia.

Aparte de que Irán es un país muy conflictivo y a nuestro querido país de Bolivia viene a afectarnos, lo cual igual apoyo y también solicito que como Cámara de Senadores pronunciarnos y de una vez pedirle de que se retire, que vuelva a su país porque ustedes están entendiendo como nosotros nos equivocamos en algo y nunca ponemos un alto y hay varias personas que faltan al respeto a nuestro país y a nuestros departamentos y aprovecho este tema en que un futbolista paraguayo se ha referido mal de mi Departamento hace dos tres semanas y nunca hemos puesto un alto y si vamos a seguir pasando esta situación van a seguir humillando y faltando respeto a nuestro país y a nuestros departamentos, lo cual el Senador Presidente apoya de que esta Embajada se cierre.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Eguez: Gracias, Presidente. Gracias a todos los colegas parlamentarios, senadores.

Yo me sumo a la Moción de la injerencia política que ha venido teniendo la República Islámica de Irán es una relación muy conflictiva y tóxica a nivel internacional y nos ha hecho quedar muy mal como país en su momento, si ustedes se recordarán, éramos prácticamente en la Gestión de Evo Morales Ayma, el famoso eje del mal -si se recordarán- lo que ha comentado el Embajador de Irán en nuestro territorio no puede quedar impune y no puede quedar impune por otras connotaciones más.

Yo voy a leer porque la memoria es frágil, yo con este tema de Irán vengo pregonando desde el año pasado de que no tenemos que tener relaciones diplomáticas con estados terroristas. Si ustedes se recordarán el año ¿Se recuerdan el famoso caso del atentado en la AMIA en la Argentina? Seis hermanos bolivianos perdieron la vida producto de este crimen de la humanidad que fue propiciado por el Estado Islámico de Irán: Ademar Zarate Loaiza, Juan Vela Ramos, Eugenio Vela Ramos, Rimar Salazar Mendoza, Edwin García Tenorio y David Barriga eran trabajadores de la construcción que justamente estaban en arreglos en la zona y fueron víctimas del atentado terrorista de la AMIA, lo mínimo Presidente como país que tiene que hacer un país medianamente decente es defender a sus coterráneos nunca en el Estado en el Gobierno de Evo Morales se lo hizo y más bien se hicieron acuerdos de cooperación militar y demás cosas que han empezado a salir a la luz.

Yo me sumo a la posición por respeto histórico, por defender a nuestros compatriotas bolivianos que perdieron la vida, debemos romper relaciones con Irán y en 48 horas el Embajador debe ser expulsado.

Sen. Presidente: Gracias, Senador. Se toma en cuenta las sugerencias.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, la declaración del Embajador de la República de Islam es preocupante porque Bolivia ya está organizada, tiene su capital, tiene su Sede de Gobierno y ninguno diplomático de otro país puede manosear a Bolivia está totalmente organizado políticamente. Y, por lo tanto, nosotros pedimos el apoyo para esta Minuta de Comunicación para que sea enviado a través de Cancillería llegue pues a la Embajada, ¿No es cierto?

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Gracias, Senador Presidente.

De mi parte también felicitar a la colega Yarhui que presentó este tema que es una cuestión de respeto, pero tenemos que verlo en el contexto en el que lo ha dicho él se ha pedido disculpas y ha tratado de bajar el tema, pero en dónde se lo ha dicho, es muy importante ver y en qué momento y ese aspecto realmente causa mucha indignación que dentro de una posesión de cierto Gobernador empieza a hablar como que indicando el apoyo que

puede dar este país en un contexto político.

Entonces ahí es lo preocupante, son 20 años, que yo aprecio mucho a los países como Venezuela, Cuba, pero son como país pero el momento que un Gobierno permita la injerencia de gobiernos de estos países pues ya raya mucho en el tema que hemos soportado durante 20 años es momento de poner las cosas en su lugar, tenemos que recuperar nuestra independencia como siempre lo hemos tenido como país Bolivia, por ello es importante la Minuta de Comunicación, pero además quisiera que con la Comisión de Política Internacional podamos trabajar como todos lo hemos expresado un pronunciamiento oficial de la Cámara de Senadores a través de una Declaración Camaral, que es un tema de interés nacional que mostremos nuestra molestia y nuestra preocupación y a la vez también ser tajantes en que ya no tienen que producirse más estas injerencias de algunos gobiernos de estos países que han querido mellar mucho la dignidad boliviana.

Por ello, me sumo a la Minuta, pero además como les digo trabajaremos una Declaración Camaral de protesta con esta situación como Cámara de Senadores a través de la Comisión y podamos aprobarla aquí en el Pleno para que exprese el sentir de todo lo que excelente colegiado de nuestra Cámara de Senadores. Nada más, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias. Senador, ya consideraremos la propuesta.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Gracias, Presidente. Buenos días a su persona y a todos los colegas senadores por su intermedio. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Nelson Soruco Alpire por el Departamento de Beni, Presidente me he encontrado una reunión interinstitucional.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta. Bien, no hay más solicitudes de la palabra.

Hay dos propuestas en general no, sobre la Minuta, una de hacer una modificación a la Minuta de Comunicación para pedir expresamente la expulsión, entiendo en esos términos del Embajador de Irán y la otra opción viene en el sentido de elaborar más bien otra acción, es decir, llevar adelante lo que acaba de proponer el Senador Quispe una comunicación camaral que ahonde esta situación.

Están las dos propuestas en consideración, no son contradictorias, podemos tal vez aprobar la Minuta de Comunicación que está en consideración con la modificación propuesta, es decir, con el aditamento de lo requerido creo por todos los senadores que han hecho uso de la palabra y dos, pedirle al Senador Quispe que elabore el Proyecto de Comunicación Camaral para seguir con el punto sí.

Entonces, si les parece procedemos de esa manera pasaremos a la votación de la Minuta de Comunicación con la modificación solicitada si están de acuerdo.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con aprobar la Minuta de Comunicación con la modificación propuesta, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Asume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación y se recomienda entonces al Senador Quispe la redacción del Proyecto de Minuta de Comunicación.

Bien, el día de ayer en la noche, luego de haber aprobado la Ley de Abrogación de la Ley N° 1720 con las modificaciones, varios senadores propusieron un Proyecto de Minuta de Comunicación que tiene que ver con el tema de la crisis que estamos viviendo como país, las convulsiones que tenemos con el país.

Voy a pedir ahora la votación para la Dispensación de Trámite para el tratamiento de esta Minuta de Comunicación.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para tratar la Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Queda aprobado el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomiéndese: Al Órgano Ejecutivo, *ante el escenario de conflictividad social caracterizado por bloqueos y medidas de presión que afectan gravemente el libre tránsito, la producción, el abastecimiento y la estabilidad económica del país, resultando necesario que toda decisión de trascendencia nacional se adopte en un marco de paz social, respeto al Estado de Derecho y plena vigencia de la institucionalidad democrática:*

ÚNICO. *Ejecutar las medidas que sean necesarias, en el marco de la Constitución Política del Estado, para garantizar el restablecimiento pleno de la libre circulación, el orden público y las condiciones mínimas de normalidad democrática y el respeto a los derechos individuales y colectivos, afectados por los bloqueos y medidas de presión en el territorio nacional.*

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus atribuciones constitucional y en ejercicio de sus funciones de coordinación y fiscalización.

Es dada en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Presidente, solicito que al amparo del artículo 30 de nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores, me puedan conceder permiso, tengo reunión con el Ministerio de Defensa.

Sen. Presidente: En consideración, aprobado, bien proceda Senador.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Bien, informarles antes de pasar al cierre de la Sesión, habiendo cumplido todo lo que está establecido en la Agenda, en el Orden del Día, que mañana vamos a tener una Sesión, tenemos varios proyectos de ley que tratar, entre ellos esperamos el Proyecto de Ley con Dispensación de Trámite para la aprobación del Alivio Tributario y vamos a tener mañana la Sesión Reservada para tratar tanto el tema de Ascensos de la Policía como del Ejército, informes que ya tenemos de las comisiones, por lo tanto, el día de hoy no trataríamos el punto que en su momento fue presentado no vamos a instalar en este momento una Sesión Reservada necesitamos el tiempo necesario para tratar el tema el día de mañana. Entonces, con esa información.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, me parece bien, pero no podríamos tratar el tema del Proyecto de Ley de Alivio Tributario hoy día.

Sen. Presidente: No ha salido el Proyecto de Ley de la Comisión todavía, están justamente en la reunión y por eso vamos a hacerlo el día de mañana, les pido paciencia por esperar el proyecto, el informe de la Comisión, pero en cuanto llegue sí lo vamos a poner en la Agenda del día para mañana, es una Ley muy importante que el país está esperando.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Décima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 13 de mayo de 2026; horas 10:00; Orden del Día; 1. Asuntos en Mesa; 2. Informes de Comisiones; 3. Correspondencia; 4. Asuntos Varios; La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Bien, queda concluida la Sesión de hoy, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes.

La Sesión concluye a horas: 10:47.

111ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 14 de mayo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara

Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Castillo Chávez Freddy, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cortez Calvimontes Hugo Marcelo, Dávila Arancibia Ilse Fátima, Espada Ugarte Richard, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Guzmán Cinthya Inga, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, Mallon Vargas Claudia, Mamani Ramírez Ramiro, Marinkovic Jovicevic Branko Goran, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Quispe Santander Víctor Severo, Roca Egüez Leonardo, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Egüez Jesús Humberto, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Carina, Veliz Armas Wilder, Villegas Mora Aldo Sergio.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Rosa Tatiana Añez Carrasco: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Décima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 10:21, correspondiente al día jueves 14 de mayo de 2026.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y senadores suplentes.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

La Senadora Cintia Mónica Puerta Campos, habilita al Senador Jesús Humberto Suarez Egüez del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Yasmin Estivariz Villarroel, habilita al Senador Ramiro Mamani Ramírez del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, habilita al Senador Hugo Marcelo Cortez Calvimontes del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senador Abdón Porcel Arancibia, habilita al Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora, Bertha Cartagena Sánchez, habilita al Senador Manfred Leo Pérez Hassenteufel del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senador José Sánchez Aguilar, habilita al Senadora Cinthia I. Gutiérrez Guzmán del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Ana María Crispín Choque, habilita al Senador Víctor Severo Quispe Santander del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Wanda Ximena Medrano Herbas, habilita al Senador Aldo Sergio Villegas Mora del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, habilita al Senador Hugo Marcelo Cortez Calvimontes del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, habilita al Senador Leonardo Roca Egüez del 11 al 15 de mayo de 2026.

La Senadora Paola Limbania López Zeballos, habilita al Senador Richard Espada Ugarte del 11 al 15 de mayo de 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea:

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo un saludo cordial a toda la Testera a todos nuestros senadores y senadoras presentes en el Hemiciclo. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Manuel Ormachea Mendieta por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente. De la misma manera para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Leonardo Roca Egüez por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: De la misma manera, Senador Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Judith Rosario García Coca por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Espada.

Sen. Espada: Buenos, días. Gracias Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Richard Espada Ugarte por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo de la licencia: Entrega como proyectista de Homenaje Camaral N° 187/2025-2026. Adjunta: La respectiva documentación.

La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, solicita licencia por atención médica de emergencia en la Caja Petrolera de Salud que indica la documentación médica de respaldo. Adjunta: Documentación de respaldo.

El Senador Nicanor Gonzalo Cochi, solicita tolerancia por 2 horas de acuerdo al artículo 30. Motivo: Participación del Foro, zona económica del Canal de Suez.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y la tolerancia del Senador. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Décima Primera Sesión Ordinaria, jueves 14 de mayo; a horas 10:00.

ORDEN DE DÍA

1. Asuntos en Mesa.
2. Informes de Comisiones.
3. Correspondencia.
4. Asuntos del Día.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Orden del Día. No habiendo observaciones las senadores y senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el Informe del Proyecto de Ley N° 246/2025-2026 C.D. "Ley de Alivio Tributario".

Sen. Presidente: Si bien tenemos el Proyecto de Ley hemos distribuido hoy día, en realidad llegó ayer en la tarde el Informe de la Comisión, por lo que voy a solicitar la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Proyecto de Ley que es importante para la población en su conjunto y obviamente está siendo esperado con algunos días hace que solicito el apoyo al menos dos senadores para que podamos tratarla la Dispensación.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley. En Sala para su consideración se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Quiero informales, que nos va a acompañar el Señor Ministro Economía y Finanzas para hacernos una breve presentación del proyecto, vamos a esperar creo que él está ya en el edificio y les pido un minuto de paciencia para que recibamos.

Mientras esperamos al Ministro han solicitado la palabra, el Senador Cochi, el Senador Flores y el Senador Ormachea en ese orden.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Ordoñez: Gracias, Senador Presidente. Solicito permiso para asistir a una reunión en la Casa Grande, por favor.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud del Senador Flores, puede proceder Senador.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, creo que es propicio que esta Cámara Alta de un Minuto de Silencio por las dos ciudadanas fallecidas por estos conflictos que se han producido, que ya sabemos perfectamente quién les está provocando y con qué objetivos, condenamos por supuesto toda violencia que se esté dando en el país, por supuesto condenamos la autoría, no solamente material de estas muertes de ciudadanas bolivianas que han fallecido el día de ayer sino también condenamos la autoría intelectual -que repito- ya va a quedando claro con que afanes, con qué objetivos se estarían produciendo estos ignominiosos reprochables actos de violencia que se están viviendo en el país absolutamente lamentables y que tienen -por supuesto- una coordinación y tienen un objeto totalmente ante democrático que debemos rechazar todos. Por tanto, solicito si es que podemos en aprobar en un Minuto de Silencio para estas dos ciudadanas que lamentablemente han fallecido el día de ayer.

Sen. Presidente: Nos sumamos obviamente al Minuto de Silencio.

-Minuto de Silencio-

Sen. Presidente: Nos informan que el Ministro está retrasado vamos a iniciar con la lectura del Informe y el Proyecto de Ley para su tratamiento en su estación en grande de tal manera que cuando llegue el Ministro le cedo la palabra para alguna explicación y consultas que tengamos en la Sala.

En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
INF – PL - CPPEyF N° 14/2025 – 2026

INFORMA

ASUNTO: **PROYECTO LEY N° 246/2025-2026 C.D. "LEY DE ALIVIO TRIBUTARIO"**

FECHA: La Paz, 13 de mayo de 2026.

---

1. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 246/2025-2026 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 28 de abril de 2026 mediante nota P. Nº 463/2025-2026, la Presidenta de la Cámara de Diputados Daniela Cabrera Guillén, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, el Proyecto Ley N° 246/2025-2026 C.D**.** "LEY DE ALIVIO TRIBUTARIO**"**, para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 5 de mayo del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Ley N° 246/2025-2026 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

En fecha 13 de mayo de 2026, se llevó a cabo la Mesa Técnica de análisis del Proyecto de Ley Nº 246/2025-2026 C.D. "Ley de Alivio Tributario", organizada por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, con la participación de las principales autoridades del área económica y tributaria del Estado. En dicha reunión participaron José Gabriel Espinoza Yáñez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; Álvaro Fernando Tapia Claros, Viceministro de Política Tributaria; y Mario Albar Derpic Linares, Gerente General del Servicio de Impuestos Nacionales.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

9. Decidir las medidas económicas estatales imprescindibles en caso de necesidad pública

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

19. Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado

Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente.

2.2. CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY Nº 2492 DE 2 DE AGOSTO DE 2003.

Artículo 6° (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). **I**. Sólo la Ley puede:

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones

Artículo 55° (Facilidades de Pago). I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones.

2.3. LEY Nª 812, 1 DE JULIO DE 2016

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 59° de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, "Código Tributario Boliviano", con el siguiente texto:

*"**I**. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para:*

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
2. Determinar la deuda tributaria.
3. Imponer sanciones administrativas.

***II**. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación."*

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

1. Anteproyecto de Ley
2. Informe de la Comisión, Política Económica y Finanzas de fecha 1 de abril de 2026
3. Informe de la secretaria técnica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas CONAPES N° 10402 de fecha 4 de febrero de 2026.
4. Nota Cite: MINPR/VCPL/DGC-0252-CAR/2026, remite Modificaciones al PL N° 246/2025-2026 de fecha 25 de marzo de 2026
5. Informe técnico MERP/VPT/DGTI/UTN/N°011/2026 del Viceministerio de Política Tributaria, dispone la condonación de la mora anterior al 2017.
6. Informe técnico complementario MERP/VPT/DGTI/UTN/N°012/2026 del Viceministerio de Política Tributaria, dispone la condonación de la mora anterior al 2017.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Ley Nº 246/2025-2026 presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene por objeto establecer un periodo extraordinario de alivio tributario mediante mecanismos de condonación y regularización de deudas tributarias administradas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN). La propuesta normativa surge como respuesta a la desaceleración económica y al incremento de obligaciones tributarias en mora, buscando fortalecer la recaudación efectiva y otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes.

4.1. DE CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.

El proyecto establece una condonación extraordinaria y por única vez de las deudas tributarias generadas con anterioridad al año 2018. Esta medida comprende obligaciones tributarias vinculadas al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multas. La condonación alcanza incluso a obligaciones tributarias que se encuentren en procesos de impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva, siempre que no se hubiera realizado el remate o disposición de bienes. Asimismo, se dispone la condonación de multas por contrabando contravencional cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Desde el punto de vista técnico, el Informe del Ministerio de Economía señala que la mora tributaria acumulada asciende aproximadamente a Bs. 44.438 millones, de los cuales una parte importante corresponde a intereses y sanciones acumuladas. En consecuencia, la medida pretende recuperar el tributo principal y reducir procesos judiciales y administrativos prolongados.

CUADRO DE CONDONACIÓN TRIBUTARIA.

CONCEPTO	FECHA / MONTO	BENEFICIO
DEUDAS TRIBUTARIAS CONDONADAS	Anteriores al 1 de enero de 2018	Condonación de intereses, multas y mantenimiento de valor conforme a la Ley
MULTAS POR CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL	Hasta el 31 de diciembre de 2025	Condonación total
LÍMITE DE EXCLUSIÓN	Bs. 10.000.000	No acceden contribuyentes con deudas iguales o mayores a este monto
INSTITUCIONES ALCANZADAS	SIN y Aduana Nacional	Aplicación nacional
MORA TRIBUTARIA ESTIMADA	Bs. 44.438 millones	Recuperación de cartera tributaria

4.2. DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA.

El Proyecto de Ley incorpora un régimen de regularización tributaria orientado a facilitar el pago voluntario de obligaciones tributarias pendientes. Los contribuyentes podrán acogerse a este beneficio dentro de un plazo de 120 días calendario desde la vigencia de la Ley, plazo que podrá ampliarse hasta el 31 de diciembre de 2026 por decisión del Órgano Ejecutivo.

El mecanismo contempla dos modalidades principales:

a) Pago al contado.

Los sujetos pasivos deberán cancelar:

- El tributo omitido actualizado.
- El 50% del mantenimiento de valor.

A cambio se condonan:

- Intereses.

- Multas tributarias.
- Sanciones administrativas y aduaneras.

b) Facilidades de pago.

Los contribuyentes podrán regularizar sus obligaciones mediante pagos hasta en 36 cuotas mensuales, manteniéndose la condonación de intereses y multas derivadas de contravenciones tributarias.

La medida busca incentivar el cumplimiento voluntario y otorgar liquidez financiera a las empresas y contribuyentes afectados por dificultades económicas. Según el Informe Técnico, la regularización permitiría recuperar aproximadamente Bs11.661 millones de deuda tributaria acumulada.

CUADRO DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA.

MODALIDAD	CONDICIONES	BENEFICIOS
PAGO AL CONTADO	Pago del tributo omitido + 50% mantenimiento de valor	Condonación de intereses y multas
FACILIDADES DE PAGO	Hasta 36 cuotas mensuales	Eliminación de sanciones e intereses
PLAZO PARA ACOGERSE	120 días calendario	Regularización voluntaria
POSIBLE AMPLIACIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2026	Extensión excepcional

4.3. DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN.

El Proyecto de Ley modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario Boliviano), reduciendo nuevamente el plazo de prescripción tributaria a cuatro (4) años para las facultades de:

- Control.
- Fiscalización.
- Verificación.
- Determinación de deuda tributaria.
- Ejecución tributaria.

Asimismo, la facultad de ejecución de sanciones administrativas prescribirá en dos (2) años. El término podrá ampliarse en dos años adicionales cuando el contribuyente no se encuentre inscrito en los registros tributarios correspondientes.

El Informe Técnico sostiene que las modificaciones realizadas mediante las Leyes Nº 291 de 2012 y Nº 812 de 2016 generaron inseguridad jurídica debido a la ampliación progresiva de la prescripción hasta 10 años. Por ello, la nueva propuesta busca restablecer el equilibrio entre las facultades del Estado y la seguridad jurídica de los contribuyentes.

CUADRO DE MODIFICACIÓN DE PRESCRIPCIÓN.

NORMA	FECHA	PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
LEY Nº 2492	2 de agosto de 2003	4 años
LEY Nº 291	22 de septiembre de 2012	Hasta 10 años

LEY Nº 812	30 de junio de 2016	8 años
PROYECTO DE LEY 246/2025-2026	2025-2026	Retorna a 4 años

4.4. DE MODIFICACIONES AL IVA Y A LA LEY DE JUEGOS DE LOTERÍA Y AZAR.

El Proyecto de Ley también incorpora modificaciones a la Ley Nº 843 respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA). La propuesta establece que el IVA no forme parte del precio neto de venta y que deba mostrarse de manera separada en la factura fiscal.

El Informe Técnico señala que esta modificación busca transparentar la carga tributaria efectiva para el consumidor y mejorar el control fiscal. Además, se estima que la medida reducirá la carga efectiva del Impuesto a las Transacciones (IT) del 2,73% al 2,62%.

Asimismo, el proyecto modifica disposiciones de la Ley Nº 060 de Juegos de Lotería y Azar, ampliando el reconocimiento de medios electrónicos, electromecánicos y digitales para la realización de juegos y sorteos, además de redefinir aspectos relativos al Impuesto al Juego (IJ).

CUADRO DE MODIFICACIONES AL IVA Y JUEGOS DE AZAR.

MODIFICACIÓN	CONTENIDO	IMPACTO
IVA SEPARADO DEL PRECIO	El IVA deberá mostrarse por separado en factura	Mayor transparencia tributaria
REDUCCIÓN DE CARGA EFECTIVA IT	De 2,73% a 2,62%	Menor carga tributaria
JUEGOS Y LOTERÍAS	Inclusión de medios digitales y electrónicos	Modernización normativa
IMPUESTO AL JUEGO (IJ)	Redefinición de sujetos pasivos y alcance	Actualización legal

En el Proyecto de Ley Nº 246/2025-2026 y en los Informes Técnico y Legal, las UFV's (Unidades de Fomento de Vivienda) aparecen relacionadas principalmente con el mantenimiento de valor de la deuda tributaria. No se eliminan completamente, pero sí se reduce parcialmente su aplicación dentro del régimen de regularización tributaria.

La normativa vigente establece que las deudas tributarias deben actualizarse conforme a la variación de la UFV, con la finalidad de mantener el valor real de la obligación tributaria frente a la inflación. Esto implica que, además del tributo omitido, el contribuyente normalmente debe pagar:

- Mantenimiento de valor en UFV's,
- Intereses,
- Multas y sanciones tributarias.

Sin embargo, el Proyecto de Ley introduce un alivio importante respecto a este mantenimiento de valor.

4.5. DEL TRATAMIENTO DE LAS UFV's EN LA REGULARIZACIÓN.

1. Pago al contado.

Cuando el contribuyente se acoge al pago al contado:

- debe cancelar el tributo omitido actualizado,
- pero únicamente pagará el **50% del mantenimiento de valor (UFV's)**.

2. Facilidades de pago.

Cuando el contribuyente solicita facilidades de pago hasta en **36 cuotas:**

- El tributo omitido se actualiza hasta la fecha de publicación de la Ley,
- Manteniéndose el componente de actualización,
- Pero se condonan intereses y multas.

En este caso, la UFV no desaparece completamente, porque continúa existiendo actualización monetaria de la deuda tributaria.

CUADRO RESUMEN UFV's.

MODALIDAD	TRATAMIENTO DE UFV'S	BENEFICIO
PAGO AL CONTADO	Pago del 50% del mantenimiento de valor	50% condonado
FACILIDADES DE PAGO	Actualización hasta publicación de la Ley	No elimina totalmente UFV
INTERESES	Condonados	100%
MULTAS TRIBUTARIAS	Condonadas	100%

Desde el punto de vista económico, la reducción del mantenimiento de valor en UFV's constituye uno de los principales incentivos del proyecto, porque muchas deudas tributarias antiguas incrementaron considerablemente su monto debido a:

- Actualización monetaria,
- Intereses acumulados,
- Multas administrativas.

Por ello, el proyecto busca disminuir el peso financiero de estas obligaciones para facilitar el pago voluntario y recuperar el tributo principal.

Desde la perspectiva jurídica, el Estado mantiene parcialmente el principio de actualización monetaria para evitar la pérdida del valor real de la deuda tributaria, pero al mismo tiempo flexibiliza su cobro mediante la reducción del 50% del mantenimiento de valor en pagos al contado.

4.6. MESA TÉCNICA DE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY N° 246/2025-2026 C.D. "LEY DE ALIVIO TRIBUTARIO".

En fecha 13 de mayo de 2026, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores llevó a cabo la Mesa Técnica de análisis del Proyecto de Ley Nº 246/2025-2026 C.D. "Ley de Alivio Tributario", con la participación de José Gabriel Espinoza Yáñez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; Álvaro Fernando Tapia Claros, Viceministro de Política Tributaria; y Mario Albar Derpic Linares, Gerente General del Servicio de Impuestos Nacionales, quienes realizaron exposiciones técnicas respecto a los alcances, objetivos e impacto económico y tributario de la propuesta normativa.

Durante el desarrollo de la Mesa Técnica, los miembros de la Comisión formularon diversas consultas vinculadas al tratamiento del mantenimiento de valor y las UFV's, la recuperación de cartera tributaria, el régimen de regularización tributaria y las modificaciones al Impuesto al Valor Agregado. En ese marco, las autoridades explicaron que la eliminación total del mantenimiento de valor tendría un impacto económico directo sobre la recuperación de recursos fiscales y la preservación del valor real de las obligaciones tributarias, señalando que la

condonación del cincuenta por ciento (50%) del mantenimiento de valor representa aproximadamente Bs. 381 millones, por lo que una eliminación total podría afectar la sostenibilidad fiscal y el principio de actualización monetaria de las obligaciones tributarias.

Condonación de mantenimiento de valor

(En millones de bolivianos)

Condición	Mant. Valor (50%)
anteriores a gestión 2017, deudas mayores 10M	195
mayores al 2018	186
Total	**381**

El cuadro muestra la "Condonación de mantenimiento de valor" en millones de bolivianos, es decir, el monto que se dejaría de cobrar por concepto de ajuste financiero aplicado a determinadas deudas. Se establece una condonación del 50% del mantenimiento de valor para dos grupos: primero, las deudas mayores a 10 millones de bolivianos generadas antes de la gestión 2017, que representan 195 millones de bolivianos; y segundo, las deudas posteriores a 2018, que representan 186 millones de bolivianos. En conjunto, ambas categorías suman un total de 381 millones de bolivianos que serían condonados o perdonados.

Asimismo, se informó que el régimen de regularización tributaria proyecta una recuperación aproximada de Bs.11.661 millones de deuda tributaria acumulada, mediante mecanismos de reducción parcial de actualización de deuda, eliminación de intereses y multas, además de facilidades de pago. De igual manera, las autoridades señalaron que más de 150.000 contribuyentes podrían acogerse a las medidas de regularización y alivio tributario previstas en el Proyecto de Ley.

Finalmente, respecto a las modificaciones vinculadas al Impuesto al Valor Agregado, se explicó que la separación del IVA del precio neto de venta tiene por finalidad transparentar la carga tributaria efectiva en las operaciones comerciales y permitir que el contribuyente conozca de manera clara el monto efectivamente pagado por concepto de Impuesto al Valor Agregado, manteniéndose la alícuota vigente del trece por ciento (13%) y fortaleciendo la transparencia fiscal y la comprensión del aporte tributario.

Efecto del IVA transparente

(En millones de bolivianos)

Concepto	Efecto (mensual)
IVA Mercado Interno	27,3
IT	308,1
IVA Importaciones	79,0
Total efecto	**414,4**

Fuente: SIN

Elaborado: VPT-DGET

El cuadro muestra el "Efecto del IVA transparente" en millones de bolivianos y refleja el impacto mensual estimado de esta medida sobre distintos componentes tributarios. El mayor efecto corresponde al IT (Impuesto a las Transacciones), con 308,1 millones de bolivianos, seguido por el IVA de importaciones con 79,0 millones y el IVA del mercado interno con 27,3 millones. En conjunto, el efecto total mensual alcanza los 414,4 millones de bolivianos. Esto significa que la aplicación del IVA transparente tendría un impacto económico y fiscal significativo sobre la recaudación tributaria, principalmente en el componente relacionado con el IT.

Asimismo, en su disposición tercera, propone excluir las promociones empresariales de la Ley 060 de Juegos de

Lotería y Azar. Esto significa que las empresas podrán realizar campañas promocionales, sorteos, descuentos, regalos y estrategias comerciales sin ser consideradas actividades de juegos de azar ni estar sujetas a restricciones o regulaciones innecesarias. El objetivo de esta medida es facilitar e incentivar la actividad económica, promoviendo el comercio, las ventas y el emprendimiento, para generar mayor dinamismo empresarial y apoyo al sector productivo.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Sen. Presidente: Acaba de llegar el Ministro. Solicito a la Senadora Soledad Chapetón, acompañe el ingreso al Señor Ministro a la Sala.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Buenos días, a la Directiva y a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene palabra, el Senador Veliz.

Sen.ª Veliz: Gracias, Presidente. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Wilder Veliz Armas por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: A nombre de los senadores y senadoras damos la bienvenida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, quién nos va a acompañar para hacernos una presentación del contenido y la orientación del Proyecto de Ley que estamos en tratamiento y así que si está preparado Ministro. Cedo la palabra por favor Señor Ministro quién va a hacer una presentación.

Tiene la palabra, el Señor Ministro.

Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez: El Viceministro tenía que haber pasado la presentación y no sé se la han puesto y mi Viceministro está por algún lado, ha ya. Bueno mientras tanto, buenos días a todos y gracias por su tiempo y un gusto como siempre estar aquí.

Para no hacerlos esperar les voy a ir comentando de la Ley, este Proyecto de Ley que hemos denominado de Alivio Tributario tiene 5 pilares en su composición y el primero de ellos tiene que ver con la condonación de todas las deudas tributarias hasta un monto máximo de 10 millones de bolivianos, esto incluye multas e intereses, absolutamente todos los cargos hasta el 31 de diciembre de 2017 a partir de una discusión, yo creo muy productiva en la Cámara de Diputados se ha incluido también la Gestión 2020 por el tema de la pandemia, por qué esta condonación aplica hasta el 2017, varios motivos y el primero de ellos tiene que ver hoy por hoy la norma establece que la prescripción de las deudas tributarias aplica a 8 años, es a partir de 8 años y si uno saca cuentas al cierre de la Gestión Fiscal de 2025 que es la que ya tenemos concluida pues lo que correspondería es una condonación a partir o hasta el 31 de diciembre de 2017.

Otro elemento que es importante mencionar en este caso, es que la gran parte de las deudas tributarias que están previas al 31 de diciembre de 2017 son deudas que técnicamente podemos calificar incobrables, qué quiere decir esto que hoy por hoy la gran parte de estos deudores al Sistema de Impuestos y también Aduana ya sea por falta de activos, ya sea porque son personas ya no están ya no se las puedan encontrar ya sea porque la acumulación de las multas e intereses el mantenimiento a valor sobrepasado la capacidad de pago o por cualquier otro motivo estas deudas son de carácter muy complejo para la administración tributaria en general de poder llevar adelante un cobro efectivo y en líneas generales esta condonación lo único que hace es modificar un artículo de la Ley de Impuestos que permite esta condonación sea automática porque hoy por hoy la prescripción de las deudas tributarias tiene que ser solicitada por el contribuyente, es decir, no hay una prescripción automática.

En este caso esta Ley por única vez estaría estableciendo una prescripción automática para todas aquellas deudas con saldos a menores de 10 millones de bolivianos hasta el 31 de diciembre de 2017 y en términos muy específicos

para la Gestión 2020, un elemento importante es que esto implicaría más o menos un beneficio para cerca de 52 mil contribuyentes que hoy por hoy tienen deudas que están con problemas de cuentas bloqueadas que tienen anotaciones de bienes como les digo por el plazo de las deudas que tenemos que datan de 1986 por ejemplo, que hoy día se tienen que hacer gestiones de cobro que exigen gastos administrativos por parte de la autoridad tributaria que exigen publicaciones recurrentes en prensa, etc. Estos 52 mil contribuyentes podrían volver a la vida formal porque además de la condonación se eliminan todas las sanciones adiciones: bloqueos en cuentas anotaciones de bienes y demás.

Para el segundo pilar que es el caso de regularización nosotros planteamos que para todas las deudas tributarias desde el primero de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, se permita salvo el periodo de 2020 que entraría en condonación, se permite un periodo de regularización que implica básicamente la eliminación de las multas e intereses el levantamiento, por ejemplo, las sanciones en este caso anotaciones de bienes, bloqueos de cuentas y demás y la posibilidad de acceder a un pago en efectivo con el 50% de descuento del valor, perdón, de la actualización del valor en caso de acceder a un plan de pagos estaríamos estableciendo un periodo de hasta 36 meses para que aquella persona que decide entrar al proceso de regularización que es plenamente voluntario pueda hacerlo hasta 36 cuotas; en total eso podrá llegar a beneficiarse acerca de 100 mil contribuyentes dando un total de 150 mil contribuyentes beneficiados entre proceso de regularización y condonación, serían 152 mil contribuyentes que podrían volver a disponer de sus activos volverá disponer de sus cuentas empezar a generar un flujo de ingresos para el sector público y al mismo tiempo poder volver a la vida económica.

Un detalle adicional entre estas dos medidas, esta Ley de Alivio Tributario aplica solamente a impuestos de carácter nacional IVA (Impuesto al Valor Agregado), IT (Impuesto a la Transacciones), IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas) cualquier impuesto de carácter nacional, cuál es el punto aquí es que esta medida también va a tener beneficios para los gobiernos subnacionales, porque estos impuestos son coparticipables.

Por lo tanto, todos los ingresos que se recauden a partir del proceso de regularización, por ejemplo, van a tener un impacto en los presupuestos de las alcaldías, gobernaciones que todos ustedes saben hoy día están iniciando su Gestión con cuentas muy complicadas y por lo tanto esto permitiría estos gobiernos subnacionales y que tengan una mejor gestión los problemas que están heredando y a partir de eso el proceso desestabilización de sus cuentas sea un poco menos agresivo.

Por eso mismo la discusión en la Cámara de Diputados y lo planteo aquí, se había planteado, por ejemplo, un proceso de condonación que iba en periodos mucho más adelante el 2017, se llegó incluso a plantear que se condone toda la deuda tributaria, esto como le digo podría generar un problema adicional que es el hecho de que al margen de que estos gobiernos que podrían quedar sin esos recursos también se estaría incluyendo dentro del proceso de condonación a contribuyentes que hoy día sí están pagando hoy día. Tenemos contribuyentes las deudas de 2023, 2024, 2021 que están pagando en planes de pagos o que tienen la capacidad de pago.

Por lo tanto, es una situación distinta a lo que vemos a los contribuyentes que están del 2017 para atrás, porque en este caso si hay en la gran mayoría los casos el carácter de incobrabilidad de este adeudo tributario.

Estos dos elementos y estos dos pilares que les planteo nos generan un estimado de recaudación de cerca de 21 millones de bolivianos posibles, que pueden llegar a darse dependiendo que elija el contribuyente que decida regularizar sus deudas tributarias que podrían darse a muy corto plazo durante los primeros meses de aplicación de la norma o extenderse incluso a 36 meses en función de este plan de pagos que nosotros estaríamos proponiendo.

Y aquí viene otro argumento también se ha planteado que estos planes de pagos se extienden en el tiempo que haya periodos de 48, 50, 60 meses para el plan de pagos, aquí también lo que planteábamos en la Cámara de Diputados y se los planteo aquí también, es buscar un poco el equilibrio entre el beneficio para el contribuyente y el beneficio fiscal sobre todos para los gobiernos subnacionales, extender los planes de pago lo que hacen es diluir el posible ingreso que puedan llegar a tener -insisto- alcaldías, gobernaciones, universidades por la coparticipación de estos recursos.

Entonces, creo yo aquí hemos encontrado un punto medio, nosotros inicialmente en la Ley habíamos propuesto 24 meses para el plan de pagos y en la Cámara de Diputados se ha planteado 36 meses, creemos que un número

adecuado para que un contribuyente pueda regularizar sus deudas tributarias en un plazo que es yo creo que es adecuado también para que estos ingresos tengan un impacto en las finanzas tanto el Gobierno central como gobiernos subnacionales.

El tercer pilar es la prescripción tributaria, el mensaje es muy simple se reduce el plazo de prescripción tributaria de 8 a 4 años, hoy por hoy la norma dice 8 años, hay que entender aquí también una aclaración me decían en la Cámara de Diputados si estamos reduciendo el plazo prescripción a 4 porque no aumentamos la condonación para que llegue hasta el 2021, porque la ley no es retroactiva hoy rige el plazo de prescripción de 8 años podemos llegamos con la condonación de 2017, pero sí queremos de aquí para adelante la autoridad tributaria y aduanera tenga un plazo máxima prescripción de 4 años que tiene que ver también con que se aplica en cualquier país de la región cualquier autoridad tributaria aduanera, perdón no puede fiscalizar más allá de 4 años pasadas las gestiones, la Gestión Fiscal cerrada.

Hoy día en Bolivia la norma dice 8, pero en la práctica se llega incluso a 10 años de fiscalización. Para darle un ejemplo simple hoy día un funcionario de impuestos puede venir a pedirme facturas del 2016 y sí yo no tengo los descargos correspondientes se me pueden iniciar proceso, porque no tengo los descargos correspondientes por no tener los papeles guardados del 2016, esto ha generado primero una gran cantidad de carga administrativa innecesaria, no solamente en las empresas grandes que puedan gestionar esto sino en las pequeñas y medianas que obviamente están expuestas además a una serie de -yo les diría- abusos normativos por parte de las autoridades fiscalizadoras.

Entonces, en este sentido el mensaje es muy simple si el contribuyente tiene plazos para pagar el contribuyente tiene plazos para cumplir sus obligaciones, el Estado también tiene que tener plazos razonables para llevar adelante estas fiscalizaciones y este tipo de acciones y, por lo tanto, pasamos de un plazo de 8 años y se reduce a 4 años.

Otro elemento, es que aquí se reducen además las sanciones y el periodo para poder sancionar a un contribuyente solamente a 2 años, esto también reduce significativamente la posibilidad que pues haya una interpretación abusiva de la norma; se repone un plazo muy claro a quien pueda llevar adelante este tipo de acciones, en este sentido el objetivo de este pilar de la Ley es básicamente dar la mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y ponernos en línea con lo que pasa con el resto de la región.

El siguiente pilar, es la modificación de la base imponible del IVA (Impuesto al Valor Agregado) esto viene ya de incluso desde antes de la actual Código Tributario esta regla parte de un artículo en Código Tributario que establece que el IVA se calcula sobre el precio neto de venta, qué quiere decir esto que la autoridad tributaria a pesar en términos explícitos dice que el IVA equivalente al 13% esa es La Tasa Nominal que tenemos hoy en Bolivia, en la práctica la Tasa que terminamos pagando el impuesto por IVA es cerca de 14.94% por qué porque lo que hace la autoridad tributaria cobrar el 13% sobre el precio final de la venta.

Entonces, para ponerlo en un ejemplo muy simple si alguien quisiera vender este celular a 100 dólares eso a 100 bolivianos, si yo quiero ganar 100 bolivianos después de sacar mis costos y mi ganancia y además lo lógico sería que a este precio le agregue 13 bolivianos más que es lo que dice la norma que vale el IVA para poder venderlo en 113, 100 lo que corresponde a mis ingresos de los cuales sacaré mi ganancia y los costos todo lo demás y 13 lo que corresponde al IVA.

Sin embargo, impuestos calcula el 13% sobre el precio final de la venta, sobre los 113 en consecuencia se ustedes hacen el ejercicio de calcular el 13% de 113 van a encontrar que en realidad el impuesto es 14,94, lo que hacen los contribuyentes que tienen tecnología -vamos a decirle- que tienen la capacidad de gestionar bien su Price en que tiene la capacidad de gestionar bien cuáles son los costos y demás es que en realidad contemplan una Tasa no del 13% sino del 14,94% en términos técnicos eso se llama Tasa Efectiva, la tasa Efectiva en realidad es 14,94. Por lo tanto, el precio que ponen de venta final en realidad no es 113 es 114,94, no obstante la gran mayoría de nuestros contribuyentes que no conocen la regla que está en la Ley facturan 113 y a la hora descargar impuestos terminan recibiendo menos de 100 que querían recibir, terminan recibiendo 98 punto y algo, significa que siempre gana menos.

Que es lo que nosotros planteamos con esta norma lo que planteamos es una cuestión de clarificación muy simple y que pone a Bolivia dentro de los estándares internacionales que la Tasa Efectiva del IVA sea igual a la Tasa Nominal en otras palabras que el precio final de venta al precio final de venta que quiera vender el comerciante, el vendedor o el productor se le agregue el 13% exacto, es decir, y se yo quiero ganar 100 sobre este celular lo vendo a 100 en la factura establecerá el precio de venta a 100 y luego se le agregará el impuesto el 13% exactamente. Qué significa esto que hoy día los contribuyentes van a saber exactamente cuánto pagan de impuestos van a pagar exactamente el 13%, no el 14.94 y el comerciante, el vendedor demás tendrá la claridad cuanto va a poder cobrar por ese producto.

El efecto es muy claro. Primero es posible que veamos caídas de precios en los mercados formales porque ahora la Tasa de impuestos de efectiva es menor a la que hoy día tenemos. Segundo hay una transparencia tributaria la gente va a saber cuánto de impuesto está pagando efectivamente. Y Tercero permite pues la reducción del costo de la formalidad esto va a llevar a que tengamos que tener un periodo de adecuación de los sistemas tributarios, tanto de los impuestos como de los distintos contribuyentes por eso la norma se aplicara después de la emisión al primer día hábil del próximo mes.

Pero, en todo caso creemos que esta medida sigue en la línea racionalización según la reducción del costo de la formalidad y segundo la transparencia, porque como les digo hoy día la gente en Bolivia cree que paga 13% de IVA, pero en realidad está pagando 14.94 ya sea que paga el contribuyente o lo paga en parte el vendedor o el comercializador que no conoce bien la norma que tenemos hoy día.

Finalmente, en el ámbito en el quinto pilar lo que hacemos con esta Ley proponer una pequeña modificación a la Ley N° 060 de juegos y lotería y juegos de azar la Ley N° 060 que regula las actividades del juego originalmente estaba destinada e implementada dos impuestos: el impuesto a la participación al juego y el impuesto al juego como tal; a todas aquellas actividades lúdicas que generaban un posible escenario de adicción y de más, este tipo de impuestos son normales están igual que ICE (Impuesto a los Consumos Específicos) por ejemplo a la bebidas alcohólicas o al tabaco están ahí para desincentivar el consumo de aquellas cosas como Estado no queremos que se disparen en su consumo.

Sin embargo, no tengo clara la fecha en que se modificó esto, entiendo en la época del Presidente Morales del Evo Morales se modifica esta Ley para incluir dentro todo lo que eran juegos al azar y actividades de lotería a las promociones empresariales, es decir, grava cualquier tipo de promoción empresarial o con los impuestos tanto al juego como la participación en el juego. Primero aquí hay una contradicción conceptual porque se pone en el mismo rango de cualquier actividad lúdica y azar a una promoción empresarial que por naturaleza es una cosa absolutamente distinta tiene un carácter comercial, no tiene un carácter lúdico de la gran mayoría de los casos.

Segundo, tener un costo adicional tanto para las empresas para el sector productivo como para el contribuyente, porque hoy por hoy cualquier empresa, cualquier entidad comercial que quiera llevar adelante una promoción tiene que pagar un impuesto sobre la promoción que lleva adelante y al que recibe los beneficios de esa promoción se le tiene que cargar también un impuesto uno pago el impuesto al juego y el otro paga el impuesto a la participación del juego cuando en realidad –insisto- esto no tiene que ver con juegos tiene que ver con promociones empresariales que son actividades comerciales.

Por otro lado, y esto es probablemente más importante ha generado todo un esquema de burocracia corrupción y abuso normativo, porque sobre todo las pequeñas medianas empresas incluso las tiendas de barrio que tenemos casos de tiendas de barrios sancionadas por la autoridad de juegos han sido sancionadas por no obtener permisos necesarios que se daban a partir de la incorporación a la Ley del Juego de las promociones empresariales.

Entonces, qué es lo que proponemos nosotros es básicamente eliminar la Ley N° 060 el concepto de promoción empresarial, se elimina a las promociones empresariales de la aplicación o de la implementación tanto el impuesto a la participación del juego como el impuesto al juego, por lo tanto, liberamos también la posibilidad de que empresas y comercios puedan llevar adelante estas promociones sin tener que ser grabadas con esto.

En líneas generales lo que planteamos con eta Ley es una Ley relativamente corta son básicamente 5 cosas, primero y principal una limpieza de deudas tributarias que hoy día tenemos y que a gran mayoría de los casos son

incobrables hay cerca de 60 millones de bolivianos en deudas tributarias no cobraras de las cuales es una parte importante son previos al 2017 y esa parte genera muchos costos administrativos para deudas que no van a poder ser cobradas hoy, el servicio de impuestos simplemente para ponerle como dato tiene cerca de 400 abogados más de la mitad de estos abogados destinados al cobro de coactivos, es decir, el seguimiento de estos procesos que no nos van a generar ingresos estamos gastando dinero para mantener una deuda en los libros en deuda contable que nunca vamos a poder cobrar.

Por lo tanto, esto nos ayuda a limpiar ese padrón, pero más importante todavía junto con el segundo pilar a poder facilitar el retorno de más de 150 mil contribuyentes que hoy día están excluidos, porque tienen cuentas anotas tienen bienes anotados y tienen procesos que impiden sostengan una actividad económica formal y que puedan las condiciones serán retornar a eso. La prescripción es muy simple poner el orden la normativa que Bolivia este en línea con el resto de la región para que vuelva a ser atractivos sobre todo permitir que haya seguridad para los contribuyentes, el punto es muy simple plazos para la gente, pero también plazos para el Estado hay que igualar las condiciones.

En el caso del IVA y las promociones empresariales transparencia, nosotros sabemos que en Bolivia creemos que en Bolivia el impuesto al valor agregado es 13%, pero en realidad no esto es parte de ese desorden que arrastrábamos desde el pasado, es un cambio que parece pequeño, pero creemos nosotros va a generar un escenario completamente distinto para muchas otras actividades y obviamente el caso de las promociones empresariales de nuevo reducir el costo de la formalidad. Eso es Presidente, gracias por su tiempo.

Sen. Presidente: Gracias, Ministro por la clara y concreta exposición del tema. Se abrirá un espacio si hay necesidad de preguntas, de aclaraciones, de profundizar algún tema a parte los senadores abusando de su tiempo Señor Ministro.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Buenos días, gracias Presidente. Buenos días, Ministro.

Gracias, por su explicación. Le felicito por la normativa y le agradezco por el tema de 4 años porque el tema de guardar factura se volvió un tema inviable hemos hecho construcciones para guardar factura porque es algo que era insoportable y de verdad le felicito por eso después lo discutiremos en la Sesión o discutirán los demás senadores lo felicito por la norma que podamos seguir así. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen.ª Cochi: Gracias, Presidente. A través suyo saludar al Ministro gracias, Ministro por estar aquí presente explicando a la población.

Ministro, y algo que preocupa también a partir del 20 hay muchos empresarios pequeños emprendedores empresarios han empezado a sentir de la misma forma sabiendo que la anterior Gestión había déficit económico ¿No es cierto? han sido congelado sus cuentas, actualmente son varias que podemos confirmar que los pequeños empresarios, pequeños emprendedores empresarios estamos hablando, porque empieza de un pequeño suele a trabajando pasando el año suelen ser grandes.

Por lo tanto, Ministro porque no se ha tomado en cuenta esos puntos, porque actualmente tienen sus cuentas congeladas de igual forma están embargadas esas pequeñas empresas y como lo van a hacer ahora y cuál es el beneficio a ese sector que ha emprendido del 20 para este lado. Nada más.

Sen. Presidente: Vamos juntas todas las preguntas Ministro y luego le pasamos la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Guzmán: Buenos días, Señor Ministro. Al Senador Presidente y a los miembros de la Directiva y asambleístas.

Es muy propicio aplaudir esta vez el Proyecto de Ley del Alivio Tributario, siendo que la mayoría de la población boliviana ha sido afectada más que todo por las multas y algunos pagos diferidos que se han ido dando estos procesos en UVF lastimosamente, que actualmente está el boliviano a un UFV a 3 bolivianos que es un 300% se tiene que pagar y lastimosamente tanto la aduana como impuestos nacionales han hecho esta situación de estos pagos llegándonos a notificar, porque soy una también contribuyentes que ha sido notificado congelaron en un momentos sus cuentas por casi 10 años y después de 10 años nos han notificado y estas multas estos pagos y estas omisiones que ellos les llaman tributos los han hecho a partir de 10 años anteriores, de los 8 años que ha llegado lastimosamente a afectar a toda una población, por qué, porque se teníamos una deuda de 1.000 bolivianos a los 10 años era más de 50 mil por UFV y por los retrasos, se han llegado a dar las multas, perdón, se ha pedido la solicitud de plan de pagos.

Pero, nos atrasábamos se atrasaban las personas directamente se omitía aquel pago, se tenía que pagar todos o se tenía que perder o entrar -como se dice- lo que son a la retención de nuestras cuentas al a gravamen de los vehículos autos, casas y todo aquello es por eso que la población entonces no ha podido pagar más que hayan ingresado. En este punto deseo tal vez consultarle en la situación de las UFVs se va a seguir manteniendo ya adelante porque estos son proyectos, evidentemente único que se va a realizar por 120 días que ayuda a la población, pero se puede tal vez contribuir en que estas multas ya no sean en UFVs, porque no conocemos la moneda UFV en Bolivia, pero nos cobran bastante y no es algo relevante para Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Villegas.

Sen. Villegas: Buenos días, Señor Ministro. Gracias. Saludos a todos mis colegas.

¡Felicidades! por la Ley que se viene realizando a través del Alivio Tributario, sabemos que esto va a lograr una inyección de bolivianos, sobre todo, pero quería proponerle también se piense en la inyección de dólares de forma inmediata a través del incentivo al turismo, a las exportaciones, a las remesas, pero también va a por ese lado la consulta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: Gracias, Presidente. Un saludo para su Autoridad para todos los miembros de la Directiva. Buenos días, hermano Ministro, buenos días, colegas para todos.

La verdad que esta va a ser una Ley va a beneficiar a muchos pequeños contribuyentes de todo el país, el caso de Pando el Municipio El Sena, una pequeña empresaria que se dedica a hacer muebles por no pagar los 23 bolivianos se enfermó ahora debe 45 mil bolivianos, imagínese imposible que a la fecha antes de la Ley pueda esa pequeña empresaria volver nuevamente al rubro, en ese sentido saludamos esta Ley va a ser muy beneficiosa para todo Bolivia, bueno hay un bolsón o una cuenta incobrables creo que se llama donde ahí te cobran hasta costo judicial no sabes si el abogado algunas vez fue a notificarte o no, pero cuando vas a impuestos nacionales tienes pago de costos judiciales no sé qué y no sé cuántos pero en realidad es una pesadilla querer de pagar si te has olvidado uso de los formularios a ir cancelar por más pequeño que sea. Esta Ley va a ser bien recibida por la población bueno creo que va a ser lo más aceptada.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Presidente, para mí más que todo saludar al Ministro por la presencia sobre todo también indicar dentro de la política que lleva adelante nuestro Presidente Rodrigo Paz, es uno de los elementos muy importante que se ha trabajado y que va a dar soluciones muchas problemáticas de esa mora que se tenía dentro de un sistema muy recargado que precisamente va a solucionar, no solamente la liquidez lo que necesita el aparato estatal también poder dar un alivio financiero a todos los contribuyentes que han sido afectados por estos sistemas de cobros que han sido muy excesivos.

Por lo tanto, aplaudimos que llevamos adelante que son 6 meses que ha costado poder implementar ciertas políticas, ha habido un poco de retraso en la Cámara de Diputados, pero sé cómo la Cámara de Senadores podemos dar toda la fluidez para que este tipo de normativas pueda llevar adelante una política de Gobierno precisamente quiere sacar al país adelante. Por tanto, felicitarle por la exposición está el Gobierno nacional debemos siempre ese tipo de políticas más allá de cualquier dificultad podemos sacar a Bolivia adelante sobre todo y más que todo expresar. Bueno también finalizando mi presencia Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tengo todavía varios senadores en la lista de solicitud de preguntas así vamos a proceder pasarle la palabra al Señor Ministro para que nos haga la respuesta a las preguntas solicitadas luego volvemos con la lista de requerimiento de palabra.

Tiene la palabra, el Señor Ministro.

Ministro de Economía y Finanzas Públicas: Gracias, Presidente.

Bueno, primero agradecerles las felicitaciones a los senadores si esta Ley se aprobará, yo más bien, quisiera invitarlos a la promulgación, porque creo que en realidad este sería un esfuerzo conjunto en el Poder Ejecutivo y Legislativo y creo que sería bueno que la aprobación de esta norma se haga con la presencia de todos.

Hay tres consultas que creo que son importantes que se me ha hecho. La primera sobre el tema de los incentivos para la entrada de dólares no sé si ustedes han visto cómo funciona el sistema impositivo, para por ejemplo el caso de España para los turistas cuando uno va a hacer compras en España y uno saca la factura a la hora de salir del país en el aeropuerto uno puede encontrar casetitas no me acuerdo si son amarillas o azules presenta la factura y agarran como el IVA está por fuera de la factura, le dicen Usted extranjero no tiene por qué pagar impuestos en este país, le devolvemos el IVA y recibes tu platita y te vas, Bolivia es un país de comercio, nosotros tenemos comercio en las fronteras principalmente línea blanca, línea negra, un montón de cosas. En los últimos meses hemos estado generando un montón de alivios arancelarios para distintas para distintos grupos de productos de línea blanca línea negra.

Pero, claro el IVA sigue estando ahí y obviamente mucho de ese comercio que se da en las fronteras es informal, qué pasa si hoy por hoy con esta medida con el sacar el IVA por fuera de la factura, ya tenemos la chance de hacer lo que se hace en otros países, facilitar el comercio con compradores que vienen de afuera que muchas veces vienen a dos tres días a veces un par de horas a comprar productos en Bolivia llevárselos que lo hacen en el mercado informal. Pero es que podrían hacerlo también en un mercado formal porque se les va a devolver el IVA, pero al mismo tiempo se te da una buena condición de compras, se te puede dar hasta garantías y demás. Eso se facilita con medidas como las que estamos incluyendo en este Proyecto de Ley, es decir, es un proceso de construcción de políticas para que poco a poco se vaya a formalizando, pero también se vaya incentivando, por ejemplo, esto el consumo extranjero en Bolivia, a partir por ejemplo de ese tipo de cosas que hoy día son práctica común y cualquier lugar. Entonces vamos a eso el Senador Villegas y la intención es precisamente ir construyendo la infraestructura para que podamos en el corto plazo implementar ese tipo de cosas generales, ese tipo de cambios. Esa es un poco la idea, así que creo que ahí estamos en sintonía.

Sobre el tema que planteaba el Senador Cochi y del beneficio a los pequeños contribuyentes después del 2020, bueno si tiene una deuda tributaria se le va a eliminar las multas e intereses, entonces van a tener un alivio para ellos en el momento de acogerse a la regularización se eliminan multas e intereses y 50% de la actualización de valor si se paga en efectivo, que es la preocupación de la Senadora Gutiérrez.

Entonces, hay un incentivo y aquí también aprovecho para avanzar un poquito más, puede parecer que aquí se está premiando al que no paga y se penaliza al que paga, pero lo hemos planteado en las discusiones que hemos tenido con distintas Bancadas y Brigadas, estamos racionalizando el marco normativo para que el que pague deje de ser tan abusado o deje de estar expuesto también a abuso normativo, es decir, reducir lo que decía el Senador Marinkovic, reducir de 8 a 4 años, el periodo de fiscalización, significa que no vas a tener pues que estar guardando papeles y papeles por una década, eso es un alivio enorme que no vas a estar expuesto, aquí un funcionario de impuestos venga mañana a tu comercio, venga mañana a tu -no sé- taller y te diga muéstrame el papel de hace 7,

8, 10, 11 y 10 años, yo creo que eso es fundamental empezar también a darle esa esa seguridad al que es cumplido que estamos haciendo, eso también con esta Ley. Esta Ley podría haberse quedado en la condonación nada más, no señor avanzamos en otras cosas también que permiten que al contribuyente que cumple sus obligaciones desde el momento que se aplique esta ley, la vida se le haga más fácil. Creo, que eso es fundamental.

Sobre el tema del mantenimiento de valor y perdónenme por tomarme un tiempito aquí, a ver si no hubiera ningún mecanismo que actualice el valor de las deudas tributarias, estaríamos generando un incentivo absolutamente perverso a no pagar, si ustedes tienen Bs.100 hoy e independientemente de cualquier momento, guardan en sus Bs.100 Bs. de aquí a un año, lo que compran con esos Bs.100 va a ser menos que lo que compraban hoy ¿verdad? Ese es el problema de no tener ningún mecanismo de actualización de valor, de mantenimiento de valor; si no tuviéramos eso, la gente diría en vez de pagar hoy día, yo uso ese Bs.100 que debo de impuestos porque total de aquí a un 1, 2, 3, 4, 5 lo que sea, esos Bs.100 que yo le debo debiendo a impuestos o a la aduana esos son Bs.100 que van a comprar muchas menos más maquetas, mucho menos producto, por lo tanto, me conviene no pagar hoy y dejar en mora mi deuda tributaria.

Entonces, eliminar mecanismos de mantenimiento de valor es un escenario en el cual lo que estaríamos generando es incentivos a que de ahora para adelante la gente decida no cumplir con sus deudas tributarias, aquí hay dos componentes, un componente es el mantenimiento de valor y el otro componente son los intereses; cuando uno debe al impuesto el capital, al capital se le aplica el mantenimiento de valor precisamente para que yo no tenga ese incentivo de no pagar hoy, siempre mi deuda va a valer lo mismo en términos de poder adquisitivo que lo que valía en el momento que yo dejé de pagar y eso es algo normal y natural para que no haya ese incentivo a no pagar.

Pero, adicionalmente y aquí yo voy un poco más allá de su pregunta Senadora se le imputa un interés y esto tiene que ver con una cuestión muy lógica. La Alcaldía que no recibe la coparticipación por el pago que yo no he hecho, al poner un ejemplo conmigo tiene que prestarse plata para poder pagarle a los médicos o para poder pagar los enlosetados o el servicio de recojo de basura o lo que sea que fuere se tiene que prestar plata por el tributo que yo no he pagado y esa alcaldía, por lo tanto, y enfrenta un costo financiero tiene que pagar un interés por la plata que se presta. Entonces cuando uno incurre una deuda tributaria está generando dos problemas para el Fisco, el primero de ellos es el ingreso que no se percibe en el presente, pero también está generando mayores costos financieros en el futuro, porque sus ingresos que tenemos que compensar con crédito normalmente tienen un interés que no deberíamos tener que asumir si uno hubiera cumplido.

En ese contexto nosotros hemos, en la discusión con en la Cámara de Diputados hemos llegado, yo creo a un punto medio en el cual a quien pague en el proceso de regularización de manera al contado de una sola vez su deuda tributaria se le va a reducir el 50% del mantenimiento de valor que es un montón de dinero, pero no se puede ir más allá porque si no hay ya estaríamos incurriendo en este incentivo perverso de que la gente prefiera no pagar sus deudas, esperando una nueva Ley De Alivio Tributario, en el cual se elimine el mantenimiento de valor y por lo tanto ese dinero que hoy día tenía que pagar, pues valga mucho menos en el futuro y ahí generamos una presión absolutamente insostenible para todos los niveles de Gobierno.

Entonces, hay un esfuerzo se está reduciendo el 50% del mantenimiento de valor para aquellos que entren al proceso de regularización y paguen al contado, pero sí hay que dejarlo en claro de aquí hacia adelante toda deuda tributaria que se vaya constituyendo se le aplica el mantenimiento de valor por esta cuestión lógica y también genera intereses. Dicho eso, todas las administraciones tributarias en el mundo mantienen el valor de la deuda tributaria y aplican intereses también y de hecho en otros países sin irse más lejos los países de la región, los intereses que aplican las administraciones tributarias superan los intereses de bancarios, la idea es que la deuda tributaria sea siempre la más cara, siempre. Por qué porque hay un costo social también en el caso, nuestro el interés que se cobra en la Administración Tributaria del 4%, un crédito de vivienda social paga 6, 7 y 8%, la tasa de interés de la Administración Tributaria es 4, o sea, estamos por debajo del interés bancario, por lo tanto, ahí también somos bastante lasos. Eso es, Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a volver con la ronda de solicitudes de la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Gracias, Presidente a través suyo saludar al Ministro.

Yo más que hacer una pregunta, creo que lo importante de esto es el paso que se está dando y la respuesta que se está dando también hacia afuera hemos tenido durante los últimos 20 años, un Gobierno que ha utilizado el Estado para perseguir, Ministerio Público perseguía los políticos, Impuestos Internos a los empresarios privados que no estaban alineados, Aduana, INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) , ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra), SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), han servido como extorsionadores o linchadores que han hecho mucho daño y hoy estamos dando un paso importante en el cambio que tiene que haber para sacar al país adelante y este es uno tal vez de lo más chico porque viene el tema justicia, vienen otros temas que son demasiado sensibles e importante para que Bolivia sea viable nuevamente, porque durante estos 20 años han inviabilizado el país.

Yo no quiero, yo lo he escuchado muchas veces al Presidente Rodrigo Paz, hablar de que tiene que dejar de ser un país tranca, Bolivia, creo que los países está trancado en este momento y justamente porque no hemos hecho lo que se requiere para revertir ese modelo que estuvo implementado en el país durante estos 20 años, por eso es que yo quiero ponderar Ministro el hecho de que se esté dando este paso y que pueda servir como una muestra hacia fuera de lo que se tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir el país, que se generen las condiciones primero los empresarios internamente en el país, que se acabe Impuestos Internos de ser un perseguidor y linchador del sector privado y que se pongan normas como las que hoy se están poniendo, obviamente salvando lo que también se mencionó que no aparezca que se está queriendo castigar al que paga versus al que no paga.

Pero, entendemos el modelo que se tenía en el pasado y que obviamente hay que corregir, por eso es que Ministro, yo hoy quiero de verdad celebrar que se esté dando pasos como este qué es lo que está esperando el país para poder ser viable hacia adelante.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Gracias, Senador Presidente. Por intermedio de Usted un gran saludo al Ministro por la presencia.

Agradecer la exposición que hizo el Ministro también con las respuestas de los asambleístas el día de hoy. Una pregunta muy pequeña Señor Ministro dentro de esta Ley de Alivio Tributario porqué se lo está premiando al mal contribuyente porque en Bolivia siempre se premia al mal pagador, porque no existe una Ley de incentivo al mejor contribuyente, pero que se lo premie al que siempre ha cumplido con sus aportes correspondientes Señor Ministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Gracias, Senador Presidente. Primero buenos días por su intermedio a todos los colegas senadores. Buenos días al Señor Ministro José Gabriel Espinoza y gracias por su presencia con esta valiosa explicación, aclaración y socialización de esta importante Ley para el país como es la Ley de Alivio Tributario que lo está haciendo el Órgano Ejecutivo presidido por el Presidente Rodrigo Paz a través de la Cartera de Estado que el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas con el Viceministerio de Política Tributaria.

Primeramente, quiero decir que hay un adagio que manifiesta, si bien se dice que se estaría premiando al mal contribuyente, al deudor, tenemos que hacer un análisis político, económico y social también de la coyuntura que está viviendo el país, que hay un adagio que dice muchas veces que hay que restringir lo odioso y ampliarlo lo noble y lo favorable, tal vez hay contribuyentes como grandes medianos o pequeños empresarios que tengan deudas con el fijo con el Estado, pero dentro de ese análisis venimos de un Estado tranca de 20 años de una dictadura sindical. Ya lo decía el Senador Suárez Sattori donde los paramilitares de ayer eran los fiscales y los jueces que perseguían, encarcelaban a los que pensaban diferente y muchos empresarios, grandes, pequeños o medianos tal vez no pensaban igual que el Gobierno fueron perseguidos y aplicaban el aparato represor del Estado.

En este caso, a la institución que es el Servicio de Impuestos Nacionales, lo convirtieron en un represor de los ciudadanos empresario, a través de Impuestos Nacionales perseguían es decir se constituyó, vivimos un terrorismo tributario, los empresarios, los bolivianos emprendedores y el Gobierno en vez de incentivar a que ingresen divisas

a que ingresen dólares al país, los ahogaba, los reventaban al empresario boliviano en vez de incentivarlo. Porque es empresario boliviano, ya sea grande, mediano pequeño, genera fuentes de trabajo también para otros bolivianos que llevan el sustento diario a su casa y con toda esa persecución que no le daban opción para que se reactive económicamente ese empresario y por Ente se reactive la economía del país se capten los dólares para el país, no, al contrario, lo ahogaban.

Entonces, considero querido Presidente que esta Ley de Alivio Tributario es de gran valor y aporte para el país y se nota la política de Estado y la buena voluntad del Gobierno de tratar de oxigenar todo lo contrario lo que hacía el Movimiento Al Socialismo, de oxigenar a ese empresario, si bien ahora no hay dinero porque lo han dejado al país quebrado para generar en créditos en diversas en diversas modalidades al empresario vemos también con este alivio tributario se le da un oxígeno para que ese empresario pueda reactivarse con estas deudas que tiene con el Fisco, cuánto lo reventaban con las multas intereses, mantenimientos de valor, entonces no lo dejaban despegar nunca.

Hoy es el momento que pongamos todo el hombro y no solamente como autoridades como ciudadanos comunes que incentivemos a todos ciudadanos a que se regularice con el Fisco que ya no es el perseguidor Impuesto Nacionales que ella no es el que le aplica ese terrorista de Estado, ese terrorista tributario, perdón, sino que Impuestos Nacionales es parte del Estado que quiere ayudar más bien al ciudadano boliviano a que se reactive económicamente a que genere fuentes de trabajo a otros bolivianos a que exporte y genere dólares para el país que tanto lo necesita para estabilizar su economía.

Mi pregunta Señor Ministro es, si Usted hablaba que esta Ley alcanzaba el 50% de mantenimiento de valor mi pregunta es si también alcanza a los intereses y a las multas también, porque son otras de las partes que ahoga al empresario boliviano a que se reactive si económicamente está desestabilizado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: Gracias, Presidente.

Felicitar esta iniciativa y este Proyecto de Ley que se viene trabajando desde el Gobierno del Presidente Rodrigo Paz y pedir a los colegas senadores de que podamos aprobar este Proyecto de Ley que es muy esperado por los contribuyentes, que no se puede interpretar bajo ninguna circunstancia que es beneficiar al que no cumple porque sabemos la forma en que se ha manejado impuestos nacionales durante todo este tiempo y la forma en que el Movimiento Al Socialismo utilizó esta institución para persecución, para extorsión a los contribuyentes, bajo ninguna circunstancia podemos pensar que estos contribuyentes ya lo han pagado esa deuda, esa deuda ya la han pagado hasta 3 veces muchos contribuyente, porque han acudido a una institución primero donde le han dado una información que no es acertada, han generado confusión en los contribuyentes porque cuando uno va a una oficina le informaban una cosa, sí va la otra informaba otra y terminaban declarando de otra manera y después venían las multas.

Otra manera que ellos actuaban los Impuestos Nacionales es esperar y que se vaya a vencer el tiempo a la prescripción buscar a las empresas extorsionarlos recibir coimas y seguir manteniéndolos en la deuda, pero con el compromiso de no congelarle tal vez las cuentas, o sea, no podemos pensar que esto es un premio, estos pensamos más bien que es por justicia a esos contribuyentes que han acudido a una institución corrupta manejada por un Gobierno corrupto y que ahora se va a reivindicar esa situación y me parece una excelente señal que está dando el Presidente porque esto sí realmente es una tranca para el desarrollo de nuestro país, es una tranca para el pequeño empresario para el contribuyente y lo que tenemos que pensar más bien es que esto va a permitir que esos más de ciento cuarenta mil contribuyentes que fueron perseguidos, extorsionados va a poder confiarnos nuevamente en las instituciones del Estado y poder nuevamente activarse y activar su economía y en generar empleos para los bolivianos.

Entendemos que más adelante se tiene que trabajar también en ampliar el universo tributario y tal vez disminuir ese impuesto, para que todos tengan la posibilidad de acudir a una instancia ya saneada una institución saneada que esté libre de la corrupción y que puedan aportar también de que puedan formalizarse con plena confianza

confiando ya en una institución del Estado. Por supuesto, mi voto va a ser de aprobación, Señor Ministro y sin ninguna duda que estas leyes muy positivas en todos sus artículos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente. Gracias a los medios de comunicación que están aquí y un saludo al Ministro.

Escuchando su intervención por mi parte ha quedado bastante claro toda la exposición que han dado más que todo es un tema de justicia contra todas las personas que han sido víctimas de este acoso impositivo durante estos 20 años, ha quedado también claro de los beneficios que van a tener las personas en un tema de incentivo posterior al perdonazo total de las deudas de 2018 en adelante, más allá de todo esto, quiero indicarles que estos son tipos de políticas debemos empezar a tratar de manera rápida para beneficios del país, tomando en cuenta que durante estos 20 años justamente es desde este Hemiciclo se han emitido alrededor de 5 mil normativas que prácticamente han convertido lo que llama el Presidente Paz, el famoso Estado tranca, necesitamos nosotros alrededor de 120 normativas dar de baja o modificar para que este país sea medianamente viable y una de estas es ella.

Quiero felicitarlo Ministro por esta iniciativa, hay muchas cosas más que se tienen que hacer, pero este es un primer paso y quiero aprovechar su presencia porque no lo tenemos muy seguido aquí, que se tome en cuenta de manera rápida de Ministro, el tema de las donaciones y tómelo en cuenta yo vengo de Santa Cruz y estamos muy ligados al tema de salud allá, solamente le doy un ejemplo muy claro, debemos liberar de absolutamente todo tipo de tributo a todo el que quiera ayudar al país en un tema muy sensible que es la salud.

Yo le voy a tocar un tema que toco en la Gestión de Luis Arce, hubo una donación en terapias monoclonales, las terapias monoclonales son la última tecnología que hay para lucha contra el cáncer. Lamentablemente, nuestro país todavía está en un tema obsoleto que seguimos aplicando las quimioterapias que ya en muchos países no se toman y este tipo de terapias de última generación que se están aplicando ya y están en algunos casos algunos medicamentos ya aprobados por el SUS (Sistema de Único de Salud) y que son demasiado caros, pero que solamente un límite de población puede acceder a ella porque los montos están presupuestados así. Pero muchos gobiernos tienen un excedente y los productos que están de corto vencimiento que se pueden aplicar de manera rápida a los pacientes los empiezan a donar, hace 3 años atrás en la Gestión de Luis Arce, se perdió una gran donación justamente de esto, porque no había el dinero suficiente para pagar el tema del impuesto para que internen este tipo de productos, de la misma manera hay mucha ayuda justamente en Santa Cruz con el tema de carros bomberos, carros bomberos especiales para lugar contra los incendios forestales y así.

La ayuda es mucha, pero, lamentablemente tenemos este tipo de problemas Ministro en el cual la ayuda todavía se cobra adentro del país, quisiera por favor que lleve este tipo de sugerencias en este momento para que en el corto plazo vean una solución y destranquemos la ayuda internacional para el beneficio de la población. Gracias y ¡Felicidades, Ministro!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Gracias, Presidente. Un saludo inicialmente a los colegas de la Directiva y un saludo al Señor Ministro, bienvenido al Hemiciclo de la Cámara de Senadores y un saludo a la prensa y a toda la gente que se encuentra presenciando esta Sesión.

Presidente, yo primero voy a hacer dos preguntas que pueden parecer muy sencillas y puntuales, las cuales quiero referirme. Primero en que pueda inicialmente o si es que lo establece este Proyecto de Ley, que incentivos tendría para poder captar o para poder transformar del informalismo al formalismo a varios posibles contribuyentes, que específicamente establece para que la gente lo pueda entender en un lenguaje, por supuesto, mucho más entendible Ministro.

Segundo, se está especulando mucho también he visto por las redes que esta Ley está pretendiendo o bueno que en realidad esta Ley ahora va a formalizar que las casas de juego electrónicas puedan abrir sus puertas, ya no tengan que trabajar en la clandestinidad. Entonces, eso me gustaría también que se responda.

Finalmente, una pregunta muy clara Ministro que me tiene a mí trabajando desde el inicio de la Gestión con los senadores por Tarija, tengo entendido que esta Ley evidentemente abarca a leyes naciones a lo que es impuestos nacionales, pero me imagino que no va a tocar a leyes creadas por leyes específicas, me estoy refiriendo concretamente al ICE al Impuesto al Consumo Específico porque ahí se ha hablado un poco de aliviar un poco lo que es el pago del IVA, en realidad del monto concreto. Pero, el ICE que pagan actualmente Consumo Específico me refiero al porcentual, creo que se calcula en base a la Unidad de Fomento a la Vivienda y que además también se calcula por el porcentaje calculado de inflación por año y por supuesto está atosigando a sectores productores como en Tarija que tenemos uvas, vino y singanis. Entonces, esta ley no afecta por supuesto a ellos no los ayudan ni los benefician nada necesitamos una ley específica para este tema. Esa es la consulta Ministerio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Gracias, Senador Presidente. Buenos días, Señor Ministro y señores de la prensa.

Tengo, dos preguntas que hacerles el Señor Ministro, una es si los contribuyentes que tienen un plan de pago hoy que están vigente todavía están pagando, tiene un tratamiento especial, o sea, lo que han hecho un plan de pago que están este pagando hasta ahora y la segunda pregunta que siempre tengo la duda qué tipo de impuesto paga la minería, tengo entendido que pagan entre 2% y 4% de toda su producción que declaran digamos, qué tipo de impuestos pagan ellos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Senador Presidente, estimados colegas y a todos los presentes en el Hemiciclo y un saludo a nuestro Ministro que está presente.

Al Ministro agradecer por la exposición, a mí también me queda muy claro este Proyecto de Ley, es importante mucha gente en el país espera bueno de aliviarse de estos tributos o de estas deudas que se tiene con esa institución más de 50 mil que van a ser hasta 31 de diciembre de 2017 y otros cincuenta mil van a ser beneficiados después de 2017. Lo siguiente, es importante nuestras medidas porque va a incentivar a que muchos empresarios que estaban ya con la soga en el cuello puedan volver a emprender, volver a invertir en empresas privadas.

Entonces, yo aplaudo este tipo de leyes y desde Oruro y desde luego que sí conocedores lo vamos a apoyar, pero también se tiene que trabajar en el tema social, últimamente hemos tenido muchos problemas por no socializar leyes, y es importante como senadores que representamos a distintos departamentos del país, bajemos esta socialización porque muchos ya dicen de aquí mira están perdonando aquellos deudores y aquellos que cumplen no, entonces se debe socializar también explicó el Ministro que hay más de 400 profesionales que están detrás de esas deudas que tal vez no se paguen nunca, ¿verdad?, entonces se libera eso.

Es por otro lado, hablamos del tema informal y el tema formal, tenemos un decreto en el cual hace la libre importación de impuestos para los vehículos en cierta forma, eso no se ha sentido es una propuesta exacto, pero eso no se va a sentir por qué, porque lamentablemente la mayor parte de toda esa mercadería de impuestos ingresa al país de manera ilegal y si nosotros lo normamos la población no lo va a sentir por qué porque más de 90% entra de contrabando y eso no afecta la reducción de los precios en el mercado. Entonces, querido Señor Ministro la consulta es cómo se va a trabajar para dar incentivos para que toda esa gente informal pase a lo formal que vaya y se dé incentivos para que todos puedan tributar. Eso es importante. Nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Guzmán: Me permito de repente volver a preguntar y más que todo salir de la incertidumbre, porque siendo de que esta Ley tenemos que socializar también en nuestros departamentos y tenemos que dar plazos también en cual está dirigida por mi cabeza, yo prefiero y no considero que seamos mal pagadores los

contribuyentes lastimosamente los Impuestos Nacionales, Aduana y todas aquellas instituciones nos han iniciado procesos coactivos que se llaman lo han realizado después de casi 5, 6 años a persona haciendo que esta deuda que a veces era de 100 bolivianos haciende hasta 30 mil, 40 mil y 50 mil.

Creo que, la mayoría de las personas nos hemos sorprendido cuando después de unos 6 años vienen con la notificación directamente nos dan el precio que debíamos Bs100 y ahora debemos 30 mil, entonces empieza nuestra deuda a partir de lastimosamente todos hemos tal vez un 80% de la población han incurrido en hacer una mala factura y lastimosamente como le decimos la casa del terror a impuestos y la aduana porque la aduana también nos inicia procesos después del nacionalizar una importación o la mercadería que vamos a ingresar como un proceso diferido, nos cobran otro monto más y después de seis años nos inician, la mayoría de la gente ha entrado a planes de pago, la mayoría de la gente ha solicitado y lastimosamente cada institución es como se dice una institución independiente la cual se reglamentado e indica nosotros podemos cobrar si Usted hace su plan de pagos, el siguiente mes no paga le aceptamos y después no y pierde todo lo que hemos pagado.

Mi pregunta es, si puedo tal vez recomendar porque va a ser tal vez una de las únicas veces que podemos tenerlo aquí y poder recomendar también para la situación de impuestos nacionales y aduana todo eso, de que se realmente va a haber procesos coactivos nos puedan o puedan notificar a la población en el lapso de un año que sería lo más prudente y lo más altísimo en tiempo no porque nos notifican y ahí es donde también el contribuyente ya no puede acceder a planes de pago o a ese pago directamente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidente. Un saludo al Ministro y a todos los colegas a lo que estamos participando que está Sesión.

Señor Ministro, yo estoy cabalmente revisando el artículo 2 de la Ley de lo que habla la condonación y la mayoría de las personas que van a hacer absueltas en este término liberadas de estas obligaciones hablan de contribuyentes, verdad y habla de los periodos, periodos de enero del 2018 en primera condonación.

Luego, viene en el segundo párrafo con donación establecida en esta Disposición no alcanza a los contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado a 31 de diciembre de 2016 sea igual o mayor, yo quisiera saber Señor Ministro primero, el por qué pasó y qué va a pasar desde esta fecha adelante es decir aquí estamos hablando de forma clara y específica de qué fecha de qué tiempo se va a condonar las deudas, pero a partir pongamos el caso el Gestión 20 hasta el 26 hasta me pongo y le pongo esto en contexto Señor Ministro porque hay una enorme preocupación de los sujetos pasivos es decir deudores que en este tema que quieren saber la realidad la situación jurídica en el cual van a quedar y el cual el trámite que tienen que seguir porque Usted lo ha explicado en una parte que directamente a través de impuestos entiendo otra vez de una plataforma, es que se va a liberar yo quisiera por favor que Usted me diera un pantallazo más general para que podamos comprender y la gente también pueda comprender qué es lo que va a pasar sobre este tema y quiénes son los directamente en este caso condonados.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Gracias, Presidente. Por intermedio de Usted quiero saludarlo al Ministro de Economía, agradecerle por la voluntad de estar presente en este Hemiciclo y por ser también la persona que nos dé un resultado muy importante a lo que esperan los contribuyentes en este momento con esta Ley de Alivio Tributario.

Ministro, yo quiero en primer lugar, manifestarles que el país está esperando algo distinto de estas instituciones que son muy importantes y que antes se las utilizaba como instituciones de chantaje de extorsión y de corrupción. Creo que a partir de esta nueva Gestión el principio desde instituciones va a ser muy distinto a lo que era en estos últimos 20 años, en el cual ha estado gobernando el Gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo).

Pero, Ministro, es muy importante el tema de la prescripción importantísimo, pero estamos hablando en este Gobierno especialmente que es la era de la digitalización, en el cual, si bien se ha suprimido de 8 a 4 años, siempre

hay un riesgo de perder cierta documentación, no habrá un mecanismo una forma de que esta factura de que esta documentación se la haga digital se la suba a la nube y esa sea la prueba suficiente para el contribuyente en caso que tenga alguna acción por parte de la institución impositiva. Y segunda pregunta, Ministro cuáles son las políticas y las acciones que va a tomar su Ministerio para los contribuyentes que deben más de 10 millones de bolivianos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Villanueva. No está la Senadora.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Tengo bien a solicitar permiso para ausentarme de la Sesión, en virtud a lo establecido en artículo 30 del Reglamento, toda vez que tengo realizar un viaje en Comisión.

Sen. Presidente: Consideración la solicitud del Senador Soruco, aprobado proceda Senador.

De ahí pasamos al Ministro, tengo otra vez varios senadores. Les pediría a los senadores que ya hemos hecho uso de la palabra paremos más bien para el debate, sí, porque si no vamos a alagar necesariamente la presencia del Ministro.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra. Y buenos días a todos los presentes y saludar al Señor Ministro que está presente aquí.

Señor Ministro, aquí a las colegas digo también que no alcemos los 20 años a Usted también Ministro que no digas eso 20 años. Sabemos dónde nos hemos metido Señor Ministro desde aquí yo te digo Señor Ministro, no les invite solo a los senadores a los diputados para que promulgué esta Ley, invite al pueblo para que esté esa gente que ha sido afectado que va a beneficiar que ellos que estén presente.

También tengo una sola pregunta Señor Ministro ¿han socializado esta Ley con los actores? Eso solo lo tiene con el pueblo. Ese es solo la única pregunta que tengo, Señor Ministro.

Sen. Presidente: Perdón, le voy a dar la palabra al Señor Ministro, para responder son varias preguntas las que están sobre la mesa.

Tiene la palabra, Señor Ministro para las respuestas.

Ministro de Economía y Finanzas Públicas: Gracias, Presidente.

Voy a reunir algunas preguntas, porque tengo 11 preguntas de 11 senadores, pero algunas sí se pueden juntar. Empiezo primero con la recomendación de la Senadora Gutierrez y se efectivamente la intención de la promulgación tiene que ver con una invitación a todos los sectores a quienes se les dice a ustedes porque son ustedes los que están aquí, pero obviamente la invitación viene a todos. Ahí aprovecho para responderles a la pregunta suya y también al comentario del Senador Castillo sobre la socialización. Nosotros hemos tenido más de 32 mesas. Le mentiría si le digo el número exacto, hasta que yo vi éramos 35 reuniones que tuvimos desde parlamentarios, con ustedes hemos tenido varias reuniones, hemos tenido reuniones con el sector gremial, hemos tenido reuniones con el sector transporte en distintos departamentos, también hemos tenido reuniones con el sector productivo y aquí aprovecho para ir también a la preocupación del Senador Mentasti.

Lamentablemente en el proceso de aprobación de esta Ley ha habido muchísima desinformación estamos viviendo un periodo donde -yo les diría- el pasado está tratando con sus viejas mañas de generar problemas a esta Ley se le ha achacado por ejemplo impuestos a los productores de papa, tengo un montón de escucha social que dice le van a poner impuestos a tus papás a tu cebolla, falso, eso no existe y no está. También han dicho que se iba a modificar la Ley del Juego, Senador no de ninguna manera solamente se quita de la Ley N° 060 solamente se saca: "el término promoción empresarial", no se toca absolutamente nada de la Ley del Juego; hay que modificar esa Ley definitivamente es una Ley que se tiene que modificar, pero eso tiene que ser en una Ley específica con una

discusión amplia con un trabajo mucho más profundo que meterlo de contrabando en una Ley, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, le agradezco la pregunta porque me permite aclararlo esta Ley es muy clara y es muy transparente, no hay impuestos a productores, no se toca la Ley del Juego en el espíritu de esa Ley no se está legalizando absolutamente nada.

Usted me ha hecho una pregunta muy directa sobre el tema del ICE esta Ley aplica a todos los impuestos de carácter nacional, es decir, si hay un contribuyente que tiene una deuda tributaria por IVA(Impuesto al Valor Agregado), IUE (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresariales), ICE (Impuesto a los Consumos Específicos), IT (Impuesto a las Transacciones), ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) o cualquier otro impuesto de carácter nacional entra ya sea dentro de la condonación o dentro de la regularización aplica a todos los impuestos.

Aquí un detalle y recojo también los comentarios de algunos senadores que nos dicen que hay que comunicar mejor el Decreto N° 5516 para que aplica desde febrero si no me equivoco de este año, ya reduce el ICE para bebidas alcohólicas para principalmente y precisamente porque nos hemos sentado a trabajar con el sector vitivinícola, con el sector de productores de cervezas; hay una industria de cerveza artesanal en Bolivia creciente y muy importante, industrias de destilados en Bolivia que está creciendo nos hemos sentado a trabajar con ellos en febrero y el Decreto N° 5516 reduce este año la carga del ICE precisamente para colaborarlos a ellos, también hemos reducido el ICE para la importación de tractocamiones porque el sector de transporte también reclamaba eso precisamente por la forma de cálculo del ICE nos han dejado una economía que estaba viajando una inflación del 21.22% anual, si seguíamos por esa senda íbamos a terminar en el ´45 este año lo hemos cortado, pero, claro estamos pagando las facturas de lo que nos han dejado y el ICE se ajustaba de una manera normal -si quieren- pues obviamente iba a terminar siendo muy grande, pero con el trabajo con los sectores está ahí el Decreto N° 5516.

Me ha preguntado sobre incentivos para la formalización, bueno y tomo las palabras de del Senador Ernesto Suárez de varios de ustedes que también plantean que esto genera un cambio de relación entre el Estado entre el Fisco y el contribuyente, lo volvemos un poco más horizonta, creo que eso ya de por sí es una señal potente así si uno tiene que pensar esto en términos de política de señal política esta señal es una señal importantísima cambia 20 años de Gestión de una política tributaria, absolutamente abusiva sobre el contribuyente que se ha vuelto cada vez más compleja porque es capa sobre capa de normativa que dificulta la vida al contribuyente a una política de mucho más, primero transparente, mucho más horizontal y que busca pues no penalizar el error.

Y aquí viene el otro punto, me voy al ejemplo que planteó el Senador Suárez sobre esta pequeña comerciante que omite llenar un formulario, yo conozco varios los casos así o el comentario de la Senadora Gutiérrez que, por una deuda tributaria de 200 pesos, 300 pesos -no sé- pónganle mil notificada 6,7, 8 y 9 años después más mantenimiento de valor más multas, más intereses, más etc., terminan perdiendo una casa no es una exageración ha pasado y está pasando. Entonces, definitivamente aquí hay evidentemente debe haber contribuyentes que no han pagado adrede que son evasores en todo el espectro de la palabra, pero en la gran mayoría de los casos son contribuyentes que están sufriendo abuso tributario.

Lamentablemente, no podemos cernirlos de la mejor manera para evitar que estos que estos vivillos se beneficien, pero sí podemos darle un alivio a aquel que por cualquier motivo desde descuido confiar en un contador que hizo mal el trabajo, imposibilidad para lo que sea hoy día está sufriendo un infierno y eso definitivamente creo que hay que tomarlo en cuenta para los que pagan aquí de nuevo el compromiso es muy claro, vamos a seguir facilitando la vida en impuestos, nosotros no podemos hacerle la vida difícil a quien es cumplido más bien todo lo contrario, el compromiso está en que vamos a seguir haciendo más eficientes.

Y ahí voy al tema de la digitalización, hoy día avanzar en el proceso de digitalización parte de mi trabajo tiene que ver con digitalizar este Estado, hace unas semanas hemos presentado una iniciativa que estoy empujando con todo el Estado para desburocratizarlo, digitalizarlo, simplificar los trámites porque definitivamente aquí yo me declaro un convencido de eso tenemos un montón de pasos burocráticos que están ahí básicamente para que el funcionario tenga poder, mientras más sellos tiene que tener un trámite más posibilidad de que ese funcionario, el dueño del sello tenga poder sobre el ciudadano y eso hay que eliminarlo de una buena vez mientras más requisitos hay que cumplir para que ese trámite pueda llegar a buen puerto más poder tiene ese funcionario, hay que quitárselo y ahí

la digitalización es fundamental hoy día en el proceso de digitalización de las facturas de la facturación electrónica, ya el hecho de que no tengas que llevarte el papel físico, ya es un avance, vamos a avanzar en eso hoy día, el Presidente impuestos de hecho está trabajando con varios organismos multilaterales para modernizar la autoridad tributaria.

Yo espero que en los próximos tres cuatro meses ya les presentemos a ustedes un Proyecto de Ley que va a ir en la línea de la modernización en realidad, de la modernización de la de la institución tributaria en Bolivia porque lo que tenemos hoy día Aduana e Impuestos es una construcción que viene de los noventas si uno mira el diseño institucional que tienen Impuestos y Aduana un montón de instituciones de fueron diseñadas en leyes que se hicieron en los noventas: Banco Central, Impuestos Internos, Aduana un montón de instituciones están creadas bajo esa lógica hay que modernizarnos, así que nosotros estamos avanzando. En eso les adelanto, el spoiler.

Sobre la preocupación del artículo 2 -si me presta el Proyecto de Ley Senador- a ver, muy simple el artículo 2 establece básicamente que deudas van a hacer condonadas; qué quiere decir esto se borra absolutamente todo, el tributo omitido las multas, los intereses de todas las deudas menores a 10 millones de bolivianos, si hay una deuda tributaria que ha iniciado que corresponde al periodo 2015 y que hoy día tiene intereses, tiene multas y tiene un montón de cargos eso se elimina completamente de manera automática el contribuyente no tiene que hacer absolutamente nada, no tiene que ir a impuestos, no tiene que llenar un formulario no tiene que solicitar la condonación no tiene que hacer nada, se aprueba esta Ley, se promulga esta Ley se controlan todas las deudas hasta el 31 de diciembre del 2017 menores a Bs10 millones.

Qué es lo que vamos a hacer con las deudas mayores a Bs.10 millones, continuamos con el proceso, por qué hacemos esa diferenciación y Bs.10 millones parece mucho, pero estamos hablando de todo el tributo omitido acumulado, o sea, puede ser una persona que haya omitido que haya tenido un problema por una deuda de 5 mil, 6 mil, 7 mil Bs. en 1990, que le han hecho el proceso si uno saca mantenimiento del valor y el intereses y multas hoy día debe 8 millones de Bs. 8 millones 400 mil más o menos así era el cálculo, o sea, que no es que estamos condonándole la deuda a grandes contribuyentes que han que han omitido pagar su deuda, arriba de Bs.10 millones ya entran en juego actores un poco más grandes que pueden tener un contador que se le paga que han omitido tributos mayores, etc., entonces el tratamiento para estos es distinto con ellos se continúan todos los procesos coactivos.

Un tema importante, una vez iniciado el proceso coactivo es imprescriptible, o sea, y por eso mismo esta Ley es tan importante con esto eso se acaba qué quiere decir esto a mí me han hecho me han iniciado proceso por un tributo omitido el 2015 y no se acaba nunca, voy a morirme si en las condiciones actuales me puedo morir con ese proceso coactivo; qué genera esto que impuestos tiene que gastar mucha plata en mantener ese proceso a alguien que nunca le va a cobrar, alguien que se fue al exterior que no cerró su NIT (Número de Identificación Tributaria) dejó y no declaró impuestos o tenía que declarar en cero y no declara, ustedes saben que omitir la declaración de un formulario en cero son 30 UFV (Unidad de Fomento de Vivienda) imagínense, hace 10 años atrás acumulen en todo eso son millones de bolivianos, esa persona no vive en el país impuestos están haciéndole un proceso a esa persona que nunca va a cobrar. Entonces, con esta Ley esa imprescriptibilidad del proceso coactivo se termina.

Alguna otra pregunta más, para bueno, hay un montón. Sobre el tema qué pasa con los contribuyentes que entran desde el 1 de enero del 2018 en adelante, salvo el 2020 que tiene el mismo tratamiento antes del 2017, con ellos ya hay eliminación de multas intereses, o sea, pagan el tributo omitido.

Entonces aquel pequeño deudor que entra dentro de la regularización después del 2018 se le eliminan multas intereses y todas las medidas coactivas, te desbloqueo las cuentas, te desanoto tu casa, tus bienes. Sí se mantiene el tema -valga la redundancia- el mantenimiento de valor, si vas a un plan de pagos de 36 meses pagas con mantenimiento de valor si vas a pagar en efectivo o de un solo pago se reduce el mantenimiento de valor al 50%. Ese es el tratamiento que vamos a darle a las personas que vayan al proceso de regularización de deudas tributarias después del 1° de enero del 2018 a ellos tienen que pagar el tributo omitido si pagan de una sola vez 50% de mantenimiento de valor, se eliminan multas e intereses y todas las medidas coactivas y si vas a pagar en cuotas, se mantiene el mantenimiento de valor. Esa es la idea.

No es un premio al mal contribuyente aquí el Senador Ortiz también lo ha mencionado y ahí me uno a las palabras de la de la Senadora Añez y del Senador Roca, en la gran mayoría de los casos en realidad es un acto de justicia, porque de nuevo una persona que por cualquier motivo no cerró el NIT o pensó que no necesitaban cerrarlo dejaba de declarar impuestos porque su actividad económica cerró, se encuentra 10, 12 años después con que debe plata por formularios no declarados, cuando cerró el negocio dio de baja la licencia dio un montón de cosas, pero no declaró formularios en cero, tiene hoy día una deuda tributaria que es enorme.

Entonces, en la gran mayoría de los casos es un acto de justicia; seguramente insisto aquí, lamentablemente no hay nunca hay una Ley perfecta, hay algún mal pagador que se verá beneficiado probablemente sí, pero me animo a decirle que, en la gran mayoría de los casos, en realidad va a ser un hecho de justicia sobre muchos contribuyentes que han sufrido en algunos casos, como decía el Senador Suárez persecución tributaria solo por pensar distinto.

Termino con esto último, perdón por haberme extendido, sobre el tema el año o la propuesta de la Senadora Gutiérrez, mire lamentablemente por la carga laboral que tiene impuestos reducir a un año el periodo de fiscalización es muy poco y, de hecho, cuando vemos la comparativa en el resto de los países el periodo mínimo es 4 años, entonces nosotros le estamos bajando a 2 que ya es, yo creo un beneficio importante hoy día son 10. Entonces, ahí hay un espacio gigante que estamos ganando también aquí en el ánimo de mantener equilibrios, yo entiendo, quisiéramos que todos se beneficien que todos tengan algún acceso, pero en este caso, la Administración Tributaria necesita por lo menos 2 y ahí ya estamos estresando los procesos por eso viene también la modernización de impuestos.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro. Tenemos otra vez una larga lista, voy a pedir a los senadores que ya han hecho uso de la palabra cortemos ahí, voy a ceder solo a quienes no han hecho uso de la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenas tardes al Pleno de la Cámara de Senadores y a los medios de comunicación, a la población que acompaña y también al Ministro de Economía y Finanzas Públicas que el día hoy nos acompaña.

Presidente y colegas consideramos que este tipo de acciones del Gobierno se ponderan, además, durante la campaña nosotros hemos prometido al pueblo boliviano que iba a ver en lo que es el perdonazo tributario, en ese sentido, hemos escuchado la explicación del Ministro que está obviamente claro. Sin embargo, yo tengo una pregunta, hay mucha gente principalmente la gente con pequeños negocios que prácticamente a la fecha se han visto extorsionados por el tema que los impuestos, pero también desde que se va a anunciar seguramente la aprobación de este Proyecto de Ley con seguridad también se van a beneficiar muchos, que a propósito no han pagado sus tributos y un colega cabalmente decía que, por qué se tendría por qué se tiene que premiar al mal contribuyente, efectivamente, esto es un premio al mal contribuyente porque hay buenos ciudadanos que están al día con sus tributos.

Mi consulta Ministro, a cuánto asciende la deuda en este caso de los pequeños así vamos a clasificar y a cuánto asciende la deuda de los medianos y a cuánto asciende la deuda de los grandes. Y asimismo, le consulto si es pertinente excluirlos de este Proyecto de Ley de perdonazo, yo lo denomino así de Alivio Tributario si hay la posibilidad de excluirlos a altas autoridades, vale decir diputados, senadores, ministros, viceministros incluido, Presidente, Vicepresidente, porque hay que ser realistas que muchos llegan a este tipo de espacios para beneficiarse con este tipo de normativas.

En ese sentido, yo consideraría que no es un acto de justicia, efectivamente para la gente que hoy por hoy está atravesando una situación tan complicada en una crisis tan polarizada en el país, crisis económica, crisis social, efectivamente a mucha gente que realmente que no ha podido cancelar, principalmente los pequeños emprendedores, los medianos empresarios emprendedores que no han podido cumplir con sus tributos sí les va a beneficiar. Pero, lamentablemente también hay que ser realistas que autoridades que tengan deudas con el Estado

y ahí viene la consulta que si es viable excluirlos de esta Ley de este beneficio de este Alivio Tributario a altas autoridades del Estado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cortez.

Sen. Cortez: Gracias, Presidente. Un saludo cordial al Ministro, Ministro felicitarle por la explicación.

Me sumo también a las palabras de satisfacción que han expresado mis colegas senadores por esta iniciativa de la Ley de Alivio Tributario, no quiero extenderme, no voy a hacer ninguna consulta.

Simplemente, me permito hacer una recomendación complementaria a este esfuerzo que se está realizando, ya me han dicho casi todos los que han intervenido que, durante estos últimos 20 años, tanto Impuestos Nacionales como la Aduana se han convertido en instituciones perseguidoras extorsionadoras y lo han hecho a través de funcionarios y de profesionales que hoy lamentablemente continúan en estas instituciones. Por lo tanto, Ministro creo que este esfuerzo debe ir acompañado de un proceso también de institucionalización que permita depurar a aquellos malos funcionarios y que vuelva la credibilidad de estas instituciones, es importante que este esfuerzo se lo concrete lo antes posible una vez aprobado la Ley porque estas instituciones son las que van a poder aplicar y operar esta Ley. Y mi recomendación va en ese sentido.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a todos los colegas, al Ministro.

Yo puntualizaría 2 aspectos de este Proyecto de Ley, uno es con relación al beneficio que se va a hacer a los pequeños y medianos contribuyentes que como ya se ha mencionado muchos realmente han entrado en esta etapa de deudores en el sistema impositivo y muchas veces debido a razones que no son parte del accionar de ellos mismos.

El otro aspecto que también me parece importante es que las recaudaciones vendrían de alguna manera a beneficiar a las Entidades Territoriales Autónomas, sabemos que están en una situación de crisis y todas hablan de que están con deudas. Entonces si bien el Ministro nos habla de cerca de 21 millones que no es tan significativo, pero de alguna manera va a venir a beneficiar a estas ETAs (Entidades Territoriales Autónomas), yo aquí en esto tengo dos recomendaciones al Ministro; una es con si bien también en la mencionado que en algunos de estos beneficiarios no van a necesitar hacer un trámite ante Impuestos Nacionales, pero hay otros que sí y en eso recomendar la actuación pertinente eficiente, de los funcionarios de Impuestos Nacionales, porque muchas veces uno va Impuestos Nacionales y se retardan los trámites les dicen que bueno, vengo a otra fecha se pierden algunos trámites, entonces esa es la recomendación, si bien se está generando este beneficio que la atención por parte de Impuestos Nacionales eficiente oportuna y que realmente los trámites se puedan hacer en los plazos más cortos, más breves para evitar ese impasse a quienes están queriendo solucionar esta situación.

Y lo otro es una recomendación que no está en el marco de este Proyecto de Ley, pero ver la posibilidad de ampliar la base impositiva, en el país hay muchos profesionales, trabajadores independientes, incluso negocios pequeños que no están amparados en el régimen nacional. Entonces ver cómo se puede ampliar esta base tributaria para que todos estos otros sectores también se encuentren dentro del sistema formal que creo que contribuiría tanto a la recaudación del país, pero también a la formalización de estos sectores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedios tuyo para la bienvenida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas José Gabriel Espinoza.

La pregunta para el Ministro en el Proyecto de Ley, ya a media sanción que ahora vamos a pasar a tratar aquí en la Cámara de Senadores la condonación del tributo omitido es hasta no más de Bs.10 millones, es decir, un millón de dólares básicamente, si esto como se observa que en la exposición de motivos en el análisis que se da por parte de la Comisión, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores para su aprobación y además en

los enunciados que exponen desde el Gobierno nacional desde Ejecutivo nacional si esto es para los denominadores el Senador Veliz, los pequeños que obviamente tienen problemas para pagar sus tributos, llamo un poco la atención Ministro, por qué, porque qué pequeños contribuyentes conocen en la Cámara de Senadores los colegas, el Ministro o la Directiva quienes nos escuchan que deben hasta Bs.10 millones de Bs. 9 millones 900 mil. Yo no conozco ningún pequeño personalmente que va hasta Bs.9.000.999. Entonces, la pregunta es, porque llama la atención cuál ha sido el criterio para que Hacienda hasta ese monto la condonación establecida en este Proyecto de Ley de Alivio Tributario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Señor Ministro para la última ronda de respuestas.

Ministro de Economía y Finanzas Públicas: Gracias, Presidente.

Bueno, arranco con los comentarios del Senador Cortez sí, definitivamente la idea es recuperar la credibilidad de estas instituciones, por eso les decía que estamos en un proceso de modernización de todas las instituciones por lo menos en lo que compete a la economía y a partir en mi Cartera también estamos impulsando digitalización, modernización, simplificación de trámites en todos los demás ministerios y la intención es esa es lograr recuperar la credibilidad de estas instituciones.

En respecto a la recomendación para la simplificación de los trámites de la Senadora Carlo sí definitivamente estamos preparando de hecho todo el proceso el Ley Aut vamos a decirle el término técnico es cuál va a ser el proceso de atención al usuario para que en el momento que si esta Ley se aprobara pues se pueda atender de la mejor manera posible. Como hemos dicho en el caso de la condonación no habrá querido a impuestos, no habrá que hacer absolutamente nada en el caso de la regularización sí es una actividad voluntaria. Por lo tanto, quien quiera regularizar sus deudas tributarias tendrá que presentarse y obviamente, en ese sentido hay que tener ventanillas listas y un proceso de atención al usuario que tiene que ser muy eficiente para que esto no se vuelva una complejidad.

En el caso de la pregunta coincidente del Senador Ortiz, perdón, Senador Veliz y Senador Ormachea a ver, la condonación que aplica hasta el 31 de diciembre de 2017 y el periodo 2020 va a generar un Alivio Tributario de cerca de Bs. 6 mil 400 millones, esa es la deuda tributaria que se estaría condonando, eso llega exactamente a 102.806 contribuyentes. Si ustedes hacen la división y si alguien me ayuda o si quieren podemos hacer la división en este momento estamos hablando más o menos cerca de 60 mil de Bs. de deuda tributaria por contribuyentes, promedio, eso es lo que va a condonarse en promedio por contribuyente definitivamente no estamos hablando de grandes contribuyentes, bajo ningún criterio, simplemente por la matemática y esa información que le hemos ido presentando.

Pero, si queremos clasificarlo entre pequeño, mediano y gran contribuyente esto va a beneficiar de estos cerca de, vamos a redondear los 103 mil contribuyentes beneficiados por la condonación; 82% de ese universo son lo que se clasifica como pequeños contribuyentes, son contribuyentes que claro han llegado a niveles de 60,70, 80 mil Bs. de la deuda tributaria, porque aquí también hay que ser absolutamente claros. Estamos hablando del tributo omitido, de todo el atributo admitido acumulado, no estamos hablando del impuesto; estamos hablando del impuesto el mantenimiento al valor, la multa y los intereses; sumado todo eso, lo que decía el Senador Suárez en su ejemplo y de nuevo yo tengo ejemplos reales de personas que han omitido un tributo de 260, 300 Bs. y que hoy 10, 12, 13 años después tienen deudas tributarias que exceden los 40, 50 mil Bs. por qué se vuelve tanto, muy simple el tributo –perdón- el interés en el caso de la deuda tributaria es un interés compuesto.

Yo debo 100 y el interés del 4% al año que viene debo 104 y el año que viene se me cobra el interés sobre los 104 y el otro año se me cobra el interés sobre los 104 y más el interés del año pasado que van a ser 5 y algo sobre 109, el otro año me cobran interés ya sobre los 109 se vuelve 11 el interés y así va creciendo en la parte de intereses. Luego, en el tema del mantenimiento de valor esos 100 este año, el año que viene el capital ya no 100, si la inflación fue del 10%, el capital es más o menos 110. Entonces, no solamente es 100 más los intereses 100, 110, 120, 160 el mantenimiento al valor hace que suba exponencialmente y eso hay que sumarle las multas cada año se te agrega por no haber pagado qué se yo por no haber declarado o el formulario 30 UFVs por no haber

hecho esta cosa 100 UFVs, entonces definitivamente este promedio que tenemos aquí 60 mil, 70 mil bolivianos por contribuyente no corresponden a tributos omitidos de grandes contribuyentes.

En la gran mayoría de los casos de este universo que va a entrar a la condonación son tributos emitidos que originalmente eran cifras pequeñas, no, pero que, en la acumulación del tiempo con la acumulación de la actualización de valor, los intereses y las multas hoy día aparecen cifras extraordinariamente grandes y que comprometen: la casita, la tienda, la cuenta de la persona se definitivamente esto alivia sobre todo a pequeños contribuyentes.

Precisamente, por eso nosotros planteábamos el límite de los diez millones de bolivianos a partir de eso ya hay tributos omitidos originalmente que eran relativamente considerables, pero incluso así como les digo el número parece que estuviera destinado a un grupo de personas, pero en realidad sino hace bien las cuentas la gran mayoría de los beneficiarios son pequeños contribuyentes, 82% de ellos y el otro 18% son medianos contribuyentes en la clasificación del momento del tributo omitido hoy día podrían clasificarse como pequeños contribuyentes no hay ningún gran contribuyente incluido en la lista, ninguno, cero, no existe gran contribuyente omitido en la lista.

Sobre el tema de la exclusión de personas más allá de si nos referimos a autoridades actuales o pasadas o lo que sea que fuere entiendo, no soy abogado, pero entiendo por los análisis legales que hicimos que eso va en contra del principio de generalidad e igualdad que está previsto en la Constitución, porque lo que haya pasado 10, 12 años atrás no tiene por qué tener el efecto sobre la persona actual o esta Ley no debería de hacer esa discriminación por la calidad de esa persona actual. Eso lo dejo a discusión de ustedes, pero entiendo que habría una contradicción contravención a un principio constitucional de igualdad y generalidad las normas tributarias dicen la Constitución se aplican de manera general a todos no y las exenciones se hacen por una Ley que es específica, pero en este caso yo les diría que desde mi ignorancia en las leyes por el poco conocimiento que tengo yo creo que habría ahí una contravención con la Constitución. Eso es, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro a nombre de todos los senadores y senadoras agradecemos su presencia en este Hemiciclo agradecer también por la claridad en la explicación que ha despejado varias dudas que teníamos aquí. Vamos a pedir a la Senadora Vicepresidenta, acompañe al Ministro en su retiro.

Ministro de Economía y Finanzas Públicas: Gracias, que tengan un buen día, hasta luego.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro. Vamos a declarar Cuarto Intermedio de 5 minutos como máximo para retomar el tratamiento del Proyecto de Ley.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase llamar lista para la verificación del Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario: Existe Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Con carácter previo quiero preguntar a los colegas senadores quienes son las autoridades nuestras es decir los 36 senadores y senadoras que componen esta Cámara de Senadores, las autoridades que hemos elegido democráticamente son la Directiva, el Presidente, Vicepresidenta toda la Directiva y los Secretarios donde está sentado normalmente el Ministro, la Ministra a quienes nosotros convocamos o invitamos al lado de nuestras autoridades, ¿No es cierto? en la Testera.

Un ejemplo Presidente, de las legislaturas en otros países se advierte que por ejemplo famosas audiencias en los Estados Unidos seguramente han visto alguna vez la visita y se convoca a autoridades a responder ante la Asamblea ante el Congreso de los Estados Unidos cómo es la composición de esa audiencia donde están sentadas esas autoridades invitadas a responder ante la Cámara de Senadores ante la presentante de la Cámara de Estados

Unidos, los congresistas que cuestionan interpelan a la autoridad se sientan un nivel más arriba y los interpelados convocados a responder se sientan un nivel más abajo.

Entonces, porque las autoridades que nosotros invitamos o convocamos se sientan al lado de nuestras autoridades, tienen que estar sentadas o responder en un podio en una mesa y una silla aquí en frente como ocurre en la Cámara de Diputados hemos ido a las Sesiones de la Asamblea hay un podio desde ahí se debería responder esto no lo digo por el Ministro en particular que ha venido aquí a responder algunas preguntas absolver algunas dudas tampoco quiero que se entienda como que las interpelaciones perdón las Peticiones de Informe Oral las invitaciones que hacemos a que nos aclaren algunas dudas las autoridades se entiendan como un banquillo de los acusados, porque no somos nosotros un tribunal esto es un simbolismo lo que estoy proponiendo desde aquí todos somos iguales de que cualquier Ministro o cualquier autoridad ya sea Banco Central, ABC, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Tribunales, etc., tienen que venir aquí a responder en un plano igualitario y horizontal pareciera algo paladín estoy diciendo.

Pero dice mucho cómo se entiende a la autoridad en un país, aquí todos somos iguales esas autoridades son lo mismo que nosotros y el momento que responder por supuesto primos inter pares por supuesto y no dejemos ser sus pares, entonces por una Moción Emergente que no le estoy en este momento esgrimiendo sino que a posterior voy a mandar una nota para ver por supuesto si posible, sino por una Moción Emergente en alguna siguiente Sesión voy a someter a la votación para una Resolución Camaral de que se pueda habilitar una mesa o silla y un podio aquí en frente de manera horizontal de cualquier autoridad que venga visitarnos. Es un acto simbólico igualdad entre los interpelantes y los interpelados Presidente, se trata de dejar claro a la población sobre todo que las autoridades del Pleno de esta Cámara de Senadores son ustedes no tienen un lugar privilegiado al lado de ustedes las autoridades que nos acompañan y los convocamos o cuando solicitamos información y eso se da y pueden revisar en cualquier otro parlamento de las democracias del mundo, no hay plano de jerarquía por el nivel donde está ubicado para responder preguntas una autoridad.

Y esto pasa Presidente en Estados Unidos hasta con él llega hasta el Vicepresidente de los Estados Unidos que cuando se lo convoca a ser interpelado y se lo convoca una audiencia se sienta en ese mismo lugar en un plano por debajo de quienes son los interpelantes o los cuestionadores que vienen hacer los parlamentarios.

Entonces, se voy a solicitar eventualmente bajo una Moción Emergente probablemente o en Asuntos Varios en su debido momento que se pueda habilitar para que puedan exponer aquí y que no estén sentados necesariamente al lado de nuestras autoridades que nosotros hemos escogido aquí en la Cámara de Senadores. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Obviamente, encontraremos el momento para hacer el tratamiento, haga los requerimientos que le corresponde, por favor, pediría que seamos bastantes breves en asuntos previos, estamos entrando al tratamiento de la Ley creo que vale la pena hacerlo.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Mallon.

Sen.ª Mallon: Gracias, Presidente. Solicito permiso, pero a partir de horas 14:00 porque tengo una reunión programada, pero preferiría hacerlo ahora que pase luego la Sesión.

Sen. Presidente: En consideración gracias senadores.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe por el Departamento de Pando. Como estuvo el Ministro no quise interrumpir.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: Lo mismo, la anterior Sesión hemos quedado cuando esté el Ministro los invitados interpelantes por moción de educación cuando estemos entre todos recién podamos hacer constar nuestra

presencia. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Jesús Humberto Suarez Egüez Quispe por el Departamento de Pando.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al punto **5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN** del Informe de la Comisión, que quedó en pausa de la lectura a la llegaba del Señor Ministro.

Sen. Secretario:

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

El Proyecto de Ley Nº 246/2025-2026 constituye una medida extraordinaria de alivio tributario orientada a reducir la mora tributaria acumulada y fortalecer la recuperación de recursos fiscales, en el marco de los principios de legalidad, capacidad contributiva y sostenibilidad fiscal, mediante mecanismos de condonación y regularización de obligaciones tributarias administradas por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. La propuesta normativa responde a un contexto de desaceleración económica y dificultades financieras que afectan a diversos sectores económicos, buscando generar condiciones que favorezcan el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, la seguridad jurídica y la reactivación económica.

En relación con la condonación tributaria, el proyecto establece un régimen excepcional y por única vez aplicable principalmente a deudas tributarias anteriores al año 2018, comprendiendo intereses, multas y sanciones tributarias y aduaneras. La medida prioriza la recuperación del tributo principal y procura disminuir la prolongación de procesos judiciales y administrativos vinculados a la cobranza tributaria. Asimismo, de acuerdo con los informes técnicos presentados, la mora tributaria acumulada asciende aproximadamente a Bs. 44.438 millones, estimándose que las medidas de regularización podrían permitir la recuperación aproximada de Bs. 11.661 millones y beneficiar potencialmente a más de 150.000 contribuyentes.

Respecto al régimen de regularización tributaria, el proyecto incorpora mecanismos flexibles de pago, permitiendo tanto cancelaciones al contado como facilidades de pago de hasta treinta y seis cuotas mensuales. Estas disposiciones podrían contribuir a mejorar la capacidad de pago de los contribuyentes y facilitar su reincorporación al sistema formal de cumplimiento tributario. Asimismo, el establecimiento de plazos específicos para acogerse a los beneficios previstos en la Ley busca incentivar la regularización inmediata de obligaciones pendientes y fortalecer los niveles de recaudación fiscal.

En cuanto al tratamiento de las UFVs, el proyecto mantiene el principio de actualización monetaria de las deudas tributarias, aunque reduce parcialmente su impacto económico dentro del régimen de regularización. En la modalidad de pago al contado se dispone únicamente el pago del cincuenta por ciento del mantenimiento de valor, mientras que en las facilidades de pago se mantiene la actualización del tributo omitido hasta la fecha de publicación de la Ley. En consecuencia, la propuesta normativa no elimina completamente el mantenimiento de valor, sino que flexibiliza parcialmente su aplicación con el propósito de disminuir la carga financiera derivada de obligaciones tributarias antiguas, preservando al mismo tiempo el principio de sostenibilidad fiscal y actualización monetaria de las obligaciones tributarias.

Por otra parte, la modificación del régimen de prescripción tributaria constituye uno de los aspectos más relevantes del proyecto, al restablecer el plazo general de cuatro años previsto originalmente en el Código Tributario Boliviano. Esta modificación busca reforzar los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de las facultades de fiscalización, determinación y ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria. Sin embargo, si bien la reducción del plazo de prescripción puede otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes, también podría limitar el margen temporal del Estado para la verificación y recuperación de determinadas obligaciones tributarias complejas.

Finalmente, las modificaciones propuestas respecto al Impuesto al Valor Agregado y a la Ley de Juegos de Lotería y Azar reflejan una intención de actualización y modernización normativa. La separación del IVA respecto al precio neto de venta busca transparentar la carga tributaria efectiva en las operaciones comerciales y fortalecer la comprensión del aporte tributario por parte del contribuyente, mientras que la incorporación de medios digitales y electrónicos en actividades de juegos, sorteos y promociones empresariales procura adecuar la normativa vigente a

nuevas modalidades tecnológicas y comerciales, incentivando la actividad económica, el comercio y el emprendimiento.

Asimismo, durante la Mesa Técnica de análisis realizada por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del Viceministerio de Política Tributaria y del Servicio de Impuestos Nacionales expusieron criterios técnicos relacionados con la sostenibilidad fiscal de las medidas propuestas, señalando que la condonación parcial del mantenimiento de valor representa aproximadamente Bs. 381 millones y que una eliminación total podría afectar la recuperación de recursos fiscales y el principio de actualización monetaria de las obligaciones tributarias. En ese marco, las explicaciones técnicas permitieron respaldar la viabilidad financiera y administrativa del proyecto.

En consecuencia, la Comisión concluye que el Proyecto de Ley Nº 246/2025-2026 constituye una medida orientada a fortalecer la recuperación de recursos fiscales, promover la regularización voluntaria de obligaciones tributarias y otorgar mayores condiciones de seguridad jurídica a los contribuyentes, en concordancia con los principios de sostenibilidad fiscal, razonabilidad y equilibrio entre las facultades de la Administración Tributaria y los derechos de los sujetos pasivos. Asimismo, considera que las medidas previstas en el proyecto podrían contribuir a la reducción de la mora tributaria, al fortalecimiento de la recaudación fiscal y a la generación de condiciones favorables para la reactivación económica, sin dejar de ser necesario un adecuado seguimiento y control en la aplicación de los beneficios previstos por la Ley.

Por lo expuesto, la Comisión **RECOMIENDA LA APROBACIÓN** del Proyecto de Ley, al considerar que sus disposiciones resultan viables desde el punto de vista jurídico, económico y administrativo, en el marco de los principios constitucionales que rigen la política tributaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia, Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 246/2025 – 2026 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE ALIVIO TRIBUTARIO

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer un periodo de alivio tributario a través de la condonación y regularización tributaria.

ARTÍCULO 2. (CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS). Con carácter extraordinario y por única vez, se condona a los contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales - SIN y Aduana Nacional – AN, la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a los periodos fiscales anteriores a enero de 2018. Esta condonación también alcanza a los tributos y multas establecidas en resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, inclusive aquellas que se encuentran en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva hasta antes del remate o disposición de bienes.

La condonación establecida en esta Disposición, no alcanza a los contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017, sea igual o mayor a Bs10.000.000.- (Diez Millones 00/100 Bolivianos).

También se condona las deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a la gestión 2020, independientemente al monto del tributo omitido.

ARTÍCULO 3. (REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA). I. Los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y de la Aduana Nacional – AN, dentro de los ciento veinte (120) días calendario de vigencia de esta Ley, podrán regularizar sus deudas tributarias, de los periodos fiscales comprendidos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, con el pago al contado del tributo omitido actualizado en un cincuenta por ciento (50%) del mantenimiento de valor, quedando condonados la diferencia del mantenimiento de valor, los intereses y las multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravención de omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, derivados del tributo regularizado.

Los sujetos pasivos también podrán regularizar sus deudas tributarias mediante facilidades de pago hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, actualizando el tributo omitido a la fecha de publicación de la presente Ley, quedando condonados los intereses, las multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravención de omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, derivados del tributo regularizado.

El plazo de ciento veinte (120) días para la regularización prevista en el presente Artículo, podrá ser ampliado por el Órgano Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Podrán acogerse a la regularización tributaria, los siguientes sujetos pasivos que:

a) Se encuentren con procesos de determinación de oficio, respecto a los importes consignados en la Vista de Cargo, Resolución Determinativa o Título de Ejecución Tributaria;
b) Tengan declaraciones juradas pendientes de pago, respecto a los importes consignados en las mismas;
c) No presentaron sus declaraciones juradas, debiendo presentar la declaración jurada con los importes que declaren y determinen;
d) Presentaron declaraciones juradas incorrectas, debiendo presentar la declaración jurada rectificatoria con los importes que declaren y determinen a favor del fisco;
e) Tengan facilidades de pago en curso o incumplidas, respecto a sus saldos pendientes de pago;
f) Tengan procesos de fiscalización, verificación o control tributario, que no hayan sido notificados con la Vista de Cargo, respecto a los importes que determinen y declaren o rectifiquen a favor del fisco.

También podrán acogerse a la regularización tributaria prevista en esta Ley, los sujetos pasivos que tengan deudas tributarias cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017 sea igual o mayor a Bs10.000.000.- (Diez Millones 00/100 Bolivianos).

II. Los sujetos pasivos señalados en los incisos b), c) y d) del Parágrafo anterior, que se acojan a la presente Ley, podrán ser objeto de fiscalización, verificación o control tributario por la Administración Tributaria. Cuando se establezcan diferencias por impuestos y periodos fiscales regularizados, éstas serán pagadas de acuerdo al Código Tributario Boliviano.

La Administración Tributaria continuará con los procesos de fiscalización o verificación en el supuesto previsto en el inciso f) del Parágrafo precedente, por las diferencias no regularizadas.

III. Los sujetos pasivos que se encuentren en etapa de impugnación judicial o administrativa, previo desistimiento total o parcial, podrán regularizar la deuda tributaria establecida en el acto impugnado o en la última resolución judicial o administrativa emitida dentro del proceso o procedimiento de impugnación.

Si el pago o el desistimiento fuera parcial, por impuesto o periodo fiscal, respecto al importe confirmado, la impugnación continuará sobre la diferencia no regularizada, quedando consolidados a favor del Fisco los pagos realizados con anterioridad.

IV. Los sujetos pasivos que se encuentren en ejecución tributaria o cobranza coactiva, podrán acogerse a la regularización prevista en esta Ley, hasta antes de la adjudicación de bienes.

V. Los sujetos pasivos que, a la fecha de la publicación de la presente Ley, tengan pagado el tributo omitido actualizado más intereses y adeuden únicamente multas por delitos o contravenciones tributarias o aduaneras, establecidas o no en procesos sancionatorios, quedan condonados de éstas.

Las multas por contrabando contravencional cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025, quedan condonadas.

VI. Se condonan las multas por contravenciones previstas en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y en el Artículo 186 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, no vinculadas a procesos de determinación, cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

VII. El incumplimiento de las facilidades de pago por deudas tributarias, dará lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la presente Ley, en cuyo caso el saldo del tributo omitido pendiente de pago, será calculado y pagado conforme al Artículo 47 de la Ley N° 2492, más las multas de Ley que correspondan, de acuerdo a la normativa aplicable.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. I. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, con el siguiente texto:

> ***"ARTÍCULO 59. (PRESCRIPCIÓN). I.*** *Las facultades de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para:*
>
> 1. *Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.*
> 2. *Determinar la deuda tributaria.*
> 3. *Imponer sanciones administrativas.*
> 4. *Ejecutar la deuda tributaria determinada.*
>
> ***II.*** *La facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones impuestas, prescribe en dos (2) años.*
>
> ***III.*** *El término de prescripción previsto en el Parágrafo I del presente Artículo, se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda."*

II. Se modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, con el siguiente texto:

> ***"ARTÍCULO 60. (CÓMPUTO). I.*** *El término de la prescripción para los numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo I del Artículo 59 de la presente Ley, comenzará a computarse desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la fecha de vencimiento del plazo de pago de la obligación tributaria respectiva o se cometió la contravención en el caso de las sanciones.*
>
> ***II.*** *El término de prescripción para ejercer las facultades de ejecución previstas en el numeral 4 del Parágrafo I y el Parágrafo II del Artículo 59 de la presente Ley, comenzará a computarse a partir del día en que el acto jurídico adquiera la calidad de título de ejecución tributaria."*

SEGUNDA. Se modifica el Artículo 5 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente), por el siguiente texto:

> ***"ARTÍCULO 5.*** *Constituye la base imponible el precio neto de venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente.*

Se entenderá por precio neto de venta el valor real del producto, bien o servicio antes de impuestos. No forman parte del precio neto, los siguientes conceptos:

a) *Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de plaza.*

b) *El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su devolución.*

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por separado:

1) *Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares; y,*

2) *Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo.*

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el precio neto de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como dos actos de venta.

El impuesto de este Título no forma parte del precio neto de la venta, el servicio o prestación gravada y se mostrará por separado en la factura de venta."

TERCERA. I. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 2 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"I. *La presente Ley se aplica a los juegos de lotería y de azar, entendiéndose por tales a los de azar, sorteos y loterías, conforme las definiciones establecidas en la presente Ley."*

II. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 9 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"I. *Los juegos podrán ser realizados a través de medios mecánicos, electromecánicos, electromagnéticos, digitales, tecnológicos, manuales o por cualquier otro medio, con expedición de tickets, boletos, billetes de lotería o instrumentos preimpresos, impresos o electrónicos."*

III. Se modifica el primer párrafo del Artículo 35 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 35. (OBJETO). *Créase el Impuesto al Juego - IJ, que tiene por objeto gravar en todo el territorio del Estado Plurinacional, la realización de juegos de azar y sorteos, conforme al ámbito de aplicación de la presente Ley."*

IV. Se modifica el Artículo 36 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 36. (SUJETO PASIVO). *Son sujetos pasivos del impuesto, quienes realicen actividades de juegos de azar y sorteos en cualquiera de sus modalidades."*

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. La Disposición Adicional Segunda de la presente Ley, entrará en vigencia a partir del primer día del siguiente mes de la publicación del Decreto Supremo reglamentario.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. I. Se deroga el Artículo 7 y sus modificaciones; el inciso e) del Artículo 26; el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 27; el inciso i) del numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 28; el inciso b) del Artículo 37; el inciso b) del Artículo 38; y el Parágrafo II del Artículo 39; de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar.

II. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer un periodo de alivio tributario a través de la condonación y regularización tributaria.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, es su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS). Con carácter extraordinario y por única vez, se condona a los contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales - SIN y Aduana Nacional – AN, la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a los periodos fiscales anteriores a enero de 2018. Esta condonación también alcanza a los tributos y multas establecidas en resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, inclusive aquellas que se encuentran en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva hasta antes del remate o disposición de bienes.

La condonación establecida en esta Disposición, no alcanza a los contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017, sea igual o mayor a Bs10.000.000.- (Diez Millones 00/100 Bolivianos).

También se condona las deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a la gestión 2020, independientemente al monto del tributo omitido.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

En este artículo yo no estoy de acuerdo Presidente con el monto, como hace rato cuando estaba el Ministro en mi intervención dije que en esto se estaría beneficiando algunas autoridades que lamentablemente han omitido con obligaciones tributarias en este caso, en ese sentido sugiero Presidente podamos modificar el monto que sea menor a estos Bs.10 millones. Eso sugiero, Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a poner en consideración su requerimiento.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Presidente, el segundo reglón del artículo 2 si es bien cierto establece claramente la condonación y refiere que no alcanza a contribuyentes sea igual o mayor a 10 millones de bolivianos, pero sin embargo Presidente creo le falta esto un elemento más importante si bien el Ministro ha referido que se debe esta baja se lo va a hacer automáticamente, creo que es importante consignarlos en el texto mismo del Proyecto de Ley que sea automática y sin procedimiento, porque Usted sabe que nosotros aquí en Bolivia, todos los procesos que hacemos son muy burocráticos a veces si lo ponemos o dejamos así esto va a dar lugar a un trámite largo y tedioso para los beneficiarios o sujeto pasivo por eso yo sugiero a efecto que sea más claro sea más rápido y ágil esta condonación que se incluya que sea automática y sin procedimiento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, creo, que debo aclarar bueno el Ministro no hizo esa aclaración, pero quiero informarles a todos los colegas que nosotros invitamos al Director Nacional de Impuestos Internos para ver precisamente la aplicación porque la aplicación no le corresponde al Ministerio a nosotros sino al SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), número 1 la aplicación es por sistema es automático en lo que se refiere a las condonaciones hasta el diciembre de 2017, uno no se pueden cambiar el monto porque en realidad esos dineros ya han prescritos esa facultad que tiene el Estado a perseguir de cobrar de fiscalizar esos tributos la falta de esos tributos omitidos, ya la hemos perdido esa facultad en otras palabras lo dijo muy bien el Ministro de Economía lo que estamos haciendo es sanear el padrón de deudas tributarias porque hasta el 2017 porque esas deudas son incobrables por eso no podemos modificar el monto.

Segundo, se van a generar una serie de sistemas que eso ya nos confirmó de impuestos y que van a hacer la condonación automática hasta 2017 que va a ser como les dije de manera automática Usted no va a hacer ningún tipo de trámite ni nada por el estilo. Entonces ese tema creo que es importante tengamos claridad que eso lo expresa el artículo segundo.

Sen. Presidente: También lo expuso el Ministro en su momento que el tributo se excedía el beneficio de manera automática que no es necesario ponerlo.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Así es Presidente, yo también en esa línea Presidente para viabilizar la Ley, la Ley es un marco general de lo que se pretende legislar y esas especificaciones deberían estar técnicamente en el Reglamento, pero como han dicho los que me han antecedido ya se interpreta directamente en la digitalización del trámite.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: Presidente, era solamente para ver el tema de algunas dudas o su aplicación que vaya en la Reglamentación toda Ley tiene su reglamentación ahí es que va a estar lo que no está digamos plasmado aquí en la forma de aplicación.

Sen. Presidente: Vamos a someter a votación el artículo 2 en su comprensión total con las aclaraciones que hubo, hubo una solicitud del Senador Veliz bajar el monto de 10 millones, entendemos por las explicaciones que se dieron en ese tema estaría ya definido, someteremos a votación.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Como dije hace rato en mi intervención Presidente algunas autoridades irresponsables no podemos estar pretendiendo beneficiarnos con esta Ley y debemos dar nosotros el ejemplo a toda la población boliviana y por esa razón pregunte al Ministro y sé si puede excluir a las autoridades electas no soy abogado nos dijo.

Pero, considero que se es viable de lo contrario existiría lo que es el favoritismo y asimismo existiría inclusive el beneficiarse teniendo un cargo en el Gobierno; como hace rato dije Presidente acaban de hacerme llegar un documento donde el Ministro de Gobierno el Señor Raúl Marcelo Salinas Gamarra, perdón, Ministro de Defensa en el Municipio de Sacaba vale decir en mi Municipio tiene una deuda más de medio millón de bolivianos, la cifra exacta es quinientos tres mil novecientos noventa y nueve, y precisamente las deudas vienen desde 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Entonces, algunas autoridades llegamos a este tipo de espacios y queremos beneficiarnos con este tipo de leyes buscando perdonazos o alivios tributarios no me parece, somos fiscalizadores somos autoridades que precisamente también elaboramos y aprobamos leyes para beneficiar a nuestra población vulnerable a nuestra población que sí por los efectos de la crisis no ha podido pagar su tributo, ahí estamos totalmente de acuerdo.

Pero, yo como Senador nacional sí tengo una deuda más de medio millón de bolivianos y querer beneficiarme con esto, no me parece. En ese sentido Presidente el margen de bajar el monto, yo sugiero que este artículo 2 se incorpore que quedaran exentos de este beneficio las autoridades si es posible digamos con nombre y apellido ministros, senadores y diputados, porque reitero no me parece que algunos siendo autoridades hayan omitido estas obligaciones de tributos y hoy por hoy lamentablemente si se aprueba esta Ley se van a beneficiar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, añadiría a la solicitud de modificación o enmienda del Senador Veliz, no solamente a las autoridades electas de todo el país y ministros sino también viceministros. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Bueno un oportunismo político también para desvirtuar la Ley que es totalmente favorable para todos en esa época habría que preguntarse si él era Ministro. Número uno. Número dos, hay un principio constitucional o sea una Ley la aplicación de la Ley es general no es particular por eso es un principio de una norma, la espacialidad también yo lo que puedo decirles es que no importa si Usted proceso al Senador no es, o sea, notar que le abran una fiscalización.

Pero, le vuelvo a decir al Ministro con un memorial él va a responder el Estado ha perdido la facultad para perseguir esta deuda solicito por la prescripción, mucho show político para algo que va a responder de esa manera concreta, entonces Presidente yo creo no podemos perder la objetividad en el hecho de decir que la prescripción en este momento de acuerdo a la Ley al Código Tributario, es de 8 años, es decir todas las deudas desde atrás de 2017 han prescrito que es la prescripción es aquella facultad que ha perdido el Estado para perseguir una deuda o cobrar una deuda tributaria. Entonces, vuelvo a indicar este artículo está más bien saneando el padrón de contribuyentes, no hay nada que podamos hacer al respecto. Eso para aclarar, por favor, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Presidente, me adhiero a la posesión que puso la Presidenta de la Comisión se ha hecho análisis en la Comisión el trabajo exhaustivo para analizar el Proyecto de Ley y emitir su Informe.

Pero, además tenemos también en ese contexto lo que se está condonando son los intereses junto al valor y las multas que se hubiesen acumulado la deuda va a estar ahí tiene que responder solamente son esos aspectos que estamos indicando que se van a condonar por todo ello y la explicación también dada por el Ministro de Economía sería de una vez poder continuar la rapidez posible, sino vamos a tener que retrasarlo porque tenemos que tomar en cuenta también alcaldes, concejales –imagínese- gobernadores, asambleístas tenemos que abrir un universo son autoridades ellos imagínese a que Estado podemos llegar. Nada más Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Es bueno tratar el objetivo, quiero tratar de entender la propuesta de algunos colegas senadores, pero como han dicho algunos que me han anteceden estaríamos tratando de perjudicar esta Ley tan importante para el país, porque algún momento vamos a incluso de ponerla la Ley y cualquiera que se sienta beneficiado con un simple Amparo Constitucional la va a bajar así nomás es.

Entonces, además a dicho el colega que ha antecedido Presidente, vamos a hablar de todo tipo de autoridades y que pasa con los otros órganos también son autoridades también, claro pues Presidente, yo quiero entender la solicitud de los colegas, pero estamos yendo en esa oportunidad estamos tomando mal camino porque vamos a perjudicar esta Ley que personalmente considero es buena para el país entre tantos problemas, creo que esta Ley va a beneficiar y va a captar muchos más contribuyentes muchos más contribuyentes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Egüez: Lo corto lo mío respeto la posesión del Senador Veliz, pero por lo que acaba de indicar creo que es un impuesto municipal que no tiene absolutamente nada que ver con los impuestos nacionales. Por lo tanto, si el Ministro de Defensa hoy debe impuestos municipales, no tiene absolutamente nada que ver justamente con el Proyecto de Ley que ha planteado que son tributos de corte nacional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Senador Presidente, estaba escuchando atentamente respetando la posesión del Senador Veliz, habla de una deuda de 2016 a 2022, si es municipal creo que ha aclarado el Senador, pero si fuera nacional igual se le va a perdonar del ´16 al 31 de diciembre de 2017, los demás tiene que regularizar de la misma manera, entonces esta Ley es general, no lo hagamos de la manera personal porque vamos a entrar en un círculo donde no vamos a tener salida ya más allá.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Presidente, en la misma línea de mis colegas que me antecedieron, creo que la Ley es clara es muy importante para todos los contribuyentes le ha expuesto categóricamente claramente el Ministro y creo no podemos seguir retrasando esta discusión Presidente, creo que es muy importante que sigamos adelante, es muy importante que le demos la respuesta esa gente que está esperando la Ley, lógicamente yo creo que tenemos que seguir adelante con esta exposición en detalle, Presidente.

Sen. Presidente: Pasemos a la votación hay derecho a hablar una vez y habló dos veces vamos a dar muy corto por favor.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Con aclaración de anterior colega que efectivamente ha hecho la aclaración es un tributo municipal, retiro lo dicho Presidente, en consecuencia, con mi condición de autoridad nacional y sacabeño voy a exigir al Ministro que cancele su deuda tributaria en mi municipio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

Solamente, quiero indicarle que estoy incorporándome a esta Sesión.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2, es su estación en Detalle.

Sen. Secretario: Presidente, solicito que levanten la mano, para poder ver.

Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Igual queda aprobado el artículo 2. Hay un tema de unanimidad no es cien por ciento. Sin embargo, no vamos a entrar a esa discusión ahora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA). I. Los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y de la Aduana Nacional – AN, dentro de los ciento veinte (120) días calendario de vigencia de esta Ley, podrán regularizar sus deudas tributarias, de los periodos fiscales comprendidos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, con el pago al contado del tributo omitido actualizado en un cincuenta por ciento (50%) del mantenimiento de valor, quedando condonados la diferencia del mantenimiento de valor, los intereses y las multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravención de omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, derivados del tributo regularizado.

Los sujetos pasivos también podrán regularizar sus deudas tributarias mediante facilidades de pago hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, actualizando el tributo omitido a la fecha de publicación de la presente Ley, quedando condonados los intereses, las multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravención de omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, derivados del tributo regularizado.

El plazo de ciento veinte (120) días para la regularización prevista en el presente Artículo, podrá ser ampliado por el Órgano Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Podrán acogerse a la regularización tributaria, los siguientes sujetos pasivos que:

a) Se encuentren con procesos de determinación de oficio, respecto a los importes consignados en la Vista de Cargo, Resolución Determinativa o Título de Ejecución Tributaria;
b) Tengan declaraciones juradas pendientes de pago, respecto a los importes consignados en las mismas;
c) No presentaron sus declaraciones juradas, debiendo presentar la declaración jurada con los importes que declaren y determinen;
d) Presentaron declaraciones juradas incorrectas, debiendo presentar la declaración jurada rectificatoria con los importes que declaren y determinen a favor del fisco;
e) Tengan facilidades de pago en curso o incumplidas, respecto a sus saldos pendientes de pago;
f) Tengan procesos de fiscalización, verificación o control tributario, que no hayan sido notificados con la Vista de Cargo, respecto a los importes que determinen y declaren o rectifiquen a favor del fisco.

También podrán acogerse a la regularización tributaria prevista en esta Ley, los sujetos pasivos que tengan deudas tributarias cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017 sea igual o mayor a Bs10.000.000.- (Diez Millones 00/100 Bolivianos).

II. Los sujetos pasivos señalados en los incisos b), c) y d) del Parágrafo anterior, que se acojan a la presente Ley, podrán ser objeto de fiscalización, verificación o control tributario por la Administración Tributaria. Cuando se establezcan diferencias por impuestos y periodos fiscales regularizados, éstas serán pagadas de acuerdo al Código Tributario Boliviano.

La Administración Tributaria continuará con los procesos de fiscalización o verificación en el supuesto previsto en el inciso f) del Parágrafo precedente, por las diferencias no regularizadas.

III. Los sujetos pasivos que se encuentren en etapa de impugnación judicial o administrativa, previo desistimiento total o parcial, podrán regularizar la deuda tributaria establecida en el acto impugnado o en la última resolución judicial o administrativa emitida dentro del proceso o procedimiento de impugnación.

Si el pago o el desistimiento fuera parcial, por impuesto o periodo fiscal, respecto al importe confirmado, la impugnación continuará sobre la diferencia no regularizada, quedando consolidados a favor del Fisco los pagos realizados con anterioridad.

IV. Los sujetos pasivos que se encuentren en ejecución tributaria o cobranza coactiva, podrán acogerse a la regularización prevista en esta Ley, hasta antes de la adjudicación de bienes.

V. Los sujetos pasivos que, a la fecha de la publicación de la presente Ley, tengan pagado el tributo omitido actualizado más intereses y adeuden únicamente multas por delitos o contravenciones tributarias o aduaneras, establecidas o no en procesos sancionatorios, quedan condonados de éstas.

Las multas por contrabando contravencional cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025, quedan condonadas.

VI. Se condonan las multas por contravenciones previstas en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y en el Artículo 186 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, no vinculadas a procesos de determinación, cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

VII. El incumplimiento de las facilidades de pago por deudas tributarias, dará lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la presente Ley, en cuyo caso el saldo del tributo omitido pendiente de pago, será calculado y pagado conforme al Artículo 47 de la Ley N° 2492, más las multas de Ley que correspondan, de acuerdo a la normativa aplicable.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, es su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Primera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. I. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, con el siguiente texto:

> ***"ARTÍCULO 59. (PRESCRIPCIÓN). I.*** *Las facultades de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para:*
>
> 1. *Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.*
> 2. *Determinar la deuda tributaria.*
> 3. *Imponer sanciones administrativas.*
> 4. *Ejecutar la deuda tributaria determinada.*
>
> ***II.*** *La facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones impuestas, prescribe en dos (2) años.*
>
> ***III.*** *El término de prescripción previsto en el Parágrafo I del presente Artículo, se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda."*

II. Se modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, con el siguiente texto:

> ***"ARTÍCULO 60. (CÓMPUTO). I.*** *El término de la prescripción para los numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo I del Artículo 59 de la presente Ley, comenzará a computarse desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la fecha de vencimiento del plazo de pago de la obligación tributaria respectiva o se cometió la contravención en el caso de las sanciones.*
>
> ***II.*** *El término de prescripción para ejercer las facultades de ejecución previstas en el numeral 4 del Parágrafo I y el Parágrafo II del Artículo 59 de la presente Ley, comenzará a computarse a partir del día en que el acto jurídico adquiera la calidad de título de ejecución tributaria."*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Primera, es su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Segunda, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA. Se modifica el Artículo 5 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente), por el siguiente texto:

> ***"ARTÍCULO 5.*** *Constituye la base imponible el precio neto de venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente.*
>
> *Se entenderá por precio neto de venta el valor real del producto, bien o servicio antes de impuestos. No forman parte del precio neto, los siguientes conceptos:*

a) *Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de plaza.*

b) *El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su devolución.*

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por separado:

1) *Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares; y,*

2) *Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo.*

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el precio neto de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como dos actos de venta.

El impuesto de este Título no forma parte del precio neto de la venta, el servicio o prestación gravada y se mostrará por separado en la factura de venta."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Segunda en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Segunda, es su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Tercera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

TERCERA. I. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 2 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"I. La presente Ley se aplica a los juegos de lotería y de azar, entendiéndose por tales a los de azar, sorteos y loterías, conforme las definiciones establecidas en la presente Ley."

II. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 9 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"I. Los juegos podrán ser realizados a través de medios mecánicos, electromecánicos, electromagnéticos, digitales, tecnológicos, manuales o por cualquier otro medio, con expedición de tickets, boletos, billetes de lotería o instrumentos preimpresos, impresos o electrónicos."

III. Se modifica el primer párrafo del Artículo 35 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 35. (OBJETO). *Créase el Impuesto al Juego - IJ, que tiene por objeto gravar en todo el territorio del Estado Plurinacional, la realización de juegos de azar y sorteos, conforme al ámbito de aplicación de la presente Ley."*

IV. Se modifica el Artículo 36 de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 36. (SUJETO PASIVO). *Son sujetos pasivos del impuesto, quienes realicen actividades de juegos de azar y sorteos en cualquiera de sus modalidades."*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Tercera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Tercera, es su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. La Disposición Adicional Segunda de la presente Ley, entrará en vigencia a partir del primer día del siguiente mes de la publicación del Decreto Supremo reglamentario.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe apoyo por unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Final Única, es su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. I. Se deroga el Artículo 7 y sus modificaciones; el inciso e) del Artículo 26; el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 27; el inciso i) del numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 28; el inciso b) del Artículo 37; el inciso b) del Artículo 38; y el Parágrafo II del Artículo 39; de la Ley N° 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar.

II. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse

levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, es su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Para concluir nuestro proceso según nuestro Reglamento corresponde ahora solicitar la Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: En aplicación a las normas establecidas en procedimiento solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Alivio Tributario.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la presente Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Por lo tanto, concluido la fase aprobatoria de la Ley que entrará en vigencia una vez sea promulgada por el Presidente. Gracias a los senadores y senadoras por el apoyo a la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización remite el informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda que, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, fortalezca los mecanismos de control técnico, supervisión y verificación periódica de las condiciones de aeronavegabilidad de las aeronaves que operan en el territorio nacional; y otras disposiciones relacionadas al tema.

-Reasume a la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME: CEPPII/ MC No. 012/2025-2026

INFORMA

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA.

FECHA: 27 de abril de 2026.

I. ANTECEDENTES.

En el marco de las atribuciones de fiscalización y control de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Comisión ha tomado conocimiento de diversos reportes relacionados con el funcionamiento del servicio de transporte aéreo en el territorio nacional.

Dichos reportes evidencian la existencia de, retrasos prolongados en vuelos nacionales, contingencias técnicas recurrentes y deficiencias en la atención a usuarios.

Asimismo, se ha identificado que, en los últimos meses, estos eventos han adquirido carácter reiterativo, generando preocupación en la población respecto a la continuidad, eficiencia y seguridad del servicio de transporte aéreo.

Adicionalmente, se han conocido reportes sobre limitaciones operativas en parte de la flota aérea, lo cual podría incidir en la calidad del servicio y en la regularidad de las operaciones.

En ese contexto, corresponde a esta Comisión analizar la situación descrita, a fin de promover acciones orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, control y fiscalización por parte de las entidades competentes, en resguardo del interés público.

II. MARCO JURÍDICO.

El presente informe se sustenta en un marco normativo integral que comprende disposiciones constitucionales, reglamentarias, legales aplicables a la materia.

La Constitución Política del Estado en su artículo 76, parágrafo I, establece que el Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral, eficiente, eficaz y orientado al beneficio de los usuarios.

La Ley N° 2902 de Aeronáutica Civil, en el artículo 7 faculta a la autoridad aeronáutica a realizar inspecciones sobre aeronaves civiles para verificar su aeronavegabilidad. Los artículos 31, 121 y 170, establecen competencias para la certificación de seguridad operacional, fiscalización de actividades aeronáuticas e investigación de accidentes e incidentes.

El Decreto Supremo N° 28478, en su artículo 26, reconoce a la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIG) como instancia técnica especializada en la investigación de eventos aeronáuticos.

Por otro lado, dentro de los instrumentos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), como el Documento 9962 y el Anexo 13, adoptados por la autoridad aeronáutica nacional, establecen lineamientos para la investigación y emisión de informes técnicos.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores, en sus Artículos 160 y 161, regulan la naturaleza y alcance de las Minutas de Comunicación como instrumentos de recomendación institucional.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de los antecedentes y del marco normativo aplicable, la Comisión establece que el servicio de transporte aéreo en el país evidencia señales de tensión operativa que podrían incidir negativamente en su regularidad, eficiencia y calidad.

En ese contexto, se advierte la recurrencia de retrasos y contingencias técnicas, lo que permite inferir posibles debilidades en la planificación operativa, en los procesos de mantenimiento de aeronaves y en la gestión de flota. Estas situaciones tienen un impacto directo en los usuarios, toda vez que las deficiencias en la atención y la falta de información oportuna vulneran sus derechos, generando incertidumbre y desconfianza en el servicio.

Asimismo, si bien la normativa vigente confiere amplias facultades a la autoridad aeronáutica, los hechos reportados evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, inspección y verificación de las condiciones de aeronavegabilidad. En este marco, la seguridad operacional, como principio rector de la actividad aeronáutica, exige la adopción de medidas preventivas y correctivas oportunas frente a cualquier limitación operativa.

De igual manera, la transparencia en la investigación de incidentes constituye un elemento esencial, siendo imprescindible la emisión oportuna de informes técnicos por parte de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes, a fin de identificar causas, prevenir la recurrencia de eventos y consolidar la confianza pública.

Finalmente, la Comisión identifica la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional entre las entidades competentes, incluyendo la autoridad aeronáutica, los operadores aéreos, los administradores aeroportuarios y el ente regulador, como condición fundamental para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

En consecuencia, la Comisión considera pertinente, en el marco de sus atribuciones, emitir recomendaciones orientadas al fortalecimiento del sistema de transporte aéreo, sustentadas en criterios técnicos, preventivos y de mejora continua.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes previamente expuestos y conforme el análisis del presente informe, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización determina que el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es **viable**, considerando y se encuentra debidamente fundamentado en el marco constitucional y legal vigente.

Por lo que se concluye la necesidad de fortalecer los mecanismos de control técnico, supervisión y fiscalización, así como de optimizar la gestión operativa y la atención a usuarios.

V. RECOMENDACIONES.

En cumplimiento a la atribución 17° del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE al señor **Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda:**

PRIMERO. Que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), fortalezca los mecanismos de control técnico, supervisión y verificación periódica de las condiciones de aeronavegabilidad de las aeronaves que operan en el territorio nacional, conforme a la normativa vigente y estándares internacionales.

SEGUNDO. Que la DGAC, en el ejercicio de sus atribuciones, promueva la adopción de medidas preventivas y correctivas por parte de los operadores aéreos, orientadas a garantizar la seguridad operacional y la continuidad del servicio, aplicando las acciones que correspondan conforme a normativa.

TERCERO. Que, a través de las instancias competentes, se fortalezcan los mecanismos de supervisión de los sistemas de comercialización de pasajes aéreos, incluyendo prácticas de reserva y venta, a fin de precautelar la transparencia, equidad y los derechos de los usuarios.

CUARTO. Que la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIG), continúe y concluya las investigaciones correspondientes, promoviendo la emisión y publicación oportuna de los informes técnicos finales conforme a los procedimientos establecidos.

QUINTO. A Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura aeroportuaria, a fin de garantizar condiciones adecuadas para la seguridad de las operaciones aéreas.

SEXTO. A la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), reforzar los mecanismos de atención, seguimiento y resolución de reclamos de usuarios del transporte aéreo, promoviendo mayor transparencia y la aplicación de medidas conforme a normativa vigente.

Finalmente, se deja expresa constancia de que la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, en el marco de sus atribuciones de fiscalización, podrá en cualquier momento requerir, mediante Petición de Informe Escrito (PIE) y otros medios de fiscalización, información actualizada sobre el grado avance de las actividades.

Es cuanto se tiene bien informar, salvo mejor criterio de las Senadores y Senadores miembros de esta comisión.

La Paz, 27 de abril de 2026.

Firman: Senadora Ana María Crispín Choque, Presidenta Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Betty Canaviri Villanueva, Secretaria Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura; Senador Marcelino Flores Ordoñez, Secretario Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE, al señor **Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda:**

PRIMERO. Que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), fortalezca los mecanismos de control técnico, supervisión y verificación periódica de las condiciones de aeronavegabilidad de las aeronaves que operan en el territorio nacional, conforme a la normativa vigente y estándares internacionales.

SEGUNDO. Que la DGAC, en el ejercicio de sus atribuciones, promueva la adopción de medidas preventivas y correctivas por parte de los operadores aéreos, orientadas a garantizar la seguridad operacional y la continuidad del servicio, aplicando las acciones que correspondan conforme a normativa.

TERCERO. Que, a través de las instancias competentes, se fortalezcan los mecanismos de supervisión de los sistemas de comercialización de pasajes aéreos, incluyendo prácticas de reserva y venta, a fin de precautelar la transparencia, equidad y los derechos de los usuarios.

CUARTO. Que la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIG), continúe y concluya las investigaciones correspondientes, promoviendo la emisión y publicación oportuna de los informes técnicos finales conforme a los procedimientos establecidos.

QUINTO. A Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), que fortalezca las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura aeroportuaria, a fin de garantizar condiciones adecuadas para la seguridad de las operaciones aéreas.

SEXTO. A la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que refuerce los mecanismos de atención, seguimiento y resolución de reclamos de usuarios del transporte aéreo, promoviendo mayor transparencia y la aplicación de medidas conforme a normativa vigente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

Sen. Presidente: Son 47 Proyectos de Homenaje Camaral los cuales han merecido la revisión de las comisiones respectivas, por lo tanto, voy a pedir a los senadores luego de la lectura de los mismos, los títulos de los mismos pasemos a una votación en conjunto de los mismos en una sola votación para aprobar o rechazar estos Proyectos de Homenajes Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura para conocimiento de los senadores de los títulos de los Proyectos de Homenaje Camaral, como digo han recibido la aprobación de las comisiones que los han analizado.

Sen. Secretario:

3.1 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 198/2025-2026, al Señor Antonio Avendaño Chávez Directivo Fundador de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro A.C.F.O.

3.2 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 199/2025-2026, a la Asociación Artesanal Folklórica en Miniatura del Socavón "Calvario".

3.3 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 197/2025-2026, a la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro.

3.4 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 155/2025-2026, al Conjunto Folklórico de Zampoñeros Kory Majt´has.

3.5 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 156/2025-2026, a la Fraternidad Hijos del Sol "Los Incas".

3.6 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 157/2025-2026, al Conjunto Folklórico Tinkus Tolkas.

3.7 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 158/2025-2026, al Conjunto Tinkus "Los Jairas de Oruro".

3.8 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 159/2025-2026, al Conjunto Folklórico Tobas Zona Sud.

3.9 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 160/2025-2026, al Conjunto Diablada Ferroviaria.

3.10 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 161/2025-2026, a la Fraternidad Histórica Artística Cultural Phujllay "Frafacuphuy".

3.11 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 162/2025-2026, al Conjunto Tradicional Llamerada Zona Norte.

3.12 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 163/2025-2026, al Conjunto Folklórico y Cultural Phujllay Oruro.

3.13 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 164/2025-2026, al Conjunto Tradicional Tobas Zona Central.

3.14 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 165/2025-2026, al Grupo de Danza Estilizada Suri Sicuri.

3.15 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 166/2025-2026 al Conjunto Folklórico Morenada Zona Norte.

3.16 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 167/2025-2026 a la Tarqueada Jatun Jallp'a.

3.17 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 168/2025-2026 al Conjunto Waka Tokoris "Urus".

3.18 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 169/2025-2026 al Centro Cultural "Rikjchary Llajta".

3.19 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 170/2025-2026 al Conjunto "Kantus Sartañani".

3.20 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 171/2025-2026 al Conjunto "Potolos Chayantas Jhilancos".

3.21 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 172/2025-2026 a la Fraternidad Cullaguada "Terribles Quirquinchos".

3.22 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 173/2025-2026 a Fraternidad Folklórica Cullaguada "Oruro".

3.23 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 174/2025-2026 a la Diablada Artística "Urus".

3.24 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.175/2025-2026 al Conjunto Folklórico "Ahuatiris".

3.25 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 176/2025-2026 al "Conjunto Negritos Unidos de la Saya".

3.26 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 177/2025-2026 a Fraternidad Cultural Tinkus Bolivia – Ayllu Llajwas.

3.27 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 178/2025-2026 Al Conjunto "Waca Wacas San Agustín Derecho".

3.28 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 179/2025-2026 a la la Fraternidad Caporales "Centralistas".

3.29 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 180/2025-2026 al Conjunto Folklórico "ANTAWARA".

3.30 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 181/2025-2026 a la Fraternidad Folklórica Llamerada "Socavón".

3.31 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 182/2025-2026 a la Fraternidad de Danza Estilizada "Inti Llajta".

3.32 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 183/2025-2026 al Conjunto Inkas Kollasuyo "Hijos del Socavón".

3.33 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 184/2025-2026 al "Conjunto Universitario SURI-UTO".

3.34 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 185/2025-2026 al Fraternidad "Caporales Reyes de la Tuntuna ENAF".

3.35 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 186/2025-2026 al "Conjunto Cultural Autóctono Sumaj P´unchay".

3.36 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 187/2025-2026 al el Conjunto Folklórico "Tinkus Huajchas".

3.37 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 188/2025-2026 a Fraternidad Artística y Cultural "Kallawayas Bolivia".

3.38 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 189/2025-2026 al Conjunto Morenada "Mejillones".

3.39 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 190/2025-2026 a la a la Fraternidad Folklórica Cultural Caporales Universitarios "San Simón".

3.40 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 191/2025-2026 a la Fraternidad Reyes Morenos "Ferrari Ghezzi".

3.41 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 192/2025-2026 a la Fraternidad Cultural Reyes Moreno "COMIBOL".

3.42 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No .193/2025-2026 al el Conjunto Artístico y Cultural "Tobas Uru Uru".

3.43 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 194/2025-2026 al Conjunto Folklórico "Sambos Caporales".

3.44 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 195/2025-2026 a la Fraternidad Morenada Metalúrgica "ENAF".

3.45. La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 196/2025-2026 a la Fraternidad Artística Zampoñeros "Hijos del Pagador".

Sen. Presidente: Gracias, Senador Secretario, voy a pasar a la votación.

Sen. Secretario: Presidente, hay 2 más que son:

3.46 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 142/2025-2026, a la Carrera de Derecho de la Universidad Católica de Bolivia San Pablo sede Cochabamba, por sus 36 años de aniversario.

3.47 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 93/2025-2026 a la Compañía Papelera de Industria y Comercio Mendoza Sociedad Anónima COPELME S.A.

Sen. Presidente: Son los 47 Proyectos de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen.ª Ormachea: Gracias, Presidente, simplemente para comentarles a los colegas senadoras y senadores, en el marco que se está solicitando estos 45 Proyectos de Homenaje para Oruro y no se trata de enviar Proyectos de Homenaje según varios senadores se lo han expresado en otras oportunidades homenajes digamos que para la interpretación uno no viene al caso, sino que esto es por el aniversario de la declaración del Carnaval de Oruro como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad declarado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) hace varias décadas atrás cuenta con el Informe de aprobación de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad que presido ya ha sido propuesto por el Senador Sánchez que no está presente del Departamento de Oruro.

Por tanto, Presidente simplemente para solicitarles a nuestros colegas el apoyo tomando en consideración que es un orgullo nacional que sea Patrimonio Oral Intangible reconocido por la UNESCO nuestro Carnaval de Oruro. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Guzmán: Gracias, Senadora Presidente.

Justamente para poder corroborar estos Homenajes Camarales hace 25 años el 18 de mayo del 2001 se ha declarado Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad del Carnaval de Oruro, estos conjuntos son los que formaban aquella vez estos 47 conjuntos el Carnaval de Oruro, es por eso que, al ser el Senador José Sánchez del Departamento de Oruro ha solicitado que se dé homenaje por los 25 años.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Solamente, a fines de aclaración hay un Proyecto de Homenaje Camaral que no se está tomando en cuenta que está asignada con 3.47 que es de otra Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización que remite el Informe sobre Proyecto de Homenaje Camaral a la Compañía Papelera de Industria y Comercio Mendoza Sociedad Anónima COPELME S.A. Esa no ha sido tomada en cuenta. Solamente para eso, Senador Presidente. Para ver si es que se va a aprobar también.

Sen. Presidente: Vamos a pedir a Secretaría es la 3.47, esa sí esta y lo que pasa en la lista que pasaron al Senador para la lectura no estaba, pero sí la tenemos en el índice que nos han distribuido a todos.

Tiene la palabra, la Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Para efectos de aclaración también por cuestión previa, creo que todo lo que aprobamos en este momento es en bloque todo lo que es el carnaval de Oruro. Por lo tanto, no podía ingresar COPELME S.A. ahí, sino que va a ser en la segunda etapa por eso, creo que han englobado todo en uno solo, aprobamos de esa manera porque acontece a todo ese evento.

Sen. Presidente: Estamos aprobando todas las que han sido presentadas, luego de la revisión de las comisiones que han hecho, hay un paquete grande de 45 que corresponde al carnaval de Oruro y hay otras 3 que vienen de otras Comisiones solo que la última no dio lectura, porque como les explique no estaba en el listado original, pero la tenemos todos en nuestras carpetas sí. Pasemos a la votación.

En consideración del Pleno, los 47 Proyectos de Homenajes Camarales. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con los mismos, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Quedan aprobados los 47 Proyectos de Homenajes Camarales.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Senador José Sánchez Aguilar, presenta el Proyecto de Ley "De seguridad y protección contra distracciones tecnológicas".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.2 Los senadores José Sánchez Aguilar y Cinthya Gutiérrez Guzmán presentan el Proyecto de Ley "De atención Pre Hospitalaria del Estado Plurinacional de Bolivia".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.3 Los senadores Rosa Tatiana Añez Carrasco, Eliana Rina Acosta Quispe, Ana Karina Velazco Añez, Lorgio Pareja Sauceso, Leonor Rosalva Gutiérrez, José Roca Haensel, Daniel Ortiz Velásquez, Cesar Mentasti Padilla presentan el Proyecto de Ley de "De prescripción y consolidación de Depósito judicial".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 El Senador José Sánchez Aguilar, presenta el Proyecto de Resolución Camaral de modificación del Reglamento de Condecoraciones y crea la Condecoración "Orden del Bicentenario Mariscal Antonio José de Sucre".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 Los senadores Nurmy Gutiérrez Meneses, Ana Karina Velasco Añez y Víctor Quispe Santander, respectivamente, presentan los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1.1 Al estudiante Axel Benjamín Iporre Gómez.
3.1.2 Al estudiante Benjamín David Zambrana Torrez.
3.1.3 Al Instituto Técnico Boliviano Japonés INBOLJAP.
3.1.4 A la Fiesta religiosa la Chope Piesta del Municipio de la Santísima Trinidad.
3.1.5 A la Fraternidad de Caporales de la Carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Mayor de San Andrés.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones correspondientes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 Los senadores Jesús Humberto Suarez Egüez, Nurmy Gutiérrez Meneses, José Roca Haensel respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**, informe sobre:

- Remita copias legalizadas de las carpetas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, sobre los predios rurales del Municipio de San Pedro Provincia Obispo Santiestevan.
- Si el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, presentó formalmente la homologación y/o modificación de ampliación de la mancha urbana del Municipio de Potosí.
- Cuántos procesos de saneamiento de tierras fueron ejecutados en el departamento de Potosí.
- La fecha y número de ingresos de cada memorial presentado por MUSERPOL ante el INRA.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 Los senadores Leonardo Roca Egüez, Rosa Tatiana Añez Carrasco, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**, informe sobre:

- Qué mecanismos de control, seguimiento y transparencia financiera existen respecto a recursos de cooperación internacional canalizados hacia la organización no gubernamental operan en Bolivia.
- Cuál es el monto total consolidado por concepto de donaciones en Impuestos sobre las Utilidades de

las Empresas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 Los senadores Leonardo Roca Egüez, Rosa Tatiana Añez Carrasco, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**, informe sobre:

- Qué mecanismos de control, seguimiento y transparencia financiera existen respecto a recursos de cooperación internacional canalizados hacia la organización no gubernamental operan en Bolivia.
- Cuál es el monto total consolidado por concepto de donaciones en Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3 El Senador Leonardo Roca Egüez, solicita al **MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL,** informe sobre:

- Sí las organizaciones CEBID, Fundación Tierra CEJIS, CIPCA y Fundación Solón cuentan con registros laborales actualizados ante su Cartera.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.4 Los senadores Nurmy Gutiérrez Meneses, Eliana Rina Acosta Quispe respectivamente y Víctor Quispe Santander, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA**, informe sobre:

- Cuántas obras públicas se encuentran actualmente ejecutadas en el Departamento e Potosí.
- La fecha exacta del inicio de construcción del aeropuerto de Potosí.
- Cuáles son los lineamientos, técnico, económicos y regulatorios que motivaron al incremento de tarifas aéreas nacionales durante la gestión 2026, según la Ley N° 165 General de Transporte.
- Las acciones legales, administrativas asumidas tras la aprehensión del ex Gerente General Casso Suarez respecto al caso daño económico en la Ruta de La Habana.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 El Senador Leonardo Roca Egüez solicita al **MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**, informe sobre las organizaciones no gubernamentales CEBID, Fundación Tierra CEJIS, CIPCA, Fundación Solón y otras similares que operan en el territorio nacional cuentan con personería jurídica vigente.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.6 La Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco, solicita al **MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS,** informe sobre los contratos firmados por YPFB, YPFB Chaco y YPFB Refinación S.A.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

4.7 Las senadoras Nurmy Gutiérrez Meneses y Ana María Crispín, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA**, informe sobre:

- Cuál es el estado actual de estabilidad geológica y estructural del Cerro Rico de Potosí.
- Remita el cuaderno de regalías que realizan los 9 departamentos a nivel nacional desde la gestión 2023 hasta la 2026.
- Los antecedentes, denuncias y actuaciones administrativas vinculadas a la comunidad Río Blanco del Municipio de Chulumani.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.8 El Senador José Sánchez Aguilar, solicita a la **MINISTRA DE EDUCACIÓN,** informe sobre el número de estudiantes matriculados, titulados y desertores por gestión académica desde su creación de la UNIBOL hasta la fecha.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.9 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, solicita al **TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA**, informe sobre el proceso con CUD: 201102012409835, que se ventila en el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 6 de la capital.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.10 El Senador José Sánchez Aguilar, solicita al **CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**, informe sobre el número exacto de convocatorias para Vocales del Tribunal Departamental de Justicia declaradas desiertas en las gestiones 2025 y 2026.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.11 Los Senadores José Roca Haensel, Jesús Humberto Suarez Egüez respectivamente solicitan al **FISCAL GENERAL DEL ESTADO**, informe sobre:

- El estado actual del proceso con CUD 201102012502283, objetada por MUSERPOL.
- En qué estado de investigación se encuentran los procesos del Sr. Erick Vásquez Rea.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.12 El Senador José Roca Haensel, solicita al **PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL** informe sobre la fecha exacta por la cual el representante de MUSERPOL ha presentado la demanda de nulidad absoluta del título ejecutorial N° PCM-NAL-0030072, emitida el 23 de agosto del 2024.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Agroambiental, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.13 El Senador José Roca Haensel, solicita al **PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL** informe sobre estado procesal actual de la causa interpuesta por MUSERPOL, precisando número de expedientes y etapa.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Constitucional Plurinacional, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.14 Los senadores Marcela Guerrero Vilca, José Ormachea Mendieta, respectivamente, solicitan al **GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SORATA**, informe sobre:

- Qué disposiciones de la Ley Marco de Autonomías Descentralizadas Andrés Ibáñez han sido implementadas en el Municipio de Sorata.
- Qué artículos de la Carta Orgánica Municipal de Sorata referidos a la protección del patrimonio cultural han sido reglamentarios y ejecutados.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.15 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome solicita a la **AL DEFENSOR DEL PUEBLO,** informe sobre la determinación de no promover la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra la Autorización B del Reglamento para expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas.

Sen. Presidente: Remítase a la Defensoría del Pueblo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.16 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome solicita **AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,** informe sobre la continuidad o reemplazo del Padrón Electoral Biométrico.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas remite las siguientes respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 589; N° 549 Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen. Secretario:

5.2 El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 883/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento a la Senadora peticionaria.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Wilder Veliz Armas Especial y Permanente de Participación y Deliberación Ciudadana, remite Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, Presidente de la Comisión de Política Internacional, remite Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 La Senadora Ana María Crispín Choque Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Homenaje Camaral:

1.1 La senadora Nurmy Gutiérrez Meneses, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Centro de Entrenamiento Internacional "Garras de Valor" de la Policía Boliviana; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: La Senador Nurmy Gutierrez, está solicitando que aprobemos este Proyecto de Homenaje Camaral con Dispensación de Trámite vamos a solicitar por que haga justificación del mismo.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente.

Justamente con este Homenaje Camaral me atrasé con los documentos llegó un poco tarde por cual yo solicito a los senadores que puedan apoyar este instituto, es muy importante también Senador Presidente. Entonces, yo le rogaría con su apoyo Senador Presidente porque este 18 de mayo es su aniversario.

Sen. Presidente: No se podía explicar un poco la institución Usted quiere que se dé Homenaje Camaral el tiempo y antigüedad que tiene.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Está bien, Senador Presidente.

Es la Unidad de la Policía Boliviana Especializada en rescate de altas montañas y operaciones en zonas de difícil acceso en búsqueda de rescate de personas extraviadas, accidentadas o atrapadas en las montañas. Eso es lo

podía explicar Senador Presidente, porque cumple lo establecido.

Sen. Presidente: Cumple lo establecido en el Reglamento respecto al tiempo de vida de la institución.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Sí, Senador Presidente. Sí por lo atraso que ha llegado sus documentos por eso me atrasé, sí hubiera presentado siempre he presentado de acuerdo al Reglamento, lo hubiera presentado. Por lo cual me atrase, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud de Dispensación, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses propuso el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*. Los artículos 3, inciso c); 4, inciso b); y 6.II del Reglamento Específico de Homenajes Camarales permiten realizar homenajes a personas jurídicas por actividades de relevancia para nuestro país.

Que, el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" (CEIAGAVA) está ubicado geográficamente en la localidad de Senda Tres, en el municipio de Chimoré, del departamento de Cochabamba; es la institución élite de la Policía Boliviana especializada en la formación de fuerzas especiales para la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.

Que, el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" (CEIAGAVA) fue creado el 18 de mayo de 1987 como el primer instituto especializado antinarcóticos en Bolivia. El problema del narcotráfico fue una gran preocupación a nivel nacional, por lo que el Estado Mayor del Comando General de la Policía Boliviana, en coordinación con la Embajada de EE. UU., proyectó la realización de cursos en materia antinarcóticos en las instalaciones precarias de UMOPAR en Chimoré.
Que, el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" (CEIAGAVA) es una unidad educativa de posgrado de especialización de la Policía Boliviana, que forma recursos humanos altamente calificados quienes, al concluir su entrenamiento, en su generalidad, son destinados a cumplir funciones en las Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Narcotráfico.

El Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" (CEIAGAVA) fue institucionalizado conforme a la Resolución de Comando General de la Policía Nacional N° 012/90, de fecha 11 de enero de 1990, que dispone la creación de la Escuela Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" de la Policía Nacional como subsistema del Sistema Educativo Policial, estableciendo que la unidad de entrenamiento recibirá cooperación técnica y logística de la oficina de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

El Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" (CEIAGAVA) cuenta con la Resolución del Comando General de la Policía Nacional N° 354/95, de fecha 17 de noviembre de 1995, con el objeto de modificar el nombre de "Escuela Internacional Antinarcóticos Garras del Valor" por el de "Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos Garras del Valor" de la Policía Nacional, con sede en la localidad de Chimoré, provincia Carrasco Tropical del departamento de Cochabamba.

El Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" (CEIAGAVA) cuenta con la Resolución Administrativa de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de la Policía Nacional N° 06/2006, de fecha 6 de septiembre de 2006, que tiene por objeto aprobar el currículo de carga horaria, planes, programas y proyectos de todos los cursos educativos de posgrado del Sistema Educativo Policial.

El Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" (CEIAGAVA) fue creado con la misión fundamental de preparar alto nivel de entrenamiento a los agentes en operaciones de alta complejidad, abarcando condiciones de terreno y clima diversas para la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y delitos conexos; capacitar y especializar a los recursos humanos de la Policía Boliviana y de fuerzas de seguridad extranjeras en tácticas, técnicas y operaciones de élite para combatir el narcotráfico que está invadiendo como un cáncer de manera creciente nuestro Estado Plurinacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Artículo 7, numeral IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos "Garras del Valor" - CEIAGAVA**, en conmemoración de su XXXIX aniversario, el 18 de mayo de 2026, por su invaluable formación y preparación de agentes de lucha contra el narcotráfico y delitos anexos, por su compromiso al servicio y desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "San Agustín B".

Sen. Presidente: Solicitamos al Senador Cochi, que está pidiendo Dispensación de Trámite también nos pueda informar al respecto, para considerar este Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. A través suyo siempre saludar a nuestros colegas.

Presidente, de la misma forma esta invitación llegó un poco tarde y también quién viene como mi persona es del Distrito, por eso justamente queremos alcanzar con este trámite, su aniversario es este fin de semana, no creo que tengamos otra Sesión, por tanto, ruego el apoyo de todos los colegas senadores.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud de Dispensación, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, la de *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores tiene por objeto regular el procedimiento para rendir homenajes camarales y comprende, dentro de su alcance, reconocimientos a instituciones, personas jurídicas públicas o privadas y efemérides de relevancia social, educativa, cultural e institucional.

Que, conforme a la documentación de respaldo, la Unidad Educativa "San Agustín B" es una institución educativa fiscal de Educación Regular, de nivel Secundaria Comunitaria Productiva, ubicada en la avenida Cristo Redentor s/n, zona Urbanización Villa Mercedes U.V. "D", Distrito Municipal N° 8 de la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, dependiente del Distrito Educativo El Alto 3 y de la Red 803.

Que, el Certificado de Registro de la Unidad Educativa, emitido por el Ministerio de Educación, acredita el registro oficial de la Unidad Educativa "San Agustín B" con código SIE 40730511 y código de edificio escolar 40730342, dependencia fiscal y adscripción al Distrito Educativo El Alto 3 del departamento de La Paz.

Que, los antecedentes complementarios permiten advertir la existencia de clubes estudiantiles y espacios de formación integral, entre ellos "Danzarte con Altura", clubes de ajedrez, deporte, ciencia ACME, talento extraordinario y periodismo GAME - Generación Agustina RN Los Medios Educativos, así como actividades vinculadas a producción artística y vida comunitaria.

Que, la Unidad Educativa "San Agustín B", con antecedente de funcionamiento desde 2008 y fundación reconocida en 2009, conmemora en la gestión 2026 su XVII aniversario institucional, circunstancia que constituye una efeméride educativa digna de reconocimiento público por su aporte sostenido a la formación de juventudes alteñas y al fortalecimiento de la educación boliviana.

Que, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, Primer Senador por el departamento de La Paz, ha promovido el presente Homenaje Camaral en mérito a la relevancia social de la institución dentro de la comunidad educativa de la ciudad de El Alto.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Artículo 7, numeral IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la UNIDAD EDUCATIVA "SAN AGUSTÍN B"**, de la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, por su XVII ANIVERSARIO INSTITUCIONAL en la gestión 2026, en reconocimiento a su relevante trayectoria al servicio de la educación fiscal boliviana, a su contribución a la formación académica, cultural, deportiva, científica, comunicacional y comunitaria de generaciones de estudiantes, y a su aporte sostenido al fortalecimiento de la juventud alteña y del derecho a la educación.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

1.3 El Senador Freddy Castillo Chávez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Carrera de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Técnica de Oruro; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Es igual la solicitud de Dispensación de Trámite.

Tiene la palabra, el Senador Castillo para justificar la misma.

Sen. Castillo: Bueno, es de la manera quiero solicitar que el tratamiento de la Dispensación de Trámite este Proyecto de Homenaje Camaral a la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales - Carrera de Ingeniería Agronómica, que cumple 73 años de aniversario y cumple con todos los requisitos.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, intercultural y con equidad, siendo la educación superior un derecho fundamental para el desarrollo del país.

Que el Artículo 91 de la Constitución Política del Estado reconoce la autonomía universitaria, garantizando la libertad de pensamiento, la investigación científica y la vinculación con las necesidades sociales, económicas y productivas del Estado.

Que la Ley Nº 070 "Avelino Siñani – Elizardo Pérez", en su Artículo 8, señala que la educación superior debe formar profesionales con alta capacidad científica, técnica y humanística, comprometidos con la transformación social y el desarrollo integral del país.

Que la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales de la Universidad Técnica de Oruro, creada en 1953, celebra su 73º aniversario, consolidándose como referente nacional en la formación de profesionales en Ingeniería Agronómica y otras áreas afines, aportando al desarrollo agropecuario, ambiental y rural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Senador Freddy Castillo Chávez propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

C O N S I D E R A N D O:

Que la Universidad Técnica de Oruro, fundada por Ley de 15 de octubre de 1892, constituye una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas del Estado Plurinacional de Bolivia, con más de 130 años de servicio a la educación superior del país.

Que, la actual Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales tiene sus antecedentes en la creación de la Escuela de Agricultura de la UTO el 18 de diciembre de 1953, consolidándose, mediante resolución del Honorable Consejo Universitario de 13 de mayo de 1983, como Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, hoy denominada Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales (FCAN).

Que, a lo largo de sus 73 años de trayectoria, la Carrera de Ingeniería Agronómica ha formado profesionales comprometidos con el desarrollo agropecuario y rural del país, contribuyendo al manejo sostenible de los recursos naturales y a la soberanía alimentaria.

Que la Facultad ha ampliado su presencia académica mediante unidades y programas desconcentrados en Challapata, Orinoca y Caracollo, fortaleciendo el acceso a la educación superior con pertinencia regional y equidad territorial.

Que en mayo de 2016 la Carrera de Ingeniería Agronómica obtuvo acreditación nacional e internacional ante el sistema ARCUSUR-MERCOSUR, consolidándose como una carrera de calidad reconocida por su aporte a la investigación agropecuaria y al desarrollo sostenible del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que la Honorable Cámara de Senadores reconoce a la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales - Carrera de Ingeniería Agronómica de la UTO como un pilar fundamental para la formación de profesionales con sensibilidad social, ambiental y cultural, comprometidos con el desarrollo integral del país.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Artículo 7, numeral IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales - Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Oruro**, en ocasión de la celebración de su septuagésimo tercer (73º) aniversario de creación, reconociendo su invaluable aporte a la educación superior boliviana, a la investigación agropecuaria y al desarrollo integral del departamento de Oruro y de la nación.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta Comunicación:

2.1 Los senadores Humberto Suarez Egüez, Nurmy Gutiérrez Meneses Ana María Crispín Choque, Helen Patiño Butrón, Claudia Mallon Vargas, Wilder Veliz Armas, Judith Rosario García Coca, presentan el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia la inmediata supresión del Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, por constituirse en una tranca para la gestión pública eficiente; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Algunos de los proyectistas quiere informar sobre la Minuta de Comunicación están solicitando la Dispensación de Trámite, no habiendo quién justifique voy a pedir de todas maneras.

Para dar curso a la solicitud de Dispensación, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 26 presentes solo hay 13 votos. Se necesitaba 14 para tener mayoría absoluta. No existe el apoyo, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Por lo tanto, no podemos tratar la Minuta de Comunicación en esta oportunidad.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, en este punto Asuntos Varios, yo voy a solicitar Presidente que se trate el Proyecto de Resolución Camaral que he presentado el día de ayer con Dispensación de Trámite y me extraña porque no se ha considerado para la presente Sesión; voy a pedir Presidente que se considere precisamente en el marco de nuestra Agenda como legisladores desde Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura hemos sostenido las reuniones tanto con el Tribunal Supremo de Justicia y con el Consejo de la Magistratura donde obviamente hemos podido coordinar diferentes temas entre ellas precisamente el tema de seguridad Presidente a raíz de que lamentablemente ha sido abatido en la ciudad de Santa Cruz, el Decano del Tribunal Agroambiental el Dr. Víctor Hugo Claure en ese sentido había presentado un Proyecto de Resolución Camaral solicito que pueda tratarse Senador Presidente en este punto Varios por Dispensación de Trámite conforme establece el artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Vamos a verificar que es lo que ha pasado en Secretaría no haberlo introducido en el Orden del Día.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 14 votos. Existe mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Conforme dispone el artículo 9 de la Constitución Política del Estado son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas.

Que, conforme y dispone el artículo 15 de la Constitución Política del Estado:

Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, quedando prohibido que su vida le sea rebatada por cualquier medio.

Que, conforme determina el artículo 178 de la Constitución Política del Estado.

La administración de justicia se constituye sobre los principios de imparcialidad e independencia judicial bajo los cuales se hallan protegidos los administradores de justicia en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y roles que asigna la norma constitucional que conforme determina el artículo 251 de la Constitución Política del Estado. La Policía Boliviana, se constituye en la entidad pública estatal bajo la cual recae la misión específica de la defensa de la sociedad del crimen y la criminalidad en todo el territorio boliviano.

Que, conforme determina el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público esencialmente prevista de auxilio para toda la población boliviana.

Que, en fecha 1 de mayo de 2026, el Decano del Tribunal Agroambiental, el Víctor Hugo Claure Espinoza fue abatido con varios disparos por personas no identificadas bajo la aparente de modalidades vicariato mientras se dirigía a su Hotel en el Departamento de Santa Cruz, mientras se desarrollaba Olimpiada Judicial.

Que, corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional velar por el cumplimiento del determinado en la Constitución Política del Estado, específicamente respecto al resguardo de los derechos fundamentales y garantía de seguridad e imparcialidad para los administradores de justicia del país, que luego del asesinato del Magistrado Claure del Tribunal Agroambiental se encuentran gravemente expuesto a enfrentar el mismo riesgo de la misma forma toda autoridad electa e igualmente conoce y resuelven casos de alta complejidad y que eventualmente pueden afectar intereses de grupos delictivo o personas altamente influyentes que pudieran atentar en su contra para influir ciertos resultados o sancionar por la toma de alguna determinación.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores resuelve:

Primero. Comandante General de la Policía Boliviana, implemente y ejecute en el marco de sus atribuciones constitucionales, legal y Reglamentaria de manera inmediata un plan operativo de seguridad integral para los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejero del Consejo de la Magistratura.

Segundo. Que el Comando General de la Policía Boliviana en el marco de sus competencias constitucionales y legales e institucionales a solicitud verbal o escrita de la alta autoridad judicial procedan a la asignación de un Escolta Policial permanente para todo y cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y el consejero del Consejo de la Magistratura, que así lo soliciten mismo que deberían escoltar a las mencionadas a las altas autoridades del Órgano Judicial tanto en el desempeño de funciones como también brinda protección policial permanente fuera del horario laboral de las citadas autoridades.

Tercero. Asimismo, siendo que todas las autoridades electas del país, se encuentran ejerciendo sus funciones bajo el mismo riesgo de afectar el interés Político o económico de personas o sectores influentes se determina que el Comando General de la Policía Boliviana en el marco de sus competencias proceda asignar un efectivo policial como custodia permanente para todas las autoridades electas de los 4 órganos del país a simple solicitud verbal o escrita de dicha autoridad siendo que el mencionado Escolta Policial deberá cumplir funciones de resguardo tanto en horarios de trabajo como fuere los mismos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Me da después que se termine el punto del Senador Veliz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Hace rato decía Presidente que en el marco de nuestras funciones atribuciones y además temas que competen al Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura habiendo sostenido esta reunión con estas altas autoridades judiciales, efectivamente con lo que ha acontecido con el Magistrado QEPD además cochabambino, ha sido abatido es de conocimiento público, esto obviamente nos debe llamar la atención a todas las autoridades y peor a nosotros como primer Órgano de poder del Estado, en esta reunión decían hagamos algo nosotros como primer Órgano de poder.

Obviamente, algunas autoridades del Órgano Judicial tampoco no están acuerdo, por esa razón dice a petición de parte a solicitud escrita o verbal, en ese sentido considero que está claro Presidente y en resguardo también por la integridad física de estas altas autoridades del Órgano Judicial es que hemos presentado este Proyecto de Resolución Camaral para que el Comando General de la Policía pueda a solicitud designar un escolta policial para resguardar su integridad física de estas altas autoridades Senador Presidente, y espero pues que todos apoyemos colegas. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: Gracias, Presidente.

Una consulta al colega que ha hecho este Proyecto de Resolución Camaral esto también se aplica a los senadores querido colega.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Para fines de aclaración como dice para 4 órganos de Poder ojo a solicitud de parte obviamente con seguridad no todos necesitamos seguramente, pero se alguna autoridad por el ejercicio de sus funciones quise yo de fiscalización, denunciar, etc., se considera que su vida está en riesgo bueno la Constitución ya prevé que nosotros podemos solicitar cualquier resguardo policial, no cierto.

Sin embargo, con esta Resolución también se pretende reforzar que cualquier autoridad sea Diputado o Senador se solicita entonces también estaría siendo considerado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente. Buenos días todos los colegas.

Me parece que es una iniciativa importante, en el sentido que como dijo el Senador Veliz parte de este proyecto o iniciativa de él que debe haber un pronunciamiento de este Ente perder la vida no es cualquier cosa, más allá de los detalles, las razones todo lo que conlleva seguramente la investigación.

Sin embargo, tengo más allá la posibilidad inclusive que en Asuntos Varios no se debería haber tratado este documento, creo que es bueno que haya algún ajuste Presidente, de parte de su Autoridad con el equipo, no se sabe se ha presentado en hora y tiempo y no se sabe porque no se ha Agendado es un tema que sinceramente llama la atención en el entendido que hay un documento de recepción que gracias Senador me acaba de cursar que sí lo ha presentado de manera formal, sino vamos a desordenar también un tampoco por algún incumplimiento de algún personal que está trabajando seguramente del equipo.

Sen. Presidente: Al punto Senadora.

Sen.ª Chapetón: Solamente, por el objetivo principal que estoy haciendo el uso de la palabra, el siguiente porque eso lo dijo. Creo que la cobertura de la Resolución es un poco ampulosa yo vengo de una ciudad, una ciudad que demanda la presencia constante de la Policía y hay un cuestionamiento que siempre se ha visto que los oficiales, los policías en vez de estar en las calles que están en oficinas están fungiendo un trabajo administrativo siempre se ha demandado un equilibrio de representación, entonces probablemente habrá que marcar un poco de diferencia. Creo, que hubiera sido interesante que vaya por el conducto regular esta Resolución, que no es que no le apoye, me parece que es una iniciativa interesante habrá que ver cuál es también la capacidad que tiene la Policía, porque le reitero hay ciudades como la ciudad de El Alto como la ciudad de La Paz que tiene una alta cantidad de casos de delincuencia que siempre se ha exigido que la Policía reestructure su presencia en operativos principalmente que beneficien a la población.

Entonces, yo quiero simplemente poner esta consideración también para que nuestro Senador colega proyectista pueda también ver sería oportuno tener esa posibilidad bueno sí es importante es necesario que este Ente Camaral reaccione también ante la situación que ha acontecido en el país. Solamente eso, Presidente.

Sen. Presidente: A ver, se presentó ayer en la oficina a horas 17:59 y llegó recién esta mañana a la Secretaría General a horas 08:37, por eso fue que no se introdujo el proyecto en la Agenda del día. Sin embargo, al haberse solicitado y aprobado la Dispensación de Trámite lo estamos tratando.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, lo propio con relación a este Proyecto de Resolución, creo que tiene ver muchos aspectos presupuestarios, aspectos logísticos, operativos y de posibilidad institucional tanto presupuestario como operativamente.

Entonces, creo que no es algo que se pueda tratarse ni operarse de manera directa ni con una Resolución, sino bajo consideraciones mucho más importantes de factibilidad de capacidad institucional, entonces no estamos dejando, yo creo que debería hacer otro tipo de consideraciones podemos manifestarnos como Cámara de Senadores en relación lo que pasó. Pero, no una Resolución que hable de aspectos de seguridad ni siquiera a petición, cualquiera que considere puede considerar que necesita resguardo seguridad así que por la delicadeza de lo que implica en cuanto a la resolución de presupuesto y capacidad institucional, solicito que no se apruebe ni sea tratado Presidente en realidad.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Sí, quería tocar dos temas sobre este aspecto, bueno uno no conocía bien el contenido le estaba apoyando conociendo el contenido obviamente la peligrosidad que está viviendo el tema de la justicia amerita que se tomen ciertos aspectos muy relevantes.

Pero, también la situación que llevamos actualmente como bien dijo la Senadora Chapetón, pero ahora anda a El Alto, anda camina en El Alto, te vean es muy riesgoso, porque sí o sí la tensión está muy fuerte, entonces hay momentos que había que ver en qué tiempos también justificar eso también hay que justificar, porque no así un solo pedido sino podamos justificar que corre riesgo la vida de una autoridad puede hacerlo en ese marco la solicitud tendría que tener esos elementos.

Y lo que sí un poco también como voy a la segunda parte, es decir, el:

"**Artículo 163. (Resoluciones).** Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio."

Entonces, un poco la Resolución tendría que ser tal ver para la Cámara de Senadores, pero no puede abarcar a otros aspectos de otras entidades, tal vez una Minuta de recomendación para otras autoridades y sí para Resolución Interna podía ser, quiero a colación tenerlo el tema de la seguridad que se vive de muchas autoridades como les digo en La Paz es un poco complicada hay que valorar ese aspecto también, sobre todo. Nada más, Presidente.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta.

Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: Yo, sin embargo, lo hallo acertado, muy acertado teniendo en cuenta que me persona ha sido amenazada de muerte, la Diputada Patricia Patiño lo mismo y en 4 oportunidades Presidente antes que yo sea incluso parlamentario yo intentaron matarme algunos grupos extremistas y hemos hecho hasta aprensiones por particulares por ciudadanos porque lo hemos pillado con arma de fuego.

Entonces, por lo que se está viendo hoy día por ejemplo en Pando en Cobija amanecieron dos personas muertas con tiros no es que no, sino que más bien la vida no tiene reparo en ese sentido cualquier parlamentario, cualquiera ahora puede ser víctima de cualquier cosa que pueda suceder en ese sentido, yo apoyo apruebo la Moción y los conmino, humildemente los invito a los colegas que puedan ellos también perdón humildemente le pido que puedan considerar o reconsiderar esta postura y este proyecto. Mil disculpas, me equivoque.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente.

En la misma línea tomando en cuenta el problema social que estamos viviendo en este momento obviamente todo parlamentario, toda autoridad tiene que tener el resguardo correspondiente de acuerdo a su envestidura, esta propuesta podría ser considerada como un beneficio político en desmedro del ciudadano, tomando en cuenta como bien dijo la Senadora Chapetón las necesidades que tiene la ciudad de El Alto de la misma manera el Departamento del Beni o Santa Cruz con la falta de los policías, tomando en cuenta que nosotros ponemos de acuerdo y los 36 senadores les pedimos resguardo policial porque queremos, les estamos quitando la seguridad ciudadana que podrían estar prestando en cada uno de sus departamentos o en todo caso más de 130 diputados más suplentes imagínense más autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades judiciales, autoridades del Tribunal Agroambiental así sucesivamente se podría considerar de mala manera un mensaje totalmente negativa hacia la población Presidente.

En que la clase política en cualquiera de sus cuatro poderes se protege y deja desprotegido al pueblo. Ese es fondo y yo no estoy en contra del que dice el colega Senador Veliz, pero justamente estamos en un tema delicado y no

nos olvidemos también la investidura que nosotros tenemos también la facultad de pedir el resguardo policial correspondiente en el caso que así se lo amerite están en disposición y ustedes ven las competencias tenemos cualquier parlamentario y cualquier funcionario policial en cada departamento está en la obligación de prestarnos la ayuda correspondiente para lo que necesitemos. Eso sería Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, Senador Presidente. Solicito permiso, por favor, por temas de salud.

Sen. Presidente: En consideración. Puede proceder, por favor, Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: Gracias, Presidente.

En el mismo sentido Presidente, entiendo el espíritu de esta Resolución es precisamente que es tarde que haya este tipo de hechos conmueven al sistema judicial en este caso que se pretende evitar que vuelva ha ocurrir este tipo de hechos de una protección especial, pero considero que no es el momento y la coyuntura actualmente por la que estamos atravesando tenemos que ser empáticos no solamente con la población sino también con los policías que actualmente están tratando de preservar el orden social; en este momento pretender que ellos dejen de hacer tal vez lo que están enfrentando para cuidarnos a nosotros quede la ciudadanía entiende que este Parlamento goza de muchos privilegios porque no tiene el ciudadano boliviano. Por lo tanto, creo que no es oportuno Presidente por supuesto mi voto va a ser de rechazo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente.

No pasa hasta que pasa, con eso no quiero ser alarmista, pero no hemos sido alarmistas Presidente durante muchos años porque la violencia no tocaba a las autoridades, ahora hemos visto a un miembro QEPD del Tribunal Agroambiental asesinado, una autoridad de Aduana muy cercano al Presidente Paz asesinado, hemos visto como el Tribunal Supremo de Justicia va a sus reuniones con chaleco ante balas, es decir, nosotros tampoco somos quinta rueda del carro, somos senadores del Estado. En otros países donde la violencia ya en muchas veces en muchas oportunidades está totalmente descarrilada Centro América entre otros no quiero decir con esto que vaya ser rutinario en nuestro país, espero que no lo sea, estoy seguro que no va a ser así andan con chalecos ante balas hasta para hacer campaña política los candidatos, inclusive se dan asesinatos en plenas campañas políticas a candidatos a alcaldes a diputados a senadores.

En caso de México, el caso que todos conocen el Luis Donaldo Colosios hace muchos años, lo asesinaron en plena campaña con esto no estoy diciendo Presidente que este predispuesto a aprobar lo que ha solicitado el Senador Veliz que de inmediato ipso facto después de esta Resolución Camaral si es que aprobase, nosotros contemos con seguridad personal cada uno de los senadores.

Pero, siempre se puede llegar Presidente a un puno medio en las cosas y un punto medio interesante, creo yo, se me ocurre seria que sí acrecientan los hechos de violencia y/a consideración a criterio del Presidente de la Cámara de senadores nuestra primera Autoridad sea necesario estrictamente necesario contar temporalmente con seguridad para todos los 36 senadores, pueda solicitarlo a consideración a criterio del Presidente de la Cámara de Senadores a la Policía Boliviana, si el Presidente de la Cámara de Senadores piensa que hay una situación, no digo en este momento, sino de aquí a futuro en cualquier momento de nuestra Legislatura que exista algún tipo de ola de violencia no estoy hablando de estas manifestaciones, sino que se produzcan por ejemplo algunos sicariatos cosas así, a ver colegas no vivimos en una isla, es lo rutinario en Latinoamérica, lo rutinario en Colombia, en Venezuela, los sicariatos en Brasil los sicariatos contra autoridades. Con esto tampoco quiero que se me malinterprete que le estamos quitando de alguna manera resguardo a la ciudadanía, sino que nosotros también representamos a la ciudadanía porque nos ha conferido el voto y obviamente tiene que estar resguardado y

garantizado la seguridad de quienes representamos con nuestra voz todos los días aquí al pueblo boliviano.

Por tanto, yo no estoy de acuerdo en degradarnos, pero tampoco estoy de acuerdo en disponer con carácter inmediato seguridad para cada uno de nosotros, sino que el Presidente tal vez, no sé si el Senador Veliz está de acuerdo tal vez reformularlo de alguna manera para que se indique a consideración a criterio del Presidente en un momento que pueda ser de mucha zozobra, no estoy hablando de ahora sino que cualquier otro momento la legislación pueda temporalmente solicitar que se disponga seguridad adicional a los senadores de esta Cámara.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, también por la sugerencia para eso estamos aquí cuando hay alguno Proyecto de Resolución, Proyecto de Ley, justamente para debatir y sugerir suprimir aumentar, lo que se hace simplemente en la condición de legisladores lo que hacemos simplemente presentar proyectos y esto precisamente lo hemos hecho Presidente porque desde el Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura, nosotros trabajamos y coordinamos con esas altas autoridades del Órgano Judicial y las transmito la preocupación que tiene nuestras autoridades del Órgano Judicial y nos dicen inclusive imploran algunas autoridades como primer Órgano del poder del Estado hagan algo, no es que nuestras vidas están riesgo, a uno de nosotros ya nos han abatido nos dicen.

Entonces, ahora se hemos pensado también, aunque no va a suceder eso, hace rato ya dije Presidente, yo no necesito seguridad estoy seguro que muchos de nosotros no necesitamos seguridad, pero va a llegar en algún momento donde ejemplo de alguna autoridad en alguna región donde hay radicalismo que tal se atentan contra su integridad que se yo con seguridad va a poder solicitar de manera temporal o por lo menos para esa actividad por esa razón se había considerado.

Pero, ahora se ven por conveniente lo quitamos el punto Tercero, donde también se aplicaba para las otras autoridades de los otros órganos de poder, eso obviamente como le dijo Presidente está en consideración o en todo caso como sugería también la Senadora Chapetón que no diga: "a solicitud verbal", tiene que ser: "escrita" fundamentada y también justificada no cierto estoy seguro que esto se aprueba obviamente estoy seguro que nadie de nosotros va a solicitar porque ahora nuestra Policía obviamente está en una tarea donde hay conflicto, pero entre todos hagamos una Resolución imagínense colegas y que Dios no permita, imagínense lo que pasó en el Tribunal Agroambiental hubiera pasado con cualquiera de nosotros de este Órgano.

Yo creo, que inclusive oportunamente deberíamos sacar un pronunciamiento, qué sé yo una Resolución Camaral en esta Cámara de Senadores, no es tarde –reitero- habría esas dos posturas Presidente, yo inclusive estoy totalmente acuerdo a que se quite el punto "Tercero" y solamente esto vaya para las autoridades del Órgano Judicial que no son muchos. Simplemente, Presidente.

Sen. Presidente: Senador más allá ya las consideraciones de contenido, creo que también se ha expresado aquí con claridad que no corresponde una Resolución Camaral para este tema al ser la Resolución instrumento de disposición sobre el funcionamiento interno. En ese sentido se les parece le sugeriríamos más vuelva a la Comisión analice el tema podamos tener un instrumento adecuado como tal vez una Minuta o algún otro instrumento y podamos obviamente tratarlo en la siguiente Sesión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Sí, totalmente de acuerdo Presidente, reitero lo único lo que hacemos nosotros es presentar proyectos, ahora el Pleno ve por conveniente que vaya a Comisión y la Comisión lo vea el mecanismo pertinente se será Resolución y será qué sé yo otro tipo de instrumento normativo totalmente de acuerdo. Sin embargo, nuestras competencias desde la Comisión de Justicia Plural y la Secretaria del Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura es que hemos cumplido también Presidente conforme a funciones y atribuciones.

Sen. Presidente: Remítase el Proyecto de Resolución Camaral, para su revisión a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

De igual manera, por favor, ante el Pleno solicito lamentablemente ayer ya era muy tarde esta mañana tuve un percance personal no pude ingresar mí Homenaje Camaral es un Homenaje Camaral por su aniversario a Radio Fides, saben ustedes que hace poco estaban de aniversario los periodistas no se sí por favor en el Pleno y los colegas me pudieran ayudar a insertar en Asuntos Varios por favor por Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud de Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Betty Canaviri Villanueva, en ejercicio de sus atribuciones, solicita el presente Homenaje Camaral conforme al artículo 160, numeral 1, de la Constitución Política del Estado, que establece como atribución de la Cámara de Senadores: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, Radio Fides Potosí S.R.L. es un medio de comunicación de carácter local e independiente, fundado el 20 de mayo de 1996 por el R.P. Eduardo Pérez Iribarne S.J., que inició sus transmisiones en la frecuencia FM 88.9 desde la ciudad de Potosí.

Que, el 30 de diciembre de 1998 se constituyó formalmente como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública N° 1060/1998, con la participación de la Compañía de Jesús y Germán Erico Loza Monrroy, estando inscrita con NIT 1011207029.

Que, a lo largo de sus 30 años de trayectoria ininterrumpida, Radio Fides Potosí se ha consolidado como un referente informativo en el departamento de Potosí, formando parte de la Cadena Nacional Fides, con una programación estrictamente noticiosa, formativa y de servicio a la comunidad.

Que, mediante sus programas emblemáticos como "La Revista Matinal" y "Mi Barrio", ha contribuido a la información veraz, la vigilancia ciudadana, la visibilización de las necesidades de los barrios y la promoción de la solidaridad cristiana, fortaleciendo la democracia participativa y la cohesión social.

Que, el 20 de mayo de 2026 se conmemora el 30° aniversario de Radio Fides Potosí S.R.L., ocasión propicia para reconocer su importante labor en el campo de la comunicación social, su compromiso con la libertad de expresión, su aporte a la integración regional y su destacado trabajo en actividades deportivas y campañas sociales en favor de la niñez.

Que, la Cámara de Senadores, como órgano representativo del pueblo boliviano, tiene la noble responsabilidad de rendir homenaje a las instituciones y medios de comunicación que han prestado servicios eminentes al país mediante la difusión de información veraz, el fortalecimiento de la opinión pública y el servicio a las comunidades.

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno a personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según el Reglamento Específico.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, en su artículo 4, establece que la Cámara de Senadores podrá otorgar Homenajes Camarales a personas jurídicas públicas o privadas y a efemérides con relevancia nacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Artículo 7, numeral IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a Radio Fides Potosí S.R.L.**, con ocasión de su 30° aniversario, a celebrarse el 20 de mayo de 2026, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el servicio informativo, su compromiso con la verdad, la democracia, la integración nacional y su valioso aporte a la sociedad potosina y boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Una recomendación a las senadoras y los senadores para considerar este tipo de acciones necesitamos primero reconsiderar el Asunto del Día y el Orden del Día, entonces les pedimos por favor que tomen eso en cuenta las próximas situaciones cuando queremos introducir algo que no puede haberse y no ha sido llevado en su momento hay que solicitar desde el principio al cambio del Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solo de manera de regularización tenemos hacer una Reconsideración del Orden del Día y no se puede esto tratar en Asuntos Varios, solamente solicito que podamos hacer una aprobación de la modificación del Orden del Día, por favor, para que ese documento ingrese parte donde corresponde.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Simplemente para que estemos todos en el mismo tren, la figura que es la correcto conforme lo establecido en el artículo 102 inciso i) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que es la solicitud de Alteración del Orden del Día con solicitud de Dispensación de Trámite conforme al inciso i) del mismo articulado.

Sen. Presidente: Gracia, Senador, por la precisión.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Simplemente Presidente, en me criterio en punto Varios, probablemente a sugerencia de cualquier colega se puede tratar cualquier tema como en su momento no estaba en Agenda, pero en Asuntos Varios, la misma Vicepresidenta le da la palabra a mi Suplente donde me hace una serie de calumnias y le permite y para eso precisamente no ha exigido la Alteración del Orden del Día.

Sin embargo, para fines de cumplir el procedimiento Presidente Mociono para que pueda modificar el Orden del Día para que ya hemos tratado el tema que yo he planteado también la colega Canaviri, para evitar cualquier vicio, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: A manera de aclarar segunda vez escucho este reclamo del Senador y cuando se toca en Asuntos Varios, no se saca resoluciones ni disposiciones, por eso mismo es que no se ha sacado ninguna disposición Senador por eso es Asuntos Varios no se trata, no hay documentación de por medio no se ha sacado ninguna resolución de disposición documento aprobado o rechazado desde este Ente Legislativo. Eso para su aclaración.

Sen. Presidente: Claro, eso era justamente que iba decir en Asuntos Varios, se tratan temas que no exigen una resolución o tema de votación si no más de conocimiento de la Cámara, entonces vamos a ser rigurosos en el tema de aplicación de estos temas y hoy hemos dejado pasar eso.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Décima Segunda Sesión Ordinaria; viernes 15 de mayo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Concluye la Sesión a horas: 15:06.

116ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 21 de mayo de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta:	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidenta:	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretarios:	Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alcon Sánchez María Antonieta, Alarcón Arana Teresa, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Cardona Ibáñez Marcelo Matías, Carlo Duran Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Giordano Sonnenschein Mabel, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mamani Colquehuanca Roxana, Marinkovic Jovicevic Branko Goran, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Rivera Muñoz Apolinar, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Romaña Galindo Julio Diego, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Sattori Ernesto, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, con 30 senadores en Sala, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Decima Sexta Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, a horas 10:11, correspondiente al día jueves 21 de mayo de 2026.

Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Buenos días, Presidente. Por intermedio de Usted, saludo a todos los colegas, mi equipo está que mal no pude responder a la lista. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Daniel Antonio Ortiz Velásquez por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenos días, Presidente y colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Judith Rosario García Coca por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Roxana Mamani Choquehuanca por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y senadores.

Sen.ª Secretaria:

"Formulario de Solicitud de Habilitación de Senadoras o Senadores Suplentes; Senadora Titular: Ana Karina Velasco Añez; Senador Suplente: Marcelo Matías Cardona Ibáñez; Departamento: Beni; Periodo de Habilitación: Desde el 18 de mayo de 2026; hasta el 22 de mayo de 2026; La Paz, 21 de mayo de 2026."

"Formulario de Solicitud de Habilitación de Senadoras o Senadores Suplentes; Senador Titular: Nicanor Gonzalo Cochi Condori; Senadora Suplente: Roxana Mamani Choquehuanca; Departamento: La Paz; Periodo de Habilitación: Desde el 18 de mayo de 2026; hasta el 22 de mayo de 2026; La Paz, 13 de mayo de 2026."

"Formulario de Solicitud de Habilitación de Senadoras o Senadores Suplentes; Senadora Titular: Claudia Mallón Vargas; Senador Suplente: Apolinar Rivera Muñoz; Departamento: Cochabamba; Periodo de Habilitación: Desde el 18 de mayo de 2026; hasta el 22 de mayo de 2026; La Paz, 5 de mayo de 2026."

"Formulario de Solicitud de Habilitación de Senadoras o Senadores Suplentes; Senador Titular: José Roca Haensel; Senadora Suplente: Mabel Giordano Sonnenschein; Departamento: Beni; Periodo de Habilitación: Desde el 18 de mayo de 2026; hasta el 22 de mayo de 2026; La Paz, 5 de mayo de 2026."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día, para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria, jueves 21 de mayo, a horas 10:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Asuntos del Día.
2. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026, Secretaría General, Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Buenos días, Presidente a la Directiva y colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Paola Limbania López Zeballos por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rivera.

Sen. Rivera: Buenos días. Quería ver la posibilidad de alterar el Orden del Día con una propuesta para que podamos aprobar una Resolución Camaral referente a la situación que vivimos y pedir dar algunas observaciones para el accionar del Gobierno nacional.

Sen. Presidente: Senador, justamente eso es lo que está en el Orden del Día, en Asuntos del Día tenemos una propuesta de Resolución Camaral que la vamos a tocar y entraríamos en consideración para tomar todos los aspectos que opinen los distintos senadores.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, buenos días. Por su intermedio, a la Directiva y a todos los colegas que se encuentran en la Sala Virtual.

En virtud del artículo 81 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, Presidente, voy a solicitar la Modificación del Orden del Día para que se pueda tratar en Asuntos Varios 4 homenajes camarales que el día de

ayer hicimos ingresar, exactamente a las 16:00 de la tarde. Toda vez que las personas a quienes se pretende homenajear lamentablemente no nos pudieron hacer llegar sus hojas de vida, los requisitos establecidos en el Reglamento por esa razón la premura, sin embargo, Presidente, es para los profesionales en conmemoración precisamente de aniversario del Departamento de Chuquisaca, son 4 homenajes Senador Presidente, solicito, que ponga en consideración.

Sen. Presidente: Informarles que mañana vamos a tener una Sesión Ordinaria también con el tratamiento de algunos temas, hoy lo que queríamos ver es básicamente un análisis de lo que ha pasado en el país con la idea de que logremos una Resolución Camaral al respecto y dos tratar el tema del viaje a Chuquisaca. La presencia de la Cámara de Senadores en Chuquisaca y la idea es que mañana en una Sesión Ordinaria podamos tratar todos los homenajes camarales y hoy los hace llegar Senador, ya nos los hizo llegar, los trataríamos, si le parece el día de mañana.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Sí, sin embargo, al tratarse de una Sesión Ordinaria Senador Presidente, con convocatoria en anticipación, está poniendo en consideración el Orden del Día, por esa razón estoy solicitando se pueda tratar en la presente Sesión los 4 homenajes camarales, considerando que estamos en una situación bastante crítico efectivo quién sabe si mañana por algún x o z motivo se puede suspender la Sesión. En consecuencia, sería pertinente nomás tratar en la presente Sesión por Dispensación los cuatro homenajes camarales Senador Presidente, le rogaría que ponga en consideración.

Sen. Presidente: Se pondrá en consideración Senador Veliz.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, únicamente era para solicitar precisamente la consideración del tema de la visita a la ciudad de Sucre dada las circunstancias, pero como ya es un tema del Orden del Día, me voy a someter a ello. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra. Lo considero Senador Veliz, tengo homenajes camarales yo presente el día 18, entonces yo quiero que se trate hoy, pero es que hoy no se trata hoy entonces mañana estaríamos esperando, por eso quería que se modifique el Orden del Día, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Perfecto, vamos a tomar en consideración la solicitud.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, respaldando lo que decía el Senador Veliz, solicito que se modifique el Orden del Día, para la aprobación correspondiente de distintos reconocimientos que aún queda pendiente, en el caso de mi persona, hay Informe de Comisiones y otros que ayer hemos presentado por Dispensación del Trámite me gustaría que hoy día se trate todo lo que tenga que ver con los reconocimientos en homenaje al 25 de Mayo.

Sen. Presidente: Vamos a terminar de dar el uso de la palabra y vamos a poner en consideración.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Buen día, Senador Presidente. A través suyo a la Directiva y a los colegas, esperando que todos estemos muy bien. Quisiera saber, estimado Presidente, antes de solicitar la Modificación del Orden del Día. Qué temas tenemos en Asuntos del Día y qué temas tenemos en Asuntos Varios.

Sen. Presidente: Como les decía, en Asuntos del Día vamos a tratar la situación del país y vamos a dar lectura a una a un Proyecto de Resolución Camaral y en Asuntos Varios vamos a tratar el tema de la presencia de la Cámara de Senadores por el aniversario de Chuquisaca.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, gracias por la información, o sea, no tenemos ningún Proyecto de Ley previsto en la Agenda del Día.

Sen. Presidente: No. Como informamos ayer a los jefes de Bancada en la Sesión de mañana trataríamos los proyectos de Ley que han venido de la Cámara de Senadores y los que tienen ya Informe de Comisión, eso los vamos a distribuir hoy para que ustedes tengan el tiempo suficiente para su revisión.

Hoy solo sería una Sesión para tratar esos dos temas centrales y obviamente están proponiendo la Modificación del Orden Del Día para tratar algunos homenajes camarales, ahora lo vamos a poner en consideración en Asuntos Varios también tratar estos homenajes camarales. ¿Eso es todo, Senador Porcel?

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: De acuerdo, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Gracias, Presidente.

De la misma manera, solicito la Modificación del Orden Del Día, mi persona igual tiene un Homenaje Camaral que voy a solicitar con Dispensación de Trámite Directo.

Sen. Presidente: Entonces a solicitud de varios senadores se propone la Modificación del Orden del Día para incorporar una serie de homenajes camarales que tienen distintos senadores.

Solicito a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Modificación del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Senador Presidente, que vuelvan a levantar la mano porque solamente que los que han levantado hay 19 votos que estaban de acuerdo.

Sen. Presidente: Hay varios que están levantando la mano en pantalla estamos verificando también todo eso.

Adelante, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Caso contrario se tendría que llamar por lista para tener más control Presidente.

Sen. Presidente: Senadora Yasmin, en los temas de votación estamos haciendo aquí el control, es un poco más fácil le vamos a dar el número ya para que Usted no tenga que hacer el control en su celular.

Adelante, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Estoy con la laptop, 19 votos, pero solamente hay mayoría, no hay dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Aquí tenemos 23 en la pantalla más dos votos aquí presentes en la mesa son 25 hay dos tercios.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Aprobado el Orden del Día con modificaciones.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

No he llegado en hora a la Sala por motivos de que había mucho tráfico en el camino, por lo tanto, no he podido entrar en hora, Senador Presidente, pero estoy en la Sala. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Marcelino Flores Ordoñez por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta para el tema de la lista.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Asuntos del Día.

Sen. Presidente: En Asuntos del Día, como hemos planteado al inicio de la Sesión, la idea es tener un abrir un espacio de debate sobre la situación que está pasando el país. Para esto, obviamente, vamos a iniciar leyendo un Proyecto de Resolución Camaral para ordenar la discusión y de ahí vamos a ceder la palabra a las senadoras y senadores por un espacio de 5 minutos como máximo para que podamos tomar en cuenta todas las acciones, las propuestas que tienen los distintos senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral.

-Asume Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 028/2025-2026

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece como fin y función esencial del Estado: *"Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales".*

Que, el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece también: *"Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe".*

Que, el numeral 3 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado debe: *"Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional".*

Que, el numeral 4 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece como finalidad Estatal: *"Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución".*

Que, los graves acontecimientos que se vienen sucediendo las últimas semanas, amenazan la convivencia pacífica y el orden democrático en nuestro país.

Que, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, el pueblo boliviano eligió democráticamente a sus autoridades nacionales y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como expresión legítima de la voluntad popular.

Que, la violencia no puede ser, en ninguna circunstancia, el escenario en el que debamos tomar decisiones para preservar la institucionalidad democrática y que el diálogo debe primar para resolver los conflictos en el marco de la democracia y nuestra Constitución Política del Estado, desterrando los métodos violentos.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 34 y el Artículo 164 de su Reglamento General.

RESUELVE:

PRIMERO. Su rechazo a los hechos de violencia y confrontación registrados en las últimas semanas, así como toda medida de presión que afecten el normal desarrollo de las actividades de la población, el abastecimiento de alimentos y la convivencia pacífica en el país.

SEGUNDO. Su compromiso con la defensa del orden democrático, el Estado de Derecho y los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, priorizando el diálogo y la concertación como vías para la resolución de conflictos.

TERCERO. Exhortar a todos los autores sociales, políticos e institucionales a generar las condiciones necesarias para un escenario nacional amplio de concertación y entendimiento que contribuya a la pacificación del país y al restablecimiento de la convivencia democrática.

CUARTO. Confiar que el proceso de concertación contribuya a la discusión democrática de las transformaciones políticas, económicas y sociales que nuestro país debe afrontar para la construcción de un nuevo Estado.

QUINTO. Ratificar su compromiso con la democracia como base fundamental para la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la estabilidad institucional del país.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo saludar, a todas las senadoras y senadores que nos acompañan en esta Sesión.

Presidente, estoy de acuerdo personalmente con este Proyecto, sin embargo, quisiera hacer unas modificaciones que me parecen pertinentes. Presidente y colegas, no hay que olvidar que, si bien el conflicto está en este momento escalando y se está viendo afectado a otros departamentos, al: Departamento de Cochabamba, al Departamento de Potosí, al Departamento de Chuquisaca, al Departamento de Santa Cruz, entre otros, que ya tiene un punto de bloqueo también, el Departamento más golpeado y sobre todo la Provincia más golpeada, que es la Provincia Murillo con sus dos ciudades. La Sede de Gobierno La Paz, Nuestra Señora de La Paz y la ciudad de El Alto. La segunda ciudad más poblada del país, son en esta gesta que consideramos, por supuesto, completamente

sediciosa, no por todos los sectores, sino por un sector claro que no quiere ningún tipo de diálogo, ni negociación y simplemente quiere intentar ya con intenciones clarísimas ya expresas públicamente, un acortamiento de mandato que es absolutamente inaceptable.

Estas dos ciudades, la Sede de Gobierno y la ciudad de El Alto. En este momento están desabastecidas de los productos de la canasta familiar más básica, los panaderos están produciendo un 25% solamente, las medicinas están escaseando y ya salió un reporte lo que es la salud mental de los citadinos de la ciudad de La Paz, específicamente, ¿no? La salud mental de nuestros citadinos está por el suelo, saben por qué, porque está escaseando inclusive los ansiolíticos y los antidepresivos, es decir, la gente está realmente mal, no solamente económicamente, sino anímicamente, vivimos permanentemente con el miedo, como se dice vulgarmente, con el Jesús en la boca, que puedan venir personas de otras provincias o de otros municipios a destruir el ordenato público, el ordenato privado, los locales privados, los negocios privados, la institucionalidad del país entero que está en nuestra Sede de Gobierno, específicamente en nuestro casco antiguo, nuestro casco histórico del kilómetro cero en Plaza Murillo.

Y es por eso que quienes más estamos sufriendo en este momento. Entiendo obviamente que hay preocupación en todo el país, pero les aseguro que están viviendo con una relativa normalidad comparado con lo que estamos viviendo nosotros, y es en ese sentido que creo, Presidente, que le deberíamos poner un poco más de acento de ahínco, declarar justamente que las dos ciudades que más han sido afectadas, han sido la ciudad de La Paz y la ciudad hermana de El Alto. Por ejemplo, en el considerando en el párrafo. Quinto. Indica que los graves acontecimientos que se vienen sucediendo en las últimas semanas que amenazan la convivencia pacífica y el orden democrático en nuestro país, podríamos aumentar tranquilamente: "… sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto…", es importantísimo.

Después ya en la parte Resolutiva. En la primera: Indica su rechazo a los hechos de violencia y confrontación registrados en las últimas semanas, así como toda medida de presión que afecte el normal desarrollo de las actividades de la población, el abastecimiento y la convivencia pacífica del país -y personalmente le añadiría- sobre todo en las ciudades más afectadas, las ciudades de La Paz y El Alto.

Esto obviamente en un reconocimiento de la Cámara de Senadores de que nosotros pues por ser el área metropolitana que contiene a la mayor cantidad de instituciones nacionales, estamos permanentemente siendo asediados, amenazados, cercados y básicamente desprovistos de comida, medicina, oxígeno, y obviamente todos los elementos para gozar de una vida normal nuestro derecho a transportarnos, nuestro derecho de poder viajar al interior y al exterior del país, nuestro derecho, obviamente a poder vivir una vida en paz. Eso lo primero, Presidente.

Lo segundo, Presidente, es que es un tema de redacción nomás, solo de redacción que viene a ser en los vistos y considerándose en el párrafo séptimo, en el último, no, que dice: que la violencia no puede ser en ninguna circunstancia el escenario en el que damos tomar decisiones para preservar la democracia. Yo le añadiría "para preservar la institucionalidad democrática", es solo un tema de redacción. Eso sería todo, Presidenta, en cuanto a mis observaciones y que espero que se puedan tomar en cuenta.

Sen. Presidente: Gracias, Senador, se toma en cuenta.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidenta. Saludar a la Directiva, a todos los senadoras y senadores que estamos conectados en esta Sesión virtual.

Respecto a la Declaración Camaral que se está poniendo en consideración, quiero señalar mi exposición y mi posición respecto a la difícil situación que está pasando el país. Voy a exponer en dos temas separados. Por una parte, expreso mi profunda preocupación, la situación crítica que pasa en nuestro país respecto a ciertos bloqueos que están sucediendo y eso obviamente afecta en particular, como decía el colega Ormachea, particularmente en la ciudad de La Paz y en otros departamentos. En ese sentido mi exposición se divide en dos partes. Primero, exhortando al Gobierno que hay demandas legítimas desde hace muchos meses atrás que debieran ser atendidos.

El Gobierno debe sentarse con distintos sectores de manera urgente y solucionar aquellas demandas legítimas que tenemos, por ejemplo, de educación, salud y en este caso voy a enfatizar mi preocupación respecto a las comunidades campesinas que están organizados, que es la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) que en ese sentido las políticas públicas deben ir enfocados a este sector, porque como ustedes comprenderán la pobreza golpea a los más humildes, a los más pobres.

Los más humildes, los más pobres están en el área rural, en los barrios marginales de distintas ciudades, en ese sentido, estos sectores que son sus demandas legítimamente que deben ser atendidos y los ministros del área del sector deben sentarse de manera urgente para poder escucharlos y resolver la situación. Yo estoy segura, cuando uno se siente en una mesa y se les explica la situación crítica que estamos viviendo, me imagino que también no debe existir muchos recursos de los 20 años de la gastadera, del despilfarro que hemos vivido en nuestro país. Pero entre todos estoy segura que estamos dispuestos a reconstruir este país que tanto nos necesita y que tanto necesita la reconstrucción de este país.
Por eso es importante, Presidenta, que a través de su Autoridad se nos escuche o se pueda llegar al Gobierno y realmente se pueda sentar. Entiendo que estos días se han estado sentando algunos ministros, pero aún todavía necesitamos más, sentarnos con ellos, escucharlos y atenderlos y entre todos solucionar la demanda legítima. Hay demandas legítimas que no podemos darle la espalda al pueblo de Bolivia, a esos sectores que siempre han estado excluidos, discriminados, marginados, no solamente puedo hablar de los últimos años de Gobierno, sino también de los anteriores gobiernos. Por eso es importante sentarnos con esos sectores, pero a la vez también expreso mi profunda preocupación respecto, no voy a decir que son demandas legítimas, algunos grupos que quieren dar un duro golpe a la democracia.

En ese sentido va también mi mensaje que reprocho totalmente aquellos grupos que están con la finalidad de derrocar al Gobierno de Rodrigo, que probablemente algunos les guste o no, tenemos un Gobierno Constitucional elegido, amparados en las normas, en las leyes y en la Constitución. Recientemente estamos saliendo de una elección Municipal, en noviembre hemos tenido una elección nacional del cual nosotros hemos sido parte también a como competidores, pero ganó en democracia el Presidente Rodrigo, al cual debemos ser respetuosos en su mandato.

En ese sentido, Presidente, exhorto a aquellos grupos que tienen esta finalidad de dar el Golpe a la democracia de derrocar un Gobierno constitucionalmente elegido, que debemos también manifestarnos en ese sentido, diferenciando las demandas legítimas y aquellos grupos que para mí no son legítimos. Eso es derrocar a un Gobierno constitucional, cuando tú ves en algunos grupos que dicen renuncia del Presidente Rodrigo, creo que debemos ser enfáticos en los dos temas. Primero, reconocer las demandas legítimas y atenderlos, resolverlos y no debemos dar la espalda al pueblo de Bolivia en ese sentido y aquellos grupos que prácticamente lo que quieren es a nivel político me imagino que detrás de eso habrá otra intencionalidad, reprocharlos totalmente. Creo que en ese sentido debemos pronunciarnos nosotros como Cámara de Senadores, respetuosos siempre de la norma de la Constitución y eso sería de momento mi posición. Gracias

Sen. Presidente: Hacemos recuerdo que hay cinco minutos por Senador, en esta primera exposición y dos, pediría a todos los senadores, dado que esta Sesión se está transmitiendo, prendan sus cámaras, para que se los pueda visualizar en el evento.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente. Buenos días a Usted, por supuesto, a todos los colegas también presentes en esta Sesión.

Es importante, a mi criterio, Presidente, hablar y marcar una posición desde nuestra Cámara saludo la decisión que efectivamente salió después de una reunión de Directorio el día de ayer y jefes de Bancada también sobre un pronunciamiento que pueda de alguna manera no, generar una posición también institucional que acompañe la solución y que acompañe el sentimiento que tenemos la mayoría de los bolivianos frente a los conflictos que hoy vivimos. Pero es inevitable hablar primero de la crisis de gobernabilidad que tenemos en nuestro país, es importante decir que este problema inicia con una movilización, una petición de la Central Obrera Boliviana, de la

parte de los mineros, de los transportistas, también que han generado diferentes manifestaciones y pronunciamientos por la calidad de la gasolina y hoy vivimos una tensión en nuestro Departamento de La Paz, en las ciudades de La Paz, El Alto, las provincias también de nuestro Departamento. Esta tensión queridos colegas, implica justamente una preocupación mayor porque hay que decirlo, no ha habido una movilización, una marcha desde la Amazonía producto de una Ley nacional que se ha resuelto. Esa Ley ya no existe.

Creo que hemos hablado y hemos abundado sobre este tema, la COB (Central Obrera Boliviana) de la Copa todavía mantiene una solicitud de incremento salarial de un 20% cuando ya se les ha hecho un incremento este año. Son temas que efectivamente el Gobierno debe de seguir en el intento de resolver mediante el diálogo.

Tenemos un paro de transporte en la ciudad de El Alto que creo que es importante que también se conozca y lo más difícil y creo que es la impotencia que siento y que muchos de nosotros sin duda sentimos es justamente esa falta de derechos constituidos que hoy día no se están cumpliendo entre la ciudadanía. Duele queridos colegas escuchar a los vecinos que no pueden trabajar, vivir con tensión, con miedo y creo que toda movilización y toda expresión social es sin duda respetada se puede manifestar legítima, pero haciendo una revisión de los medios de comunicación, más de 12 problemas que se identifican como momentos en los que realmente no se puede aceptar, policías agredidos, el teleférico apedreado, ciudadanas vecinas que van y quieren llevar su comida en la bolsa y estos movilizados les quitan, les arrebatan, queman vehículos de la Policía durante la protesta, arrebatan los puestos de trabajo de don Luciano Mamani y lustrabotas en la calle Potosí, de la señora Adriana Poma en la calle Potosí. Entonces, todas estas agresiones -para no quitar mucho el tiempo- hasta el día de ayer que llegan denuncias de bloqueadores que pinchan la llanta de autos parqueados en la Avenida Cívica y esta realidad es la que hace que hoy día no se puede hablar de movilizaciones legítimas y que respondan al pueblo la diligencia no puede hacer daño a la misma gente que supuestamente reconoce o representa.

Entonces, creo que es contundente y prudente hacer esta manifestación y este documento y esta impotencia que muchos de nosotros sentimos queridos colegas, es justamente quizá uno de los empiezos para poder manifestar nuestra inconformidad con estos grupos sociales y la exigencia también al Presidente del Estado para que, en una combinación mixta, porque efectivamente tiene que él ahondar en el diálogo, pero también tiene que él garantizar la libre transitabilidad y la vida pacífica de la gente.

Hoy día mucha gente está sufriendo, porque no puede acceder al alimento y el 85% de los paceños viven a cuenta propia, para muchos a veces eso es algo terrible, criminalizan cuando uno no tiene un trabajo formal, pero ese trabajo formal hoy día se está viendo dañado justamente por estos grupos radicales, incómodos, que desgraciadamente no se le está poniendo un alto. Entonces, creo que es prudente -y reitero- valoro la iniciativa de la propuesta y quiero remitirme en este último minuto que me queda, si es que no es un poquito menos, a que en mi sugerencia Presidente.

Lo que debemos evacuar es una Declaración Camaral y no una Resolución Camaral, puesto que la Resolución Camaral es lo que nosotros tenemos que manifestar de acuerdo al artículo 164, que reconoce un instrumento de esta Cámara y constituye en un pronunciamiento, en expresar y pronunciar la posición oficial de esta Cámara en temas de interés nacional y también en temas de interés internacional. Quiero solicitar que se haga una revisión, seguramente con por su equipo para que puedan analizar esta sugerencia y cambiar de Resolución a Declaración y tal vez sí tengo algunas sugerencias más de forma en la transcripción del documento que lo voy a pasar, no sé por qué vía, tal vez por la vía de WhatsApp para que puedan también tomarlo en cuenta Presidente, para no alargar mi intervención y el tiempo determinado. Gracias.

Sen. Presidente: Gracias, Senadora. Se tomará en cuenta las sugerencias que ha hecho.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente. Saludar a los colegas asambleístas.

También estoy de acuerdo que desde la Cámara de Senadores podamos pronunciarnos con todo lo que está pasando en el país, porque lo primero en términos de estabilidad institucional es defender la democracia. En este contexto actual, esa defensa se traduce en un imperativo, que el diálogo prevalezca sobre cualquier lógica de

confrontación o depresión violenta. Sin diálogo no hay gobernabilidad posible, todos los bolivianos votamos por un nuevo Gobierno, votamos por un cambio de rumbo. La ciudadanía expresó en las urnas una demanda clara de transformación y lo que espera en consecuencia es que ese mandato se traduzca en políticas efectivas, no en promesa que se diluyan entre bloqueos. Por lo tanto, el Gobierno tiene que gobernar no puede delegar su responsabilidad, ni refugiarse en el diálogo como excusa para la inacción, porque la ciudadanía nos exige resultado. Ahora bien, gobernar en crisis requiere apoyo institucional, pero también oxígeno político.

El Presidente Paz, necesita un Gabinete que combine perfiles técnicos con oficio político y es lo que no vemos en este momento, porque la gestión de la crisis no solo se resuelve con personas técnicas, ingenieros, economistas, se resuelve con actores capaces de tejer acuerdo, de leer coyuntura y desplegar poder real en los territorios. Esta crisis se tiene que superar y ojalá sea cuanto antes, porque el costo social y económico en este momento es altísimo por los bloqueos.

Pero para eso el Gobierno tiene que entender que la paciencia social no es un recurso infinito. La ciudadanía está esperando soluciones, espera que la normalidad regrese, quiere vivir en paz, trabajar, emprender, Bolivia necesita crecer con inversión, empleo, necesita esos cambios estructurales de la Asamblea, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, cambiar todo ese paquete de leyes. No podemos retroceder al pasado de confrontación y estancamiento, queremos un cambio y ese cambio tenemos que darlo, por eso es importante este pronunciamiento, porque no es solamente El Alto, el Departamento de La Paz que está sufriendo también a pesar que en Santa Cruz nosotros en este momento tenemos alimentos, pero esos alimentos, ese que produce pollo, huevo, carne, vegetales no los puede mandar por causa de los bloqueos.

Por eso, Presidente, es importante que también desde la Cámara de Senadores podemos podamos realizar todas las acciones necesarias como senadores en nuestras regiones para que vuelva esa paz que está pidiendo Bolivia, para que nuestras carreteras vuelvan a la circulación, para que lleguen los medicamentos, el oxígeno a los hospitales y especialmente los alimentos al Departamento de La Paz, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Senadora.Se tome en cuenta las sugerencias, las observaciones y las consideraciones.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente.

Un saludo a todos mis colegas, para esta situación todos queremos resolver con diálogo, pero yo creo que los que han organizado toda esta protesta no quieren resolver con diálogo, sino quieren alterar el orden constitucional y eso tenemos que estar conscientes. Yo creo que aparte de los pronunciamientos que hagamos, yo creo que debemos trabajar en una Ley de Antibloqueos, una Ley que castiga el bloqueo, pero creo que nosotros tenemos que trabajar en alguna Ley que autorice automáticamente tanto a la Policía, como al Ejército actuar en el caso de bloqueo.

El daño que se le hace al país y por ende a todos los ciudadanos de bien que trabajan todos los días que hoy se ven imposibilitados de trabajar, de ganar que tiene que pagar 180 bolivianos por un 1 kilo de pollo en La Paz. Aquí en Santa Cruz lo produce hoy día no saben qué hacer y los están botando los pollos, porque no tiene donde venderlos, es un daño terrible, ese daño es el que nos ha llevado al país en el que actualmente estamos en una crisis profundísima. Porque la cultura esta de bloquear y de la violencia, cuando no se gana una elección y querer cambiar la decisión de millones de bolivianos que decidieron por un Presidente a través la fuerza es lo que no podemos aceptar y no podemos dejar que siga ocurriendo en el país.

Repito, una vez más, son millones de bolivianos que votaron por Rodrigo Paz, son millones de bolivianos que votaron por todos nosotros, colegas, que estamos aquí en la Cámara de Senadores que nos han puesto aquí para que hagamos leyes, para que cambiemos el país y para que les traigamos bienestar. No puede ser que grupos reducidos que no aceptan el resultado de una elección y hoy abiertamente lo dicen, queremos elecciones en 90 días, queremos que renuncie el Presidente, usen la fuerza para amedrentar al resto del país. Porque esto es un amedrentamiento, esto es terrorismo, esto es realmente secuestro de la población boliviana, especialmente la

ciudad de La Paz, que está para mí secuestrada por un grupo no de movimientos sociales, de antisociales, que hoy los vemos robarles a los venteros en la calle sus cosas que lleven la mano.

Y me parece una barbaridad y creo, Presidente, que nosotros más allá de todo en la Cámara de Senadores ya empezar una Comisión que trabaje en una Ley la que autoriza automáticamente el desbloqueo de las carreteras y de las calles en nuestro país a la Policía sin necesidad de que tengan que firmar el gabinete, que haya órdenes complejas, sino que, así como nosotros queremos proteger a la población, que la Policía y el Ejército se sientan protegidos por las leyes cuando están cumpliendo su labor y no tengan que ser sometidos a juicio posteriormente, porque yo creo que lo que nos hace falta es eso, porque la voluntad de la Policía y del Ejército está, solamente que ellos al final son los que pagan los platos rotos de todos estos delincuentes que después están libres por las calles y organizando el próximo desmán en nuestro país y no dejando a todos los bolivianos de bien que trabajen y que vivan vidas normales. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Senador. Se toma en cuenta también lo expresado.

Tiene la palabra, la Senadora Alcón.

Sen.ª Alcón: Gracias, Senador Presidente. Por intermedio suyo hago extensivo un saludo a todos los colegas y al Directorio de la Cámara de Senadores.

Es cierto, es muy preocupante la situación por la que está atravesando el país apoyo la Resolución que vamos a emitir, incrementando la sugerencia del colega Ormachea, lamentablemente la ciudad de La Paz, nuestro hermano Departamento de La Paz está siendo azotado, está siendo golpeado por estos grupos de vándalos. Lamentablemente se ha dado mal uso a sus derechos, se ha dado mal uso a sus usos y costumbres no dice quitar, dañar el ornato público. En sus usos y costumbres no dice golpear, reitero, es cierto, a nuestro Gobierno, a nuestros policías les han indicado que salgan solamente con sus gases lacrimógenos y han estado desprotegidos porque estos señores, estos grupos de bloqueadores que supuestamente están exigiendo un derecho democrático, les han golpeado con palos, les han agredido con esas flechas, les han arrojado con piedras, han causado daño al ornato público y al ornato privado y como bolivianos en la Constitución Política del Estado dice, pues tenemos derechos y obligaciones los derechos y obligaciones también es proteger al ornato público, proteger la propiedad privada.

Nosotros no tenemos ningún derecho de dañar a la propiedad privada porque son un sacrificio que se han hecho con el esfuerzo y su trabajo, a título de discriminación en ningún momento se les ha discriminado, más al contrario, en todos sus calificativos en las redes sociales utilizan términos discriminatorios, utilizan términos ofensivos, inclusive hasta términos irrespetuosos. Lo que solicitamos es también respeto, es cierto que nuestro Presidente no están de acuerdo con nuestro Presidente por los errores que haya cometido su entorno, eso no da derecho pues a exigir las denuncia.

Nosotros hemos aguantado 20 años, ha entrado con el 2006 su Gobierno de estos supuestos pueblos populares que se dicen ahora defender y salió con el voto del pueblo el 2025. Ese año de 2025 no se ha ocasionado destrozos, no se ha no se ha lastimado a nadie, no se ha pegado a nadie, no se ha tentado a la propiedad privada con el voto del pueblo ha salido. Para eso está su Ley que ellos mismos han creado ahí está el Revocatorio si no está de acuerdo, también recordemos, colegas, todos hemos entrado al Gobierno, estamos en el curul sentados gracias al voto del pueblo sí, también gracias al Gobierno. Entonces, nosotros nos tiene que llamar a la reflexión, nosotros hemos jurado ante Dios respetar la Constitución Política del Estado, respetar las leyes y la Constitución Política del Estado y hacer respetar, entonces, tenemos que hacer nuestro trabajo.

Lamentablemente, nos han heredado una población muy mal acostumbrada. Llama al diálogo el Gobierno ha estado abierto al diálogo, todos los días escuchamos, estamos para dialogar, estamos para dialogar, pero hay grupos bien llamarlos vándalos que no hablan, no dialogan, gritan, golpean, obligan a vulnerar las leyes. Eso no es correcto, es que estamos permitiendo muchos actos vandálicos y miren los destrozos, quién va a resarcir el daño económico, vieron cómo ustedes han destrozado la fachada del Ministerio de Educación, vieron cómo destrozaron inclusive a los pasajeros que estaban dentro minibús directo con chicote, todo eso vamos a permitir, todos esos delitos vamos a minimizar. No me parece correcto.

Estos señores que han salido a bloquear supuestamente exigir un derecho antidemocrático, han vulnerado derechos humanos, han causado muertes y lamentablemente a nivel internacional la imagen del país está por los suelos. Mucha gente que vive del día a día, mucha gente que vive del turismo, ahora sí las estamos pasando crudas, la realidad. Por qué, porque a raíz de estos destrozos, a raíz de estas muertes, las consecuencias van a venir ya no va a haber turismo y Bolivia vive del turismo. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con la con la Resolución para para sacarlo por nuestras redes sociales también y sacar nuestro pronunciamiento colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente. Nuevamente un saludo a la Directiva y a todos los colegas.

Estoy de acuerdo con la Resolución, pero haciendo una la aclaración y apoyando más bien que en vez de que sea una Resolución se una Declaración Camaral y una modificación para la incorporación de un artículo específico exhortando al Poder Ejecutivo accione los mecanismos necesarios para resolver y quiero justificar, estimado Presidente, esta esta modificación que solicito.

Creo que todos somos conscientes de lo que está sucediendo y los daños que el país está sufriendo por la acción, que si bien en un momento había demandas legítimas de algunos sectores y lamentablemente el Gobierno no atendió en su momento y dejó que crezca estos conflictos. Hay organizaciones, no voy a decir organizaciones sociales, sino organizaciones más bien criminales y delincuenciales que están cabalgando sobre esas demandas legítimas que en su momento no fueron atendidas. No podemos permitir, estimados colegas, estimado Presidente, que se haga tanto daño a la población en general. Y para no reiterar todo lo que hemos visto por los medios de comunicación, quienes no estamos en La Paz, solo pongo un ejemplo, la agresión física a la cual ha sido sometida el guardia de seguridad del teleférico, o sea, no es posible, ese es solo un ejemplo de la forma en que están actuando estos grupos delincuenciales y no son todos los movimientos sociales que están insertos en la problemática.

Son grupos específicos que han ido a la ciudad de La Paz con el ánimo de sembrar terror y zozobra y a esos el Gobierno desde luego que tiene que identificar e identificar las demandas legítimas, que sí las hay y tiene que resolver esto. Hay convenios internacionales, el convenio de Roma establece que un cerco a las ciudades, dejándole sin alimentos, sin agua, sin recursos médicos, sin medicamentos y otros, establecen que ya se constituye una figura de exterminio de lesa humanidad y no podemos permitir. El Gobierno no tiene que permitir, alguien lo decía, el Gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza y como legisladores creo y considero necesario que tenemos que ir pensando, proyectando en una norma para generarle tanto a la Policía y al Ejército un caparazón para que puedan actuar y no sean después víctimas de procesos legales como ha sucedido en el pasado. Entonces tenemos que darles la certeza como legisladores.

Decía que no podemos permitir que el daño económico que está sufriendo en todos los ámbitos, de acuerdo a cálculos, se dice que por día estamos perdiendo 50 millones de dólares, son 21 días de paralización prácticamente del país y particularmente en la ciudad de La Paz y el eje troncal del país. Entonces, por eso es que solicito que se incorpore un artículo específico, instando o exhortando al Poder Ejecutivo que atienda las demandas, identifique y atienda las demandas legítimas, que sí las hay, pero que active los mecanismos para resolver el problema, o sea, ya no puede pasar más de un día la situación que se está atravesando y para eso considero que también es necesario que el Gobierno que ha hablado mucho de diálogo y creemos que es la vía más adecuada para resolver el problema, pueda acercar a las partes y entre esas partes creo que es necesario que el Presidente hable con el Vicepresidente. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Buenos días, Presidente. Por su intermedio, saludar a los colegas que están en la Sala.

Presidente, yo voy a ser bastante concreto, comparto plenamente que esta Resolución no debe ser Resolución sino una Declaración en base al artículo 164 de nuestro Reglamento. Segundo, Presidente, creo que hay dos puntos

importantes que es el tema de los reclamos o las demandas legítimas que tienen algunos sectores y que eso naturalmente el Gobierno y particularmente debe solucionar en el marco del diálogo y la concertación que es lo más importante. Pero lo que aquí nos interesa Presidente, en esta Declaración es incluir y coincido plenamente con el Senador Abdón, respecto a que debemos incluir un artículo para exhortar al Gobierno que aplique lo que establece la Constitución en su artículo 137 hasta el artículo 140, que le da las contribuciones necesarias, porque hay un sector que está siendo vulnerado en sus derechos, derecho al libre tránsito, derecho al trabajo, pero sobre todo el derecho a la alimentación y a la salud, que como dijo también nosotros somos signatarios de los Estatutos de Roma que establecen que esto es un exterminio. Por tanto, pedimos también que se aplique la Constitución, que haga uso de eso, sin embargo, también coincido con lo que el Senador Branco Marinkovic expresó, habrá que trabajar en una Ley, que es lo más importante, la Ley Antibloqueos, pero sobre todo en darle seguridad y modificar la Ley, ustedes conocen la Ley N° 1341, la Ley COPA, que les limita lamentablemente la participación o a esas atribuciones constitucionales que tiene el Presidente de decretar un Estado de Excepción.

Sin embargo, la Ley que establecieron en su momento les limita es este derecho y para que los colegas conozcan, yo les voy a leer solo una parte, un parágrafo del artículo 13 de esta Ley que habla de las responsabilidades y dice así: "I. los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan, de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción."

Esta es una limitante grande, por tanto, creo que nosotros o algunos senadores deben trabajar inmediatamente para la derogación de algunos artículos que le está limitando poner orden en el país. Todos coincidimos que el país ya día a día está en estos 21 días de paros, de bloqueos y una serie de limitaciones que hemos tenido está perjudicada plenamente y eso es lo que tenemos que establecer ser para estos sectores que son los más vulnerables. Es pues muy fácil ir a bloquear si te pagan es muy fácil si sigo ganando mi salario. Quiénes son los sectores, el 85% son los informales, que son los más perjudicados.

En resumen, Presidente, yo coincido con el Senador Abdón Porcel de incluir primero que las demandas que son legítimas sean manejadas en el marco del diálogo y la concertación, puedan solucionar en ese marco. Segundo, exhortar al Gobierno que aplique lo que la Constitución y las leyes le facultan, sin embargo, también en esto que sea un tema de trabajo inmediato, hay que buscar la derogación de algunos artículos de esta Ley. Simplemente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Senador. Se toma en cuenta.

Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suárez Sattori: Gracias, Presidente.

Yo manifestaba desde el comienzo, Presidente, que la excusa de la Ley N° 1720 traía otros factores por detrás y ese factor hoy salió a la luz porque se Abroga la Ley N° 1720 y los conflictos crecen en el país. Yo creo, Presidente, que no debe haber un solo ciudadano de esos que estuvo en contra de los 20 años pasados, que quiera que se rompa el orden constitucional, que se rompan las normas y que se tumbe un Presidente recientemente electo. Por eso siempre manifesté de que hay que ser coherente, Presidente, lo que uno diga de frente hay que también manifestarlo por debajo con las acciones, siempre dije de que habían intereses y que nos estábamos prestando para que esos que gobernaron 20 años atrás retornen al poder nuevamente.

Y ya sacó la cara el hombre, yo lo manifesté cuando le pedí al cobarde pedófilo que salga y que dé la cara que lo haga y ya sacó la cara, ya le dio y pidió que en 90 días se convoque a elecciones es aquí donde yo quiero llamar a la reflexión, porque quien debió en su momento salir a tratar de cortar todo esto debió haber sido también el Vicepresidente, porque el silencio es cómplice y sería ingenuo el Vicepresidente si es que piensa que, tumbándolo al Presidente, él se va a quedar y ejercer los mandatos o el mandato hasta los 2 años y medio que se pueda convocar a elecciones nuevamente. No va a ser así, Evo Morales está por detrás y quiere retomar el poder nuevamente están decididos a hacerlo. Por eso es que yo respaldo, Presidente, plenamente el hecho de que saquemos esta Resolución y que también vaya como mensaje al Ejecutivo de que se tiene que aplicar la Ley.

Presidente, coincide plenamente en que tiene que haber una norma que prohíba los bloqueos y que los castigue, porque como decían los colegas que me antecedieron, hay gente que va pagada y como la Ley no les va a caer encima, obviamente que mejor ganan en sentado que trabajando, pero si hay una Ley que castigue el bloqueo, miren ustedes, yo sé lo que está viviendo la ciudad de La Paz y lamento profundamente, pero también a nosotros como Departamento en el Beni nos afecta de sobre manera el bloqueo porque nos bloquean San Julián, se acabó la entrada al Beni por el lado de Santa Cruz, bloqueada La Paz, se acabó el otro ingreso al Departamento del Beni y estamos completamente aislados, se acaba el combustible, verdura, se acaba el pollo y también empezamos a sufrir las consecuencias. O sea, hay un perjuicio completo en el país a raíz de estos bloqueos que, de una vez por todas esta es la instancia, este es el momento en que nosotros cumplamos nuestro deber como senadores sacando una norma que castigue el tema de los bloqueos, Presidente, eso nomás. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente.

Realmente coincido de gran manera con los colegas que me han anticipado en el sentido de decirles, primero quiero compartirles que yo llegué el día lunes cuando había los problemas y realmente me queda claro que hay una intransigencia, hay un interés de desestabilizar el Gobierno, hay grupos radicales trabajando, hay dirigentes malos promoviendo esas movilizaciones y definitivamente hay una falta de vocación democrática y un atentado contra la institucionalidad que implica la democracia en muchos grupos radicales de aquí de La Paz. Lastimosamente ya se han causado perjuicios, me han llamado desde ayer del Departamento de Pando para decirme que no hay ni gas, ni gasolina y pidiendo que nosotros también intervengamos. Hay que ser más claros, Presidente, lo voy a decir para disculparme, Presidente, pero yo pues soy hija de militar y creo que se ha dejado mucho tiempo actuar a un montón de gente prestándole muy poca asistencia a la Policía y mostrando un Gobierno débil que perjudica en este momento.

Estoy Totalmente de acuerdo con esta Declaración, pero creo que debemos ser mucho más enfáticos el artículo 1 habla de que se rechaza y muy de manera muy tibia hace referencia a los hechos de violencia. Creo que tenemos que ser más contundentes porque a estas alturas de acuerdo a lo que han manifestado todos los colegas, sabemos muy bien que hay intereses de grupos radicales. Ayer mismo, hoy día en la mañana, con mucha decepción veía al Alcalde de El Alto hablar, me solidarizo con los hermanos de El Alto y censuro los bloqueos.

O sea, la gente que ha bajado ha cometiendo actos vandálicos la marcha, la protesta está totalmente permitida, pero saquear, golpear, creo que eso ya son actos delincuenciales y hay que tratarlos como corresponde, como delincuentes hay que darle el respaldo. Por eso, Presidente, además de apoyar esta Declaración, me animo a que el artículo primero obviamente sea más contundente. Por ejemplo, algo así como que se rechaza los actos de violencia y confrontación registrados en los últimos en las últimas semanas promovidos por grupos radicales, conducidos por dirigentes sin vocación de diálogo, ni respeto a la institucionalidad democrática, promoviendo medidas de presión que atentan contra la integridad de las personas y lo lo demás redactado. Porque hay que ser contundente si todos creemos y sabemos que están siendo conducidos por grupos radicales, dirigentes malos, hay que ponerlo.

Segundo, Presidente, creo que es totalmente pertinente modificar esa Ley que limita el dictar un Estado de Excepción o que genera responsabilidades directas a quienes podrían intervenir en un acto en un Estado de Excepción. Tercero, estoy totalmente de acuerdo que debemos trabajar sin dilatar más en el tema de la Ley de Antibloqueos, porque debemos, así como se debe garantizar la libertad de expresión, así como se deben garantizar las marchas, debemos limitar los bloqueos porque es la única manera de garantizar el derecho de los demás.

Estoy ahora aquí y lastimosamente veo que hay desabastecimiento y hay un afán definitivo de desestabilizar el Gobierno, por eso, Presidente, también me animo que como decía el Senador Abdón, dar el respaldo al Gobierno con un articulado más que le faculte a hacer uso de las medidas que la Constitución le facilitan como Presidente y obviamente también darle las condiciones y el respaldo a la Policía. Creo que eso es importante, Presidente, para obviamente algo importante, debemos poner que esta difusión que hagamos nosotros de nuestra declaración se

haga por aimara, en quechua, no sé, porque aquí la gente solo entiende en aimara definitivamente los grupos radicales. Solo eso, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Gracias, Presidente. Un saludo nuevamente desde el Sur del país un poco frío a los colegas y a la Directiva, querido Presidente.

Presidente, yo voy a ser claro y concreto que es responsable informar lo que está pasando en esta región del país de cómo afecta justamente las movilizaciones y el aislamiento, en este caso, de la ciudad de La Paz, por parte de estos grupos políticos, porque ya se han desenmascarado que tienen una clara intención y que usaban las demandas y las reivindicaciones de otros sectores para complotar y convulsionar el país. Eso está completamente claro para mí, Presidente, lo he dicho en los medios de comunicación, sin respetar en lo más mínimo lo que establece nuestra Constitución en base a la democracia, pero Presidente, es bueno que conozcan, queridos colegas aquí en Tarija, por ejemplo, evidentemente no hay bloqueos, la gente trata de seguir adelante con su vida no nos olvidemos que el 89% de este país vive de manera informal. Y qué quiere decir eso, que viven del día, los cuentapropistas, gremialistas, transportistas, entonces día que pasa en el bloqueo, día que se pierde plata y día que esa gente no lleva el pan de cada día a sus casas. Así de preocupante, querido Presidente, por eso estas movilizaciones que dicen que es para proteger al más pobre, en realidad al más pobre lo hace más pobre y es al que más lo perjudica.

En Tarija lo que sí afecta, queridos colegas, no sé cómo estará en el resto del país, es justamente que los especuladores ya están haciendo sus anchas, están subiendo, incrementando el precio a la canasta familiar, como mencionaban por ahí mis anteriores colegas también, los que producen y los que compran se están viendo afectados por esta especulación y eso indudablemente está afectando a casi toda la población.

Entonces, querido Presidente, yo les comento esto como un comentario para que conozcan lo que está pasando en la región Sur del país, me sumo, por supuesto, a la Resolución planteada, Presidente, no podemos permitir que un grupo con fines políticos amedrente a todo un país, amedrente toda una ciudad. Mi sincera solidaridad con todas las pobladas de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto es bueno también nunca generalizar a todos, no generalizo a los campesinos, no son un grupo político que quiere generar discordia, quiere generar racismo, también digo esta palabra porque ya se está empezando a generar racismo entre bolivianas y bolivianos y se están generando heridas que el día de mañana que no van a ser difíciles de curar.

Entonces, llamo a la calma ojalá algunos legisladores que están también pro de aquello puedan entenderlo y no seguir generando política con un tema tan sensible como es el de buscar una división racial entre los bolivianos y bolivianas, entre el citadino y el campesino. Creo que todos somos bolivianos, iguales ante la Ley, hijos del Tata Dios y tenemos el mismo derecho a progresar y desarrollarnos. Finalmente, Presidente, mi consejo y lo he dicho, creo y soy convencido de que, si desde esta Cámara empezamos a promover el 50/50, si empezamos a promover la delegación de competencias, descongestionaríamos a la propia ciudad de La Paz de tantos conflictos, Presidente, eso que tomen en cuenta mis colegas de la ciudad de La Paz. Si empezaríamos a desconcentrar las competencias hacia las regiones, llámese con un nuevo proceso para el federalismo, llámese con una nueva Ley Marco de Autonomías y Descentralización, creo que la misma ciudad de La Paz se vería mucho más alivianada de tantos conflictos que llegan a la ciudad de La Paz, Presidente. Simplemente eso, Presidente. gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rivera.

Sen. Rivera: Buenos días a todos los colegas, Presidente. Completamente de acuerdo con que la Cámara de Senadores debe necesariamente hacer conocer su posición, pero yo creo que hay que ser un poco más radicales en este tema, más bien deberíamos plantear también que el Gobierno de una vez por todas tome medidas de excepción, fundamentalmente en los sectores regionalizados, el sector donde hay problemas, porque la verdad es que ceder ante los chantajes de un grupo político que lo único que hace es pelear por no perder sus privilegios no reivindicativos, además creo que es una aberración para el pueblo boliviano que estemos discutiendo o queriendo negociar con ellos. Entonces tomar una decisión de tomar una medida de excepción en las regiones donde se encuentra bloqueado, porque al final este es un tema delincuencial nada más. Esa es la posición planteada.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: He podido escuchar a cada uno de los colegas y es necesario manifestarme en principio, un saludo a cada uno de ellos.

Bueno, se hablaba dque se ha perdido la salud mental, evidentemente con todos estos trajines que se tiene en la ciudad de La Paz es constante además este tipo de escenarios por diferentes demandas que se existen, se ha escuchado, se ha roto la taza, todo ha habido conflictos, evidentemente ha habido confrontaciones, evidentemente ha habido racismo y discriminación, evidentemente y lo sigue habiendo utilizando palabras despectivas. Estos que solo saben hablar a aimaras decían, no creo que hay que ver de que nosotros como ciudadanos ahora como legisladores tenemos que empezar a ver que tenemos que legislar para todos. Me pregunto yo, acaso los que marchan no son bolivianos, acaso los que pelean no son bolivianos, a todos nos ha afectado este tema de la movilización, pero cuando hablamos nosotros de que debemos respetar la democracia, bien, acaso cada uno de ustedes en principio no hemos pedido el respeto a la Constitución Política del Estado, y se ha respetado, me pregunto hasta ahora.

Estamos viendo de dónde nacen los problemas para que hoy estemos atravesando esto, creo que muchos hemos dicho, los ministros no están cumpliendo con su trabajo, no he sido la única y me mantengo en decir lo mismo. En unos minutos va a haber ya la nueva designación de nuevos viceministros, ministros los cuales esperemos que hagan un buen trabajo, pero también veamos hacia atrás por qué se ha roto la tasa. Qué es lo que no se ha cumplido en el tema de la gasolina, de los autos que se han arruinado, ahora decimos estos grupos vandálicos, acaso no son chóferes los que se han movilizado constantemente, acaso hoy no están bloqueando en la ciudad de El Alto el sector transporte. O sea, el sector transporte les estamos diciendo vándalos, ellos están bloqueando en este momento en cada uno de los puntos de la ciudad de El Alto, entonces, tenemos que nosotros ver cuál ha sido el problema que ha originado.

Muchos de los ministros no han podido solucionar estos problemas en su momento, han tenido que esperar más de 20 días para que llegue la marcha en contra de la Ley N° 1720. Por qué no se han sentado, concretado, han utilizado el prevendalismo, autitos por aquí, platita por allá y no lo digo yo, no son chismes, ha salido en medios de comunicación, cuando la población lo que quiere ver es soluciones a todas las demandas que se tiene y en estos 6 meses muchos decían, estos 20 años nos ha dejado en estos 6 meses se han cometido muchos errores que hoy han reclamado, entonces, nosotros no podemos decir estos hechos vandálicos han sucedido de tratar de criminalizar algo que es la consecuencia de algo que no se ha hecho.

Dónde están los responsables de todos los casos que hemos visto, que muchos de los que están acá en Sala han reclamado, hay soluciones, eso se va a quedar en estatuto, o sea, eso no tomaremos en cuenta. Veremos lo que hoy día están haciendo los que están bloqueando y todo lo demás no nos damos cuenta de que son esos mismos hechos que han generado a toda acción una reacción. Ahora, si bien existe y no voy a decir que esto es muy legítimo, existen personas que se están aprovechando de estas demandas, existe pues yo le había dicho al Gobierno y le dije al Ejecutivo y a muchos de sus ministros, no les den herramientas a los otros o los ex tengan que volver utilizando esos mismos errores para que puedan levantar como bandera estos se están equivocando.

Por eso habíamos pedido la destitución de muchos de los ministros, un viceministro que es Santa María, que es de coordinación de cartas de entrada y de llegada, que en vez de ayudar a sus ministros les obliga la Interpelación lo hemos pedido, ¿sí o no? Pero sin embargo tenemos que presentar una Resolución en el cual solamente se sancione y se pida la solución a las organizaciones sociales. Y qué pasa con todos los problemas que ha acontecido, aquí decimos bonitos discursos, sobre todo lo digo a un a un partido y discúlpenme si les va a afectar, pero muchos de estos ministros que no han cumplido, tenemos el Presupuesto General del Estado, tenemos a un Ministro de Obras, Zamora, si no me equivoco, que es el único que está saliendo a apagar incendios, el único que se está movilizando por todo lado, cuando debería existir un Ministro de Gobierno Lupo que debería estar en todos estos escenarios solucionando los problemas.

Entonces yo les pido por favor, si bien estoy de acuerdo con que no debe haber violencia, pero tampoco satanicemos estos grupos porque los errores que se han cometido, son errores de los que no se ha podido solucionar. Y quiero pedir que se corrija en el artículo en el numeral dos del artículo 9 en el que se menciona y las comunidades antes que se mencione los pueblos y se agregue indígenas. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Gracias, Presidente.

Varios senadores y actores políticos en Bolivia han expresado su preocupación por los bloqueos y conflictos que afectan a La Paz y también a otras regiones del país debido al impacto económico, social y político que están generando y están este perjuicio de los bloqueos. Yo estoy de acuerdo con el pronunciamiento de la Cámara de Senadores de Bolivia, emitido un pronunciamiento pidiendo el diálogo, pacificación y evitar los actos violentos señalando que los que los conflictos perjudican a la población y ahí dañan a la democracia. Como Senador nacional expreso mi profunda preocupación por los bloqueos violentos que se registran en la ciudad de La Paz y distintas regiones del país. Estas acciones están perjudicando a miles de familias bolivianas afectando el trabajo, el abastecimiento, la salud y la libre circulación de la población boliviana. Bolivia hoy necesita diálogo, paz, soluciones, soluciones responsables, no confrontaciones ni violencia. Hacemos un llamado a todos los sectores a priorizar la estabilidad del país y el bienestar del pueblo boliviano. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Estivariz.

Sen.ª Estivariz: Gracias, Senador Presidente. Buenos días, colegas senadoras y senadores.

Mi opinión personal mía como Asambleísta, estoy de acuerdo que como Cámara de Senadores debemos emitir una Declaración contra la violencia y en resguardo de los derechos humanos. Pero fuimos electos por sectores sociales y en particular, asimismo el Presidente Rodrigo Paz fue electo por quien hoy marchan, pero aquí tenemos que ser bien claros, el pueblo boliviano votó por nuestro capitán Edmand Lara eso sí tenemos que tomar en cuenta. La disposición segunda me parece que podría profundizar las heridas en lugar de apaciguarlas sí estamos en esta situación es porque no hubo un diálogo oportuno. El Presidente y sus ministros no cumple las promesas que hicieron hay que reconocer la responsabilidad del Estado, esa es la molestia del pueblo. Sugiero suprimir la segunda disposición no podemos encubrir las equivocaciones del Gobierno de Rodrigo Paz, el tema de los bloqueos será tema de debate cuando veamos las leyes que fueron propuestas y sabemos que es un tema muy delicado. Eso es todo. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente.

Bueno, dice, no hay que satanizar, pero es satánico que destruyan y que maten y que dejen morir a las personas en Bolivia, en La Paz. Hay una parte de la Constitución que me he dado cuenta en el andar del diagnóstico de muchas instituciones ha dividido nuestro país, que es la palabra descolonización, incluido en el régimen militar, en el policial, incluso ahora se ve en marchas de que nos dan 90 días para cambiar de Presidente, porque quieren a un indígena como Presidente. Incluso nuestros indígenas y campesinos han sido divididos en 20 años, porque hay se ve un grupo de la COB (Central Obrera Boliviana) y el otro grupo, el A y el B.

En ese sentido, esta Declaración que la Cámara de Senadores está realizando sería bueno tomar en cuenta que el rechazo a un Golpe de Estado por parte de la Cámara de Senadores no está claro, no está específico el rechazo a violar nuestra orden institucional, nuestro orden constitucional, nuestra seguridad de Estado. Quiero asimismo hacer saber a todas las bolivianas y bolivianos que en nuestro hermano El Salvador existen empezaron con 70 mil delincuentes presos que le cobraban por vivir a todos los salvadoreños, o sea, estamos hablando de un 1.5% de su población que ponía en zozobra a todo un país. Para lograr paz tuvieron que meter presos a en ese momento a 70 mil y actualmente hay 92 mil presos delincuentes criminales de las pandillas en el hermano Salvador.

En nuestro caso, que es totalmente ente hay que separar totalmente lo que son las luchas de las organizaciones sociales a lo que es el vandalismo, a lo que está haciendo incluso la comunidad internacional nos está apoyando. Aquellos países que viven en democracia se han se han manifestado en su total respaldo y creo que nosotros estamos dejando en esta Declaración de mencionar no solamente de agradecer a aquellos países democráticos, sino también de exhortarles de que estos movimientos podrían estar siendo financiados, ya sea por organismos fundaciones internacionales que promueven la división de nuestro país y de las luchas sociales, las cuales actualmente están desvirtuadas. Entonces, lo único que le pido a la Cámara de Senadores es incluir el rechazo a un Golpe y exhortar el apoyo internacional a la Comunidad Internacional Democrática para el respaldo de nuestro país. Eso es todo. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Gracias, Presidente. Buenos días.

Simplemente solo para decir que estoy de acuerdo con el pronunciamiento y como senadores nacionales tenemos el deber, la verdad y la obligación de resguardar nuestro estado y defender, obviamente, la democracia, recuperar el orden, la seguridad y el bienestar. En resumen, mis estimados, la paz y nuestra ciudad de La Paz, el Departamento hermano, nos necesita; nos dice la Constitución Política del Estado, el derecho a vivir bien. Acaso están viviendo bien nuestros hermanos de La Paz, sabemos que es un derecho constitucional, la protesta, pero no el bloqueo y es ahí donde estoy de acuerdo con la Senadora Eliana Acosta que tenemos que trabajar por una Ley Antibloqueo. Existen indicios, lo vemos, de terrorismo, de vandalismo, de sedición se tiene que hacer penal, hacer que se castigue eso y todos los incitadores también al bloqueo eso es muy importante esos incitadores tienen que tener su de proceso y jurídico.

En resumen, la protesta es un derecho y el bloqueo no el daño al Estado no, obviamente respaldo total de mi parte a la democracia, defiendo la democracia y mi apoyo rotundo al Presidente Rodrigo Paz, nosotros como senadores, estimados y porque hemos salido con la democracia enfrente, hemos ganado y es por eso que tenemos la obligación de defenderla. Si esto no hay solución con estas resoluciones con esto lo que nos vamos a pronunciar, si no hubiera todavía solución, yo creo que como lo había dicho la anterior reunión es que tengamos un Estado de Excepción, lo hagamos por nuestros hermanos de La Paz, porque ellos merecen y tienen el derecho, como todos nosotros, de vivir bien. Simplemente eso y gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente.

A ver, varias consideraciones, entiendo que este es un asunto que se va tornando más de carácter nacional por cada día que pase lo comprendo perfectamente, sin embargo, me ratifico con que la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto están en una situación mucho más catastrófica que el resto. Porque aquí se está cometiendo un exterminio poblacional vivir cercados colegas, y eso lo hemos vivido en distintas etapas de nuestra historia, es absolutamente terrorífico. No saben cómo es tener que tratar de darle tranquilidad a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a nuestras esposas, decirles que todo va a estar bien cuando hay incertidumbre permanente, como ocurrió el 2019 durante 72 horas, que no sabíamos qué nos podía llegar a pasar, que nos han quemado hogares enteros, que han golpeado personas más de lo que han golpeado en esta oportunidad, y que nos han mantenido en la incertidumbre durante tantos días, es decir, que los enfermos en los hospitales no tengan oxígeno como se ha visto las noticias que un niño haya tenido que caminar kilómetros para recibir quimioterapia porque tenía cáncer, mientras sigue habiendo el tratamiento porque ya está escaseando inclusive el tratamiento para quimioterapia en la ciudad de La Paz y en la ciudad de El Alto.

Está bien, es un problema económico, por supuesto para los departamentos, por ejemplo, del Oriente, pero aquí se está hablando de un exterminio poblacional en curso Presidente, ya hemos hablado del Estatuto de Roma, que es un delito es humanidad. Estamos acá, Presidente, en La Paz como el Berlín de la Guerra Fría, que se tienen que hacer puentes aéreos para que recibamos comida, medicina, artículos de primera necesidad, también hay que decirlo, Presidente, además de ratificarme con que se resuelva en el artículo primero que las ciudades más

afectadas son La Paz y El Alto, obviamente en el considerando en el párrafo que había mencionado no, que lo modifiqué también, Presidente.

También Presidente hay que decirlo, ninguna autoridad Subnacional de nuestro Departamento se ha pronunciado n se ha pronunciado el Alcalde, no se ha pronunciado el Gobernador, no se han pronunciado el Alcalde de El Alto, no se ha pronunciado los consejos municipales. Máximo han sugerido una Asamblea de la paceñidad que no es suficiente, eso hace que tengamos una obligación mayor nosotros.

El tercer punto Presidente, es que bueno, revisando el Reglamento General de la Cámara de Senadores, sobre las resoluciones y las declaraciones camarales, como establece el artículo 165 en el Parágrafo II, tenemos que votar la urgencia, la emergencia de la situación para justamente poder sacar una Declaración o una Resolución. Lo puedes revisar, está ahí. estoy obviamente de acuerdo con que se saque una Resolución, pero se tiene que votar. Y el tercer aspecto, Presidente, sobre el tema de endurecer las sanciones a los bloqueos que han propuesto varios senadores y senadores.

Hay una Comisión y no hay que olvidar, hay una Comisión Integrada, presidida por la Senadora Mallón esa Comisión tiene que sesionar, tiene que trabajar, tiene que tener un presupuesto, tiene que tener un cronograma y es por eso que le digo, Presidente, que nosotros es por esa razón que en el momento en que el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Cámara de Senadores se han sentado con distintos grupos sociales a hacer una serie de compromisos, es por eso que hacíamos pues la observación de que no se puede comprometer a que una Ley Antibloqueo no se trate en la Cámara de Senadores hay una Comisión, tiene que trabajar, tenemos que dejarla trabajar y esa Comisión integrada tiene que tener todas las garantías para sacar sus informes en el momento que considere la que preside, que es la Senadora Mallón. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Solo una aclaración, en ningún momento me he sentado con el Presidente la Cámara de Diputados para limitar el tratamiento de ninguna Ley, no me he sentado para nada para hablar de ninguna Ley ni vetar ninguna Ley. Era un requerimiento de los señores que plantearon no en la firma, pero no era parte de una acción, ni una disposición ni un compromiso de los senadores y diputados.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

Buenos días al Pleno de la Cámara de Senadores y pondero la iniciativa de emitir una Resolución o Declaración para mostrar la posición, para expresar la posición oficial de la Cámara de Senadores, aunque un poco tardío, esto deberíamos hacerlo inclusive a inicios instando al diálogo y demás. Apoyo la Moción de la Senadora Chapetón, Presidente, con el afán de que considerando que las resoluciones camarales son disposiciones obligatorias, tienen efectos vinculantes respecto a las personas y autoridades involucradas en el ejercicio de sus funciones y las declaraciones camarales son precisamente pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores sobre temas de interés nacional o internacional. En ese sentido, en mi criterio, considero que lo más conveniente y adecuado es precisamente emitir una Declaración Camaral, precisamente con los mismos artículos que están en el Proyecto de Resolución Camaral.

A ver, querido Presidente y colegas, senadores entendiendo que venimos de las diferentes regiones, también de las diferentes culturas y también considerando que somos de diferentes Bancadas, particularmente y con el respeto que se merecen, no estoy de acuerdo con pretender incorporar artículos que vaya obviamente, no, en el sentido de pacificar el país. Con esas posturas, lamentablemente, en vez de ayudar en la del país, lamentablemente vamos a ayudar rápido a quienes hoy por hoy pretenden acortar el mandato del Presidente.

Considerando que somos el primer Órgano de poder del Estado, Asamblea Legislativa, en este caso como Cámara de Senadores, he escuchado con mucha atención la postura de varios senadores que instan o en todo caso hacen énfasis en el tema del diálogo. Desde un inicio nosotros hemos dicho, Presidente que convoque al diálogo, no solamente al sector, que inicialmente estaban pidiendo el incremento salarial, estaban reclamando el tema del combustible de mala calidad. Es ahí donde nosotros hemos pedido que convoque al diálogo nuestro Presidente a la cabeza de él como primer dignatario del país y el Vicepresidente. Nosotros estamos como senadores, como también

padres de la Patria, que así nos denominan, ¿no?, ser parte de las soluciones. Sin embargo, hoy por hoy, ya lo han dicho algunos colegas, hay otros grupos con tinte político que tienen otras intenciones que se están aprovechando de la coyuntura de la crisis política social que coyunturalmente estamos atravesando.

Totalmente de acuerdo a que insertemos un artículo de que el Presidente convoqué al diálogo, porque el día de ayer, lamentablemente, yo pensé que iba a convocar al diálogo, pero no se ha hecho la convocatoria. Tal vez sería pertinente nosotros como Cámara de Senadores instar al Presidente y nosotros también constituirnos en parte para poder buscar soluciones al conflicto. En ese sentido, Senador Presidente y colegas senadores, algunos colegas sugerían que se incorpore para que el Presidente en el marco de sus atribuciones, aplique lo que establecen la Constitución Política del Estado en el artículo 137 y 140. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas sugerencias y sobre la posible, sobre la posibilidad de dictar un Estado de Excepción totalmente vulnera lo que establece el artículo 137 de la Constitución Política del Estado y asimismo vulnera el artículo 27 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, consideramos que en esta delicada situación que atraviesa nuestro país, nosotros debemos constituirnos como Cámara de Senadores dejando de lado los colores. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos autoridades electas por esa población que hoy está movilizada no importa cuál tenga su postura, alguien de ellos ha tenido que votar por alguien de nosotros. En ese sentido, no podemos satanizar ni tampoco podemos nosotros de ninguna manera, queridos colegas, no podemos estigmatizar, tampoco podemos satanizar ni a los bloqueadores, ni a nuestra policía boliviana, ni a los militares. Si tenemos esa intención de poder coadyuvar en la solución de este conflicto, yo con toda humildad y les digo a todos los colegas y estoy hablando como un hijo de un campesino y un campesino más con orgullo. Entendemos y sabemos el comportamiento de nuestra población, en consecuencia, debemos manejar con pinzas.

Para concluir, Senador Presidente, yo sugiero que incorporemos un artículo sexto que establezca la convocatoria urgente al diálogo entre el Presidente, Vicepresidente, senadores y dirigentes de los movilizados en un espacio abierto señalando día, hora y lugar específico. Eso sugiero, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Ya se ha tomado en cuenta todo lo que se ha señalado, ya hemos corregido es una Declaración Camaral, estamos tomando en cuenta todas las declaraciones y vamos a dar una lectura al concluir las intervenciones de la declaración modificada.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra. Un saludo a los colegas de nuevo.

Y decir personalmente que cada uno tenemos diferente opinión, pero es así, estamos en democracia, yo siempre voy a hacer hablar por mi gente también soy de las provincias he venido, yo conozco cómo son los compañeros de las provincias y a veces es difícil hacer entender a los compañeros. Por lo cual yo digo, Senador Presidente de aquí, yo no estaría de acuerdo con la Resolución siempre cuando se ha leído con esa Resolución, no estoy de acuerdo, pero sí sé que va a modificar en algunos, voy a tratar de ver también, Senador Presidente y también decirlo, pues sí, hay que ser conscientes que aquí cuando primeramente no estaba llegando la marcha de esta Ley N° 1720, lamentablemente los ministros se han puesto terco, no han podido solucionar al momento y pues ojalá que cambie Senador Presidente, está en sus manos, yo de mi parte rogaría también no decirles a los compañeros que son vándalos así me hace sentir mal esas palabras. A mí como persona que soy de personas del campo nos hace sentir así nos hacen reaccionar indicando que nosotros somos unos vándalos así, no, no somos con esa intención.

Solamente el pueblo quiere que hagan lo que ha comprometido en su campaña tiene que cumplir, no con palabras nomás, no podemos engañar al pueblo boliviano tiene que ser real conocer con hechos. Y también decirles a las compañeras, para respetar la democracia, primeramente, hay que respetar también la Constitución Política del Estado, cuando el Presidente no ha podido respetar la Constitución Política del Estado en su momento y por eso los compañeros también están en la marcha, cuando nos conviene no más hay que utilizar la Constitución también y Senador Presidente y colegas, aquí tenemos que respetar la Constitución Política del principio. Eso sería, Senador

Presidente, pero siempre cuando yo lo hago conocer con esta Resolución no estoy de acuerdo cuando se me puede cambiar tal vez, Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Gracias, Senador Presidente. Buenos días a cada uno de las colegas que se presentan y que están en esta Sesión.

Senador Presidente, mi uso de la palabra es para respaldar este presente Pronunciamiento Camaral, porque en momentos de tensión social que vivimos, la Cámara de Senadores no puede guardar silencio, mis estimados frente a hechos de violencia, frente a este hecho de confrontación, de cualquier medida de presión que afecte la tranquilidad de las familias bolivianas. Sí, ya lo han dicho muchos de los compañeros, también tenemos que velar el normal abastecimiento, la convivencia pacífica. Nuestra posición debe ser clara como senadores, la protesta, la diferencia de la política son parte de la democracia, o sea, si los compañeros han salido, las organizaciones sociales han salido a hacer su protesta. Es parte de la democracia, mis estimados colegas, pero ninguna demanda puede justificar la violencia, la amenaza, la afectación a la población y la ruptura de orden. La Asamblea Legislativa como Cámara de Senadores tenemos responsabilidad de llamar al diálogo, así tanto como nuestro Presidente o nosotros como Cámara de Senadores siempre tenemos que llamar al diálogo en estos momentos de tensión.

Así también acompaño este Pronunciamiento solicitando el mismo se mantenga en un mensaje de unidad, respeto a la Constitución Política del Estado, la defensa, la democracia, mis estimados colegas, también como Senadora, representante del Departamento de La Paz, también como mujer alteña y como ex ejecutiva también de la FEJUVE de El Alto, ¿no? Conozco de cerca, mis estimados la fuerza de estas instituciones, la organización y la lucha del pueblo alteño siempre ha sido reivindicativo de los sectores sociales, por eso quiero ser clara.

La protesta social es un derecho democrático y eso no podemos cercenarlo nosotros, no podemos ir a lo contrario de la Constitución Política del Estado. Pero ese derecho no puede convertirse en violencia, sí estamos de acuerdo. Esta exigencia que las organizaciones sociales como transportistas, como juntas vecinales, como que están en estos momentos en conflictos o en puntos de bloqueo, mis estimados, no es porque se ha creado porque sí o porque nosotros decimos que no. Mis estimados, nosotros también hemos errado como Gobierno también tenemos que reconocer lo que hemos hecho hasta el momento mis estimados, tenemos que ser críticos y también tenemos que ser autocríticos en todo lo que nosotros expresamos; por todo ello yo les pido a cada uno de ustedes que llamemos siempre a un diálogo el diálogo tiene que ser escuchado también por nuestros representantes.

También llamar a todos los sectores sociales a un diálogo responsable, por lo tanto, en este diálogo también tenemos que abordar con sinceridad lo que tenemos que tratar, el tema de los combustibles. Cuál es el conflicto en este momento, combustible, hasta cuándo va a llegar combustible de buena calidad, eso es lo que están pidiendo las organizaciones. Yo creo que con humildad debemos bajar a las organizaciones y poder concertar estos temas de cerca mis estimados, y no sé quiénes están bajando a las organizaciones sociales debemos ir, mejor si vamos entre los senadores también.

Para complementar, tengo una sugerencia al texto podría plantearse como artículo adicional, más antes estaba pidiendo el Senador como un artículo sexto: "Exhortar a todos los actores políticos, sociales e institucionales del país a encaminar sus demandas, diferencias y posiciones por las vías constitucionales, legales, democráticas y pacíficas, evitando cualquier acción que promueva la violencia, la confrontación entre bolivianas y bolivianos, la afectación al abastecimiento, al libre tránsito y al trabajo, la estabilidad e institucional del Estado".

También tal vez se podría hacer otro pequeño paréntesis en el artículo cuarto donde indica no confiar que ese proceso de concertación contribuya, dice, a la discusión democrática, a las transformaciones políticas, económicas y sociales que nuestro país debe afrontar. Tal vez sería en esa parte también aumentar: "el fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica". Eso sería mi aporte. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cardona.

Sen. Cardona: Gracias, Senador Presidente. Saludarle por su intermedio a las senadoras y senadores.

Preocupante, pero no vamos a ser repetitivos a todo lo que han dicho los colegas, hay un dicho muy interesante que dice que hablando se entiende la gente, pero yo no sé qué podemos hablar, qué diálogo puede haber cuando vemos vandalismo, cuando vemos terrorismo, cuando vemos saqueo. Entonces, cómo se puede hablar con esas personas, yo comparto lo que dice la colega Soledad Chapetón, apoyamos, pero yo quisiera ver algo muy importante que tome en cuenta Senador Presidente, con su equipo de abogados que tiene, no esperemos a que rebasen a la Policía, no esperemos que haya un muerto.

Yo quisiera que se revise esta Ley N° 1341 donde en su artículo 20, parágrafo I, señala que las Fuerzas Armadas podrán salir siempre y cuando sean rebasadas la Policía Boliviana y ahí quiero ser enfático, no esperemos a que haya muertes policiales, no esperemos que haya muerte, que yo creo que hay estos estados de excepción donde no es para todo Bolivia. Ya se quejó bastante, por ejemplo, decía el colega Ormachea, el que está sufriendo bastante es La Paz, ahora estamos aquí en La Paz y andamos con el Jesús en la boca.

Entonces, yo creo que ya tiene que tomarse determinaciones, sugerir al Señor Presidente este tema y vuelvo a reiterar, todos decimos diálogo, pero diálogo tiene que ser entre personas que realmente sean coherentes. Nosotros vemos mediante las redes sociales diferentes informativos cómo están repartiendo plata, cómo se están repartiendo los marchistas dinero y entonces esta situación ya va a salir de control si es que no se pone un freno, un freno para que luchemos por la democracia. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Gracias, Senador Presidente.

Ñawpaqpi, kachun jatun napaykuy piskunachus mesa Directivamanta kankichik qamkunapaq, igualmente senadoras, senadores kay momentopi analisisman yaykunchik kay punto Resoluciónmanta. Ñuqa siempre qhichwa qallupi parlani piskunachus uyarimuchkawanku, qhichwa qalluta parlay yachaqkuna, jinataq prensaman kaqkuna, prensapis uyarichkawanchik seguramente kunititaq enfocachkan a nivel nacional creeni uyarikusqanta kay Sesion apachkanchik kay Cámara de Senadorespi. Ñuqa kachkani de acuerdo kay Resolución ñisqawan pero yapaykurispa maykunasmanchus faltarichkan complementarinanchikraq tiyan como anticipawankuña wak compañeros senadores manaña munasunmanchu astawan kay conflictos alargakunanta, porque mana qhasimantachu kay conflictos rikhurin mana ñuqanchik coordinanchikchu como Presidente pichus kachkan Rodrigo Paz, paywan y ministrosnin igualmente, manallataq payman yanapankuchu.

Chayjinamanta jatunyan kay problema, kay bloqueos y mana munasunmanchu karqa pero lamentablemente kunitankama ñapis astawanña jatunyaykun, kay problemas y ñuqa munaymanpuni convocakuchun juk dialogoman, ya no mas solución kanapaq. Amaña piskunachus kay campo patapi, ñan patapi, bloqueospi tarikunku qharis, warmis, jóvenes kaqkuna chantapis mayores de edad kaqkuna paykuna astawanpis sufrimientopi kachkanku. Yarqhayta, ch'akiyta muchuspa aguantachkanku paykuna entonces, chayrayku ñuqa sugeriyman personalmente ya no más convocakuchun. Amaña kutirinañachu maychus ñawpaq parlaq kanku 20 años, 20 años ñispa chayta qunqapuna mas bien antes rina soluciónman, solucionman rina, yanapana pichus kachkan Presidente kaq, ministros kaqkunapis yanapachunku. Paykuna mana momentonpi yanapankuchu Presidente kaqman, chayniqta kay problemasman jatuchik, problemasman chayachkanchik. Ñuqa ya no mas kachun kay convocakuchun, waqyakuchun juk dialogoman solucionman rinapaq si jinallatapuni qhawasunchikqa maykamataq chayasunchik, sufrichkanku wawa kaqkuna yarqhayta, ch'akiyta muchuchkanku seguramente kunitankama kay La Paz llaqtapi manaña kanchu ni ima ni mikhuna rantikunapaq, ni ima, ni medicamentos ni ima unquy jap'iptinpis compañeros.

Ñuqa chay sunquyman pacha jatun llakiywan qhawani kay problemata porque ya no más kachun diálogo, parlanakuy kachun amaña piskunachus bloquedores kachkanku, piskunachus kachkanku kay ñan patapi paykunapis amaña durukuchunkuchu primerospi Presidente, mañachkarqa dialogota pero paykuna manallataq aceptarqankuchu, chayta pero kay kunankama kay 21 días sufrimiento puraqmanta kachun parlanakuy. Chaypaq kanchik runas entre bolivianos parlanakuspa solucionman chayana tiyan, mana maqanaykukuspaqa entre bolivianos piskunachus kachkanku policías, militares paykunapis wawasninchik, wakinkuna kachkanku wawasninchik, hermanosninchik, familiaresninchik bolivianosllataq paykuna kachkanku mana wak ladomanta runaschu kachkanku

entre familiares, entre bolivianos mana chay maqanakuykunasman chayanachu. Ñuqa más que todo astawanpis rogariyman piskunachus kachkanku kay bloqueo patapi dirigentes encabezachkanku, paykunawan khuska parlanakuyman kachun**,** dialogo kachun ya no más, amaña kutirinachu wak parlaykunasta seguramente wak runas kanku encabezaqkuna, wakjinasta piensaqkuna entonces chaykuna umankuta muyuchinku, piskunachus bloqueo patapi kachkanku chaykunatapis, vandalismo ñichkanchik seguramente chaytacha aprovechakuchkan chay vandalismopis aprovechakuchkanku piskunachus ñan patapi kachkanku chaykunap sutinkupi**,** chaykunasta ruwachkanku. Wasisman yaykurachkanku tukuy imas ruwachkanku Senador Presidente. Ñuqa más que todo astawanpis ñinijina juktawanpis dialogo kachun ya no más kachun amaña kachunchu kayjina problemas y paykunapis perjudicakuchkanku, ñuqanchikpis parlamentariosjina perjudicasqallataq kachkanchik en vez que ñawpaqman kay Bolivia suyunchikta apananchik kachkaptin pachanpi sayasqa kachkanchik ni imaynanmanta lluqsiy atispa kachkanchik Señor Presidente. Gracias. **Quechua:**

(Traducción: Primeramente, un gran saludo a los que están presentes en la Mesa Directiva, para ustedes, igualmente a las senadoras y senadores. En este momento ingresamos al análisis de este punto de la Resolución. Yo siempre hablo en el idioma quechua, para los que me están escuchando, para los que hablan quechua, de la misma manera para los de la prensa, la prensa también nos está escuchando. Seguramente a nivel nacional nos está enfocando, creo que se está escuchando la Sesión que estamos llevando en esta Cámara de Senadores. Yo estoy de acuerdo con esta Resolución, pero que se aumente donde falte, hay que complementar todavía como ya me anticiparon algunos colegas senadores ya no podemos pedir que se alargue más estos conflictos, porque no es de la nada que aparecieron estos conflictos. Aparece porque nosotros no coordinamos como el Presidente Rodrigo Paz, a él también sus ministros no lo ayudan.

De esta manera, el problema de los bloqueos se agrando y eso no hubiéramos querido, pero lamentablemente hasta estas alturas ya se agrando más. Yo quisiera que se convoque siempre a un diálogo para que haya ya nomás solución. Que ya no haya sufrimiento para los que están en el campo, los que están sobre los caminos, los que se encuentran en los bloqueos hambres, mujeres, jóvenes y las personas adultas ellos son los que más están en sufrimiento. Ellos están sufriendo aguantando hambre y sed, por eso personalmente, yo sugiero que se convoque ya nomás al diálogo. Ya no regresaremos a lo que hablaban antes diciendo los 20 años, eso ya hay que olvidarnos más bien iremos por las soluciones ayudaremos al Presidente y los ministros también ayuden. Ellos en su momento no ayudaron al Presidente, por eso llegamos a estos problemas y se agrandaron. Yo quiero que ya no más se convoque y se llame a un diálogo para que haya solución si seguimos viendo no más a donde llegaremos, están sufriendo hambre y sed los niños, seguramente en el Departamento de La Paz ya no hay nada, ni alimentos para comprarse, ni medicamentos si se enferman los compañeros también.

Yo desde el fondo de mi corazón veo con mucha tristeza estos problemas, porque ya nomás que haya diálogo, que conversen ni los bloqueadores quienes están sobre los caminos ellos también que no se endurezcan. A inicios el Presidente, estaba pidiendo diálogo y ellos los bloqueadores tampoco aceptaron eso, pero hasta ahora estos 21 días de sufrimiento que haya dialogo de ambas partes. Para esos somos personas, entre bolivianos hablando tenemos que llegar a una solución sin pelearnos entre bolivianos quienes son los policías, militares, ellos son también son nuestros hijos algunos son nuestros hijos, nuestros familiares ellos también son bolivianos. Ellos no son personas de otros lados entre familiares, entre bolivianos no podemos llegar a pelearnos. Yo más que todo rogaría a los que están en los bloqueos, a los dirigentes que están encabezando conjuntamente con ellos juntos tenemos que llegar a un dialogo, que haya diálogo ya no más regresaremos a las conversaciones del pasado.

Seguramente otras personas son las que están encabezando que piensan de diferente manera, entonces ellos son los que los hacen girar sus cabezas a los que están sobre los bloqueos. A los que están en los bloqueos también les estamos diciendo vandalismo, seguramente eso están aprovechando esos vándalos igual a nombre de las personas que están sobre los caminos en los bloqueos esas cosas están haciendo. Están ingresando a las casas están haciendo de todo Senador Presidente, yo más que todo como ya dije -y vuelvo a decir- que haya diálogo ya no más que ya no haya estos problemas. Ellos también se están perjudicando, nosotros también como parlamentarios nos estamos perjudicando, en vez de estar sacando adelante nuestro país Bolivia cuando deberíamos estar saliendo adelante estamos parados en lo mismo, sin poder salir delante de ninguna manera Senador Presidente.)

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente.

Voy a manifestar lo que siento en este momento, dolor, pero sobre todo indignación que comparto con miles de familias bolivianas, especialmente con la gente que vive en la Sede de Gobierno, ya sea la ciudad de La Paz o la ciudad de El Alto que se encuentra en este momento bajo un asedio criminal. Estas ciudades Senador Presidente, están sufriendo un cerco asfixiante que no busca más bien reivindicaciones sociales, sino que hay grupos que están utilizando el hambre, el desabastecimiento de los alimentos, la falta de combustibles como armas de extorsión política en contra de ciudadanos inocentes.

Sí, evidentemente hubieran existido o han existido muchas demandas sociales, pero estas no se solucionan de la manera en la que se está aplicando en este momento. Este no es un movimiento civil espontáneo, tenemos que llamar las cosas por su nombre estamos presenciando una injerencia, una manipulación por parte de Evo Morales, quien desde la sombra está instrumentando, ya no están desde la sombra porque ya se ha manifestado públicamente, que su único objetivo no es el bienestar del pueblo boliviano, sino su agenda es estrictamente personal de inmunidad, de impunidad y de retorno al poder a cualquier costo, incluso si ese costo significa arrastrar al país entero al caos, la violencia, el enfrentamiento entre los bolivianos y entre hermanos, sobre todo. Senador Presidente, no podemos ser cómplices con nuestro silencio ante ese plan sistemático de desestabilización que atenta contra la democracia y la seguridad interna del Estado.

También, Senador Presidente, el deber de esta Cámara pronunciarse con firmeza, sin embargo, como legisladores, nuestra primera responsabilidad es actuar bajo el estricto respeto de la Constitución Política del Estado y de nuestro propio Reglamento General, es por esa razón técnica y legal que quiero que este Pleno emita una Declaración Camaral y no una Resolución Camaral como inicialmente se estaba proponiendo, por qué, porque tenemos os que ser rigurosos en el uso de los instrumentos parlamentarios y el artículo 163 de nuestro Reglamento es categórico. Las resoluciones camarales tienen un carácter de disposición obligatoria y efecto vinculante únicamente dentro del ámbito interno de la Cámara de Senadores, regulando nuestras competencias, nuestros procedimientos y atribuciones propias.

Una Resolución no tiene carácter externo, Senador Presidente. Por tanto, esta Cámara incurriría en un error de ilegalidad si pretendiera, mediante una Resolución exhortar instruir o culminar a instituciones del Órgano Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público. Nosotros no podemos usurpar funciones ni emitir mandatos fuera de nuestra jurisdicción interna por esa vía. En cambio, la Declaración Camaral es el instrumento jurídico que tenemos institucional, idóneo, legítimo, para manifestar la posición política, moral, oficial de este cuerpo Legislativo ante el país. A través de esa declaración, la Cámara de Senadores en representación del pueblo puede expresar, Senador Presidente, de manera era legal y contundente su más absoluto repudio al cerco de La Paz, denunciar las violencias, exigir a las autoridades competentes del Órgano Ejecutivo que cumplan con su mandato constitucional de garantizar el libre tránsito, la seguridad y el orden público.

Por eso es de que tenemos que demostrar ante el país que esta Cámara de Senadores no solamente tiene el coraje político para defender la democracia, todos juntos sin distinción partidaria rechazar/censurar los actos violentos, sino también tenemos la solvencia técnica legal para respetar las leyes y es que nosotros mismos hemos jurado defender. En ese sentido es que solicito que conforme a derecho se haga la votación para por una Declaración Camaral que defienda a los habitantes de La Paz, de El Alto y a la integridad de nuestro país, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Senadora. Ya está corregida como Declaración Camaral. Vamos a dar en lectura al Proyecto de Declaración Camaral absorbiendo todas las observaciones, las sugerencias que han hecho los distintos senadores.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

Lo que yo voy a decir es lo siguiente, en este momento somos testigos de los movimientos que están actuando ¿acaso no es vandalismo, cuando queman movilidades, cuando también están asaltando algunas tiendas? ¿Acaso

no es vandalismo? Es pues vandalismo hay cosas que estamos viendo que son negativos. Para mí son negativos esto no es una reivindicación social tras de esto vienen pues algunas personas que están incitando a un golpe y está también financiado esto por narcotraficantes y sabemos perfectamente quiénes son. Entonces, compañeros, esto no podemos permitir, esto no podemos estar soportando tantos días, más de 20 días que están en esta situación. Todos estamos sufriendo, a lo menos los que estamos en La Paz, los que hemos estado presenciando estos cada día no nos dejan trabajar, no podemos hacer nada, como dicen algunos que ya ni siquiera ya no hay comida en La Paz.

Es verdad, los mercados están cerrados; estas situaciones dan pena, da lástima y como asambleístas tenemos ese derecho también apagar esta situación de una sola vez. Como dicen muchos, hay que entrar a un diálogo es verdad, el diálogo será pues lo más sano y también les digo, esta gente que están en las carreteras bloqueando ya no son gente digamos que están gratis, están también pagados, ¿No es cierto? Entonces, colegas senadores, hay que analizarlo esta situación ya para ir apagando este este conflicto que nos está llevando a muchos problemas. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri:

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Por intermedio de Usted saludar a toda la Directiva y a los colegas que se encuentran en distintos lugares del país.

De igual manera, Senador Presidente, quiero apoyar a mi colega que me antecedió de poder hacer una Declaración Camaral y no así una Resolución por el marco de la normatividad y legalidad que correspondería también aprovecho y llamar de corazón que todos los asambleístas tenemos la obligación y el deber de llamar a la paz, al diálogo y sobre todo que se respete la constitucionalidad. Creo que esto nosotros no debemos permitir que se rompa la democracia, porque si permitimos que la democracia se rompa, sea este Presidente u otro Presidente va a ser cambiado también a través de la Cámara de Senadores de esta Declaración, quisiera que también pongamos que el Vicepresidente también apoye y no incite a seguir bloqueando, marchando, porque lamentablemente los dos se han presentado en las elecciones, tanto Presidente como Vicepresidente y debería estar apoyando al Presidente muy aparte los temas internos que tengan.

Por lo cual también ojalá que el Presidente Rodrigo Paz, con todo respeto, estoy con la palabra, Senador Presidente. No he interrumpido a ninguno de mis colegas creo que no estoy faltando el respeto a nadie. He pedido el mismo respeto de los colegas y también que no utilicemos más a nuestros sectores sociales. Los que sabemos, los que venimos desde bajo, sabemos cómo hemos crecido, incentivemos más bien a nuestros pueblos a la superación, a la educación, al crecimiento al ir a nuestras ciudades para ser mejores que un día hemos sido.

Los que hemos venido de pueblo de verdad de abajo, no queremos ver a nuestra gente sufriendo, pero hablemos con la verdad, no utilicemos a nuestros sectores sociales no digamos, yo vengo, yo respeto a mis indígenas originarios campesinos, soy parte de ella voy a hacerlo, pero con la verdad, porque lo que están haciendo ya es vandalismo, no son sectores sociales legales, son ilegales. Estoy orgullosa y hace rato, estaba en una conferencia, apoyo a los sectores de provincia, pero algunos de nosotros, Senador Presidente, estamos mal informando a la población y no es correcto. Ya no generemos discursos de odio, de separatismo donde digamos privados, indígenas, negros, blancos, todos somos Bolivia, somos bolivianos y como bolivianos debemos apoyarnos y debemos incitar a la paz.

También nosotros como LIBRE llamamos siempre la atención al Presidente Paz, que tome buenas decisiones, pero también al Vicepresidente, pero a ahora es momento de unirnos por Bolivia, por lo cual apoyo a esta Declaración Camaral, Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Ahora sí hemos concluido con el otorgar la palabra a todos voy a pedir un minuto hasta que tengamos la Declaración corregida con todas las sugerencias vamos a pasar al Senador Romaña nuevamente para que dé lectura para que lea el Proyecto de Declaración Camaral con las correcciones que se han hecho a lo largo de la intervención de los senadores.

También comentando a los senadores que ha habido varias expresiones para que tratemos y hagamos correcciones a la Lay N° 1341 también se toma en cuenta, obviamente eso no vamos a poner en redacción; sin embargo, es parte de la tarea que nos quedaría como senadores. Vamos a pedir a la Comisión respectiva inicie el trabajo en estos temas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Declaración Camaral.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece como fin y función esencial del Estado: *"Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales".*

Que, el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece también: *"Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe".*

Que, el numeral 3 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado debe: *"Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional".*

Que, el numeral 4 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece como finalidad Estatal: *"Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución".*

Que, en atención al Bloque de Constitucionalidad dispuesto por el Artículo 410 de la Constitución Política de Bolivia, el Estatuto de Roma ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante la Ley N° 2398 de 24 de mayo de 2002, establece responsabilidad penal individual a quienes realicen la privación de bienes esenciales a la población civil, prohibiendo cualquier método de guerra que cause sufrimiento innecesario a la población.

Que, los graves acontecimientos que vienen sucediendo las últimas semanas, amenazan la convivencia pacífica y el orden democrático en nuestro país, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

Que, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, el pueblo boliviano eligió democráticamente a sus autoridades nacionales y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como expresión legítima de la voluntad popular.

Que, la violencia no puede ser, en ninguna circunstancia, el escenario en el que debamos tomar decisiones para preservar la institucionalidad democrática y que el diálogo debe primar para resolver los conflictos en el marco de la democracia y nuestra Constitución Política del Estado, desterrando los métodos violentos.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 34 y el Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

PRIMERO. Su rechazo y condena a todos los actos de violencia y confrontación registrados en las últimas semanas en todo el territorio nacional y particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto, así como toda medida que amenace o restrinja derechos fundamentales a la vida, integridad, salud y otros que afecten el normal desarrollo de las actividades de la población, el abastecimiento de alimentos y la convivencia pacífica en el país.

SEGUNDO. Su compromiso con la defensa del orden democrático, el Estado de Derecho y los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, priorizando el diálogo y la concertación como vías para la resolución de conflictos y rechaza cualquier intento de romper la institucionalidad democrática.

TERCERO. Instar al Órgano Ejecutivo que identifique las demandas legítimas que deben ser atendidas y que asuma los mecanismos constitucionales y legales para restablecer el ejercicio pleno de los derechos restringidos y suspendidos por la actual situación de violencia que afecta a la población.

CUARTO. Exhortar a todos los actores sociales, políticos e institucionales a encaminar sus demandas, diferencias y posiciones por las vías constitucionales, legales, democráticas y pacíficas, evitando cualquier acción que promueva la violencia y la confrontación entre bolivianas y bolivianos; así como generar las condiciones necesarias para un escenario nacional amplio de concertación y entendimiento que contribuya a la pacificación del país y al restablecimiento de la convivencia democrática.

QUINTO. Confiar que el proceso de concertación contribuya a la discusión democrática de las transformaciones políticas, económicas y sociales que nuestro país debe afrontar para la construcción de un nuevo Estado.

SEXTO. Ratificar el compromiso con la democracia como base fundamental para la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la estabilidad institucional del país.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Como se puede constatar, se ha absuelto y hemos incorporado todas las sugerencias voy a solicitar ahora la votación como corresponde para que aprobemos la Declaración Camaral.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente.

Simplemente un tema procedimental que creo que no se debería dejar pasar, el artículo 165 como lo había mencionado en mi exposición, II, requiere específicamente de nosotros que votemos si es que esta situación es de urgencia o no, ahí lo pueden leer, está en el Reglamento y con ello recién podemos nosotros votar una Resolución o una Declaración, cualquiera de las dos. Sin previo informe de una Comisión que tiene en principio 3 días para emitir un informe como esta es una situación de urgencia y estamos seguros que todos tenemos claro que esta es una situación de urgencia, tenemos que votar en primer lugar que esta Resolución estaría siendo tratada, y votada sobre la base de una situación urgente que vive el país. Eso lo indica específicamente el artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y para que no seamos pasivos a ningún tipo de nulidad que se puede esgrimir por cualquier ciudadano, no estoy diciendo las senadoras y los senadores, solicito que primero llamar a votación para declarar esta esta situación como un caso de urgencia para recién empezar a habilitar el tratamiento en grande y en detalle de este de esta Declaración. Es todo, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Gracias, Senador, vamos a proceder así.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, simplemente, ya se ha leído nuevamente y se está poniendo en consideración debemos también sugerir nuestros puntos de vista. He sugerido que se incorpore que el Presidente debe convocar al diálogo, ¿no?, conjuntamente con los senadores, pero no especifica, Presidente. Por otro lado, profundamente me preocupa

el antepenúltimo, considerando que habla del estatuto de Roma, en ese sentido, con esta se estaría criminalizando la protesta, Senador Presidente. Yo voy a solicitar que se excluya en ese considerando que habla del Estatuto de Roma, porque conforme al informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) elaborado por la Relatoría especial, la Corte Interamericana ha señalado que los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva a la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador. Entonces, en ese sentido, Presidente, yo solicito se suprima, donde habla en el considerando del Estatuto de Roma.

Sen. Presidente: Vamos a considerar en su momento.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Lo que solicito es que, no sé si nos pueden compartir el documento porque evidentemente hicimos sugerencias, compartir en los grupos, porque no nos ha llegado, personalmente considero que sigue extremadamente blanda y así yo no la apruebo. Solicito el documento, Presidente.

Sen. Presidente: En este momento se le está enviando, Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Tal vez una pequeña observación, no sé si es en la primera o segundo párrafo donde menciona la palabra indígena, ahí tal vez sería argumentar lo que es completo, indígena, originario, campesino.

Sen. Presidente: Esa es una redacción expresa de la Constitución estamos haciendo referencia a una redacción de la Constitución por eso no podemos cambiarlo. Vamos a lo que corresponde en este momento al haber un estado de emergencia declarado. Lo que vamos a solicitar es primero la aprobación con Dispensación de Trámite de esta Declaración Camaral de acuerdo al artículo 165 del Reglamento General. Entonces, voy a solicitar a los senadores se sirvan emitir la señal de acuerdo a lo que está a nuestra disposición en este momento, levantar la mano a través de sus respectivos aparatos en los que se estén comunicando.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 28 votos, más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Ahora vamos solicitar con las sugerencias ya incorporadas en el documento, solicito primero lo que ha propuesto el Senador Veliz, que excluyamos el párrafo donde se habla el estatuto sobre el estatuto de ratificado por el Estado boliviano mediante la Ley N° 2398. Él sugiere que saquemos ese párrafo de la Declaración Camaral.

Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con excluir el párrafo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 5 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada, la solicitud de exclusión del párrafo.

En consideración del Pleno el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 29 votos a favor, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral. Agradecemos a las senadoras y los senadores por lo mismo.

Sen. Presidente: Tenemos la consideración de presencia de la Cámara de Senadores en la ciudad de Sucre con ocasión del aniversario del Departamento de Chuquisaca.

Aquí informar que ha habido ya una Resolución de la Cámara de Diputados en el sentido de que ellos no asistirían, tampoco tienen una Sesión previa, una Sesión Virtual previa al día 25 para aprobar sobre todo los proyectos de crédito en favor del Departamento y consecuentemente quería poner a en consideración, puesto que hemos aprobado en un momento una Resolución de la Cámara de Senadores, la presencia de la Cámara de Senadores en Chuquisaca, entendiendo que la situación de conflictividad y las condiciones ha cambiado en estos días.

Quiero poner en consideración de los senadores el hecho de que asista tan solo la Directiva para rendir homenaje al Departamento de Chuquisaca - Sucre, que posterguemos esta visita como Cámara completa y obviamente tomemos en ese momento las resoluciones que favorezcan al hermano Departamento de Chuquisaca.

Ratificar nuevamente, no estamos proponiendo que suspendamos la visita, sino aplazar la misma para que en ocasión de la visita también de la Cámara de Diputados podamos hacer el trabajo en conjunto que teníamos planeado en esta ocasión.

Con carácter previo, tiene la palabra Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente. Me gustaría que pueda darnos la palabra preferentemente a los senadores de Chuquisaca, a los cuatro senadores y posteriormente al resto, por esta vez, Presidente.

Sen. Presidente: Se dará en orden que están requiriendo.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, con todo el respeto que merece la Capital Constitucional de nuestro país, considero que quienes pertenecemos a la ciudad de La Paz, a la ciudad de El Alto y somos senadoras y senadores del Departamento de La Paz, no estamos en condiciones para poder viajar sería un despropósito, ¿no? nosotros tenemos que acompañar a nuestra población en este momento tan aciago, ¿no es cierto? Y, por tanto, obviamente solicito que se tome en consideración en el tratamiento de este debate que por lo menos las paceñas y los paceños no podemos hacernos ausentes de nuestro Gobierno y de nuestra área metropolitana y de nuestro Departamento. Eso en primer lugar.

Y en segundo lugar esto ya es con una Moción de Orden y aclaración sobre la base del artículo 100, no es cierto, del punto anterior. Si bien se requería, por supuesto una Declaración de urgencia o emergencia para poder aprobar o rechazar, tratar finalmente una Declaración Camaral o una Resolución lo importante es que en un Reglamento que se trabaje se especifique qué se entiende por emergencia, porque no se habla de una declaratoria de emergencia nacional bajo ningún punto de vista.

Entonces, por eso se puede interpretar que se puede votar sobre la emergencia del tema sobre la base de que la mayoría comprenda que hay una urgencia en el país, la mayoría de los senadores, Está bien utilizar en esta oportunidad la Dispensación de Trámite, pero hay que tomar en consideración en una siguiente redacción que se tiene prevista para un nuevo Reglamento, que en este caso específico que no está claro, se indique que emergencia no significa emergencia nacional, significa que nosotros consideramos que hay una urgencia en el país como senadores de manera autónoma y es por eso que estamos votando más allá de un Informe de Comisión que tendría de plazo 3 días. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Con el respeto a todos los colegas de Chuquisaca, creo que el momento que vive el país no es para que estemos en actos protocolares de paseo en un país tan convulsionado con tantos problemas y problemas logísticos. Lo veo un despropósito, además un despropósito económico hacer el gasto que tendría que hacer el Estado en este momento para llevarnos a todos a la ciudad de Sucre. Una ciudad maravillosa, en la cual inclusive he estado defendiendo, muchas veces, he sido gasificado en la ciudad de Sucre ante la Asamblea Constituyente. Un respeto grandísimo a todos los hermanos bolivianos que viven en Chuquisaca, que son de allá, pero creo que no es el momento para que estemos, concuerdo con que vaya la Directiva, Presidente, sería suficiente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Gracias, Presidente.

Hay que ver el tema que ya se ha aprobado en el Pleno Camaral la presencia de todos los senadores, de los 36 senadores para sesionar el domingo 24 de mayo en la ciudad de Sucre. Es lamentable que los senadores no estén apoyando esa aprobación que ellos mismos han aprobado, si bien existe conflictos en la ciudad de La Paz, pero no impide eso que estén presentes en el aniversario de Chuquisaca, de Sucre, tomando en cuenta que están cumpliendo 217 años. Es la capital de Bolivia es la cuna de la libertad ya se hizo los actos protocolares. No podemos dejar a tanta gente esperándolos a ustedes y a la última hora no quieran estar presentes, va a haber un daño económico al Departamento de Chuquisaca-Sucre, como el tema hotelero. Ya incluso existe el tema de seguridad para los senadores en Sucre no hay bloqueos, no hay enfrentamientos la gente está a la expectativa de que lleguen los diputados y también los senadores.

En este caso los diputados creo que ya se han pronunciado de que no van a poder asistir, pero en el tema de los senadores, yo creo que deberíamos estar no más todos juntos es un aniversario muy especial para Bolivia. Además, hay que ver el tema de los proyectos que se va a tratar hasta el día de hoy no hay ningún proyecto para Chuquisaca y creo que ya se ha quedado en un acuerdo que por lo menos tenía que estar el salto de los dos túneles Salto Monteagudo y tengo entendido que en el Orden del Día de los diputados no existe ni siquiera ese Proyecto de Ley. Si bien solo están las zonas económicas especiales, que eso no necesita ningún financiamiento, pero es increíble de que no existe la voluntad política y están dejando a un lado a un Departamento que es muy importante para Bolivia estamos hablando de la Capital de Bolivia. Yo no estoy de acuerdo de que no puedan los senadores asistir a este gran evento, ya que ya se ha quedado dentro del Pleno Camaral y yo solicito de que reconsideren y hagan cumplimiento a lo que se ha aprobado en este momento. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Voy a empezar indicando con todo cariño y respeto a los anteriores senadores que han tomado la palabra. Al Senador Branko, el ir a un aniversario como la que vamos a ir a Chuquisaca no es ir de paseo, el ir de apoyar, que efectivamente estamos pasando momentos muy complejos, pero también ir a un aniversario como la de Chuquisaca es estar con ellos. Yo les pido, queridos senadores, creo que es uno de los temas que nos ha unido desde el inicio ha sido el respeto a nuestros departamentos. Yo no voy a permitir que se dirijan de esta manera a un Departamento que ha dado mucho al país, Chuquisaca, Sucre la Capital de Bolivia, además les pido que por favor cumplamos lo que hemos prometido.

Al inicio todos estuvimos de acuerdo porque yo cuando metí la carta nos hemos reunido como jefes de Bancada y posteriormente también en la Directiva y posteriormente en la Sesión de la Asamblea y se ha decidido con todo cariño y respeto de ir a rendir ese homenaje a Tarija y hemos tenido el compromiso de todos los senadores bajo una Resolución, que se respete de la misma manera para el Departamento de Chuquisaca y posterior a los otros departamentos. Sería grave error y grave la falta de respeto al Departamento de Chuquisaca, del cual vengo en representación de Sucre la Capital de Bolivia, que no podamos o que estemos rechazando lo que hemos prometido.

En ese sentido, Presidente, con todo respeto a las senadoras y senadores que hoy están presentes en esta Sesión, les pido y les voy a hablar desde el corazón, desde lo más profundo de mis sentimientos como chuquisaqueña. Hoy quiero pedirles que el compromiso asumido por el Pleno de la Cámara de Senadores, que por unanimidad aprobó una Resolución N° 025/2025-2026 para sesionar en la ciudad de Sucre. Esta sea cumplida por todas y por todos nosotros, no por un capricho personal, Senador Presidente, no porque lo haya presentado esa propuesta. Les pido de corazón que cumplamos con dicha Resolución, porque el Departamento de Chuquisaca y los sucrenses nos están esperando con los brazos abiertos, con el corazón abierto para recibirnos con mucho cariño y como decía el Senador Ortiz, que todo ya está preparado por la Cámara de Senadores y por las autoridades del Departamento de Chuquisaca.

Si hay algo que tenemos los sucrenses, senadoras y senadores, es recibir a sus visitantes con un gran cariño profundo, más aún con el deseo de conocer, de compartir, de querer estar al lado de sus parlamentarios, no solamente al lado de los parlamentarios chuquisaqueños, sino al lado de los parlamentarios de toda Bolivia. Ver de cerca cómo vamos a sesionar, participar en un hecho tan importante como es una Sesión en la ciudad histórica que dio el Primer Grito Libertario de América. Todo el país es consciente y estamos conscientes nosotros, los sucrenses, los chuquisaqueños del difícil momento político que estamos atravesando.

Los sucrenses y los chuquisaqueños sabemos el momento político complicado que Bolivia está viviendo, pero, ante todo un hecho tan importante como es el 217 aniversario del Primer Grito Libertario de América del 25 de mayo de 1809, también nos pide que Bolivia los acompañe y qué mejor oportunidad que los senadores que representamos al país en su conjunto estemos presentes para acompañarlos en tan magna fecha. Los sucrenses nos piden que seamos sus invitados de honor, que compartamos este día tan importante de la historia de Sucre, de la historia del país, de toda la historia de América con el Primer Grito Libertario de América. Hoy es el momento de dar el realce que se merece esta fecha tan importante y a esta fecha no podemos dejarla pasar como si fuera era una fecha más.

Muchos ciudadanos, muchos sucrenses han escrito y me han comunicado de manera directa también las autoridades de la región con ese clamor para que el Senado comparta tan importante fecha en su tierra, en nuestra tierra, en una tierra más de todos los bolivianos que es Sucre y el Departamento de Chuquisaca.

Para no cansarlos, les voy a leer solamente dos criterios de la gente para que ustedes conozcan el corazón de los sucrenses, de sus ciudadanos y de algunas personalidades. Jesús Ursué, que dice, la Cámara de Senadores no merece un aplauso por considerar venir, merece una sanción histórica por dudarlo o se suben al avión y legislan en la capital constitucional como manda la Ley o reconocen de una vez que para ellos Chuquisaca es solo un escenario de utilitaria. Los empresarios los hoteleros, los chuquisaqueños, los sucrenses, estamos hasta la coronilla de esta novela, decidan y vengan a sesionar a Sucre porque para que sea ya. Otra ciudadana que también escribe el 25 de mayo de 1809, los protomártires no buscan excusas ni esperaron un escenario ideal para luchar por la Patria. Lo arriesgaron todo da lo arriesgan todo o le dan la espalda Sucre.

Por eso, Presidente, es muy importante de ir a sesionar a la ciudad de Sucre en esta fecha tan importante, todos los sucrenses saldrán a las calles a rememorar esta fecha histórica tan importante en estos momentos de mayor orgullo de celebrar una nuestra efeméride, nuestra fecha tan importante. El mayor deseo de la gente es compartir al lado de sus autoridades, por lo tanto, les pido, les reitero de corazón con el alma este fin de semana, que por favor estemos presentes en la ciudad de Sucre.

Todos van a poder sentirse cariño, el respeto, el amor y la emoción. Les garantizo que toda la gente va a recibir con ese gran cariño a las autoridades, no solamente a los senadores, sino a las autoridades que van a estar en esta ciudad tan maravilla o el Departamento de Chuquisaca. No fue a agasajo histórico fue un coraje de gente valiente

el que marcó el rumbo de un continente. Sucre es la Cuna de la Libertad y faro de la emancipación americana. Por eso ratifico mi pedido, Senador Presidente, senadoras, senadores, que por favor cumplamos lo que hemos prometido y sesionemos en la ciudad de Sucre, como se lo merece la ciudad y el Departamento de Chuquisaca. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Estimado Presidente, creo que muchos senadores se están manifestando que por la difícil situación que atraviesa el país no podemos, no se pueda sesionar en la ciudad de Sucre, ante todo y antes de emitir un criterio al respecto, quiero decirles que la ciudad de Sucre, desde luego que es empática con lo que está sucediendo en el país y sabemos y reconocemos la conflictividad que existe en el país, pero como Cámara de Senadores no podemos borrar con el codo lo que hemos escrito y hemos aprobado con la mano; hemos sacado una Resolución Camaral en la cual se disponía que este año íbamos a sesionar en tres departamentos.

Con mucha alegría hemos asistido a la ciudad de Tarija, hemos aprobado los Proyectos de Ley para que Tarija reciba en su aniversario regalos y así lo hemos hecho con mucha satisfacción. Y en esa oportunidad hemos sentido y hemos asumido el compromiso de la Cámara de Senadores para que el siguiente Departamento que se beneficie de realizar una Sesión y los proyectos que puedan llegar era Sucre el 25 de mayo. El día de ayer ha habido una reunión ante posible suspensión de las sesiones tanto de diputados como de senadores, una Asamblea de la institucionalidad chuquisaqueña y todos han manifestado su preocupación por que no se realice al menos la Sesión de la Cámara de Senadores el día 24 como estaba previsto.

Hay declaraciones de instituciones como el Comité Cívico, la Federación de Empresarios Privados, la propia Brigada Parlamentaria, invocando tanto a la Cámara del Senadores como a la Cámara de Diputados que puedan realizarse las sesiones en la ciudad de Sucre. Queridos colegas, quiero recordarles que Sucre es la ciudad madre es como si un hijo no quisiera ir a festejar el día de su cumpleaños a su mamá. Por qué digo que es la ciudad madre, porque el 25 de mayo de 1809 fue la Primera Gesta Libertaria del país y de Latinoamérica y a partir de eso se produjeron las emancipaciones tanto en La Paz y los otros departamentos en Buenos Aires y fueron promotores los doctores de la Universidad de San Francisco Xavier que fueron abriendo el camino y el faro para las posteriores procesos libertarios y América Latina.

Y no es posible, queridos colegas, que ahora en una oportunidad tan importante le deneguemos al Departamento de Chuquisaca, donde debo aclarar a Dios gracias, no tenemos ningún tipo de conflicto y por eso decía al principio que somos empáticos con lo que está pasando con la ciudad de La Paz, en el Departamento de La Paz, pero no podemos dejar de lado una fecha tan importante para nosotros y para los bolivianos. Por eso empezaba diciendo que Sucre es la ciudad madre de Bolivia y por eso merece un trato como tal.

Por eso, queridos colegas senadores, invoco en nombre de las instituciones del Departamento, en nombre de toda la población, el no hacer un homenaje de esta naturaleza con una Sesión tanto de diputados y senadores y más específica en el caso nuestro, la Cámara de Senadores frustraría lo que muchos chuquisaqueños, muchos sucrenses están esperando el 25 de mayo. Y más allá de la presencia o no de la Cámara del Senadores en la ciudad de Sucre, voy a exigir, voy a pedir y voy a exigir como ciudadano Chuquisaqueño que el trato sea exactamente similar al que se ha otorgado a la ciudad de Tarija y voy a exigir que sea con todos los departamentos.

El 15 de abril en Tarija hemos aprobado dos leyes, dos leyes que implicaban recursos y exigimos a través de nosotros, porque lo hemos gestionado desde el primer momento, para que se aprueben también leyes en beneficio del Departamento de Chuquisaca. Quiero decirles Chuquisaca no ha recibido hasta el momento ningún proyecto con recursos comprometidos por el Banco Interamericano de Desarrollo con los 4.500 millones de dólares y esta es la oportunidad para que se aprueben al menos dos proyectos de Ley asegurando el financiamiento del tramo de un tramo carretero que hace 70 años los chuquisaqueños venimos esperando es la conclusión de la Diagonal Jaime Mendoza en su Tramo El Salto Monteagudo. Y otra cara aspiración que tenemos los sucrenses y los chuquisaqueños es la consolidación del Proyecto de la Unidad de Radioterapia en la ciudad de Sucre. Y esto lo hago público y lo digo de manera abierta, querido Presidente y nuevamente invoco, queridos colegas, a que en esta oportunidad cumplamos el compromiso y demos lo que responde a la ciudad madre de Bolivia. Gracias.

Sen. Presidente: Hay que aclarar lo siguiente, Senador Porcel, como Usted sabe, está establecido en la Constitución que Proyectos de Crédito y de Financiamientos entran primero por la Cámara de Diputados. No hay ninguna decisión ni voluntad, ni ningún sentimiento en contra de aprobar por la Cámara de Senadores, proyectos de crédito y de beneficio para Chuquisaca. Pero mientras no ocurra el hecho inicial en la Cámara de Diputados, nosotros no podemos tratar, porque la Constitución lo limita. Eso quiero que lo tomen en cuenta, para que no se genere también una mala información.

Tienen la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, como Tomasa solamente me mencionó a mí y no al colega Ormachea que se pronunció antes haber esto no es faltarle respeto a Chuquisaca una manera, yo soy uno de los que más peleó Tomasa y probablemente yo he estado en las calles con vos no estuviste cuando pedíamos la Capitalía para Sucre, pero más allá de eso creo que eso no viene al caso, Tomasa, a que estemos discutiendo. Tomasa, no se trata paseo, Tomasa, sino de un momento que vive el país que creo que es difícil, yo creo que para darle el real que merece Sucre, Chuquisaca en general.

Podríamos pedir una postergación para que haya la Sesión para que haya la Sesión de senadores, para que esté presente el Presidente de la República, sus ministros, para que pueda exigir Chuquisaca las obras que mi colega Abdón está pidiendo, que me parecen correctas y deben de pedir esas obras, pero creo que sería lo correcto hacer una postergación, no una cancelación de este viaje para hacerlo bien hecho y que se haga con el realce que merece Chuquisaca. En este momento y yo voy a ser de los primeros en aprobar los proyectos para Chuquisaca porque creo que los necesitan y es correcto que lo tienen que hacer, pero miremos la situación del país y cómo va a ser el acto y las críticas que vamos a recibir todas, incluyéndolos a los senadores de La Paz, que probablemente sean los más criticados en esto. Nada más.

Sen. Presidente: Gracias, Senador. Eso es lo que hemos solicitado una postergación, no una suspensión del viaje y la presencia de los senadores en Sucre.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Gracias, Señor Presidente, juktawanpis napaykuspa muy buenas tardes Señor Presidente, igualmente senadoras y senadores, tukuy kay Sesiónpi kaqkunapaq.

Ñuqayku siempre chuquisaqueñosjina munasaykupuni kananta Sesión kay Sucre llaqtapi, imaptin kay Sucre llaqtapi mana kanchu ni ima conflictos, ni ima kanchu churanapaq pretextosta mana chayamunaykichikpaq kay Chuquisaca llaqtaman. Digamos kunitan ñichkankichik qamkuna suchichina, tumpa suchuchina juk personap cumpleañosninta suchurpachisunman qhipaman. Allinchu kanman? Mana allinchu kanman ñuqaykup parteykumanta como chuquisaqueñosjina respetanawayku tiyan ñuqaykutapis. Ñuqaykupis tukuyta respetallasaykutaq y ñapís qallarinchikña Tarijamanta qallarinchik sut'isituta parlakun kayman qallarisunchik, sapa watapi kimsa departamentosman chayasunchik ñirqanchikchu manachu chay karqa parlayninchik, kay wata chayananchik karqa Tarijaman qallarinanchik karqa, Chuquisacaman, Chuquisacamantataq Potosiman rinanchik karqa. Watamantaq wakta programanallanchiktaq karqa, chay karqa parlayninchik además juk Sesiónpi quedarqanchik domingonpi Diputados tutamanta sesionakunanku karqa ñuqanchik como Senadotaq tardenpi Sesionta ruwananchik karqa.

Pero ñuqa chayta mana qunqarpananchikta munaymanchu, kanchik autoridades nacionales personas mayores ñuqa creeni respetananchikta chay parlasqanchikta, mana creeymanchu juk ladoman churarpanata Señor Presidente, ñuqa rogayman piskunachus kachkanchik parlamentarios kay Senadomanta tanto qharis, tanto warmis kanachik respetosos. Ñuqayku ma munasqaykuraykuchu kayqa kachkan Capital Boliviapata aniversarion kachkan, dian kachkan por lo menos rikuchikuna si en caso diputados mana atinqankuchu jamuyta, por lo menos como Senadoresqa rikuchikuna chay dian día por lo menos chay día kana ñuqanchikpata presencianchik. Chuquisaca dispuesto kachkan paykuna jatun sunquwan suyachkawanchik entonces ñuqanchikta mana munasuntaqchu jamuyta chayri imaniytataq chay munan o sea ñuqaykutachu piskunachus chuquisaqueños kayku Chuquisacamanta kayku parlamentarios tawa parlamentarios o ñuqaykutachu malta quedachiwayta munawayku. No se chayta mana entiendey atinichu parlasqanchiktaqa respetanalla kachun Señor Presidente.

Respetañalla kachun chayamuna ñinkijina diputados mana chay Leyta aprobankuraqchu manaraq chaytapis explicana explicasuncha Sesión ukhupicha explicasunchik runaman ima motivoraykuchus mana chay Ley aprobakunqachu, chaytapis explicanacha kachkanqa pero ñuqayku como chuquisaqueños mañasayku yanapayta tukuy senadoresmanta y kananpaq presencian Senadopta por lo menos Sesión ruwananchikpaq y rikuchikunapaq como autoridadesjina Capitalnin kachkan Boliviap llaqtanchikpata. Mana munaymanchun juk ladoman churasqa kanaykuta como chuquisaqueños yachanchikjina ñawpaq wataspi ya pasanña chay, pero kay kutipiwan mana munaykumanchu ñuqayku chay pasananta si o si kananchik tiyan presentes kaypi Señor Presidente. Ñuqa más que todo mañakuyman respetuosamente imaynatacha kay ñawpariwankuña kay colegasniy senadores igualmente ñuqapis paykunawan khuska tawantiyku ñuqayku. Aunque mayqin colormantapis kasqayku pero ñapis chayaykuña como autoridadesjina manaña color políticotaqa qhawanaykuchu tiyan unidos kananchik tiyan, además parlamentopipis tukuyninchik unidos kananchik tiyan chayjinamantacha ñawpaqman ima llamk'aytapis apasunchik. Si en caso qhawanakusunchik chayqa mana atisunchu ni mayk'aq chayayta.

Yo pido una vez más Senador Presidente, que se respete lo que hablamos en la Sesión el domingo en la tarde tenemos que tener Sesión en la ciudad de Sucre eso que se respete, con mucho gusto todos tenemos que ayudarnos. No veamos solamente a Chuquisaca, tampoco a un solo Departamento si hay conflictos, pero en Chuquisaca no hay nada además todo ya está preparado, entonces nosotros no vamos a responder esos preparativos si dejamos todo de lado la gente se va a enojar con nosotros.

Ñuqa mañakuni juktawanpis Señor Presidente, ñisaq respetana chay parlasqanchikta respetana chay Sesiónpi parlarqanchik domingo tardepi Sesion ruwananchikta Sucre llaqtapi chayta respetakuchun con mucho gusto tukuyninchikman yanapanakunanchik tiyan. Mana ni Chuquisacallatachu qhawanchik tiyan, nitaq juk Departamentollatachu ari, kachkan conflictos, pero kay Chuquisacapi mana kanchu ni ima, además tukuy ima preparasqanña tukuy ima preparasqa entonces ñuqaykumanchu chay preparativos chayta ñuqaykuchu respondesayku, mana juk ladoman churarpaptinchikqa tukuy runa phiñakuwasunchik. Tukuynin autoridadespaq Senador kaqkunapaq pero diputadosmanta kaqkuna mana jamuptinku mana problemanchikchu, chayqa kachkan Señor Presidente, ñuqa rogaykiman como Presidentejina qampis yanapanawaykuta kay momentopis Señor Presidente. Muchas gracias seguramente va a traducir la traductora. **Quechua:**

(Traducción: Gracias Senador Presidente, una vez saludo a su persona, igualmente a las senadoras y senadores para todos los que están presentes en esta Sesión, buenas tardes.

Nosotros como chuquisaqueños vamos a querer siempre que haya Sesión en la ciudad de Sucre, porque en la ciudad de Sucre no hay ningún conflicto, no hay nada para poner pretextos para llegar al Departamento de Chuquisaca. En este momento ustedes están diciendo hay que retrasar, hay que hacer retrasar un poco, si el cumpleaños de una persona hacemos recorrer para otra fecha ¿Esta bien? De nuestra parte como chuquisaqueños, no está bien tienen que respetarnos a nosotros también, así nosotros igual respetaremos a todos. Ya hemos empezado, hemos empezado de Tarija hemos hablado claro que íbamos a empezar de Tarija, que cada año llegaremos a tres departamentos dijimos eso no hemos hablado. Este año teníamos que empezar por Tarija y hemos empezado, luego era Chuquisaca, de ahí a Potosí tenemos que ir y para el siguiente año otros departamentos tenemos que programar. Eso era lo que hemos hablado, además en una Sesión quedamos que el domingo los diputados sesionaran en la mañana y como Senado nosotros en la tarde teníamos que sesionar.

Pero eso yo no quisiera que nos olvidemos somos autoridades nacionales, personas mayores yo creo que debemos respetar lo que hemos hablado, no puedo creer que se haga a un lado que se deje de lado Senador Presidente. Yo rogaría a quienes son los parlamentarios que están presentes en el Senado, tanto hombres, como mujeres tenemos que ser respetuosos. No es porque nosotros queremos esto, es la capital de Bolivia es el aniversario, es su día, por lo menos nos haremos ver si en caso de que los diputados no pueden venir. Nosotros por lo menos los senadores nos haremos presente en su día, ese día estemos presentes hagamos presencia Chuquisaca nos está esperando con todo su corazón y si nosotros no vamos a querer venir que quiere decir eso, que a nosotros los cuatro parlamentarios chuquisaqueños que somos de Chuquisaca no quieren hacer quedar mal. No se no puede entender eso, lo que hemos hablado se tiene que respetar no más Senador Presidente.

Hay que respetar no más, hay que llegar como se dijo los diputados aún no aprobaron la Ley eso también tenemos que explicar a la gente eso explicaremos en la Sesión cuales fueron los motivos por la cual aún no se aprobó esa Ley y porque no se va a aprobar en Sucre eso también tendremos que explicar. Pero nosotros como chuquisaqueños vamos a pedir la ayuda de todos los senadores para que haya presencia del Senado para que se lleve a cabo la Sesión y nos hagamos ver como autoridades de la Capital de nuestra Bolivia. No quisiera que nos hagan de lado como chuquisaqueños como ya sabemos que ha pasado en los años pasados pero esta vez nosotros no quisiéramos que pase eso. Si o si tenemos que estar presentes aquí Senador Presidente, yo más que todo respetuosamente pediría como me adelantaron mis colegas senadores igualmente los cuatro juntos pedimos la presencia del Senado. Aunque seamos de colores, pero ya hemos llegado a ser autoridades ya no tenemos que mirarnos los colores políticos, tenemos que ser unidos, además en el parlamento igual tenemos que ser unidos solo de esa manera podemos llevar adelante cualquier trabajo si en el caso de que nos estemos mirando nunca podremos salir adelante.

Yo pido una vez más Senador Presidente, que se respete lo que hablamos en la Sesión el domingo en la tarde tenemos que tener Sesión en la ciudad de Sucre eso que se respete, con mucho gusto todos tenemos que ayudarnos. No veamos solamente a Chuquisaca, tampoco a un solo Departamento si hay conflictos, pero en Chuquisaca no hay nada además todo ya está preparado, entonces nosotros no vamos a responder esos preparativos si dejamos todo de lado la gente se va a enojar con nosotros. Par todas las autoridades, para los senadores si los diputados no vienen eso no es nuestro problema Senador Presidente, yo le rogaría a usted igual como Presidente nos ayude en estos momentos) Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, voy a tomar en cuenta las palabras de nuestra querida Bertha en la que ha comparado esta situación con el cumpleaños de uno de los hermanos. El cumpleaños de uno de los hermanos significa celebrar la vida, significa que todos los demás nos alegramos de lo que estuviera ocurriendo o de precisamente estar en una situación, en una circunstancia en la que podamos además hacerle un regalo a esa ciudad como es Sucre, una ciudad hermosa en la que también he vivido. Pero ocurre y es Chuquisaca también, ocurre una situación diferente otro de nuestros hermanos se encuentra en un estado realmente crítico, se encuentra en una situación en la que tenemos que tener la consideración necesaria de que están pasando un mal momento. En ese que nos encontramos en esa situación en esa disyuntiva en la que o vamos a celebrar un cumpleaños por un lado o si no por otra parte dejamos de lado porque lo van a tomar así, la sociedad lo va a tomar así, como que fuera una estamos yendo a hacer una celebración cuando en otro lugar del país existe tanto problema.

Entonces, tal vez una situación yo creo justa e intermedia sería que de todos modos tengamos que hacer en el lugar que sea, ya sea en La Paz, si es que va hacer la Sede, o sea, si vamos a poder ya estar presencialmente o si no manera virtual emitir las resoluciones, emitir las leyes que sean necesarias para que el regalo que pensábamos dar en la ciudad de Sucre la podamos hacer desde el lugar donde nos encontremos, pero que Sucre tenga ese presente, que Sucre tenga esa posibilidad de recibir el cariño de todos los bolivianos a través de lo nosotros podemos que son las leyes en favor, en este caso, de Chuquisaca y de la ciudad de Sucre.

Entonces, tal vez una cuestión intermedia sería el apoyo de la Cámara de Senadores a través de esas leyes, pidiendo además instando a la Cámara de Diputados que se emitan las leyes necesarias como para que nosotros como Cámara Revisora podamos hacerlo y en todo caso si no podemos ir a la ciudad de Sucre porque la votación no alcanza para eso, porque las circunstancias no dan para ese para ese momento es que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, las leyes que sean necesarias. Es cierto de que no es lo mismo, porque nos están esperando con todo el cariño, como ha ocurrido en Tarija y realmente es lamentable de que estemos en este momento, pero comprendamos también que vamos a ser objeto de muchas críticas para ir en este momento a Sucre si es que no se soluciona el problema del país que está radicado o por lo menos tiene mayor incidencia en la ciudad de La Paz y El Alto. Esa es mi opinión, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, a ver, siendo coherente con lo que decimos y también con nuestros actos Presidente, quiero recordarles cuando aprobamos la Resolución Camara,l precisamente para sesionar en la ciudad de Tarija, obviamente en cumplimiento al artículo 72 de nuestro Reglamento General de la Cámara de Senadores, donde establece que la Cámara de Senadores podrán sesionar en un lugar distinto al habitual dentro del territorio del Estado, por decisión del plenario y a convocatoria de su Presidenta o Presidente eso establece nuestro Reglamento si bien representamos a los diferentes departamentos, pero somos senadores nacionales.

Si bien hemos empezado con la ciudad de Tarija y dijimos y a ti particularmente, querido Presidente, te hemos dicho queremos el mismo trato con los demás departamentos. Yo no soy chuquisaqueño, pero sí en reciprocidad, conforme a lo que habíamos determinado que se debe dar el mismo trato a los nueve departamentos. Quién habrá determinado también así que primero Tarija, después Chuquisaca, después Potosí, pero nos han informado que así estamos empezando. Efectivamente se entiende la coyuntura, la crisis política social que estamos atravesando, sin embargo, estoy seguro que mañana pasado nos va a tocar sesionar en Cochabamba y no me gustaría que después de haber aprobado una Resolución por unanimidad, sino no me equivoco, ahora pretendamos tal vez de alguna forma no pretender sesionar en el Departamento de Chuquisaca, donde seguramente la gente ya nos está esperando porque colegas, exactamente el 7 de mayo, Presidente, yo tenía una agenda en la ciudad de Sucre y donde prácticamente hice una conferencia de prensa y me preguntaron precisamente sobre la Sesión del Pleno de la Cámara de Senadores.

En consecuencia, en virtud de Resolución ya aprobada, he tenido que ratificar que sí, efectivamente el Pleno de la Cámara de Senadores, también atendiendo las necesidades de su Departamento es que hemos decidido por unanimidad sesionar en la ciudad de Sucre. Ahora, pretendamos no viajar, entonces tal vez sería pertinente, tal vez sería perder la credibilidad como Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que eh Chuquisaca tiene varias necesidades y estamos seguros que seguramente a través de los cuatro senadores pues van a plantear para esta Sesión para tratar ciertos temas de interés del Departamento, en ese sentido, sería pertinente, no más en virtud a la Resolución que hemos aprobado, constituirnos en la ciudad de Sucre.

Y ojalá también apoyen los cuatro senadores de Tarija que prácticamente hemos apoyado también en su momento y esperemos también que nos apoyen a Cochabamba cuando en su momento pretendamos también llevar progreso, desarrollo con algún Proyecto al Departamento de Cochabamba. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tan solo una aclaración que vale la pena hacer, no estamos pidiendo que se suspenda la presencia del Senado en Sucre, de ninguna manera, sino que por la situación que está viviendo nuestro país, posterguemos esa presencia. No es lo mismo, una cosa que la otra hay argumentos para eso y obviamente ha sido un requerimiento de varios senadores que procedamos de esta de esta manera.

Tiene la palabra, la Senadora Alcón.

Sen.ª Alcón: Senador Presidente, es muy lamentable la situación a la que nos ha llevado estos bloqueos por capricho de ciertos grupos radicales que pretendes desestabilizar la democracia de nuestro país. Es cierto que hace un mes hemos aprobado una Resolución indicando que se va a sesionar en la ciudad de Sucre en correspondencia como hemos quedado recuperar, darle la credibilidad a esta Asamblea Legislativa que durante 20 años se ha ido degradando. Entonces, una forma de darle certidumbre, una forma de dar confianza es lo que hemos aprobado la Sesión en el Departamento de Chuquisaca - Sucre.

Es cierto que el Departamento de La Paz está pasando por una situación crítica, pero también es cierto que un Departamento desde hace un mes ha ido preparando y yo entiendo la posesión de cada Senador del Departamento de Chuquisaca. No es fácil coordinar con las instituciones, organizar y todos los detalles que se han ido manejando durante este mes para poder garantizar una Sesión exitosa allá en Sucre, al margen del cariño con el que nos esperan. Aparte que nuestra Sucre es nuestra capital de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, entonces yo me manifiesto en sentido del apoyo de mantener la Sesión el día 24 como se había quedado en la anterior Sesión y que se prevea toda la logística.

Por qué les digo, porque no vamos a ir con colegas, lamentablemente los que van a pagar todos los platos rotos, tal vez vulgarmente me expreso y todos los desenlaces catastróficos en su Departamento van a ser nuestros colegas. Porque les van a indicar que no han hecho la gestión, que no son capaces de defender los intereses de su Departamento, entonces, tenemos que ver todo esos esos desenlaces que puede contra traer, si nosotros no vamos a ir a sesionar a lo que es el Departamento, a la Capital de Sucre, entonces, mi total apoyo mantengo en la decisión en la postura de apoyar y hacer la Sesión como se ve establecido en la Resolución Camaral.

Y solicito a todos los colegas y también a la Directiva se reconsidere la posición de dejarlo sin efecto por esta vez y no como dicen, no es lo mismo después de tu cumpleaños cuando es el día de tu cumpleaños. Entonces es un cumpleaños sí, con esto no nos estamos alegrando del problema que está atravesando La Paz, pero también aprovechemos, que vamos a tener la certidumbre de sesionar en Sucre y va a haber las garantías para la Sesión y podemos abordar lo que estamos tal vez postergando por estos bloqueos. Entonces yo apoyo la sugerencia de que siga se mantenga la Sesión del día 24 en Sucre. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, yo quiero más bien pedirles a los compañeros, a los colegas de Sucre que flexibilicen su posición en este momento el país está en conflictos, el Gobierno está en conflictos y creo que sería una pésima señal ir allá para cumplir un acto protocolar, porque es un acto protocolar; otro tema que es importante bajo la analogía que ustedes hacían, si alguien va a mi cumpleaños sin ningún regalo, solo me da una palmada en la espalda y me dice, felicidades su presencia, vamos a decirlo así, es poco significativa para mí y ya lo dijo el Presidente de la Cámara de Senadores, hay para llevarle algo, una Ley que debe ser en todo caso promulgada, tiene que haber pasado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, tiene que haber una aprobación de crédito del cualquier beneficio que sea para el Departamento de Chuquisaca, pero si ese proceso no se ha cumplido, Entonces, ustedes quieren que se haga un acto protocolar con las manos vacías, yo creo que no tiene sentido.

Yo creo que está correcta la postura de la Presidencia de uno diferir el la actividad o la Sesión para otra fecha no importa si vamos en otra fecha de este año, pero si vamos con los regalos y con la solución de lo que demanda Chuquisaca, entonces estamos yendo con una gestión efectiva y eficiente. Pero si solo vamos para cumplir un acto protocolar en medio de convulsión y problemas de otros departamentos, porque no solo es de La Paz, el momento que ya no hay abastecimiento y que hay falta escasez de combustible de gas, ya es un problema de varios departamentos. Entonces, Presidente apoyo la postura de que vaya solo a la Directiva para cumplir un acto protocolar y que difiramos la Sesión para una siguiente fecha llevando lo que Chuquisaca necesita, resolución a sus demandas como hemos hecho con Tarija y como es el objetivo en realidad de todas las sesiones en cada Departamento. Son Solo eso, Presidente. Apruebo la propuesta que Usted hacía para que solo sea Directiva.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, miren, los conflictos que se está generando hoy en La Paz se ve a nivel nacional y también de manera internacional, en el momento en que se ha aprobado no se veía estos conflictos. Si nosotros optáramos por ir pese a los conflictos que existen, vamos a generar molestia en la población, si bien el hecho de haber ido a Tarija ya había comentarios y más aún ahora que existe un conflicto fuerte aquí en La Paz. Nosotros no podemos ir, es que ya hay una Resolución y tenemos que ir no más, se tiene que analizar es por eso que se está poniendo en mesa y no es con el afán de no querer ir a una fiesta donde nos han invitado, pero considero también importante que, para ir a un evento de esta magnitud, que es el aniversario, es importante llevar proyectos que vayan a ayudar al Departamento y no lo hay.

Por otro lado, el presupuesto que se va a generar por parte de toda la Cámara, si bien ya estaba gestionado esto sale en medio de ciertos conflictos que nos van a hacer quedar mal como Cámara de Senadores. Creo yo, tenemos que cuidar estos aspectos y no con el afán de molestar a Chuquisaca, todo lo contrario, corresponde que se vaya, pero me parece acertada la sugerencia de que sea la Directiva quienes puedan ir y representar a la Cámara de Senadores para que no exista ese vacío y mencionar que por los conflictos que se tiene es que no se ha podido llegar al aniversario, repito, admiro bastante como con la vehemencia que están representando nuestros colegas de Chuquisaca, pero este es un problema que puede generarnos problemas como Cámara de Senadores, una mirada

negativa cuando nosotros queremos recuperar esa ese apoyo, esa credibilidad y sobre todo recuperar la confianza de la población. No es el momento y tal vez la siguiente gestión ya podríamos poner y esperemos que no tengamos ningún tipo de conflicto. Mil disculpas Chuquisaca, pero es pertinente que cuidemos nuestras acciones. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rivera.

Sen. Rivera: Yo creo que más bien colegas, es en contrasentido lo que estamos diciendo, no estamos yendo a bailar, no estamos yendo a festejar solamente estamos yendo a sesionar, es una Sesión de la Cámara de Senadores que se va a hacer, que puede hacerse también en La Paz, en cualquier lado, solo que se está haciendo en Sucre por su aniversario de Chuquisaca. Entonces, no hay que darle el tinte de la fiesta, hay que darle el tinte de seriedad y que la Cámara de origen de los proyectos puede ser pues también senadores, no solamente diputados. Y una vez que nosotros aprobemos en la Cámara de Senadores, más bien la Cámara de Diputados después ratifica a mí me parece que más bien un excesivo sentido de centralismo lo que se está haciendo, que necesariamente tiene que ser todo va pasar por La Paz. Discúlpeme La Paz, no estoy en contra de ellos, pero creo que también merece en los otros departamentos cierto respeto y cierta responsabilidad con ellos para como Cámara de Senadores. Yo respaldo la posición de los compañeros de Chuquisaca por lo menos en lo personal y creo que como Bancada sería bueno que más bien demos una señal al país que no necesariamente se puede sesionar en La Paz. Nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, bueno, de igual forma que el colega me anticipó, creo que más bien hablamos que tiene que recuperarse la institucionalidad y que la Cámara de Senadores tiene que quedar bien colegas, en estos días no nos hemos manifestado, no hemos sesionado, estamos sesionando a cuatro cinco días después y corroboro y apoyo al colega donde dice podemos sesionar en otros departamentos. Senador Presidente, si Usted recuerda nosotros como Potosí con los senadores a la cabeza de la nosotros, mi persona, la Senadora Susana, hemos presentado una nota para que la primera Sesión nacional y departamental sea en nuestro Departamento de Potosí el primero de abril, lo cual porque se estaba cerca algunos conflictos se ha rechazado nuestra Sesión. Hemos pedido primero que se hagan el Salar de Uyuni y se ha rechazado y lo han suspendido por esa situación al 10 de noviembre que nosotros estamos esperando con ansias.

Qué es lo que va a pasar si nosotros ahora mismo no cumplimos esta Resolución que se ha aprobado en la Cámara de Senadores en Sucre cuando pase, Dios no quiera, si digamos llega a afectar algo dentro de mi Departamento, se va a suspender también en noviembre la Sesión. Espero que no llegue a afectar porque también en esas fechas está el cambio de Directiva, yo por lo cual espero que no pase a esta situación, conflictos sociales va a haber en cualquier momento, pero al sesionar a Sucre podemos nosotros demostrar que estamos sesionando y hacer lo posible de todos los senadores.

Ahora tengo entendido que no está no está bloqueado el Oriente, está expedito de bloqueo, al menos el aeropuerto a Sucre puede llegar normal. De Potosí a Sucre ya se está normalizando algunos bloqueos no sé cuál sería la imposibilidad de llegar y poder colaborar a nuestros hermanos de Sucre ellos están cumpliendo un aniversario y recordemos un aniversario que han solicitado con anticipación. Eso duele, como potosina, a mí me ha dolido que el primero de abril y no se han esperado acá también y ahora están esperando. Se han hecho llegar notas a los senadores pidiendo de que nosotros estemos y demos la cara, por qué nosotros no podemos ser la Cámara de origen y luego posiblemente pasa normalmente a Cámara de Diputados, no es necesario siempre que primero diputados, sabemos el Reglamento y la normativa.

Por lo cual yo les pido, colegas, sé que estamos atravesando por un momento muy delicado y me duele el hermano Departamento La Paz, pero no por eso también nosotros no podemos sesionar. Por favor, yo les pido demostremos más bien al pueblo que estamos trabajando, demostremos que a pesar de todo y riesgo seguimos dando la cara como senadores y por eso yo le pido apoyemos y vayamos a sesionar a Chuquisaca, Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Senadora, vuelvo a recalcar que no hay ninguna intención de no tratar los proyectos lo que sí no podemos hacer es ir contra la Constitución que dice Proyectos de Crédito se tratan primero por la Cámara de

Diputados en eso no nos confundamos. Sí, vamos a hacer respetar la Constitución en ese tema, esos proyectos que están solicitando, que han solicitado algunos senadores, necesariamente, por definición de la Constitución, tienen que pasar primero por la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente.

Sumándome un poco a buscar soluciones y evitar mala información o mala interpretación de lo que se está solicitando, sabemos que en esta coyuntura lo mínimo mal dicho es mal interpretado y esperemos que estar presentes en Sucre no sea otro motivo de división en nuestro país. Si en este caso habíamos quedado como Cámara de Senadores asistir a distintos departamentos, a sesionar en sus fechas de independencia, en este caso Sucre no es un Departamento joven, es un Departamento que nos dio vida. Es un Departamento que tiene mucha historia y respaldo a la brigada de Senado de Sucre para cumplir en este sentido, yo creo que muchos de los senadores estamos en nuestras regiones porque no hemos podido trasladarnos a La Paz por el tema de seguridad.

También hacerles conocer que el parlamentario que fue agredido, ya fue intervenido quirúrgicamente, salió positivo. El Diputado Labardens muchos de los senadores no hemos podido movilizarnos a la ciudad de La Paz y estaríamos tal vez predispuestos a irnos directamente a Sucre para poder asistir y tener por lo menos el mínimo que se requiere de senadores para poder sesionar en la ciudad de Sucre, en nuestra Capital, la que nos dio vida. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

Como representante de Potosí no podemos ser indiferentes, porque con Sucre vivimos o convivimos es nuestro vecino y por lo tanto tenemos que estar siempre juntos. Pero lo que pasa es que como Potosí no tiene aeropuerto ahora nuestra carretera está en dos, tres partes bloqueada, pero de todas maneras vamos a intentar de venir por cualquier otro lado, porque ya les he manifestado que nosotros convivimos con Sucre, somos vecinos de Sucre. Por qué no podemos estar, porque ese ese Departamento no es nuevo como dicen, es tal vez más antiguo que está viviendo desde la colonia. Vivimos desde la colonia, con lo cual vamos a hacer todo lo posible para estar en esa Sesión que se va a realizar en Sucre, porque es un capital de Bolivia, no es como dicen algunos, capital Sucre, es Capital de Bolivia. Por lo tanto, yo voy a hacer todo lo posible, aunque a pie voy a estar, qué voy a hacer, tengo que estar. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: A ver tenemos en la lista senadores que ya han hecho uso de la palabra. Así que voy a proponer porque sé que los argumentos están ya sobre la mesa y yo tenía la intención de que podamos llegar a un acuerdo sin llegar a una votación, porque nadie, obviamente, va a querer perjudicar a ninguno de los departamentos. Voy a proponer en este momento exceptuando los previos, que vayamos a una votación sobre la Moción que he propuesto al inicio del tratamiento de este punto. Tiene la palabra la Senadora Yarhui y le piso por favor cuestión previa.

Tiene la palabra, Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, gracias por el apoyo a cada uno de las senadoras y senadores, yo sé que comprenden nuestra situación actual Laurita, por eso estoy muy agradecida a cada uno de los que han dado su apoyo y simplemente decirle, Presidente, no corresponde el voto, debido ya que ya existe una Resolución simplemente de cumplimiento obligatorio. Entonces, lo que se quedaría ahorita es que se decida más bien lo administrativo, simplemente eso, porque no procede a la votación, porque existe una Resolución.

Además, hemos hecho un acuerdo con cada uno de los senadores con que se respete y se vaya a sesionar al Departamento de Chuquisaca - Sucre y respecto a los proyectos que decía la Senadora Eliana, eso es nosotros sí hemos presentado dos proyectos de Ley que tienen que ver mucho con el Departamento de Chuquisaca. Anteriormente el Senador Abdón lo ha manifestado, son dos proyectos de Ley Salto Monteagudo y el tema del

equipamiento para el Hospital Oncológico de Lajastambo son dos proyectos de ley que se requiere aprobar, que sí se va se ha prometido.

Solamente necesitamos la voluntad política de ambos presidentes de las cámaras y exijo el mismo tratamiento, así como se ha realizado las gestiones correspondientes con el Ejecutivo, lo hagamos de la misma manera. Aún falta todavía sí lo podemos hacer si hay voluntad política. Presidente, lo que sugiero es que simplemente vayamos a ver lo administrativo y no se entre a voto, porque tenemos una Resolución de cumplimiento obligatorio. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Voy a aclarar un tema. Yo presente una Moción de Suspensión, eso es lo que voy a someter a votación.

con carácter previo, tiene la palabra el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, simplemente para aclarar que, si se lee el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la instancia máxima de toma de decisiones es el Pleno de la Cámara de Senadores más allá de que se haya escrito una Resolución o no se haya escrito una Resolución, la instancia máxima de decisión de qué hacer con esa determinación, esa Resolución previa, es en cualquier momento el Pleno de la Cámara de Senadores. Por tanto, no estoy de acuerdo con que se diga de que se borra con el codo lo que se escribe con la mano, eso no es así.

En cualquier momento se puede modificar cualquier decisión por una situación nueva que se produzca como la situación que está viviendo mi ciudad de La Paz, y quiero que quede en registro si es que se va, por favor, Presidente, someter a votación, que por lo menos este Senador, el Senador Ormachea del Departamento de La Paz, se abstiene de votar. Es un voto de abstenerme a esta decisión porque justamente como ya les había indicado, no podemos nosotros los paceños, creo tomar una decisión de ir a Sucre por las repercusiones que podría tener esto en nuestro Departamento.

Y además una reflexión final, Presidente, si todos estamos de acuerdo con que el Gobierno democráticamente electo de Rodrigo Paz no sea sujeto a críticas, le estaríamos haciendo un favor si es que no suspendemos esta Sesión. Suspender no es el cancelar, es suspender. Saben por qué, porque ahorita con el ánimo crispado con en el que estamos viviendo, cualquier persona podría decir aquí en el Departamento de La Paz en cualquier punto del país, ¡Ah! ya están empezando a mover la Sede de Gobierno. Ya están empezando a cambiar el lugar donde debería trabajar el Legislativo no es así el Presidente, puede llamar a Sesión en cualquier punto del país, pero con la susceptibilidad que hay en este momento, no le estaríamos haciendo un gran favor al Presidente Rodrigo Paz. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Vamos entonces a proceder a la votación sobre la Moción de Postergación que en propusimos desde la Presidencia, entonces las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Moción de Postergación la visita de la Camara de Senadores para sesionar en la ciudad de Sucre por los motivos expuestos, sírvanse levantar la mano.

Senador estamos votando sobre la Moción de postergar la visita a Sucre por los motivos ya expuestos.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Tenemos 12 votos más un voto aquí presencial, 13 votos, no hay mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: No hay la mayoría para aprobar la Moción presentada y se mantiene entonces la decisión de participar en la Sesión del día domingo en la tarde en la ciudad de Sucre. Quiero, sin embargo, dejar en claro que al momento no ha llegado a la Cámara de Senadores ningún Proyecto de Ley, ni de Homenaje, ni de aprobación de créditos para tomar en cuenta en esta Sesión.

Así que solicitamos a los senadores, sobre todo de Chuquisaca, preparen aquellos proyectos que consideren necesarios y vamos como corresponde con Dispensación de Trámite. Está claro también y quiero dejar bien

asentado, que no podemos tratar como Cámara de origen la aprobación de créditos, eso está establecido en la Constitución que debe ser necesariamente por la Cámara de Diputados o la Cámara de Origen tiene que ser la Cámara de Diputados.

Habiendo concluido entonces lo que teníamos establecido en el Orden del Día, hemos aprobado también una Dispensación de Trámite para Modificar en el Orden del Día, hay varios homenajes Camarales que se han propuesto, algunos que vienen ya con Informe de las Comisiones.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a los títulos de los homenajes camarales en los casos que ya tienen un informe favorable de la Comisión para que pasemos a su votación, luego entraremos a los que han solicitado Dispensación de Trámite. adelante Senador Secretario Romaña.

-Reasume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

2. Asuntos Varios.

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado de Autonomía y la Comisión de Política Social, Educación y Salud remite informes sobre los proyectos de Homenaje Camaral.

1. Al Municipio de Incahuasi.
2. Al Municipio de Las Carreras.
3. Al Municipio de Presto.
4. Al Municipio de El Villar.
5. Al Municipio de Villa Vaca Guzmán.
6. Al Municipio Yamparáez.
7. Al Municipio de Culpina.
8. Al Municipio de Villa Charcas.
9. Al Municipio de Sopachuy.
10. Al Municipio de San Lucas.
11. Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social de Fe y Alegría.
12. A la Unidad Educativa Franciscana La Recoleta de la ciudad de Sucre.
13. Al Diario Correo del Sur del Departamento Chuquisaca.
14. A la Arquidiócesis de Sucre.
15. A la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Como hemos anunciado a la hora de aprobar la Moción Modificación del Orden del Día, vamos a proceder a la votación de todos estos proyectos que ya tienen Informe de la Comisión de una sola vez.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Solo para aclarar lo que pasó ayer, el día de ayer hemos presentado dos homenajes camarales que ya habían cumplido con todo el trámite, pero que no se habían remitido. Entonces, por eso presentamos para su aprobación.

Sen. Presidente: Son con Dispensación de Trámite los vamos a tratar después Senador. Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la aprobación de estos homenajes camarales, sírvanse levantar la mano.

En consideración del Plano los Proyectos de Homenajes Camarales. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con los mismos, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Tenemos 23 votos en pantalla, más un voto aquí en Sala 24 votos. Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Quedan aprobados los Homenajes Camarales.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2. Proyecto de Homenaje Camaral al Dr. Julio Ortiz Linares, presentado por el Senador Daniel Ortiz Velázquez.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Senador Daniel Ortiz Velásquez propuso el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Dr. Julio Ortiz Linares inició su carrera desde los escalafones más operativos del sistema judicial, desempeñándose como Auxiliar y Calígrafo, hasta alcanzar la máxima investidura como Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia (2010-2011), demostrando un compromiso excepcional con la administración de justicia.

Que, su formación académica es de altísimo nivel, contando con el título de Abogado por la Universidad Autónoma Tomás Frías, una Maestría en Administración de Justicia por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y diversos diplomados internacionales en Cuba, España y Colombia.

Que, su labor como docente universitario ha dejado huella en instituciones prestigiosas como la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad San Francisco Xavier y la Universidad Tomás Frías, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de juristas en el área de Derecho de Familia, Civil y Ciencias Penales.

Que, su aporte intelectual a la bibliografía jurídica e historiográfica de Bolivia es vasto, siendo autor de obras fundamentales como El Proceso Civil (3 tomos), Inferencias Jurídicas y estudios históricos sobre la Batalla de Tumusla y la independencia del Alto Perú.

Que, el Dr. Julio Ortiz Linares ha sido reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad de Potosí, de la Provincia Charcas y de la Provincia Alonso de Ibáñez, además de ser distinguido como Ciudadano Distinguido de Bolivia en la ciudad de Sucre.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Artículo 7, numeral IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Primero. Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Dr. Julio Ortiz Linares**, por su invaluable servicio a la Nación, su impecable carrera en el Órgano Judicial, su destacada labor docente y su prolífica producción literaria, que enaltece el patrimonio jurídico e histórico de Bolivia.

Segundo. Entregar el presente reconocimiento en un acto público y solemne, como testimonio de gratitud del pueblo boliviano a su dedicación y ética profesional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Tenemos 20 votos en pantalla más uno en presencial, por lo tanto 21 votos. Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3. Proyecto de Homenaje Camaral a la Radio La Plata de Sucre, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, se encuentra la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, los artículos 3, inciso a), 4, inciso a), y 6, parágrafo II, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales permiten otorgar homenajes a personas jurídicas.

Que, la radio constituye uno de los medios de comunicación social más trascendentales en la historia contemporánea de Bolivia, al haberse consolidado como un instrumento fundamental para la difusión de información, la formación de opinión pública, la promoción de la cultura y la defensa de los valores democráticos, particularmente en contextos históricos marcados por conflictos sociales y transformaciones políticas.

Que, en Bolivia, la radiodifusión surge en un contexto histórico caracterizado por la necesidad de mantener informada a la población en medio de profundas coyunturas políticas y sociales, convirtiéndose en un canal de integración nacional, defensa de la libertad de expresión y fortalecimiento de la identidad colectiva del pueblo boliviano.

Que, durante la Guerra del Chaco y en los años posteriores, la radio desempeñó un papel esencial en la transmisión de información y en la articulación de la conciencia nacional, constituyéndose en una herramienta estratégica de comunicación al servicio de la ciudadanía y del Estado boliviano.

Que, en la ciudad de Sucre, la experiencia histórica de la Guerra del Chaco marcó profundamente a generaciones de ciudadanos y motivó la creación de iniciativas comprometidas con la defensa de la patria desde el ámbito de la comunicación social.

Que, en ese contexto histórico, el 6 de noviembre de 1943 fue fundada Radio La Plata, como una emisora comprometida con la información veraz, responsable y oportuna sobre los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos y de salud, consolidándose con el paso del tiempo como uno de los medios de comunicación más emblemáticos y representativos del departamento de Chuquisaca y del país.

Que, a lo largo de más de ocho décadas de trayectoria institucional, Radio La Plata ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo independiente y al derecho ciudadano a la información, manteniendo una línea de trabajo comprometida con los intereses de la población y con los principios democráticos que sustentan el Estado de Derecho.

Que, Radio La Plata desempeñó un rol fundamental en la construcción de la memoria histórica y social de Sucre y Bolivia, acompañando los principales acontecimientos políticos, sociales y culturales del país, así como promoviendo el debate público y la participación ciudadana.

Que, en distintos periodos de gobiernos dictatoriales, la emisora fue objeto de intervenciones y clausuras debido a su firme defensa de la libertad de prensa y de expresión; sin embargo, pese a las adversidades, mantuvo el respaldo y la credibilidad de la población chuquisaqueña y boliviana.

Que, la permanencia y vigencia de Radio La Plata representan un valioso legado histórico, cultural y comunicacional para el departamento de Chuquisaca y para Bolivia, constituyéndose en símbolo de compromiso social, responsabilidad periodística y servicio permanente a la ciudadanía.

Que, la Senadora Tomasa Yarhui Jacome propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a Radio La Plata de Sucre**, en el marco de la conmemoración de la Efeméride Departamental del 25 de Mayo de Chuquisaca, en reconocimiento a sus más de ocho décadas de destacada trayectoria institucional al servicio del pueblo boliviano, constituyéndose en un referente histórico de la radiodifusión nacional y en un símbolo de la defensa de la libertad de expresión, la información veraz, la cultura y los valores democráticos del departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Tenemos 28 votos en pantalla más 2 en presencial por lo tanto 30 votos. Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4. Proyecto de Homenaje Camaral al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, se encuentra la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, los artículos 3, inciso a), 4, inciso a), y 6, parágrafo II, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales permiten otorgar homenajes a personas jurídicas.

Que, el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca constituye la institución judicial más antigua del Estado boliviano, con origen en la Corte Superior de Justicia de las Provincias del Alto Perú, creada mediante Decreto de fecha 27 de abril de 1825, en los albores mismos de la República.

Que, dicha institución fue concebida bajo la visión del Mariscal Antonio José de Sucre como el primer órgano jurisdiccional republicano encargado de materializar el imperio de la ley en el nuevo Estado.

Que, desde su creación, esta institución representó no solo el inicio de la justicia republicana, sino también la transición entre el orden colonial y la construcción del Estado moderno, constituyéndose en un espacio fundamental para la redefinición de las bases del derecho, la autoridad y la legitimidad estatal.
Que, la primera Corte de Chuquisaca estuvo integrada por destacadas figuras de la intelectualidad jurídica altoperuana, herederas de la tradición de Charcas, reconocida como uno de los centros más influyentes del pensamiento jurídico en América, consolidando una base sólida para el desarrollo del sistema judicial nacional.

Que, a lo largo de su historia, el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca ha sido conducido por autoridades que han ejercido un liderazgo comprometido con la preservación de la institucionalidad, la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y la estabilidad del sistema jurídico boliviano.

Que, esta institución ha demostrado una notable capacidad de adaptación a los cambios históricos, políticos y constitucionales del país, encontrándose actualmente plenamente inserta en el modelo del Estado Constitucional de Derecho y del Estado Plurinacional, caracterizado por el reconocimiento de la diversidad cultural y jurídica, así como la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Que, en el marco de los Artículos 178, parágrafo I, y 180, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, el Tribunal ejerce la función jurisdiccional bajo los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, celeridad, eficiencia y verdad material, garantizando el acceso a la justicia y el debido proceso.

Que, con más de dos siglos de existencia, el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca ha contribuido de manera decisiva a la consolidación del sistema judicial boliviano, la defensa del orden constitucional, la formación de la cultura jurídica nacional y la estabilidad institucional del Estado.

Que, su permanencia ininterrumpida lo convierte en un símbolo institucional de continuidad del Estado y en un pilar fundamental en la preservación de la memoria jurídica de Bolivia.

Que, la Senadora Tomasa Yarhui Jacome propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca**, en reconocimiento a sus 201 años de vida institucional y a su trascendental aporte histórico, institucional y jurídico a la construcción del Estado boliviano, a la consolidación del sistema de justicia y a la vigencia del Estado de Derecho, constituyéndose en un símbolo de continuidad, memoria jurídica y fortalecimiento institucional del país.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Tenemos 24 votos en pantalla más 2 en presencial por lo tanto 26 votos. Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.5. Proyecto de Homenaje Camaral a la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L., presentado por el Senador Abdón Porcel Arancibia.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determinan la Constitución y la Ley: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que, la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L. inició sus actividades el 2 de enero de 1948, en la ciudad de Sucre, a iniciativa del señor Jorge Taboada Moscoso, quien, junto a su familia, impulsó un emprendimiento artesanal dedicado inicialmente a la elaboración de bombones.

Que, en el año 1948, la fábrica participó en la Primera Feria de la Industria Nacional de Bolivia, realizada en la ciudad de La Paz, obteniendo el segundo premio a nivel nacional, reconocimiento que marcó el inicio de una trayectoria productiva de relevancia para el Departamento de Chuquisaca.

Que, Chocolates Taboada se constituyó en una industria pionera en la producción de chocolates en Bolivia, contribuyendo a la creación y consolidación de una tradición chocolatera que forma parte de la identidad cultural, turística y productiva de la ciudad de Sucre.

Que, a lo largo de su desarrollo empresarial, la fábrica diversificó sus productos, incorporó maquinaria moderna, mantuvo estándares de calidad y preservó recetas familiares orientadas a la elaboración de chocolates puros, con identidad propia y amplia aceptación en el mercado local y nacional.

Que, la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L. ha contribuido al desarrollo económico regional mediante la generación de empleo, la transformación del cacao boliviano, el fortalecimiento de la industria tradicional chuquisaqueña y la promoción de productos representativos de Bolivia.

Que, durante sus setenta y ocho años de trayectoria, la empresa recibió importantes distinciones, entre ellas la Medalla de Plata en la Feria de la Industria Nacional de Bolivia; el Diploma de Honor y Medalla de Oro de la Cámara Departamental de Industrias de Chuquisaca; la Condecoración "Heroína Juana Azurduy de Padilla", en el Grado de Honor al Mérito; y reconocimientos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, CAINCO y otras instituciones locales, departamentales y nacionales.

Que, en la actualidad, Chocolates Taboada S.R.L. continúa proyectándose como una empresa tradicional, familiar y moderna, comprometida con la calidad, la innovación, la identidad productiva chuquisaqueña y la preservación de una historia empresarial que enaltece a Sucre y al Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, en consecuencia, su trayectoria histórica, su aporte al desarrollo económico regional, su contribución a la identidad cultural de Sucre y su permanencia como industria tradicional boliviana hacen merecedora a la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L. de un reconocimiento mediante Homenaje Camaral.

Que, el Senador Abdón Porcel Arancibia propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L.**, en reconocimiento a sus setenta y ocho años (78) años de trayectoria empresarial, su condición de industria pionera en la elaboración de chocolates en Bolivia, su aporte al desarrollo económico del Departamento de Chuquisaca, su contribución a la identidad cultural y productiva de la ciudad de Sucre y su permanente compromiso con la calidad, la tradición, la innovación y la generación de empleo, en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Tenemos 27 votos en pantalla más 2 en presencial por lo tanto 29 votos. Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

A continuación, tenemos cuatro homenajes camarales que ha propuesto el Senador Veliz, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional. Estos homenajes camarales me informan la parte técnica que no cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento, voy a solicitar al Senador Veliz haga la justificación haciendo referencia al artículo establecido de Homenajes Camarales para que se tome en consideración y si efectivamente se comprueba que no cumplen, los postergaremos y para que sean tratados en la Comisión respectiva.

Con carácter previo tiene la palabra, el Senadora Yarhui.01:21

Sen.ª Yarhui: Presidente en el informe de las comisiones que se ha leído, efectivamente, lo que nosotros hemos presentado está todo, pero si falta un reconocimiento a Post Póstumo al destacado cantautor chuquisaqueño Huáscar Aparicio y me gustaría que, no sé si hubo problemas en la lectura o qué pasó porque eso estaba dentro de los informes ya aprobado de las comisiones.

Sen. Presidente: Vamos a revisar, Senadora ya estaría aprobado.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Porcel.

Sen. Porcel: También en esa misma línea, ayer habíamos presentado una solicitud de Dispensación, pese a que se cumplió con el Trámite un Homenaje Camaral al Centro Cultural Los MASIS de la ciudad de Sucre, no sé por qué no se leyó.

Sen. Presidente: Se va a comprobar en este momento, Senador.

Tiene la palabra el senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, a ver, me extraña mucho que la parte técnica, no sé si es Oficialía Mayor o Secretaría General esté observando, sin embargo, en virtud del artículo 6 del Reglamento específico de Homenajes Camarales, hemos cumplido a cabalidad Senador Presidente. Hemos acompañado la hoja de vida y asimismo los certificados anteriores que hayan recibido estas personalidades y asimismo hemos detallado, hemos descrito de manera detallada los méritos que tienen cada uno de estos profesionales. En ese sentido, Presidente, en virtud del artículo 7 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, es que habíamos presentado los cuatro homenajes

camarales para que puedan ser tratados por Dispensación de Trámite. En consecuencia, Presidente, reitero que revise bien la parte técnica hemos acompañado absolutamente toda la documentación y hemos cumplido con lo que establece el artículo 6 de la referida norma Senador Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a ceder la palabra al nuevo Secretario General, después vamos a hacer la presentación oficial de él en cuanto estemos en Sesión presencial, sin embargo, voy a pedirle al Doctor nos haga conocer el criterio.

Tiene la palabra, el Secretario General.

Secretario General, E. Huberth Vargas Camacho: Gracias, Senador Presidente. Saludarlo muy cordialmente y por intermedio suyo a todos los senadores presentes en esta Sesión virtual. Efectivamente, dentro de la evaluación que se realizó con el equipo técnico para poder remitir esta solicitud de Dispensación de Trámite, efectivamente se ha revisado que existen dentro de lo formal el cumplimiento de algunos de los requisitos, pero creo que es importante poner a su consideración, Senador Presidente, como a todos los senadores, que este dicha solicitud el hecho de que actualmente estén ejerciendo una función de magistrados o consejeros del Consejo de la Magistratura no es un requisito o un cumplimiento o un mérito suficiente como para poder otorgarle ahora un Homenaje Camaral; un poco recabando las anteriores intervenciones que se realizó en anteriores sesiones, habían muchas posturas de los senadores en el que implica que se le dé el verdadero carácter que debe y tiene los Homenajes Camarales. Eso es todo, Senador Presidente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, lo de otorgar estos homenajes camarales.

Tiene la palabra el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, Solo para pedir tolerancia, me ausentare el resto de la Sesión, tenemos que preparar la marcha en apoyo a la democracia que es en un par de horas aquí en Santa Cruz, y solicitaría la tolerancia por el resto de la Sesión.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de tolerancia. Queda aprobado.

Sen. Marinkovic: Gracias, colegas, los veo mañana.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Solamente hacer recordar en Asuntos Varios mi Homenaje Camaral, pero estamos tratando todavía del compañero Wilder y se daría la palabra nomás al compañero Wilder. Gracias.

Sen. Presidente: Senadora disculpe, pero no ha llegado ningún requerimiento de Homenaje Camaral de su parte. Lo están verificando, pero vamos a solicitar.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: El día lunes ya le presenté el 18, Senador Presidente, por eso yo le pedí esta mañana en puntos Varios me dijiste, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Hay que ver el tema de cuándo se cumple el tiempo del Homenaje Camaral de la Senadora Gutierrez. Lo están comprobando ahora sino lo vamos a considerar en la Sesión de mañana como corresponde.

Tiene la palabra, el Senador Veliz en carácter previo.

Sen. Veliz: La verdad me preocupa mucho la postura infundada del nuevo Secretario, si así estamos empezando, con seguridad, cómo continuaremos. Sin embargo, Presidente, reitero, no está fundada en derecho la postura del nuevo Secretario, la condecoración, el reconocimiento que se les está haciendo no se les está haciendo porque son magistrados. Revisen la hoja de vida, revisen la trayectoria que tienen ellos, no por algo han llegado a ser

Magistrados, pero hemos hecho hincapié precisamente en la trayectoria profesional que tienen cada uno de ellos. Además, como antecedente y para información del nuevo Secretario, como antecedente tenemos que hemos reconocido anteriormente a un Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y asimismo a un vocal. No voy a mencionar los nombres para no aludirlos, sin embargo, con estos antecedentes además cumpliendo lo que establece el Reglamento de Homenajes Camarales, Senador Presidente es que yo voy a solicitar que se ponga en consideración del Pleno. Gracias.

Sen. Presidente: Vamos a poner en consideración, no se preocupe.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Presidente, solamente también quizás hacer recuerdo que yo también presenté un Homenaje Camaral con Dispensación de Trámite del Paso que está cumpliendo 455 años este 26 de mayo. Gracias.

Sen. Presidente: Ese Homenaje lo vamos a tratar el día de mañana. Hoy día solo estamos tratando lo que hablamos hoy en la mañana que solicitaban la Dispensación de Trámites por el tema vinculado al aniversario de Chuquisaca. Vamos a poner a consideración, si les parece, en una sola votación los homenajes propuestos por el Senador Veliz para terminar esta discusión.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Canaviri.

Sen. Canaviri: Hace rato le escuché entre cortado cuáles serían esos homenajes para votar.

Sen. Presidente: Son homenajes camarales que ha propuesto el Senador Veliz al Consejo de la Magistratura, al Presidente de Consejera Magistratura y al Vocal a la Consejera del Consejo, a una Consejera del Consejo la Magistratura, al Presidente del Tribunal Constitucional, al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional y al Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y al Magistrado Pardo Uribe del Tribunal Supremo de Justicia.

No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la aprobación de los Homenajes Camarales, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Presidente, tenemos solo 10 aprobaciones, no hay mayoría.

Sen. Presidente: Queda rechaza estos homenajes camarales, lo cual no impide que sean presentados a las comisiones respectivas para su tratamiento en otra oportunidad.

Senadora están buscando su Homenaje, permítanos avanzar y le informamos.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Senador Presidente, solamente quiero explicarles si es que se lleva mañana la Sesión, entonces yo estoy de acuerdo, pero la siguiente semana no voy a estar. Senador Presidente, por eso yo he solicitado este mañana que sea en Asuntos Varios Usted me indicó que si vamos a tratar en Asuntos Varios me dijiste, por eso le estoy haciendo conocer, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Sí, lo están lo están buscando en este momento, pero no lo encontraban, Senadora y lo vamos a tratar si corresponde al tema del aniversario de Sucre hoy, que es por lo que hemos votado la Dispensación de Trámite o si no en la Sesión de mañana.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Quería saber de un Homenaje Camaral que ha presentado la Senadora Susana Ruiz de Uncía.

Sen. Presidente: Se va a revisar si se ha presentado con Dispensación de Trámite, al no tratarse del aniversario de Chuquisaca lo vamos a tratar en la Sesión de mañana.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Esos serían los puntos de esta Sesión, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Senadora Gutiérrez, el Homenaje Camaral que Usted solicita tampoco es referido al aniversario de Chuquisaca, por lo tanto, lo vamos a tratar en la Sesión de mañana.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Ya, gracias.

Sen. Presidente: Hemos concluido el tema de los Homenajes Camarales.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario: Ya no tenemos nada en carpeta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Solamente como una aclaración no solamente mi persona, sino para mayores se habían notificado en nuestras oficinas y la persona que fue a notificar dijo que la Sesión de mañana era presencial, entonces para que se aclare que se trata también de una Sesión virtual.

Sen. Presidente: Sí, es una Sesión de carácter virtual, ha habido seguramente un error y ya lo han corregido es una Sesión virtual igual para el día de mañana.

Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Mañana es virtual la Sesión, pero yo estoy de viaje, yo estoy en mi región y salgo mañana en la mañana y creo que 10:00 de la mañana voy a estar todavía en El Alto, entonces, pido unos minutos, no sé, voy a tratar de entrar así en el viaje a la Sesión. Que tengan consideración eso nomás.

Sen. Presidente: Se tomará en cuenta al momento de la asistencia Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Presidente. Buenas tardes por su intermedio, un saludo a todos los senadores.

Yo tengo la siguiente pregunta se ha aprobado la Sesión en la ciudad de Sucre y yo quisiera saber si mañana la Sesión va a ser también de carácter virtual, cómo se va a organizar para la Sesión en Sucre, cómo tenemos que hacer, vamos a salir desde nuestras ciudades o tenemos que presentarnos en La Paz. Quisiera saber cuál va a ser la hermenéutica para que sepamos qué tenemos que hacer, por favor, antes de que concluya la Sesión. Gracias.

Sen. Presidente: Senadora, están ya trabajando en este momento la parte para esto y mañana en la Sesión les informamos. Lo lógico es que cada uno de su región tratemos de que salgan a directamente a Sucre, no tengan que venir a La Paz para recién ir a Sucre, salvo aquellos casos donde por cuestión de tramo sean obligados a venir aquí, pero sí sería en tránsito a Sucre. Mañana vamos a pasar la información en la Sesión correspondiente.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, buenas tardes solamente que al inicio de la Sesión había hecho constar mi presencia en mensaje y quería ver si se había tomado en cuenta.

Sen. Presidente: Si Senadora, se tomó en cuenta.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la Sesión de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria, viernes 22 de mayo del 2026; Horas 10:00; Orden del Día; 1. Asuntos en Mesa; 2. Informe de Comisiones; 3. Correspondencia; 4. Asuntos del Día, 5. Asuntos Varios; La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Nota: la presente Sesión se desarrollará de en modalidad virtual, debiendo acceder al siguiente enlace.

Sen. Presidente: Entonces, está aclarado y habiendo concluido todo lo establecido en el Orden del Día para la presente Sesión, damos por concluida la misma. Agradeciendo a todos las senadoras y senadores por su presencia y la voluntad que han tenido en esta Sesión virtual. Gracias.

Concluye la Sesión a horas 14:32.

117ª SESIÓN ORDINARIA
Viernes, 22 de mayo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidencia: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidencia: Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández

Secretarios: Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navaja Diego Esteban Mateo, Cartagena Sánchez Bertha, Canaviri Villanueva Betty, Cardona Ibáñez Marcelo Matías, Carlo Duran Carol, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Giordano Sonnenschein Mabel, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mamani Colquehuanca Roxana, Marinkovic Jovicevic Branko Goran, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Rivera Muñoz Apolinar, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Sattori Ernesto, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 10:10, correspondiente al día viernes 22 de mayo de 2026.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Veliz Armas Wilder por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Buen día, Presidente. Buen día a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Cesar Mentasti Padilla por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias Senador Presidente, buenos días. Buenos días a toda la Directiva. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día de la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria, viernes 22 de mayo; a horas 10:00.

ORDEN DEL DÍA.

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Voy a ser el primero en pedir la modificación del mismo, vamos a tener la presencia del Viceministro de Crédito Externo; por lo tanto, solicito que hagamos una modificación del Orden del Día que el punto cuatro Informes de Comisiones sea el primero.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo procedamos a la votación, si no hay requerimiento de algún senador referente al Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, igual quisiera que se modifique el Orden del Día respecto a algunos reconocimientos que aún no se han podido aprobar el día de ayer, eso los voy a plantear en su debido momento, porque creo que en el Informe de la Comisión hubo algún malentendido.

Sen. Presidente: Eso veríamos en Asuntos Varios, le parece Senadora.

Sen.ª Yarhui: Está bien, gracias.

Sen. Presidente: Entonces, no sé si hay algún Senador más que quiera referirse al Orden del Día. Si no es así, entonces solicitaría a las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el cambio del Orden del Día, es decir, el Informe de Comisiones pasaría a ser el primer punto y en Asuntos Varios incorporaríamos lo solicitado por la Senadora Yarhui.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, era simplemente para votar, me he equivocado, pensaba que estamos en etapa de votación.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la modificación al Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al punto de Informes de Comisiones.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

1. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el Informe del Proyecto de Ley N° 053/2025-2026 C.D. "Que aprueba el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa Bmz- N° 2019.6509.4, para el Programa Generación de Energía Renovable – "Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt Fur Wideraufbau-Kfw, Frankurt Am Main por un monto de hasta EUR.34.000.000 (Treinta Y Cuatro Millones 00/100 Euros)".

Sen. Presidente: Para llevar adelante este tratamiento hemos invitado al Viceministro Fernando Jiménez, a quien le vamos a pedir que nos haga una explicación sobre el tema de este crédito.

El Viceministro Jiménez, le damos la bienvenida a la Sala y solicitarle proceda a la explicación de los contenidos, los alcances de este crédito. Señor Viceministro, nuevamente bienvenido no sé si tiene Usted una presentación o va a ser una alocución verbal. Ya está como coanfitrión, puede compartir.

Tiene la palabra, el Viceministro Jiménez.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo; Fernando Jiménez Zeballos: Presidente, ahí está entonces, no sé si es posible que la puedan apreciar la presentación.

Sen. Presidente: Sí, se ve perfectamente, Señor Viceministro.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo, un saludo a las senadoras, a los senadores. Gracias, por la oportunidad que me dan para presentar este este Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo.

Sen. Presidente: Estaremos viendo primero el programa con la KFW (Banco de Crédito para la Reconstrucción).

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Entonces, vamos a hacer cambio de presentación.

Ahora sí, Presidente, estoy con la presentación del Proyecto de contorno bajo, que es la planta solar de contorno bajo, entonces para comenzar con la presentación. Este es un Programa de Generación de Energía Renovable, el financiador es KFW (Banco de Crédito para la Reconstrucción), la Agencia de Cooperación Alemana, el organismo ejecutor de este proyecto es ENDE.

El monto previsto de financiamiento externo que está vinculado con el contrato son 34 millones de euros y el proyecto básicamente está concentrado en el Municipio de Viacha, en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.

Y el objeto es instalar una planta cuya potencia estimada de generación de energía eléctrica va a ser de 40 mega watts que van a ser inyectados al Sistema Interconectado Nacional con la construcción de esta subestación contorno bajo.

El impacto o los dos impactos resumidos de este proyecto tienen que ver con que van a apuntalar todo el proceso de transición energética que ya ha sido iniciado y lo otro es que va a permitir incrementar la disponibilidad de gas natural para otros usos, porque con la puesta en marcha de esta planta se va a liberar gas natural que en este minuto se está utilizando para generar energía eléctrica. Entonces este proyecto va a permitir liberar ese gas natural que eventualmente puede tener otros usos. Uno de esos usos puede ser la exportación en mejores condiciones de precio en el mercado internacional.

Cuáles son las condiciones financieras. Las condiciones financieras: El plazo del crédito son 30 años que incluyen un periodo de gracia de 10 años, el periodo previsto para desembolsar los recursos vinculados a este proyecto son 4 años y lo interesante de este contrato de préstamo es que, a diferencia de otros, la Tasa de Interés es fija y es de 2%. Entonces hoy por hoy es muy complicado, casi imposible conseguir recursos de financiamiento externo,

primero a Tasa Fija y segundo a una Tasa de Interés del 2%, esa es la peculiaridad que tiene este contrato de préstamo, prevé el contrato de préstamo una comisión de compromiso de 0.25% anual sobre saldos de préstamos no desembolsado y el repago de la deuda será realizado a través del Tesoro General de la Nación.

Cuál es la estructura del presupuesto. A dónde se van a asignar estos recursos. Ahí ustedes tienen esta tablita, donde se establece la estructura total del proyecto que contempla un monto total de 41 millones de euros, de los cuales 29.3 millones de euros están concentrados en 15 categorías de inversión; fíjense ahí son inversiones en equipos, en la construcción de la planta, en sistemas de control, redes de media tensión, cable de baja tensión, estaciones inversoras, línea de transmisión, trabajos eléctricos, trabajo de construcción, adquisición de terreno, servidumbre, planificación, transporte y logística. Todos esos 15 rubros de inversión concentran 29.3 millones de euros y luego aproximadamente unos 6 millones y un poco más de euros están concentrados en supervisión de obras, imprevistos de construcción, imprevistos de financiación y fiscalización. Con eso suman 35.9 millones de euros y luego se prevé el pago del IVA de 5.3 millones y con eso el monto total del proyecto son 41.3 millones.

Cómo se van a financiar los 41.3 millones, en la siguiente tabla están los 34 millones de KFW de la Cooperación Alemana y ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), que es el ejecutor del programa va a aportar 7.3 millones de euros, con lo cual se va a sumar el total del monto del proyecto que son los 41.3 millones de euros que les estaba comentando en la lámina anterior. El financiamiento de la cooperación alemana cubre 34 millones de euros, que son aproximadamente el 82.3% del monto total del proyecto.

Algunas características técnicas del proyecto, como ya se mencionó, este va aportar, va a permitir generar 40 millones de MW con una potencia de cada panel fotovoltaico de 540 vatios. Se van a instalar aproximadamente 74.412 paneles y el ángulo que se ha previsto por la zona en la cual va a ser implementado el proyecto, que es la zona de Viacha que se ha identificado que es una zona que cuenta con los mayores niveles de radiación y por eso que el ángulo de inclinación de los paneles solares va a ser de 22° para aprovechar al máximo la radiación solar que permita generar estas capacidades de 40 Mega Watts.

Luego, cuáles son algunas de las virtudes o de las ventajas que tiene este proyecto, ahí tienen ustedes la ubicación geográfica, la principal ventaja que tiene este proyecto es que va a permitir generar un ahorro de gas de aproximadamente 655 millones de pies cúbicos por año, esto equivale al 1.1% del consumo actual del Sistema Integrado Nacional.

Entonces, ese es un primer elemento de ventaja que tiene este proyecto, luego va a permitir introducir al sistema interconectado estos 40 Mega Watts con estos 74.412 módulos que se van a instalar para captar la energía solar y luego el otro tema es que con esta planta vamos a lograr una disminución de gases de efecto invernadero de aproximadamente 35.000 toneladas.

Estos son los elementos sustantivos que van a permitir, que hacen que este proyecto tenga impacto interesante en términos de generar ahorro de gas, disminución de gases efecto invernadero y ese ahorro de gas se va a traducir en aproximadamente 4 millones de dólares al año y además se va se va a lograr introducir toda esta energía de 40 Megas Watts al Sistema Interconectado Nacional.

Con esto, fíjense en esta grafiquita de que nos ha facilitado el Ministerio de Energía, Hidrocarburos, la capacidad efectiva total de generación de energía va a cambiar, en este minuto tenemos 3.532 Megas Watts actualmente con la incorporación de estos 60, la capacidad de generación de energía a nivel nacional va a cambiar, va a incrementarse a 3.592 y lo interesante es que, al interior de la participación de la generación de energía eléctrica verde, vamos a transitar de 8.5% en este minuto a 10.1%.

Entonces, vamos a consolidar o ir avanzando la consolidación de este proceso de transición energética y lo que corresponde a energía solar en este minuto dentro de toda la composición de la generación de energía, la energía solar va a pasar de 4.7 a 6.3%, que es otro tema importante y este proyecto va en línea con varios otros proyectos que ya se han implementado hay en Oruro, en Yunchará, en Uyuni y en Cobija.

Este proyecto va en esa misma línea que contribuye a la transición energética, permite la diversificación de la matriz energética, reduce el uso de gas natural y como ya se ha mencionado, va a permitir reducir las emisiones de gas efecto invernadero.

En términos de los beneficiarios del proyecto, todas las familias bolivianas se van a beneficiar porque va a aumentar la capacidad del Sistema Interconectado Nacional, se prevé que el efecto directo va a ser que al menos se beneficien aproximadamente 33.500 familias que hoy día están conectadas al sistema nacional.

También se ha previsto que la propia ejecución del proyecto va a beneficiar directamente a la comunidad de Contorno Bajo y comunidades aledañas con la generación de empleos directos e indirectos, se ha hecho un ejercicio inicial donde se prevé que haya aproximadamente 18.000 personas que se vean beneficiadas con estos empleos directos e indirectos. En el caso de los empleos directos, la construcción del vallado perimetral, el desbroce del terreno, el movimiento de tierras, provisión de insumos, limpieza de paneles, seguridad y en tema de empleos indirectos, transporte, servicios de alimentación, hospedaje y servicios de limpieza. Entonces, esa es la presentación Presidente y estoy atento a cualquier consulta o pregunta que haya con respecto al tema.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Viceministro Jiménez. Gracias por la clara presentación de lo que implica este proyecto, antes de entrar directamente al tema.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

Quiero saludar a la Directiva y así también a los colegas y a las colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Marcelino Flores Ordoñez por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Bertha Cartagena Sánchez por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta, Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente. Un saludo a todos los colegas, al Señor Jiménez, todo me quedó muy claro, me parece un proyecto brillante, la única parte que no entendí, ¿Cuáles son los imprevistos de financiamiento?

Sen. Presidente: Un segundo, ahora vamos a volver a la respuesta permítame terminar con el tema de la lista, Senador.

Tiene la palabra, el Senador Rivera.

Sen. Rivera: Buenos días, colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Apolinar Rivera Muñoz por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Y aquí en la Sala están la Senadora Crispín y la Senadora García para hacer constar su presencia. Ahora sí volvemos a la consulta del Senador Marinkovic al Viceministro.

Mónica Puerta también hace constar su presencia en Sala, Senadora Cintia Mónica Puerta Campos por el Departamento de Pando.

Tiene la palabra, Viceministro Fernando Jiménez.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

Efectivamente, como se ha presentado el proyecto hay unos gastos de imprevistos en obras y en financiación, entonces, esos imprevistos de obras están estipulados en el presupuesto del proyecto, porque como ustedes saben, puede ocurrir que haya alguna variación en los precios de los materiales, de los cables de tensión o de los insumos que se vayan a utilizar en la construcción de la obra y allí hago un paréntesis.

Fíjense que durante el año pasado hemos tenido una de las inflaciones más altas de los últimos 30 años y esa inflación ha generado, ha ocasionado que muchos de los proyectos que se venían ejecutando a nivel de gobernaciones, a nivel de municipios y a nivel de unidades ejecutoras de los ministerios hayan sufrido variaciones significativas en los costos unitarios vinculados a la construcción de las obras o a la compra de insumos o de materiales, no solamente por inflación, sino además por la variación del tipo de cambio que hemos enfrentado en la Gestión pasada. Entonces, esos elementos han ocasionado que los presupuestos inicialmente previstos para muchas obras de infraestructura, de equipamiento que se han hecho, que se han planificado en municipios, en gobernaciones y en unidades ejecutoras en los ministerios hoy día estén paradas por estos elementos que no se han considerado previamente.

Este proyecto está considerando unos imprevistos de obras y de financiación precisamente para que, si en el camino de la construcción de la obra surgen estos temas de variación cambiaria o variación de precios, estos imprevistos puedan cubrir esas variaciones tanto en la construcción de la obra como en el financiamiento. Esa sería la explicación, apreciado Senador Marinkovic, con respecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias. Me imaginaba que era algo así. Le agradezco, Viceministro.

Sen. Presidente: Primero recogeremos las interrogantes y después le pasamos la palabra al Señor Viceministro.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a los colegas y al Señor Viceministro.

A mí, me interesa saber primero por qué no se nos ha adjuntado el presupuesto del proyecto, porque no lo tengo aquí el presupuesto del proyecto. Segundo, en base a qué estudios técnicos se ha establecido la ubicación geográfica, porque de acuerdo a estudios a nivel mundial, el sector de Oruro, el Occidente de Oruro, es uno de los sectores que tiene esta radiación solar mucho más fuerte, está ubicado en el sexto lugar a nivel mundial. Esa es explicación quisiera saber. Después, naturalmente tenía este tema de los imprevistos que llega casi en ambos casos, tanto imprevistos en obras y en financiación al 12% el por qué se ha previsto, ya lo ha explicado Viceministro, le agradezco.

Este tema de las consultorías y la supervisión naturalmente la supervisión se refiere a la obra, a la ejecución de la obra para que sea supervisada, pero las consultorías en base, a qué y para qué, porque resulta que ya tienen un proyecto seguramente, por eso es que yo estaba pidiendo el presupuesto del proyecto para tener alguna idea. En concreto, Presidente. Señor Viceministro, quisiera saber en base a qué estudios técnicos se ha establecido el lugar y naturalmente a qué está referido este tema del presupuesto de las consultorías, que me parece una exageración, es un monto muy fuerte considerando imprevistos en obras, imprevistos en financiamiento y una serie de aspectos. Simplemente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, buenos días nuevamente, Presidente y a todos los colegas. Quiero también saludar al Viceministro.

Quiero hacer tres preguntas la primera sobre el desembolso del crédito y no hay información, por lo menos en el proyecto que nos han pasado si va a ser un solo desembolso o son por fases y si es por fases, en cuántas fases está dividida. Y también el plazo de ejecución de la obra, Viceministro, probablemente tiene que ver con un proyecto adjunto, específicamente entiendo de que este es un proyecto de aprobación de crédito, pero está ligado al proyecto de ejecución de la obra. Entonces, para los paceños nos parece relevante a manera también de informar, cuánto va a durar la construcción de esta importante obra.

Y la tercera pregunta es, cuándo ha empezado este este trámite de crédito, cuándo ha hecho el proyecto, cuándo has iniciado también el trámite para saber si es del actual Gobierno o del anterior. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra y saludar al Viceministro.

Tengo tres preguntas, Senador Presidente ¿Qué controlará la fiscalización el uso correcto de estos recursos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tengo, ¿en qué tiempo exacto se prevé la planta solar con contorno? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta que tengo, ¿qué empresa ejecutará la obra y cómo fue seleccionada la empresa? Solo esas tres preguntas tengo.

Sen. Presidente: Antes de pasarle al Viceministro la palabra, informar a los senadores que la documentación que ustedes tienen en su mano es la documentación que hemos recibido de la Cámara de Senadores. Ahí no existía este cuadro del presupuesto, por ejemplo, que presentó el Señor Viceministro, ya le hemos solicitado que nos haga llegar su presentación para también mandar a todos ustedes para que tengan esta información. Con esa aclaración le pasamos la palabra al Señor Viceministro para que absuelva las preguntas realizadas por los senadores.

Tiene la palabra, Señor Viceministro.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

Para atender las consultas del Senador Sánchez, este proyecto lo ha desarrollado el equipo técnico de ENDE y yo en este momento no tengo toda la documentación técnica, pero está el proyecto que ha sido elaborado por ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) con todas las especificaciones técnicas que establecen el por qué el lugar y por qué las condiciones de Viacha son las más adecuadas para llevar adelante este proyecto. En todo caso, lo que yo puedo hacer es conseguir el documento para poderles facilitar el documento técnico de respaldo y justamente en ese documento técnico de respaldo se especifica por qué este tema del ángulo de los 22° de inclinación de los paneles solares que van a ser instalados en ese lugar.

Bien lo decía el Senador Sánchez, efectivamente Oruro, hay zonas en el Departamento de Oruro que ofrecen estas ventajas sumamente razonables en términos de la radiación solar y de hecho se ha instalado en Caracollo una planta solar, en Oruro más o menos con las mismas condiciones y las mismas características, pero con una mayor potencia esta planta que está instalada en Oruro, específicamente en Caracollo, permite generar 100 Megas Watts de energía eléctrica, de energía solar que luego es incorporada en el sistema interconectado y en Oruro esta planta, que en este minuto está funcionando allí en Caracollo, ha supuesto la instalación de, fíjense, 303.000 paneles, a diferencia de la cantidad de paneles que prevé esta planta de en contorno bajo, que son 74.000 paneles.

La que hoy día está en Oruro instalada y en Caracollo tiene 303.000 paneles y tiene la capacidad de generar 100 Megas Watts. Entonces, en línea con lo que comentaba el Senador Sánchez efectivamente, ya aprovechando esas ventajas comparativas que comentaba el Senador Sánchez que Oruro ofrece a nivel mundial, ya se ha instalado esta planta y ahora estamos instalando o estamos pretendiendo instalar esta planta en Viacha con una menor capacidad, pero en Oruro ya se ha hecho, ya se ha instalado esta planta justamente por las ventajas competitivas y comparativas que ofrece Oruro, que ya lo ha mostrado el Senador Sánchez a nivel mundial.

Paso a las consultas de la Senadora Chapetón, a ver, los desembolsos Senadora que se han previsto para este contrato de préstamo se van a hacer si se llega a sacar la Ley, en el transcurso de este mes, a partir de este mes durante 4 años. Son desembolsos que se hacen semestralmente conforme se va avanzando con la ejecución de la

obra y efectivamente se prevé que la obra se ejecute a partir del primer desembolso durante el periodo de ejecución del contrato de préstamo que son estos 4 años para el desembolso de los recursos.

Luego este contrato de préstamo ha sido suscrito, el contrato de préstamo ha sido suscrito a través de un Decreto Supremo el 22 de diciembre del 2023, luego por el momento no se ha iniciado ninguna obra ni ninguna actividad, porque obviamente el contrato de préstamo no está debidamente aprobado por Ley. Entonces, el momento que se aprueba la Ley, que el que se promulga la Ley, ahí hay unas condiciones previas que hay que cumplir, hay un reglamento operativo que se tiene que trabajar con ENDE, porque ENDE es el ejecutor, pero eso es un tema de un par de meses y una vez que se cumplen esas condiciones previas ya se solicita el primer desembolso para iniciar la obra; por lo tanto, en este minuto no ha empezado la obra para nada, porque ENDE, que es el ejecutor, está esperando que se promulgue la Ley.

Con respecto consultas de la Senadora Gutiérrez, quién hará la fiscalización y quién controlará la ejecución de la obra. ENDE es el ejecutor de la obra y el Ministerio de Obras Públicas, que es el cabeza de sector será el encargado de hacer el seguimiento del monitoreo a la ejecución de la obra.

Por el lado de la ejecución (no audible), porque este es un proyecto de inversión pública y también de financiamiento y que está financiado con recursos externos; por el lado de la ejecución de la inversión pública, a mí me toca hacer el seguimiento a la ejecución técnica y financiera del proyecto.

Entonces, yo tengo aquí una dirección que una vez que el proyecto comienza a ejecutarse, desde el punto de vista técnico y financiero, yo tengo un Director mío que le voy a asignar la tarea que vaya haciendo el seguimiento y el monitoreo a la ejecución técnica y financiera de la obra, qué es lo que yo hago desde el punto de vista de inversión pública, con todos los proyectos de inversión pública que ejecuta el Estado Plurinacional. Y por el lado de financiamiento externo también tengo una dirección de financiamiento que tiene que hacer el seguimiento a lo que se ha establecido en el contrato de préstamo con el financiador, que en este caso es KFW.

Entonces, mi Directora periódicamente tiene que hacer la revisión de Cartera con Alemania, nos sentamos con los alemanes y los alemanes nos dicen, cómo está avanzando la ejecución del proyecto de contorno bajo de la planta solar. Entonces ahí nosotros con la información que nos pase y que nos pase obras públicas, le decimos a los alemanes, miren, ya se ha contratado a la empresa que va a proveer el cable de tensión, ya se ha contratado al consultor responsable de la implementación, ya ENDE ha contratado a los equipos técnicos que están haciendo la construcción, el tendido de los cables, etc. Nosotros vamos informando al financiador, que en este caso que es KFW, se hace ese proceso de fiscalización y de supervisión.

Ahora, desde afuera ustedes como senadores tienen toda la potestad de enviarnos, enviarle al Ministro de Obras Públicas, para que él les informe, porque él es el responsable de la ejecución, porque ENDE está bajo su competencia de informarles a ustedes cómo está avanzando la ejecución técnica, la ejecución financiera, que está haciendo ENDE para llevar adelante la implementación de este proyecto. Entonces, por el lado de fiscalización, hay varios actores que intervenimos en ese proceso y vamos a ejercitar la tarea de fiscalización y de control.

Cuando la Senadora Gutiérrez me dice qué empresa, en este minuto ENDE es el ejecutor y una vez que se apruebe la Ley. ENDE hará la convocatoria o las convocatorias públicas correspondientes para ver quién qué empresas van a ser cada una de las tareas técnicas que están previstas en el presupuesto. Qué empresa le va a proveer de los módulos solares. Qué empresa va a armar la subestructura para los módulos solares. Qué empresa va a ser las estaciones inversoras. el cable de baja tensión, la red de media tensión. Eso ya internamente ENDE que es el ejecutor del proyecto lo llevará adelante. Entonces, creo que hasta ahí he tratado de responder las consultas de Senador Sánchez, Senadora Chapetón y Senadora Gutiérrez, sigo aquí a la orden para poder atender cualquier otra consulta.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Viceministro. Tenemos cuatro solicitudes con la Senadora Crispín a ver, tenemos a la Senadora Paola López, a la Senadora Betty Canaviri, a la Senadora Chapetón y a la Senadora Crispín. Supongo que la Senadora Chapetón es para profundizar una pregunta que ya hizo, empecemos por ella, luego cedemos la palabra al resto de los senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias. Solamente porque una de las preguntas me he quedado un poquito con duda, Viceministro es básicamente sobre el tema del tiempo de ejecución, el entendido de que tal vez un poquito la señal también se cortó de que son 4 años, eso es lo que he entendido, me pudiera ayudar. Son 4 años de construcción de la obra, porque le he entendido que son 4 años de desembolso. Entonces, si me ayudara con ese datito y un dato bien técnico, he buscado ahorita en el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales) si no encuentro el proyecto porque sería bueno ver las condiciones previas de inversión, si pudiera darnos el nombre exacto del proyecto para poder revisar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Un saludo a la Directiva, a los colegas y a todos los bolivianos que nos están escuchando.

La pregunta al Viceministro es este crédito, esta inversión va a generar un ahorro en el costo de la energía, vamos a poder tal vez negociar, vender energía más. Al costo final, las tarifas actualmente son muy altas para los livianos en temas de luz y no solamente me preocupa el interés fijo siempre es algo que nos beneficia, pero también la posibilidad en un futuro de poder comprar euros ¿Qué clase de ventajas o de posibilidades tenemos para mantener un costo, no solamente en el interés fijo, sino en el tipo de cambio? Eso, Viceministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Por intermedio saludar al Viceministro.

La siguiente consulta, aunque me antecedió ya la Senadora Paola justamente esta consulta de que si esto va a beneficiar en la reducción económica de electricidad a nivel nacional y departamental; por otro lado, indica que este proyecto se haría en Viacha y por qué no se ve la factibilidad de realizarlo en otros departamentos o como en mi Departamento de Potosí.

Ustedes saben que ya hay un proyecto de electricidad en Uyuni, pero por qué no ver el tema de la capital como Potosí como tal del Departamento, las oficinas de ENDE actualmente aquí en Potosí no funcionan, están en no tienen, no dan funcionalidad en vez de generar un gasto económico de una construcción nueva de este proyecto, por qué no ver ya en un proyecto que ya está infraestructurado, que ya hay una infraestructura, pero hacerlo con funcionalidad. Potosí también puede generar esta electricidad. Simplemente eso, Señor Viceministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, en principio quiero dar a conocer a los colegas de que el presente proyecto va a ser ejecutado por ENDE y no así por el Viceministerio que se está presentando, si bien está el Viceministro está avalando el tema del presupuesto, a las preguntas que nacen hemos estado solicitando por el Departamento de La Paz, así como la colega Betty decía, ¿Por qué no se puede llevar en Potosí? Sin embargo, creo que es una de las premisas que tenemos que llevar como departamentos cada uno de los que estamos y en las sesiones que se ha llevado con el Ministerio de Planificación hemos podido incorporar este tipo de proyectos de energía renovable como la ciudad de La Paz y aquí ustedes van a poder ver, no sé si se ve bien, este es el Atlas Eólico y Solar de Bolivia.

En ese Atlas se manifiesta más o menos cuál es la velocidad del viento, que es un factor del medio ambiente que se debe tomar en cuenta y Oruro tanto La Paz y algunos departamentos tienen esas ventajas, se podría decir, en el tema medio ambiente y así también se tiene que tomar en cuenta la irradiación, que es muy importante para los paneles solares.

Entonces, la irradiación nos va a ayudar a ver de qué manera nosotros somos solventes como Departamento y a la pregunta de algunos colegas que mencionaban, por qué no aquí y por qué allá, de manera técnica existe ya un

Atlas en el que se puede ver cada uno de ellos y en aquí tenemos la temperatura del aire que va a ser muy importante, pero más allá de ello, hay un tema técnico que no se visibiliza en el informe que han presentado, que es el tema de los granizos, que es un factor que incide en el Departamento de La Paz, Oruro, parte del Occidente. Entonces, le sugiero como recomendación para cuando estaba vaya aprobar la carpeta, se tenga que ver este tema del clima, el tema del granizo.

Por otro lado, les quiero dar a conocer también que el proyecto señala de que este proyecto se va a cancelar el monto económico en 30 años, van a tener 10 años de gracia y tiene un interés del 0,2%, lo cual es muy ventajoso para Bolivia. Y además este tipo de energías tiene que ser incorporado para cada uno de los senadores de que vayan viendo de qué proyecto se van a inscribir de acuerdo al Departamento, no solamente estamos hablando de solar voltaica, sin paneles solares voltaicos, sino también estamos hablando de energía eólica vertical, lo cual puede ayudar a muchos de los municipios y departamentos, tenemos que empezar a trabajar.

Yo más bien felicito, hubiera sido bueno de que el Viceministro se presente también con ENDE para que puedan responder a las partes técnicas que se está suscitando, tomando en cuenta de que el 81,52% va a ser financiado por la empresa, tal vez no lo había mencionado, es la KFW de Alemania, que es una empresa muy seria y los intereses por ello lo que se va a generar van a ser muy fructíferos para nuestro país.

Por otro lado, el 18,48% va a ser responsabilidad del ENDE, que va a ser la contraparte, se tiene pensado que se va a ejecutar en la cantidad de años que (no audible) sin embargo por las que se tienen archivas, imagino que va a demorar porque ya estamos casi a tiempo para que este sea un proyecto que se va y entregar en Viacha, un proyecto que no se está incorporando recién en esa gestión, sino es un proyecto que ya venía ya desde hace muchos años atrás, pero el sacar este tipo de proyectos cuesta porque no se tiene el personal suficiente en las instancias como en energías renovables cuando hablamos de este tipo de energía y vamos a ahorrar con el tema del gas natural de gran manera aproximadamente de 4 millones 60 mil Bs. por Gestión.

O sea, sí va a haber un ahorro por el tema del gas y por otro lado porque vamos a reducir la contaminación medioambiental por el CO2. Entonces, son estos factores técnicos que sí los he estado viendo en temas de energías renovables y el Departamento de La Paz también está sugiriendo de que se pueda generar en el Distrito N° 13 por los vientos, la altura, la radiación y estamos viendo los espacios que se pueda dar.

Yo quisiera pedirle al Viceministro de que se pueda trabajar ya estos tiempos, estos presupuestos, este dinero que vamos a necesitar para el Departamento de La Paz porque ya está en marcha, se ha logrado incorporar al plan Bolivia el tema de energías renovables, pero ya tomando en cuenta el Departamento de La Paz, específicamente en la ciudad de El Alto, Distrito N° 13, lo cual va a ser viable si es que nos pueden conceder los terrenos.

Y recomendarle al Ministro, así como los colegas, muchos no han tenido información de este tema, es necesario que la comunicación sea muy importante, porque yo me voy a ir ahora a su tarea, la aprobación de este presupuesto, la mayor parte de la población ha visto o lo ha satanizado el tema de los créditos, crédito, crédito, crédito, crédito y evidentemente es porque el Ministro de Economía no ha sabido responder de qué manera está pues el presupuesto General del Estado, siendo que este presupuesto para este proyecto ya está delimitado.

Entonces, le sugiero y le pido porque no podemos perder proyectos de gran envergadura para este Departamento y sobre todo para los demás, es necesario que la comunicación sea muy entendible para la población y de que realmente se llegue a convencer, no gráficamente, sino utilizar spots publicitarios que vean que nosotros como país ya estamos dando un paso a la modernidad, un paso al uso de energías renovables, un paso porque ya de aquí a 3 años el gas se nos está agotando. Entonces es momento de que demos este salto y eso va a depender mucho de Usted, Viceministro, y que se pueda dar viabilidad a ello. Gracias, colegas.

Sen. Presidente: Gracias Senadora, por la información que también adiciona.

Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Gracias. En principio, un saludo cordial a cada uno de las colegas que están presente en la Sala.

Tengo aquí dos consultas que quiero que quede claro para la población, así como nos está viendo todo Bolivia, aquí también conviene observar, tanto a lo que hemos visto en el cuadro que tenemos donde menciona el financiamiento de un 37,06 millones, que va a ser proveniente de crédito externo también; por otro lado, el proyecto que aprueba un préstamo de nosotros como bolivianos se podría decir que es un 34 millones, es esta diferencia, digamos, de 34 millones quisiera que nos aclare en dólares a cuánto nos asciende, yo creo que como bolivianos también eso queremos saber.

Que el proyecto, todo proyecto es bienvenido para el desarrollo de nuestro país; por tanto, tiene que ser garantizado el proyecto, tiene que ser garantizado que no se deje el proyecto a medias ¿Cuál este resultado tenemos referente al proyecto? Que se concluya el proyecto.

Otra duda más que tengo es que una vez que entre en funcionamiento, digamos que ya lo tenemos, entre en funcionamiento este proyecto, ¿Habrá alguna alteración en el consumo de energía eléctrica para los usuarios? estoy hablando en el consumo o es que con esa energía eléctrica no va a haber ningún tipo de alteración en las facturas. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri, creo que está solicitando de nuevo la palabra.

Sen.ª Canaviri: Sí, Senador Presidente, gracias.

Agradezco la explicación de la Senadora Crispín, pero nuevamente voy con el tema y la consulta era al Viceministro de que hablamos de irradiación, viento y granizo; yo ahí ya me confunde la Senadora, por eso yo quisiera que el Viceministro se manifieste respecto, mi Departamento también cuenta con todos estos requisitos, yo no entiendo por qué no tengo nada contra La Paz Senadora, para empezar, estoy de acuerdo que el proyecto tiene que aprobarse, pero también tenemos que dar cobertura a otros departamentos ya en El Alto y en La Paz se andan muchos proyectos está creciendo. Me alegro.

Pero por qué no Oruro o Potosí si este proyecto es a 30 años de para pago y va a ser beneficiar a todo Bolivia como tal, yo creo que tenemos que ver los tres el lugar más estratégico para su construcción y de dónde se va a irradiar y mejorar la electricidad y si beneficia como tal a los nueve departamentos, porque ese crédito también hay que ver de dónde va a salir y como dice la colega, ¿Cuánto realmente va a ser el cambio el tipo de cotización? el cambio de cotización, simplemente eso y quisiera, Senador Presidente, que mi pregunta más sea respondido por el Viceministro y luego la Senadora me aclare del granizo. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente, por intermedio hacer un saludo extensivo a todos los colegas y al Viceministro de Economía.

La pregunta es, si ¿El proyecto ha considerado la evaluación del costo beneficio económico, social, energético, si será proporcional al nivel de endeudamiento? Esa es una pregunta y la otra es de que si está considerado la evacuación de informes de manera periódica de acuerdo al avance que realicen en el proyecto a la Asamblea Legislativa. Esas serían las dos preguntas.

Sen. Presidente: Pasamos entonces la palabra nuevamente al Señor Viceministro Jiménez, agradeciéndole por la deferencia en la respuesta.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

A ver, comenzamos con las consultas de la Senadora Chapetón. El plazo de construcción y entre paréntesis comentarles que este proyecto sí tiene un estudio a diseño técnico de preinversión y a partir de la información que

está establecida en ese estudio de diseño técnico de preinversión, el plazo de construcción de la planta está previsto de 16 meses.

Entonces, más o menos año y un poquito más, 16 meses, a la consulta de la Senadora Chapetón de por qué no aparece en el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales), porque efectivamente no está vivo en este minuto el proyecto, una vez que tenga la aprobación de la Ley se hará el registro, la inscripción presupuestaria, todo lo que corresponde para que aparezca en el SICOES, en el SISIN (Sistema de Información Sobre Inversiones), en el SIGEP (Sistema de Gestión Pública, en todos los sistemas que tenemos para el registro de los proyectos de inversión pública. En este minuto, como es solamente un proyecto, está en anteproyecto, no corresponde su registro.

Con respecto a la consulta de la Senadora López, bueno a ver, el tipo de cambio con respecto al tipo de cambio, es verdad que en este minuto este contrato de préstamo prevé la contratación de este crédito por un valor de 34 millones de euros. Entonces, ahorita no sabemos cómo se van a comportar las monedas mañana pasado en los mercados globales financieros, yo no estaría en condiciones de decirles de aquí a 4 años o de aquí a fin de año el valor del dólar con respecto al euro va a ser tanto. Yo creo que eso es bien difícil saber o decir.

Ni siquiera las empresas más importantes de riesgo a nivel global, que son Standar ampurs o Moodies o Fitch Ratings, tienen un cálculo certero de cuánto va a ser la relación del dólar con el euro en diciembre, tienen algunos ejercicios que en unos modelos matemáticos donde hacen estos ejercicios para ver más o menos cómo se van a comportar, pero ahorita que alguien nos diga el valor del euro con respecto al dólar en el 25 de diciembre de este año en Navidad va a ser tanto, no creo que haya alguien con certeza del 80% que nos pueda decir ese número.

Entonces, en este minuto darles un valor de cómo va a evolucionar esto es bien difícil, lo que sí yo les podría decir y ahorita cojo mi celular y les digo cuánto equivalen estos 34 millones de euros hoy día al valor de hoy día de la relación entre el dólar y el euro, eso más o menos son unos cerca de 39 millones de dólares. Eso haciendo el ejercicio ahorita, con la cotización de las monedas, del tipo de cambio entre el dólar y el euro, aproximadamente 39 millones de dólares. Pero eso puede cambiar significativamente.

Imagínense si el conflicto entre Ucrania y Rusia termina mañana y el conflicto entre Israel e Irán termina mañana, ese valor va a cambiar sustancialmente porque las monedas que ahorita están un poco alteradas, hay mucha incertidumbre en los mercados internacionales, hay mucha volatilidad en los mercados internacionales, si todo se resuelve, la relación entre las monedas va a cambiar sustancialmente de aquí a una semana, pero en este minuto lo que sí les puedo dar el dato es que son 39 millones de dólares aproximadamente, Senadora López. Y luego en términos de las tarifas, este fíjense que este a diferencia del proyecto que se ha implementado en Oruro, este proyecto es menos de la mitad del tamaño del proyecto que se ha implementado en Oruro.

El que se ha implementado en Oruro son 100 Megas Watts, es más del doble y en Oruro se han instalado 303.000 paneles, este supone la instalación de 74.000 paneles y se va incorporar al sistema interconectado 40 Megas Watts; por lo tanto, por el tamaño mismo y dada la demanda de energía eléctrica a nivel nacional, no va a significar un cambio sustantivo en términos de la tarifa.

Ahora si pudiéramos implementar cinco plantas como está a nivel nacional, ahí sí esa cantidad de esa potencia nueva que se podría incorporar al sistema interconectado sí va a lograr que la tarifa pueda disminuir, pero esta solita por sí sola su efecto no es tan significativo lo que sí y lo hemos lo he mencionado en la presentación es que va a lograr beneficiar aproximadamente a unas 34.000 familias. Para atender la consulta de la Senadora López.

Con respecto a la consulta de la Senadora Canaviri, efectivamente también he mencionado en la presentación, en este minuto hay planta en Oruro, hay otra en Uyuni, hay otra en el Municipio de Cobija, hay una en el Salar de Yunchará y por qué no otros departamentos, bueno estamos en ese proceso de transición energética, apostando por la transición energética, tenemos y seguro lo vamos yo los voy a molestar con el tratamiento de otros proyectos que están apuntando a esta línea.

Hay un proyecto, por ejemplo, de alumbrado público, hay un proyecto de energía eléctrica en la Amazonía, estamos en ese proceso y si aparece alguna otra posibilidad para financiar este mismo proyecto de plantas solares

en otro Departamento lo vamos a llevar adelante, pero en este minuto en el Ministerio que genera estos proyectos es el Ministerio de cabeza de sector, que es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en este minuto, el Ministerio de Hidrocarburos no hemos recibido una solicitud de esa naturaleza.

Con respecto al planteamiento de la Senadora Canaviri, respecto a las oficinas de ENDE, deme chance, Senadora de poder conversar algún minuto con el Viceministro de Energías o con el Ministro Blanco para manifestarle esta su preocupación para ver qué se puede hacer con respecto al tema de las oficinas de ENDE ahí en Potosí.

Respecto a la participación de la Senadora Crispín, quizás yo no he sido muy claro, pero ella lo ha lo ha dicho quizás en la presentación no ha sido muy claro o se ha cortado, el ejecutor es ENDE efectivamente ese, en ningún minuto se ha se ha dicho que el ejecutor es mi Viceministerio, yo no tengo competencia sobre el tema de energía, es el ente ejecutor simplemente aclararle a la Senadora Crispín que el ahorro no son 4 millones de Bs., son 4 millones de dólares, que también lo dije en la presentación, son 4 millones de dólares, al año que este proyecto va a permitir ahorrar.

Con respecto al tema de los granizos, entiendo sí que en el estudio de diseño técnico de preinversión se ha contemplado esa preocupación, lo mismo que se ha hecho para el caso de las otras plantas y ahí la característica técnica de los paneles solares prevé esa situación.

Luego con respecto a las consultas de la Senadora Mamani, de nuevo el préstamo es en euros y haciendo el ejercicio al tipo de cambio de hoy, aproximadamente estamos hablando de unos 29 millones de dólares, que cuándo entra cuándo entra en vigencia el proyecto, una vez que se promulgue la Ley, que se sancione la Ley, hay unas condiciones previas que técnicas administrativas que tenemos que cumplir con el financiador y con el ejecutor, que la llevamos adelante a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y al cabo de cumplir esas condiciones previas administrativas ya se puede iniciar con la ejecución del proyecto.

Las consultas de la Senadora Alcon respecto al análisis costo beneficio, a ver, ahí el elemento fundamental del análisis beneficio costo es el cambio de la matriz energética, ya lo dije en la presentación, estamos desplazando el gas natural, entonces el principal beneficio de la implementación de este proyecto es desplazar el consumo de gas natural que hoy día se emplea para la generación de energía termoeléctrica, que fácilmente ese gas que se va a ahorrar que en la presentación les dije, son 655 millones de pies cúbicos al año. Ese es el mayor beneficio social, si ustedes quieren, si la sociedad boliviana, las bolivianas y los bolivianos nos vamos a beneficiar con este proyecto, es ese ahorro de gas que hoy día se está incorporando en la se está destinando a la generación de energía termoeléctrica, lo vamos a ahorrar y le vamos a poder brindar un uso diferente, un uso diferente que podría ser, por ejemplo, la exportación de ese gas, de esos 655 millones de pies cúbicos y el ingreso que podríamos obtener por vender ese gas a un precio mayor que el que nos cuesta hoy día el meterlo a la generación de termoeléctrica, claramente va a generar un beneficio social mayor.

Entonces, a la hora del costo y del beneficio social, el beneficio social más mayoritario es ese, Bolivia se va a ahorrar gas que puede tener un mejor uso y por lo tanto un ingreso mayor y lo otro es el tema del cuál es el beneficio social, vamos a dejar de contaminar con gases de efecto invernadero, ese es el otro gran beneficio social, la sociedad boliviana va a dejar de respirar ese aire contaminado entonces, es el ese es el otro tema.

Con respecto a la consulta del tema de la fiscalización y del control -de nuevo- ustedes como Asambleístas, como senadoras y senadores tienen toda la potestad de ejercitar el tema de la fiscalización y del control, de pedir información y en el caso de mi Viceministerio, yo estoy con toda la disponibilidad y la predisposición de pasar toda la información que ustedes soliciten con respecto a este y otros proyectos.

Fíjense que algunos de ustedes me han estado solicitando información sobre proyectos de inversión pública en Santa Cruz, en El Alto, en Cochabamba, en Tarija y a varios de ustedes y de sus colegas diputados yo les he pasado el cuadro completo, por ejemplo, en el caso de El Alto, que una colega suya ya me ha pedido esa información, le he pasado la información. El Alto en este minuto tiene 1.874 proyectos de inversión pública, la mayor parte de esos proyectos de inversión pública están ejecutados en el Municipio de El Alto, 1.874 proyectos

que fíjense, les voy a dar el dato para que ustedes tengan esta información porque es importante en esta coyuntura es sumamente importante que ustedes tengan esta información. Denme un segundo.

Esos 1.874 proyectos, suman, les voy a dar el dato ahorita para que todos ustedes tengan esta información y la puedan analizar y demás. Suman aproximadamente casi 980 millones de bolivianos, fíjense, 980 millones de Bs. que hoy día tiene El Alto en proyectos de inversión pública, son 1.874 proyectos con 978 millones de Bs. Dónde está concentrada esa ejecución, en el Municipio.

Entonces, a la hora de la fiscalización y del seguimiento que ustedes hacen, dónde hay que fiscalizar que se esté ejecutando primero correctamente y después que sé esté ejecutando estos recursos que tiene el municipio de El Alto. Bueno, ahí está la plata, eso simplemente para cerrar, apreciado Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Gracias, Viceministro, muy amable por la información. Ha solicitado la palabra la Senadora López tal vez para una aclaración y luego la Senadora García.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente.

Creo que no me hecho entender con la pregunta ¿Hay posibilidad en el contrato en este momento que estamos aprobando la Ley? mire, no sé si estamos comprando el préstamo o estamos comprando la planta, porque los repuestos y todo eso en tema de imprevistos ya los tenemos bien visualizados, contemplados, pero los imprevistos financieros, me imagino que eso es lo que va a cubrir.

Lo que más me preocupa es que si podamos, así como cuando uno compra ahorita en el mercado una casa o un auto, lo que les prometen a uno es mantener el tipo de cambio fijo, no solamente el interés fijo, sino también el tipo de cambio fijo, si se podría eso poner en el contrato en este momento. Yo sé que ya es un contrato del 2023, pero apelar a los prestamistas a que lo hagan y sé que no tenemos poderes mágicos para saber, pero es siempre bueno prevenir. Después la ubicación de la planta si preocupa en casos de conflicto si es que no va a ser destruida la planta.

Me alegra mucho que 35.000 familias se van a beneficiar de esta inversión, espero que sean bien focalizadas, espero ahí también el trabajo de los senadores en cada región que realmente es necesario. Eso sería lo único.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García y nuevamente recurrimos al Señor Viceministro.

Sen.ª García: Buenos días, Presidente. Buenos días colegas y buenos días, Viceministro.

Cualquier proyecto que beneficia nuestro país es bienvenido, sé que va a tener varios beneficios, tanto en lo social como en lo ambiental, según nos va explicando, lo social 33.500 familias van a ser beneficiadas con la energía estable y económica, generando 250 empleos en la construcción y 30 permanentes, a lo que tengo entendido.

Y en lo ambiental, como dijo, 35.000 toneladas de dióxido de carbono cada año, sustituyendo la generación térmica cumpliendo las metas climáticas y acceso a financiamiento futuro verde. Está muy bien todo esto lo que dice -e incluso- vamos a tener que recuperar la inversión en 5, 7 años que va a ser muy rápido según todo el estudio que nos están dando tanto de riesgo y excelente rentabilidad según se va viendo todo esto.

También quisiera ver o como Usted dijo, que en diferentes departamentos se van a dar varios proyectos, también quisiera que sea más abierto, para todos los departamentos, más allá de que hay proyectos también, como lo dijo la Senadora Canaviri, en Potosí, por ejemplo hay plantas hidroeléctricas que tienen que ser también quizás auditadas para ver qué rentabilidad pueden tener también y si nos pueden ayudar en energía eléctrica, porque no nos desmarquemos teniendo proyectos buenos que no los estamos valorando.

Yo quisiera también que eso se considere porque hay proyectos muy buenos que a veces no lo consideramos y no lo tomamos en cuenta, yo sé que hay proyectos innovadores, hay innovadores, pero no dejen atrás los otros proyectos que tenemos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente. Un saludo cordial a través suyo a la Directiva, a los colegas y al Señor Viceministro, buen día.

A ver, no sé si es oportuno decirlo, pero aprovecho la presencia del Viceministro y a mí no me queda duda en lo absoluto de que este tipo de proyectos se tienen que aprobar y se tienen que priorizar por los múltiples beneficios que implican para el país. Primero, tenemos que preocuparnos ya por el cambio de la matriz energética, generar el tema del ahorro del gas, desde luego que es más ventajoso exportar que utilizar en la generación de energía.

Entonces, hay muchos beneficios a que se generan y uno principal es ya no la contaminación o generar el efecto invernadero. Por todo esto, estimado Viceministro, no me queda duda, decía para aprobar y las condiciones del crédito también, actualmente no es fácil conseguir este tipo de crédito, salvo de otras instituciones multilaterales que tienen una Tasa de interés más baja, pero que son para otro tipo de proyectos.

Lo que yo quiero pedirle y por eso aprovecho su presencia, estimado Viceministro, nosotros en este momento o hace poquito hemos terminado una reunión con algunas instituciones en el Departamento de Chuquisaca, lo he visto muy animado en la exposición de este proyecto y creo que así debe ser. Quisiera que le pongamos el mismo entusiasmo a los otros proyectos yo le pido a Usted, porque pocas veces seguramente nos vemos con Usted, porque Usted es el encargado de generar el financiamiento externo y el tema de inversión pública. Le digo esto porque lamentablemente en los otros departamentos no estamos, no somos tratados con el mismo entusiasmo.

Yo le pido a Usted a través de este medio pueda ser así nosotros estamos como un poco, a mí me alegra que el Departamento de La Paz, que la ciudad de El Alto tenga en curso 1.800 proyectos de inversión pública con 980 millones de inversión, me alegra, pero yo quisiera poder hablar para mi Departamento, estimado Viceministro y le paso la pelotita.

Estamos presentando algunos proyectos ahora, lamentablemente por alguna negligencia no van a ser posible que se puedan aprobar Proyectos de Ley en beneficio del Departamento en el aniversario de Chuquisaca. Y solamente le doy un dato, querido Viceministro, para llamar su atención y llamar la reflexión y a todos los colegas, no es posible que los departamentos que no tenemos capacidad de presión o paralizar el país no tengamos el mismo tratamiento desde el nivel central, no es una queja. Siempre he dicho que nosotros en esta instancia y en esta Gestión debemos profundizar la descentralización, la autonomía y como siempre lo digo, por qué no el federalismo, porque ya no podemos estar esperando de papá Estado para desarrollarnos en nuestros departamentos.

Pero mientras no haya eso, estimado Viceministro, le pido el mismo entusiasmo para ver y le lanzo la pelotita precisamente en estos días ver qué proyecto puede traer el Presidente Rodrigo Paz en el aniversario del Departamento de Chuquisaca, lamentablemente ahorita no tenemos ningún proyecto que pueda ser que esté en puertas con financiamiento, es lamentable, le decía como un solo dato para llamar a la reflexión y su atención.

En el Departamento de Chuquisaca tenemos 700 km de carreteras asfaltadas o pavimentadas, somos el último Departamento en este tipo de infraestructura, los departamentos del Sur del país, Tarija, Potosí, tienen muchísimo más, no digo que no necesitan, sí necesitamos pero debemos darles el mismo tratamiento a los departamentos del Sur o no que no estamos en el eje troncal, que tenemos que tienen capacidad con un bloqueo y hacer tambalear el Estado, ojalá no lleguemos a esos extremos y le pido con el mayor respeto estimado Viceministro. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Señor Viceministro.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

A ver, en esta ocasión voy a atender las consultas de manera inversa, empezar con las consultas del Senador Porcel, Senador atendiendo su preocupación, yo lo invito el día lunes a la hora que Usted disponga, véngase por aquí por mi oficina y revisamos todos los proyectos que en este minuto hay para Chuquisaca.

Pero para adelantarle y ahora yo le devuelvo la pelotita, tenemos en este minuto en la Asamblea lo que se llama el Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial, que es un Proyecto con el Banco Mundial, donde el ejecutor es la ABC, que hay obras previstas que son 118.5 millones de dólares, hay obras previstas para Chuquisaca, está en Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. Mire yo estoy a disposición si ustedes me dicen mañana, sábado o el domingo nos reuniremos y yo les presento y avanzamos y tratamos y le regalamos este proyecto este contrato de préstamo, no solamente a Chuquisaca, sino también a La Paz y Cochabamba antes de las fiestas de Chuquisaca, yo estoy a la orden, sábado en la noche, domingo en la noche, domingo de madrugada, sábado en la madrugada, yo estoy a disposición, pero si ustedes me convocan, podríamos aprobar este contrato de préstamo de la manera más ágil posible para satisfacer las necesidades de Chuquisaca, de La Paz y de Cochabamba con obras de infraestructura vial, yo sería el hombre más feliz de la vida Senador.Y si Usted me puede ayudar a hacer esta Gestión, encantadísimo yo de poder ayudar y colaborar para que esto salga en los siguientes tres o cuatro días, eso para atender su preocupación con respecto a Chuquisaca.

Y de nuevo transmitirles a todas las senadoras y los senadores de mi parte aquí en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo toda la disposición para acelerar la ejecución de los proyectos, para generar nuevos proyectos.

Pero fíjense que, en mis competencias no está el poder generar proyectos, yo como Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo no genero proyectos ¿Dónde se generan proyectos? se generan proyectos en los municipios, en las gobernaciones y en los ministerios, un proyecto de carreteras no lo genero yo, lo tiene que generar la ABC, un proyecto de electrificación no lo genero yo, un proyecto Hospital de segundo nivel, que sé yo en Oruro, ¿Quién tiene que generar ese proyecto? es la Gobernación con el Ministerio y el Ministerio cabeza de sector es el que prioriza los proyectos de inversión.

Los proyectos que van a acceder a financiamiento externo, los priorizan los ministerios, Ministerio de Educación, si es un tema de educación, salud, si es un hospital, si es el equipamiento de un hospital, si es una posta sanitaria lo hace salud, carreteras, plantas, procesadoras de alimentos, el Ministerio de si es carretera, obras públicas vía ABC, si son plantas procesadoras, plantas industrializadoras, el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Y una vez que ellos, los ministerios en coordinación con municipios o con gobernaciones definen qué proyecto es prioritario, recién el Ministro cabeza de sector le envía la nota de solicitud de financiamiento externo a mi Ministro, el Ministro Romero y el Ministro Romero me manda a mí, me dice, Fernando busca la plática para este proyecto carretero en Chuquisaca, yo recién en ese minuto me pongo en contacto con la cooperación y busco la plática.

Pero, dónde el proyecto, dónde es la génesis del proyecto: Gobernación, Municipio con Ministerio cabeza de sector, yo soy el último en la cola, que hago la tarea de la búsqueda de financiamiento Senador, pero en todo caso de nuevo le transmito que a mí me encantaría que le regalemos a Chuquisaca este contrato de préstamo para hacer una obra que es un tramo carretero, es un tramo carretero es el de construcción vial. Entonces, si ustedes me ayudan, hagámoslo este fin de semana yo no tengo ningún inconveniente, qué sé yo, que entre a diputados y luego a ustedes a senadores y lo presentamos y les regalamos eso a Chuquisaca y de taquito también a La Paz y a Cochabamba.

Y me faltaba atender la consulta de la Senadora López con respecto a mantener el tipo de cambio, eso sí es bien difícil Senadora, el contrato de préstamo solamente este proyecto es para conseguir la plata en euros, pedirle al financiador que mantengan el tipo de cambio fijo, eso es imposible, ni el mismo financiador lo podría hacer. Entonces, por qué, porque eso se fija en los mercados internacionales, eso sí que es bien difícil, no hay no hay forma, lo que sí está fijo es la Tasa de Interés del 2%. Creo que hasta ahí, Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Vamos a dar la palabra a todos. Primero solo una aclaración, nunca se dijo que no haya proyectos para Chuquisaca, sino que los proyectos de crédito entran primero por disposición de la Constitución vía

la Cámara de Diputados, nosotros en este momento no tenemos adicionalmente estos proyectos que vamos a tratar hoy, no tenemos proyectos de crédito para ningún Departamento adicional en la Cámara de Senadores.

Obviamente el procedimiento entonces es llega el proyecto, entiendo que este proyecto de que mencionó el Ministro ya está en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados sesionará, lo tomará en cuenta, aprobará y luego recién viene donde nosotros como Cámara Revisora, así lo estipula la Constitución, lastimosamente en estos temas. Sabemos que por ahí sería más fácil que entren por la Cámara de Senadores ahí hay una posibilidad de ser más ágiles en el tratamiento por la dimensión misma.

Yo quisiera pedirles tenemos una Agenda bastante larga para hoy que nos circunscribamos al tema de este crédito y este proyecto en concreto. Han pedido la palabra nuevamente el Senador Porcel, la Senadora Yarhui y el Senador Fredy Castillo. Les pido nos circunscribamos a este tema para que podamos tratar el crédito lo más rápido posible, luego tenemos otro crédito que también vamos a pedirle al Señor Viceministro nos acompañe para su explicación.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, la verdad no quiero extenderme en este tema, pero quiero aprovechar la presencia del Viceministro y su buena voluntad, a ver querido Viceministro, conozco muy bien el tema del detalle de este proyecto del Banco Mundial de 118 millones, 44 millones estaban previstos para el proyecto para un tramo de la Diagonal Jaime Mendoza en su tramo el Salto Monteagudo, lamentablemente ese Proyecto de Ley está en la Comisión de la Cámara de Diputados que no ha emitido porque había algunas observaciones técnicas. Eso es lo que nos manifestaron.

Entonces nosotros desde luego que estamos haciendo las gestiones qué correspondan, pero le voy a pedir que si resolvemos esas posibles observaciones que hayan, lo podamos sacar porque era uno de los proyectos que nosotros como chuquisaqueños estábamos esperando que el Presidente pueda promulgar el 25 de mayo, todo eso por el momento y más adelante volveré con este tema, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, gracias. Por su intermedio saludar al Viceministro.

Como Usted había indicado que no nos enfoquemos al tema de fondo de Chuquisaca, me gustaría aprovechar la presencia del Viceministro para que terminando la Sesión que corresponde, por respeto no voy a tocar temas que tiene que ver con Chuquisaca, en su Presidencia podamos hacer una reunión de emergencia dado el tema del 25 de mayo y además que la Sesión de la Cámara de Senadores se realizará en la ciudad de Sucre.

En ese sentido Presidente, no me voy a enfocar al tema de Chuquisaca, solicitando respetuosamente que pasando la Sesión nos reunamos su Autoridad más el Viceministro, dado que ha dicho que tiene toda la facultad, toda la predisposición para poder colaborar y quisiera tocar en esa reunión varios temas, Presidente.

Sen. Presidente: Así lo haremos. Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Bueno estimado Presidente, un saludo cordial para Usted y para todos los colegas senadores y también a nuestro estimado Viceministro.

Es un proyecto que realmente va a generar recursos, yo creo que no podemos estar en contra, de mi parte como Senador yo voy a apoyar este proyecto porque es importante se van a beneficiar más de 23 mil, 35.000 familias y aparte haciendo una revisión técnica aquí se optimizan costos a diferencia de la planta fotovoltaica que tenemos en el Departamento de Oruro, desde luego que sí, también ha sido un gran aporte en el tema energético, aquí se ve que se han optimizado costos, hay mayor eficiencia, menor inversión, en este caso son 74 paneles fotovoltaicos, que generan una capacidad de 40.000 MB.

Entonces de mi parte yo de acuerdo voy a apoyar este proyecto, pero tengo una consulta para nuestro Viceministro, mire que necesitamos que la inversión privada, hay muchos empresarios privados, hay muchas

personas en el Departamento de Oruro y a nivel nacional que quieren sumar energía, a la red fundamental, cómo haciendo inversiones privadas con plantas fotovoltaicas. Cómo o de qué manera se está pensando trabajar en este sentido, tener esa inversión privada de parte de todos aquellos quienes de manera privada quieren también instalar sus plantas fotovoltaicas y así como se puede decir en otras palabras vender al Estado o también poder tal vez ahorrar recursos en el tema de energía, porque sabemos que hoy en día Bolivia, nuestro Presidente lo ha dicho Bolivia tiene que estar en el mundo y el mundo en Bolivia.

Entonces, muchos me preguntan y me dicen, podemos tener nuestra propia planta fotovoltaica, entonces, ¿Qué planes se tiene al respecto, estimado Viceministro? Nada más, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra. Lo que yo quería saber, no me quedó claro, es por qué no se puede este proyecto llevar a Potosí o/a otro Departamento. Simplemente eso Viceministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, solo este agradecer por las incisiones a todos, creo que debemos aprobar para ponerlo crudamente y creo que el Viceministro ha sido suave con nosotros vamos a estar sin gas de aquí a 2 años probablemente y la mayoría energía se produce con gas, que mientras más plantas hagan y la pregunta que le hago ¿Tienen alguna proyección de tender algún tendido eléctrico hacia Brasil o Paraguay en caso de que tengamos falta de energía? Viceministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias Presidente, por su intermedio un saludo cordial al Viceministro.

A ver, hemos escuchado toda la explicación, también las preguntas que han hecho los colegas al Viceministro, está claro entendemos que va a beneficiar a más de 35.000 familias y obviamente nos parece bastante interesante el tema de interés, en este caso del préstamo tan solamente el 0,2% a 30 años plazo con 10 años de periodo de gracia. Creo que es oportuno como país que debemos aprovechar este tipo de créditos porque hay otros créditos con intereses más altos e inclusive no tiene el periodo de gracia y los plazos son menores a los 30 años en este caso.

En ese sentido consideramos, está claro Presidente, solamente recomendarle también al Viceministro, al igual que al Senador Castillo, hay muchas empresas extranjeras que quieren invertir en el tema de la energía renovable en nuestro país, sería pertinente suscribir convenios con estas instituciones para que no solamente en esta oportunidad se va a beneficiar una región, hay que tomar en cuenta también que en el Departamento de Cochabamba tiene lo que es la región andina, que tiene todas las condiciones para poder emplazar este tipo de proyectos de energía renovable.

En ese sentido Presidente, yo pondero y felicito a que se haya podido canalizar y gestionar este tipo de proyectos, en consecuencia, obviamente vamos a aprobar Presidente, siempre y cuando vaya en beneficio de la población y que el interés sea poco, obviamente tampoco no vamos a endeudar al país con préstamos, con intereses altos que no tengan periodos de gracia. En ese sentido, considero que la discusión ha sido suficiente Presidente, Usted lo ha dicho que tenemos bastante Agenda para la presente Sesión y solicito que se someta a votación, Senador Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón que quiere hacer una solicitud con carácter previo.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente.

Sí, solamente por la característica y la posibilidad siempre de despejar dudas y porque estos son de importancia para todos, sugerir y solicitar al mismo tiempo de que su Presidencia haga la Gestión para que en el siguiente

punto puede estar también la unidad ejecutora porque, así como se habrán dado cuenta, tiene que ver varias de nuestras dudas y consultas sobre la ejecución especifica de los proyectos. Solamente eso.

Sen. Presidente: Vamos a ver de gestionar en este momento, tenemos que hacerlo vía Zoom, para el próximo proyecto.

Tiene la palabra, el Senador Cardona.

Sen. Cardona: Gracias, Senador Presidente. Saludar a todas las senadoras y los senadores.

Bueno, estamos también muy claro lo que dice el Señor Viceministro, agradecer por la explicación, solamente tomar en cuenta que vean también el tema del Beni, por ejemplo, yo viendo la Provincia de Vaca Díez de Guayaramerín, que ya lo decía el Senador Marinkovic en el tema con Brasil que había un proyecto, pero hemos visto que no han tomado en cuenta. Entonces Señor Viceministro, aprovechando la oportunidad tomar en cuenta Guayaramerín, al Beni específicamente porque es la energía más cara de todo Bolivia.

Sen. Presidente: Señor Viceministro, nos absuelva las consultas de los senadores.

Tiene la palabra, Señor Viceministro.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias Presidente.

Simplemente para atender la preocupación del Senador Porcel, comentarle que en este minuto Chuquisaca tiene 516 proyectos de inversión pública con un presupuesto vigente de 1.342 millones de Bs. y a la fecha tiene un nivel de ejecución de solamente el 21%. Entonces eso simplemente para atender la preocupación del Senador Porcel.

Con respecto a las consultas del Senador Castillo cuáles son los planes para promover la inversión privada en este sector y que también va en línea un poco con lo que ha consultado el Senador Marinkovic respecto al tendido eléctrico a Brasil, fíjense que si queremos hacer los proyectos de inversión pública: carreteras, plantas solares, hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, puentes y demás, tienen que recurrir a financiamiento externo y el financiamiento externo claramente está vinculado a endeudamiento externo, a más deuda. Entonces, a qué estamos apostando y apuntando, es a promover la inversión privada, ahora esta inversión privada no solamente en el sector energético, en este tema de las plantas o en el tendido eléctrico que comentaba el Senador Marinkovic, pueden ser financiadas fácilmente por la inversión privada, pero para que llegue la inversión privada tenemos que modificar casi todo, casi todo el marco normativo que está vigente hoy día en nuestro país.

Y el marco normativo pasa por modificar la actual Ley de Inversiones, la Ley de Energía, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería en principio como las más importantes para poder atraer la participación del sector privado, no solamente en inversiones en las plantas solares o en el sector energético, sino en general porque es el único mecanismo que nos va permitir aliviar la presión sobre seguir contratando préstamos para financiar grandes proyectos de inversión pública.

Y el otro tema es las asociaciones público privadas, también estamos pensando en la necesidad de generar una normativa que facilite, que permita lo que se llama la estructuración de acuerdos público privados, de asociaciones público privadas que permitan financiar desde el lado privado este tipo de grandes proyectos: en electricidad, en telecomunicaciones, en carreteras, en hospitales, incluso fíjense que hay experiencias: en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina donde se pueden hacer apps, o sea, las gobernaciones o los gobiernos departamentales pueden hacer apps y eso le quita la carga la carga fiscal no solamente al Tesoro, sino también la carga fiscal a las gobernaciones o a los municipios.

Entonces, el paso siguiente y ahí también ya a ustedes les va a tocar el análisis y tratamiento de esas leyes, está la modificación de todo el marco normativo, Ley de Inversiones, Energía, Minería, Hidrocarburos y otras leyes más que apuestan y apuntan a promover el rol del sector privado en este tipo de inversiones. Eso para atender las consultas del Senador Castillo y Senador Marinkovic.

Por qué no en otro departamento, que decía la Senadora Alarcón, es que no hay un proyecto que nos diga bueno haremos este tipo estas plantas, no sé pues en Cochabamba o en Santa Cruz, ¿Dónde está el proyecto? necesitamos el proyecto de nuevo, el Ministerio de Planificación o yo como Viceministro con mi equipo, no podemos elaborar proyectos, no es nuestra competencia. De nuevo, quién tiene que elaborar el proyecto, la Gobernación o sola o con el municipio o la gobernación con el ministerio, digamos a ver para decir algo, planta solar en Potosí que se siente el Gobernador, elabore el proyecto, dónde está el documento de proyecto, el proyecto de preinversión elabora el Gobernador, se sienta con los municipios vinculados con el proyecto, arman el proyecto, cumpliendo el reglamento básico de preinversión y le presentan al Ministro y se reúnen con el Ministro.

Si el Ministro considera que, desde el punto de vista técnico, financiero, ambiental, legal, de derecho propietario, ese proyecto cumple con los requisitos, él dirá ok, este proyecto de planta solar en Potosí es prioritario y en ese minuto le manda a mi Ministro y yo corro para conseguir la plática con los financiadores externos. Entonces, por qué no en otro Departamento, porque el Departamento y ustedes tienen contacto con sus departamentos, el Departamento no ha generado el proyecto, el departamento tiene que generar el proyecto, la Gobernación, con el o con los municipios que estén vinculados al proyecto, porque es su competencia, no es competencia mía.

Luego el Senador Veliz, igual inversiones del sector privado, ahí sí lo mismo creo que hay coincidencia con varios de ustedes es que el sector privado tiene que ser ahora el motor de la economía, es el que invierta, el que apueste, el que invierta en Bolivia y nos ayude a generar electricidad, carreteras, telecomunicaciones, ferrovías, escuelas, inversión en educación, inversión en salud, etc. Es el sector privado a el le tenemos que quedar el rol protagónico en alianza, obviamente, con el sector público vamos a continuar haciendo inversión pública, pero inversión pública no en plantas, las plantas dejémoselas al sector privado.

Tenemos que hacer inversión pública en mejorar la educación, en mejorar la calidad de la educación, en mejorar la salud, mejorar la calidad de la salud y seguir haciendo infraestructura, carreteras de la red vial fundamental; la otra red que le corresponde a las gobernaciones, las gobernaciones, la otra red de carreteras que le corresponde a los municipios, los municipios y creo que hasta ahí, Senador.

El Senador Cardona decía, Beni, por qué no hemos pensado en Beni, le comento Senador, que sí hemos pensado en Beni y ahora le voy a decir, tenemos varios proyectos, incluso en la Asamblea, que también tienen alcance en Beni, le cuento tenemos este proyecto para eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público, ahí están: La Paz, Beni, Pando, Potosí y Tarija, que está también en la cartera y en la Asamblea y después tenemos ese en este minuto en carpeta para Beni. Por el momento Senador, hasta ahí me quedo Presidente, gracias.

Sen. Presidente: La Senadora Canaviri otra vez. Les pido nos concentremos en el tema, en el tema de este crédito. Después tiene la palabra, la Senadora García también.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, justamente respecto al punto, una consulta, Señor Viceministro, Usted indica que estos proyectos tienen que ser solicitados por las gobernaciones y qué pasa de con el Gobierno Central, no nacería de ustedes ver otros departamentos u otros lugares, yo creo que se hace el estudio respectivo donde se pueda realizar e invertir y también habla del tema económico de inversión privada respecto a lo que Usted mencionaba.

Tomemos en cuenta que el Departamento de Potosí es uno de los departamentos que actualmente está el primer exportador de Bolivia y también el que mayor invierte a Bolivia, tomando en cuenta esta situación y que tenemos una inversión enorme en el Departamento de Potosí, no sería la posibilidad o ser factible de ver una infraestructura en el Departamento de Potosí respecto al tema de la electricidad y todo este proyecto que se está viendo, se ha hecho esos estudios, Viceministro, aquí en el Departamento de Potosí de la Capital estoy hablando, no de Uyuni, no de otros municipios, del Departamento al de Potosí.

Y respecto a por qué me voy a esto, si bien digamos nuestros gobernadores no solicitan, el Gobierno Central tendría que ser como papá para todos los nueve departamentos y verificar a dónde falta, nosotros como potosinos

hemos solicitado muchos años otros proyectos, Usted es Viceministro de Política y Financiero, hasta ahora no se otorgaron ni nuestro aeropuerto y eso que ha sido por plata de los potosinos. Yo le pediría que tal vez volvamos a ver este estudio, como lo dijo el Senador Branco Marinkovic, mientras haya más de estos proyectos, mejor va a beneficiar al país, pero no solo nos centralicemos en unos sectores, Bolivia somos nueve. Simplemente eso, Viceministro y si ustedes han verificado como Viceministerio si en Potosí hay la posibilidad o no, en Potosí, la Capital de Potosí, no otro municipio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Viceministro, quiero aprovechar su presencia para que nos pueda orientar, tengo una consulta tenemos ya, incluso una construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, Tramo 2B Confital-Bombeo cuenta con dos leyes principalmente relacionados con su financiamiento. La primera Ley N° 950 del 23 de mayo de 2017 fue una norma que se aprobó inicialmente el Contrato de Financiamiento original con el Banco Europeo de Inversión (BEI) para este mismo tramo vial, luego se hizo otra Ley N° 1623 del 24 de marzo del 2025, es la Ley más reciente la cual aprueba la Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CAF 9545, para aumentar el financiamiento del proyecto a 176 mil millones para que se pueda realizar o ejecutar este proyecto.

La verdad nosotros nos sentimos preocupados cuando ya tienen proyectos de ley, incluso estas construcciones doble vía y hasta ahora no tienen ejecución, no sé Viceministro, deberían priorizarse también esos proyectos. Gracias.

Sen. Presidente: Viceministro, vamos a pedir que absuelva estas consultas y luego volveremos al tema del tratamiento del Proyecto de Ley en cuestión.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Presidente, con respecto a este tema del Proyecto de la doble vía y también a la consulta de la Senadora Canaviri con respecto a los proyectos de Potosí, igual transmitirles la invitación para que si gustan visitarme la próxima semana me visitan y vemos in situ de los casos y donde haya que resolver algún problema, algún cuello de botella que esté parado y demás, yo hago la gestión si me corresponde a mí, yo hago la tarea si puedo yo conversar con alguno de mis colegas, colegas Viceministros para ver de acelerar estos temas con el mayor de los gustos a disposición para colaborarles a ustedes y simplemente Senadora Canaviri y comentarle que Potosí tiene en este minuto 858 proyectos de inversión pública.

La mayor parte de esos proyectos, Senadora están concentrados en el municipio, en la Capital y tiene un presupuesto, fíjese el monto 2. 494 millones de Bs. ¿Cuánto ha ejecutado Potosí? hasta la fecha 3.7% de ejecución. Entonces, fíjense que de nuevo el tema de fiscalización, qué están haciendo los municipios con la cantidad de plata que tienen en sus presupuestos, las gobernaciones, Potosí de nuevo 858 proyectos, 2.494 millones de Bs. Nada más, hasta ahí me quedo, Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Viceministro.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA
Y FINANZAS
INF –PL- CPPEYF N° 16/2025-2026
INFORMA

ASUNTO: **PROYECTO DE LEY N° 053/ 2025-2026 C.D. "LEY QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BMZ- N° 2019.6509.4 PARA EL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE- "PROYECTO: PLANTA SOLAR CONTORNO BAJO I. SUSCRITO ENTRE EL ESTADO PROFESIONAL DE BOLIVIA Y KREDITANSTALT FRANKFURT POR UN MONTO DE HASTA EUR 34.000.000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES 00/100 EUROS"**

FECHA: La Paz, 13 de mayo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 053/2025-2026 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 28 de abril de 2026 mediante nota P. N° 461/2025-2026, la Presidente de la Cámara de Diputados Daniela Cabrera Guillén, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, el Proyecto de Ley N° 053/2025-2026 C.D "LEY QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BMZ- N° 2019.6509.4, PARA EL PROGRAMA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE – PROYECTO: PLANTA SOLAR CONTORNO BAJO I, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL KREDITANSTALT FUR WIDERAUFBAU-KFW, FRANKURT AM MAIN POR UN MONTO DE HASTA EUR 34.000.000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES 00/100 EUROS)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 5 de mayo del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Ley N° 53/2025-2026 C.D, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

En fecha 13 de mayo de la presente gestión, se llevó a cabo la convocatoria a una mesa técnica con el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, la cual permitió esclarecer diversas dudas técnicas y fortalecer el análisis de los aspectos abordados.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10. señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.

Artículo 321, Parágrafo IV. Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Artículo 322 señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

2.2. DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 38, inciso 1). Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

2.3. DECRETO SUPREMO N° 29644, 16 DE JULIO DE 2008.

Artículo 1°(Objeto). - El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la naturaleza jurídica de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, como una empresa pública nacional estratégica y corporativa, con una estructura central y nuevas empresas de su propiedad.

Artículo 3° (Rol estratégico de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE). –

I. ENDE en representación del Estado Boliviano, tiene como objetivo principal y rol estratégico, la participación en toda la cadena productiva de la industria eléctrica, así como en actividades de importación y exportación de electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción del desarrollo social y económico del País, basado en la equidad y la justicia social, primacía del interés nacional, eficiencia económica y administrativa, priorizando el uso de recursos naturales renovables y energías alternativas.
II. ENDE, operará y administrará empresas eléctricas de generación, transmisión y/o distribución, en forma directa, asociada con terceros o mediante su participación accionaria en sociedades anónimas, sociedades de economía mixta y otras dispuestas por Ley.
III. Toda exportación de electricidad será realizada por la ENDE, por sí misma o asociada con terceros, sean públicos o privados, nacionales o extranjeros.

2.4. DECRETO SUPREMO N° 5078 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2023.

Artículo 1° (Objeto). - El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No 2019.6509.4 con el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, Frankfurt am Main, para financiar el "Programa Generación de Energía Renovable - Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I"; b) Disponer la transferencia de los recursos externos de crédito a favor de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en su condición de Organismo Ejecutor.

Artículo 2° (Autorización).

I. Se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a suscribir con el Kreditanstalt für WIDERAUFBAU - KfW, Frankfurt am Main, el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No.2019.6509.4 por un monto de hasta EUR 34.000,00) O.- (TREINTA Y CUATRO MILLONES OO/IOO EUROS), destinados a financiar el "Programa Generación de Energía Renovable -Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I".
II. Suscrito el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No.2019.6509.4 con el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, Frankfurt am Main, éste deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 3° (Transferencia de recursos externos de crédito). –

I. Cumplida la formalidad prevista en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, se otorga en calidad de transferencia el monto de hasta EUR34.000.000.- (TREINTA Y CUATRO MILLONES 00/100 EUROS) a ENDE como Organismo Ejecutor de los recursos del Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No.2019.6509.4 con el Kreditanstalt für Wiederaufbau -kfW, Frankfurt am Main, para el "Programa Generación de Energía Renovable - Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I".
II. Ende en su condición de Organismo Ejecutor, queda sujeto a lo establecido en el Decreto Supremo N° 3364, de 18 de octubre de 2017, para la administración de los recursos transferido.

2.5. DECRETO SUPREMO N° 4808, 12 DE OCTUBRE DE 2022.

Artículo 1° (Objeto). - Con la finalidad de contribuir a la diversificación de la matriz energética a partir de la implementación de generación de electricidad con fuentes alternativas, el presente Decreto Supremo tiene por

objeto establecer el mecanismo de remuneración y recaudación para este tipo de generación en el Sistema Interconectado Nacional - SIN.

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

1. Anteproyecto de Ley.
2. Informe de la Comisión, Política Económica y Finanzas de fecha 8 de abril de 2026.
3. Nota Cite: ENDE-PENC-1/ 1-26 de fecha 5 de enero de 2026 del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables.
4. Informe Técnico ENDE-IT-PEiNC-6/6-25 de fecha 12 de junio de 2025, remitido por el Departamento de Ejecución de Proyectos Generación – ENDE CORPORACIÓN.
5. Informe MPD/VIPFE/DGGFE;/UOF-INF N°140/2024 de fecha 1 de agosto de 2024, remitido por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo –Dirección General de Gestión de Financiamiento Externo.
6. Informe MPD/GGAJ/UAJ – INF N° 0380/2024 de fecha 5 de agosto de 2024, remitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
7. Directrices para la contratación de servicios de consultoría, obras, bienes, plantas industriales y servicios de No consultoría en el marco de la cooperación financiera con países socios.
8. Acuerdo Separado Contorno Bajo I.
9. Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) - PROYECTO: CONST. PLANTA SOLAR CONTORNO BAJO.
10. Contrato de Préstamo y de Ejecución de Programa.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN:

La Cooperación Financiera KFW es el brazo del banco de desarrollo alemán (Kreditanstalt für Wiederaufbau) que financia proyectos sostenibles en países en desarrollo en nombre del gobierno federal de Alemania. Ofrece préstamos y donaciones para mejorar condiciones económicas, sociales y ecológicas, enfocándose en infraestructura, protección climática y desarrollo el Proyecto de Ley N.° 053/2025-2026 C.D., suscrito entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la Cooperación Financiera KFW, establece que el prestatario es el Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, y que la implementación del Programa estará a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, siendo la Entidad Ejecutora la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

El objeto del proyecto es aprobar el Contrato de Préstamo para el **"Programa de Generación de Energía Renovable - Planta Solar Contorno Bajo"**, cuya finalidad es la construcción e implementación de una planta de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, con una capacidad de 4O MW, que serán inyectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la subestación Contorno Bajo. Los beneficios del proyecto son de carácter multidimensional:

1. **En el plano social,** beneficiará a un estimado de 33.500 familias usuarias del SIN mediante el acceso a energía confiable y asequible, generando además empleo local y promoviendo el desarrollo económico en la zona de implementación.
2. **En el plano económico,** se espera un desplazamiento del consumo de gas natural de aproximadamente 655 MMPC por año, equivalente a un ahorro estimado de USD 4.060.000 anuales, recursos que podrán destinarse a exportación e industrialización.
3. **En el plano ambiental,** el proyecto contribuirá a la reducción aproximada de 35.000 toneladas equivalentes de CO2 por año, evitando la emisión de gases contaminantes asociados a la generación termoeléctrica convencional.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

- Construir una planta solar con una capacidad de 40 MW en el municipio de Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz.

- Aprovechar los elevados niveles de radiación solar del departamento de La Paz, específicamente del municipio de Viacha, para la producción de energía de forma sostenible.
- Interconectar el proyecto Planta Solar Contorno Bajo I al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de una línea de alta tensión hasta el pórtico de conexión de la subestación Contorno Bajo, preexistente. Contribuir a la oferta del Sistema Interconectado Nacional mediante el suministro de energía limpia producida por la Planta Solar Contorno Bajo I.
- Contribuir a la reducción de daños ambientales derivados del uso de fuentes fósiles, mediante la inyección de energía procedente de una fuente renovable.

CONDICIONES GENERALES.

Nombre:	**PROGRAMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE- PLANTA SOLAR CONTORNO BAJO**
Organismo Financiador:	KREDITANSTALT FUR WIDERAUFBAU-KFW, FRANKURT AM MAIN
Prestatario:	Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Organismo Ejecutor:	Empresa nacional de electricidad ENDE.
Monto Total:	**EUR 34.000.000** (TREINTA Y CUATRO MILLONES 00/100 EUROS)

CONDICIONES FINANCIERAS.

Financiamiento	El 81,52% (37.06 millones) proviene del crédito externo de la KFW y el 18,48% (8.4 millones) es contraparte local de ENDE
Tasa de interés:	**2% anual tasa fija** Los intereses se calcularán a partir de la fecha del cargo de los desembolsos y hasta la fecha del abono de los pagos de amortización en la cuenta del KfW
Comisión de Compromiso:	0,25% anual sobre el saldo del préstamo no desembolsado. Esta comisión se calculará a partir de los tres meses después de la firma del presente Contrato y hasta la fecha del cargo de los desembolsos.
Recargo de Mora:	Por semestres vencidos, **al 15 de mayo y al 15 de noviembre de cada año.** El primer pago por concepto de comisión de compromiso vencerá junto con el primer pago de intereses.
Gastos:	El Prestatario se hará cargo de todos los impuestos y demás contribuciones públicas causados fuera de la República Federal de Alemania en relación con la conclusión y ejecución del presente Contrato.
Amortización Cuotas de 850.000,00 EUR	**30 años con 10 años de gracia**, las cuotas de amortización **se pagarán semestralmente a partir del año 2034.**
Desembolso	El KfW desembolsará el préstamo de **acuerdo con el avance del Programa y a solicitud de la Entidad Ejecutora.** El Prestatario, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la Entidad Ejecutora, y el KfW **determinarán en el Acuerdo Separado el procedimiento de desembolso y particularmente la forma en la que la Entidad Ejecutora presentará evidencias, en las cuáles se pruebe que los fondos**

	solicitados se utilizan para la finalidad estipulada en el contrato.
Plazo de Ejecución	14 meses a partir de la orden de proceder.

De acuerdo con el Acuerdo Separado Contorno Bajo I, se regulan de manera detallada los procedimientos de desembolso del financiamiento otorgado en el marco del Programa de Generación de Energía Renovable, estableciendo las reglas operativas que deben cumplir el prestatario, el beneficiario y la entidad ejecutora para acceder a los recursos del préstamo. El documento define a los signatarios autorizados, los requisitos formales de las solicitudes de desembolso, la documentación exigida y la obligación de que toda la información presentada sea veraz, completa y debidamente respaldada, disponiendo además que cualquier excepción a los procedimientos cuente con la aprobación previa del financiador.

El acuerdo establece que los desembolsos se realizarán bajo procedimientos de pago directo, en sus modalidades estándar y simplificada, mediante los cuales el financiador efectúa pagos directos a consultores, contratistas o proveedores, previa verificación de facturas, contratos, certificaciones y, cuando corresponda, la emisión de la no objeción correspondiente. Asimismo, se detallan las reglas relativas a la moneda de desembolso, tipo de cambio aplicable, datos bancarios, responsabilidades por errores en transferencias y las limitaciones de responsabilidad del financiador frente a retrasos no imputables a su actuación directa. La falta de cumplimiento en la presentación adecuada de las solicitudes puede impedir o retrasar los desembolsos.

Finalmente, el Acuerdo Separado refuerza los mecanismos de control, supervisión y trazabilidad financiera del proyecto, estableciendo la obligación de conservar la documentación por un período mínimo de cinco años y permitiendo auditorías o inspecciones en cualquier momento. Asimismo, se asigna un rol relevante a los consultores en la certificación de gastos y del cumplimiento contractual, configurando un marco operativo estricto que prioriza el control financiero y asigna al prestatario y a la entidad ejecutora la mayor parte del riesgo operativo asociado a los desembolsos. Por su parte, el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) del Proyecto Planta Solar Contorno Bajo describe las condiciones físicas, ambientales y de riesgo del área donde se prevé instalar la planta fotovoltaica de 40 MW en el municipio de Viacha, departamento de La Paz. El estudio confirma que la zona presenta condiciones climáticas favorables para la generación solar, con elevados niveles de radiación, temperaturas promedio estables y baja precipitación anual, concentrada entre los meses de diciembre y marzo, lo que respalda la viabilidad técnica del proyecto.

En el componente ambiental, el estudio señala que el área del proyecto se encuentra altamente intervenida y degradada por actividades antrópicas, principalmente por el sobrepastoreo y, en menor medida, por la actividad agrícola. La vegetación predominante corresponde a pajonales alto andinos y humedales puntuales, sin registrarse especies vegetales amenazadas. En cuanto a fauna, se identifican especies comunes del altiplano, registrándose una sola especie catalogada como vulnerable a nivel nacional, cuya presencia no fue verificada en campo, lo que reduce el riesgo de impactos ambientales críticos.

Respecto a los riesgos de desastres, el EDTP concluye que el proyecto presenta bajo riesgo de inundaciones, incendios y sismos. Las inundaciones son ocasionales y de carácter estacional; el riesgo de incendios es bajo debido a la escasa cobertura vegetal; y la amenaza sísmica en el área es calificada como de muy baja probabilidad e intensidad, según información del Observatorio San Calixto. El único riesgo identificado con cierta recurrencia es la posibilidad de granizadas, propia del altiplano, lo que implica la necesidad de incorporar medidas técnicas de protección en el diseño de la infraestructura.

De acuerdo con el Informe Técnico ENDE-IT-PENC-6/6-25 emitido, por ENDE Corporación, el Proyecto presenta condiciones financieras y técnicas favorables que respaldan su viabilidad y sostenibilidad, toda vez que el préstamo suscrito con la KfW cuenta con una tasa de interés preferencial del 2% anual y un plazo de amortización de 30 años con IO años de gracia, siendo que la construcción y puesta en marcha de la planta se estima concluir en 14 meses, generando desde ese momento ingresos por venta de energía al precio de $us 52.49 USD/MWh conforme al D.S. N° 4808, tarifa que según el propio informe técnico permite generar flujos de caja positivos, garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto al cubrir íntegramente sus costos operativos y de inversión, convirtiéndolo en un proyecto de alta rentabilidad social y financiera para el Estado boliviano.

DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA.

Considerando lo establecido en el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado sobre contratación de deuda pública, se puede mencionar lo siguiente:

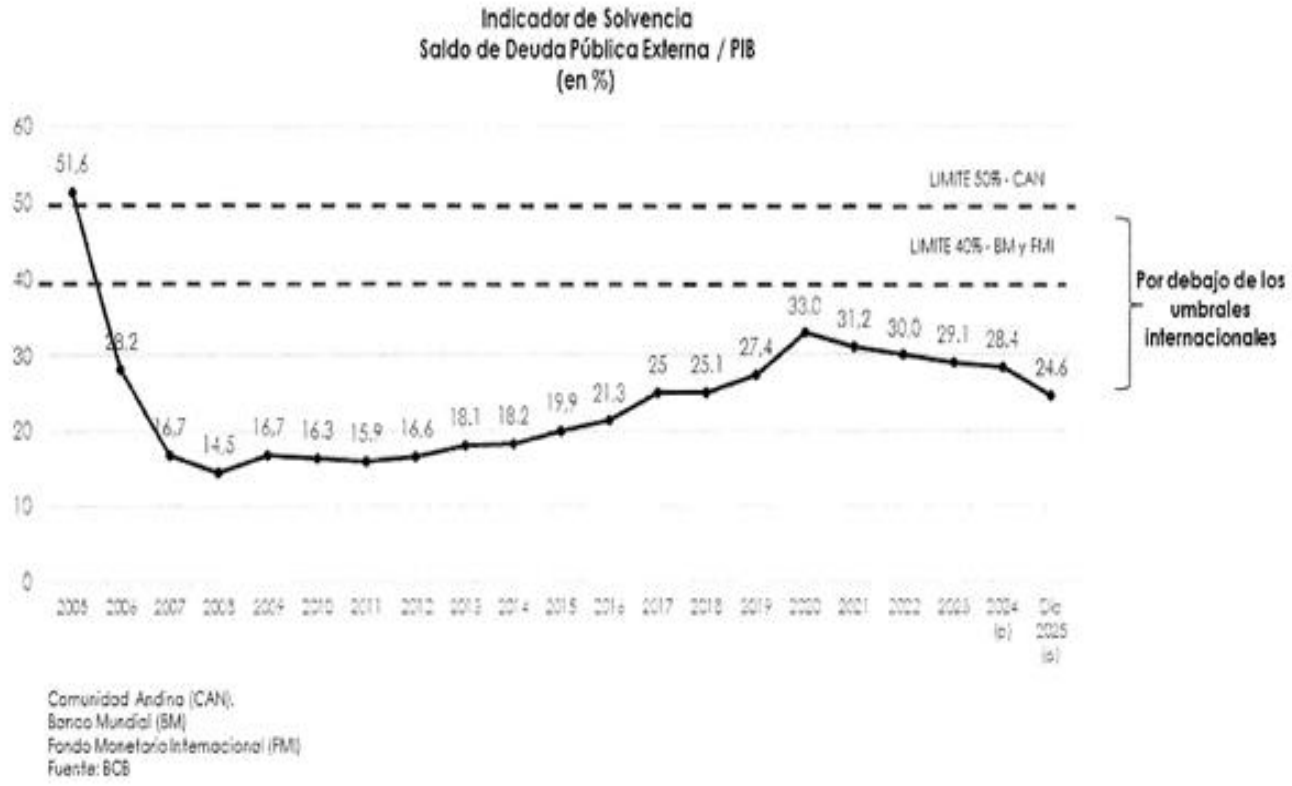


GRAFICO 1 INDICADOR DE SOLVENCIA SALDO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EN %

1. Respecto a la generación de ingresos para cubrir el capital y los intereses del Préstamo, el Producto Interno Bruto (PIB) preliminar al 2024 alcanzó a $us55.281 millones, reflejando un nivel importante de ingresos en el país.
2. Respecto a las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, las condiciones financieras del Contrato de Préstamo, y de Ejecución del Programa BMZ-No. 2019.6509.4 del "Programa Generación de Energía Renovable - Proyecto Planta Solar Contorno Bajo I" por un monto de hasta EUR34.000.000,00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES 00/100 EUROS) se encuentra en los parámetros tradicionalmente contratados con KFW.
3. De acuerdo al Banco Central de Bolivia-BCB, el coeficiente de endeudamiento sobre el Saldo de Deuda Externa/PIB, es positivo, debido a que se redujo el indicador de deuda frente al PIB de un 51,6% en el 2005 a 24,6% al 31 de diciembre de 2025.

En términos técnicos, el indicador Deuda Externa Pública/Producto Interno Bruto (DE/PIB) evidencia una posición de sostenibilidad fiscal, al ubicarse en 24,6 % al 31 de diciembre de 2025. La reducción observada desde la gestión 2020 responde principalmente al mayor crecimiento del PIB en relación con el aumento del saldo de la deuda externa, lo que ha permitido mejorar la capacidad relativa de pago del Estado. Este nivel se mantiene por debajo de los umbrales de alerta definidos por los organismos financieros internacionales, lo que indica un riesgo bajo de sobreendeudamiento externo y una adecuada solvencia macroeconómica. De acuerdo a los indicadores de solvencia y liquidez registrados al 31 de diciembre de 2025, reflejan capacidad de endeudamiento del país y su sostenibilidad a través del tiempo.

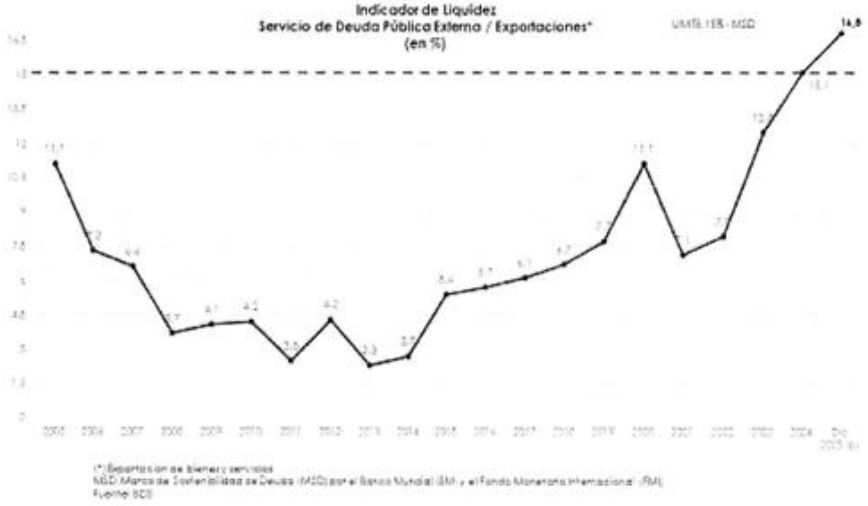


GRAFICO 2 INDICADOR DE LIQUIDEZ DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EN %

Asimismo, el indicador de servicio de la deuda externa/exportaciones de bienes y servicios (Gráfico 2) evidencia una posición adecuada de liquidez externa, al registrar un incremento de 11, 1 % en 2005 a 13,5 % a junio de 2024, manteniéndose por debajo del límite de referencia del 15 % establecido en el Marco de Sostenibilidad de la Deuda (MSD) del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Este comportamiento refleja la capacidad del país para atender oportunamente el servicio de su deuda externa sin comprometer el flujo de divisas destinado a las operaciones económicas y comerciales.

En este contexto, el pago de las obligaciones derivadas del crédito será asumido por el Tesoro General de la Nación (TGN), en su calidad de prestatario soberano. Asimismo, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) queda encargada del retorno del importe de la inversión pública al TGN, conforme a los procedimientos y mecanismos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, garantizando la recuperación de los recursos y reforzando la sostenibilidad fiscal y financiera del proyecto.

Como resultado del análisis y considerando los antecedentes del Proyecto de Ley, los objetivos del proyecto, el análisis de sostenibilidad de la deuda, las condiciones generales y condiciones financieras, se considera **VIABLE** el presente Contrato de Préstamo.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

El proyecto constituye una inversión estratégica en infraestructura energética, al incorporar 40 MW de capacidad fotovoltaica al Sistema Interconectado Nacional, lo que contribuye a la diversificación de la matriz energética, al fortalecimiento de la seguridad energética y a la reducción de la dependencia de fuentes fósiles. En el ámbito social y económico, permitirá beneficiar aproximadamente a 33.500 familias usuarias del SIN, mejorando el acceso a energía eléctrica confiable y asequible, además de generar empleo local directo e indirecto durante las fases de construcción y operación. Asimismo, el desplazamiento estimado de 655 MMPC/año de gas natural representa un ahorro anual aproximado de USD 4.06 millones, liberando recursos estratégicos que podrán destinarse a la exportación o a procesos de industrialización, reduciendo la vulnerabilidad externa asociada al uso intensivo de combustibles fósiles.

Desde la perspectiva ambiental y técnica, la planta solar contribuirá a la reducción aproximada de 35.000 toneladas equivalentes de CO2 por año, en coherencia con los compromisos nacionales de mitigación del cambio climático y los estándares promovidos por la cooperación internacional. Los resultados del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) confirman la viabilidad técnica, ambiental y de gestión de riesgos del proyecto, al emplazarse en una zona con alta radiación solar, bajo riesgo de desastres naturales y sin impactos ambientales críticos, lo que permite maximizar el impacto del endeudamiento público mediante una inversión productiva con beneficios económicos, sociales y ambientales de largo plazo.

Del análisis técnico, financiero y macroeconómico realizado por la Comisión, así como de la información complementaria proporcionada en la mesa técnica sostenida el 12 de mayo de la presente gestión con el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, se concluye que el Contrato de Préstamo objeto de consideración se enmarca en un escenario de sostenibilidad de la deuda pública externa. El indicador Deuda Externa Pública/Producto Interno Bruto (DE/PIB), que alcanza 24,6% al 31 de diciembre de 2025, se mantiene en niveles prudentes y por debajo de los umbrales establecidos por los organismos financieros internacionales, evidenciando una adecuada capacidad de endeudamiento y solvencia macroeconómica del Estado. La evolución favorable de este indicador responde principalmente al crecimiento sostenido del PIB, que ha superado el incremento del saldo de la deuda externa, mejorando la capacidad relativa de pago del país.

Asimismo, el indicador de servicio de la deuda externa/exportaciones de bienes y servicios evidencia una posición adecuada de liquidez externa, al registrar un incremento de 11, 1% en 2005 a 13,5 % a junio de 2024, manteniéndose por debajo del límite de referencia del 15% establecido en el Marco de Sostenibilidad de la Deuda (MSD) del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Este comportamiento refleja la capacidad del país para atender oportunamente el servicio de su deuda externa sin comprometer el flujo de divisas destinado a las operaciones económicas y comerciales.

Las condiciones financieras concesionales del préstamo, caracterizadas por un plazo de largo término, un período de gracia extendido y una tasa de interés fija reducida, atenúan significativamente los riesgos fiscales y financieros, evitando presiones de corto y mediano plazo sobre las finanzas públicas. Este perfil financiero permite una programación adecuada del servicio de la deuda, compatible con la capacidad de pago del Estado y con una gestión prudente del endeudamiento externo.

De acuerdo con el Informe Técnico ENDE-IT-PENC-6/6-25, emitido por ENDE Corporación, el proyecto presenta condiciones financieras y técnicas favorables que respaldan su viabilidad y sostenibilidad, toda vez que el préstamo suscrito con la KFW contempla una tasa de interés preferencial del 2% anual y un plazo de amortización de 30 años con 10 años de gracia. Asimismo, la construcción y puesta en marcha de la planta se estima concluir en un plazo de 14 meses, generando desde ese momento ingresos por la venta de energía eléctrica a un precio de USD 52,49 por MWh, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4808. Según el propio informe técnico, esta tarifa permite generar flujos de caja positivos, garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto al cubrir integrante sus costos operativos y de inversión, consolidándolo como un proyecto de alta rentabilidad social y financiera para el Estado boliviano.

En este contexto, el pago de las obligaciones derivadas del crédito será asumido por el Tesoro General de la Nación (TGN), en su calidad de prestatario soberano, mientras que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) queda encargada del retorno del importe de la inversión pública al TGN, conforme a los procedimientos y mecanismos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, garantizando la recuperación de los recursos y reforzando la sostenibilidad fiscal y financiera del proyecto.

En ese marco, la Comisión concluye que el financiamiento no compromete la estabilidad macroeconómica ni incrementa de manera significativa la vulnerabilidad externa, sino que se inscribe dentro de una política de endeudamiento responsable, sostenible y alineada con la normativa constitucional vigente.

Por lo expuesto, la Comisión **RECOMIENDA LA APROBACIÓN** del Contrato de Préstamo, al considerar que cumple con los criterios de sostenibilidad fiscal, viabilidad técnica y pertinencia económica, social y ambiental.

Es cuanto informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia, Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO LEY N° 053/2025-2026 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo 1 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No 2019.6509.4 para el " Programa Generación de Energía Renovable - Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I", suscrito el 22 de diciembre de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, Frankfurt am Main, por un monto de hasta EUR34.000.000.- (Treinta y Cuatro Millones 00/100 Euros).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No. 2019.6509.4, aprobado por la presente Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, queda encargada del retorno del importe de la inversión pública al TGN, del "Programa Generación de Energía Renovable - Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I", así como de todos los costos que demande el pago del servicio de la deuda correspondiente al mismo, conforme al procedimiento a ser establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Sen. Presidente: Habiendo tenido una amplia consideración del tema en la fase previa a el momento actual, voy a solicitar que pasemos directamente a la votación para la aprobación del Proyecto de Ley.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en grande.

Senador secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo 1 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No 2019.6509.4 para el " Programa Generación de Energía Renovable - Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I", suscrito el 22 de diciembre de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, Frankfurt am Main, por un monto de hasta EUR34.000.000.- (Treinta y Cuatro Millones 00/100 Euros).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-No. 2019.6509.4, aprobado por la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional para su consideración en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, queda encargada del retorno del importe de la inversión pública al TGN, del "Programa Generación de Energía Renovable - Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I", así como de todos los costos que demande el pago del servicio de la deuda correspondiente al mismo, conforme al procedimiento a ser establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Al amparo del artículo 110 de nuestro Reglamento, solicito la Reconsideración del presente proyecto.

Sen. Presidente: Es parte del procedimiento, así como lo ha estipulado el Senador.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley, por lo tanto, concluimos el proceso de aprobación de la presente Ley.

Tiene la palabra, Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Simplemente, Presidente, porque había visto que levantó algunos senadores la mano y como son dos senadores para apoyar.

Sen. Presidente: Es parte del procedimiento, no ha habido ni el apoyo a la reconsideración, es parte del procedimiento y con eso hemos concluido la parte.

Queda sancionada la Ley y será remitida al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Carol Caro Duran por el Departamento de Pando. Solicitar con las disculpas que no pude incorporarme antes porque con problemas de combustible ya en Pando, así que estaba viendo eso y me incorporé y no quería intervenir interferir.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Solicito permiso, tengo una cita médica.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. Aprobado, puede proceder, Senador Flores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el Informe del Proyecto de Ley N° 116/2025-2026 "Que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 para el "Programa Nacional de Emergencia para la generación de empleo – Fase II", suscrito el 10 de mayo de 2024 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – Fonplata, por un monto de hasta $US 100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses).

Sen. Presidente: Informarles también a las senadoras y los senadores que está presente, nos acompaña el Viceministro y también dos funcionarios del FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social), para apoyarnos con información que se requiera por parte de los senadores, que son parte de la Unidad Ejecutora en este caso.

Vamos a ceder la palabra en primer lugar al Señor Viceministro Jiménez para que nos haga la presentación general del crédito en cuestión.

Tiene la palabra, el Viceministro Jiménez.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

Una vez más el saludo, buenas tardes a las senadoras y a los senadores. Voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. Sí, se alcanza a ver, Presidente.

Sen. Presidente: Sí, perfecto.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Este es el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de empleo - Fase II. Este programa es financiado por FONPLATA, que es el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, el organismo ejecutor, en este caso es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social el FPS. El monto del préstamo alcanza a 100 millones de dólares y la descripción genérica de este proyecto apunta a desarrollar obras de infraestructura urbana más fácil en los estados que permitan optimizar la integración de la malla vial vehicular y peatonal, son obras de enlosetado vehicular y peatonal que apuntan a

mejorar las condiciones de acceso en los municipios donde se ejecuten, de la población a centros educativos, a espacios recreativos y culturales.

Cuáles son las características de este proyecto, como reza ahí, el objetivo del programa es básicamente apuntar a la reactivación del aparato productivo en municipios, a partir de la generación de empleos con estos dos tipos de proyectos de infraestructura vial, son intervenciones que apuntan a hacer obras de infraestructura vial en los estados de acceso vehicular y en los estados para facilitar el acceso peatonal y con esto mejorar las condiciones de construcción de ciudades sostenibles, contribuir al crecimiento, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico social en el país.

El área de intervención, son todos los municipios a nivel nacional y el mecanismo de acceso a este financiamiento supone la convocatoria pública que hará oportunamente el FPS, la selección de los proyectos que también hará el FPS y la licitación de las obras para que se ejecuten en los municipios, que serán contratos que suscribirá el FPS con las empresas constructoras y luego se pasará a la ejecución de los proyectos.

El proyecto prevé la construcción de aproximadamente 1.200.000 m² de enlosetado, la generación de 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos, aproximadamente y se priorizarán aquellos sectores más vulnerables, donde haya participación de empleo de mujeres, de jóvenes y de micro y pequeñas empresas. Los números que está manejando el proyecto son 3.600 empleados para mujeres, 3.600 para jóvenes y aproximadamente 300 empresas entre pequeñas, medianas y microempresas. Ahí ustedes tienen en la lámina unas fotografías de los tipos de proyectos que se van a ejecutar en sus dos modalidades.

Las vías vehiculares, ustedes ahí pueden ver a su costado izquierdo, esta infraestructura supone la realización de proyectos de hasta, eso es muy importante, hasta 3 millones de bolivianos las obras de acceso vehicular cuyo tiempo de ejecución se prevé entre 90 y 120 días.

En tanto las obras de mejoramiento peatonal suponen financiamiento de hasta 1 millón de Bs. y el cronograma previsto para estas obras es menor, obviamente de 60 a 90 días. Luego el cronograma de ejecución previsto para el caso de las vías vehiculares, más o menos son estos 4 meses, estos 120 días que supone seis fases para la ejecución de las obras.

El orden de proceder que será emitido por el FPS una vez que se cumpla con toda la fase administrativa, las actividades preliminares, excavación y retiro con maquinaria, colocado y compactado de la capa base, la provisión y colocado del enlosetado y finalmente la entrega de la obra y luego las características específicas del proyecto, aquí los actores que van a participar en la gestación o en la génesis del proyecto son municipios, juntas vecinales y organizaciones sociales que van a ser los beneficiarios directos de este financiamiento.

Qué van a hacer las juntas vecinales, las organizaciones sociales y los gobiernos municipales, van a elaborar el proyecto de preinversión y una vez que tengan ese proyecto de preinversión, lo deberán enviar a el FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social) al momento que el FPS haga la convocatoria pública para la presentación de estos proyectos de preinversión. Una vez que el FPS saque la convocatoria pública para que municipios, organizaciones sociales y o juntas vecinales presenten sus proyectos, el FPS hará la evaluación técnica de cada proyecto de preinversión que presenten municipios, juntas vecinales y organizaciones sociales. Luego de ello, el FPS firmará el convenio intergubernamental de financiamiento y ejecución con el beneficiario municipio, organización social o junta vecinal.

Luego el FPS, a partir de ese convenio intergubernamental contratará a la empresa constructora de la obra y hará también la tarea de supervisión y también el FPS hará la fiscalización de la obra y realizará el seguimiento completo desde la semana uno hasta la última semana de ejecución del programa y del proyecto. Y una vez que se concluya la ejecución de la obra, el Gobierno Municipal recepcionara la obra y se encargará de gestionar y de hacer el mantenimiento, la salvaguarda y el uso adecuado de la obra.

Cuál es la estructura del financiamiento de este préstamo de FONTPLATA, como se puede apreciar en la lámina, el 92%, o sea, 92.7 millones de dólares van a estar destinados a la infraestructura y a la supervisión de la obra y el 7.2%, o sea, 7.2 millones estarán dirigidos al gerenciamiento y monitoreo de la ejecución del proyecto.

Cuáles son las condiciones financieras, son 100 millones de dólares, 20 años de plazo del crédito que incluyen los 5 años de gracia y 4 años similar al anterior, 4 años para el desembolso. En este caso, la tasa de interés que se aplica es la tasa de interés software, la Tasa de Interés Software a 180 días, esta tasa de interés software es una tasa de interés variable que se determina en los mercados internacionales, en los mercados financieros internacionales.

Entonces es una tasa que varía y en este minuto que estoy entrando al internet, fíjense en este minuto esa Tasa Software a 180 días está en 3.72%, es la tasa variable, a esa tasa software variable que en este minuto está en 3.72% se le debe sumar ese 2.33% que es el margen operativo que cobra FONTPLATA por el préstamo, con lo cual en este minuto la Tasa de Interés aplicable al crédito sería de 6.05%.

La amortización del préstamo es semestral y también hay unas comisiones que se cobran del 0.65% del monto del préstamo y una comisión de compromiso de 0.35% por saldos no desembolsados, el repago de la deuda estará a cargo del Tesoro General de la Nación. Entonces, eso es de mi parte, Presidente y estoy a la orden para cualquier consulta al respecto.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Viceministro.

Tenemos también para conocimiento nuevamente de los senadores, la presencia de dos profesionales del FPS que nos están acompañando en esta Sesión. Si les parece oiremos la primera ronda de preguntas de los senadores y luego cedo la palabra tanto al Viceministro como a los personeros del FPS para que nos ayuden a aclarar las dudas que seguramente van a expresar los senadores. Entonces cedo en primer lugar la palabra al Senador Sánchez, luego viene el Senador Mentasti y la Senadora Carlo, por el momento, también está la Senadora Yarhui y vamos viendo.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Nuevamente buenas tardes al Viceministro y a los personeros del FPS.

En verdad este tipo de proyectos o programas de emergencia para la generación de empleos no es el primer caso, conozco perfectamente y entiendo que es muy relevante por el mismo hecho de la generación de empleos directos e indirectos; sin embargo, una de mis primeras preguntas es que dice claramente que las intervenciones serán ejecutadas mediante convocatorias públicas y procesos de selección técnica en coordinación con Gobiernos Autónomos Municipales, juntas vecinales y organizaciones sociales.

Esta última parte de las organizaciones sociales, yo quisiera que me responda tanto el FPS como el Señor Viceministro el por qué se los ha tomado en cuenta, porque la experiencia nos ha enseñado que la participación de estos sectores sociales realmente es muy preocupante porque generan coerción y una serie de aspectos que es importante que nos los aclare y por qué no se ha tomado en cuenta también a las gobernaciones, porque son las gobernaciones quienes tienen también contacto con municipios pequeños.

Primera pregunta, ¿El por qué la participación de las organizaciones sociales y no las gobernaciones?
Segundo, en la fase de alcance del financiamiento establece en la tercera parte dice, los desembolsos dependen del cumplimiento de condiciones contractuales, Quisiera saber, cuáles son esas condiciones contractuales, seguramente con el financiador, con los financiadores o con FONTPLATA.
Tercero y hay un tema que me preocupa muchísimo y es en el tema de las condiciones de financiamiento de préstamo y fundamentalmente en principio la estructura de financiamiento y supervisión de obras, ustedes saben, al ejecutarse una obra tiene su propia supervisión, su propia fiscalización que está financiado también.

Pero hay un punto que me preocupa que es el gerenciamiento y monitoreo, que en realidad es 7.28% que son aproximadamente 70 millones de Bs, en qué se va a gastar, a qué se refiere este gerenciamiento. Porque ustedes saben, el FPS tiene su propio presupuesto para fiscalizar, supervisar las obras. Entonces, creo que este monto, este porcentaje destinado, yo le pido respetuosamente a los miembros del FPS y sobre todo al Viceministro, ¿En qué se

va a gastar o a qué se refiere este gerenciamiento y monitoreo?, porque como les digo, naturalmente en cada adjudicación de obra naturalmente se considera supervisión y fiscalización, presupuesto que lo tiene el FPS.

Por tanto, Presidente por su intermedio que sea el Viceministro y los personeros del FPS nos puedan responder, pero también quisiera una aclaración más profunda respecto a las condiciones financieras del préstamo. En la última parte dice: "tasa de intereses operativas 2.80% más SF 108"; sin embargo, el 100% de la operación tiene tasa operativa compensada TOC, que no entiendo a qué se refiere, siendo el 2.23% más SF 180. Yo quisiera, Usted ha dicho que tienen tasas variables, una explicación más profunda al respecto, simplemente eso, Presidente y les ruego puedan absolvernos esta las cuatro preguntas.

Sen. Presidente: Antes de pasar la palabra a tanto al Viceministro como los responsables, vamos a ceder a los senadores que están solicitando para que juntemos las preguntas y haya una respuesta también conjunta.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Gracias, Presidente. Un saludo muy grande a las autoridades del Ejecutivo que lo acompañan, como así también a mis colegas que pueden estar en la ciudad de La Paz a su lado, al Senador Sánchez y a los colegas que están conectados Presidente, un saludo a la gente que sigue la transmisión.

Presidente, yo me encuentro un poco preocupado porque tengo algunas dudas concretas con respecto al orden técnico y administrativo de este crédito, a qué me refiero, una de ellas, por ejemplo, hablan de criterios de selección para acceder a los proyectos ¿Qué tipo de criterios se van a tomar en cuenta para acceder a estos proyectos?, no nos olvidemos que son más de 350 municipios en el país. Entonces, quiero que me especifique el Viceministro qué tipo de criterio se va a utilizar para la selección de estos proyectos y para que todos los que representamos a las diferentes regiones del país, por supuesto, nos veamos conformes con recibir esta cantidad de proyectos en los diferentes departamentos.

Segundo, Presidente, me preocupa también y mucho el tema de que se toma en cuenta a un municipio, una organización social y a una junta vecinal como proponentes para los proyectos, cuando sabemos todos que ni las organizaciones sociales, ni las juntas están organizadas institucionalmente para elaborar proyectos de preinversión. Quién lo va a hacer, ¿su municipio? o se va a hacer al estilo de la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales), que va a ir una empresa y va a presentar un proyecto de preinversión. Eso quiero saber concretamente, porque ellos no pueden ejecutar ni mucho menos generar una entrega provisional ni definitiva, pero sí se le encomienda al municipio que lo haga eso, Presidente. Y finalmente, el FPS dice que la preinversión, por supuesto ya lo acabo de decir. No hasta ahí me quedo en esta primera ronda, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Presidente, en la misma línea va mis preocupaciones, por un lado, ponderar este tipo de proyectos, es cierto lo que más ahorita nuestra población requiere son alternativas de fuentes de trabajo y creo que este puede ser una de esas alternativas, pero sin embargo la preocupación es con relación aquí hay un monto establecido, estamos hablando de 100 millones de dólares, pero dice para todos los municipios. Entonces ahí está la preocupación, cómo se va a distribuir, cuáles van a ser los criterios, sabemos que hay una diferenciación enorme entre los gobiernos municipales, hay algunos que tienen mayor estabilidad económica, solvencia técnica, que pueden elaborar estos proyectos, pero hay otros municipios pequeños como la mayoría de nuestros municipios en el país, que no tienen esas condiciones.

Eso es algo que creo que tiene que quedar claro cuáles van a ser los criterios para asignar esos recursos, no me parece que lo adecuado sea los proyectos que vienen de Gobiernos Municipales con mayores recursos económicos y con mayor capacidad técnica, entonces, ese es un criterio clave. Lo otro es también la forma cómo se están generando, cómo se han canalizado en realidad este tipo de proyectos en el ámbito municipal, en el ámbito departamental por qué, porque el FPS hasta ahora ha venido ejecutando proyectos que son de competencia municipal.

La pregunta es, por qué estos recursos no pueden ser transferidos directamente a los Gobiernos Municipales y que sean los gobiernos municipales que elaboren los proyectos, pero que también puedan ejecutar, obviamente desarrollando la fiscalización correspondiente, porque son proyectos de mejoramiento vial enlosetados que es competencia municipal. Entonces esa es la otra observación y obviamente ahí nos estaríamos ahorrando los 7 millones que están consignados para la parte de gerenciamiento y así se evita esa competencia, entre FPS y los gobiernos municipales y más bien se tendría que fortalecer la gestión municipal.

La otra preocupación es cómo van a ser incorporados estas, cómo se van a ejecutar, el Viceministro expresa que van a haber participación de los jóvenes, de las mujeres ¿Cómo se va a dar eso? porque entendemos que tendrían que ser a partir de empresas legalmente constituidas. ¿Cómo se va a priorizar?, otra de las preocupaciones que se tiene siempre en los municipios es que estas empresas sean locales porque tendrían que contratar la mano de obra local y no como muchas veces sucede que se traen empresas de otros lados y eso obviamente reduce esa posibilidad de participación y en todo caso el impacto que tiene que generar precisamente este proyecto. Esas mis tres observaciones, Senador Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar al Viceministro, a las senadoras, senadores.

Efectivamente, voy a empezar por el lado positivo, este tema de la generación de empleos no es nuevo, en la Gestión del Presidente Tuto Quiroga ya se realizó con mucho éxito, pero también habría que ver en el tema que hoy o voy a ratificar en el tema de las mujeres. Se ha escuchado con mucha atención al Viceministro, que 3.600 mujeres que serán beneficiados y me gustaría que en ese tema también un poco se priorice a la mujer migrante, la mujer rural y también mencionaba de los jóvenes precisamente el proyecto que se realizó en la Gestión de Tuto iba enfocado a estos sectores. Creo que por ese lado es algo rescatable.

También voy a retomar la palabra del Viceministro, que no solamente vamos a vivir de créditos, de deudas, es muy importante agilizar, ya que tenemos ahí presencia de parte del Gobierno, que realmente se vea de otras maneras, generar empleo, generar movimiento económico, estabilidad económica y no solamente vayamos el camino por donde vamos a endeudarnos más.

Yo sé que estamos pasando por un mal momento, pero a la vez yo creo que ambos se pueden avanzar, mi pregunta va en el sentido que también mi preocupación que los anteriores colegas ya manifestaron, respecto a cuál será el parámetro para poder medir en qué sectores o qué municipios o la manera cómo se va a evaluar estos proyectos para poder aplicarlos, será pobreza, población. Este tema no me quedó claro, sería muy importante que lo puedan explicar el Viceministro o los que le acompañan. Porque también creo que todos los que estamos aquí, los senadores representamos a distintos departamentos, pero también habría que ver, hay municipios que necesitan más, hay otros menos, pero este tema, cómo será evaluado.

Por otra parte, también en la línea que decían los otros senadores, cómo van a hacer los proyectos de preinversión, no sé, si yo también entendí que serán los municipios, las juntas de vecino y las organizaciones sociales. Cuando nos referimos a organizaciones sociales, a qué sectores exclusivamente nos estamos refiriendo, o sea, juntas de vecino, qué otras organizaciones y ellos, además se va a pedir su personalidad jurídica, que ellos solamente van a presentar proyectos demandas y después se les se va a adjudicar a otras empresas. Creo que esa parte es muy importante hablarle al pueblo de Bolivia, porque también estas sesiones siempre se transmiten, seguramente muchos municipios nos están viendo, escuchando también las juntas de vecino.

Yo creo que tanto las organizaciones sociales como juntas de vecinos deberían ser organizaciones que con ellos se debería coordinar más bien y que no se digamos como que cuidado que pase como en el Fondo Indígena, que después desaparezcan los recursos, hay que cuidar mucho recurso con mucha transparencia, manejarlos y también con fiscalización. Yo sé que nosotros podemos estamos de fiscalizar, pero también creo que es muy importante, creo en algún proyecto del Presidente que cada 3 o 6 meses tenían que mandar informes si los créditos deben también ser acompañados con transparencia y fiscalización. De mi parte sería por el momento eso. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen Chapetón: Gracias, Presidente. Nuevamente saludar al Viceministro y al equipo que está también de la Unidad Ejecutora.

Creo que se me han antecedido ya varios de los colegas, este crédito si bien para nosotros como nuevo Equipo Legislativo es nuevo, porque es la primera vez que estaríamos aprobando un proyecto de este de crédito de este tipo, pero para la sociedad civil, para quienes hemos tenido la oportunidad de ser funcionarios públicos territoriales, efectivamente no es nuevo.

Y yo quiero aquí hacer primero una observación, porque si bien en este caso está claro en el título de la referencia del Orden del Día de que este crédito ha sido firmado el 10 de mayo del 2024, que efectivamente es en la pasada Gestión, creo que para esta nueva Gestión de Gobierno deberíamos de mejorar lo que antes se hacía y en esa lógica de mejorar lo que antes se hacía, creo que es bueno conocer cuáles son las observaciones que existe, con este tipo de proyectos o programas. En este caso, yo conozco que el Gobierno anterior ha utilizado estos créditos que lo pagan todos los bolivianos con un interés político específico y partidario, inclusive de dividir, territorialmente a las organizaciones sociales, si el alcalde de turno le cae bien, le da al alcalde, si no le cae bien, solo opera con las organizaciones sociales, las organizaciones sociales que son de su agrado, reciben o no reciben, así funcionaba.

Entonces, por eso yo quiero hacer la pregunta a quienes van a ejecutar este crédito, si se aprobará, ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la nueva modalidad del procedimiento? porque hasta donde se escucha y se lee también en el informe de la Comisión es lo mismo, se hace la convocatoria, se reciben los proyectos y ahí voy, una organización social estaría en desventaja de un gobierno municipal, porque el gobierno municipal tiene las capacidades mínimas de un arquitecto y un ingeniero para hacer una ficha técnica con características técnicas de preinversión, que por cierto son bien exquisitas en la revisión, por lo menos eso es lo que dice la norma.

Y una organización social acude muchas veces a empresas para que hagan ese trabajo y luego les deben el favor, vuelve eso para revisión, como dicen del FPS, una organización social puede hacer el intento en una lógica limpia de un proyecto de preinversión, pero obviamente le va a ganar el proyecto presentado por un gobierno municipal. Entonces, ¿Cuál lógica equitativa de evaluación, como dice su tercer paso de la unidad del FPS?, creo que aquí hay que ser claros y sinceros porque encaminar, continuar con este tipo de proyectos, no podemos permitir que nuevamente se utilicen con ese tipo de intereses del pasado.

Por otro lado, ya lo dijo la Senadora Carlo, 7 millones de bolivianos podríamos ahorrarnos en el más que ahorrar, reinvertir en proyectos efectivos territoriales más adoquinados si es que, por ejemplo, daríamos estos proyectos para que se ejecuten a través de los gobiernos municipales, que al final entro ahí un tema bien importante Viceministro, el tema de competencias. Las competencias de hacer desarrollo urbano en calles, adoquinados, colegios, es de los gobiernos municipales por qué no está pensando el nuevo Gobierno a través de la Unidad Ejecutora -vuelvo a repetir- sobre este cambio de inversión.

Entonces, creo que eso saber porque al aprobar este crédito queridos colegas, vamos a validar el procedimiento ojalá no competitivo del anterior gobierno para poder utilizar o ejecutar este tipo de proyectos. Entonces, creo que es importante que nos aclaren si hay una nueva forma, aparentemente no la hay por las características de convocatoria y de alcance, pero y si hay la posibilidad de cambiarlas de acuerdo a esta observación, que por lo menos creo que no solamente yo le estoy haciendo, sino varios de los colegas para también darle prosecución a esta aprobación del trámite.

Y una que es técnica Viceministro, sobre el interés, el interés del crédito, como nos ha explicado, es variable, es variable y eso de alguna manera a nuestro Estado le pondrían en observación porque efectivamente hoy los problemas que tenemos son por el tema económico del país. No sé si ha habido la posibilidad o todavía la hay de una negociación dado que FONPLATA es una institución crediticia en la que también nuestro país es copartícipe. Creo que eso podría de alguna manera con la cabecita ya me respondió el Viceministro, pero solamente preguntar si han hecho el intento, si se ha podido hablar, porque como quien dice nada está sacramentado, si se ha hecho el intento y por qué no se podría dado que el país es parte -de reitero- de esta institución y en el sentido de que Bolivia hoy día, por lo menos entiendo yo o creo yo, de que se encuentra en emergencia económica todavía.

Entonces, esta pregunta la quiero trasladar y bueno, yo sinceramente estoy con muchas dudas, principalmente por el tema del tipo de ejecución que se haga para poder aprobarlo, entendiendo y valorando, por supuesto, dado los compañeros lo han mencionado, a veces se me olvida, de que estas transmisiones y estas sesiones son públicas y en ese entendido de lo público, por supuesto que los municipios necesitamos este tipo de acompañamiento de créditos que van del Tesoro General de la Nación, que probablemente si fuéramos solo como municipios no podríamos acceder y es una de las prácticas importantes o interesantes que se marcan a través de la del centralismo, como algunos le llaman, pero yo creo que fácilmente se podría resolver estas observaciones y estos créditos y estos recursos se los transfieren directamente a los gobiernos municipales. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Presidente, por su intermedio, buenos días a todos los colegas y desde luego también al Viceministro.

De acuerdo a lo que hemos escuchado de la exposición del Viceministro, yo tengo algunos criterios, pero también algunas dudas, básicamente nos ha indicado el Viceministro en su presentación de que, con este proyecto, con esta aprobación de crédito, estaríamos hablando de que se aprobarían 300 proyectos de enlosetado, que desde luego es muy importante porque esto nos va a permitir avanzar como país, va a ser fuente generadora de empleos, etc. que lo entendemos que es importante. Pero yo quiero que nos ahonde más el Viceministro sobre los criterios de elegibilidad porque me preocupa un poco el hecho de que nos decía que el estudio de preinversión estaría a cargo de juntas vecinales y organizaciones sociales. Eso lo hemos extraído de la presentación que él nos ha mostrado.

¿Con qué fondos se va a hacer este estudio de preinversión? lo que ya han manifestado algunos de los colegas, es complicado el hecho de que podamos hacer a través de juntas vecinales y organizaciones sociales este tipo de estudios y que sean confiables, además, por lo menos de repente con profesionales idóneos, porque organizaciones sociales y juntas vecinales no son pues generadoras de ingresos, pienso que esto se debería trabajar directamente con los gobiernos municipales, quienes son los directos responsables, además después del mantenimiento y de la salvaguarda suficiente para estos enlosetados.

Quizás con lo que yo discrepo un poco con algunos colegas por un tema de responsabilidad es que entiendo de que al ser un financiamiento, un contrato de préstamo que va a ser pagado por con fondos del Tesoro General del Estado, pienso que sí tiene que ser administrado por una institución del Estado, en este caso el FPS, porque tenemos que garantizar que los recursos realmente vayan a ejecutarse de acuerdo al contrato y de acuerdo a lo que se está proyectando, porque de repente si los traspasamos a los gobiernos municipales en algún momento de crisis y al no hacerse el seguimiento quizás como se debiera no se utilice en lo que realmente estamos indicando.

Por eso para mí a pesar de que puede sonar un gasto el 7. o algo que nos han indicado, puede sonar un gasto que tal vez lo podemos optimizar y mejorar quizás sí, eso no los explicará el Viceministro, pero me parece que es un criterio también de responsabilidad, de garantizar que esos recursos efectivamente vayan a utilizarse en lo que se está indicando a través del crédito que eventualmente estaríamos aprobando, pero sí yo necesito saber cuáles son los criterios de elegibilidad.

No es que esté en contra de juntas vecinales, de organizaciones sociales ni nada de aquello, pero yo le quiero decir Viceministro, que yo soy Senadora por Cochabamba y le diré que aquí en Cochabamba es muy común que haya demasiadas juntas vecinales y OTBs (Organizaciones Territoriales de Base) paralelas, a uno no le gusta el actuar y crean una paralela y la paralela tiene su paralela. Entonces, aquí por lo menos en Cochabamba, probablemente tendríamos muchas dificultades, no me parece que sea oportuno el hecho de que se tenga que utilizar juntas vecinales y organizaciones sociales.

Es más, de repente repito, los Gobiernos Autónomos Municipales, las ETAs (Entidades Territoriales Autónomas), son quizás las más confiables para saber dónde realmente se debe desarrollar estos enlosetados de acuerdo a las características de cada municipio y habría que tomarlos en cuenta y sobre todo también ver los municipios más

empobrecidos, aquí en Cochabamba tenemos municipios que requieren mucho desarrollo, especialmente Cono Sur y la Zona Andina, que están muy abandonados. Son esas mis dudas. Gracias, Viceministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente y también atendiendo a la exposición del Viceministro también causa preocupación, no está bien claro los criterios de elegibilidad que se le va a dar a los proyectos y la pregunta es esa ¿Qué criterios de elegibilidad se le va a dar a estos proyectos? Dos, de que estos proyectos son nuevos de esta Gestión o estamos tomando los proyectos que han presentado en anteriores gestiones, por qué le pregunto esto, que lamentablemente en la anterior Gestión de Gobierno en cada llegada del Presidente, pues cada institución presentaba sus proyectos de gobierno sin tener un criterio técnico y aparte de ello de subutilizando los recursos.

No quisiéramos que estos recursos que vayamos a ser aprobados sean para construcciones o proyectos elefantes blancos, como ha pasado, aquí tenemos en el Municipio de Soracachi tenemos una planta industrializadora de quinua, que es donde una zona que se produce hortalizas un ejemplo, le digo y que también en esta parte no está claro la participación para los solicitantes de los proyectos, estaríamos dándole cobertura también a las organizaciones, el control social de los municipios tomamos en cuenta que son los municipios los que van a hacer el seguimiento a estos proyectos.

Entonces, lo que se quiere que estos recursos vayan a ser administrados de la manera más eficiente y también llegue a copar lo que es la necesidad, porque también tenemos aquí en Oruro muy malas experiencias respecto a estos proyectos que han llegado para impulsar el plan empleo que indica, lamentablemente hay en el caso de que se ha llegado, no hay información clara de esos recursos, cómo se los ha ejecutado. Entonces, por lo menos en este proyecto tendría que estar normado cómo van a ser la ejecución de estos proyectos, qué criterios de elegibilidad se les va a dar y donde también tanto el Gobierno Municipal con sus organizaciones sociales estaría a la par como control social, para la ejecución de estos proyectos. Esa es la preocupación y es una de las preguntas que tengo para el Viceministro. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente.

A ver, comparto con mucho lo que se dijo por los colegas, particularmente como señalado por la colega Chapetón, estos proyectos definitivamente son una inyección de circulante en lo local y es importante, pero igual tengo mucha preocupación sabiendo cómo ha manejado este tipo de proyectos el Gobierno anterior, prácticamente utilizaba de manera prebendal, o sea ellos definían a quién dar, para evitar eso.

Bueno, no debiéramos hacer lo mismo que ha hecho el anterior Gobierno, desde luego deberíamos hacer todo más bien al revés de lo que ha hecho el anterior gobierno y eso me preocupa, pero para evitar en algo este tema y para que no se vuelva prebendal y que sean particulares grupos asociados en juntas vecinales o algo que sea y no he escuchado el municipio que está más cerca a la ciudadanía el que ejecute este tipo de proyectos, porque es la única manera de garantizar "al menos", , tal vez mayor transparencia en la ejecución de estos recursos.

Y otro temita que me preocupa, a diferencia del anterior Proyecto de Ley que hemos aprobado, es el tema de la Tasa de Interés de este proyecto 6% me parece alto para un crédito, este tipo de créditos son de carácter de apoyo social en realidad, su característica básicamente es esa, ya se aplicó esto durante el Gobierno de Tuto Quiroga en la Gestión 2000 a través del Plan. Entonces, muy similar este tipo de proyectos y las características del financiamiento eran muy distintas en lo que hace a la Tasa y al periodo del crédito como tal. Esas dos observaciones, estimado Viceministro. Gracias

Sen. Presidente: A ver, tenemos tres senadores más que están requiriendo, tal vez hacemos un corte aquí y volvemos luego con las otras preguntas. Pasaremos al Señor Viceministro y a los representantes del FPS la palabra.

Tiene la palabra, el Viceministro Jiménez.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

A ver, yo quizás no he sido muy explícito al mencionar el tema de las organizaciones sociales y las juntas vecinales, pero en línea con la mayor parte de los comentarios que han manifestado su preocupación con respecto a la participación de organizaciones sociales y juntas vecinales, en este minuto la participación de las organizaciones sociales y las juntas vecinales está como que podrían participar, no está establecido en el contrato de préstamo, no está escrito, pero podrían participar. Entonces, el FPS al momento de hacer la convocatoria para que se presenten los proyectos por parte de los municipios, va a elaborar un reglamento, un Reglamento Operativo de Proyecto que se llama el ROP y en ese ROP va establecer cuáles son las condiciones, los requisitos y los criterios de elegibilidad.

Entonces, para subsanar el tema de las organizaciones sociales y las juntas vecinales y en línea con lo que varios de ustedes han manifestado su preocupación con respecto a la participación de estos entes, en el ROP, en el reglamento o en la convocatoria, el FPS fácilmente puede establecer que la convocatoria es única y exclusivamente para municipios, eso si al final hay coincidencia y hay consenso entre todos.

No está escrito en ningún lugar, si simplemente que estaba la idea de que podrían también participar organizaciones sociales debidamente registradas con personería jurídica, claramente y cuando se habló del término del tema de las organizaciones sociales, también se incorporaba a las comunidades, a las campesinas indígenas, pero digamos podríamos acotar en la convocatoria que solamente sean municipios. Por qué no gobernaciones, bueno, porque justamente este la lógica de este proyecto es como se dijo en la presentación apoyar la generación de empleo en proyectos pequeños y un proyecto de 3 millones de Bs. o 1 millón de Bs. es más o menos pequeño. Entonces, por eso es la lógica de concentrarse más en municipios, porque si no fíjense si abriéramos a gobernaciones por ahí no les va a llegar a los municipios a los que pretendemos que llegue estos recursos y luego voy a explicar en los criterios de elegibilidad el objetivo que llegue a los municipios.

Luego las condiciones contractuales de los desembolsos, decía el Senador Sánchez, bueno, en las condiciones contractuales de los desembolsos, ahí claramente se establece que el periodo de desembolso previsto son 4 años, similar al anterior eso en términos del préstamo, el préstamo se debe desembolsar en 4 años. Por lo tanto, prevemos que las obras que se vayan a hacer en municipios se ejecuten a partir de la aprobación de la Ley y la suscripción de contratos entre partes durante los cuatro siguientes años.

Y en las condiciones contractuales, Senador Sánchez, hay que diferenciar dos condiciones contractuales: las condiciones contractuales del préstamo, que son unas condiciones que establecen el plazo del préstamo, el periodo de gracia, el periodo de desembolso y la tasa de interés. Esas son unas condiciones contractuales que están solamente vinculadas al contrato de préstamo. Las otras condiciones contractuales son las que va el FPS con la empresa que vaya a hacer la obra; esas son otras condiciones contractuales que el FPS las definirá en el momento que tengan que suscribir ese contrato de préstamo con la empresa que va a ejecutar la obra de construcción del enlosetado. Entonces, hay que diferenciar los dos procesos de condiciones contractuales.

Y los desembolsos los desembolsos del contrato de préstamo, se van a hacer conforme aparezcan las solicitudes de financiamiento, en conversaciones informales que hemos tenido con FONPLATA, qué es lo que más o menos estamos pensando, que al momento que el FPS saque la convocatoria. Digamos que sea el 1 de junio, saca la convocatoria, la cantidad de proyectos que se van a presentar durante la primera semana de junio por parte de los gobiernos municipales va a ser tremenda, o sea, todos los municipios van a mandar sus proyectos entre el 1° de junio que salga la convocatoria y digamos el 10 de junio. Entonces, ya nos hemos adelantado a conversar con FONPLATA para que estemos alertas a que, si la presentación de proyectos es abundante durante la primera semana de junio y el FPS logra suscribir contratos para ejecución de obra, digamos hasta el 20 de junio, ya tengamos disponible los desembolsos del préstamo para este mes de junio, ya hemos previsto esa posibilidad.

Ese es un tema de los desembolsos del contrato de préstamo, los otros desembolsos son los que le va a hacer el FPS a la empresa al momento de iniciar la obra, esos son otro tipo de desembolsos que el FPS en el contrato que firme con la empresa los definirá y yo me imagino que el FPS les va a decir, bueno, a partir del orden de proceder de la obra y en función a tu cronograma de obra que vas a hacer para el enlosetado, digamos en el Municipio de Achocalla, yo te voy a ir desembolsando ese es el otro cronograma de desembolso.

Entonces de nuevo, hay dos cronogramas de desembolso, el del contrato de préstamo, que ya lo estamos conversando con FONPLATA, en función a la convocatoria que saque el FPS y el otro cronograma de desembolso es el que el FPS va a trabajar con cada una de las empresas que se adjudique la obra en cada uno de los municipios. Eso para atender la consulta del Senador Sánchez.

Al tema del gerenciamiento y el monitoreo, sí efectivamente el FPS va a requerir como va a gerenciar este proyecto y va a monitorear, va a fiscalizar y va a supervisar las obras que se hagan, en 300 municipios el FPS va a necesitar contar con un aparato que le permita llevar adelante el gerenciamiento y el monitoreo de todos estos, digamos, 300 proyectos que se ejecuten en el municipio. Por tanto, está previsto que ese recurso de gerenciamiento y monitoreo le permita al FPS hacer el debido proceso de monitoreo, de seguimiento, de fiscalización, de supervisión de todas las obras de estas 300 obras que se van a hacer en los municipios.

Con respecto a las consultas del Senador Mentasti, los criterios de selección, a ver, uno de los principales criterios de selección va a ser el empleo y para eso va el FPS va a acudir a la información que tiene el INE para identificar dónde a nivel municipal hay ser problemas de empleo. Primer elemento. Segundo elemento es que ya en reuniones que yo he tenido con varios alcaldes de Beni, de Cochabamba, de Tarija, que me han estado visitando de Potosí y de Oruro, yo personalmente le dije, oiga Alcalde de Tarata, me acuerdo que le dicho aquí en mi oficina, le dije oiga Alcalde, cuidadito que Usted me vaya a estar haciendo el enlosetado peatonal que vaya de la Plaza de Tarata a su casa, eso no va a ir, ojo le estoy advirtiendo ya desde ahora, le dije eso al Alcalde de Tarata y cito aquí.

Entonces, ese tipo de obras no vamos a financiar el FPS, no va a financiar ese tipo de obras ¿Qué enlosetado va a financiar el FPS? los enlosetado que vinculen a la comunidad, a la población del municipio con la posta sanitaria, con el hospital, con la terminal de buses. Ese tipo de obras va a privilegiar el FPS a la hora de seleccionar. Que faciliten el acceso y la movilidad vehicular y peatonal hacia el hospital, hacia el mercado, hacia la posta sanitaria, hacia el centro cultural, ese tipo de elementos son los que se van a tomar en consideración y además los indicadores económicos y sociales municipal.

Cuáles son aquellos, no sé 150 o 100 municipios más vulnerables desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas, el INE tiene esa información, el INE le va a proveer al FPS esa información; por lo tanto, el FPS ya va a tener un mapa, un mapa donde diga, bueno de los 300 y tantos municipios que hay en Bolivia, estos 80 que están ubicados en estos departamentos son los que tienen peores indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, ahí ya va a tener el FPS un primer elemento de criterio de asignación o de selección de los de los proyectos. Entonces, empleo, necesidades básicas insatisfechas, indicadores sociales, indicadores económicos. Eso para atender un poco la preocupación del Senador Mentasti.

El tema de las empresas locales que lo puso a consideración la Senadora Carlo, también el FPS va a la hora de la asignación de las obras, tendrá que verificar que efectivamente sean empresas locales y no ocurra que las empresas de La Paz o de la capital o de Santa Cruz o de Cochabamba se van a los municipios a hacer las obras, eso y que además estén legalmente establecidas. Y lo otro que también le vamos a pedir al FPC es que efectivamente una vez que se termine la obra tenga en esta su tarea de gerenciamiento y monitoreo, genere los indicadores de impacto que nos permitan verificar cuál ha sido el impacto de la obra en el municipio en el que se ha desarrollado. Eso también en línea con la consulta de la Senadora Carlo.

La Senadora Yarhui nos decía el tema de la mujer migrante y los jóvenes, también al FPS le vamos a hacer el encargo de que pueda a la hora de seleccionar el municipio y de realizar la obra verifique que la obra realmente genere el empleo local y el empleo en las mujeres y en los jóvenes, que es donde a donde queremos llegar con el proyecto. También la Senadora Yarhui nos decía, cómo generamos empleo sin contratos de préstamo, sin deuda, bueno, ahí la respuesta iría por el lado de promover la participación del sector privado en general en la economía, en la medida que el sector privado no sea el socio estratégico para hacer todos estos proyectos de enlosados, de postas sanitarias, hospitales, carreteras, puentes, ahí vamos a liberar la contratación de estos contratos de préstamo que afectan a la deuda externa.

Y el sector privado sea el que tiene que ayudarnos a generar empleos ahí sí que no hay vuelta casi la mayor parte de los países en el mundo es el sector privado el que tiene la iniciativa de invertir, asignar sus recursos, arriesgar

sus recursos y construir plantas, construir fábricas y asociarse al Estado para hacer aquellas obras que necesitan de la participación público-privada para generar empleo.

Creo que ya ha atendido la consulta de la Senadora de cómo medir qué municipios, ahí están los indicadores de empleo, indicadores de necesidades básicas insatisfechas.

La Senadora Chapetón nos plantaba el desafío de la nueva modalidad, sí la nueva modalidad es la tarea que le que le estamos encargando al FPS que no repita y esto la preocupación de la Senadora Alcon y Porcel que no se repita.

Entonces, ¿Cuál sería la nueva modalidad? la nueva modalidad es que tenemos un nuevo FPS, tenemos nuevas autoridades en el FPS, tenemos un nuevo equipo en el FPS y tenemos la Autoridad del Ministro Romero que está encima del FPS que él yo les garantizo que va a hacer el ejercicio de que no se repita lo que se ha hecho en años anteriores, ese ejercicio prebendal, ese ejercicio de amigazo, de compadrazgo, no lo podemos repetir más. El FPS a través del Reglamento Operativo que va a elaborar y la convocatoria y la gestión del proyecto nos tiene que garantizar de que no va a ocurrir ese ejercicio prebendal, coincidimos con la Senadora Chapetón en que sí deberían ser definitivamente los gobiernos municipales quienes lleven adelante el proyecto.

Con respecto a la Tasa de Interés, como ya le decía con mis gestos, Senadora Chapetón, a estas alturas ya no se puede modificar lastimosamente la Tasa de Interés asociada al préstamo y comentarle también en línea con la preocupación del Senador Porcel que el proyecto que similar que se ejecutó anteriormente tenía la misma estructura de Tasa de Interés, era Tasa de Interés Software más 2.33%. Cuál es la diferencia, que en aquel momento la tasa de interés software estaba por lo menos punto y medio o casi 2 puntos porcentuales por debajo de lo que hoy día está la Tasa de Interés Software, que es la tasa de interés variable; por eso es posible que el anterior préstamo haya sido más barato, pero eso, porque las condiciones financieras de los mercados globales hacían que la tasa de interés software en ese momento era casi dos puntos porcentuales por debajo de lo que es ahora, por eso ese préstamo fue más barato que hoy.

Pero nada está escrito en piedra imagínense que, de aquí a 3 años, la Tasa de Interés en los mercados financieros baje a cero, como ha estado cercana a cero hace un poco antes de la pandemia. Entonces, claramente si la Tasa de Interés Variable, el Software baja a 1%, el préstamo va a bajar su tasa de interés a 3%. Entonces, pero en este minuto esas son las condiciones el mercado internacional tiene una Tasa Software de 3.72 y no hay manera en este minuto de negociar con FONPLATA porque ese 2.33 -o perdón- ese 3.72 de Tasa software es la Tasa de Interés a la cual FONPLATA también capta recursos, ojo, FONPLATA es un banco en el cual sí tenemos participaciones, es un banco de desarrollo.

Pero FONPLATA se financia con otros recursos, entonces, ¿A qué tasa financia FONPLATA en este minuto? lo mínimo a lo que se financia es la tasa Software y lo que hace FONPLATA es que juega con su gasto operativo, que es ese otro 2.33. Entonces, consigue FONPLATA de algún financiador mundial global a digamos a Software más alguito, pero FONPLATA para prestarnos tiene que cubrir el Software que le ha prestado el otro, el tercero, más su comisión, más su costo operativo. Cuál es el mínimo costo que nos ofrece FONPLATA, 3.72, que es el software más 2.33 su gasto operativo.

Entonces, no hay manera de bajar ahorita esa esa tasa, cómo puede bajar, que los mercados globales en los siguientes años no haya abundancia de flujos de capital en los mercados financieros mundiales para que esa mayor oferta de recursos haga que baje la Tasa de Interés Global baja la Tasa de Interés Global, baja el Software y ahí sí, eso sí nos ayudaría a bajar a Tasa de Interés, coincidimos con la Senadora Chapetón de que los municipios sean los ejecutores eso lo puede hacer el FPS al momento de sacar su convocatoria.

Con la Senadora Medrano eran los criterios de elegibilidad, más o menos ya los hemos dicho, que es mejor que sean los Gobiernos Municipales, sí no hay ningún inconveniente y bueno, el FPS fácilmente podría quitar en su convocatoria a las juntas vecinales y las organizaciones sociales.

La Senadora Alcon también era el tema de criterios de elegibilidad, ya lo hemos dicho y decía, deben ser proyectos nuevos o los antiguos, tienen que ser proyectos nuevos y ahí el FPS, el FPS ya tiene la base de datos de todos los

proyectos que han ido presentando los municipios. Entonces ahí fácilmente el FPS puede filtrar si el proyecto que vaya a presentar, por ejemplo, el Municipio de Coroico, de mi pueblo es antiguo o es nuevo. Entonces, ahí el FPS va a poder hacer esa tarea de filtración.

Con respecto a las preocupaciones del Senador Porcel, lo prebendal y demás, ya más o menos he comentado, ahí el FPS se encargará de hacer esa tarea, sí tenemos y coincidimos con el Senador Porcel que tenemos que hacer al revés de lo que se ha hecho en los pasados 20 años, hay coincidencia, coincidimos que sean los gobiernos municipales, el Senador Porcel, ahí eso lo cierra el FPS al momento de hacer la convocatoria. Y la Tasa de Interés su preocupación, lastimosamente no podemos atender esa solicitud de que la Tasa de Interés sea menor al 6% por las condiciones financieras en el mundo global, es el Software la que manda ahorita el por qué la tasa de interés está llegando al 6%. Pero de nuevo, si volviera a aparecer ese escenario en los mercados globales donde la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos baja a 1% o a 1,5% claramente el Software se va a alinear con esa Tasa y va a bajar la tasa variable de este préstamo, pero hay que esperar que pasen los siguientes años con el comportamiento de las Tasas.

Hasta ahí voy, Presidente y si quieren en estos temas específicos, ahí está el Ingeniero Landívar que precisar unos temas adicionales del FPS.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Viceministro.

Vamos a ceder la palabra al Ingeniero Alberto Landívar, dándole la bienvenida a nombre de las senadoras y los senadores a esta Sesión.

Tiene la palabra, el Ingeniero Landívar.

Gerente de Programa Nacional de Programas y Proyectos del FPS; Ing. Alberto Landívar: Buenas tardes, Señor Presidente, gracias. Buenas tardes, senadoras y senadores para mí es un grato honor estar con ustedes aquí, para tratar de complementar la muy buena información que nos ha dado el Viceministro Jiménez, yo soy el Gerente de Programa Nacional de Programas y Proyectos del FPS. El Director está en una reunión con alcaldes en Cochabamba, por eso no ha podido conectarse todavía.

Entiendo muy bien la preocupación que tiene varios senadores y trataré un poquito de complementar la información que nos da el Viceministro Jiménez. El Senador Sánchez nos comenta, su preocupación sobre el recurso, cómo se va a utilizar los recursos que obtiene el FPS por el spread l spread (se refiere a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo financiero). En el contexto bancario, que tiene por la administración de este programa, comentarles que la mayor parte del presupuesto que tiene el FPS viene justamente de financiamiento externo. El TGN solamente le da al FPS un 7.8%, los cuales se utilizan en viático, pasaje, mantenimiento, etc. pero la parte operativa de todo el plantel técnico que tiene el FPS viene de estos recursos de financiamiento externo de fuente externa.El FPS es la entidad ejecutora, entiendo yo mejor estructurada en el país, debido que tiene presencia en las nueve capitales departamentales, donde tiene una estructura, si bien no es ampulosa, pero sí puede atender las demandas con más cercanía y con mucha más rapidez hacia los proyectos que se desarrollan a nivel nacional.

Sobre el tema de la utilización de los recursos, entiendo que hay mucha susceptibilidad, creo que este es un proyecto bueno, el Viceministro mencionó en su momento cuando estuvimos en la Comisión de Planificación en la Cámara de Diputados que esta era una deuda buena, entiendo me gustó ese concepto, pero eso lo repito, creo que una deuda buena porque es una deuda que llega a todos los habitantes o a la mayor parte de los habitantes de la región en el país.

La Senadora Soledad Chapetón mencionaba que este es un préstamo que lo pagan todos los bolivianos y es correcto, pero también se distribuye entre todos los bolivianos y creo que eso es lo bueno que tiene este proyecto, este atiende mínimamente las demandas, las grandes demandas que tienen los municipios en el país. Nos sorprende mucho la convocatoria que por ejemplo, ha tenido el BOL-39 con los tinglados para unidades educativas 1.254 proyectos de los cuales solamente por el presupuesto vamos a poder atender aproximadamente 220, 230 de las 1.254 solicitudes que hemos tenido, esto va a ser lo mismo, les puedo asegurar que vamos a tener alrededor de

2.000 solicitudes de las cuales vamos a poder atender 400 al 450 aproximadamente, esto considerando y haciendo una analogía entre los costos que ha tenido el BOL-34 y lo que tiene el BOL-38 actualmente.

No nos olvidemos que hay un aumento en los costos de los materiales, lo que va a hacer que disminuya la cantidad de proyectos en el país, algunos conceptos que por ejemplo, o algunas inquietudes, les puedo asegurar de que va a haber una buena utilización de recursos hemos entrado para hacer una Gestión que sea mucho más transparente, uno de nuestras primeras medidas ha sido de que vamos a digitalizar toda la información, tenemos requerimiento de senadores, diputados, ministerios, donde nos piden información y a veces nos cuesta porque tenemos que recurrir a las gerencias departamentales.

Uno de los desafíos que tenemos ahora es digitalizar todo de manera que más adelante en los procesos de control que ustedes necesitan tener de cómo se está utilizando estos recursos, tengamos la información centralizada y que podamos contestar a todas las interrogantes e inquietudes que ustedes puedan tener.

FONPLATA hace un seguimiento muy estricto a estos préstamos, hace poco tuve la posibilidad de estar con la gente de FONPLATA inspeccionando unas obras en la Chiquitanía, San Javier, San Ignacio, San José, de programa del BOL-34 que es un programa que está terminando, ellos siguen con mucha preocupación, hacen un seguimiento antes y después y les preocupa cuando ven que alguna alarma salta, ellos están presentes y hacen inspección física, in situ, eso nos da la garantía de que sí hay un control y un seguimiento; por ejemplo, no le desembolsan a ustedes el 100% del préstamo, sino que hacen el 50% cuando usted avanza y demuestra una ejecución del 70% recién el FPS puede acceder al saldo del programa.

Esta parte de la transparencia que nos ha instruido el Presidente Paz Pereira, por eso es que queremos digitalizar todo, en cuanto al prebendalismo también que nos mencionaba el Senador Porcel, hay una introducción específica al Presidente de la República, el Presidente del Estado Paz Pereira de que se haga una buena utilización de estos recursos, que llegue a la gente necesitada y que se pueda beneficiar la gente, en los distintos municipios del país.

Una de las preocupaciones que mencionaba la Senadora para que se pueda la Senadora Tomasa Yarhui, que se pueda utilizar las mujeres en estos proyectos, estamos en plena evaluación de que, por ejemplo, los proyectos en vez de losetas se pueden utilizar adoquín todavía en el Oriente, Tarija, Santa Cruz, parte de Cochabamba, se sigue utilizando la loseta. Una loseta pesa 20 kg. evidentemente que una mujer le cuesta poder trabajar el día a día este transportando losetas de 20 kg, no solamente una mujer, a un hombre, a un joven y uno de los objetivos que tiene este programa es que se incluya los sectores vulnerables, mujeres y niños.

Para eso entendemos de que, si modificamos esta parte de técnica de que en vez de loseta sea utilizado adoquín, vamos a darle mayores posibilidades de que mujeres y jóvenes puedan también ser partícipes de este programa que dentro del contrato, es importante recalcarlo, que dentro del contrato de FONPLATA exige de que las empresas que se adjudiquen las obras, contraten mujeres y jóvenes, que son los sectores más vulnerables que tenemos.

Luego la Senadora Alcon mencionaba que le preocupa y sugiere en todo caso de que los municipios también fiscalicen quiero decirle que dentro de la estructura que tenemos, el municipio coloca un Fiscal, de que acompaña toda la obra. Entonces, no solamente hay un Fiscal del FPS, sino que también el municipio aporta un Fiscal y tenemos la parte supervisión, entendemos de que los mecanismos de control son buenos y que esté haciendo acciones responsables llevando un organigrama más o menos coherente y con tiempo, que todo el tiempo esto se está coordinando con FONPLATA, esto puede tener un buen suceso este programa y puedo asegurarle que estos 100 millones van a quedar cortos para las necesidades y las expectativas que tienen la mayoría de los municipios del país.

Solamente como dato, por ejemplo, el BOL-34, tenemos de que se realizaron 312 proyectos que alcanzaron a 247 municipios, entendemos nosotros de que vamos a tener un poco menos de proyecto, pero mínimo deberíamos alcanzar al menos 200 municipios del país con este programa BOL-38. Por ahora eso es lo que puedo informarles. En todo caso, estamos dispuestos para poder responder alguna de las inquietudes que ustedes tengan. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Ingeniero vamos a ceder de nuevo la palabra a los senadores. Tenemos seis senadores en lista.

Tiene en primer lugar la palabra el Senador Sánchez, luego la Senadora Mamani, la Senadora Quiroga, la Senadora López, Senadora Bertha Cartagena y la Senadora Bertha Gutierrez, en ese orden.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente, nuevamente saludar al Viceministro y al Ingeniero Landívar.

Yo tenía una pregunta importante respecto a la estructura de financiamiento y ahora he quedado más preocupado con la aclaración que nos ha hecho el Ingeniero Landívar. A ver, en el primer componente que se refiere a infraestructura y supervisión de obras, eso está presupuestado con estos 46 millones en la primera etapa y segunda etapa.

Cuando les pregunté en qué se va a utilizar el gerenciamiento, nos dice que se va a utilizar en pago de salarios y una serie de aspectos para lo cual no corresponde estos préstamos, cuando hablan de la supervisión, naturalmente ya está presupuestado en el primer componente y la contraparte de los municipios sobre todo es la fiscalización de las obras, yo no voy a entrar al costo específico por metro cuadrado en los estados. Sin embargo, cuando Usted nos hace mención Ingeniero Landívar, de que una loseta va pesar 20 kg, creo que es una exageración conocemos perfectamente, lo que quiero y quiero reclamar es qué se va a hacer con estos 7 millones de dólares, que son más de 70 millones de Bs. cuando con eso si optimizamos podemos hacer más obras, sobre todo en estos sectores para los municipios más necesitados.

Por eso no me han respondido, porque el Viceministro decía que se va a utilizar en la supervisión cuando ese presupuesto ya está en el primer componente, el monitoreo, ¿Qué porcentaje y quiénes van a hacer este monitoreo? eso es lo que quiero que me respondan ¿En qué se va a utilizar estos fondos? Y yo comparto el criterio de algunos colegas senadores cuando vamos a pedirle que nos haga conocer los reglamentos o criterios de evaluación, sobre todo para la elegibilidad de los proyectos.

Simplemente eso -les reitero- me preocupa este es un monto porcentualmente muy alto, solo destinado para gerenciamiento, entonces debemos exigir alguna aclaración al respecto, porque después esto no tiene control, es muy general decir gerenciamiento y monitoreo cuando todo el costo de la obra es cubierto con la supervisión, la obra, el presupuesto de la obra más supervisión y la fiscalización está naturalmente en el primer componente. Estoy hablando del segundo componente que no me han respondido como corresponde. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Gracias, Presidente.

Cuando hablamos de proyectos, yo creo que todo proyecto es bienvenido y todo proyecto también es esperado por el pueblo de nuestra querida Bolivia; por tanto, el proyecto BOL-38 tiene ya un nombre y apellido, mismo que como han explicado está destinado a proyectos tanto de los enlosetados de lo que es también lo que es la infraestructura, todo aquello y lo que es la parte del empleo.

Por tanto y yo creo este proyecto ha sido muy esperado, porque desde hace años atrás muchas ciudades, municipios, poblaciones, zonas, se podría decir han esperado este tipo de proyectos, mismo ha sido suscrito, mira el 10 de mayo de 2024, proyecto BOL-34 a lo que hasta donde tengo conocimiento ya tiene proyectos ya a diseño final. Muchos de los proyectos están en espera para su ejecución y desde 2024 estos proyectos ya están esperando ya prácticamente con carpetas; por tanto, me parece muy bueno este tipo de proyectos que va a ir a todo Bolivia, a todos los municipios de Bolivia, llegue con esa transparencia que realmente lo necesitamos.

Entonces, también se puede ver este proyecto de BOL-38 que se ha fijado hoy por hoy, ha sido ya anteriormente, trabajado con BOL-34 o programa también denominado programa de enlosetado, no sé qué. Estos proyectos han

sido trabajados más que todo en vista de que vaya al desarrollo mejora de las urbanizaciones o de las infraestructuras de las unidades educativas.

Por tanto, me parece el apoyo pertinente para este proyecto también, hacer notar que los proyectos que, viendo, digamos todos estos proyectos se ve las necesidades, las demandas de la población en todos estos proyectos, yo creo que no tiene muchas observaciones más excepto a lo que yo observo es la tasa de interés tal vez habría que ajustarlo o fijarlo de alguna manera, de qué manera se podría ajustar para que no nos salga una Tasa de Interés mayor para nuestra Bolivia.

Asimismo, quisiera consultar a nuestro Viceministro, si está ahí también al Ingeniero de FPS, cuáles son los requisitos que realmente, yo creo que ya más o menos al realizar o al efectivizar este proyecto para que se aprueba este proyecto, ya más o menos tenemos fijado qué es, qué requisitos vamos a tener, cuáles van a ser los requisitos pertinentes que va a requerir este proyecto; en un proyecto, estoy hablando en un proyecto al diseño final, uno.

Otro también yo quisiera ver, cuánto va a ser el presupuesto, más o menos un proyecto, ¿Cuánto de presupuesto tope va a tener? El año pasado más o menos tenía un presupuesto de 3 millones. Entonces podría ser, ¿Cuándo va a ser más o menos el presupuesto de cada proyecto que más o menos se podría estimar en un proyecto?

También decir y hacer conocer, mira, 100 millones de dólares para toda una Bolivia cuando sabemos que sus demandas son grandes de nuestras poblaciones, yo lo veo poco; pero ya yo creo que posterior vamos a ir fijando a ver de qué manera también podríamos trabajar con muchos proyectos, hay proyectos de camineros, carreteros que se tienen que implementar, yo creo que eso también se tiene que ir fijando a futuro. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente. Saludar al Viceministro, al responsable de proyecto del FPS y a todos los senadores.

Con la intervención de ellos, creo que nos han despejado un poco de duda, pero igual yo todavía tengo algunas consultas para hacer, son más de 300 municipios es para todos los municipios, para municipios grandes, medianos, pequeños creo que igual el monto de los proyectos entre 1 a 3 millones de Bs. y ahí me gustaría que nos puedan también explicar la participación de los municipios. Creo que a pesar que es un proyecto que viene de la Gestión anterior, pero como esta es una nueva gestión, los criterios pueden cambiar, sabemos cómo lo hacían en anterior Gestión, que eran más para beneficiar a los que eran sus militantes creo que ahora se tiene que priorizar lo técnico, trabajar a través de los municipios, sean o no del mismo partido, creo que deben ser para todos, porque ahí están los técnicos, los técnicos que pueden elaborar todos estos proyectos y porque escucho que el municipio también va a ser el que va a hacer este trabajo de fiscalización.

Eso no quiere decir que no sé qué no coordine el municipio con las juntas vecinales, que no coordine con las organizaciones sociales, pero pueden estar en los TDR, pueden estar en el reglamento en este momento y por qué debe ser un proyecto que ya también están esperando, deben tener yo creo, por lo menos los borradores de los TDRs para la participación de las mujeres a través de las empresas, de los jóvenes a deben tener también ya un borrador de reglamentos, si es que nos pueden explicar.

También coincido con el Viceministro y creo con todos los parlamentarios, que necesitamos urgente hacer los cambios en las leyes son urgentes porque también no solamente endeudarnos en un país que se encuentra en crisis, sino buscar otras alternativas y para ello necesitamos el tema de la Ley para las APP, lo público privado y en el tema de concesiones también si hay algo que necesitamos para apoyar al país es tener buenas carreteras, buenas carreteras.

De ahí lo escuchaba la buena predisposición del Viceministro, creo que todos los senadores vamos a visitarlo porque no sabemos qué cantidad de proyectos tenemos en cada bono de nuestros departamentos y por qué, porque también nuestro rol es la fiscalización para que podamos desarrollarla. Eso sería mi pregunta, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Senadora López Zeballos: Gracias, Presidente.

Estaba buscando qué presidentes se habían prestado plata de FONPLATA, creo que todos, todos los presidentes: Hugo Banzer, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez, Hugo Banzer otra vez, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, todos con el fin de disminuir la pobreza. También está Evo Morales, está Luis Arce y no hemos disminuido la pobreza, es más, ahorita estamos siendo víctimas de lo que en 20 años se ha acrecentado la pobreza.

En este momento tenemos marchas ahorita acercando a La Paz, no sé si tienen información cada vez más grande estos disturbios, si bien es importante estas obras, estos proyectos y poner los filtros debidos, no he escuchado en ningún momento algún tipo de proyectos o financiamiento para la Seguridad de Estado nuestros policías, nuestros militares no tienen más que gases lacrimógenos y en este caso se ve que el diálogo no está funcionando porque el pedido es la renuncia al Presidente.
Entonces y en mi pregunta específica porque estamos encaminados aprobar ¿Hay posibilidad de que este dinero pueda financiar proyectos de Seguridad de Estado? Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Sen.ª Cartagena: Bueno gracias, Señor Presidente ñawpaqpi kachun jatun napaykuy muy buenas tardes senadoras, senadores igualmente para el Viceministro paypaqwan.

Ñuqa ñaqha tapukuy munachkarqani juk parte, pero ñapis kutirpachin jinaña Viceministro kaymanta parlaspa kay préstamomanta parlaspaqa jatunta piensana tiyan ñawpaqta, qhipata qhawarikuspa chayta aprobananchik tiyan, porque kay momentospi mana walliqchu kachkan aprobarpay así por así. Además, juk monto enterota aprobasunchik, juk montota jukllapi aprobrapasunchik tal vez wakin montoqa rinqa, ejecutakunqa proyectospi pero wakin qullqiri, tal vez desviapunqa como Fondo Indígenajina ñuqa mana de acuerdochu kachkayman kay momentopi aprobanapaq chay prestamos kaqtaqa, ñawpaqkunas ña aprobanchikña ña achkhata aprobanchik prestamos kaqkunata entonces chayraykupitaq piskunachus uyariwanchik mediante prensañiqta i tukuy ima niqta uyariwanchik. Chaymanta criticasqas kanchik, juk partepiqa hermanos senadores además pitaq fiscalizanqa, pitaq chay qullqita fiscalizanqa mana chaypis claropi sut'inpi lluqsichkanchu, además kunitanpi kachkanchik problemas críticospi bloqueospi kachkanchik mana momentochu kachkanman aprobanapaq.

Chay qullqi kachkan maytachus préstamota mañakuchkanchik chay ñuqa chaykunasta más que todo ñiyman, tal vez juk partepiqa allin kachkan según explicasqankumanjina Viceministro, chanta pichus kachkan responsable FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social) walliq kachkan pero juk partepitaq mana hermanos senadores walliqllataqchus kan. Tukuy chayta t'ukunanchikpaq piensarinachikpaq ñawpaqta kay Leypi Proyectoqa, kay Leyqa chayamunan karqa ñawpaqta a fondo revisanapaq i jinamanta pronunciakunapaq ari de verdad kachkan o mana de verdadchu kanqa. Tukuy chayta pronunciakunanchikpaq ñawpaqta revisanchik karqa, analizananchik karqa asesoresninchik kaqkunawanpis qhawaykunapaq chaymanjina ñuqaykupis ari ñinaykupaq o mana ñinaykupaq, porque kay ratospi machkha kutistaña jina aprobaykunchik chay ratollaña chayarpamun. Pero mana ni imanay atinchikchu entonces chayjinapi a veces a lo pronto urgencias kaptin aprobanchik, pero kaytawan mana ñuqa munaymanchu aprobaykunachikta, además kachkanchik kay momentos bloqueospi kachkanchik, seguramente kunititan uyariwachkawanchik piskunachus Sesionman yaykumunku chaykuna, prensapis uyarichkawanchik, wak runa masisninchik kay Bolivia enteropi uyarichkawanchik ñuqap chay sugerencian kachkanman Señor Presidente. Muchas gracias tal vez pantarpani disculpawankichik. **Quechua.**

(Traducción: Antes un gran saludo, buenos días, Senador Presidente, senadoras, senadores, igualmente al Viceministro.

Yo hace rato quería preguntar una parte, pero ya respondió el Viceministro hablando de este préstamo debemos pensar mucho viendo adelante y atrás eso tenemos que aprobar, porque en estos momentos no está bien aprobar así por así. Además, aprobaremos un monto entero, un monto en unos solo vamos a aprobar quizás ese monto si se va a ejecutar en proyectos, pero la otra cantidad de dinero, tal vez se desvíe como el Fondo Indígena yo no estaría de acuerdo para aprobar los préstamos en este momento. Antes ya aprobamos, ya aprobamos muchos

prestamos, entonces por eso los que nos escuchen mediante la prensa y otros, de una parte, por eso somos criticados hermanos senadores, además quien fiscalizara, quien fiscalizara ese dinero eso tampoco está en claro. También en este momento estamos en problemas críticos, estamos en bloqueos no seria momento para aprobar.

Ese dinero es lo que nos estamos prestando, yo más que todo esas cosas yo diría, quizás en una parte está bien según lo que está explicando el Viceministro y quien es el responsable de FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social) está bien, pero por otra parta no está bien hermanos senadores. Antes en esta Ley este proyecto tenemos que analizar y pensar esta Ley debería haber llegado antes para revisar a profundidad para pronunciarnos de esa manera si de verdad está bien o no está bien. Para pronunciarnos todo eso antes teníamos que revisar y teníamos que analizar nuestros asesores igual tenían que revisar según eso nosotros igual podríamos decir que si o que no. Porque así ya aprobamos muchas veces ese rato no más ya llega y ya nada podemos hacer a veces por la prontitud o las por las urgencias aprobamos, pero esto más, yo no quisiera que aprobemos, además estamos en estos momentos estamos en bloqueos. Seguramente en estos momentos nos están escuchando, los que ingresaron a la Sesión, otros colegas nos están escuchando mediante la prensa en todo Bolivia. Esa sería mi sugerencia Senador Presidente. Tal vez me equivoqué, discúlpenme. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Informar que obviamente los proyectos en cuanto han llegado, han sido distribuidos físicamente hace dos semanas y el día de ayer les distribuimos nuevamente e digitalmente los proyectos de crédito para que los senadores tengan el tiempo suficiente para revisarlos.

Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Presidente por cederme la palabra.

Decirle este proyecto ya casi el año gestión ya ha entrado, pero estamos volviendo a este proyecto se está presentando en esta Gestión y decirle Senador Presidente, en las campañas nos hemos comprometido nosotros, Usted también como el equipo todos dijimos no al préstamo, pero lo mismo estamos haciendo que a las anteriores gestiones prestando montos. Para mí, personalmente no estoy de acuerdo prestar, no quiero vivir de los préstamos, Senador Presidente, cuando no robamos la platita nos alcanza, dijimos ven la campaña, pero ahora nos estamos volviendo a prestar, me duele a mí prestando, prestando no sé hasta dónde vamos a llegar con las deudas.

Solo tengo cuatro preguntas al Señor Viceministro, ¿Alcanza los 343 municipios que tiene nuestro país a nivel nacional y qué mecanismos aplicaron para hacer el estudio del alcance de este proyecto a los municipios de los diferentes departamentos? La pregunta uno. La segunda pregunta, Señor Viceministro, objeto principal de este proyecto es mitigar el desempleo y reactivar de la economía de la población vulnerable mediante la ejecución del proyecto de infraestructura o urbana y rural, la pequeña escala; sin embargo, de ello, ¿Realizaron un análisis del indicio de desempleo a nivel nacional? Es la segunda pregunta.

La tercera pregunta que tengo, ¿Cuánto dinero le corresponde al Departamento de Potosí y a sus municipios y qué municipios serán beneficiados? La cuarta pregunta tengo, Señor Viceministro, ¿Qué municipios tienen prioridad para que se representan sus proyectos, los pequeños, los más poblados y cuál es el trámite para que los municipios sean beneficiados? Eso tengo, son cuatro preguntas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente.

La pregunta es que en el caso del proyecto hay una especificación general, del tamaño del crédito, pero no está la distribución de la estructura de financiamiento, probablemente esté este en el contrato, el cual no incluye, no está dentro de nuestro informe. Solamente quería preguntar tal vez tanto para el Viceministro como para la Unidad Ejecutora si esto se puede mover, porque sinceramente nosotros tenemos que priorizar en este momento, además del país y de la misma necesidad de desarrollo de nuestros municipios, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, el desarrollo urbano.

Entonces, 7 millones para la parte técnica y el control del proyecto es mucho dinero, entonces tal vez en el camino, por eso es que yo pregunto, porque la idea es Presidente, colegas y también a los representantes del gobierno. La idea es poder acompañar la necesidad y el desarrollo al mismo tiempo de nuestras ciudades, queremos aprobar el proyecto de crédito porque como alguien lo dijo, necesitamos pues estos recursos, no es que uno se presta porque tiene y no lo quiere utilizar lo que tiene. Entonces necesitamos desarrollo nuestras urbanizaciones quieren adoquinados, quieren mejoramiento colegio, queremos todo esto, entonces estos recursos van a ir a eso, con la intención de poder acompañar y hacer también la sana autocrítica y buscando salidas y sugerencias al mismo tiempo; pregunto si hay la posibilidad de que este porcentaje o este monto pueda, si no se utiliza para la parte técnica, pasar para un tema de mayores proyectos y quisiera también. Esa es una pregunta.

Y quisiera también remitirme, porque si bien el informe de la Comisión hace mención, que hubiera sido bueno que no lo haga, pero hace mención a que esta intervención o estos recursos serán ejecutados en coordinación, dice de gobiernos municipales, juntas vecinales y organizaciones sociales. También menciona en una hoja anterior del mismo informe dice que la Comisión advierte que el programa de este programa no cuenta con el Reglamento Operativo de Programa, el ROP que decía el Viceministro, si entendemos o entendería, voy a hablar a nivel personal entendería de que en este ROP estaría esta mejora, diríamos de optimización de uso de recursos de manera correcta, dado la coincidencia que decía el Viceministro, de que coincide de que esto debería ir de manera municipal, porque dónde van las organizaciones sociales, las juntas vecinales, las autoridades comunales van a la Alcaldía.

Entonces, cuando van a la Alcaldía, es la Alcaldía la que tiene la parte técnica para elaborar estos informes de preinversión, por eso es que no es un tema de no querer que participen de hecho, inclusive en las obras para avalar, para aprobar las obras siempre participa el control social y el control social termina dando un visto bueno, creo que sería prudente escucharlo.

Creo que lo he visto conectado al Director Nacional del FPS, o si no está el Gerente General para también escuchar de él, porque lo dijo en anterior oportunidad el Viceministro, él no ejecuta, él hace solamente la gestión del crédito, pero quienes realmente ejecutan son las autoridades, nuevas autoridades, entiendo del FPS, quienes también deberían en mi caso, por lo menos aclararme si se va a hacer de esta forma.

Mire, si yo tengo la intención de acompañar, de apoyar, porque yo quiero beneficio para los municipios de todo el país, creo que si ustedes nos ayudan un poquito a salvaguardar estas observaciones de cómo se manejaba antes a este compromiso, porque ahorita solamente es un tema de confianza, pero creo que es importante pedirles de que nosotros en el ENTE también de fiscalización y en este caso también de aprobación de este crédito, necesitamos tener la garantía de que esos recursos que nos estamos prestando vayan a ser utilizados para el fin que corresponde y de la manera correcta como se la tiene que hacer.

Entonces, yo por eso pregunto si y va a haber la atención a lo que no solamente mi persona, sino varios de los colegas de este ente legislativo han mencionado de que debería de ser con intervención de los Gobiernos Municipales para que ellos puedan a través de este nuevo crédito hacer las solicitudes y solamente inclusive por un tema de percepción y de garantizar también de que la gente se vaya contenta, porque lo dijo el Gerente, en un anterior convocatoria con tinglados, han habido muchos, miles de solicitudes, pero no se podía atender todo solo se ha atenido unos cuantos.

Entonces, inclusive podría ser un canal de filtro a través de los gobiernos municipales, yo sí quiero hacer una observación, yo discrepo con lo que ha dicho el Viceministro no puede haber doble fiscalización, Usted dijo de que va a fiscalizar el FPS, pero también va a fiscalizar el gobierno municipal. Si hablamos de optimización de recursos, porque los gobiernos municipales también usan recursos del Estado, el FPS también en este caso utiliza recursos del Estado, por qué no marcan un poco el trabajo, el FPS puede hacer fiscalización, la alcaldía puede hacer supervisión o como ustedes vean conveniente.

Pero creo que la optimización de recursos también tiene que ver con la preocupación que han dicho alguno de mis colegas con abaratar reducir los costos de gerenciamiento y monitoreo y que estos vayan más bien a lograr por lo

menos uno o dos proyectos más de ejecución de desarrollo vial en nuestros municipios, obviamente o más. Eso es la pregunta y el comentario. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

Buenas tardes a todos, a ver, hemos escuchado la explicación del Viceministro y obviamente si vemos en el pasado cómo han manejado los recursos para este tipo de proyectos, la anterior Gestión, lamentablemente direccionaba solo para amiguitos, para compadres, así como decía el Viceministro.
Los que venimos de provincias conocemos la realidad de los municipios, de las provincias principalmente, si solamente vamos a darles la potestad para que los municipios, hay que tomar en cuenta particularmente en Cochabamba, varios municipios, lamentablemente hoy por hoy son controlados por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo, obviamente se cambiaron de sigla y estas autoridades, lamentablemente no van a cambiar en su pensamiento de direccionar estos proyectos.

En ese sentido, sería pertinente no más que se mantenga que los municipios, las juntas vecinales, las organizaciones sociales, sería pertinente, sería mucho mejor incorporarlos no solamente a las comunidades campesinas, si hablamos en términos de personalidades jurídicas, muchas OTBs, Organizaciones Territoriales de Base, en virtud a la Ley actual justamente hicieron la actualización de sus trámites de Personería Jurídica de OTBs a juntas vecinales, está bien, pero hay que tomar en cuenta que también está en plena vigencia los sindicatos agrarios, subcentrales y centrales regionales.

Entonces, sería pertinente también incorporarlos a estas organizaciones sindicales, porque principalmente en los municipios rurales existen estos Sindicatos Agrarios Subcentrales y Centrales Regionales y no así las juntas vecinales, obviamente seguramente nos preguntamos que si estas organizaciones sindicales, juntas vecinales, si bien tienen técnicos, no lo tienen y ahí tal vez van a quedar un poco en desventaja, tal vez sería pertinente a través del Viceministerio tener específicamente, qué sé yo técnicos que puedan coadyuvar en el tema de la elaboración de los proyectos.

Reitero, en estos municipios, si hay organizaciones sociales y hay juntas vecinales que no se identifican con el Movimiento Al Socialismo, estoy seguro por más que presenten sus solicitudes de elaboración de proyecto, no se los van a elaborar y quedan en desventaja y hay que tomar en cuenta que muchas organizaciones sociales, vale decir juntas vecinales principalmente, han quedado relegadas durante todo este tiempo. Antes de que asuma el Presidente Rodrigo Paz, han sido relegados, no se han beneficiado con proyectos de desarrollo en sus barrios, en sus zonas. En ese sentido, sería pertinente tal vez buscar otros mecanismos de manera que también tengan la posibilidad que las juntas vecinales, los sindicatos agrarios subcentrales, tengan la posibilidad de que alguien se los elabore sus proyectos, eso, por un lado.

Por otro lado, escuchábamos en la explicación y nos decían que más de 7 millones de dólares se estaría asignando para la supervisión, es un monto exageradísimo, hay que tomar en cuenta que los municipios tienen direcciones de planificación, secretarías de planificación, por lo menos los municipios pequeños tienen jefaturas de planificación o de obras públicas donde tienen técnicos, tienen supervisores y con un memorándum de designación, sencillamente el municipio puede designar a un supervisor específicamente para que supervise ese proyecto, porque si bien se va contratar a supervisores externos y para eso está destinado o presupuestado este monto millonario.
El municipio obviamente por el hecho de que se está ejecutando la obra en su municipio, no va a mirar del palco, también va a supervisar, pero existiría como alguien decía, la doble supervisión en ese sentido, sería pertinente se pueda hacer algunos ajustes para darles esa responsabilidad a los gobiernos autónomos municipales para que ellos como contraparte puedan encargarse con el tema de la supervisión y este monto de 7 millones de dólares pueda reinvertirse en otros proyectos más.

Porque en Bolivia, cuántos municipios tenemos y solamente estamos hablando de 300 proyectos probablemente ni siquiera cada municipio se va a beneficiar con un proyecto, son temas que debemos nosotros optimizar estos recursos porque son préstamos y alguien lo decía también que lamentablemente todos los bolivianos tenemos que

pagar, pero sin embargo estamos en una crisis ante esta situación. Obviamente este Programa Nacional de Emergencia para para la Generación de Empleo estaría yendo inclusive en su Fase II, estaba revisando eh el Informe de la Comisión y también me gustaría que me aclare el Viceministro que estos recursos prácticamente se están ventilando desde el 10 de mayo del 2024, eso es verdad, es desde la gestión de Lucho Arce.

Esto simplemente, se está continuando estos 100 millones de dólares es lo que no le ha aprobado la anterior Cámara de Senadores al Gobierno de Lucho Arce, esa es la consulta que tengo, Señor Viceministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente, por intermedio suyo saludar a el Viceministro y a los colegas.

Presidente, simplemente hacer una consulta al Viceministro, esta exigencia legítima, la demanda de que las Entidades Territoriales Autónomas puedan participar de una manera más activa, más consultada en cuanto a la ejecución de este Proyecto de Ley no podría tal vez ser tomada en cuenta, no en el entendido de modificar necesariamente la Ley en su estación en grande o en detalle, sino a través de la reglamentación que se vaya a hacer y que por norma se tiene que realizar desde el Ejecutivo Nacional cuando ya sea sancionada en el Legislativo. Es una simple consulta para ver si es que tiene el mismo criterio desde el Ejecutivo, representado por el Viceministro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente.

Era respecto a en caso de la aprobación de estos créditos, es necesario implementar y establecer mecanismos de evaluación de impacto los proyectos, este impacto social, es cierto que en campaña se ha ofrecido proyectos, pero también en campaña se ha visto infraestructuras de escuelas y centros de salud en poblaciones alejadas con una mínima población, la mayoría es población adulta. Entonces, también para cerrar estos proyectos que tienen que ver de bien común, tiene que ser de bien común, pero también hacer la inspección in situ también a dónde se va a destinar este proyecto. Reitero, no quisiéramos más proyectos elefantes blancos y también que estos proyectos vayan de beneficio de bien común y no una mínima población.

Reitero, la mayoría en las provincias son proyectos, tienen infraestructuras de escuelas y centros de salud, pero la población que tienen apenas son 10 familias adulto mayor y no tienen población en edad escolar y también población en edad fértil. Esa es una sugerencia.

Sen. Presidente: Solicito al Señor Viceministro pueda responder las preguntas, luego pasaremos ya sea el Ingeniero Landívar o creo que ya se conectó también el Presidente del FPS.

Tiene la palabra, el Viceministro Jiménez.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

Voy a empezar por la consulta de la Senadora Mamani con respecto a los requisitos, como ya se mencionó, el FPS al momento de publicar la convocatoria, la convocatoria que va a ser pública, ahí anunciará cuáles son los requisitos que se requiera, tengan que presentar los municipios. Con respecto al presupuesto quizás el momento que yo estaba haciendo la presentación se cortó la comunicación, pero los presupuestos son de dos tipos: para obras de infraestructura vial peatonal hasta 1 millón de Bs. y para obras de infraestructura vial vehicular hasta 3 millones de bolivianos. Entonces, eso en términos de presupuesto para atender la consulta de la Senadora Mamani.

La Senadora Quiroga consultaba si todos los municipios, sí a todos los municipios está abierto y quizás tratando de atender la consulta de la Senadora Quiroga con respecto a la participación de los municipios y la consulta del Senador Ormachea también con respecto a la participación de los municipios. Efectivamente este contrato de préstamo al momento que se haga la convocatoria está abierto a todos los municipios y obviamente el momento en que el FPS elabore, haga la convocatoria y también el Reglamento Operativo del Proyecto, ahí va a tomar contacto

directo el FPS con las autoridades del gobierno municipal porque si su proyecto ha sido seleccionado, el FPS tiene que tiene que suscribir un contrato, con el gobierno municipal.

Entonces ahí sí va a haber una plena y absoluta y transparente participación del municipio, en este caso directamente con el FPS, porque tienen que suscribir un contrato para la ejecución de la obra. Entonces, sí va a haber participación plena de los municipios.

La Senadora Paula López consultaba sobre los proyectos de seguridad del Estado, en este minuto Senadora, este proyecto como tal que ya está definido, ya está estructurado, ya está aprobado a través de un Decreto Supremo, que autoriza la suscripción del contrato de préstamo no puede ser destinado a otro fin que no sea el fin y objeto del proyecto. Entonces, no se podría destinar este dinero a proyectos de seguridad del Estado. Lo que sí es que ustedes como autoridades pueden conversar con las autoridades competentes del sector, en este caso entendería que es el Ministerio de Gobierno para que, si ustedes tienen alguna inquietud sobre un tema específico de seguridad del Estado, el Ministerio cabeza de sector pueda elaborar el proyecto de seguridad del Estado o para atender esta necesidad de seguridad del Estado.

Si el Ministerio Cabeza de Sector lo considera pertinente y lo prioriza como una necesidad nacional prioritaria, enviarle la nota de solicitud, acompañando con el legajo del proyecto del documento de proyecto, que cumpla con todos los requisitos de preinversión, el Ministro de Gobierno tendría que enviar al Ministro de Planificación, al Ministro Romero, pidiéndole que haga el trámite ante la cooperación para conseguir los recursos de financiamiento externo para un proyecto específico de Seguridad del Estado. Eso para atender la inquietud de la Senadora López.

Con respecto a la inquietud a las cuatro consultas de la Senadora entiendo que la Senadora Gutiérrez, en términos el objetivo de este proyecto es claramente fomentar el empleo a nivel municipal, cuando nos consulta qué estudio se ha hecho para alcanzar a los municipios, para alcanzar a los municipios el FPS va a ser el ejercicio de analizar la situación del empleo, la situación de las necesidades básicas insatisfechas, las necesidades de indicadores económicos y sociales para precisamente tener ese mapeo de información para a dónde, a qué municipios, cuáles son aquellos municipios, yo les decía, no sé, 80, 90, 70 municipios más vulnerables, que tienen indicadores sociales y económicos más vulnerables para poder atender esa necesidad. Por lo tanto, esa tarea la va a hacer el FPS al momento de sacar la convocatoria.

En términos del desempleo nacional, las estadísticas nos muestran que en este minuto la tasa de desempleo nacional está por debajo del 3.5%, pero todos sabemos que ese indicador de medición del desempleo no es el mejor, porque en nuestra economía casi el 85% del empleo es informal. Por lo tanto, el indicador de desempleo no es lo suficientemente robusto como para pernos dar una idea clara de cuál es la tasa de desempleo de la economía y el otro gran problema que tiene nuestra economía es que hay un escenario de subempleo que es impresionante a nivel de la actividad formal.

Potosí y sus municipios decía la Senadora, están en la lógica de participar de este proyecto, pero obviamente tienen que elaborar sus documentos de proyecto para presentar al FPS, al momento que se haga la convocatoria ¿Qué municipios tienen prioridad? en este minuto no hay una prioridad, esa prioridad va a salir del análisis o del ejercicio que haga al momento de recibir las propuestas el FPS de ver si los municipios realmente son los municipios más vulnerables, tienen deteriorados sus indicadores económicos, sus indicadores sociales, si tienen falta de empleo en los municipios. Eso lo va a hacer el FPS en su momento.

La Senadora Chapetón decía si esos 7 millones de dólares que ahorita están en el presupuesto para monitoreo y para gerenciamiento y monitoreo se pueden mover, en este minuto con las disculpas del caso, Senadora el contrato de préstamo está suscrito de esa manera; entonces, para poder cambiar tendríamos que dar varios pasos hacia atrás primero conversar con FONPLATA, si podemos cambiar pues porque ellos ya han programado este contrato de préstamo en su línea crítica, ya lo han programado de esa manera.

Conversar con FONPLATA, si ver si podemos cambiar y si acaso ellos nos dijeran que sí, tendríamos que tramitar un nuevo Decreto Supremo tendríamos que negociar un nuevo contrato de préstamo con nuevas condiciones,

cambiando la estructura financiera del contrato para poder hacer el cambio que usted estaría planteando y eso digamos que tendríamos que hacer esos pasos previos para ver si es factible llevar adelante esa ruta crítica.

En el escenario positivo de que sí se pueda cambiar, tendríamos que detener este proyecto así como está, o sea, tendríamos que cancelarlo y tendríamos que hacer un nuevo ejercicio de diseño de un nuevo proyecto que contemple ese cambio en la estructura financiera y eso pasa por negociar con FONTPLATA, por elaborar un nuevo contrato de préstamo, por gestionar un nuevo Decreto Supremo que permita la suscripción de ese contrato de préstamo por parte de mi jefe, el Ministro Romero ese contrato de préstamo, ese Decreto Supremo tendría que entrar a CONAPE (Consejo Nacional de Política Económica y Social), tendría que entrar a Gabinete y tendríamos que hacer todo el círculo que hasta este minuto se ha recorrido de nuevo.

Luego el ROP, en el creo que hay prácticamente coincidencia absoluta entre todos los que estamos o que hemos intervenido con el uso de la palabra en que los gobiernos municipales deberían ser los que ejecuten este proyecto y en el Reglamento Operativo del Proyecto, en la convocatoria el FPS ya exenté ya puede anunciar y decir que este financiamiento va a atender las necesidades de los gobiernos municipales y ahí lo cerramos. Lo que no podríamos hacer en el con el Reglamento Operativo del Proyecto es cambiar la estructura financiera, si quisiéramos cambiar la estructura financiera del contrato de préstamo tendríamos que pasar por todo el circuito que le acabo de comentar.

Luego con respecto a la doble fiscalización, a ver el FPS contractualmente va a establecer con el gobierno municipal donde se ejecute la obra unas condiciones y en esas condiciones va a establecer cuáles van a ser los parámetros para que el FPS ejercite el rol de fiscalizador y de supervisor de la obra. Entonces, ese es un tipo de fiscalización que tiene que hacer el FPS contractualmente para responder por el por la asignación de los recursos, pero por su parte el municipio dentro de sus competencias, tiene también atribuciones de fiscalización de todas las obras que fiscalice el municipio; por tanto, no son obras o no son acciones o actividades de fiscalización similares.

El FPS dentro de sus competencias hace un tipo de fiscalización y el gobierno municipal hace dentro de sus competencias otro tipo de fiscalización a la misma obra, sí, pero en el margen, en el marco cada uno de sus competencias y de sus atribuciones que tiene para fiscalizar este tipo. Por tanto, la doble fiscalización, es inevitable en este caso, pero además es buena porque desde dos miradas se va a poder hacer ese ejercicio de fiscalización y eso nos va nos va a garantizar de que tanto por el lado del FPS como por el lado del municipio podamos garantizar que la obra se lleve a cabo con la mejor calidad posible. Ese es un poco el objetivo de este doble rol fiscalizador por un lado FPS y por el otro el gobierno municipal.

El Senador Veliz decía, el tema de liberar estos 7 millones de dólares para más proyectos, si podríamos hacer la consulta, pero eso nos demoraría, por lo menos unos tres o cuatro meses hacer todo el circuito que ya hemos recorrido para hacer esta tarea, creo que he atendido, no sé si en parte o completamente la consulta del Senador Ormachea. Senador, Usted me dirá si con lo que acabo de comentar ya he atendido su consulta, si no estoy a la orden.

La Senadora, sí el FPS va a hacer el seguimiento, el monitoreo de la ejecución del proyecto para que al final tiene que elaborar un informe en el ROP, eso va a decir en el Reglamento Operativo de Proyecto va a decir, que el FPS este proceso de gerenciamiento y monitoreo, el FPS nos tiene que elaborar un documento, un informe donde nos diga el proyecto de enlosetado peatonal, digamos en el Municipio de Achocalla ha sido ejecutado de esta manera y ahí nos va a describir.

Se ha suscrito el contrato, la obra se ha iniciado en tal fecha, la empresa contratada ha sido esta, ha trabajado tantas semanas, ha entregado la obra en tal fecha y el impacto y se ha empleado a tal cantidad de trabajadores, tal cantidad han sido trabajadores mujeres, tal cantidad han sido jóvenes, toda esa información nos tiene que elaborar el FPS en línea con lo que el Gerente, el Ingeniero Landívar nos acaba de comentar de ese ejercicio de transparencia y de facilitar la información.

Entonces, en la medición del impacto del bien común que decía la Senadora Alcon, el FPS tiene que hacer ese informe final del proyecto, creo que hasta ahí estoy yo creo que he atendido.

En el tema de la consulta del Senador Sánchez sobre el tema de gerenciamiento y monitoreo, hay varias de estas actividades que acabo de describir que el FPS tiene que financiar con este proyecto, pero ahí está el Ingeniero Landívar, él nos va a poder o está también el Licenciado Peña que nos pueden dar información un poquito más precisa de ese tema. Pero van a ver, van a surgir costos operativos de viajes, de fiscalización, de supervisión, por decirles para hacerlo corto si en mi pueblo allí en Coroico el alcalde decide hacer una obra peatonal, algunos funcionarios del FPS van a tener que ir a Coroico, estar un día, dos días para ir a supervisar, a ver, a monitorear la obra. Entonces, esos costos de gerenciamiento y de monitoreo, no solamente de supervisión estarían incluidos en este 7.2%, pero yo me quedo ahí y quizás el Director y el Gerente del FPS se pueden ahondar un poco más en estos detalles. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Damos la bienvenida al Lic. Luis Ramiro Peña, Gerente de la FPS a nombre de las senadoras y los senadores, le damos la bienvenida y le pasamos la palabra para que nos ayude a complementar las preguntas que han realizado los senadores.

Tiene la palabra, el Licenciado Peña.

Lic. Peña: Buenas tardes a todos, me encuentro en la ciudad de Cochabamba, en una reunión muy amplia con los Alcaldes Municipales, de la Asociación de Alcaldes Municipales en Cochabamba nos llamó y creo que fue fructífero, enriquecedor el trabajo y la coordinación de los programas que tiene el FPS.

Saludo al Presidente de la Cámara de Senadores y a su Directiva y al Pleno de los senadores, al Viceministro y al Ingeniero Landívar, decirles que el FPS tiene un comentario que quería hacerle, la felicitación de que nos hizo en alguna oportunidad la Presidente FONPLATA en el sentido que llegamos al 75% mucho con algún programa de los municipios de Bolivia.

Esto quiere decir de que nuestro trabajo básicamente ha estado orientado a resolver problemas de provincias muy lejanas, cosa que es muy difícil que lo haga algún otro organismo de ejecución de obras; por otro lado, decirles que hay municipios que tienen un POA menor a un proyecto de esto, imagínense el impacto para una municipalidad que hoy empieza tener un programa de este, de repente no será importante para una capital departamental o una ciudad intermedia, pero para estos municipios es fundamental.

Por otra parte, decirle de que bueno, creo que el Viceministro ha absorbido varios de los temas y el Ingeniero Landívar, pero decirles de que nosotros básicamente una entidad que solamente tiene entre un 7% y un 8% de su presupuesto por el TGN, no hay nosotros vivimos que estos proyectos necesitan y obviamente overhead para que pueda significar financiar nuestra estructura, una estructura permanente pero financiada por proyecto el otro componente, el brazo de ingresos propios, es la supervisión externa, nosotros hacemos supervisión a entidades, obras públicas de otras entidades y también captamos algunos recursos.

Aun así, el Ministerio de Economía nos ha reducido drásticamente los presupuestos, hemos pasado de un total general de alrededor de 150 millones Bs. a 62 millones y hay todavía solicitud de que sigamos reduciendo nuestro presupuesto, no obstante, de que el más del 90% no proviene del TGN. Por tanto, estos recursos son para supervisar alrededor de 500 obras en estos dos programas, pero además tenemos en cierre o en ejecución una cantidad mayor aún de programas que estamos, por tanto, necesitamos una estructura mínima para trabajar y esto no es con plata TGN, sino con plata estos proyectos.

Por otro lado, yo quería señalar que me he visto sorprendido, pues vengo de estos, estoy en contacto permanente con los alcaldes y ellos están todavía muy insatisfechos porque la platita no va a alcanzar, como dice el Presidente a veces, la platita no va a alcanzar porque, no podemos 1.200 proyectos en el BOL-39 y recién vamos a aprobar menos de 250.

Entonces, ustedes verán que la demanda es mucho mayor y si pudiéramos poner a los alcaldes en este debate, seguramente que sería otra la dinámica y otra las consideraciones porque ellos están demandando obras; esto es parte finalmente de un proceso de llevar recursos a las regiones que el Gobierno Nacional está empeñado en hacerlo, no serán suficientes, pero serán complementarias.

Creo que el FPS un ejecutor eficaz, tiene ya una estructura, no solo en este tipo de proyectos, sino en proyectos productivos y programas de diferentes índoles; por tanto, yo creo que la mayor parte de las preguntas han sido respondidas, pero decirles que nosotros estamos plenamente de trabajar en el reglamento toda la apertura posible que se haga. Hay un marco referencial que es el contrato que viene ya cerrado, el contrato tipo que hace el FONPLATA y quiero decir además que el organismo internacional hace un seguimiento muy preciso de todo, en cada etapa hay reuniones de evaluación y recién hemos capacitado a las departamentales que hacen los procesos de adjudicación.

Entonces, estamos plenamente en concordancia con ello para trabajar, agradezco las gestiones que la Cámara de Senadores, sobre todo los que han tenido trabajo territorial, van a ver las demandas de la gente, el otro día en reuniones que he tenido el gobierno con muchos actores sociales que hoy protestan, la demanda generalizada es lo increíble. Las demandas generalizadas también son infraestructura educativa obviamente salud y creo que el Gobierno Nacional con todas sus limitaciones está haciendo un esfuerzo enorme para poder traer desarrollo al país.

Entonces, estamos dispuestos a resolver las preguntas, pero quiero decirles que básicamente nosotros tenemos un equipo técnico muy bueno, se ha ido ensamblando y nosotros estamos con toda la apertura que en la parte reglamentaria podamos incorporar las preocupaciones que tienen los alcaldes municipales no tienen recursos, los gobiernos departamentales también están en crisis.

El auxilio que hace el Gobierno Nacional en estos casos es fundamental para reactivar el aparato productivo, para generar inversión, inversión, además que está en toda la geografía nacional, no se olviden que también los materiales que se usan son de la zona, también hay una dinámica comercial que se genera en cada municipio.

También hay mano de obra, la loseta tiene una característica es generadora de mano de obra y además si nos pusiésemos a atacar el o hacer obras de pavimento rígido, ustedes saben que los precios serían exorbitantemente exponencialmente mucho más grandes del presupuesto que tenemos no podríamos hacerlo. Entonces, la loseta viene a ser una solución parcial, pero una solución importantísima, sobre todo aquellas regiones que no cuentan con recursos y también la escasez de recursos que tiene el Estado Nacional, venimos de una crisis estructural, económica, el auxilio de los créditos es importante, pero son dinamizadores en este caso de la economía regional. Gracias.

Creo que llegué tarde, la mayor parte de la parte técnica ha sido absorbida, pero seguimos atentos, creemos que el Senado tiene que seguir esta lógica de que hay que invertir en las regiones, hay que ir a la Bolivia profunda esa que está en las provincias, en esos municipios pequeños y generar dinámicas económicas locales. Gracias, Presidente y senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Ing. Alberto Landívar.

Ing. Landívar: Gracias, Presidente.

Voy a complementar un poquito algunas consideraciones que dijo el Viceministro y tratando de absorber las interrogantes, las inquietudes que tienen los senadores, senadoras presentes.

La Senadora Katia Quiroga mencionaba que los proyectos están entre 3 y 1 millón, es correcto eso, todo depende del proyecto presente en los municipios, en algunos casos los municipios solicitan proyectos que son menores, varios de ustedes consultaban si los criterios se pueden cambiar; por supuesto, el FPS siempre está abierto a que este proyecto, este programa le sirva a la población boliviana, se debe priorizar lo técnico, decía la Senadora Katia Quiroga y estamos totalmente de acuerdo. También hablábamos de que el municipio debe hacerse cargo de esta obra, debería canalizarse todo a través del municipio, porque en el fondo el beneficiario final, el que va a administrar, el que va a hacer el mantenimiento de estos proyectos es el municipio, por lo tanto, debería canalizarse a través de ello.

El Senador Ormachea sugería que se debería cambiar el reglamento, que se puede llegar a cambiar Reglamento Operativo y estamos de acuerdo, creo que debemos llegar a un Reglamento Operativo que sea óptimo y que le sirva a toda la población.

La Senadora Soledad Chapetón hablaba sobre la estructura del financiamiento, si se puede mover, esto está dentro del contrato del financiador de FONPLATA, se puede discutir el FPS no está, a ver intransigente en cuanto a que si se considera que es demasiado el costo operativo lo podamos revisar y que parte de eso pueda ir a nuevos proyectos siempre y cuando no afecten al funcionamiento técnico de la institución. Porque si le vamos a sacar parte del presupuesto que tiene el FPS para estos proyectos técnicos, evidentemente que nos vamos a ver en problema.

Luego la Senadora Chapetón también este creo que son varias sus observaciones, se habla mucho de la doble fiscalización yo creo que no hay una doble fiscalización creo que el concepto de la forma de fiscalizar estos proyectos es buena, porque Usted tiene responsable de la obra es el FPS, no puede no tener un fiscal el FPS el beneficiario final es el municipio, debe tener un fiscal porque ellos deben estar de acuerdo en el avance de la obra, en el planillaje que se va haciendo, ellos firman y confirman que lo que se está declarando como avance es correcto y es cierto. Entonces, el municipio debe estar involucrado en esto no podemos traspasarle nosotros a los municipios esta competencia porque el financiador no lo permite, muchas de estas cosas nosotros tenemos que seguir los conceptos que dice el financiador porque cada paso que damos debe haber una no objeción de FONPLATA. En este caso FONPLATA, por supuesto, del financiador, luego la supervisión es una no voy a decir imposición, pero sí es parte del sistema que tiene de control FONPLATA; por lo tanto, es importante tenerlo. Entonces, Usted tiene tres personas involucradas, la forma que está pensado esto es buena, es correcta, ahora si en otras gestiones esto se aplicó mal, lamentablemente eso tendremos que revisarlo.

Sobre el Senador Sánchez, sí hay un error en cuanto al peso en la loseta, yo dije 20, la verdad que son 18 kg lo que pesa una loseta de alto tráfico, es bien pesada, eso soporta un camión, un tráiler de 25 toneladas más el peso del tráiler, estamos hablando de que una loseta debe resistir el peso repartido, por supuesto, pero de camiones que pesan 30, 32 toneladas. Entonces a cambio el adoquín, que es una loseta doble que pesa aproximadamente 6,8 kg, 7 kg, pongámosle, estamos hablando de cerca de un 37, 38% la diferencia que hay, por eso es que estamos en pleno estudio de que deberíamos irnos este hacia el adoquín, obviamente que, garantizándonos la buena calidad de obra, pero para que también pueda acceder los sectores más vulnerables a poder trabajar en estos proyectos.

Sobre los 7 millones que el Senador Sánchez menciona y también lo menciona la Senadora Chapetón, el Senador Veliz y que es la preocupación mayor de todos ustedes. Este es un proyecto que se desarrolla en aproximadamente 3 años, desde que inicia, no hablemos de lo pasado, estamos hablando de que cuando ustedes lo aprueben pase al Plenario, cuando nos den la luz verde que tiene varios procesos de la convocatoria, visitas en campo, priorizaciones, esto es un proyecto que demora aproximadamente 3 años.

Entonces esos 7 millones no son en un año, no son en un corto tiempo, el BOL-34 se está terminando ahora, ya empezaba hace 2 años y medio atrás y el BOL-34, por ejemplo, es un programa que dentro de todo se ha ido desarrollando normalmente, nos hemos encontrado aquí con la sorpresa de que tenemos proyectos que tienen 7 años y no se cierran todavía y estamos tratando de solucionar eso.

Cuando hablamos de los 7 millones, tenemos que distribuirlos en 3 años y no solamente sueldos y salarios, hay que hacer muchísima visita a campo, hay temas de logística, vehículos viáticos a los a los ingenieros a que van, hay que hacer inspecciones para permanentemente, los vehículos son año este 2015, 2016, tienen su buen recorrido, estos tienen sus problemas evidentemente y tratamos de batirnos con eso.

Dentro de también de esto, queremos, como les mencionaba hace un rato, digitalizar toda la información, porque es un mandato del Presidente Paz Pereira que de que tramitamos transparencia en estos proyectos y esa es una de nuestras máximas, queremos que estos proyectos sean transparentes para eso tenemos presupuestado y queremos comprar aproximadamente 14 escáner de alto tráfico para que cada gerencia no tenga excusa de no digitalizar la información, para que ustedes cuando lo requieran puedan pedir y esté al acceso de todos ustedes la información. Estamos aparte de digitalizar esa información, estamos desarrollando un sistema de georreferenciación para que las

supervisiones desde el sitio donde está la obra nos puedan mandar los reportes periódicos que se tengan que hacer a la obra.

También estamos desarrollando un sistema que se llama Sistema de Integrado de Control de Proyectos, eso no había antes lo queremos informatizar esto para dar una modernidad también a la institución. Esta institución que debe volver a ser una institución técnica, es una institución fuerte hay que darle la credibilidad de que antes tenía y que de a poco lo ha ido perdiendo, esa es nuestra misión, esa es nuestra función para eso nosotros estamos aquí.

Entonces, pero a pesar de todo eso, de todo esto de aquí, que les puedo asegurar de que en 3 años evidentemente ustedes me dirán, no es el único proyecto, no es el único proyecto, pero tenemos proyectos en cierre, KFW, este tenemos la CAF-9757 que son otro programa que está en cierre. Tenemos proyectos con UCEP-Mi Riego, con UCEP-Mi Agua, tenemos proyectos con BEI, el Banco Europeo de Inversión son todos programas que se están cerrando nos hemos encontrado con una cantidad de proyectos que están en cierre y que también necesitamos que la gente esté funcionando con eso.

Tenemos 112 proyectos de FOCIPP (Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva), 112 plantas de que tenemos que están parte en ejecución, parte en proceso de este en proceso contenciosos, en procesos legales y este proyecto entre el BOL-38 y el BOL-39 van a ser aproximadamente unas 500 obras, 450, 500 obras que vamos a tener, se necesita tener una estructura técnica para poder hacer un buen trabajo y cumplir en tiempo y plazo, no queremos seguir con que todos los programas que han habido, siempre hay que hacer ampliaciones de plazo queremos tratar de cumplir con los plazos que se nos dan, porque esa es la responsabilidad técnica que tiene esta institución.

Entonces a pesar de todo eso, como les decía anteriormente, a la inquietud de varios de ustedes, senadores, se puede revisar, tendríamos que consultarlo con el financiador el FPS está para servir al país, si 7 millones se consideran mucho, tendríamos que llegar a un número que sea el adecuado para poder ejecutar bien las obras y lo demás, si es que sobra, volverlos, transformarlos en obra, transformarlos en enlosetados.

Esa sería una propuesta, una sugerencia que se puede este revisar y en todo caso como les decía, lamentablemente, no lamentablemente, sino que el objeto del contrato no se puede modificar, no está así y volver hacia atrás sería perder probablemente unos dos años más. Gracias y sigo disponible para cualquier otra consulta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente.

Saludar al Director del FPS, yo todavía tengo dos consultas este crédito es por 4 años supongo que los 100 millones se van a ejecutar en los 4 años, ¿El desembolso de FONTPLATA es anual o desembolsa los 100 millones? y si uno lo ejecuta en el primer año. De ahí mi otra consulta es todos estos proyectos como el FPS tiene oficina en cada uno de los departamentos, ¿Se presentan en cada departamento o se presentan en la dirección nacional? igual como el FPS es el que licita, ejecuta se los hace todas estas licitaciones a través de las regionales o todo es a nivel nacional.

Esas son mis consultas y ya creo que me quedó claro que la participación de los municipios es con contrato con los municipios donde yo creo que ahí se especifica de acuerdo a cada obra, a cada monto; ya tengo claro que es para todos y creo que ahorita con la crisis que está viviendo el país con la falta de recurso tanto en las gobernaciones y municipios va a ser de ayuda, pero todavía va a seguir faltando y mi tercera pregunta también, ¿El FPS tiene proyectos con las gobernaciones? Esas son mis consultas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias Presidente, gracias a todos.

Indudablemente como decía mi colega, la Senadora Quiroga, muy importante todos los proyectos tengo una consulta entre todos los financiamientos tienen previsto financiar la implementación de balanzas en las áreas interurbanas, le doy un ejemplo entre Santa Cruz y Montero no hay una la balanza y andan camiones con 60

toneladas, 80 toneladas y han destruido todas las obras, desde la doble vía que va Montero, que es extremadamente transitada hasta la G77 que sale de Viru Viru Cuarto Anillo, tenemos muchas obras que le cuestan mucho a nuestros municipios y a la Gobernación y que están siendo destruidas por la falta de balanza, es realmente triste ver lo que está ocurriendo con las carreteras dentro de las ciudades y en la periferia.

Sen. Presidente: Vamos a darle la palabra a la Senadora Crispín, luego al Senador Sánchez y de ahí devolvemos la palabra al Señor Viceministro Jiménez.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, 100 millones de dólares hace un momento escuchaba que va a alcanzar para 500 proyectos aproximadamente, haciendo una división sale a 55 proyectos en cada departamento; sin embargo, considero que el cómo se va con considerar a los municipios para que puedan emplazar cada uno de estos proyectos no lo conocemos, por qué, porque no tenemos el ROP, no lo sabemos porque no tenemos una lista. Imagino yo que cada municipio tiene que hacer, tiene que trabajar en sus en sus proyectos, los tienen que presentar, pero es ahí donde entramos al juego de gestiones pasadas que tanto se ha criticado, de repente aquí sí me conviene, aquí no me conviene, este puede estar mal, este debe ser del MAS, le voy a dar nada, este debe ser de nosotros, le daremos dos.

Entonces, creo yo, esas prácticas se han generado mucho malestar en la población, considero necesario que se debería trabajar por igualdad, por necesidad y equitativamente según la población un factor, medir la población que se tiene en cada uno de los municipios, porque eso muestra de cómo se está avanzando, no se vaya a cometer el error que se hacía canchitas en diferentes lugares donde ni siquiera tenía población y creo yo, este tipo de proyectos debe llegar de acuerdo a la necesidad población, pero un factor muy importante también de acuerdo a la ejecución.

Bien mencionaba el Viceministro de que existen municipios que tienen una cantidad de proyectos, los cuales ni siquiera están ejecutándose al 10%, muchos están con el 0% y eso con lleva a que también los municipios no están generando la ejecución correspondiente. Entonces, tomar en cuenta estos factores, la ejecución de cada municipio, porque no se puede cargar más proyectos si los que ya tiene no los puede ejecutar.

Segundo factor, el tema de población y, por último, el tema de necesidad tomar este en cuenta estos tres aspectos y se pueda generar una lista, si bien no se puede modificar el contrato porque se sabe que el anterior y este ya se ha trabajado con años atrás, ya tenían planificado ello. Creo que no se va a poder modificar, pero sí se puede esperar hasta que llegue la lista de todas las alcaldías que vayan a ser beneficiadas para que no sea un cheque en blanco de 100.000 dólares y desconocemos porque va a salir lo que mencionaban algunas colegas, de que por qué no llega a este a nuestro Departamento, por qué a nuestro Departamento tan poquito.

Entonces, si nosotros respondemos bajo criterios técnicos de porque, por esas razones está llegando a este municipio esta cantidad, además demostrando su nivel de ejecución de los municipios, ayudaría bastante a ser ecuánimes y no mirar el color partidario, porque miren que hemos avanzado en esta gestión, hemos generado mucho odio al decir, es que yo no soy de la línea y me van a sancionar o sí soy, me van a dar más, creo yo tenemos que llegar a una conceptuación de que estos proyectos deben ir en beneficio de toda la población y para que no pase ello es necesario generar esta lista.

El reglamento del ROP también ya debería ser presentado para que de manera paralela se puedan aprobar este proyecto, este préstamo y hubiera sido interesante y le pido Viceministro si es que llegara en una próxima oportunidad, sabemos que competencia municipal es que se deban trabajar el tema de enlosetados y algunos proyectos a los municipios.

Por qué, porque el a nivel nacional pues tiene competencias interdepartamentales y que el gobierno central está entregando un enlosetado de 150.000 porque no sabemos cuánto va a ser, pero que el gobierno central está entregando este tipo de proyectos minimiza la capacidad de resultados a nivel gubernamental, pero sí ayuda a nivel

municipal, porque el municipio, evidentemente es su tarea principal generar en los estados y las vías de primer orden con apoyo del Gobierno central.

Entonces es necesario, considero y sugiero a todos los colegas que antes de firmar un cheque en blanco, sería importante que se presente esta lista para que cada Departamento tenga la responsabilidad de decir, está mi departamento y sí voy a apoyar, porque no vaya a ser que ya se haga la lista y de repente sus departamentos queden con uno, dos, tres proyectos y las molestias van a surgir en ese momento que a mí me están discriminando, que mi proyecto no está.

Considero necesario, sé que se puede, por eso lo estoy poniendo en mesa y también el ROP ya lo han debido trabajar y como Unidad Ejecutora ya lo deben tener por experiencia anterior, hay que ajustar algunos temas y estos 7 millones que se va a poner en esta Unidad Ejecutora corresponde, sí, porque ya han viabilizado todo ello, pero es necesario que no se dé dualidad de funciones, que dos instancias, la del municipio, tanto el Gobierno tenga que fiscalizar, supervisar y todo ello. Considero que es un doble gasto si hay una Unidad Ejecutadora con los 7 millones, creo se puede cubrir ese aspecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez y ha pedido también la Senadora Canaviri y le vamos a dar después.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente.Por su intermedio, saludar al Ingeniero Ramiro Peña que recién se ha incorporado hace minutos atrás.

Evidentemente, en principio coincido con todas las expresiones que ha hecho la Senadora que me ha antecedido; sin embargo, yo sigo muy preocupado porque existe una serie de contradicciones respecto a la estructura de financiamiento, sobre todo en el tema de gerenciamiento. El Ingeniero Landívar ya ha indicado que sí es modificable, porque tal como dijo la Senadora que me ha antecedido, están pretendiendo duplicar el trabajo de fiscalización, cuando el FPS tiene estructuras departamentales, porque el FPS no elabora proyectos, simplemente las hace ejecutar, fiscaliza, porque cada obra cuando se adjudica tiene su propio supervisor que está enmarcado en el presupuesto.

Cuando el Ingeniero Landívar nos dice que van a ir, van a gastar en viáticos, en transporte por qué si tienen una estructura departamental van a seguir gastando en viáticos, qué tienen que ir a hacer cuando para la elaboración de una planilla de avance de obra se requiere firma del adjudicatario, firma del supervisor y firma del fiscal, generalmente la fiscalización la hace el beneficiario, en este caso los municipios.

Por tanto, yo no le veo ninguna justificación técnica para que el FPS vaya desde La Paz o desde dónde para gastar en viáticos yo entiendo que eso sí se puede optimizar y me alegra y lo felicito al Ing. Landívar, ha dicho que sí se puede optimizar, que sí se puede modificar el contrato porque en este momento de crisis económica donde el país y ustedes mismos lo han reconocido, necesitamos optimizar recursos más obras genera mayor cantidad de empleos, no empleos para supervisores o fiscales que vayan desde La Paz, esas adjudicaciones que de pronto son contratos que seguramente para mi amigo, para mi compadre y que vaya desde La Paz va a ganar viáticos al margen de su salario. Reitero, la FPS tiene mucha importancia, obviamente y estos proyectos están destinados exclusivamente a enlosetados que generan empleo, yo estoy de acuerdo y voy a apoyar el proyecto; sin embargo, sigo insistiendo que no está bien que se gaste semejante cantidad de recursos que no tengo el costo por metro cuadrado por si acaso de enlosetado que están planteando, pero entiendo que se podría hacer otros proyectos, generar más empleo.

Por tanto, creo que no es ningún justificativo lo que ha dicho de que debemos supervisar o perdón, debemos fiscalizar cuando hasta los controles sociales fiscalizan, ustedes saben para el pago de planillas se requiere la firma del control social para la entrega provisional o definitiva por eso yo, Señor Viceministro y al Ingeniero Peña, pedirle respetuosamente modifiquen un poco este excesivo gasto en este gerenciamiento que ustedes están planteando. Simplemente eso, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente y también al Director, buenas tardes.

Mi consulta es la siguiente, Senador Presidente los proyectos de FONPLATA para mi es interesante y podría respaldar este Proyecto de Ley porque el dinero que se va a prestar y llegar va a ser para todo para todo el país, pero lo que no me queda claro es de cuánto dinero exactamente corresponde a los departamentos. Especialmente yo quiero saber cuánto le corresponde al Departamento de Potosí, porque nosotros tenemos 42 municipios y hay municipios que realmente están con una mayoría de pobreza y también con un desempleo fatal que se están encontrando y los recursos llegan muy pocos a estos sectores.

Por eso mismo yo quiero decir que me informen tanto el Director o el Viceministro cuánto específicamente cuánto, porque ya me antecedido una de la senadora, no recuerdo quién, no podemos nosotros, es como un cheque en blanco firmarlo y ¿A dónde va a ir destinado este monto de dinero? si no nos especifican dónde va a ir el dinero, no es correcto que nosotros aprobemos un Proyecto de Ley de dicha magnitud, por lo cual le pido que nos diga cuánto y a cuál municipio va a llegar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta y de ahí volvemos con el Viceministro y el Director del FPS.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. Primero, buenas tardes al Viceministro y también a los personeros del FPS.

Todas las preguntas que han hecho los colegas son parte de las preguntas que nosotros hicimos como Comisión; sin embargo, Presidente creo que hemos sido repetitivos me sorprende algunas preguntas cuando ya tanto el Viceministro como los técnicos del FPS han explicado cuáles van a ser los criterios de elegibilidad, cómo se puede cumplir el tema de la equidad por decir que llegue a los diferentes municipios.

Uno de los temas que nos preocupaba a nosotros era que un municipio podría presentar dos hasta tres proyectos, porque no estamos hablando que cada municipio tiene un montón de barrios y seguramente ya lo han explicado ellos que cuando tengan el reglamento y se cumplan las condiciones en el marco de la transparencia de la información y en el marco de la posibilidad de la fiscalización, vamos a poder nosotros fiscalizar, controlar y hacer un seguimiento de esas ejecuciones.

Pero creo, Presidente, que ya han hablado en total 24 parlamentarios están volviendo a hacer la palabra doblemente, están volviendo a preguntar ya han recibido, no sé si todos tomamos apunte y nos quedamos muy atentos a la deliberación, pero creo Presidente que ha sido Suficiente Debate y también decirles a los colegas que si han visto el Proyecto de Ley tiene un artículo de aprobación del crédito.

Los otros aspectos que el criterio de la legibilidad, cuántos municipios, departamentos, son temas que podemos tranquilamente y lo dijimos con los personeros del FPS, que una vez que se haga la convocatoria, que tengamos el reglamento, queremos tener el reglamento, nos corresponde a nosotros como parlamentarios pues reunirnos en nuestros departamentos como hoy día nosotros tenemos reunión dentro de un poco a las 16:00 con los municipios, vamos a informar estos aspectos.

Pero yo creo, Presidente que ya hemos agotado el debate, porque ya han participado la gran mayoría de los colegas, Presidente y le estamos dando la palabra dos, tres veces a los otros, a los mismos colegas, Presidente, con las mismas preguntas. Entonces, Presidente, considero suficiente debate para que entremos a la votación.

Sen. Presidente: Vamos a ceder la palabra una vez más al Señor Viceministro y entiendo el Ingeniero Peña también ha solicitado responder algunos de los cuestionantes.

Tiene la palabra, el Viceministro Jiménez.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente.

Empezar por la consulta sobre el tema de los desembolsos, cómo va a ser la estructura de los desembolsos, a ver, una vez que como yo mencionaba, una vez que se cumplan las condiciones previas que habilitan la solicitud del primer desembolso. El primer desembolso va a ser de del 50%, es decir, 50 millones de dólares y los otros 50 millones de dólares se va a desembolsar en la medida en que al menos el proyecto haya ejecutado el 70% de los recursos de la primera parte, eso quiere decir que se han ejecutado al menos 35 millones de los primeros 50. Entonces, una vez que el FPS demuestre a nosotros y a FONPLATA que se ha ejecutado 35 millones de los primeros 50, en ese caso vamos a tener la posibilidad de hacer la gestión para el segundo desembolso. Eso en términos de la consulta que hacía la Senadora Quiroga con respecto a los desembolsos.

Lo otro es la presentación de proyectos por las gobernaciones, decía ahí como les digo la tarea es que las gobernaciones comiencen a trabajar con los municipios o con los ministerios cabeza de sector para hacer proyectos en los diferentes sectores, en educación, en salud, simplemente a título de información.

Hay municipios que quieren mejorar la posta sanitaria, entonces tienen que elaborar el documentito de proyecto de qué necesitan para mejorar, digamos el equipamiento de su posta sanitaria, no le vamos a construir un hospital de segundo nivel o tercer nivel a un municipio, pero mejorar el equipamiento de su posta sanitaria. Qué necesita, necesita un escáner, un rayo X, un equipo de laboratorio, tres o cuatro cosas ese documentito de proyecto así con tres o cuatro cosas lo tiene que enviar al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud está elaborando un Programa Nacional de Equipamiento de Postas Sanitarias o de Hospitales.

Entonces, en ese programa puede entrar este proyectito del municipio pequeñito, para fortalecer su equipamiento, el equipamiento en su posta sanitaria. Entonces, por ese lado Senadora Quiroga, se puede atender las necesidades de la gobernación o del municipio para que entren estos estos proyectos pequeños o medianos puedan entrar en los programas nacionales grandes.

Luego ya los proyectos grandes, la Gobernación, puede trabajar por ejemplo, una carretera, puede sentarse con el Presidente del ABC para decir, a ver esta carretera pertenece a la red fundamental si realmente pertenece a la red fundamental, la ABC con la Gobernación harán la gestión para que se consiga financiamiento para esa carretera, pero si es una carretera de competencia departamental, la gobernación tiene que ver la manera de conseguir los recursos, pero a través de un proyecto, siempre tiene que haber un documento de proyecto.

Para atender la consulta del Senador Marinkovic sobre el tema de las balanzas interurbanas, Senador en este minuto no nos ha llegado un proyecto de esa naturaleza; en todo caso, entendería yo que este tema, es un tema de competencia del Ministerio de Obras Públicas que quizás y del ABC quizás habría que conversar con el Ministro de Obras Públicas y la ABC para ver que ellos puedan elaborar un proyecto con respecto a este tema de las balanzas interurbanas, para que se pueda decir si el proyecto al final el Ministro de Obras Públicas lo define como prioritario a nivel nacional, él le solicita al Ministro Romero la gestión de financiamiento para un proyecto de esta naturaleza.

Luego con respecto a la participación de la Senadora Crispín, la Senadora Crispín decía que es un cheque en blanco, permítame Senadora, discrepar con Usted con respecto a este a este proyecto y también lo mismo decía la Senadora Canaviri con respecto a un cheque en blanco. Este proyecto tiene nombre, apellido, es un proyecto de construcción de infraestructura vial para enlosetados vehiculares y enlosetados peatonales en municipios, no hay por dónde esto puede hacer un cheque en blanco porque FPS no tendría cómo justificar ante nosotros como Viceministerio de Inversión Pública y ante FONPLATA, que es el financiador que cómo es que en el esquema de Cheque en blanco ha hecho un proyecto de silvicultura, digamos, no hay manera, no hay forma de que esto sea un cheque en blanco. Entonces, eso sí es muy importante que todos lo tengamos en claro.

De nuevo, insistir sobre el tema de la fiscalización doble, hay una fiscalización que es de competencia del municipio y hay una fiscalización que es de competencia del FPS, que además va a estar escrito en la cláusula que el FPS firme con el alcalde o con la alcaldesa del municipio donde se haga la obra.
Va a haber una cláusula donde diga el FPS entre de sus responsabilidades, realizará la fiscalización y la supervisión de la obra de acuerdo a los siguientes parámetros y el municipio tiene debe hacer también por el contrato. En el contrato también se va a decir que el municipio se encargará de hacer la fiscalización; por lo tanto, ese doble ejercicio de fiscalización no está mal, más bien nos garantiza la calidad de la obra.

Luego tomando las palabras de la Senadora Crispín sí los criterios técnicos, Senadora van a primar a la hora de la selección de los proyectos, ese mandato tiene el FPS para hacerlo de esa manera, respecto al comentario con respecto a la cantidad de proyectos, a ver, claramente vamos a apostar o vamos a apuntar a que al menos haya un proyecto por municipio, esa es la idea para que el proyecto llegue a la mayor cantidad de municipios, pero eso va a depender claramente de que los municipios puedan presentar oportunamente sus documentos de proyecto.

Con respecto al tema de la modificación del contrato, sí todo se puede hacer, pero de nuevo si vamos por la modificación del contrato, paramos esto aquí y tenemos que cambiar el documento del contrato de préstamo para cambiar la estructura financiera y eso ha sido aprobado a través de un Decreto Supremo. Entonces, como yo les decía tendríamos que retomar otra vez desde inicio el camino para sentarnos con FONPLATA a negociar un nuevo contenido y una nueva estructura financiera del proyecto, que por decirles les diga infraestructura y supervisión, ya si ustedes quieren 96% si al final acordamos y 4% para el gerenciamiento y el monitoreo, pero eso va a pasar porque tengamos que hacer un nuevo proceso de negociación con FONPLATA para negociar un nuevo contrato.

Si hay acuerdo con FONPLATA y hay acuerdo con el FPS, ese documento nuevo de contrato de préstamo tiene que ser aprobado a partir de la suscripción, a partir de un nuevo Decreto Supremo que le autorice al Ministro de Planificación, al Ministro Romero, a firmar ese contrato eso tiene que pasar por CONAPE tiene que pasar por Gabinete y luego ese contrato de préstamo hay que hacer otro nuevo ante Proyecto de Ley porque va a ser otro contrato de préstamo. Entonces tenemos que elaborar un nuevo ante Proyecto de Ley que tiene que pasar por CONAPE, que tiene que pasar por Gabinete y ese nuevo ante Proyecto de Ley con esa nueva estructura financiera tendremos que enviar de nuevo a consideración de la Asamblea y pasar por Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Plenaria de la Cámara de Diputados y luego Plenaria de la Cámara de Senadores. Ese sería el procedimiento.

Simplemente para compartir una información adicional, esos 7.2 millones de gerenciamiento y monitoreo consideran cuatro ítems, hemos pedido esa información mientras llevábamos adelante la reunión. El primer ítem tiene que ver con una Comisión de Administración que FONPLATA se descuenta al momento que hace el primer desembolso, que son más o menos seis 650 mil dólares es la Comisión de Administración que en el primer desembolso que solicitemos de los 50 millones dólares FONPLATA ahí nos manda los 50 millones menos los 400 o menos los 650 mil dólares que es la Comisión de Administración, que eso está en el contrato de préstamo.

Después dentro de ese gerenciamiento y monitoreo están establecidas las evaluaciones, que son una evaluación intermedia que hay que contratar unos consultores externos de afuera que vienen a ser la evaluación intermedia y luego la evaluación final del proyecto. Eso a solicitud del financiador FONTPLATA, como son recursos que provienen de ellos, exigen que se hagan evaluaciones a la ejecución del proyecto. Entonces, evaluación intermedia más evaluación final 80 mil dólares. Y luego hay que hacer auditorías, hay que hacer auditorías externas al proyecto que también son contratadas con el apoyo de FONPLATA. Ahí también hay 70 mil dólares para las auditorías y el gasto administrativo del FPS son más o menos 6.4 millones, 6 millones 489 mil, casi 6.5 millones, que es lo que ha explicado tanto el Gerente como el Ingeniero Landívar, como el Ingeniero Peña. Entonces, un poquito eso para ponerles algo más de información con respecto a la composición de ese gerenciamiento y monitoreo.

Luego con respecto a la consulta de la Senadora Canaviri, cuánto dinero le corresponde a Potosí, en este minuto, Senadora no podríamos, yo mala haría en poderle decir si a Potosí le va a ir el 10%, el 5%, el 20% porque no tenemos en este minuto cuáles son las propuestas de proyecto que los municipios de Potosí van a presentar una vez que el FPS emita la convocatoria. Entonces, ahorita no sabemos exactamente qué cantidad de los 100 millones van a ir a Potosí, o van a ir a Oruro, van a ir a Cochabamba. Entonces en este minuto no, esa información la tendremos una vez que el FPS reciba los documentos de proyectos, haga el proceso de selección y suscriba los contratos; entonces ahí sí le vamos a poder pedir con base en la convocatoria al Director Peña le vamos a poder pedir con base en la convocatoria que Usted ha realizado para el proyecto de enlosetado, sírvase enviar la información de cuántos proyectos han sido seleccionados para cada uno de los departamentos y le pediremos la información por municipio.

Entonces, él de aquí a no sé un par de meses que ya tenga cumplida esa tarea nos podrá decir, para Potosí tal cantidad de proyectos en tales y tales municipios para Cochabamba, tal cantidad, tales y tales municipios una vez que él culmine todo el proceso de selección y además de suscripción de los contratos con cada una de las autoridades de los municipios que hayan sido seleccionados en el proceso. Creo, Presidente que hasta ahí yo terminaría y le dejaríamos a FPS si tiene algo más que aclarar o precisar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Licenciado Peña.

Lic. Peña: Gracias, Presidente.

Complementando simplemente a lo manifestado por el Viceministro y los cuestionamientos o las sugerencias hechas por algunos senadores. Primero, aclarar que el Decreto Supremo N° 181 que la Ley de la Norma los contratos de bienes y servicios, que es una norma básica, exige pues la supervisión y fiscalización, no podemos obviar esto, es parte de todo lo que significa las contrataciones de obras públicas en Bolivia.

Por otro lado, respondiendo a la Senadora Quiroga, ya lo respondió el Viceministro, aunque internamente ya hay un plan ya en los contratos, los desembolsos van de acuerdo a planillas en las empresas, en lo grande el financiador nos desembolsa, evidentemente, el 50% y el otro 50 cuando ya hay un 70% se avance, pero internamente de acuerdo a las empresas que se han adjudicado las obras.

La Senadora Crispín dice, pregunta sobre los criterios de elegibilidad, hay pues tres criterios fundamentales, primero de población es evidente que el criterio población tiene su peso específico. Lo segundo el criterio de índices de pobreza, se hacen unas fórmulas ahí para poder digamos ponderación de estos criterios y también está pues en los espacios, por ejemplo, hay ciudades que tienen un área de influencia importante a la redonda de repente hay pocas comunidades, pero están distantes. Entonces hay que ver también que hay municipios que cubren un área estrategia amplia, son estos partes los criterios.

La Senadora Canaviri dice cuánto le va a tocar a su Departamento, habrá que sacar también con la suma de estos criterios, cuánto le va a corresponder a Potosí es muy aventurero decir, pero sí hay una voluntad expresa nuestra de primero cubrir la totalidad del país de los departamentos. Por otra parte, hacer que los departamentos, los municipios también una cobertura territorial al interior de los departamentos, pero también tiene que ver mucho con la formulación de los proyectos que hacen las alcaldías municipales, muchos proyectos, por ejemplo, en el BOL-39 han sido rechazados por no cumplir los requisitos legales. Un requisito legal fundamental, por ejemplo, que lo hizo reprobar a la mayoría de los proyectos fue no tener los derechos propietarios de las unidades educativas.

Entonces, ya no estaba a nuestro alcance de nosotros y aparte que el ente que elige en este caso el BOL-39, el Ministerio de Educación, también tiene que ver mucho que los alcaldes planteen proyectos que sean técnicamente y legalmente viables. En ese sentido, digamos estos son para responderle en parte a la Senadora Canaviri, esperamos que tenga proporcionalidad y que los departamentos en sus conjuntos sean pues beneficiados. Esto es muy difícil calcular uno. Nosotros, por ejemplo, recién estamos viendo la preselección que hizo el Ministerio de Educación y no hemos intervenido en nada, ni en siquiera el Ministerio de Educación, porque hace una evaluación bastante técnica e inicialmente de requisitos legales, esperemos que todos cumplan y hagan proyectos para que sean aprobados.

Entonces, esto un poquito para responderle algunas inquietudes, el Senador Marinkovic manifiesta, su preocupación de las balanzas evidentemente nuestros caminos lo están destruyendo tanta inversión en carretera y se destruyen lo vemos todos los días porque cargan por encima de los límites, inclusive en carreteras donde hay balanzas, cómo será en las que no hay. Obviamente no tenemos un programa, Senador Marinkovic sobre esto, nosotros sí estamos viendo porque somos también parte, tenemos un brazo productivo, Fondo Nacional de Productivo y Social, estas iniciativas son importantes, claro hay que recurrir hay que generar el proyecto y recurrir a la cooperación o a los organismos de crédito para poder incorporar estas temáticas. Lo mismo sucedió con lo que comenta la Senadora López. Entonces, eso sería Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Presidente, pedí la palabra, si me permite, una sugerencia. Saludar a través suyo al Viceministro y al Director Nacional del FPS y a los funcionarios del FPS.

Me ha atrevido a hacer uso la palabra luego de escucharlo al Lic. Peña con la posición que tiene de la forma cómo se tienen que distribuir los recursos o por lo menos cómo tienen pensado distribuir los recursos. Me parece interesante el tema de que sea por índice de pobreza y también que se considere el tema poblacional; yo aquí quiero y me atrevo Presidente a través suyo a manifestar una experiencia que yo tuve en mi Departamento cuando me tocó también distribuir los recursos de IDH.

Lo más difícil es distribuir la pobreza y entenderemos de que hay regiones que son más pobres y que han venido siendo castigadas duramente durante los últimos 20 años y han tenido un menor desarrollo que otras regiones, porque obviamente políticamente se prioriza a los lugares donde existe mayor población, porque se tiene un mayor rédito político con ellos.

Entonces, yo me atrevo a sugerirle que podamos tener una manera mucho más equitativa en el tema de la distribución de esos recursos para las regiones; por ejemplo, me atrevo a soltarle al Lic. Peña la posibilidad de que se pueda emparejar un 40% de los recursos que sean distribuidos por índice de pobreza, otro 40% que sea por un tema poblacional y un 20% territorialmente para todos.
De esa manera va a haber una distribución mucho más equitativa y va a haber una forma o por lo menos va a haber, se va demostrar mayor equidad y menos reclamo de regiones desfavorecidas o con menor cantidad de poblaciones.

Porque, cómo vamos a medir, qué porcentaje le vamos a poner a lo poblacional, qué porcentaje le vamos a poner al índice de pobreza, por ejemplo, cuál va a ser el porcentaje que le vamos a atribuir al índice de pobreza, cuál es el porcentaje a la población y obviamente yo le decía un 20% territorialmente para que todos tengan ese 20% de manera similar y que los dos ingredientes que puedan inclinar la balanza puedan ser justamente el poblacional y el índice de pobreza. Eso nomás, Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Entendemos que el Presidente está tomando en cuenta de lo que ha sugerido el Senador Suárez Sartori.

En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
INF - PL - CPPEyF N° 15/2025 - 2026
INFORMA

ASUNTO: **P.L. 116/2025-2026 LEY QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO BOL-38/2024 PARA EL "PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO – FASE II", SUSCRITO EL 10 DE MAYO DE 2024 ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVA Y EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA – FONPLATA, POR UN MONTO DE HASTA $US 100.000.000. - (CIEN MILLONES 00/ 100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).**

FECHA: La Paz, 13 de mayo de 2026.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 116/2025-2026 C.D., fue aprobado en la comisión de Planificación Política y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara de Diputados.

En fecha 24 de abril de 2026 mediante oficio P. N° 453/2025-2026, la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados Daniela Cabrera Guillén, remite al presidente de la Cámara de Senadores Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, el proyecto de ley N° 116/2025-2026 C.D., para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la constitución Política del Estado.

En fecha 29 de abril de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, el mencionado Proyecto de Ley fue remitido a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas para su análisis y elaboración del informe correspondiente.

El Proyecto de Ley tiene por objeto aprobar el Contrato de Préstamo BOL-38/20242 suscrito el 10 de mayo de 2024 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA, destinado al financiamiento del "Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II", ejecutado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).

En fecha 13 de mayo del 2026 se realizó una mesa técnica en la comisión Planificación, Política Económica y Finanzas con el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo respecto al Contrato de Préstamo BOL-38/2024.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10 señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.

Artículo 321, Parágrafo IV. Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Artículo 322, señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

2.2. LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES.

Artículo 1, La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de
los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación. de servicios y los proyectos del Sector Público.

Artículo 21, El órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública es el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, el cual además velará por la integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas con los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Asimismo, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: d) Negociar, en nombre del Estado y en el marco de la política de crédito público fijada por el Ministerio de Finanzas, la obtención de todo financiamiento externo, cualquiera sea su modalidad concerniente a la promoción del financiamiento proveniente de relaciones bilaterales, contará con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

2.3. LEY N° 777 DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO.

Artículo 8. (Financiamiento). l. Los recursos para la implementación de los planes, subsistemas, plataformas e instrumentos del Sistema de Planificación Integral del Estado, podrán provenir de: d. Tesoro General' de la Nación, de acuerdo a disponibilidad financiera. e. Préstamos o donaciones nacionales y/o extranjeras. f. Otros recursos.

2.4. DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 38, inciso 1). Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación de1 Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

2.5. DECRETO SUPREMO N° 5152, DE 24 DE ABRIL DE 2024.

Artículo 2°. (Autorización)

I. Se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a suscribir con FONPLATA el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 por un monto de hasta $us 100.000.000.- (CIEN MILLONES OO/ 100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

1. Informe de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
2. Nota CITE: MINPR/VCOL/DGAC – 0003-CAR/26, referente a la remisión de documentación del Informe de la Deuda Externa Pública actualizado al 31 de diciembre del 2025, elaborado por el Banco Central de Bolivia, a través de la Gerencia de Operaciones Internacionales.
3. Informe INF/FPS/GPP-UPPS N''0019/2026, de Ing. Iván Néstor Crespo Zuñagua Profesional Técnico Educación y Proyectos Especiales y Ing. María Eugenia Padilla Serrudo Profesional Ambiental.
4. Nota CITE: MINPR/VCPL-0076–CAR/26, con referencia "remite información" sobre el contrato de préstamo BOL-38/2024, del viceministro de Coordinación Política Económica y Finanzas.
5. Nota CITE: PRE/NOT-BOL-006/25 de FONPLATA Banco de Desarrollo, con referencia "Contrato de préstamo BOL – 38/2024. Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – FASE I. Ampliación de Plazo para la entrada en vigencia del contrato" de fecha 8 de mayo de 2025.
6. Nota CITE: RAPM/CPPEyF N° 101/2025-2026, de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, con referencia de "Solicitud de Información".
7. Nota CITE: VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0583/2025, del Secretario General de Vicepresidencia del Estado Plurinacional, con referencia "Remite Proyecto de Ley" al presidente de la Cámara de Diputados.
8. Nota CITE: MIMPR/DGAJ/UA-0027-CAR/25, del presidente constitucional del Estado Plurinacional al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, remite proyecto de ley, con su correspondiente exposición de motivos, Informe jurídico MPDyMA/DGAJ/UAJ – INF 00573/2025 del Ministerio de Planificación del Ministerio, Informe MPDyMA/VIPFE;/UOF-INF 0075/2025, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y el contrato de préstamo BOL – 38/2024.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis integral de la documentación remitida, antecedentes legislativos, informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS, el Banco Central de Bolivia y demás documentación complementaria, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas establece las siguientes
consideraciones técnico-legales, financieras:

4.1. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

El Proyecto de Ley P.L. N' 116/2025-2026 se adecua al marco constitucional vigente, toda vez que la Constitución Política del Estado establece expresamente que toda contratación de deuda pública externa que comprometa rentas generales del Estado debe ser autorizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En este marco, corresponde señalar el cumplimiento de los siguientes extremos constitucionales:

Disposición Constitucional	**Exigencia Constitucional**	**Verificación en el Proyecto**
Art. 158.1 numeral 10 CPE	Aprobación legislativa de empréstitos que comprometan rentas generales del Estado	Cumple. El Proyecto de Ley autoriza expresamente el Contrato de Préstamo BOL- 38/2024
Art. 321.IV CPE	Identificación de fuente de financiamiento y forma de inversión	Cumple. Se establece financiamiento mediante FONPLATA y ejecución vía FPS
Art. 322.I CPE	Demostración de capacidad de pago y condiciones ventajosas	Cumple conforme informes técnicos, jurídicos y datos oficiales del BCB
Art. 145 CPE	Competencia legislativa de la ALP	Cumple. El trámite legislativo corresponde a la ALP

Asimismo, el procedimiento seguido por el Órgano Ejecutivo observa las competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 4857 y el Decreto Supremo N° 5152, mediante los cuales se autorizó al Ministro de Planificación del Desarrollo a gestionar y suscribir el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 con FONPLATA.

La Comisión evidencia que el procedimiento administrativo y normativo seguido para la suscripción y remisión del contrato cumple las formalidades exigidas por la normativa boliviana sobre crédito público externo.

4.2. NATURALEZA Y ALCANCE DEL FINANCIAMIENTO.

El Contrato de Préstamo BOL-38/2024 tiene por objeto financiar el "Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II", constituyéndose en un financiamiento programático destinado a infraestructura urbana intensiva en mano de obra.

De la revisión del contrato y de los informes técnicos presentados, se concluye que:

- El préstamo no constituye financiamiento de libre disponibilidad fiscal.
- Los recursos están sujetos a elegibilidad de gastos.
- Los desembolsos dependen del cumplimiento de condiciones contractuales.
- El financiamiento se encuentra sujeto a supervisión y auditoría de FONPLATA.
- La ejecución será realizada por el FPS como entidad ejecutora especializada.

La Comisión considera técnicamente relevante que el contrato establezca mecanismos de control, seguimiento, supervisión y evaluación externa, reduciendo riesgos de uso discrecional de recursos públicos.

4.3. EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMA.

El Programa tiene alcance nacional y prevé intervenciones en los nueve departamentos del país mediante obras de infraestructura urbana, principalmente: enlosetado vehicular y peatonal; mejoramiento de accesos; infraestructura complementaria y obras intensivas en mano de obra local.

El enfoque del programa incorpora: generación de empleo de emergencia; inclusión de mujeres y jóvenes; fortalecimiento de capacidades laborales; mejora de accesibilidad urbana y desarrollo de infraestructura básica local.

La estructura financiera muestra que aproximadamente el 92,72% de los recursos se destina directamente a infraestructura y supervisión de obras, mientras que únicamente el 7,28% corresponde a administración, monitoreo, auditorías y evaluaciones.

4.4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO.

El en siguiente cuadro se presenta los montos por componente en dos etapas, por un monto total de hasta $us 100.000.000.- (cien millones OO/ 100 dólares estadounidenses)

Componente	**Monto Etapa I ($us)**	**Monto Etapa II ($us)**	**Participación**
Infraestructura y Supervisión de Obras	46.355.140	46.355.140	92.72%
Gerenciamiento y Monitoreo	3.644.860	3.644.860	7.28%
Total	50.000.000	50.000.000	100%

La Comisión considera técnicamente favorable que la mayor parte de los recursos se destine directamente a inversión física y generación de empleo.

4.5. CONDICIONES GENERALES.

Las características generales del préstamo son las siguientes:

Nombre:	"Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo- Fase II"
Organismo Financiador:	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA
Prestatario:	Estado Plurinacional de Bolivia.
Organismo Ejecutor:	Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS
Monto Total:	$us 100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses).

4.6. CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO.

Las condiciones financieras del contrato corresponden a parámetros habituales de financiamiento multilateral de desarrollo.

Concepto	**Condición**
Monto $us	100.000.000.- (CIEN MILLONES 00/100 DÓLARES

	ESTADOUNIDENSES)
Plazo de amortización	20 años (Incluye periodo de gracia)
Periodo de gracia	5 años
Desembolso	4 años
Tasa de interés (")	SOFR 180+ Margen Operativo (2,33%)
Comisión de administración	0,65% si se suscribe hasta en 360 días a partir de la aprobación del Contrato de Préstamo por parte de FONPLATA
Comisión de compromiso	0,35% por año sobre saldo no desembolsado.
Ejecutor	Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS
Repago	Tesoro General de la Nación -TGN
(') Tasa de interés operativa:2,80%+SOFR I08, sin embargo el 100% de la operación tiene Tasa Operativa Compensada – TOC, siendo de: 2.33%+SOFR 180.	

La Comisión advierte que la tasa SOFR constituye una tasa internacional variable de referencia, vinculada al mercado financiero estadounidense, lo que implica cierto riesgo financiero ante posibles incrementos futuros de tasas internacionales; sin embargo, los informes técnicos presentados concluyen que las condiciones continúan siendo más favorables respecto a otras fuentes de financiamiento externo, particularmente frente a emisiones soberanas internacionales.

Asimismo, el largo plazo de amortización y el período de gracia son elementos favorables para la sostenibilidad financiera de la operación.

4.7. SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA.

En cumplimiento del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, la Comisión evaluó la capacidad de sostenibilidad de la deuda pública externa. De acuerdo con información oficial remitida por el Banco Central de Bolivia.



GRAFICO 1 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA

El gráfico 1 presenta la evolución comparada del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal y el Saldo de la Deuda Externa Pública de mediano y largo plazo de Bolivia durante el período 2005-2024, expresados en millones de dólares estadounidenses (MM USD).

El gráfico 1 está directamente relacionado con el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá autorizar la contratación de nueva deuda pública siempre

que se demuestre la capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir capital e intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas.

PIB Nominal (Línea azul)

- 2005: 9.574 MM USD
- 2024: 55.281 MM USD
- Crecimiento acumulado: +477% en 19 años
- Tasa de crecimiento promedio anual compuesta (CAGR): aprox. 8,4%
- Muestra un crecimiento sostenido, con una leve desaceleración en 2015- 2016 y una caída temporal en 2020 por efecto de la pandemia COVID- 19. A partir de 202 1 se recupera con fuerza, alcanzando máximos históricos.

Saldo de Deuda Externa Pública (Línea roja)

- 2005: 4.942 MM USD
- Mínimo histórico: 2.208 MM USD (2007)
- 2024: 13.345 MM USD Crecimiento acumulado: +170% en 19 años
- Tasa de crecimiento promedio anual compuesta (CAOR): aprox. 5, 1%

La deuda externa muestra un comportamiento mucho más moderado y estable, con un incremento notable pero controlado a partir de 2010.

Se observa un desendeudamiento relativo significativo. La economía boliviana creció a un ritmo 2,5 veces superior al de la deuda externa, lo que ha permitido mantener la relación deuda/PIB en niveles históricamente bajos y sostenibles.

El gráfico 1 demuestra que Bolivia ha seguido una estrategia macroeconómica prudente en materia de endeudamiento externo:

- El crecimiento económico ha sido el principal motor de la mejora en la capacidad de pago.
- El endeudamiento externo se ha mantenido dentro de parámetros conservadores, evitando presiones sobre la sostenibilidad fiscal y externa.

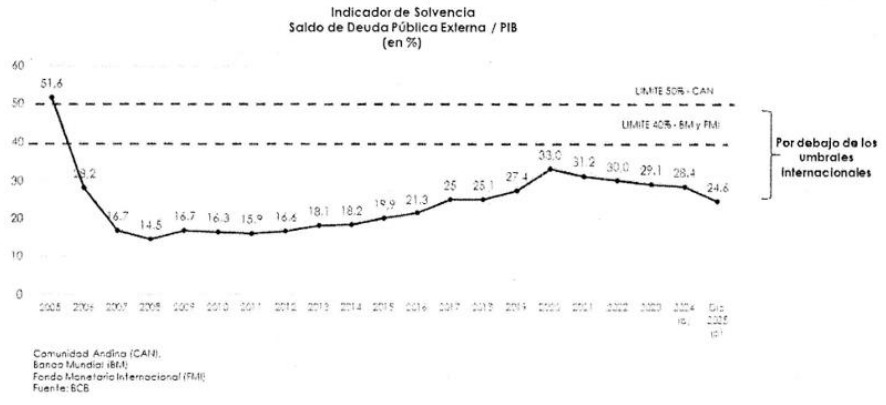


GRAFICO 2 INDICADOR DE SOLVENCIA

Los datos oficiales reflejan que el indicador Deuda Externa/PIB permanece significativamente por debajo de parámetros internacionales de referencia, evidenciando sostenibilidad macroeconómica y capacidad de endeudamiento.

La Comisión considera que el Estado mantiene margen de sostenibilidad para asumir la presente obligación financiera, sin comprometer de manera inmediata la estabilidad fiscal del país.

4.8. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE EJECUCIÓN.

La documentación remitida evidencia que el programa aún se encuentra en fase pre operativa, estando pendiente: La aprobación legislativa definitiva; entrada en vigencia contractual; aprobación del Reglamento Operativo del Programa (ROP); elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) y definición territorial detallada de proyectos.

No obstante, la Comisión observa que esta situación resulta coherente con la naturaleza programática del financiamiento y con las condiciones contractuales de FONPLATA, que establecen mecanismos progresivos de aprobación y desembolso.

Asimismo, se destaca que: La segunda etapa de desembolsos se encuentra condicionada al cumplimiento de metas y evaluaciones; FONPLATA mantiene facultades de supervisión, auditoría y suspensión y los procedimientos de adquisiciones y contrataciones deben sujetarse a normativa internacional y reglamentos específicos.

4.9. EVALUACIÓN INTEGRAL DE VIABILIDAD.

Del análisis integral de los antecedentes, informes técnicos y jurídicos, documentación financiera, normativa aplicable y condiciones contractuales del Contrato de Préstamo BOL-38/20:24, la Comisión establece que la operación de financiamiento externo reúne condiciones de viabilidad constitucional, jurídica, técnica, financiera e institucional para su aprobación legislativa.

En el ámbito constitucional y legal, se evidencia el cumplimiento de los Artículos 158, 321 y 322 de la Constitución Política del Estado, toda vez que la contratación del empréstito cuenta con autorización expresa del órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo N° 5152, identifica la fuente de financiamiento y el mecanismo de repago a través del Tesoro General de la Nación, además de demostrar la sostenibilidad de la deuda pública y las condiciones financieras favorables de la operación.

Desde el punto de vista económico y financiero, la Comisión considera que el financiamiento presenta condiciones compatibles con operaciones multilaterales de desarrollo, destacándose el plazo de amortización de veinte (20) años, el período de gracia de cinco (5) años y las condiciones financieras contratadas con FONPLATA, las cuales resultan más favorables respecto a otras alternativas de financiamiento externo disponibles en mercados internacionales. Asimismo, los indicadores oficiales
del Banco Central de Bolivia reflejan que el coeficiente Deuda Externa/PIB se mantiene dentro de parámetros sostenibles y por debajo de los umbrales referenciales internacionales establecidos por la Comunidad Andina, evidenciando capacidad de endeudamiento y sostenibilidad fiscal del Estado.

En el aspecto técnico y social, el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II presenta pertinencia respecto a las necesidades de infraestructura urbana y generación de empleo temporal intensivo en mano de obra, priorizando intervenciones orientadas al mejoramiento de vías vehiculares y peatonales, accesibilidad urbana y fortalecimiento de espacios públicos. La Comisión valora especialmente el enfoque social del programa, dirigido a promover empleo local con énfasis en mujeres y jóvenes, contribuyendo a la reactivación económica y a la dinamización de economías regionales y municipales.

De igual manera, se considera favorable que el financiamiento no constituya recursos de libre disponibilidad, sino una operación condicionada al cumplimiento de procedimientos técnicos, mecanismos de elegibilidad, supervisión, auditorías y control permanente por parte de FONPLATA y del FPS como entidad ejecutora, aspecto que fortalece los mecanismos de transparencia, seguimiento y fiscalización de los recursos públicos.

Asimismo, la participación de FONPLATA como organismo multilateral de desarrollo proporciona un marco institucional y financiero especializado, sujeto a estándares internacionales de monitoreo, evaluación y control,

reduciendo riesgos asociados a la ejecución del programa y garantizando mecanismos de supervisión sobre el cumplimiento de metas físicas y financieras.

No obstante, la Comisión advierte que el programa aún se encuentra en fase pre- operativa, estando pendiente la consolidación del Reglamento Operativo del Programa (ROP), la definición específica de proyectos y la territorialización detallada de intervenciones; situación que resulta compatible con la naturaleza programática y progresiva de este tipo de financiamiento multilateral.

En consecuencia, la Comisión concluye que el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 resulta técnica, financiera y jurídicamente viable, considerando que la operación se encuentra orientada a objetivos de necesidad social, sostenibilidad económica y fortalecimiento de infraestructura urbana, en el marco de las competencias constitucionales del Estado.

Finalmente, la Comisión considera necesario que, durante la fase de ejecución del programa, las entidades competentes remitan periódicamente información actualizada relacionada con la distribución territorial de proyectos, cronogramas físico-financieros, metas de generación de empleo, ejecución presupuestaria, informes de auditoría y supervisión, así como evaluaciones de impacto económico y social, a objeto de fortalecer las labores de fiscalización, transparencia y seguimiento
institucional por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

4.10. MESA TÉCNICA DE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY N° 116/2025-2026 C.D.

En fecha 13 de mayo de 2026, la Comisión de Planificación Finanzas de la Cámara de Senadores llevó acabo la mesa técnica de análisis del Proyecto de Ley 116/2025-2026 C.D. Con participación del Fernando Moisés Pública, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

La Comisión evidencia que el programa incorpora metas físicas y sociales concretas, proyectándose aproximadamente la ejecución de l.200.000 metros cuadrados de enlosetado urbano, así como la generación estimada de alrededor de 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos, constituyéndose en una intervención de impacto económico y social relevante, particularmente en el contexto de reactivación económica y fortalecimiento del empleo temporal intensivo en mano de obra.

De igual manera, se establece que las intervenciones serán ejecutadas mediante convocatorias públicas y procesos de selección técnica, en coordinación con Gobiernos Autónomos Municipales, juntas vecinales y organizaciones sociales, correspondiendo al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS la evaluación técnica, contratación, fiscalización y supervisión de los proyectos, aspecto que fortalece los mecanismos institucionales de control y seguimiento de la inversión pública. Hacen mención de dos tipos de proyectos elegibles: mejoramiento de vías de vehículo hasta Bs.3.000.000.- de 90 a 120 días y Mejoramiento de vías peatonales hasta bs. l.000.000.- de 60 a 90 días permitiendo una generación más inmediata de empleo y dinamización económica local.

En relación con la sostenibilidad financiera de la operación, la documentación presentada demuestra que los indicadores oficiales de solvencia y sostenibilidad de deuda pública externa se mantienen dentro de parámetros internacionales aceptables, considerando que los ratios Deuda Externa/ PIB y Deuda/ Exportaciones permanecen por debajo de los umbrales referenciales establecidos por organismos internacionales y la Comunidad Andina, situación que respalda la capacidad de pago del Estado y el cumplimiento del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Del análisis realizado, se concluye que el Proyecto de Ley P.L. N° 116/2025-2026 cumple plenamente con el marco constitucional y legal vigente 7 debido a que la contratación del préstamo externo cuenta con autorización legislativa conforme a los artículos 158, 321, 322 y 145 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el procedimiento administrativo seguido por el Órgano Ejecutivo se desarrolló de acuerdo con los Decretos Supremos N° 4857 y N° 5152, observando todas las formalidades exigidas para la suscripción de deuda pública externa.

En cuanto a la naturaleza del financiamiento, se establece que el préstamo no constituye recursos de libre disponibilidad fiscal, sino que está destinado específicamente al "Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II". Los recursos estarán sujetos a criterios de elegibilidad, supervisión y auditoría por parte de FONPLATA, garantizando mecanismos de control y transparencia en la utilización de fondos públicos. Además, la ejecución estará a cargo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), entidad especializada en este tipo de proyectos.

Desde el punto de vista técnico y social, el programa presenta un alcance nacional, con intervenciones previstas en los nueve departamentos del país mediante obras de infraestructura urbana intensivas en mano de obra. Se priorizan proyectos de enlosetado, accesibilidad urbana y mejoramiento de infraestructura básica, incorporando además un enfoque de inclusión social orientado a mujeres y jóvenes.

La Comisión destaca que aproximadamente el 92,72% de los recursos serán destinados directamente a infraestructura y supervisión de obras, mientras que solo el 7,28% corresponderá a gastos administrativos y de monitoreo, lo que refleja una orientación favorable hacia la inversión pública y generación de empleo.

Respecto a las condiciones financieras, se concluye que el préstamo presenta características favorables en comparación con otras alternativas de financiamiento externo, considerando un plazo de amortización de veinte años, cinco años de gracia y condiciones multilaterales de desarrollo. Aunque la tasa SOFR representa un componente variable sujeto al comportamiento del mercado financiero internacional, los informes técnicos consideran que las condiciones continúan siendo competitivas y sostenibles para el Estado boliviano.

En relación con la sostenibilidad de la deuda pública, los datos oficiales del Banco Central de Bolivia evidencian que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido superior al crecimiento de la deuda externa, manteniendo el indicador Deuda/PIB dentro de parámetros sostenibles y por debajo de los umbrales internacionales de referencia. Esto permite concluir que el Estado mantiene capacidad financiera para asumir la nueva obligación sin comprometer de manera inmediata la estabilidad fiscal y macroeconómica del país.

Asimismo, la Comisión considera relevante que el financiamiento contemple mecanismos permanentes de supervisión, auditoría y evaluación por parte de FONPLATA y del FPS, lo que fortalece la transparencia y el seguimiento institucional de los recursos públicos. No obstante, se advierte que el programa aún se encuentra en fase preoperativa, los estudios técnicos y la definición territorial específica de las intervenciones, situación que resulta coherente con la naturaleza progresiva de este tipo de financiamiento multilateral.

Finalmente, la Comisión concluye que el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 es constitucional, jurídica, técnica y financieramente **VIABLE**, considerando que está orientado a objetivos de necesidad social, fortalecimiento de infraestructura urbana y generación de empleo.

Por lo expuesto, la Comisión **RECOMIENDA LA APROBACIÓN** del Contrato de Préstamo, al considerar que cumple con los criterios de sostenibilidad fiscal, viabilidad técnica y pertinencia económica y social.

Es cuanto informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia, Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 116/2025-2026

LEY QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO BOL-38/2024 PARA EL "PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO - FASE II", SUSCRITO EL 10 DE MAYO DE 2024 ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVA Y EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLAT, POR UN MONTO DE HASTA $US 100.000.000.- (CIEN MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 para el "Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo - Fase II", suscrito el 10 de mayo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de Plata - FONPLATA, por un monto de hasta $us100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo BOL-38/2024, aprobado por la presente Ley.

III. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberá informar a detalle, semestralmente, de manera oral y escrita a la Asamblea Legislativa Plurinacional, adjuntando la documentación de respaldo pertinente, sobre el uso, destino y ejecución de los recursos del Contrato de Préstamo BOL- 38/2024 para el "Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo
- Fase II", a partir de la publicación de la presente Ley, hasta la conclusión de la atención de los compromisos y obligaciones asumidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, con los recursos provenientes del presente crédito.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, simplemente una pregunta, ya sea su Autoridad o si es que siguen aquí el Viceministro, equipo del FPS cómo va a ser esa rendición de cuentas de aquí a 6 meses y cada 6 meses en caso de ser aprobado este crédito de 100 millones en qué formato se van a personar a la Comisión correspondiente, se van a personar el Viceministro y el FPS al Pleno de la Asamblea nuevamente, cómo vamos a monitorear al cabo de 6 meses que los invite nuevamente a conversar con nosotros, es esa la pregunta. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Viceministro, para responder al Senador Ormachea.

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo: Gracias, Presidente. Por intermedio atender la consulta del Senador Ormachea.

Senador, a ver, en realidad yo no conozco exactamente cuál es el procedimiento que tienen ustedes allí en la Asamblea, pero como ya lo he manifestado en otras ocasiones de nuestra parte toda la disposición que ustedes nos indiquen cuál es el procedimiento para hacer la presentación de estos informes; comentarles simplemente que en unos contratos de préstamo anteriores que se suscribieron o que se trataron en la Asamblea en diciembre. En el caso del crédito de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y en el caso del crédito de BID (Banco Interamericano de Desarrollo), se había establecido esta cláusula en el Anteproyecto de Ley para presentar informes escritos, orales y en ambos casos, tanto para el crédito con CAF como para el crédito con el BID se han presentado informes a la Asamblea.

A mí me ha tocado armar el informe en coordinación con el Ministerio de Economía, para el caso de CAF se ha enviado el informe a la Asamblea y también hemos estado presentes en la Comisión de Planificación con el Ministro

de Economía para presentar este informe en el caso del crédito con CAF y eso fue, entiendo si mal no recuerdo a solicitud de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, que hace como unas dos semanas y media estuvimos presentes con el Ministro de Economía y mi persona para presentar el informe con respecto al crédito de CAF y con respecto al crédito del BID de Parque Lineal. Eso es lo que les puedo informar.

En todo caso, si alguna Comisión específica de la Cámara de Senadores o la Cámara en Pleno solicita que hagamos esa presentación, bueno pues estaremos ahí presentes con el equipo del FPS para hacer la presentación del informe escrito, porque entiendo que, en la cláusula tercera, en el parágrafo III de lo que se acaba de leer, dice que se tiene que presentar un informe escrito y oral. Entonces, elaboraremos con el FPS el informe escrito y se hará la presentación oral oportuna el momento que ustedes así lo consideren.

Sen. Presidente: Este es un procedimiento que ha sido solicitado, como explica el Ministro por la Comisión de la Cámara de Diputados, nosotros deberíamos definir el procedimiento porque habla de la Asamblea en términos generales, me parece bien lo que proponen creo que deberíamos generar un espacio para que se informe primero a la Comisión y si obviamente hay requerimientos del Pleno hacer una presentación del informe en el Pleno. Creo que es una tarea pendiente que tenemos tanto para este crédito como para el crédito que hemos aprobado esta mañana en los dos está el mismo artículo y ese procedimiento deberíamos definirlo. No sé si hay algún Senador que quiera decir algo sobre esto.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, solo para a manera de aclaración, tenemos nosotros habíamos hablado cuando tuvimos la reunión tanto con el Viceministro como con el FPS, en el marco de la transparencia y la fluidez de información que va a haber y en el marco obviamente del doble control que va a haber, la fiscalización que también se va a ejecutar o más bien se va a promover a partir de los gobiernos municipales y los concejos. Es que nosotros le dijimos que calculando el tiempo de que se iba a aprobar el crédito y se iban a poder contar primero con el Reglamento Operativo de los procesos de contratación de estos proyectos, es que íbamos a hacer una Petición de Informe previo para hacer el control y seguimiento de esta ejecución de los proyectos. Entonces, eso solo para aclaración.

Finalmente, nuestro Reglamento nos faculta y nos da pues instrumentos de fiscalización como el PIE, las Minutas y en el marco de ello por puesto le vamos a hacer seguimiento; por eso es que hablaba del FPS, nos decía que algo que ellos van a implementar es la informatización, la sistematización de la información y de los procesos para que sean de fácil accesibilidad y hoy también nos han expuesto. Solo eso para aclaración, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: A ver, se está elevando a rango de Ley un proceso de control y fiscalización, que claramente tiene que pasar por un mecanismo que se defina por parte del Pleno de la Cámara de Senadores, para poder convocar a las autoridades a que puedan justamente rendir cuentas de cuál es el avance, cada cierto tiempo. Sin embargo, las Peticiones de Informe Escrito, las Peticiones de Informe Oral se activan cuando una Senadora o un Senador lo requiere así, lo solicita así y en este caso es de carácter obligatorio que haya Peticiones de Informe Escrito u Oral sobre esta fiscalización que vamos a hacer, esta rendición de cuentas públicas.

Entonces, claramente no hay que esperar a que la Comisión, estoy seguro que lo van a hacer, pero que la Comisión solicite al cabo de un periodo determinado de tiempo un Petición de Informe Escrito, un Petición de Informe Oral, sino que se tiene que activar automáticamente, quién lo va a solicitar? la Directiva, la Comisión, porque ya está legalizado, ya tienen la obligatoriedad por Ley, no es un tema opcional, sino que tiene la obligatoriedad por Ley de justamente convocar al Viceministro, al equipo del FPS a que rindan cuentas de los avances. Repito, no es un tema opcional, a los 6 meses no es una recomendación, a eso me voy se está legalizando la obligatoriedad. Eso es, Presidente.

Sen. Presidente: Así es, un segundo Senadora, le voy a dar la palabra.

Es así, estamos aprobando ahora una obligación que cada 6 meses tenemos que recibir ese informe, vamos a ver el mecanismo a través del cual como Cámara lo recibimos, si es suficiente la Comisión o si lo hacemos en el Pleno de la Cámara de Senadores, este es un aspecto que tenemos que definirlo luego de la aprobación y es un mandato legal como bien lo señala, Senador.
Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Sí, Presidente, por eso el parágrafo III ya dice, de manera semestral el Ministerio va a presentar, entonces yo creo que no hay mayor duda al respecto, ahora que nosotros cómo lo hagamos, les recordemos es otra cosa por eso tenemos los instrumentos, no excluye que para pedirle informe a la obligatoriedad que tiene el Ministerio de informarnos, qué instrumentos le hacen, usamos nosotros para recordarle aquello, es al margen Presidente, yo creo que aquí lo que nos interesa es que nos van a informar semestralmente.

Sen. Presidente: Bienvenida la aclaración que hizo el Senador Ormachea, que esto es un proceso obligatorio por Ley.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 para el "Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo - Fase II", suscrito el 10 de mayo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de Plata - FONPLATA, por un monto de hasta $us100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo BOL-38/2024, aprobado por la presente Ley.

III. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberá informar a detalle, semestralmente, de manera oral y escrita a la Asamblea Legislativa Plurinacional, adjuntando la documentación de respaldo pertinente, sobre el uso, destino y ejecución de los recursos del Contrato de Préstamo BOL- 38/2024 para el "Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo
- Fase II", a partir de la publicación de la presente Ley, hasta la conclusión de la atención de los compromisos y obligaciones asumidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, con los recursos provenientes del presente crédito.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, es simplemente de forma en el título hay que completar: "Bolivia", dice: "Boliva", también hay que completar FONPLATA porque dice: "FONPLAT" y en la segunda línea del Artículo Único, hay que aumentarle el romano I después de párrafo. Es párrafo romano I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Gracias, por hacer ver el detalle.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Revisora queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, solicito la aplicación del artículo 110 de nuestro Reglamento, solicito Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la presente Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Como señalamos, sancionada en este momento por la Cámara de Senadores y será remitida al Órgano Ejecutivo para su trámite posterior.

Gracias a las senadoras y los senadores. Agradezco al Señor Viceministro Jiménez, al Señor Director del FPS y al Ingeniero que nos acompañó en esta Sesión. Gracias por su presencia y hasta la próxima.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, solicito permiso por el resto de la Sesión en aplicación del artículo 30 de nuestro Reglamento, por tener una atención médica, Presidente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno. Aprobado.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación.

2.1 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización remite el informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Hidrocarburos y Energías, a través de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, realizar una evaluación técnica inmediata del Estado de los tramos de la red vial fundamental que se encuentran afectados con riesgo de interrupción en el Municipio de San Antonio de Lomerío y zonas aledañas, a fin de identificar los puntos críticos que requieren intervención urgente para garantizar la transitabilidad; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E

INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME CEPPII/MC No. 0016/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS, QUE A TRAVÉS DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB).

FECHA: 10 de abril de 2026.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el
presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En el marco de las atribuciones de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante nota J.D.R.G. EXT. N' 005/2025-2026 de fecha 15 de enero de 2026, se solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Gerencia de Comercialización, información relativa a la demanda y despacho de combustibles (diésel y gasolina) en el departamento de Pando.

De la información proporcionada por dicha empresa estatal, se evidencia que, durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026, los volúmenes despachados al departamento de Pando registraron una tendencia decreciente, particularmente en el caso del diésel, así como una variación en los niveles de provisión de gasolina, lo cual incide en las condiciones de abastecimiento en la región.

Asimismo, se tiene conocimiento de un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en fecha 14 de enero de 2026, mediante el cual se establece que vehículos con placa extranjera pueden acceder a la compra de combustible en estaciones de servicio del país a precio internacional, situación que ha generado un incremento en la demanda en zonas fronterizas como la ciudad de Cobija.

Adicionalmente, información remitida por la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Cobija evidencia un crecimiento sostenido del parque automotor entre las gestiones 2020 y 2025, lo cual constituye un factor relevante en la presión sobre la demanda de combustibles.

En este contexto, se han reportado dificultades en el abastecimiento regular de combustibles en el departamento de Pando, manifestadas en filas prolongadas en estaciones de servicio y afectaciones a actividades de transporte, producción y servicios.

II. MARCO JURÍDICO.

La Constitución Política del Estado en su Artículo 158, Parágrafo 1, numeral 4, establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional ejercer funciones de control y fiscalización sobre los órganos e instituciones del Estado. Esta disposición constitucional legitima plenamente la emisión de Minutas de Comunicación como mecanismo parlamentario de fiscalización y seguimiento de políticas públicas.

Asimismo, la Constitución Política del Estado, en su artículo 360: Establece que el Estado define la política hidrocarburífera, garantizando el desarrollo integral y la soberanía energética. El artículo 365, dispone la existencia de una entidad responsable de regular, controlar y supervisar la cadena hidrocarburífera.

La Ley N° 3058 de Hidrocarburos el artículo 9, determina que el Estado debe garantizar el abastecimiento de hidrocarburos al mercado interno. Asimismo, el artículo 14, establece que el suministro y distribución de combustibles constituye un servicio público que debe prestarse de manera continua y regular. El artículo 17, regula la comercialización de hidrocarburos en el mercado interno.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores, en sus artículos 160 y 161, establecen que las Minutas de Comunicación constituyen recomendaciones institucionales dirigidas a entidades públicas, en el marco de las atribuciones de fiscalización.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis técnico jurídico realizado, la Comisión establece lo siguiente: La Comisión advierte que el abastecimiento de combustibles líquidos constituye un componente estratégico para el funcionamiento regular de la economía y la adecuada prestación de servicios básicos, adquiriendo particular relevancia en regiones fronterizas, donde confluyen dinámicas de demanda interna y externa.

En el caso del departamento de Pando, se identifican factores concurrentes que inciden en la presión sobre el abastecimiento, entre los cuales destacan: i) la variación en los volúmenes de despacho de combustibles registrada en periodos recientes; ii) el incremento sostenido del parque automotor, especialmente en la ciudad de Cobija; iii) la habilitación de venta de combustibles a vehículos con placa extranjera en zonas fronterizas, en el marco de disposiciones vigentes; y iv) las condiciones logísticas propias de una región alejada de los principales centros de distribución.

Desde una perspectiva técnica, la Comisión considera que la planificación y asignación de volúmenes de combustibles debe sustentarse en criterios objetivos que integren la demanda efectiva, el crecimiento del parque automotor, las particularidades geográficas y las dinámicas transfronterizas, a fin de garantizar la continuidad del abastecimiento y evitar distorsiones en el mercado interno.

Asimismo, se advierte que eventuales deficiencias en el suministro pueden generar impactos directos en sectores estratégicos como el transporte, la producción y el comercio, además de afectar la vida cotidiana de la población, pudiendo derivar en riesgos asociados a la informalidad o a prácticas irregulares en la distribución de combustibles.

En ese contexto, la Comisión considera pertinente promover acciones orientadas a optimizar la asignación y reposición de volúmenes, así como a fortalecer los mecanismos de monitoreo, control y coordinación institucional, particularmente en regiones con características específicas como el departamento de Pando.

IV. CONCLUSIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que el abastecimiento de combustibles en el departamento de Pando se ve afectado por factores vinculados a la variación en los volúmenes de despacho, el crecimiento del parque automotor, las dinámicas fronterizas y las condiciones logísticas de provisión.

En ese marco, resulta necesario fortalecer la planificación, asignación y control del suministro, a fin de garantizar su continuidad y resguardar el abastecimiento interno, correspondiendo emitir las recomendaciones respectivas en

ejercicio de las funciones de fiscalización.

La presente Minuta de Comunicación no invade competencias del Órgano Ejecutivo; por el contrario, fortalece el ejercicio constitucional de control parlamentario y exige el cumplimiento efectivo de una responsabilidad pública ya reconocida por el propio Estado.

V. RECOMENDACIONES.

En mérito a los antecedentes expuestos, corresponde recomendar al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, que a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo siguiente:

SE RECOMIENDA:

PRIMERO. Al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, que a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el ámbito de sus competencias, evalúe y ajuste la asignación de volúmenes de combustibles (gasolina y diésel) destinados al departamento de Pando, considerando la demanda actual, el crecimiento del parque automotor y las condiciones logísticas de provisión, a fin de coadyuvar a la continuidad del abastecimiento interno.

SEGUNDO. Que, en coordinación con las instancias regulatorias competentes, se analicen mecanismos de reposición o compensación de los volúmenes comercializados a vehículos con placa extranjera en zonas fronterizas, con el objetivo de evitar afectaciones al abastecimiento destinado al consumo interno.

TERCERO. Que se fortalezcan los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control del abastecimiento de combustibles en el departamento de Pando, priorizando criterios de eficiencia, oportunidad y transparencia en la distribución.

CUARTO. Que se promuevan acciones de coordinación interinstitucional entre las entidades del sector hidrocarburífero, a fin de optimizar la planificación y gestión del suministro de combustibles en regiones fronterizas.

La Paz, 10 de abril de 2026.

Firman: Senadora Ana María Crispín Choque, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Marcelino Flores Ordoñez, Secretario Comité de Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senadora Betty Canaviri Villanueva, Secretaria Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE al Ministerio de Hidrocarburos y Energías que, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB):

PRIMERO. Al Ministerio de Hidrocarburos y Energías que, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)1 en el ámbito de sus competencias, evalúe y ajuste la asignación de volúmenes de combustibles (gasolina y diésel) destinados al Departamento de Pando, considerando la demanda actual, el crecimiento del parque automotor y las condiciones logísticas de provisión, a fin de coadyuvar a la continuidad del abastecimiento interno.

SEGUNDO. Que, en coordinación con las instancias regulatorias competentes, se analicen mecanismos de reposición o compensación de los volúmenes comercializados a vehículos con placa extranjera en zonas fronterizas, con el objetivo de evitar afectaciones al abastecimiento destinado al consumo interno.

TERCERO. Que se fortalezcan los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control del abastecimiento de combustibles en el Departamento de Pando, priorizando criterios de eficiencia, oportunidad y transparencia en la distribución.

CUARTO. Que se promuevan acciones de coordinación interinstitucional entre las entidades del sector hidrocarburífero, a fin de optimizar la planificación y gestión del suministro de combustibles en regiones fronterizas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senador Romaña.

Sen. Romaña: Como proyectista de esta Minuta de Comunicación es importante mencionar a los colegas senadores, lamentablemente lo poco combustible o volúmenes que nos llega al Departamento Pando, les voy a poner ejemplo. El Departamento Pando tiene solo seis surtidores en todo el Departamento Pando, cuatro en la capital Cobija, uno en Puerto Rico y uno en El Sena.

Si nosotros vemos el número de parque automotor y el volumen que nos llega a Cobija, por ejemplo, nosotros en este momento en el municipio de Cobija tenemos aproximadamente entre 3.000 a 4.000 movilidades de cuatro ruedas y tenemos entre 6.000 a 7.000 motocicletas de dos ruedas, nos llega aproximadamente de a 18.000 litros a cada surtidor, tenemos cuatro en la capital que dos son particulares y dos son del Estado.

Si nosotros hacemos un cálculo solo del 50% de carros que abastecieran 1.500 por día a 30 litros, son 45.000 litros y se abastecieran el 50% del parque automotor solo de Cobija que son 3.000 motos a 10 litros serían 30.000 litros, con ese cupo ya estaríamos sobrepasando los 72.000 que nos llegan es decir que por día nosotros en Pando tenemos 24.600 litros de déficit más allá que hoy en día recién hace dos días, que recién se ha cortado la venta a carros con placas brasileras o internacional.

Entonces, por eso es que estamos solicitando que venga un mayor cupo para que podamos nosotros abastecer, en Cobija no ha paralizado las colas vivimos y ahorita en este momento, hasta hoy día había combustible obviamente que esos son el tema de los bloqueos, pero normalmente en Cobija quisiera, Presidente y todos los senadores cuando vengan que puedan ustedes verificar que en Cobija las colas no han parado. Entonces necesitamos y pedimos para que nos puedan apoyar, para que esta Minuta de Comunicación llegue al Ministro de Hidrocarburo y que Yacimiento pueda prever a través de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) la autorización para que venga mayor volumen a Cobija y a Pando. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias Senador, por la información adicional.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización remite el informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, instruir una auditoría integral sobre las licitaciones realizadas durante el periodo 2021-2025 respecto a estudios de diseño técnico de prevención, para la construcción de la Carretera doble vía Sucre- Potosí; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME CEPPII/MC No. 0015/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA.

FECHA: 10 de abril de 2026.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

La carretera que conecta las ciudades de Sucre y Potosí constituye uno de los principales ejes de integración política, económica y social del país, formando parte de la Red Vial Fundamental N° 5 (RVF F5), considerada estratégica para la articulación territorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Históricamente, los departamentos de Chuquisaca y Potosí han demandado la consolidación de la Doble Vía Sucre – Potosí, debido al alto flujo vehicular, el crecimiento sostenido del parque automotor y la elevada incidencia de accidentes de tránsito registrados en esta ruta, lo que genera preocupación permanente en sectores sociales, transporte interdepartamental, gremiales y gobiernos municipales involucrados.

De acuerdo con antecedentes técnicos y jurídicos contenidos en el Informe Jurídico MOPSV/DGAJ N° 666/2024 y el Informe Técnico INF/GNT/2024-1747, el Órgano Ejecutivo sostuvo que el proyecto se encontraba en fase de licitación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), particularmente para supervisión y estudio técnico de preinversión. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde dichas afirmaciones durante la gestión 2024, hasta la fecha no se evidencia el inicio efectivo de obras físicas ni existe información pública clara sobre el estado real de ejecución del proyecto.

Asimismo, iniciativas legislativas anteriores, como el Proyecto de Ley N° 102/2024-2025 C.S., fueron observadas o archivadas bajo el argumento de "inviabilidad legal", señalándose que la materia corresponde a competencia exclusiva del nivel central del Estado, particularmente del Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Esta situación ha generado incertidumbre institucional, falta de transparencia administrativa y una paralización material del proyecto, afectando directamente a los municipios de Sucre, Yotala, Betanzos, Chaquí y Potosí.

II. MARCO JURÍDICO.

1. Constitución Política del Estado en su Artículo 158, Parágrafo 1, numeral 4, establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional ejercer funciones de control y fiscalización sobre los órganos e instituciones del Estado. Esta disposición constitucional legitima plenamente la emisión de Minutas de Comunicación como mecanismo parlamentario de fiscalización y seguimiento de políticas públicas.

Asimismo, el artículo 298, Parágrafo 11, numeral 9, determina como competencia exclusiva del nivel central del Estado la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Vial Fundamental.

En consecuencia, la construcción de la Doble Vía Sucre – Potosí constituye una obligación directa del Órgano Ejecutivo.

2. Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 160 faculta a las Senadoras y Senadores a formular Minutas de Comunicación para recomendar al Órgano Ejecutivo la adopción de medidas o la ejecución de actos omitidos que sean de interés público.

3. Ley N° 165 de 16 de agosto de 2011, Ley General de Transportes, en sus artículos 193 y 200, establecen que la Red Vial Fundamental se encuentra bajo competencia del nivel central del Estado, cuya finalidad es garantizar la integración nacional mediante infraestructura vial eficiente, segura y sostenible. La Ruta F5 Sucre – Potosí forma parte de dicha red estratégica.

4. Ley N° 3507 de 27 de octubre de 2006 y D.S. N° 28946, crean la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) como entidad pública descentralizada encargada de la planificación, construcción, mantenimiento y gestión integral de la Red Vial Fundamental, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Por tanto, la ABC es la instancia directamente responsable de la ejecución operativa del Proyecto.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis técnico jurídico realizado, la Comisión establece lo siguiente: La Minuta de Comunicación presentada se enmarca plenamente en las atribuciones constitucionales y reglamentarias de fiscalización de la Cámara de Senadores, constituyendo un instrumento idóneo para canalizar demandas sociales y exigir el cumplimiento de obligaciones estatales.

Por otro lado, el proyecto de construcción de la Doble Vía Sucre – Potosí reviste carácter estratégico nacional, no solamente por su importancia vial, sino también por su impacto económico, productivo, comercial y de seguridad ciudadana.

Del análisis de los antecedentes proporcionados por el Órgano Ejecutivo (Informes INF/GNT/2024-1747 e INF/GNJU/SAJ/AAD/2024-0187), se desprende que el tramo cuenta incluso con Contrato de Préstamo N° CFA 11999 suscrito con la CAF para su financiamiento; sin embargo, existe una contradicción administrativa evidente entre la existencia de financiamiento y la ausencia de ejecución material**.**

Mientras los informes técnicos sostienen que el proyecto se encuentra en etapa de licitación en SICOES, en la práctica no existe avance físico verificable, ni transparencia sobre adjudicaciones, supervisiones, estudios concluidos o cronogramas oficiales de inicio de obra. Esta situación refleja una dilación administrativa injustificada que vulnera: el derecho de la población a una infraestructura vial segura; la eficiencia en la gestión pública; el principio de transparencia administrativa; la obligación estatal de garantizar conectividad territorial; la seguridad vial y prevención de accidentes.

Asimismo, la reiterada utilización del argumento de "competencia exclusiva del nivel central" para archivar proyectos legislativos previos no puede convertirse en una excusa para la inacción institucional, sino que debe traducirse en responsabilidad directa del Ejecutivo para la pronta ejecución del proyecto.

La demora prolongada afecta el desarrollo económico regional, encarece el transporte de carga y pasajeros, incrementa riesgos de siniestralidad y debilita la confianza ciudadana en la gestión pública.

Por ello, resulta procedente activar mecanismos de fiscalización parlamentaria a través de la presente Minuta de Comunicación.

IV. CONCLUSIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que la construcción de la Doble Vía Sucre – Potosí constituye una obligación estatal impostergable y una prioridad nacional. La persistencia de retrasos, contradicciones administrativas y ausencia de ejecución física evidencia una omisión de gestión que debe ser corregida mediante acciones inmediatas, transparentes y fiscalizables.

La presente Minuta de Comunicación no invade competencias del Órgano Ejecutivo; por el contrario, fortalece el ejercicio constitucional de control parlamentario y exige el cumplimiento efectivo de una responsabilidad pública ya reconocida por el propio Estado.

V. RECOMENDACIONES.

En mérito a los antecedentes expuestos, corresponde recomendar al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), lo siguiente:

PRIMERO. Instruir una auditoría integral sobre las licitaciones realizadas durante el periodo 2021–2025 respecto a estudios de diseño técnico de preinversión, para la "Construcción de la Carretera Doble Vía Sucre – Potosí", debiendo remitir informe documentado.

SEGUNDO. Priorizar de manera inmediata las gestiones técnicas, administrativas, y presupuestarias necesarias para garantizar la ejecución efectiva del proyecto "Construcción de la Carretera Doble Vía Sucre – Potosí", asegurando la agilización de licitaciones de obras, transparencia absoluta en adjudicaciones de contratos y en el cumplimiento estricto de estándares técnicos de calidad, con el fin de evitar retrasos que comprometan la seguridad vial y el desarrollo económico de los departamentos de Chuquisaca y Potosí.

TERCERO
Solicitar que dicha Cartera de Estado informe documentadamente a la Cámara de Senadores, dentro del plazo establecido por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de la presente recomendación.

La Paz, 10 de abril de 2026.

Firman: Senadora Ana María Crispín Choque, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Marcelino Flores Ordoñez, Secretario Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senadora Betty Canaviri Villanueva, Secretaria Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDENSE, al Sr. Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para que, a través del Sr. Ernesto Alberto Farfán Torrez, Presidente Ejecutivo a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras:

PRIMERO. Instruir una auditoría integral sobre las licitaciones realizadas durante el periodo 2021– 2025 respecto a estudios de diseño técnico de preinversión, para la "Construcción de la Carretera Doble Vía Sucre – Potosí", debiendo remitir informe documentado.

SEGUNDO. Priorizar de manera inmediata las gestiones técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para garantizar la ejecución efectiva del proyecto "Construcción de la Carretera Doble Vía Sucre – Potosí", asegurando la agilización de licitaciones de obras, la transparencia absoluta en la adjudicación de contratos y el cumplimiento estricto de estándares técnicos de calidad, con el fin de evitar retrasos que comprometan la seguridad vial y el desarrollo económico de los departamentos de Chuquisaca y Potosí.

TERCERO. Solicitar que dicha Cartera de Estado informe documentadamente a la Cámara de Senadores, dentro del plazo establecido por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de la presente recomendación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Es para poder preguntar a la Comisión, cómo nace la Minuta de Comunicación, si hay alguna denuncia, sea algún incumplimiento de respuesta a Petición de Informe porque si bien estas Minutas de Comunicación son recomendaciones, Presidente, la recomendación específica de la presente implica una instrucción de auditoría integral y una auditoría integral implica consultoría. Entonces, estamos hablando de que hemos hablado hace unos minutos sobre que los recursos económicos del Estado deberían estar apuntados más en ejecución de obras y no mucho en trabajo.

Entonces, solamente voy un poquito, aunque claro se puede también encargar a la Contraloría, yo sé que hay varios aspectos, sin embargo, como no hay especificación en la redacción y para mi criterio hay también una apreciación y un juicio ya dentro del mismo antecedente de lo que acaba de leer como parte complementaria de este Proyecto de Minuta que por eso pregunto si hay alguna denuncia en específico para tomar en cuenta la mi votación a la Minuta. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, para conocimiento esa solicitud de los Comités y lo cual hemos puesto en mesa. Además, hemos podido percibir ciertas auditorías de la Contraloría que han llegado, los cuales también han hecho recomendaciones de similares licitaciones, los cuales habían arrojado ciertas observaciones y recomendaciones.

Sen. Presiente: No sé si alguien más de la Comisión quiere hacer uso la palabra.

Tiene la palabra, la Senador Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, al llegar este Proyecto de Ley a nuestra Comisión, creo que nosotros nos hemos encargado de remitir y hacer las consultas correspondientes a los distintos ministros y tomando en cuenta que este proyecto es importante para la carretera Potosí y Sucre, yo creo que y solicito a la mayoría de los colegas poder aprobar esta Minuta de Comunicación para que de una vez se dé finalidad este proyecto y se dé cumplimiento, sobre todo.

Sen. Presidente: No sé Senadora Chapetón si está de acuerdo con las respuestas o cualquier Senador.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Salud y Deportes, asumir todas las acciones inmediatas y efectivas de prevención vigilancia epidemiológica y difusión de información oficial respecto a casos sospechosos de hantavirus con el propósito de precautelar la salud y la vida de la población boliviana; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, este tema técnico está mi internet cayéndose, no pude ni votar en la anterior estaba de acuerdo con la Minuta que quedé registrado, pero se me está cayendo constantemente.

Sen. Presidente: Acabamos de recibir una comunicación de la Senadora Paula López, también parece que hay un problema en Santa Cruz. Vamos a tomar en cuenta, Senador.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF-CPSEyS N° 115/2025-2026
MC.N°006

INFORME

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN A LA MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES.

FECHA: La Paz, 20 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 11 de mayo de 2026, la Senador José Sánchez Aguilar, presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el proyecto de Minuta de Comunicación, dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, sobre el "Hantavirus, constituye una enfermedad zoonótica. viral de alta peligrosidad para La salud pública"

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece las facultades y atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional,

Artículo 18. Parágrafo I.- Establece que todas las personas tienen derecho a la salud.

Artículo 35. Parágrafo l.- Señala que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud promoviendo políticas públicas orientadas 4 mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

Artículo 37.- Determina que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, constituyéndose en una función suprema y primera responsabilidad financiera.

Artículo 108 numeral 11.- Dispone como deber de las bolivianos y bolivianos socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.

En su artículo 158, numeral 17, señala que es atribución de la Asamblea "controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas". La facultad fiscalizadora incluye la obligación de impulsar mejoras administrativas cuando estas impactan en el ejercicio de derechos fundamentales como la seguridad social.

Ley N.° 602 de Gestión de Riesgos
Establece la responsabilidad de las instituciones públicas en la prevención, preparación y respuesta ante riesgos que puedan afectar la salud seguridad de la población.

Ley N.° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"
Determina competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en materia de salud pública y control epidemiológico.

Ley N.° 1293 para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19)
Si bien fue emitida en el contexto de la pandemia COViD-19, fortalece las facultades estatales para implementar medidas de vigilancia epidemiológica, prevención sanitaria y protección de la salud pública ante enfermedades transmisibles.

Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la Organización Mundial 49 la Salud (OMS)
Instrumento internacional suscrito por Bolivia que establece mecanismos de vigilancia, prevención y respuesta frente a eventos de salud pública de importancia internacional.

En mérito a las disposiciones precedentemente señaladas, corresponde promover acciones preventivas y mecanismos de información pública respecto al hantavirus, con el objeto de precautelar la salud y la vida de 1% población boliviana.

III. ANÁLISIS.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica viral de alta peligrosidad causada por virus de la familia Hantavirus, transmitida principalmente por roedores silvestres infectados a través de la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces. Identificada inicialmente durante la Guerra de Corea en la década de 1950, esta enfermedad puede provocar cuadros graves como el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, caracterizado por fiebre, insuficiencia respiratoria y elevada tasa de letalidad.

En América Latina, especialmente en países como Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, se identificó la variante "Virus Andes", considerada una de las cepas más peligrosas debido a la posibilidad excepcional de transmisión interpersonal. En Bolivia, se han registrado casos en departamentos como Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, principalmente en zonas rurales y agrícolas con alta presencia de roedores silvestres.

Factores como la deforestación, los incendios, el cambio climático y la expansión desordenada de asentamientos humanos incrementan el riesgo epidemiológico, favoreciendo el desplazamiento de roedores hacia áreas habitadas. Asimismo, durante la gestión 2026 se reportaron casos sospechosos vinculados a un crucero internacional, lo que motivó recomendaciones de fortalecimiento de vigilancia epidemiológica por parte de organismos internacionales de salud.

En ese contexto, resulta fundamental que el Estado boliviano fortalezca las acciones preventivas, campañas de información sanitaria, programas de saneamiento ambiental y control de roedores, así como las capacidades del sistema nacional de salud mediante protocolos actualizados, personal especializado y mecanismos de respuesta rápida para proteger la salud y la vida de la población.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Apolinar Rivera Muñoz, Secretario Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; (No firma) Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDENSE, A la señora MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES, dentro del marco de sus competencias lo siguiente:

1. Asumir todas las acciones inmediatas y efectivas de prevención, vigilancia epidemiológica y difusión de información oficial respecto a casos sospechosos de hantavirus, con el propósito de precautelar la salud y la vida de la población boliviana.

2. Coordinar y ejecutar acciones integrales de limpieza, control de roedores y saneamiento ambiental en zonas urbanas y rara les presencia de salud consideradas de riesgo, priorizando aquellas con roedores silvestres y antecedentes epidemiológicos.

3. Fortalecer los mecanismos de control sanitario, monitoreo permanente de posibles casos y campañas de concientización ciudadana, especialmente en comunidades rurales y regiones vulnerables, promoviendo información veraz, oportuna y basada en fuentes oficiales, evitando la difusión de contenido falso o alarmista y garantizando una respuesta rápida y eficiente del sistema nacional de salud.

4. Disponer la dotación suficiente y oportuna de medicamentos, insumos médicos, equipos de bioseguridad y personal especializado en los centros de salud y hospitales de las regiones consideradas de riesgo, garantizando la atención inmediata y adecuada de pacientes sospechosos o confirmados con hantavirus.

5. Coordinar acciones interinstitucionales entre los diferentes niveles del Estado, gobiernos autónomos departamentales y municipales instituciones de salud, fuerzas del orden y organizaciones sociales, a objeto de implementar medidas preventivas, operativos de control y mecanismos de respuesta rápida frente a posibles brotes epidemiológicos.

6. Impulsar programas de capacitación continua dirigidos al personal médico, brigadas de salud, autoridades locales y líderes comunitarios sobre identificación temprana de síntomas, protocolos de atención, medidas de bioseguridad y prevención del hantavirus, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas en todo el territorio nacional.

7. Realizar campañas permanentes de información y educación preventiva en medios de comunicación, unidades educativas y espacios comunitarios, orientadas a sensibilizar a la población sobre las formas de contagio, síntomas, medidas de prevención y acciones de respuesta ante posibles casos de hantavirus.

8. Implementar mecanismos de monitoreo, evaluación y seguimiento permanente de las acciones asumidas por las autoridades competentes, garantizando transparencia, eficacia y resultados concretos en la prevención y control del hantavirus en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, yo estoy en el Departamento de Pando y a las 4 de la tarde nosotros tenemos Sesión de Comisión y están los Concejales del Municipio. Entonces solicito, Presidente, permiso por el resto de la Sesión, puesto que ya están aquí y debo atender también.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de la Senadora Eliana Acosta. Senadora, puede proceder.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4 La Comisión de Política Internacional, remite el informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Relaciones Exteriores disponga la evaluación, actualizada e implementación progresiva, en el marco de la planificación institucional y disponibilidad presupuestaria, los protocolos consulares preventivos para la atención de bolivianas y bolivianos que encontrándose en tránsito internacional o en situación migratoria vulnerable pudieran ser objeto de traslado, devolución o deportación a terceros países de la región; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL

INFORME/IVIC CPI N° 012/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN N° 012/2025-2026, DIRIGIDA AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

FECHA: La Paz, 8 de mayo de 2026.

En cumplimiento de lo previsto por los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional emite el presente Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación referido.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 07 de mayo de 2026, fue remitido a la Presidencia de la Comisión de Política Internacional el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 012/2025-2026 para su consideración y tratamiento legislativo.

El Proyecto de Minuta se refiere a la necesidad de fortalecer los protocolos consulares preventivos del Estado boliviano frente a escenarios de deportación devolución o traslado de personas migrantes a terceros países, así como a la necesidad de adoptar una posición oficial del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de protección de migrantes en contextos de movilidad humana vulnerable.

La iniciativa toma como antecedente la información difundida sobre la recepción por parte de Costa Rica, del primer grupo de 25 personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral suscrito en marzo de 2026, hecho que fue acompañado por apoyo operativo de la OIM y cuestionamientos de sectores de derechos humanos por el riesgo de desprotección de personas trasladadas a países donde no cuentan con idioma común, redes familiares o apoyo institucional mínimo.

En su parte resolutiva, la Minuta recomienda al Ministro de Relaciones Exteriores que, en el marco de sus atribuciones, evalúe y actualice protocolos consulares preventivos, fortalezca mecanismos de alerta y articulación entre sedes diplomáticas y consulares en puntos estratégicos de tránsito, y defina una posición oficial del Estado boliviano respecto a mecanismos regionales de deportación o traslado de personas migrantes a terceros países.

2. MARCO JURÍDICO APLICABLE.

2.1. Constitución Política del Estado.

- Art. 158, atribución 17a: sustenta la función de gestión parlamentaria que habilita la emisión de Minutas de

Comunicación.
- Art. 172, numeral 5: reconoce la conducción de la política exterior del Estado.
- Arts. 255, 265 y 298, parágrafo 1, numeral 8: respaldan los principios de relacionamiento internacional y la competencia privativa del nivel central del Estado en materia de política exterior.

2.2. Reglamento General de la Cámara de Senadores (RGCS)

- Art- 17, inciso c): reconoce la función de gestión de las Senadoras y los Senadores mediante recomendaciones y representaciones institucionales.
- Arts.- 160 y 161: regulan la naturaleza recomendatoria de la Minuta de Comunicación y su trámite ante la comisión competente.
- Art. 162: establece la obligación de respuesta de la autoridad destinataria en el plazo de quince días hábiles.

2.3. Ley N° 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia

- Art. 1: establece la naturaleza del Servicio de Relaciones Exteriores bajo el ámbito de competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores Art. 4: reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores como entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado y autoridad competente para dirigir la política consular y la representación del Estado en el exterior.

2.4. Marco internacional de referencia.

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares: constituye el marco internacional de referencia para la asistencia, protección y actuación de las oficinas consulares a favor de nacionales en el exterior.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

3.1. Sobre la naturaleza del instrumento.

La Minuta de Comunicación es un instrumento de recomendación institucional de la Cámara de Senadores hacia autoridades y entidades públicas. Por ello, su contenido debe mantener una formulación compatible con la función de gestión parlamentaria, sin invadir competencias del Órgano Ejecutivo ni sustituir mecanismos de fiscalización de naturaleza distinta.

3.2. Sobre la competencia material del destinatario.

La materia principal involucrada en el Proyecto es consular, diplomática y de política exterior. En consecuencia, el destinatario correcto es el Ministro de Relaciones Exteriores, autoridad encargada de conducir la política exterior del Estado y de supervisar el Servicio de Relaciones Exteriores, incluidas las actuaciones vinculadas a la protección y asistencia de bolivianas y bolivianos en el exterior.

3.3. Sobre la pertinencia y viabilidad de la recomendación.

El antecedente regional invocado por el Proyecto revela la aparición de esquemas de traslado o deportación de personas migrantes hacia terceros países, con potenciales implicaciones humanitarias y consulares, Aun cuando no se haya identificado, a la fecha base considerada, la afectación directa de ciudadanos bolivianos, la Comisión advierte que el hecho posee relevancia preventiva suficiente para recomendar una revisión institucional de capacidades y protocolos de actuación.

Asimismo, el contenido del Proyecto preserva la naturaleza recomendatoria del instrumento, pues no interfiere en decisiones soberanas de terceros Estados ni formula un juicio político sobre un caso bilateral ajeno al Estado boliviano. Se limita a recomendar medidas preventivas, coordinación institucional y definición de lineamientos oficiales de protección de migrantes, extremos que resultan materialmente viables y congruentes con la

competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De forma integral, la Minuta presenta un objeto claro, una estructura congruente y una formulación jurídicamente compatible con la protección consular, la defensa de derechos humanos y la necesidad de anticipación institucional ante escenarios regionales de movilidad forzada o deportación a terceros países.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes expuestos y el análisis efectuado, la Comisión de Política Internacional concluye que el Proyecto de Minuta de Comunicación N'' 012/2025-2026 es VIABLE, pertinente y compatible con la naturaleza recomendatoria del instrumento, al encontrarse orientado al fortalecimiento preventivo de la protección consular del Estado boliviano, al resguardo de connacionales en situación de vulnerabilidad en el exterior y a la definición de una posición oficial del Estado en materia de protección de migrantes.

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Política Internacional:

RECOMIENDA al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN** del Proyecto de Minuta de Comunicación N' 012/2025-2026, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, y su posterior trámite de remisión conforme al procedimiento reglamentario.

Es cuanto se informa, para fines consiguientes.

La Paz, 8 de mayo de 2026.

Firman: Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, Presidente Comisión de Política Internacional; Senadora Teresa Alarcón Arana, Secretaria Comité de Asuntos Exteriores Interparlamentarios y Organismos Internacionales; Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, Secretaria Comité de Relaciones Económicas Internacionales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

SE RECOMIENDA: Al Señor Ministro Fernando Hugo Aramayo Carrasco, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES:

PRIMERO. Disponga la evaluación, actualización e implementación progresiva, en el marco de la planificación institucional y disponibilidad presupuestaria, de los protocolos consulares preventivos para la atención de bolivianas y bolivianos que, encontrándose en tránsito internacional o en situación migratoria vulnerable, pudieran ser objeto de traslado, devolución o deportación a terceros países de la región, incluyendo criterios mínimos de identificación, contacto familiar, orientación institucional básica, derivación humanitaria y activación de la sede diplomática o consular competente.

SEGUNDO. Coordine el fortalecimiento de mecanismos de alerta y articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y oficinas consulares bolivianas competentes en los Estados Unidos de América, México, América Central y otros puntos estratégicos de tránsito, a objeto de prevenir escenarios de desprotección de connacionales eventualmente alcanzados por esquemas regionales de traslado o deportación a terceros países.

TERCERO. Defina y adopte una posición oficial del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a los mecanismos de deportación o traslado de personas migrantes a terceros países, precisando, en lo principal, los criterios de protección de derechos humanos, asistencia consular, coordinación regional y resguardo de personas en condición de vulnerabilidad que orientan dicha posición institucional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Quisiera preguntarles a los miembros de la Comisión qué los ha motivado a realizar un Proyecto Minuta de Comunicación con su informe de recomendación de aprobación o de pertinencia. Cancillería no estaría en este momento ejecutando absolutamente nada de lo que se está solicitando en la Minuta o se estaría ejecutando de una manera insatisfactoria o no se estaría informando a la población sobre las políticas de protección a nuestros hermanos bolivianos en el exterior, que estén en alguna situación de vulnerabilidad de la manera adecuada como se requeriría, digamos, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo que quiero preguntar es, ¿Qué los ha llevado a considerar que esto es necesario? no estoy diciendo que no sea necesario, probablemente lo sea, no lo sé, pero quisiera saber ¿Cuáles son los elementos que los han llevado a pensar que esto es importante de aprobar? Nada más, Presidente.
Si es que algún miembro de la Comisión, creo que la Senadora Medrano está presente, nos podría nos podría explicar, solicito si es que podrían hacer uso de la palabra, si es que así lo consideran pertinente. Gracias.

Sen. Presidente: Pasamos la palabra a los miembros de la Comisión, Senador Cochi creo que está en semana regional; sin embargo, estaría su suplente y está la Senadora Medrano aquí presente. No sé si alguno de los miembros de la Comisión quiere tomar la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Gracias, Senador Presidente.

En vista de que el Senador Cochi no se encuentra presente porque está en semana regional, mi persona está, pues la Minuta de Comunicación se ha emitido, Senador Presidente, porque responde a un tema humanitario y consular de alta sensibilidad, la necesidad que el Estado boliviano cuente con protocolos preventivos para proteger a las bolivianas y a los bolivianos que puedan encontrarse en situación migratoria vulnerable, especialmente frente a mecanismos de deportación o traslado a terceros países. La preocupación no es abstracta, en abril del 26 se conoció que Costa Rica recibió un primer grupo de personas migrantes deportadas desde Estados Unidos bajo un acuerdo de tercer país, con apoyo operativo de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y financiamiento estadounidense. Este tipo de mecanismo ha generado observaciones por posibles riesgos de desprotección, falta de redes familiares, barreras de idioma y ausencia de orientación suficiente para las personas migrantes.

Esta Minuta no cuestiona la soberanía de otros Estados, ni pretende inferir en decisiones migratorias ajenas lo que hace es recomendar a la Cancillería Boliviana que evalúe, actualice y fortalezca sus protocolos consulares preventivos, que coordine alertas con nuestras misiones diplomáticas y adopte una posición oficial en materia de protección de migrantes, por su contenido preventivo humanitario y jurídicamente prudente corresponde, mi estimado respaldar la aprobación de esta Minuta de Comunicación, tal como indica.

Sen. Presidente: No sé si alguien más de la Comisión quiere hacer uso la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Senadora colega Mamani por la explicación. Simplemente preguntar a la Comisión y a sus miembros, quienes estén presentes, si es que cancillería no ha emitido ningún tipo de comunicado o no ha actualizado sus políticas en cuanto a protección de migrantes. Lo pregunto porque no lo sé, sinceramente no tengo idea si es que lo han hecho o no, no he llegado a revisar en profundidad si es que lo han hecho o no lo han hecho, simplemente quiero estar claro de la pertinencia que estoy seguro que es pertinente.

Pero quiero saber por parte de los miembros de la Comisión si han identificado que Cancillería no ha tenido una postura como se solicita en el Proyecto de Minuta, no ha tenido ningún tipo de postura al respecto si es que hasta la fecha de hoy con el mandato del Canciller actual Aramayo no ha habido una postura oficial del Estado boliviano a este respecto y no se ha realizado políticas pertinentes, políticas adecuadas, políticas digamos que sean lo esperable de la cancillería en cuanto a la población boliviana en alguna situación vulnerable fuera pasible a ser

traída de vuelta a nuestro país, que están en un flujo migratorio y tengan que vueltas por algún otro estado soberano de la región o del mundo. Eso es, Presidente, no sé si me pueden responder.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidente, sí efectivamente esta Minuta de Comunicación resulta importante porque efectivamente hemos visto que lamentablemente hasta la fecha no tenemos cambio de embajadores, continuamos con los anteriores, pese a que nosotros ya hemos solicitado como Comisión de Política Internacional que el Canciller nos pueda decir cuándo vamos a poder elegir a los nuevos embajadores como corresponde.

Porque lamentablemente hemos recibido como Comisión de Política Internacional algunas denuncias de conciudadanos nuestros de diferentes partes del mundo, donde se quejan de que no son atendidos, ni auxiliados con la debida diligencia por los que hoy nos representan en diferentes partes del mundo. Sin ir lejos, hace aproximadamente cerca de dos meses atrás un conciudadano nuestro en Buenos Aires ha sido deportado de una manera bastante hostil, vamos a decir, donde ni siquiera le han permitido comunicación, ni alimento alguno, no le han dejado siquiera salir del aeropuerto y él no ha recibido ningún tipo de ayuda, ni de apoyo. Y esto es lo que hace de que veamos primero la urgencia del cambio de embajadores.

Segundo, también veamos la necesidad de enviar estas recomendaciones para que se pueda actuar con mayor diligencia, porque al final una Minuta de Comunicación es una recomendación, nosotros como Comisión de Política Internacional estamos en la obligación de recomendar todo el tiempo, -vamos a decir- que se cumplan con nuestros conciudadanos en todas las partes del mundo donde nosotros tengamos embajadas.

Ese es el espíritu tú, ese es el criterio, lo ha explicado la Senadora suplente de la Comisión en términos claros y desde luego para nosotros es importante que todos puedan ser asistidos de manera oportuna y que no se esté esperando que tengan que recibir denuncias por escrito y toda una serie de repente de requisitos demasiado formales. Las embajadas tienen que actuar de manera inmediata y de oficio de ser necesario.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto Minuta de Comunicación, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.6 La Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas remite el informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, realizar las acciones técnicas, administrativas y legales necesarias para la regularización/o adecuación del uso del suelo del predio destinado al Mercado Municipal Abasto Bicentenario; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

FECHA: La Paz, 18 de mayo 2026.

1. ANTECEDENTES.

La iniciativa impulsada por vecinos y juntas vecinales de los barrios 20 de enero, San Miguel, 10 de junio y 15 de febrero del Distrito 7 del Municipio de Tarija, quienes desde años anteriores vienen gestionando la construcción de un mercado municipal denominado "Abasto Bicentenario". La propuesta surge debido al crecimiento poblacional de la zona y a la necesidad de contar con un centro de abastecimiento que permita mejorar la comercialización de productos de primera necesidad, fomentar la actividad económica y generar espacios adecuados para productores y comerciantes. El proyecto busca beneficiar directamente a la población mediante un mercado moderno, organizado y con infraestructura adecuada.

Como parte de los antecedentes, el proyecto de Minuta de Comunicación incorpora diversas actas de reuniones, memoriales, solicitudes e informes técnicos realizados entre dirigentes vecinales, concejales y unidades técnicas del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. Estas actuaciones administrativas estuvieron orientadas a definir la ubicación del proyecto, verificar la viabilidad técnica, realizar el saneamiento legal de los terrenos y gestionar el cambio de uso de suelo y la consolidación de áreas verdes y de equipamiento municipal. Asimismo, se adjuntan solicitudes dirigidas al alcalde municipal para la aprobación del proyecto, el registro de áreas a nombre del municipio y la habilitación de maquinaria y trabajos preliminares en el sector destinado al futuro mercado.

Se cuenta con documentación legal y técnica relacionada con los terrenos donde se proyecta emplazar el mercado, incluyendo escrituras públicas, registros de Derechos Reales, folios reales, planimetrías, cuadros de superficies y planos urbanísticos. Sobre esta base se propone declarar de prioridad e interés público el diseño y construcción del Mercado Municipal "Abasto Bicentenario", solicitando al órgano Ejecutivo Municipal a ejecutar acciones administrativas, técnicas y legales necesarias para su consolidación. El proyecto contempla áreas de administración, comercialización, carga y descarga, seguridad, servicios sanitarios y espacios destinados a actividades productivas y de abastecimiento para la ciudad de Tarija.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. Constitución Política del Estado.

Artículo 272.
La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.

Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.

Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de autónomos, en su jurisdicción:
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
21. Proyectos de infraestructura productiva.
28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.
29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.

2.2. Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). - Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). - Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Minuta de Comunicación tiene por objeto instar al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija a declarar de prioridad e interés público el diseño y construcción del "Mercado Municipal de Abasto Bicentenario", iniciativa orientada a consolidar un centro estratégico de comercialización y abastecimiento alimentario para el municipio de Tarija, con énfasis en la articulación entre productores campesinos, comerciantes y consumidores.

De los antecedentes expuestos se advierte que la propuesta surge como resultado de consensos alcanzados entre los vecinos de los barrios 20 de enero, 10 de junio y 15 de febrero y San Miguel del Distrito 7 de la ciudad de Tarija, conjuntamente autoridades municipales y equipos técnicos, quienes identificaron la necesidad de consolidar un espacio de comercialización que contribuya a la reactivación económica, fortalecimiento productivo y abastecimiento urbano.

Asimismo, el proyecto encuentra sustento técnico en documentación emitida por instancias especializadas del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. En ese sentido, se hace referencia al Informe Técnico N° U AWFM-85/VP-15/2021, emitido por la Unidad de Áreas Fiscales y Tierras Municipales, mediante el cual se establece información relativa al derecho propietario de áreas municipales ubicadas en el barrio 20 de enero, incorporando además datos técnicos y coordenadas georreferenciadas sobre los predios destinados al emplazamiento del proyecto.

De igual manera, el Informe Técnico N° UAFFM-246/YBC-267/2024, emitido por la Entidad de Ordenamiento Territorial, constituye un elemento técnico relevante, debido a que analiza el cambio de uso de suelo y la situación de las áreas municipales donde se proyecta el "Mercado de Abasto Bicentenario", señalando la existencia de propiedad municipal y la culminación de planimetrías en sectores de la zona, particularmente en la Planimetría 15 de febrero. Ambos informes técnicos se constituyen en antecedentes administrativos que respaldan preliminarmente la viabilidad territorial y jurídica del proyecto.

No obstante, del análisis del contenido del Proyecto de Minuta de Comunicación también se evidencia que persisten aspectos administrativos y técnicos pendientes, especialmente aquellos relacionados con la regularización de áreas verdes, cambios de uso de suelo, consolidación de áreas de equipamiento y saneamiento administrativo de predios municipales. Estos elementos resultan fundamentales para garantizar seguridad jurídica sobre el emplazamiento definitivo de la infraestructura proyectada.

Desde una perspectiva económica y social, la propuesta pretende consolidar un espacio de abastecimiento y comercialización con impacto regional, orientado no solo a la venta de productos alimenticios, sino también al fortalecimiento de actividades productivas, emprendimientos locales y dinamización económica de los barrios involucrados. En ese marco, el proyecto incorpora además la participación de organizaciones vecinales, gremiales y comunidades campesinas, estableciendo un enfoque de integración territorial y económica.

El Proyecto de Minuta refleja una iniciativa que busca declarar como una obra prioritaria y de interés público el diseño y construcción del "Mercado Municipal de Abasto Bicentenario" como una obra estratégica de interés público

para el municipio de Tarija. No obstante, la consolidación efectiva del proyecto requerirá necesariamente la conclusión de los procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos vinculados al derecho propietario, uso de suelo, delimitación territorial y planificación urbana, aspectos indispensables para otorgar viabilidad y sostenibilidad a la ejecución de la infraestructura propuesta.

3. CONCLUSIONES.

La necesidad de declarar como una obra prioritaria y de interés público el diseño y construcción del "Mercado Municipal de Abasto Bicentenario" responde a la importancia de fortalecer el abastecimiento alimentario, la comercialización de productos y la reactivación económica del municipio de Tarija, mediante la articulación entre productores campesinos, comerciantes y consumidores. la iniciativa refleja además una demanda institucional y social orientada a generar un espacio estratégico de integración económica y desarrollo local, particularmente en beneficio de los barrios del Distrito 7 y de las comunidades productivas vinculadas al abastecimiento urbano.

Los antecedentes técnicos y administrativos incorporados en el Proyecto de Minuta de Comunicación, particularmente el Informe Técnico N° U AFFM- 85/VP-15/2021 y el Informe Técnico N° UAFFM-246/YBC-267/2024, constituyen elementos de respaldo que permiten establecer preliminarmente la existencia de áreas de propiedad municipal, así como la viabilidad territorial y técnica para la consolidación del proyecto. Asimismo, se evidencia que la propuesta se encuentra enmarcada dentro de procedimientos administrativos vinculados al saneamiento territorial, cambio de uso de suelo y consolidación de áreas de equipamiento, aspectos que deberán continuar siendo desarrollados conforme a la normativa municipal vigente.

En ese marco, el Proyecto de Minuta de Comunicación se constituye en un instrumento legítimo, pertinente y necesario de recomendación institucional, orientado a exhortar al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija a priorizar y declarar de interés público el diseño y construcción del "Mercado Municipal de Abasto Bicentenario", promoviendo la gestión de acciones administrativas, técnicas y presupuestarias que permitan viabilizar su ejecución. La propuesta no implica una sustitución de competencias técnicas ni administrativas del Gobierno Autónomo Municipal, sino que busca fortalecer la planificación urbana, el desarrollo económico local y las condiciones de abastecimiento alimentario en beneficio de la población tarijeña.

5. RECOMENDACIONES.

En mérito a lo expuesto, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas recomienda **APROBAR con modificación** el Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE, al GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA:

PRIMERO, Realizar las acciones técnicas. administrativas v legales necesarias para la regularización y/o adecuación del uso de suelo del predio destinado al "Mercado Municipal de Abastos Bicentenario", conforme a la normativa urbana y territorial vigente.

SEGUNDO. Gestionar y priorizar la obtención de financiamiento para el diseño, construcción, equipamiento e implementación del "Mercado Municipal de Abastos Bicentenario", como un centro estratégico de comercialización para la venta y compra de productos alimenticios directamente del productor al consumidor, promoviendo el desarrollo económico local, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las comunidades productoras del Municipio de Tarija.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Solamente quiero saber o si es que podría dar lectura a alguna otra parte del documento el Senador Secretario como para saber de qué, en qué área se encuentra ese Mercado de Abasto, porque hay diferentes mercados de abasto y hay problemas de derecho propietario en los diferentes lugares. Entonces, no vaya a ser de que nosotros estemos haciendo recomendaciones y firmando cosas en las que no sepamos de que el municipio tenga la certeza que esos predios están libres de problemas porque hay conflictos entre los propietarios de los lugares donde se están instalando esos mercados de abasto. Entonces, solamente para conocer de qué área de la ciudad se trata, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Solicito al Senador proyectista, nos pueda hacer el informe.

Se trata de la Senadora Leonor Rosalva Romero, si puede informarnos o la Senadora Acosta, que son los proyectistas.

Sen. Secretario: Presidente, puedo leer aquí los antecedentes, aquí está.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

El Proyecto Minuta dice ante la iniciativa impulsada por vecinos y juntas vecinales de los barrios 20 de enero, San Miguel 10 de junio y 15 de febrero del Distrito 7 del Municipio de Tarija, quienes desde años anteriores vienen gestionando la construcción de un mercado municipal denominado "Abasto Bicentenario" contempla Distrito 7 y esos municipios o como esos barrios que mencioné, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Buenas tardes, Presidente.

Esa es una propuesta de la Senadora Marcela Guerrero, con la finalidad de que se lleve adelante un saneamiento y la construcción de este mercado, tomando en cuenta el crecimiento que tiene el Departamento de Tarija. Como la Minuta representa una recomendación, nosotros consideramos que el Gobierno Municipal puede tomar, analizar las previsiones y si es viable dar cumplimiento a la misma y de no serlo, entonces nos hará a conocer también que no tiene las condiciones para hacerlo.

Sen. Presidente: Creo que con eso queda claro.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada el Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Municipal de Tarija.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.5 La Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas remite el informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas evaluar y disponer la postergación

temporal de todos sus pagos de primas o incentivos vinculados a la rentabilidad de las inversiones dentro del sistema integral de pensiones hasta que la Comisión Especial de investigaciones de la Cámara de Senadores concluya su informe sobre la situación financiera y administrativa de la Gestora Pública ; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
LEGISLATURA 2025 – 2026
INF- MC - CPPByF N° 07/2025 – 2026

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS.**

FECHA: **La Paz, 20 de mayo de 2026.**

1. ANTECEDENTES.

En el marco de las atribuciones de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores ha conformado la Comisión Especial de Investigación para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), con el objeto de evaluar la administración, gestión financiera e inversiones de los recursos del Sistema Integral de Pensiones.

A la fecha, la Comisión se encuentra en fase inicial de organización y definición de su plan de trabajo, no habiéndose aún formalizado requerimientos de información a la Gestora Pública ni a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Mediante nota CITE: CEIGPA N° 02/2025-2026 de fecha 30 de abril de 2026, presentan Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas para recomendar una evaluación precautoria respecto a la exigibilidad de pagos de primas, esta recomendación busca evitar decisiones anticipadas que no cuenten con el debido respaldo técnico, fortaleciendo la transparencia, la confianza en el sistema y el ejercicio efectivo de la función fiscalizadora.

2. NORMATIVA LEGAL.

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.
Artículo 158. 1. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:
19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.

1.2 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpelar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo 1 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 53. (Comisiones Especiales). La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión.

Artículo 157. (Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). - Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

2. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Minuta de Comunicación tiene por objeto recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su calidad de órgano rector de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la postergación temporal del pago de primas, incentivos o cualquier forma de retribución adicional vinculada a la rentabilidad de las inversiones administradas dentro del Sistema Integral de Pensiones, hasta que la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores concluya la evaluación técnica, financiera y administrativa correspondiente.

De los antecedentes expuestos se advierte que la propuesta surge en el marco de las atribuciones de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la conformación de una Comisión Especial de Investigación para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), con el objetivo de evaluar la administración, gestión financiera e inversiones de los recursos del Sistema Integral de Pensiones. Asimismo, se establece que la Comisión se encuentra aún en una fase inicial de organización y definición de su plan de trabajo, no habiéndose formalizado todavía requerimientos oficiales de información hacia la Gestora Pública y la APS.

Asimismo, el Proyecto encuentra sustento normativo en el marco jurídico vigente que regula el Sistema Integral de Pensiones. En ese sentido, se hace referencia a la Ley N.° 065 de Pensiones, mediante la cual se establece que los aportes de los asegurados constituyen cuentas individuales de propiedad exclusiva de estos, incluyendo la rentabilidad generada por la administración e inversión de dichos recursos. Del mismo modo, se señala que la Gestora Pública percibe únicamente ingresos por concepto de comisiones expresamente previstas en disposiciones legales y reglamentarias, particularmente en el Decreto Supremo N.° 4585, que regula las comisiones aplicables por la prestación de sus servicios de administración.

De igual manera, el documento incorpora un análisis jurídico respecto al principio de legalidad aplicable a la función pública, señalando que las entidades públicas únicamente pueden ejercer atribuciones y percibir ingresos autorizados expresamente por norma. En ese marco, se advierte que no se identifica disposición legal que faculte a

la Gestora Pública a percibir primas, incentivos o retribuciones adicionales asociadas al rendimiento positivo de las inversiones realizadas con los fondos previsionales. Por tanto, se concluye preliminarmente que el esquema normativo vigente delimita de manera expresa las fuentes de ingresos de la Gestora Pública, excluyendo cualquier forma de participación en la rentabilidad generada por los recursos administrados.

No obstante, del análisis del contenido del Proyecto de Minuta de Comunicación también se evidencia que la Comisión Especial aún no ha accedido, analizado ni evaluado integralmente la información relativa a la gestión de la Gestora Pública.

En consecuencia, se considera pertinente recomendar una evaluación precautoria respecto a la exigibilidad de pagos de primas o incentivos vinculados a la rentabilidad de las inversiones, evitando decisiones anticipadas que no cuenten con respaldo técnico suficiente. Asimismo, se destaca la necesidad de fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la confianza en el sistema previsional, garanti7ando el ejercicio efectivo de la función fiscalizadora.

Desde una perspectiva institucional y económica, la propuesta pretende resguardar los intereses de los asegurados y preservar la naturaleza del sistema previsional, garantizando que los recursos administrados se rijan bajo criterios de seguridad, rentabilidad, liquidez, transparencia y responsabilidad. En ese marco, el Proyecto incorpora además la obligación de que la APS y la Gestora Pública proporcionen información completa, documentada y oportuna a la Comisión Especial, permitiendo sustentar cualquier decisión futura sobre bases técnicas y jurídicas adecuadas.

El Proyecto de Minuta refleja una iniciativa orientada a precautelar la correcta administración de los recursos del Sistema Integral de Pensiones y fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre la Gestora Pública y la APS. No obstante, la consolidación de una decisión definitiva respecto al pago de primas o incentivos requerirá necesariamente la conclusión de los procedimientos de investigación, evaluación técnica y análisis jurídico desarrollados por la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, aspectos indispensables para otorgar certeza, legalidad y sostenibilidad a cualquier determinación vinculada a la administración de los fondos previsionales.

3. CONCLUSIONES.

El Proyecto de Minuta de Comunicación constituye una iniciativa de carácter preventivo y fiscalizador proyectada por la Comisión Especial de Investigación para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), orientada a resguardar los recursos del Sistema Integral de Pensiones y precautelar los intereses de los asegurados. La propuesta se sustenta en principios de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa, estableciendo que cualquier pago de primas o incentivos vinculados a la rentabilidad de las inversiones administradas por la Gestora Pública debe estar respaldado por una evaluación técnica, financiera y jurídica integral. En ese marco, la recomendación de postergar temporalmente dichos pagos busca evitar decisiones anticipadas que puedan afectar la correcta administración de los fondos previsionales, garantizando además que la Comisión Especial de Investigación cuente con información suficiente y documentada para emitir conclusiones objetivas. Por tanto, la viabilidad de cualquier determinación futura dependerá necesariamente de la conclusión de los procesos de fiscalización y análisis técnico desarrollados por la instancia legislativa competente.

4. RECOMENDACIONES.

En mérito a lo expuesto, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas recomienda **APROBAR** el Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

PRIMERO. Evaluar y disponer la postergación temporal de todo pago de primas o incentivos vinculados a la rentabilidad de las inversiones dentro del sistema integral de pensiones, hasta que la comisión especial de investigación de la Cámara de Senadores concluya su informe sobre la situación financiera y administrativa de la Gestora Pública.

SEGUNDO. Disponer, a través de las instancias correspondientes, que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo brinden toda la información requerida por la Comisión Especial, de manera oportuna, completa y documentada.

TERCERO. Garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en la administración de los recursos del sistema previsional, garantizando que no se tomen decisiones económicas unilaterales que afecten el fondo de pensiones.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, solicitaría de igual forma a la Comisión, nos amplíe un poco la información porque al decir, si bien esta es una recomendación porque seguramente detrás de cada relación de la Gestora con, ya sean bancos o a quienes se les haya prestado recursos, debe haber seguramente un contrato, un convenio de por medio. Sin embargo, más allá de conocer esas especificaciones, cuando dice: "evaluar y disponer la postergación temporal de todos sus pagos de primas e incentivos vinculados a la rentabilidad de las inversiones", parecería yo no entiendo muy bien, pero parecería que fuera los beneficios que tendrían que recibir de estos Bancos, de quien se hayan favorecido con estos créditos.

Entonces, por esa razón es que o tal vez estoy entendiendo al revés, quisiera me hagan un poquito, nos hagan un poquito de aclaración sobre esta recomendación que se solicita. Porque no hay que olvidarse de que los recursos que vuelven son también los recursos que se reutilizan en el pago de las rentas, por eso es que me llama la atención. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, estoy o soy miembro de esa Comisión y lo que se está solicitando es precisamente de que la Gestora no se pague, o sea, no pague a sus funcionarios como un estímulo que hay en las empresas privadas o en otras instituciones cuando existe un superávit y eso es lo que se está recomendando en esta Minuta, porque ocurre de que supuestamente eso es lo que estaría ocurriendo.

Había la información, se tenía la información de que la Gestora iba a cancelar a sus funcionarios un pago como un bono por un superávit y lo que sabemos es de que la Gestora más bien no estuviera en esas condiciones de hacerlo o no sabemos cuál ha sido la fundamentación por la que hubiera existido una resolución de pago de un bono por superávit. Entonces se está recomendando la suspensión de cualquiera de esos pagos hasta que se conozca la verdadera situación de la Gestora, que además está siendo sometida a una investigación y a diferentes requerimientos por parte de la Cámara de Senadores, en la Comisión que precisamente formó parte.

Sen. Presidente: Gracias Senadora, por la aclaración.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, sí, eso es propicio la Minuta de Comunicación, simplemente aprovecho este espacio, porque no son todos los espacios que se pueden aprovechar para estar, digamos todos juntos con los proyectistas. Senadora Moreno, sería interesante si es que se comprueba que hay ese tipo de pagos sobre la base de un superávit y que no están las capacidades la Gestora y pensamos que va a pasar un buen tiempo hasta que estén

las capacidades de hacer algo así. Se proyecte, se presente un Proyecto de Ley para justamente normar que eso no se puede hacer, normar que la Gestora pagarles superávit a sus trabajadores, como si fuese una empresa privada. Eso no tiene ningún sentido, ninguna lógica, entonces mi recomendación es esa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, buenas tardes. Quizás entendiendo bien esta Minuta de Comunicación a través de su primer punto, lo que busca es generar una medida precautoria, que obviamente va a estar sujeta a evaluación, nosotros como Comisión recibimos la propuesta de este Proyecto de Minuta; sin embargo, podía haberlo realizado la misma Comisión pese a ello, decidimos con el afán de cumplir los plazos poder analizarla dentro de Comisión, aprobarla y remitirla al Pleno.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias por la aclaración e información, lo que solicitaría para proseguir con la aprobación, Presidente y también si me permiten a la Comisión, como estos documentos son instrumentos públicos y para despejar cualquier posible observación posterior, yo solicitaría que se ponga entre paréntesis después de justamente pagos primas o incentivos vinculados a la rentabilidad de inversiones dentro del sistema integral de pensiones, entre paréntesis, poner: (pago de bonos a sus funcionarios), para que ahí haya una aclaración específica de que esto es para los sus bonos. Yo solicitaría, que haya esa complementación, reitero porque estos son instrumentos públicos que no se confunda o se tergiverse luego la aprobación del mismo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la propuesta de la Senadora Chapetón.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, estoy de acuerdo como parte de la Comisión, estoy de acuerdo con la solicitud de la Senadora Chapetón, porque me parece pertinente.

Sen. Presidente: Sigue en consideración tanto la Minuta, como la propuesta de la Senadora Chapetón.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, con la propuesta por la Senadora Chapetón, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 Las Comisiones de Organización Territorial del Estado y Autonomías; de Política Social, Educación y Salud; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; y de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana remiten los informes sobre los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

1. Al Municipio de Uncía, Provincia Rafael Bustillos del Departamento de Potosí.
2. Al Municipio de San Andrés de Machaca.
3. Al Municipio de Curva de la Provincia Bautista Saavedra.

4. Al Municipio de Jesús de Machaca.
5. Al Municipio de Copacabana.
6. A la Provincia José Ramón Loayza.
7. Al Distrito Municipal N° 8 de la ciudad de El Alto.
8. A la Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz.
9. Al Municipio de Luribay del Departamento de La Paz.
10. Al M.Sc. Haider Echalar Justiniano.
11. Al M.Sc. Javier Echalar Justiniano.
12. Al estudiante Axel Benjamín Iporre Gómez.
13. A la Unidad Educativa Franciscana Lindaura Anzoategui de Campero 1.
14. A la Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas Financiera y Administrativas F.C.E.F.A. de la Universidad Técnica de Oruro.
15. Al Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uria del Municipio de La Paz.
16. Al Profesor Eulogio Bobarin Chavarría.
17. A la Unidad Educativa Juan Misael Saracho de Coimata.
18. Al M.Sc. José Brian Hillman Gil.
19. A la Universidad Autónoma del Beni José Ballivian.
20. Al Periodista Richard Rubén Rosales Ramírez.
21. A la Unidad Educativa John Fitzgerald Kennedy.
22. A la Dra. Ruth Mirian Martínez Leptón.
23. A la Unidad Educativa República Argentina.
24. A Fe y Alegría – La Paz.
25. Al Señor Moisés Paniagua Leaño.
26. A las Religiosas Siervas de María Ministras de los Enfermos.
27. A la Unidad Educativa Particular San Juan Bautista de la Salle de la ciudad de El Alto.
28. Al Instituto Técnico Boliviano Japonés INBOLJAP.
29. Al estudiante Benjamín David Zambrana Torres.
30. Al Club Deportivo Profesional Aurora de la ciudad de Cochabamba.
31. A Dax Ulises Alfaro Ochoa.
32. A la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Oruro.
33. A la Cooperativa de Telecomunicaciones Riberalta R.L. COTERI R.L.
34. A la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca CAINCO.
35. A la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia CSCHAB.
36. A la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales FATESCIPOL.
37. Al Rescatista y Comandante de la Asociación de Bomberos Voluntarios Caballeros del Fuego Ever Rentería Yucra.
38. Al Regimiento de Infantería N° 3 Gral. Juan José Pérez Marañon.

Sen. Presidente: Al estar en una Sesión en modalidad virtual y que los Proyectos de Homenajes Camarales cuentan con los informes positivos de las Comisiones correspondientes, solicito al Pleno nos autorice hacer una sola votación para aprobar los mismos y no hacerlo así de uno en uno.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, los Proyectos de Homenajes Camarales. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con los mismos, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Quedan aprobados los Homenajes Camarales.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

Sen. Presidente: Senador Secretario, igual solicito tenemos mucha información de Correspondencia, tenemos Proyectos de Resolución Camaral, Proyectos de Declaración Camaral, Proyectos de Homenaje Camaral, Peticiones de Informe Escrito. Tenemos varios proyectos también de Respuestas a Peticiones de Informe Escrito y Actas de Comisiones, Reposición de Proyectos de Ley, Respuestas a Minutas de Comunicación.

Por lo tanto, solicito a las senadoras y los senadores nos permitan hacer la derivación directamente desde la Presidencia con el equipo técnico de los distintos temas que tenemos en Correspondencia. Así que solicito la autorización hacerlo directamente.

Sen. Presidente: Entonces vamos a proceder así, eso no hay necesidad de votar.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario: Presidente, hasta qué punto sería.

Sen. Presidente: Hasta Asuntos en Mesa del Orden del Día.

Sen. Secretario: Presidente, es importante hacer mención a este en el punto.

8. Denuncia.

8.1 El Senador Leonardo Roca Egüez presenta una denuncia por faltas éticas y actuaciones contrarias a la institucionalidad democrática contra el Senador Nilton Condori Alanoca.

Sen. Presidente: Eso es también parte de Correspondencia, eso va a la Comisión de Ética de ahí viene de Asuntos en Mesa.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Asuntos del Día

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Presidente, yo tenía una Resolución Camaral con Dispensación de Trámite, para este 27 de mayo.

Sen. Presidente: Eso vamos a tratar recién Senadora, vamos a tratar, no está como comunicación.

Sen.ª García: Perfecto, gracias.

Sen. Presidente: Lo vamos a tratar a consideración del Pleno.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, solicitarle permiso de una hora ya que me encuentro en este momento en carretera y fiscalizando y es conflictivo manejar, una hora y también de que tenía que presentar Homenaje Camaral por Dispensación de Trámite, ya que la siguiente semana está habilitado mi suplente y la próxima semana ya va a ser tarde para el 6 de junio. Y también un Homenaje Camaral que había presentado la Senadora Susana, respecto al aniversario del Colegio Juan Manuel Calero.

Sen. Presidente: Ninguno de los dos los tenemos en Mesa, Senadora Canaviri, van a verificar.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Presidente. ¿Me otorga el permiso de una hora?

Sen. Presidente: La licencia de una hora, aprobado, supongo, por todos; proceda, Senadora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al punto que estamos iniciando su tratamiento.

Sen. Secretario:

4. Asuntos del Día.

1. Solicitud de Consideración Inmediata:

1.1 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, solicita conforme al Artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, solicita la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral Póstumo a Huáscar Gustavo Aparicio Gonzales.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario: Esos Homenajes Camarales no lo tengo, Presidente.

Sen. Presidente: Se los acaban de pasar, Senador Secretario.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente, también quiero solicitar con base a los artículos 98 y 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, Dispensación de Trámite y la aprobación de un Homenaje Camaral. Lo he presentado en su oficina, como es para llevar a Sucre, este Homenaje para la Señora Sabina Cuellar, una mujer que ha marcado un hito en historia política y social y de todo el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Está en la lista, lo vamos a considerar.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, respecto al tratamiento del Homenaje póstumo del cantautor Huáscar Aparicio, ese es el tema que se va a tratar enseguida, pero a la vez también hemos presentado con Dispensación de Trámite el

Homenaje Camaral a la Federación de Empresarios Privados. Presidente, esos dos temas sería de mi pendiente para el 25 de mayo que lo tienen ahí.

Sen. Presidente: El de la Cámara de Empresarios no lo teníamos, lo vamos a considerar después, Senadora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Homenaje Camaral póstumo al Señor Huáscar Gustavo Aparicio González.

Sen. Secretario: Presidente, ese es el que no me ha llegado, me ha llegado el de la Federación de Empresarios y de Sabina Cuellar, pero no tengo ese Homenaje con opción inmediata en digital para dar lectura.

Sen. Presidente: Están en este momento verificando, pasemos al siguiente Homenaje Camaral hasta que nos remitan el Homenaje póstumo.

Sen. Secretario: Sería el Homenaje Camaral a la Federación Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH).

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, los artículos 4, inciso b), y 6, Parágrafo II, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales permiten otorgar homenajes a personas jurídicas.

Que, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca – FEPCH, constituye una de las instituciones gremiales empresariales más importantes del departamento de Chuquisaca, habiendo contribuido de manera permanente al desarrollo económico, productivo y social de la región mediante la promoción de inversiones, la defensa de la libre empresa y el fortalecimiento de la actividad empresarial privada.

Que, durante sus 62 años de vida institucional, la Federación promovió espacios de articulación público-privada, impulsó iniciativas orientadas al desarrollo regional y representó los intereses del empresariado chuquisaqueño, consolidándose como un actor estratégico para el crecimiento económico del departamento y del país.

Que, la labor institucional desarrollada por la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca permitió fortalecer sectores fundamentales de la economía regional, promoviendo la generación de empleo, el emprendimiento, la capacitación técnica y la consolidación de espacios de desarrollo productivo y comercial.

Que, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, a través de sus cámaras y asociaciones afiliadas, consolidó una importante labor institucional en favor del fortalecimiento del sector empresarial privado, promoviendo la inversión, la actividad productiva, el emprendimiento y la generación de empleo en el departamento de Chuquisaca.

Que, durante sus 62 años de vida institucional, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca impulsó iniciativas orientadas al desarrollo económico regional, la capacitación técnica y la articulación empresarial, constituyéndose en una entidad representativa y estratégica para el crecimiento y fortalecimiento productivo del departamento.

Que, la Senadora Tomasa Yarhui Jacome propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca - FEPCH,** en reconocimiento a sus 62 años de vida institucional, destacando su valioso aporte al desarrollo económico, empresarial y productivo del departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la conmemoración de la efeméride departamental del 25 de Mayo, fecha histórica del Primer Grito Libertario de América.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

1.1 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, solicita conforme al Artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, solicita la consideración inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral Póstumo a Huáscar Gustavo Aparicio Gonzales.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Si bien no voto, me sumo al Homenaje Camaral, conocí personalmente a Huáscar fue realmente una gran persona y un gran compositor.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, los artículos 3, inciso a), 4, inciso a), y 6, Parágrafo I, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales permiten otorgar homenajes a personas jurídicas.

Que, Huáscar Gustavo Aparicio Gonzáles fue un destacado cantautor boliviano que contribuyó de manera significativa a la difusión de la música folklórica y la cultura nacional.

Que, su trayectoria artística se caracterizó por la composición e interpretación de obras musicales que forman parte del cancionero popular boliviano, fortaleciendo la identidad cultural del país.

Que, las composiciones de Huáscar Gustavo Aparicio Gonzáles, alcanzaron reconocimiento nacional e internacional, destacando su aporte a la proyección de la música boliviana en el exterior.

Que, su legado artístico constituye un patrimonio cultural que continúa vigente y representa un aporte significativo al desarrollo cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, Huáscar Gustavo Aparicio Gonzáles desarrolló una propuesta artística propia basada en ritmos tradicionales del sur del país, particularmente la cueca y la música chaqueña, contribuyendo a la revalorización y proyección de expresiones musicales regionales dentro del repertorio folklórico boliviano.

Que, a través de su labor como compositor y músico, promovió la identidad cultural y el sentido de pertenencia, logrando que sus canciones trasciendan generaciones y se consoliden como referentes de la música popular boliviana, siendo interpretadas y difundidas ampliamente en distintos espacios culturales del país.

Que, la Senadora Tomasa Yarhui Jacome propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral póstumo a Huáscar Gustavo Aparicio Gonzáles**, en reconocimiento a su destacada trayectoria como cantautor de música folklórica boliviana y a su invaluable aporte a la difusión, preservación y fortalecimiento de la identidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, destacando su legado artístico reflejado en composiciones que forman parte del cancionero popular nacional y que continúan trascendiendo generaciones.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Proyecto de Homenaje Camaral a la Señora Savina Cuéllar Leaños.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández propuso el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, los artículos 3, inciso a), "Mérito Ciudadano: Son actos únicos y excepcionales de valor, heroísmo, civismo, solidaridad y otros de similar naturaleza de las personas en beneficio de la sociedad"; 4, inciso e), "El mérito ciudadano", y 6, Parágrafo IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permiten otorgar Homenaje al Mérito Ciudadano a Savina Cuéllar Leaños por su trayectoria, aporte y servicio en favor del Departamento de Chuquisaca.

Que, la señora Savina Cuéllar Leaños desarrolló una destacada trayectoria dirigencial, social y política en representación de organizaciones campesinas e indígena originario campesinas del Departamento de Chuquisaca y del país.

Que, ejerció funciones como Asambleísta Constituyente durante las gestiones 2006 a 2008, participando activamente en el proceso de elaboración de la Constitución Política del Estado, y posteriormente fue electa Prefecta del Departamento de Chuquisaca en la gestión 2008, desempeñando dichas funciones con responsabilidad y compromiso institucional.

Que, la trayectoria de la señora Savina Cuéllar Leaños y su aporte al desarrollo político y social fueron reconocidos por distintas instituciones cívicas, sociales y municipales, constituyéndose en referente de liderazgo y participación de la mujer campesina en espacios de representación pública.

Que, en mérito a dichos antecedentes, corresponde otorgar el Homenaje Camaral como reconocimiento a su trayectoria y contribución al Departamento de Chuquisaca y al país.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la señora Savina Cuéllar Leaños, en reconocimiento a su destacada trayectoria, aporte y servicio prestado en favor del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, resaltando su compromiso con el desarrollo social, político e institucional, así como su contribución al fortalecimiento de la participación ciudadana y la representación de las organizaciones sociales en el ámbito público.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Solamente quería hablar un poquito sobre la Señora Sabina Cuellar, que es una mujer, como les decía que ha marcado un hito en historia política y social de Chuquisaca y de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Ella es originaria de Chupampa, Tarabuco, desde muy joven se levantó con una voz firme de las mujeres campesinas e indígenas fue Secretaria Ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Chuquisaca, defendiendo los derechos de quienes por siglo fueron marginadas.

Posteriormente fue Asambleísta constituyente de 2006 al 2008 y aportó a la construcción de nuestra Carta Magna, llevando demanda de sus pueblos, especialmente de la zona rural, en el 2008 con el 55.5 de los votos se convirtió en la primera mujer en historia de Bolivia, elegida por voto popular como Prefecta Departamental de Chuquisaca, un logro que abrió camino a muchas otras mujeres, como hoy que tenemos ya dos gobernadoras mujeres en Tarija, en Pando. Su gestión y su vida han sido reconocida con distinciones como personaje del año 2008 por el periódico El Deber, Bandera de Oro, por el Comité Santa Cruz y múltiples Homenajes, instituciones cívicas y Gobiernos Municipales de Chuquisaca.

Presidente y colegas senadores y senadoras, no se trata solo de un acto protocolar, se trata de devolver, aunque sea simbólicamente el reconocimiento del Estado a quien dedicó su vida al servicio de los más humildes, a la participación política de la mujer indígena originaria campesina y en agradecimiento de nuestro país. Ella al igual que otros opositores en estos 20 años ha sido perseguida política con mucho, al igual que Ernesto, al igual que todos los autonomistas con muchos procesos que todavía siguen y es por ello que solicito su voto favorable para otorgar el Homenaje Camaral a la Señora Savina Cuéllar Leaños con Dispensación de Trámite por su trayectoria, aporte y servicio en favor del Departamento Chuquisaca del Estado Plurinacional de Bolivia, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suárez Sattori: Presidente, yo primero quiero saludar la generosidad que ha tenido la Senadora Kathia, porque muy pocas veces se ve esto, normalmente estamos acostumbrados en el país y sobre todo en nuestras regiones, hacer reconocimientos cuando ya uno pasó a mejor vida. Creo que el hecho de hacerle un reconocimiento a Sabina, con quien he tenido la suerte de compartir mucho tiempo en esa lucha difícil que tuvimos desde el año 2006 para adelante, he podido ver indudablemente ella venía de una trayectoria ideología política que supo darse cuenta a tiempo y se volcó de esa situación para ser una luchadora y defensora de la democracia.

Esa es Sabina, una mujer que viene de esa Bolivia profunda, una mujer humilde que no midió ni escatimó ningún tipo de absolutamente nada para luchar por el país, fue perseguida, estuvo con detención domiciliaria por el solo hecho de haber enfrentado a un régimen totalitario, abusivo, que estuvo gobernando el país. Por eso sumo, Presidente a hacerle el reconocimiento a una mujer que todavía sigue luchando, que como bien decía la Senadora Quiroga, fue la primera Prefecta Electa de Bolivia y abrió el camino para que vengan muchas otras mujeres más, pero fue la primera Prefecta Electa en los momentos más duros que hubieron, cuando se requería que haya firmeza para poder defender la democracia en Bolivia, para poder defender los principios y mantener a nuestro país, sobre todo con posibilidades.

Sen. Presidente: Senadores, no sé si estamos todos, hubo un se cayó el Internet aquí en la oficina de la Cámara de Senadores, creo que estamos, no sé cuántos estamos presentes. Creo que estamos ya hay 29 senadores conectados, disculpas nuevamente fue un problema del internet aquí en la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra, Senador Suárez.

Sen. Suarez Sattori: Yo culmino ahí solamente coincidiendo de que sería un justo reconocimiento a una gran mujer que viene de allá de la Bolivia profunda, que ha salido adelante, que ha defendido la democracia y que ha sido la primera Prefecta de Chuquisaca, creo que sería un justo reconocimiento para ella.

Sen. Presidente: Gracias Senador, con las disculpas nuevamente.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, me adhiero, me sumo y agradezco a la Senadora Kathia Quiroga por acordarse de una chuquisaqueña valerosa y que nosotros lamentablemente se nos fue, no hicimos el trámite respectivo y ratifico lo señalado por la Senadora, es una mujer luchadora todavía vive ella y merece todo reconocimiento. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, al Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Era para votar, pero igual aprovecho, aprovecho para decir que Sabina Cuellar es una persona de muchísimo valor y que va a ser algo muy importante poder homenajearla.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

Conmemorando el Aniversario de la Ciudad de Sucre, del Departamento de Chuquisaca, acabamos de aprobar varios Homenajes Camarales y consideramos que todas son importantes porque por algo los proyectistas han presentado precisamente las solicitudes de Homenajes Camarales y con mucha pena debo decirle, Presidente, hablé con algunos colegas, estaban ayer ajetreados y no estaban atentos y demás.

Entonces, en virtud al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito la Reconsideración, Senador Presidente, de los cuatro Homenajes Camarales que lamentablemente no hemos podido alcanzar los votos necesarios el día de ayer.

Por lo que solicito la Reconsideración, Senador Presidente, de manera que podamos también entregar estos Homenajes Camarales a estas personalidades que se ha presentado oportunamente. Gracias.

Sen. Presidente: Ayer tuvimos una pequeña confusión aquí con todos estos Homenajes, solicito también a nombre de la Presidencia podamos reconsiderar estos Proyectos de Homenajes Camarales. Senador Veliz, si fuera Usted tan amable de hacernos conocer los mismos.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Efectivamente, en fecha 20 de mayo había hecho ingresar cuatro Proyectos de Homenajes Camarales y lamentablemente hubo confusión, inclusive la colega Canaviri que estaba haciendo la pregunta y había pensado que era para todos los magistrados cuando no es así. Hemos presentado cuatro Proyectos de Homenajes Camarales, para la: Presidenta del Tribunal Constitucional, para la Doctora Paola Verónica y asimismo hemos presentado para el Magistrado Germán Pardo y asimismo para la Consejera Gabriela Arauz y por último para el Presidente del Consejo de la Magistratura Carlos Spencer.

Entonces, estos cuatro Proyectos de Homenajes Camarales en mi criterio, hemos revisado todos los currículums, sus hojas de vida que nos han podido hacer llegar lamentablemente a destiempo, de lo contrario, hubiéramos presentado por conducto regular y hubiera seguido su curso con la tramitación de manera normal, remitiéndose a la Comisión respectiva.

Sin embargo, reitero, en fecha 20 de mayo justamente antes de presentar por Presidencia nos hacen llegar los respaldos, los requisitos por lo que hemos cumplido con toda la documentación que exige precisamente el Reglamento de Homenajes Camarales. Por consiguiente, Presidente, reitero la solicitud de Reconsideración de estos cuatro Homenajes Camarales de manera que se pueda aprovechar la Sesión de Honor para que se les pueda entregar también a estas personalidades. Senador Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al punto de los Proyectos de Homenajes Camarales, solicitado por Senador Wilder Veliz Armas.

Sen. Secretario:

1. Proyecto de Homenaje Camaral a la ciudadana Paula Araoz López, Consejera del Consejo de la Magistratura.
2. Proyecto de Homenaje Camaral al ciudadano Carlos Spencer Arancibia, Presidente del Consejo de la Magistratura.
3. Proyecto de Homenaje Camaral a la ciudadana Paola Verónica Prudencio Candia, Presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional.
4. Proyecto de Homenaje Camaral al ciudadano Germán Saúl Pardo Uribe, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los Proyectos de Homenajes Camarales, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento de los Proyectos de Homenajes Camarales, se decreta su consideración en Sala.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, los Proyectos de Homenajes Camarales. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con los mismos, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Quedan aprobados los Homenajes Camarales.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 La Senadora Ana María Crispín Choque, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que en el ámbito de sus competencias reconsidere y revierta cualquier reducción presupuestaria que afecte el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, garantizando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Ha sido considerado también Dispensación de Trámite haciendo referencia el artículo 107. Voy a solicitar primero la consideración de la Dispensación de Trámite. No sé si la Senadora Crispín quiere argumentar algo más.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Gracias por la palabra, buenas tardes a todos los colegas.

Nos ha llegado esta solicitud por parte de la Defensoría del Pueblo, se ha podido escuchar en las noticias de que muchos ministerios han recibido la orden de que se tenga que reducir el 30% de manera igualitaria para todos, se ha medido con la misma vara a cada uno de ellos, sin ver o priorizar algunas tareas o funciones que realizan en el territorio boliviano. Tal es el caso del Defensor del Pueblo, ellos vienen realizando diferentes tareas en todos los departamentos, provincias, municipios y por la labor que realizan en temas de proteger los derechos fundamentales y ámbitos críticos por los centros de penitenciarios, instituciones policiales, hospitales, servicios públicos y prácticamente muchas funciones de las cuales se desempeña en cada uno de los sectores, teniendo ya una lista correspondiente.

Se tiene tanto personal administrativo y también personal que se sustantivas al haber realizado este 30% de disminución ha generado que muchos espacios ya no tengan esa atención que se debía, es por esa razón, por urgencia antes de que se apruebe el Presupuesto General del Estado, se está solicitando por dispensación se pueda considerar, tomar en cuenta de que no todos los Ministerios pueden realizar de la misma manera la disminución del 30%.

Y solicitar con la Minuta de Comunicación al Ministerio de Economía pueda tomar en cuenta no solo el aspecto del Defensor del Pueblo, sino me gustaría que un poco reflexione de que no todos los Ministerios pueden ser fríamente calculados y es por eso que solicito en el Pleno de que se pueda generar esta Minuta de Comunicación para que sea atendida, considerada con todos los respaldos que tiene la minuta respecto a los gastos que se realizan.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, sí estaba votando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, a ver, se me ha cortado un poco la señal, lo que tengo entendido es que la Minuta de Comunicación viene a ser para solicitar que no se recorte presupuesto específicamente para la Defensoría del Pueblo.

Sen. Presidente: Así es y ahora estamos votando la Dispensación de Trámite primero.

Sen. Ormachea Perfecto, simplemente para a brindar todo mi apoyo a ese cometido, porque se puede reducir en el presupuesto General del Estado reformulado que presentará el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas algún día, todo lo que tiene que ver con las carteras ministeriales y otros, pero un recorte a la Defensoría del Pueblo es realmente atentatorio contra los derechos humanos, así que mi apoyo a la Minuta de Comunicación. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Entiendo que el Presupuesto Reformulado ya ha sido presentado a la Cámara de Diputados, pero solo como conocimiento.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Estimado Presidente, colegas, yo también de acuerdo, apoyo también la Moción de la Minuta de Comunicación de la Senadora Crispín, es importante no solamente para defensoría, importante para otras instituciones que son operativas, algunas de Seguridad Nacional. En ese sentido, yo creo que se tendría que analizar ese tema muy importante porque se ha deducido personal en instituciones importantes donde resguardan la Seguridad Nacional. Nada más para aportar, estimado Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Totalmente de acuerdo con mis colegas, con lo que decía mi colega, el Senador Freddy, no

podemos permitir que haya una rebaja porque quieren rebajar, ellos tienen instituciones del Estado que pierden plata, que no hacen absolutamente nada, que rebajen los presupuestos ahí, pero que no le rebajen a la Policía, los médicos, aún sin fin de instituciones, Defensoría del Pueblo, no únicamente eso, sino muchas instituciones que realmente necesitan el presupuesto con la situación que vive el país, con los precios que estamos viendo en los mercados y todo, recortarle sueldos al personal ser realmente sería terrible. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Habría que redactar una Minuta de Comunicación en ese sentido, esta se refiere exclusivamente a la Defensoría del Pueblo.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario: Presidente, no la tengo en digital esa Minuta de Comunicación, solicito que me la envíen para dar lectura.

Sen. Presidente: Solicito a la Senadora Crispín, dar lectura a la Minuta de Comunicación.

Sen.ª Crispín: Claro que sí.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

1. ANTECEDENTES.

La Defensoría del Pueblo en Bolivia tiene su origen en las reformas constitucionales de 1994, consolidándose como una institución autónoma mediante la Ley N° 1818 de 30 de diciembre de 1997. Su implementación respondió a la necesidad de contar con un mecanismo independiente de protección de los derechos humanos frente a posibles vulneraciones por parte del Estado.

Desde su puesta en funcionamiento en 1998, bajo la primera gestión de Ana María Romero de Campero, la Defensoría del Pueblo ha desempeñado un rol fundamental en la defensa, promoción y vigilancia de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, constituyéndose en un pilar del sistema democrático y del control institucional.

En el ejercicio de sus funciones, la Defensoría, atiende quejas y denuncias de la ciudadanía, investiga actos u omisiones de la administración pública, interpone acciones constitucionales, realiza labores de mediación en conflictos sociales, supervisa entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos y promueve la educación en derechos humanos.

No obstante, se ha tomado conocimiento de una reducción significativa en su asignación presupuestaria para la gestión 2026, lo cual podría afectar su capacidad operativa, cobertura territorial y cumplimiento de sus funciones constitucionales.

2. NORMATIVA VIGENTE.

La Defensoría del Pueblo se encuentra respaldada por el siguiente marco normativo:

Constitución Política del Estado:

Art. 218: Establece su rol de defensa, promoción y protección de derechos humanos.
Art. 219: Define su alcance en el sector público y privado.
Art. 220: Regula su designación mediante la Asamblea Legislativa.
Art. 222: Establece sus atribuciones de investigación y recomendación.
Art. 224: Obliga a las entidades públicas a brindar información.

Ley N° 870 del Defensor del Pueblo (2016):

Regula su organización, funcionamiento y atribuciones bajo un enfoque intercultural y de derechos humanos.

Ley N° 1397 (2021):

Fortalece su rol como mecanismo nacional de prevención contra la tortura.

Este marco normativo garantiza su autonomía funcional, administrativa y financiera, condición esencial para el ejercicio independiente de sus competencias.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

La Defensoría del Pueblo constituye un órgano técnico clave dentro del sistema democrático, cuya función principal es actuar como mecanismo de control no jurisdiccional frente a posibles abusos del poder público.

Desde una perspectiva técnica; Garantiza el acceso a la justicia de manera ágil y no judicializada, especialmente para sectores vulnerables. Fortalece el sistema de pesos y contrapesos, al supervisar la actuación de la administración pública. Además, previene conflictos sociales, mediante la mediación y el diálogo institucional.

Por otro lado, protege derechos fundamentales, en ámbitos críticos como centros penitenciarios, instituciones policiales, hospitales y servicios públicos. Y contribuye a la transparencia estatal, mediante recomendaciones, informes y censura pública.

Asimismo, su funcionamiento adecuado, está alineado con los Principios de París de Naciones Unidas, que regulan a las instituciones nacionales de derechos humanos.

Permite al Estado boliviano mantener estándares internacionales, como la categoría "A" de acreditación internacional.

En ese sentido, una reducción presupuestaria, limita su capacidad de respuesta institucional. Afecta su cobertura territorial, especialmente en áreas rurales e indígenas. Debilita su rol de control y defensa de derechos y Genera riesgos reputacionales a nivel internacional.

Por tanto, la sostenibilidad financiera de la Defensoría no es un gasto, sino una inversión en democracia, derechos humanos y estabilidad institucional.

4. RECOMENDACIONES.

En el marco de los Artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE:

PRIMERO.
Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, que en el ámbito de sus competencias reconsidere y revierta cualquier reducción presupuestaria que afecte el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, garantizando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

SEGUNDO.
Que se asegure la asignación presupuestaria suficiente, sostenible y progresiva, que permita preservar la capacidad operativa, técnica y territorial de la institución.

TERCERO.
Que se adopten medidas para fortalecer institucionalmente a la Defensoría del Pueblo, en concordancia con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

CUARTO.
Que se evalúen los impactos de la reducción presupuestaria en la prestación de servicios, cobertura y protección de derechos, evitando afectaciones a la población, especialmente a sectores vulnerables.

QUINTO.
Que se garantice el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano en materia de derechos humanos, preservando el estatus y credibilidad institucional del país.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, le quisiera solicitar a la Senadora Crispín, nos pueda volver a repetir el tercer punto de la Minuta de Comunicación, es decir de las recomendaciones, la tercera, si dentro de lo posible si podría.

Sen. Presidente: Primero le vamos a ceder la palabra, también ha solicitado la palabra la Senadora Chapetón y luego le cedemos la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, voy a preguntar si conoce la Comisión el monto que se les estaría reduciendo, porque si bien hablamos de personal. Cuánto personal le estuvieran reduciendo. Cuánto es el monto que le estuvieran reduciendo y cómo esto afecta, a la atención y a la prioridad, porque creo que mucho hemos hablado sobre la optimización de recursos, hemos hablado sobre el gran gasto económico que se tiene en el tema de funcionamiento.

Entonces, esa es una pregunta, que podría ser un poco contraproducente; sin embargo, viendo el lado positivo del Proyecto de Minuta de Comunicación y para considerar también la aprobación, mi aprobación, yo pondría también como posibilidad no solamente el tema de la Defensoría del Pueblo, como alguien lo dijo, la defensa, el servicio de salud, que también es algo prioritario, educación y el tema de seguridad ciudadana. Creo que podrían ser complementos que también vayan a este Proyecto Minuta de Comunicación. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Respondiendo al punto del colega Ormachea.

"TERCERO.

Que se adopten medidas para fortalecer institucionalmente a la Defensoría del Pueblo, en concordancia con estándares internacionales en materia de derechos humanos."

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Yo estoy de acuerdo con todo, pero me parece, creo que se debería suprimir esa esa disposición porque no es facultad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecer mayores medidas para que digamos se fortalezca la Defensoría del Pueblo con más presupuesto todavía. Lo que me han hecho comprender, por supuesto y lo tenía clarísimo hace tiempo de la importancia de que cuente con un presupuesto importante la Defensoría del Pueblo, pero ya que como que recomendarle medidas a el Ministerio de Economía para que ellos fortalezcan a la Defensoría del Pueblo, no sé si estamos en las condiciones económicas también para darle, porque eso implicaría más presupuesto, no estamos a las condiciones económicas como para darle más presupuesto a la defensoría del pueblo.

Pero sí estamos, considero en las condiciones económicas y tenemos que estar como para que el presupuesto General del Estado no le quite presupuesto, no que le aumente, no sé si me dejo entender. Porque con esa disposición tendría que aumentarle, sino que simplemente no le quite, no le cercene presupuesto, eso sí puede hacer el Estado ahorita, pero lo que creo yo y abro la discusión, no creo que pueda hacer el Estado ahorita es aumentarle y con esa disposición, la tercera se estaría solicitando que se aumente.

Yo no estoy en contra, me encantaría que le aumenten, pero no creo que estamos en las condiciones, entonces, yo creo que habría que suprimir esa, ya depende de los senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, indicar que estaba yo escuchando la Sesión y al escuchar este tema, esta Minuta es que prefiero retirarme de la Sesión de mi Brigada para participar, en el sentido de que no es posible que aprobemos esta Minuta de Comunicación Presidente, como soy de la Comisión de Planificación, Economía y Finanzas, el Defensor del Pueblo vino a mi Comisión para hacerme conocer con una nota este tema. Qué es lo que yo le dije, en el marco de la austeridad o de la reducción del presupuesto del gasto público en un 30% que se está aplicando a todo el Estado, a todas las instituciones del Estado, le dije también seguramente le afecta al Defensor del Pueblo, le dije.

Entonces, evidentemente entiendo, le dije que ustedes están con la categoría A en el marco de la defensa de los derechos humanos y todo lo demás, pero mi pregunta es, cuántos dictámenes defensoriales, recomendaciones defensoriales han sacado ustedes, cuántas han sido atendidas. Porque lo que estamos hablando es que también debe haber eficiencia, debe haber obviamente también le dije pertinencia en lo que ustedes piden, es decir, la institución debe cumplir los roles que se le ha asignado y si realmente es eficiente en las labores que ha desempeñado, porque ha habido una serie de vulneraciones de derechos donde el Defensor de Pueblo no se ha pronunciado nunca, le dije.

Entonces, mi pregunta es, le dije, quiero que Usted nos mande información complementaria porque quiero que entienda usted, que la afectación cuando hablamos de una reducción del aparato burocrático va a afectar a todos los niveles y cuando llegue el Presupuesto General del Estado, nosotros veremos en la medida que ha afectado a diferentes niveles del Ejecutivo, a diferentes unidades y solo bajo esa consideración, primero voy a elevar un informe y voy a hacer conocer al plenario. Pero Usted presentar una nota, le dije al Defensor del Pueblo que vino indicando que quiere que se incremente el presupuesto, porque su presupuesto era 44 millones y un poco más, si mal no lo recuerdo y él decía, nos han hecho una afectación.

Entonces como dice el colega Ormachea en parte, son consideraciones de orden económica, hay ya un Decreto que ha hablado de la austeridad, hay una disposición y una política de Gobierno que habla de una reducción del aparato burocrático del Estado, que va a afectar a todos y hay que ver en qué medida afecta a unos y a otros. Los que son particularmente le dije, al Defensor del Pueblo, por ejemplo, yo quiero que usted me remita, además, le dije, todos aquellos dictámenes defensoriales, aquellos que habrían tenido resultados, un informe de ver realmente es una

unidad de promoción de los derechos, de los derechos propiamente. En el caso particular de Cobija funciona con cuatro funcionarios y aunque se debate muy bien haciendo el trabajo, cuánto administrativamente y operativamente se asigna en otros departamentos y cómo tendría que afectarle, la reducción si fuera en la parte administrativa, solo del nivel de aquí en La Paz, le dije que funciona el Defensor del Pueblo, no es ahí donde debería haber la afectación y no debería ahí surtir efecto, en la política de austeridad que ha establecido el Gobierno.

Entonces, esas situaciones, esas argumentaciones y también parte de lo que nosotros nos va a tocar observar en el presupuesto General del Estado, Presidente, es lo que me dice que no es posible aprobar, personalmente esta Minuta se ha hecho con Dispensación de Trámite, debe remitirse. Considero yo, a la Comisión porque deben hacerse consideraciones de orden económico y en el marco de las nuevas disposiciones que ha sacado un Decreto que ha dispuesto el Presidente y ver que obviamente esta disposición afectará a unos y a otros más y a otros menos, pero hay que tratar de aquellas entidades que son realmente importantes, sin decir que sea menos importante, debe tener una menor afectación. Entonces, Presidente, esas son mis consideraciones creo que es suficiente información y mucho más tratándose de orden económico. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Efectivamente, como decía la Senadora Acosta, la Defensoría del Pueblo tiene un presupuesto asignado de más de 44 millones anuales, eso se debe repartir, desde luego en todos los departamentos. En todo caso yo no estaría muy de acuerdo con que se sostenga el presupuesto asignado en la Gestión 2025 cuando hay un criterio de austeridad y de recorte presupuestario donde todas las instituciones del Estado deben ingresar, máxime cuando vemos que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con su rol cual como debería, por lo menos en muchos de los departamentos.

En consecuencia, lo que más bien se debería hacer, si bien es cierto de que hay una ejecución presupuestaria en la Gestión 2025 del 97%, pero quizás hay que de repente un poquito evitar las consultorías repetidas o administrativas y si vemos un poco el detalle, cuál ha sido la ejecución presupuestaria de la Defensoría del Pueblo, la mayoría es en temas de salarios y gestión netamente administrativa. Entendemos también que el rol de la Defensoría del Pueblo es más en oficina, más que de gestión propiamente dicha, pero lo que se debería evitar de repente es digitalizar un poco los trámites para evitar tanto papel, tanto servicio de mensajería, evitar también el tema de viajes y los archivos físicos.

Se debería implementar más un tema de denuncias en líneas, audiencias virtuales, hacer un seguimiento digital de los casos quizás, para que esto permita un gasto operativo menor que se traduzca en temas financieros. Porque definitivamente el hecho de que hagamos hoy una distinción con una institución va a servir de pie para que después haya otras instituciones que también pidan un tratamiento especial por diversas otras condicionantes. Entonces, habría que tratar de repente con mucho mayor detalle esto o caso contrario pasarlo a la Comisión correspondiente para un análisis mucho más detallado quizás y que con un informe después podamos tratarlo en el Pleno de la Cámara de Senadores. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: A ver, las instituciones que se las conoce como Ombudsman, así se las conoce, que son las defensorías del pueblo que existen por un mandato de Naciones Unidas, en casi todos los países del mundo, por supuesto en las democracias plenas de nuestro mundo no deben ser recortadas en su presupuesto, es un mandato de Naciones Unidas, no pueden ser recortadas en su presupuesto.

Lo único que pueden hacer los países es acrecentar su presupuesto, pero no recortarlo y como les digo, esa es una ordenanza de Naciones Unidas y nosotros tenemos que ser respetuosos de los tratados, los convenios firmados y ratificados por el Estado boliviano y si nosotros queremos seguir perteneciendo al Régimen universal de los Derechos Humanos de su estricto cumplimiento, no podemos, bajo ninguna circunstancia reducirle presupuesto a la Defensoría del Pueblo.

Esto lo digo porque no es cualquier institución la Defensoría del Pueblo, es más, yo no estoy defendiendo, bajo

ningún punto de vista la Gestión del Defensor del Pueblo. Nosotros hemos cuestionado inclusive el proceso de votación por el cual el Señor Calisaya ha sido electo, en la anterior Legislatura, nos hemos opuesto a la manera en la que ha sido elegido, que nosotros lo hemos considerado hasta irregular.

Sin embargo, lo que se está defendiendo aquí es la institución de la Defensoría del Pueblo, que independientemente de quién sea su cabeza en este preciso momento o los defensores adjuntos por temática o los defensores los representantes de la defensoría en cada departamento y cómo distribuyen esos recursos, esos 44 millones.

De todas maneras, la institución no puede ser vulnerada en su presupuesto, por más de que hayan cuestionamientos completamente legítimos de cuántas acciones defensoriales han sido de alguna manera efectivas, en cada caso que les llegan, en los cientos de casos que les llegan seguramente diarios, pero de todas maneras la institución en sí misma no puede ser recortada de presupuesto, simplemente debe ser o mantenida o máximo aumentada, pero no estamos como país en las condiciones económicas para aumentar presupuesto para la Defensoría del Pueblo, creo que eso, de eso estamos todos y cada uno absolutamente claros.

Sin embargo, no queremos empezar, porque sería una afectación al Gobierno del Presidente Rodrigo Paz, sería una afectación muy grave, porque en las mediciones que se hacen, por ejemplo los exámenes periódicos universales que se hacen sobre materia de derechos humanos y otros en Naciones Unidas, tendríamos una calificación más baja, se tomaría en cuenta como un descenso hacia un país menos democrático, menos respetuoso de los derechos humanos, de las libertades fundamentales de las garantías constitucionales del Estado de Derecho, la libertad de expresión, la libertad a la vida, etc.

Hay exámenes que tomas y que rindes ante Naciones Unidas y si le quitamos, por supuesto a la Defensoría del Pueblo, no nos va a ir bien, nos va a ir como le iba al Gobierno de Evo Morales o como le iba al Gobierno de Luis Arce Catacora, que en los exámenes se aplazaban permanente y se llevaban una montonera de recomendaciones por parte de la Comisión o el Comité que evalúa el examen periódico universal en Naciones Unidas, que obviamente ni los cumplían. Pero relatores de la CIDH, este el sistema de Ombudsman, el sistema de Defensores del Pueblo a nivel mundial que existe, existe una organización a nivel mundial de defensorías del pueblo, también observaría de una manera muy preocupante, señalaría que sería muy peligroso, si es que esto pasa. Entonces, realmente no lo recomiendo que nosotros vayamos a reducir en esta institución en particular, en esta en particular. Gracias, Presidente. Ministerio de Trabajo, tolerancia para el día del adulto mayor 2026

Sen. Presidente: A ver, el presupuesto ha sido ya presentado a la Cámara de Diputados, en sí la Minuta de Comunicación llega un poco tarde, pese a que están pidiendo la Dispensación de Trámite ya está en nuestras manos y creo que las consideraciones que hace el Senador Ormachea deberíamos hacerla el momento del tratamiento del Presupuesto, eso como una información para todos. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha concluido la elaboración del presupuesto General del Estado y ha sido presentado a la Cámara de Diputados, entonces ahí es donde creo deberíamos dirigirnos. De todas maneras, tengo todavía dos senadores que están solicitando la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente.

Yo concuerdo con la posición de la colega Wanda, no sería pertinente remitir esta Minuta a la Comisión correspondiente, porque parto de que no podamos quitar competencias a las comisiones, para ello tenemos en la Cámara de Senadores comisiones que trabajen en el entendido en cada materia. Ahora tomemos en cuenta también, que ahora quizás el Defensor del Pueblo está trabajando como corresponde, pero vemos también le antecede que cómo ha sido la forma de su elección. Uno.

Dos, que durante su gestión del anterior gobierno y de los anteriores, lamentablemente el rol del Defensor del Pueblo no cumplió como correspondía se han vulnerado muchos derechos y a raíz de ello también se tiene, pues las sanciones por el incumplimiento ante los convenios internacionales razón por la que yo sugiero que se remita la

Comisión correspondiente y también cuando se haga el presupuesto haremos el análisis correspondiente, con todo amparados lo que dicen, en los acuerdos internacionales y reitero, no estoy de acuerdo que se quite competencias a las comisiones.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente.

Yo voy a apoyar la Moción del Senador Ormachea porque reducir el presupuesto a la Defensoría del Pueblo sería a afectar la institucionalidad democrática, por una parte, que tiene además cobertura territorial, sería afectar los compromisos internacionales que tiene Bolivia y sobre todo la protección progresiva de los derechos humanos. Por qué digo todo esto, porque existe técnicamente la necesidad de preservar estos recursos con diferentes fundamentos que como su Presidencia ya ha establecido, tendrían que ser fundamentados en el momento en que estemos aprobando o no el presupuesto que va a ser de conocimiento de la Cámara de Senadores.

Pero para conocimiento de todos, la Defensoría del Pueblo en Bolivia cuenta con una acreditación de máxima categoría que ha sido otorgada por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y está bajo los Principios de París que se denominan y el riesgo es que uno de los requisitos sine qua non de que estos principios internacionales es la plena autonomía financiera y presupuestaria.En ese entendido, un recorte unilateral asfixia su capacidad de Gestión y pone en riesgo la calificación de categoría A que tiene, afectando directamente la imagen y la reputación de Bolivia en un Sistema Internacional de Derechos Humanos como la ONU. Entonces, hay que tener esos cuidados.

Además, la estructura operativa de la defensoría abarca 21 oficinas que están distribuidas en los nueve departamentos de Bolivia para atender a poblaciones rurales, a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y a municipios alejados la reducción de recursos obligaría a limitar la funcionalidad de casi la mitad de estas oficinas, 10 de las 21 porque el presupuesto está así.

Entonces, que es además indispensable para con consolidar el sistema de servicio al pueblo que se ha denominado, por otra parte, existe un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta como legisladores, porque el principio se denomina de no regresividad de los derechos humanos y en el marco del derecho internacional, el Estado boliviano está sujeto a este principio de progresividad y de no regresividad. Significa que los recursos destinados a la promoción y defensa de los derechos humanos no pueden sufrir retrocesos que traigan una pérdida de derechos consolidados o que debiliten los mecanismos de control. Reducir esa capacidad operativa constituye una medida regresiva.

Y por otra parte la conflictividad social y la urgencia de fiscalizar políticas públicas prioritarias como la prevención de violencias a las mujeres, los derechos de la niñez y adolescencia, el mecanismo nacional de prevención de tortura, derechos ambientales a la madre tierra exigen una institución robusta. Y en ese caso el ajuste presupuestario que obligue a la desvinculación de personal técnico especializado, que va a afectar de forma directa las decenas de funcionarios, reduce no solamente la calidad del servicio, sino la celeridad, la eficacia, el procesamiento de quejas, las investigaciones de oficio, las acciones de defensa constitucional.

Entonces, este debilitamiento del presupuesto un Órgano Constitucional de Defensa de la sociedad desvirtúa el mandato previsto en el artículo 218 de la Constitución Política del Estado, el cual encomienda a la defensoría velar por la vigencia, promoción, difusión, cumplimiento de los derechos humanos, individuales, colectivos.

En ese sentido, Senador Presidente, es que no solamente es una cuestión de criterio de que se haya, que supuestamente los actuales funcionarios no estuvieran cumpliendo por el número de las causas que estuvieran atendiendo, que no sé si eso es así, pero de todos modos es una cuestión de los funcionarios de la institución que si es que están haciendo mal el trabajo tienen que ser removidos, cambiados o llamados la atención. Pero de ninguna manera reducir el presupuesto de una institución que representa la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos y que además tenemos compromiso internacional en ese sentido.

Por eso es de que voy a apoyar, por no solamente la Minuta de Comunicación en ese sentido, obviamente no pidiendo mayor presupuesto porque este no es el momento de hacerlo, pero por lo menos sosteniendo o manteniendo el presupuesto que actualmente tiene estas oficinas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: A ver, no comparto con todos los criterios que han señalado, pero más allá de estas consideraciones que son importantes sobre el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, sus atribuciones y sin entrar en el análisis si cumple o no cumple. La Minuta de Comunicación está dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando todos sabemos que el presupuesto está en el ámbito de la Asamblea Legislativa.

Entonces creo que la discusión en este momento debiera ser, qué mecanismos hacemos para que esta discusión sobre la reducción del presupuesto se realice, ya sea en la Comisión de la Cámara de Diputados, en el Pleno de Diputados o en la Comisión de Planificación y Finanzas de la Cámara de Senadores. Creo que eso debiéramos discutir y dirigir estas instrucciones o sugerencias a estas instancias, por lo que sugiero que ya ha habido demasiada discusión al respecto y tomemos otra definición. Gracias.

Sen. Presidente: Tengo la misma opinión.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Bueno, este documento al que hace referencia a los colegas, que es del principio de París de 1993, no habla de presupuestos, habla de que deben tener recursos adecuados. Entonces, no estamos hablando aceptación de objetivos, de fines, de competencias, atribuciones, estamos hablando de una reducción administrativa no confundamos, ni distorsionemos la situación, la austeridad y la reducción afecta a todas las instituciones en el concreto de una institución de Pando, voy a decir así, SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) significa que teníamos que retirar a un funcionario se le retiró a quién, al portero.

Entonces estoy hablando de que esas consideraciones de reducciones presupuestarias, cada entidad de acuerdo a su estructura administrativa organizacional, sabe quién puede de pronto se tienen que sumar las tareas a otro cargo, en fin, no excluye el hecho de que debe llegar a todas las entidades la reducción. Entonces, como esos son consideraciones presupuestarias, Presidente, vuelvo a repetir, se necesita mayores análisis que debe ser considerado en la Comisión con informes, con otras consideraciones que llegado el momento de discutir el Presupuesto General del Estado.

Cuando veamos qué unidades cómo afecta la reducción de ese 30%, porque nos va, presumo que, pues el Gobierno ha mandado un presupuesto con esa afectación y vamos a ver a qué entidades afecta, que son más operativas, menos operativas, de control, por ejemplo, a las que son de control son las que considero que no y operativas netamente debe hacerle una reducción menor a las que son netamente administrativas. Entonces, Presidente, bajo esas consideraciones y las que han dicho algunos de los colegas es que considero que debe devolverse a la Comisión para mayores argumentaciones por el tema del presupuesto que va a lograr llegar el momento de analizarlo, Presidente.

Sen. Presidente: Creo que eso sí corresponde, en realidad la Minuta de Comunicación al Ministro de Economía, no corresponde ya en este momento, sí que tomemos acción el momento de la discusión del Presupuesto, como lo han señalado varios senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Presidente y quiero agradecer a los colegas que me han antecedido, a quienes han apoyado de que la Defensoría del Pueblo no es una institución más del Gobierno es una institución que a nivel internacional ya es

reconocida y si bien se está hablando del tema presupuesto, hay que reconocer de que cada competencia, cada función recae en acciones, acciones que van a ser realizadas por un determinado presupuesto.

Quiero informarles de que, en la Gestión, para no irme muy lejos, a la Gestión 2023 se tenía un presupuesto de 39 millones 770 mil; en la Gestión 2024 se hizo un aumento a 43 millones 398 mil y en la Gestión 2024 se hizo un incremento a 44 mil como bien mencionaba la colega y todo este presupuesto que se ha generado han tenido una ejecución del 95%, 94% en ese rango.

Pero algo que es muy importante destacar en el informe ya lo va a ver el Ministro de Economía señala que, en las unidades, por ejemplo, en promoción de derechos humanos y cultura, se tiene un abogado en esa sección como el área sustantiva, con competencias sustantivas y de la misma manera en diferentes municipios se tiene dos, cuatro y en algunos casos siete por la cantidad de personas en vulnerabilidad y diversidades sexuales.

No se tiene personal administrativo en estos sectores, en muchos de estos sectores y se los puedo leer de algunas provincias recaen la responsabilidad de derechos humanos en personas como uno, dos, tres en provincias sin tener ningún tipo de secretaria, porteros; por ejemplo, en Desaguaderos se tiene dos personas que son sustantivas, ambos abogados en Villazón, Bermejo, Suárez, prácticamente el 50% de las unidades donde se ha desplegado a nivel nacional no cuentan con secretarias, no cuentan con porteros y son dos a tres abogados, en algunos casos hasta uno, quienes van solventándose realizar las acciones que corresponde. En ese marco se señalaba fortalecer estos aspectos porque están sobreviviendo a cómo pueden, no se está incrementando los sueldos, no se está disminuyendo tareas administrativas, tomando en cuenta que es el 87% que se lo utiliza en salarios y se tiene un presupuesto mínimo para el tema de otros gastos.

Entonces, es importante hacer conocer todo ese informe que se lo tiene aquí detallado, además de las notas de manera internacional que han solicitado al Ministro de Economía de que se pueda hacer, se quede sin efecto esta este tipo de reducción. Y algo que quiero informar a los colegas es de que, si bien se ha llegado a esta instancia como Minuta de Comunicación, en reiteradas oportunidades, desde hace dos meses, se ha tocado la puerta del Ministerio de Economía para que nos podamos reunir juntamente con el Defensor del Pueblo y se pueda colaborar en hacer atención a este requerimiento, pero hemos recibido un portazo en la cara, no nos han atendido y es por esa razón que hemos decidido mandar mandarlo con Minuta de Comunicación.

Cuando teníamos una reunión establecida antes de que presente la invitación en el hotel, él nos dijo que nos iba a tener con este tema, lastimosamente no se ha concretado y los tiempos nos han pisado y es por eso que recién ahora se está tocando el punto en esta Sesión. Quiero pedirles a las colegas que no es mi institución, no se trata de una institución como todas, sino es una institución que ha venido trabajando y que en el mismo informe detalla los resultados que se ha tenido y no solamente de ellos, sino a nivel internacional, si bien no llevan estándares altos en cumplimiento, porque no cumplen con el personal suficiente, están llegando a estándares donde lo han dicho mis colegas, están a nivel alto y si esto lo disminuimos vamos a bajar la calidad. Gracias, colegas.

Sen. Presidente: Sin embargo, queda claro que el instrumento ya no es la Minuta de Comunicación, ya no está en manos del Ministerio en este momento del trato de este tema deberíamos encontrar otro instrumento para que el tratamiento en la Cámara de Diputados haga corregir el presupuesto en su momento, ya sea a nivel de la Comisión que está analizando el presupuesto reformulado en la plenaria o cuando llegue también a la Cámara de Senadores.

En ese caso creo que no correspondería que vayamos a la votación de la Minuta de Comunicación, sino que la misma retorne a la Comisión y que veamos qué instrumento utilizamos para dar respuesta a los criterios que considero válidos, tanto los que ha presentado el Senador Ormachea como los otros colegas.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Y con esto termino. Presidente, es absolutamente pertinente, en primer lugar, señalar que lo que ha considerado la Senadora Moreno es absolutamente cierto, todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos que se consolida a través de un principio de no regresividad, que se impide la regresividad, también implica que todo lo que tenga que ver con lo presupuestario sea garantizado. Entonces, sí guarda relación, no es

que no guarda relación, lo presupuestario garantiza que no existe una regresividad en la aplicación del mandato defensoríal, en cualquier país del mundo, esto o cualquiera con el que se cuente con una Defensoría del Pueblo.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con que hay que tratar de liberar este tema con un poco más de calma, nos pisa el tiempo, por supuesto, porque está en la Cámara de Diputados cuando, por cierto, cuando decía si algún día nos presentan el presupuesto en la Cámara de Senadores, no decía porque no esté en adentro de la Asamblea el proyecto, sino ojalá nos llegue pronto a la Cámara de Senadores, se verá en el tratamiento de diputados, pero bueno eso es otro tema.

La cosa es que lo importante es que hay una buena parte de las senadoras y los senadores que quieren que de alguna manera se pronuncie nuestra entidad Camaral, nuestra Cámara Alta, por tanto, creo que lo que correspondería es que la Senadora Crispín para una siguiente Sesión, solicite una Declaración Camaral que declare, por la mayoría de sus miembros, si es que así lo votan pertinente, que declaren que rechazamos cualquier tipo de ajuste presupuestario a la Defensoría del Pueblo. No por sus autoridades, reitero, repito no por sus autoridades actuales y su desempeño y su Gestión, sino porque la institución es una, por decirlo de manera alegórica, una vaca sagrada de la institucionalidad del Régimen de los derechos humanos a nivel mundial.

No podemos salirnos de ciertos estándares y de ciertos compromisos que hemos adquirido durante los años como como Estado y uno de ellos es seguir los estándares y los protocolos y todo lo que tiene que ver con el Régimen Internacional de los Derechos Humanos a raja tabla y entre ellos es no desfinanciar a la Defensoría del Pueblo.

Sen. Presidente: Entonces vuelve a la Comisión, será la Comisión la que defina qué instrumento puede utilizar al respecto y estaremos atentos al momento del tratamiento en la Cámara de Senadores del presupuesto reformulado.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral:

3.1 El Senador Freddy Castillo Chávez, presenta el Proyecto de Declaración Camaral para expresar el enérgico repudio a las declaraciones del Presidente de Colombia; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Entonces aquí está solicitando también el Senador Castillo la Dispensación de Trámite, no sé si quiere hacer uso en este momento de la palabra el Senador Castillo o cuando tratemos el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Estimado Presidente, quisiera que hablar cuando se trate el Proyecto.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 10, inciso 1, de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz y rechaza toda guerra como instrumento de solución de conflictos.

Que, el Artículo 255, inciso 11, numeral 1, de la Constitución dispone que las relaciones internacionales del Estado se rigen por el principio de independencia y respeto a la soberanía de los Estados, así como por la no intervención en asuntos internos.

Que, el Artículo 256 de la Constitución reconoce la primacía de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, siempre que sean más favorables, reafirmando el compromiso del Estado con la paz y la autodeterminación de los pueblos.

Que, la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 2, inciso 7) y la Carta de la Organización de Estados Americanos (Artículo 3, inciso e) consagran el principio de no intervención y el respeto a la soberanía de los Estados, prohibiendo toda injerencia en asuntos internos.

Que, las declaraciones del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, al referirse a una supuesta "insurrección popular" en Bolivia, constituyen una opinión improcedente y contraria a los principios de respeto mutuo y no injerencia.

Que, corresponde a las instituciones bolivianas, en el marco de la democracia y la soberanía nacional, atender y resolver los desafíos internos, garantizando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado.

C O N S I D E R A N D O:

Que, corresponde la emisión de este Declaración Camaral al Senador Proyectista Freddy Castillo Chávez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

D E C L A R A:

PRIMERO. Expresar el más enérgico repudio a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por constituir una intromisión en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia.

SEGUNDO. Reafirmar que Bolivia es un Estado pacifista, respetuoso de los demás Estados, de su soberanía, institucionalidad y democracia.

TERCERO. Ratificar que todos los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado se encuentran vigentes y garantizados, siendo el único marco legítimo para la solución de la problemática interna.

CUARTO. Invocar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que establecen el respeto a la soberanía y la prohibición de la injerencia en asuntos internos, como fundamentos de la presente Resolución.

QUINTO. Remitir la presente Declaración Camaral a la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia para su conocimiento y efectos correspondientes.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Bueno, el objeto de la declaración es expresar el rechazo firme de la Cámara de Senadores a las declaraciones del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó la situación interna de Bolivia como una insurrección popular, vulnerando el principio de no intervención. Esto está sacramentado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 10; también en el artículo 255; también en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2.7; y en la Carta de la OEA, artículo 3, inciso e).

Entonces, es por esta razón me dirijo al Pleno para sustentar este Proyecto de Declaración que no es simplemente un trámite diplomático, sino un acto de defensa de nuestra dignidad nacional. En pasados días el mundo fue testigo de una declaración desafortunada del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quién se atrevió a calificar a nuestra realidad interna con una insurrección popular. Como proyectista y como boliviano, debo decir con claridad, Bolivia no es un escenario de las ambiciones ideológicas de terceros, de terceros Estados en este caso.

Por qué debemos aprobar este esta Declaración hoy, primero, por respeto a nuestra Constitución, el artículo 255 de nuestra Constitución Política del Estado es taxativo, Bolivia exige respeto a su soberanía, no podemos permitir que mandatarios extranjeros emitan juicios de valor que distorsionen nuestra realidad y generan un agravio diplomático innecesario.

Segundo, por nuestra vocación pacifista, el artículo 10 de nuestra Carta Magna nos define como un estado pacifista, nuestra historia reciente demuestra que los bolivianos resolvemos nuestras diferencias mediante el diálogo y la concertación, siempre dentro el marco de la Ley y nunca bajo la tutela de potencias o gobiernos foráneos. Tercero, porque nuestras instituciones están vigentes como las que hemos analizado en el Hemiciclo, Bolivia está modernizando su justicia y fortaleciendo su seguridad ciudadana bajo la Ley 264. Tenemos la capacidad plena para garantizar la paz social y el derecho al trabajo de nuestra gente sin intervenciones extranjeras.

Estimados colegas, la soberanía no se negocia, el respeto mutuo entre las naciones es la base de la paz regional y al aprobar esta Declaración estamos enviando un mensaje claro al mundo, Bolivia es un país soberano su democracia es sólida y sus problemas los resolvemos los bolivianos en el marco de nuestra Constitución, por la dignidad de nuestra Patria, solicito su apoyo para la población de esta Declaración Camaral. Gracias.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral, remítase a Cancillería.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Homenaje Camaral:

4.1 La Senadora Judith Rosario García Coca, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Distrito 8 del Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Voy a solicitar, no sé si la Senadora García quiere exponer ahora el Homenaje Camaral o en el momento en que lo leamos.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Gracias, Senador Presidente, en el momento en que lo leamos, si se pudiera.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, sustentado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, reconociendo la diversidad cultural e histórica de los pueblos y comunidades que forman parte del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Artículo 98 parágrafo I de la Constitución Política del Estado dispone que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario, siendo responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Que, el Artículo 99 parágrafo I de la Constitución Política del Estado determina que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, correspondiendo al Estado su protección, conservación, promoción y difusión.

Que, el Artículo 100 parágrafo I de la Constitución Política del Estado reconoce como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos sus cosmovisiones, mitos, historia oral, danzas, prácticas culturales,

conocimientos y tradiciones, constituyéndose en expresión de la identidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado dispone las atribuciones de la Cámara de Senadores, en concordancia con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, que faculta la emisión de Declaraciones Camarales y Homenajes Camarales en reconocimiento a instituciones y personalidades que contribuyen al desarrollo del país;

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara de Senadores rendirá homenaje a personajes, pueblos o hechos relevantes de la historia nacional.

Que, la histórica población de El Paso, actualmente Distrito 8 del Municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituye uno de los asentamientos más antiguos del valle cochabambino, conservando una invaluable riqueza histórica, cultural, religiosa y patrimonial que se remonta a las antiguas civilizaciones andinas y al periodo colonial, consolidándose oficialmente con la fundación de la denominada "Villa de Ondegardo" el 27 de mayo de 1571.

Que, El Paso mantiene vigentes sus tradiciones ancestrales, festividades religiosas, organización comunitaria y vocación productiva, destacándose además por su importante patrimonio arquitectónico y cultural, entre ellos el histórico Templo Colonial de Santiago Apóstol, declarado Monumento Nacional, constituyéndose en uno de los principales referentes históricos y culturales del departamento de Cochabamba.

Que, el próximo 27 de mayo de 2026, la población de El Paso conmemorará los CDLV (455) años de su fundación histórica, reafirmando su identidad cultural, social y comunitaria, así como su importante aporte al desarrollo del Municipio de Quillacollo, del departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Senadora Judith Rosario García Coca, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, ha propuesto el presente Homenaje Camaral;

POR TANTO:

El **Pleno de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional,** en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO ÚNICO. -

Rendir Homenaje Camaral a la histórica población de El Paso, Distrito 8 del Municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, al conmemorarse los CDLV (455) años de su fundación histórica, este 27 de mayo de 2026, en reconocimiento a su invaluable aporte histórico, cultural, religioso, social y productivo al desarrollo del departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia, destacando la preservación de sus tradiciones ancestrales, su patrimonio cultural y su permanente contribución al fortalecimiento de la identidad histórica de nuestro país.

Es dado en Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Me dirijo ante el Pleno para solicitar la aprobación del Homenaje Camaral a la histórica población El Paso, Distrito 8 del Municipio de Quillacollo, del Departamento de Cochabamba, al conmemorarse los 455 años de su fundación histórica este próximo 27 de mayo del 2026. El Paso es considerado uno de los pueblos más antiguos del Departamento de Cochabamba, con una invaluable riqueza histórica, cultural, religiosa y patrimonial, que se mantiene viva a través de sus tradiciones, organización comunitaria y vocación productiva.

A lo largo de su historia, esta importante población ha contribuido al desarrollo agrícola, social y cultural del valle cochabambino, preservando hasta la actualidad su identidad y legado histórico. Por ello, solicito a este honorable Pleno acompañar y aprobar el presente Homenaje Camaral como un justo reconocimiento al aporte histórico y cultural del pueblo El Paso, Departamento de Cochabamba y al Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, EL Proyecto de Homenaje Camaral, No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Nurmy Gutiérrez Meneses, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Plena Rvdo. Padre Alberto Maisant de la provincia José María Linares del Departamento de Potosí, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

I. C O N S I D E R A N D O:

Que, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, tiene la facultad de reconocer honores públicos a instituciones que se destaquen por servicios eminentes al Estado.

Que, la Unidad Educativa Plena Rvdo. Padre "Alberto Maisant", de la comunidad de Ñuqui, provincia José María Linares del departamento de Potosí, tiene sus antecedentes históricos en los esfuerzos impulsados desde el año 1940 para garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y jóvenes del área rural.

Que, desde la llegada de los sacerdotes redentoristas en 1957 y bajo la dirección del Reverendo Padre Alberto Maisant, la institución consolidó un modelo educativo integral, técnico y comunitario, constituyéndose en referente de la educación rural del departamento de Potosí.

Que, mediante Resoluciones Ministeriales N° 00740 de 1966 y N° 539 de 1978, la institución fortaleció la formación técnico-humanística, permitiendo la formación de bachilleres y técnicos medios en distintas áreas productivas.

Que, en el marco de la Ley N° 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", la Unidad Educativa fortaleció el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, intracultural, intercultural y plurilingüe.

Que, desde la gestión 2016, la institución consolidó el Bachillerato Técnico Humanístico en las especialidades de Mecánica Industrial y Textiles y Confecciones, contribuyendo al desarrollo económico y social de las familias y comunidades de la región.

Que, la Unidad Educativa Plena Rvdo. Padre "Alberto Maisant" ha desarrollado una destacada labor educativa, cultural, social y deportiva, obteniendo reconocimientos a nivel regional, departamental y nacional.

II. C O N S I D E R A N D O:

Que, la Unidad Educativa Plena Rvdo. Padre "Alberto Maisant", por su destacada trayectoria histórica y educativa de más de seis décadas, constituye un referente de la educación rural, técnica y comunitaria del departamento de Potosí.

Que, su permanente compromiso con la formación académica, técnica, cultural y humana de niñas, niños y jóvenes ha contribuido significativamente al desarrollo educativo y social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional reconocer y valorar a instituciones educativas que fortalecen la educación y la identidad cultural del pueblo boliviano.

Que, la Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir justo y merecido **HOMENAJE CAMARAL a la UNIDAD EDUCATIVA PLENA RVDO. PADRE " ALBERTO MAISANT"** de la Comunidad de Ñuqui, Provincia José María Linares del Departamento de Potosí, en reconocimiento a sus LXII años de destacada trayectoria histórica, su permanente compromiso con la educación rural, técnica y comunitaria, y su invaluable aporte a la formación integral de generaciones de estudiantes, constituyéndose en un pilar fundamental del desarrollo educativo, cultural y social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. La proyectista es la Senadora Gutierrez, no sé si quiere hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente y gracias por su apoyo a los compañeros.

Y es que es el trámite con Dispensación, estuve pidiendo, Senador Presidente, la siguiente semana no voy a estar y va a estar mi plente, pero para el tratamiento y aprobación de presente Proyecto de Homenaje Camaral en favor de la Unidad Educativa Alberto Maisant de la comunidad de Ñuqui provincia José María Linares del Departamento de Potosí.

Toda vez que la presente solicitud cumple con todos los requisitos que dispone el Reglamento de Homenajes Camarales en su artículo 6, parágrafo II y también destacar que la Unidad Educativa cumple sus 62 años en fecha 31 de mayo y es de ver como senadores destacar la trayectoria al servicio de la Unidad Educativa y Rural, Técnica y Comunidad del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, la Unidad Educativa ha contribuido permanentemente al fortalecimiento de la identidad cultural, la preservación de la lengua quechua y la formación integral de niñas, niños y jóvenes, obteniendo importantes reconocimientos académicos, científicos, culturales y deportivos; por todo ello y considero su invaluable aporte educativo y social.

Gracias por su apoyo compañeros. Eso sería, Senador Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3 La Senadora Betty Canaviri Villanueva presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, a la Carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana Sede La Paz, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Betty Canaviri Villanueva, en ejercicio de sus atribuciones, solicita el presente Homenaje Camaral conforme al Artículo 160.1 de la Constitución Política del Estado, que establece como atribución de la Cámara de Senadores: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el art. 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según el Reglamento Específico.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, en su art. 4, establece que la Cámara de Senadores podrá otorgar Homenajes Camarales a personas jurídicas públicas o privadas y a efemérides con relevancia nacional.

Que, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" es una institución de derecho público, creada mediante Decreto Ley N° 07745, de 1 de agosto de 1966, y elevada a rango de Ley de la República mediante la Ley N° 1545, de 23 de marzo de 1994, dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana, con autonomía académica y económica, y plenamente incorporada al Sistema Universitario Boliviano.

Que, desde su fundación, la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" ha cumplido una destacada labor en la formación integral de profesionales de alto nivel9 especialmente a través de su Carrera de Derecho, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del Estado de Derecho, la administración de justicia, la investigación jurídica y el servicio a la sociedad boliviana.

Que, el 14 de mayo de 2026 se conmemora un nuevo aniversario institucional de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", ocasión propicia para reconocer su trayectoria de más de seis décadas de excelencia académica, su compromiso con los valores éticos y humanísticos, y su invaluable aporte al desarrollo educativo, cultural y social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Cámara de Senadores, como órgano representativo del pueblo boliviano, tiene la noble responsabilidad de rendir homenaje a las instituciones que han prestado servicios eminentes al país mediante la formación de ciudadanos con sólidos principios éticos y profesionales.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo",** con ocasión de su aniversario institucional a celebrarse el 14 de mayo de 2026, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria académica, su compromiso con la excelencia educativa, la formación de juristas y profesionales de alto nivel, y su valioso aporte al desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. La proyectista es la Senadora Betty Canaviri, no sé si quiere hacer uso la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, simplemente agradecer al Pleno y pedir su apoyo, por más que ya ha pasado la fecha, me hubiera encantado que ese día ingrese.

Sen. Presidente:

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.4 El Senador Abdón Porcel Arancibia, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General:

4.4.1 Al Centro Cultural Masis;
4.4.2 A la Fábrica de sombreros Chuquisaca S.R.L.
4.4.3 A la Unidad Educativa Santa Ana de la ciudad de Sucre.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite de los tres, para el tratamiento de los presentes Proyectos de Homenaje Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento de los tres Proyectos de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a los tres Proyectos de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que, el Centro Cultural Masis fue fundado el 28 de junio de 1977 en la ciudad de Sucre, Departamento de Chuquisaca, como una organización privada sin fines de lucro, orientada al rescate, revalorización y difusión del patrimonio cultural boliviano, con especial énfasis en la música, danza, vestuario tradicional, investigación cultural y formación artística.

Que, el Centro Cultural Masis obtuvo su personería jurídica el 19 de mayo de 1981, con registro N'' 198029, consolidando su marco legal e institucional para el desarrollo de sus actividades culturales, educativas, sociales y comunitarias.

Que, a lo largo de su trayectoria, el Centro Cultural Masis ha formado a generaciones de niños, niñas y jóvenes, promoviendo el conocimiento, la práctica y la valoración de las expresiones culturales tradicionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, mediante el trabajo artístico del grupo folklórico Los Masis, la institución ha contribuido a proyectar la música y cultura boliviana en escenarios municipales, departamentales, nacionales e internacionales, fortaleciendo la identidad cultural del país.

Que, el Centro Cultural Masis ha desarrollado una importante labor de investigación, formación y vinculación con comunidades originarias, particularmente con la cultura Yampara-Tarabuco, promoviendo relaciones de respeto e intercambio cultural entre lo urbano y lo rural; por su trayectoria institucional, aporte a la preservación del patrimonio cultural y fortalecimiento de la identidad nacional, corresponde rendir un Homenaje Camaral al Centro Cultural Masis.

Que, el Senador Abdon Porcel Arancibia propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al "CENTRO CULTURAL MASIS",** por su destacada trayectoria institucional, artística, educativa, social y cultural, reconociendo su invaluable aporte a la preservación, revalorización, difusión y proyección del patrimonio cultural boliviano; asimismo, exaltar su labor en la formación de nuevas generaciones, la investigación cultural, la salvaguarda de las expresiones tradicionales, la vinculación con comunidades originarias y la proyección nacional e internacional de la música y cultura boliviana en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Vamos una por una, en la votación.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: A ver, solamente para pedirles su apoyo, queridos colegas, este centro cultural tiene más de 50 años y ha estado al servicio no solamente como una institución musical, sino cultural, como bien dicen, la justificación rescatando la cultura chuquisaqueña en todos los ámbitos. Por eso es una institución, como digo que ha trascendido más allá del departamento a nivel nacional e incluso a nivel internacional, sus actuaciones en el exterior son permanentes y no solamente exportando la música tradicional boliviana, sino la parte cultural y sobre todo rescatando la vestimenta de pueblos originarios del Departamento de Chuquisaca. Gracias.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la "Fábrica de Sombreros Chuquisaca S.R.L." fue legalmente constituida el 19 de septiembre de 1991, iniciando sus actividades industriales en julio de 1992, como resultado de la visión emprendedora de empresarios chuquisaqueños comprometidos con el desarrollo económico, productivo e industrial del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, apostando por la innovación, la calidad y la generación de fuentes de empleo digno.

Que, desde sus inicios, la empresa se dedicó a la producción y comercialización de fustes y campanas elaborados con materia prima nacional e importada, logrando consolidarse progresivamente en los mercados local, nacional e internacional gracias a la excelencia y competitividad de sus productos, contribuyendo, además, al fortalecimiento de la industria manufacturera boliviana y al posicionamiento de productos nacionales en el exterior.

Que, durante sus 34 años de trayectoria institucional ininterrumpida, la "Fábrica de Sombreros Chuquisaca S.R.L." se constituyó en una empresa referente a nivel nacional en el rubro industrial y exportador, aportando significativamente al movimiento económico del país mediante la generación de empleo directo e indirecto, beneficiando a trabajadores, artesanos, proveedores, transportistas y diversos sectores vinculados a la cadena productiva.

Que, la empresa destacó permanentemente por su responsabilidad empresarial, capacidad productiva y compromiso con el crecimiento económico regional y nacional, logrando ampliar sus operaciones comerciales y consolidar mercados internacionales gracias a la confianza y preferencia de sus clientes, quienes reconocen la calidad y excelencia de sus productos.

Que, a lo largo de su destacada trayectoria, la "Fábrica de Sombreros Chuquisaca S.R.L." recibió múltiples reconocimientos y distinciones otorgados por instituciones nacionales e internacionales, entre ellas cámaras empresariales, entidades gubernamentales, organismos de exportación y universidades, en mérito a su sobresaliente desempeño industrial, aporte al fortalecimiento de las exportaciones bolivianas y contribución al desarrollo económico y social del país.

Que, corresponde a la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reconocer y destacar públicamente a instituciones empresariales que, mediante esfuerzo, trabajo y compromiso, contribuyen al engrandecimiento del Departamento de Chuquisaca y al fortalecimiento del aparato productivo nacional.

Que, el Senador Abdón Porcel Arancibia propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la "FÁBRICA DE SOMBREROS CHUQUISACA S.R.L.",** en reconocimiento a sus 34 años de destacada trayectoria empresarial, industrial y exportadora, constituyéndose en una institución referente del desarrollo económico, productivo e industrial del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, destacando su valioso aporte a la generación de empleo, fortalecimiento de las exportaciones nacionales y posicionamiento de la industria boliviana en mercados internacionales.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguente Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece la facultad de rendir homenaje a instituciones relevantes de la historia nacional.

Que, la Unidad Educativa "Santa Ana" fue fundada el 26 de julio de 1882 por la Congregación Hijas de Santa Ana Madre de María, en la ciudad de Sucre, constituyéndose en una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de Bolivia.

Que, a lo largo de más de ciento cuarenta y tres (143) años de trayectoria institucional, la Unidad Educativa "Santa Ana" contribuyó significativamente al desarrollo educativo, cultural, científico y espiritual en el Departamento de Chuquisaca y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la institución fue pionera en importantes avances educativos, entre ellos la creación del primer Kindergarten de Bolivia en 1909, así como el fortalecimiento de programas académicos, científicos y culturales inspirados en modelos educativos de excelencia.

Que, estudiantes de la Unidad Educativa "Santa Ana" representaron a Bolivia en eventos científicos y académicos internacionales desarrollados en distintos continentes, obteniendo medallas y reconocimientos en áreas de robótica, física, matemáticas, astronomía, informática y liderazgo juvenil.

Que, la Unidad Educativa "Santa Ana" recibió importantes condecoraciones nacionales y municipales, entre ellas la Orden del Cóndor de los Andes, la Gran Orden Boliviana de Educación y reconocimientos otorgados por instituciones públicas y privadas en mérito a su labor educativa.

Que, la institución mantiene una permanente labor pastoral, solidaria y formativa basada en valores cristianos, compromiso social y servicio a la comunidad boliviana.

Que, su histórica trayectoria institucional, su aporte a la educación boliviana, su contribución científica y cultural, así como su permanente compromiso con la formación integral de generaciones de estudiantes, hacen merecedora a la Unidad Educativa "Santa Ana" de un Homenaje Camaral.

Que, el Senador Abdón Porcel Arancibia propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la UNIDAD EDUCATIVA "SANTA ANA"** de la ciudad de Sucre, en reconocimiento a sus 143 años de trayectoria institucional, su invaluable aporte a la educación boliviana, su contribución al desarrollo educacional, científico, cultural y espiritual en el Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, así como por su permanente compromiso con la formación integral de generaciones de estudiantes, bajo principios de excelencia, solidaridad y valores humanos.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.5 La Senadora Susana Ruiz Zuleta, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Juan Manuel Calero A; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Susana Gabriela Ruiz Zuleta solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, en el Parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, se establece que: "... La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación; III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores instruye lo siguiente: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, la Unidad Educativa Juan Manuel Calero "A" fue fundada la 1 ro de marzo del año 1941, en el municipio de Potosí, provincia Tomás Frías, del Departamento de Potosí. Esta institución educativa, perteneciente al área curricular de Educación Regular, de dependencia fiscal, cuenta con Resolución Administrativa Departamental N° 1322/2009, con Código SIE de Unidad Educativa N° 81480106 y Código SIE de Edificio Escolar N° 81480056; funciona con el nivel secundario.

Que, la Unidad Educativa Juan Manuel Calero "A", ubicada en la calle La Paz, esquina Bolívar, de la ciudad de Potosí, ha mantenido durante ocho décadas un compromiso inquebrantable con la excelencia académica en el nivel secundario. La institución lleva el nombre de Juan Manuel Calero, en justo homenaje al noble patricio de la educación, fundador y primer Rector del Colegio Nacional Pichincha.

Que, la Unidad Educativa Juan Manuel Calero "A" se ha distinguido por su incansable labor en la formación integral de la niñez potosina, promoviendo no solo la excelencia académica y el pensamiento crítico, sino también el cultivo de sólidos valores éticos, morales y cívicos, permitiendo que, a lo largo de sus 85 años de trayectoria, sus aulas

sean el semillero de ciudadanos comprometidos con el servicio a la patria y el desarrollo biopsicosocial de las futuras generaciones del Estado de Bolivia..

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Juan Manuel Calero "A" de la ciudad de Potosí, del Departamento de Potosí, en conmemoración a sus ochenta y cinco (85) años de vida institucional, y por ser referente en la vida académica e historia del Departamento de Potosí y del Estado de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Justamente a solicitud de la proyectista y en favor que me pidió para poder defender este Proyecto, ya que ella no está habilitada y conmemorando un año de aniversario a un colegio muy representativo de nuestro Departamento de Potosí, que es Juan Manuel Calero, no Colero, Juan Manuel Calero. Solicitamos el apoyo para que nosotros podamos apoyar la aprobación de este Proyecto de Homenaje Camaral, ya que la proyectista, la Senadora Susana Ruiz, no está conectada, solicito al Pleno el apoyo.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, entiendo que seguramente vamos a ver el tema de la Sesión en Sucre, en Chuquisaca que se va a producir el día domingo; sin embargo, me informan que no están pudiendo conseguir pasajes hasta esta hora del día y se supone que mañana debemos viajar, desde la Sede de Gobierno.

No sé qué vamos a hacer, porque si es que se ha aprobado este evento o todo lo que va a ocurrir en la ciudad de Sucre, se tiene que garantizar, la llegada de los oradores, si es que se ha votado al respecto y hasta este preciso instante todo mi equipo está tratando de buscarme pasaje y la Unidad de Pasajes no consigue, entonces no sé qué vamos a hacer.

Sen. Presidente: Un segundo, Senador, terminaremos de tratar el tema, está también el Oficial Mayor conectado, él nos va a informar qué es lo que está pasando, les pido paciencia un segundo. Continuemos con la Agenda, esto lo vamos a tocar en Asuntos Varios.

Sen.ª Canaviri: Estamos en votación, el Homenaje del Colegio Juan Manuel Calero.

Sen. Presidente: Ya se votó y se aprobó, Senadora. Tal vez su internet no ha dado.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Vamos a dar la palabra a todos. Está súper lento el internet, no nos aparece las solicitudes, está solicitando la Senadora Acosta.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, como estamos en Asuntos Varios, este hoy más bien que me logré venir a mi región, estoy en Pando y tenía entendido que hoy había un plazo para poder presentar las solicitudes de licencia para la participación en el evento en Sucre.

Entonces, Presidente, cumpliendo el artículo 27, si bien es cierto que puede hacerse de manera escrita, también puede hacerse de manera verbal, solicito licencia para el evento del día domingo, Presidente, porque como le digo, he preferido venirme a la región, porque ha habido una serie de hace rato, tengo entendido que han cerrado allá el aeropuerto, han puesto una malla ahí y mire, más bien yo hoy día he logrado pasar. Presidente, solicito la licencia para el acto protocolar de Sucre, porque estoy en mi región y es imposible que de aquí salga.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la licencia de la Senadora Acosta.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta, pedimos a la Senadora Estivariz tomar en cuenta la licencia de la Senadora Acosta.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Buenas noches, compañeros de igual manera, yo quisiera solicitar permiso para esta invitación que tenemos allá en Sucre por motivos de que aquí en el Departamento de La Paz estamos con problemas y hemos solicitado el permiso y esperemos que se vaya a considerar y aprobar y un saludo a Sucre. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Puerta, luego la Senadora García. La Senadora Crispín ha hecho su solicitud por escrito.

Tiene la palabra, Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Simplemente decirle si en caso no se va a poder entrar al aeropuerto mañana, hay una puerta que uno puede entrar y salir si uno puede hablarlo, que es por la Fuerza Aérea. Simplemente eso, Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Presidente, de la misma manera quiero solicitar licencia por estado de salud y aparte también por los problemas que está pasando.

Sen. Presidente: Vamos a considerar estas solicitudes, consideramos la solicitud tanto de la Senadora García como de la Senadora Crispín. En consideración del Pleno.

Sen. Presidente: Vamos a verificar. Ocho senadores están pidiendo licencia; sin embargo, todavía tendríamos el Quórum, los otros senadores han pedido por escrito vamos a considerar en el momento de la Sesión.

Voy ceder la palabra al Oficial Mayor, el Señor Lic. Javier Zárate, para que nos informe los aspectos operativos de la presencia de la Cámara de Senadores en Sucre.

Tiene la palabra, el Oficial Mayor.

Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, Lic. Javier Zárate Taborga: Senador Presidente, buenas noches. Agradezco muchísimo por la palabra, un saludo cordial a su Presidencia y a toda la Cámara de Senadores.

Estoy actualmente en el Aeropuerto de Cochabamba, precisamente haciendo escala para llegar a la Capital del Estado. Les comento muy rápido, porque sé que están muy cansados después de la larguísima Sesión que estén a punto de culminar. Rápidamente voy a transferirles la información, la hemos distribuido esta mañana; todos ustedes ya la tienen en los WhatsApp, básicamente el programa está contempla los tres días. El día de mañana la mayor parte de los senadores van a partir o de La Paz o de Santa Cruz, en algunos casos de algunos otros departamentos de acuerdo a su estadía en las regiones.

Todos se van a concentrar en Cochabamba de donde van a partir después de las 4 de la tarde para llegar a las 17:10 de la tarde, esperemos que el vuelo no se retrase el día de hoy ha habido larguísimos retrasos a la ciudad de Sucre, donde dos luces van a estar ya esperándoles para llevarles desde el Aeropuerto de Alcantarí hasta la Ciudad Capital, la Plaza Principal de la ciudad en el Hotel Plaza que está en la misma Plaza 25 de Mayo.

El día de mañana básicamente se está llegando desde horas 19:00 de la noche desde el Aeropuerto; por lo tanto, lo que toca ahí es simplemente el registro en el Hotel y la noche libre. El día domingo por la mañana el desayuno evidentemente está será provisto por el mismo Hotel en la plaza, como les indico y al mediodía vamos a recogerlos para ir juntos a almorzar al Restaurante Kolping que está en la parte superior del centro de la ciudad, al lado del Museo de la Coleta dentro de San Francisco, que está en la parte superior, donde se ha contratado el almuerzo el día domingo 24.

De ahí vamos a bajar nuevamente la plaza y a las 15:00 se va a instalar la Sesión Ordinaria N° 118 de la Cámara de Senadores del Estado en la Casa de la Libertad, donde se tiene previsto llevar adelante el Orden del Día que será aprobado por la Cámara, que básicamente va a contemplar los seminarios camarales y un Proyecto de Ley respecto a unos límites municipales en el Departamento de Chuquisaca.

La Sesión volverá a dárseles el tiempo libre para el resto de la jornada, se estima que la Sesión termina alrededor de las 16:00 a 19:00 de la tarde tienen, por lo tanto, luego el tiempo libre y al día siguiente, que es el día más exigido, el día lunes 25 de mayo, a las 07:00 de la mañana se inician los Actos Protocolares en la Plaza 25 de Mayo con la entrega de las ofrendas florales. De acuerdo al conteo que se ha hecho hasta el día de ayer, hay más de 100 ofrendas florales programadas. La nuestra es la penúltima, o sea, que va a tomar bastante tiempo la entrega de ello, seguramente vamos a estar entregándolas después de las 08:00 de la mañana.

Luego de ahí en de la misma plaza se va a pasar a la Catedral donde se va a celebrar el solemne Tedeum por el aniversario; concluido el mismo, hay un tañido simbólico de las campanas en homenaje al tañido de la "Campana de la Libertad" producida el 25 de mayo de llamada a "La Revuelta" y finalmente el desfile cívico militar por las calles del centro de la capital.

Después de eso, la Cámara de Senadores del Estado está invitado al almuerzo oficial brindado por la Gobernación Departamental de Chuquisaca en el Patio de Honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Simplemente a efectos de que al parecer hay muchos senadores que están pidiendo licencia por especialmente por temas de traslado y por espacio en los vuelos, simplemente como sugerencia quizás para no quedarnos sin Quórum en Sucre, ver la posibilidad para los senadores que no puedan obtener espacio o que no puedan trasladarse quizás habilitar la vía virtual para no quedarnos sin Quórum, como sugerencia. Gracias.

Sen. Presidente: Buena sugerencia, se toma en cuenta.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día domingo.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Décima Octava Sesión Ordinaria; Domingo 24 de mayo; A horas 15:00; Orden del Día; 1. Informe de Comisiones; 2. Asuntos del Día; 3. Asuntos Varios; A efectuarse en la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre, en conmemoración de los 217 aniversarios de la Revolución de Chuquisaca de 25 de mayo de 1809; Sucre, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: No habiendo más temas para el día de hoy, damos por agotado el Orden del Día y concluida la Sesión de hoy. Agradezco a las senadoras y los senadores por su presencia en la misma. Buenas noches.

Concluye la Sesión a horas: 19:30.

118ª SESIÓN ORDINARIA
Domingo, 24 de mayo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Segunda Vicepresidenta: Sen.ª Khatia Lizbeth Quiroga Fernández

Secretarios: Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Cardona Ibáñez Marcelo Matías, Castillo Chávez Freddy, Cartagena Sánchez Bertha, Estivariz Villarroel Yasmin, Giordano Sonnenschein Mabel, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, Mamani Colquehuanca Roxana, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Rivera Muñoz Apolinar, Romaña Galindo Julio Diego, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Décima Octava Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 15:00, correspondiente al día domingo 24 de mayo de 2026.

Colegas senadores, autoridades nacionales, departamentales y municipales, compatriotas chuquisaqueños y bolivianos.

Hoy la Cámara de Senadores se hace presente en este recinto sagrado para la Patria, para rendir un homenaje a los 217 años del Primer Grito Libertario de nuestra Patria, nos sentimos honrados de estar presentes en este espacio y en este momento, el Grito Libertario fue el primero de la región y marcó una señal de dignidad, de lucha por la libertad y por construir una Patria que hoy nos cobija a todos. Nos sentimos realmente con mucha emoción en el pecho en este momento poder estar en esta Sesión histórica para nuestra Patria y queremos a través de estos momentos encontrar en este espacio donde la Cámara de Senadores se hace presente un espacio para el reencuentro entre los bolivianos, un espacio para ratificar nuestra voluntad por la libertad, la independencia de nuestra Patria y por encontrar mejores días para todos nosotros. Quiero con estas breves palabras rendir honor y gloria a los héroes de la independencia, honor y gloria al pueblo boliviano.

Bien, vamos a dar inicio a la parte formal de la Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Tema de salud. Adjunta: Certificado médico.

La Senadora Judith Rosario García Coca, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Tema de salud. Adjunta: Certificado médico.

La Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Temas de actividades de fuerza mayor por los conflictos que se encuentran suscitándose en la ciudad de La Paz. Adjunta: Actas de reuniones.

El Senador Ernesto Suárez Sattori, solicita licencia de acuerdo al artículo 28. Motivo tema de salud. Adjunta: Baja Médica.

La Senadora Ana María Crispín Choque, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: eguimiento y fiscalización a algunas unidades e instituciones. Adjunta: Solicitud de licencia.

La Senadora Carol Carlo Duran, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo: Participar a inspecciones in situ de la Planta solar fotovoltaica. Adjunta: Invitación.

El Senador Branco Goran Marinkovic Jovicevic, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Invitación a actividades en la ciudad de Santa Cruz.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Ana Karina Velasco Añez, habilita al Senador Marcelo Matías Cardona Ibáñez del 18 al 22 de mayo de 2026.

El Senador José Roca Haensel, habilita a la Senadora Mabel Giordano Sonnenschein del 18 al 24 de mayo de 2026.

La Senadora Claudia Mallón Vargas, habilita al Senador Apolinar Rivera Muñoz del 18 al 24 de mayo de 2026.

El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, habilita a la Senadora Roxana Mamami Colquehuanca del 18 al 24 de mayo de 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Décima Octava Sesión Ordinaria, domingo 24 de mayo; a horas 15:00 a efectuarse en la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre en conmemoración de los 217 aniversarios de la Revolución de Chuquisaca del 25 de mayo de 1809.

ORDEN DEL DÍA

1. Informes de Comisiones.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos Varios.

Chuquisaca, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Informes de Comisiones.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Ley:

1.1. El Senador Diego Ávila Navajas, presenta el Proyecto de Ley "Que abroga la Ley N° 1341, de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción"; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande y en detalle.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 150/2025-2026

QUE ABROGA LA LEY N° 1341 DE 23 DE JULIO DE 2020

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley N° 1341, de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley N° 1341, de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenas tardes a la Directiva por su intermedio al Pleno de la Cámara de Senadores y asimismo a todas las autoridades que nos acompañan en esta Sesión y a propósito felicitar a todos los hermanos del Departamento de Chuquisaca en sus 217 años de aniversario.

Presidente, al punto simplemente decir que abrogar la Ley N° 1341 dejaría un grave vacío en lo que respecta a la declaratoria del Estado de Excepción, considerando que la Constitución Política del Estado establece que una normativa específica debe regular la declaración de Estado de Excepción en consecuencia el 2020 se ha trabajado y han aprobado la anterior Legislatura precisamente la Ley N° 1341.

En consecuencia, abrogar en su totalidad la presente Ley –reitero- dejaría un grave vacío, asimismo se estaría criminalizando a quienes bueno, hoy por hoy se dice a muchos que, a muchas organizaciones, sectores movilizados son legítimas sus reclamos, sus demandas y como también algunos sectores se aprovechan mezclando temas políticos.

Sin embargo, deberíamos Presidente, en mi criterio, trabajar en un proyecto de derogación parcial no, de algunos artículos, de manera que no se deje un grave vacío precisamente para el tema de la declaración de Estado de Excepción. Simplemente, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Todas y todos quienes viven aquí en la Capital Constitucional de nuestro país muchísimas ¡Felicitaciones! por su aniversario, estamos muy felices de poder estar con todos ustedes, ha sido complicado poder llegar desde la Sede de Gobierno desde la ciudad de La Paz, sin embargo, estamos realmente agradecidos por su cordialidad, por todo el cariño que ha recibido la Cámara de Senadores en este su aniversario que nosotros lo celebramos como ustedes.

Presidente, hay un vicio de origen de esta Ley N° 1341 llamada coloquialmente como la Ley Copa porque ha sido aprobada por la expresidenta de la Cámara de Senadores y exalcaldesa de la ciudad de El Alto Eva Copa Murga con un objetivo que no era legal, no era constitucional, sino de talante claramente político, es decir, existía por parte de una organización política que otorga gobernó nuestro país durante casi 20 años, una intencionalidad clarísima de cercenar atribuciones que tiene el Estado boliviano para poder pacificar un país si es que fuese necesario.

La intención de esta Ley N° 1341 no venía de una necesidad legal normativa como claramente está establecido que se debe regular por Ley los estados de excepción, pero en ese caso y en esa situación esa no era la idea, esa no era la visión, ese no era el horizonte de esa Ley que hoy estaríamos abrogando, sino simplemente tratar de que el Estado boliviano no cuente con la decisión, la firmeza, la fuerz, necesarios para poner orden cuando se debe poner orden, para poder claramente con todas las garantías que corresponden tener la firmeza de poder aplacar un Estado crítico como el que está viviendo mi Departamento, el Departamento de La Paz, es por ello que cualquier

normativa que tenga este vicio que viene de su espíritu, de su intencionalidad y que en este caso es una intencionalidad política debe ser claramente abrogado.

Por supuesto, nos debemos comprometer a trabajar en una nueva Ley de Estado de Excepción en el momento en el que, por supuesto sea adecuado, propicio, prudente y con la seriedad que corresponde; porque Presidente esa Ley realmente pone un candado a que el pueblo boliviano pueda vivir y gozar de tranquilidad y le da más derechos a quienes nos están llevando a la catástrofe y le da menos derechos a la inmensa mayoría del país que está sufriendo y que se está expandiendo este problema que se ha originado en La Paz y que ahora se está expandiendo en todos los departamentos.

Por tanto, como Bancada LIBRE estamos completamente de acuerdo con que se abrogue la normativa N° 1341, por supuesto, con el aditamento de sugerir que se trabaje lo más rápido posible en una Ley nueva que regule los Estados de Excepción, como es constitucionalmente pertinente, pero dejando claro que esta norma normativa actual tenía un carácter, tenía un espíritu, tenía una intención de corte político y no así legal. Por tanto, es absolutamente pertinente que sea abrogado. Gracias, Presidente. Es todo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente por la palabra. Buenas tardes, colegas y toda la población chuquisaqueña en sus 217 años, ¡Felicidades! a todos que están presentes, autoridades que se encuentran ¡Felicidades!

Decirle Senador Presidente, esta Ley personalmente me sorprendió se presentó recién hoy día yo no tenía el conocimiento por lo cual yo digo, hermanos y hermanas de toda Bolivia, como Senadora indígena, hoy alzo mi voz para rechazar rotundamente el Proyecto de Ley que busque eliminar la Ley N° 1341; esa Ley es la que garantiza que en tiempo de crisis el Estado no puede atropellar nuestros derechos y los derechos de todo el pueblo boliviano, quienes prometen borrarla, quiénes tienen las manos libres para usar la fuerza a los policías y militares para reprimir al pueblo sin dar una explicación a nuestros pueblos indígenas. Esto es una alerta roja somos siempre los más humildes, los que habitamos el campo y las comunidades, la democracia no se trata de tener más poder para reprimir que bajo la excusa del orden se nos dejó sin derechos.

La Ley N° 1341 tiene que respetarse porque diferente a la vida de nuestros familiares y el futuro de nuestro pueblo boliviano, por la justicia y por nuestros derechos decimos, no a la abrogación como pueblos indígenas originarios.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Gracias, Senador Presidente. Buenas tardes.

Primeramente, un saludo fraternal por medio de su Autoridad a todos los colegas senadores nacionales presentes en esta importantísima efeméride departamental del querido y hermano Departamento de Chuquisaca, donde nace Bolivia, Cuna de la Libertad, donde se dio el Primer Grito Libertario de América un 25 de mayo de 1809 ese valiente pueblo chuquisaqueño que nos insta y nos da hoy el ejemplo a defender la democracia que hoy está herida de muerte Presidente por grupos subversivos, desestabilizadores que pretenden desestabilizar un Gobierno democráticamente electo por el pueblo mediante el voto popular en las urnas.

Presidente, el país está en banca rota –reitero- lo que siempre dije, que hoy Bolivia vive una crisis económica, política y social después de 20 años de saqueo, todavía el pueblo boliviano sigue sufriendo, se está violando el derecho del trabajo de millones de bolivianos se está violando y vulnerando el derecho a libre comercio con los bloqueos, vandalismos y saqueos está siendo golpeada la economía del país de Bolivia está siendo golpeado el sector productivo, está siendo golpeado el sector exportador que generan divisas economía y dólares para Bolivia y generan trabajo también y fuentes de trabajo para los demás bolivianos.

Presidente es en ese contexto, que el artículo 137 de la Constitución Política del Estado establece claramente que si bien debe ser normada por una Ley el Estado de Excepción, pero tampoco faculta y violar derechos de los demás ciudadanos por en relación a la cantidad de millones de bolivianos trabajadores y emprendedores por una minoría

de grupos subversivos de estabilizadores, Presidente hay que hacer como decía el Senador Ormachea una nueva normativa si bien que regule, estamos en un Estado de derecho, pero que garantice la seguridad ciudadana, que garantice el Estado de derecho, que garantice el libre comercio, que garantice el derecho al trabajo de millones de bolivianos que tienen que llevar el pan a su casa, hoy la hermana ciudad de La Paz y el hermano Departamento de La Paz están asediados, cercados, sin oxígeno, enfermos muriéndose, el derecho a la vida que es lo más fundamental en los derechos humanos, está siendo atentado y vulnerado por grupos subversivos Presidente existen los mecanismos legales en el derecho a la libre expresión para expresar las protestas, pero donde comienzan los derechos de los demás también terminan los derechos de otros ciudadanos que tenemos que respetarnos de ambas partes. En ese contexto, Presidente mi apoyo como Senador del Beni es sí, a la Abrogación de la Ley N° 1341.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente. Un saludo a la Directiva, saludo a mis colegas senadores y a las autoridades nacionales, departamentales, municipales que se encuentran presentes en este salón histórico, un saludo especial para el pueblo chuquisaqueño que hoy celebra nuevamente el Grito Libertario, el Primer Grito Libertario de América.

Senador Presidente, como Senadora de este Estado boliviano, mi análisis sobre la pertinencia de abrogar la Ley N° 1341 que es denominada coloquialmente como Ley Copa que se fundamenta estrictamente en la necesidad de resguardar el equilibrio constitucional y la separación de funciones en nuestro país, si bien reconozco con absoluta claridad que la Constitución Política del Estado prevé la existencia de marcos regulatorios y otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional la facultad irrenunciable de fiscalizar, considero que esta norma específica desborda el espíritu constitucional y genera un conflicto de competencias que debilita la institucionalidad democrática.

Los argumentos técnico jurídicos por los cuales sostengo que esta Ley debe ser abrogada son los siguiente: Primero, innecesaridad regulatoria por autosuficiencia constitucional, qué quiere decir esto, que desde nuestra perspectiva Legislativa Senador Presidente, los artículos 137 y 140 de la Constitución Política del Estado ya configuran un diseño normativo sumamente detallado, rígido y de aplicación directa para los estados de excepción al tratarse de una de las secciones más explícitas de nuestra Ley fundamental, no consideramos que requiera de una Ley sub constitucional de desarrollo la introducción de la Ley N° 1341 ha funcionado en los hechos más como un obstáculo operativo para el Estado que como una garantía ciudadana adicional.

Como segundo punto existe una alteración del principio de separación de funciones, ese es el segundo argumento, la Constitución Política del Estado confiere al Presidente del Estado la atribución exclusiva de declarar el Estado de Excepción en Consejo de Ministros lo dice el artículo 172, numeral 25 de la Constitución Política del Estado esto es así porque la atención inmediata ante una conmoción interior o una amenaza a la seguridad nacional recae sobre las facultades administrativas y operativas del Órgano Ejecutivo, como parlamentaria observo con preocupación que la Ley Copa primero traslada la Gestión de la crisis al Legislativo, porque permite que la Asamblea modifique o deshaga los alcances del Decreto presidencial de forma inmediata, asumiendo competencias de Gestión directa que corresponden estrictamente al nivel de Gobierno, sobre regula el control político, porque aunque nuestra facultad constitucional como Asamblea es aprobar o revocar el Estado de Excepción, considero que esta Ley desnaturaliza dicho control posterior convirtiéndolo en un tutelaje previo y concurrente que paraliza la capacidad de respuesta rápida y oportuna del Estado frente a emergencias.

Como tercer punto, existe una modificación encubierta de quórums constitucionales, el Texto Constitucional establece con precisión las reglas de fiscalización de la Asamblea, sin embargo, en el análisis legal que realizamos advertimos que la Ley N° 1391 endureció las reglas del juego al exigir mayorías calificadas sobre la totalidad de los miembros de la Asamblea para convalidar las medidas del Ejecutivo esto contradice el bloque de constitucionalidad general y nuestra práctica parlamentaria, donde las resoluciones ordinarias se asumen por la mayoría de los miembros presentes, generando un vacío que puede imposibilitar la vigencia efectiva de este mecanismo constitucional ante situaciones de fuerza mayor.

El cuarto punto, es la limitación fáctica del núcleo del Estado de Excepción nuestra Constitución determina de forma

taxativa cuáles son los derechos que bajo ninguna circunstancia pueden suspenderse, por ejemplo, el derecho a la vida, la integridad física, la prohibición de tortura, entre otros, quienes impulsamos dejar sin efecto la Ley N° 1341 argumentamos que esta norma adicionó tales restricciones de una manera tan amplia que en la práctica impide al Estado actuar contra los actores directos que provocan la alteración del orden público, el vandalismo o los bloqueos de vías fundamentales desde mi punto de vista, esto termina anulando la naturaleza misma del instituto del Estado de Excepción, despojando al poder público de su herramienta última de autodefensa institucional nuestra posición institucional no radica en renunciar a nuestra labor de fiscalizar, la cual defenderé siempre como Senadora, sino evaluar si la Ley N° 1341 ejerce un control de legalidad ordinario o si por el contrario impone un candado político que rompe el equilibrio de poderes impidiendo que el Estado actúe con eficacia que las crisis estructurales demandan. Es cuanto voy a manifestar, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente.

Por intermedio de su Autoridad, hago un extensivo un saludo al valeroso Departamento de Chuquisaca que cumple 217 años de aniversario y es esta casa donde se ha gestado el Grito Libertario, lo cual la historia no debe olvidarse y como bolivianos y como autoridades nacionales estamos en la obligación de devolverle certidumbre, seguridad y también garantizar como Gobierno el derecho a la vida.

Es muy lamentable que durante 20 años se hayan aprobado muchas leyes atentatorias a la Constitución Política del Estado, la Ley Copa la cual le ata a nuestro Gobierno para tomar las acciones que corresponde en función a la Constitución Política del Estado, es muy necesaria su abrogación, porque por encima de una Ley está nuestra sagrada Constitución Política del Estado y como autoridades nacionales hemos jurado el 8 de noviembre hacer respetar la Constitución Política del Estado, también que todo Bolivia se entere que durante estos 20 años se han ido aprobando muchas leyes, leyes anticonstitucionales, leyes para proteger a ciertos grupos subversivos que hoy en día están atentando a la democracia.

El 17 de agosto de 2025 se ha recuperado la democracia después de 20 años de dictadura, después de 20 años de un falso socialismo disfrazado, donde se ha oprimido a la gente más humilde y hablamos de esa gente humilde, pero hoy en día es esa gente humilde la que está sufriendo las consecuencias de esta crisis económica, política, social que nos ha dejado 20 años de Gobierno, hablamos de esa gente humilde, pero cuando a esa gente humilde, sus propios dirigentes están oprimiendo, sus propios dirigentes están obligando a salir a marchar y bloquear.

Lamentablemente, estos bloqueos, estos grupos subversivos que se ha gestado durante 20 años están muy mal acostumbrados a no respetar la Constitución Política del Estado, lamentablemente se ha vulnerado los derechos humanos, el derecho de uno termina cuando vulnera el derecho de otro, ya tenemos cuatro muertos y la pregunta es, cuántos muertos más tiene que haber por un capricho subversivo por un grupo político que ha estado 20 años en el Gobierno, que no supo administrar nuestros recursos económicos en plena bonanza económica 20 años de despilfarro de nuestra bonanza económica, por qué no le habla con la verdad a su pueblo, por qué le mienten, por qué le siguen mal informando a esa gente humilde. El hecho de que nosotros tengamos un conocimiento más no nos da derecho a aprovecharnos de la ignorancia y del desconocimiento de esa gente humilde, hablamos de la gente humilde pero seguimos oprimiendo en pleno Siglo XXI y son sus mismos dirigentes, razón por lo que como autoridad nacional elegida por el voto del pueblo el 17 de agosto del 2025 no hubo ni un muerto, no hubo bloqueos, no hubo marchas, pero sí Bolivia se ha cansado y le ha dicho por segunda vez, Bolivia le dijo no a un Gobierno opresor, a un Gobierno disfrazado de socialismo, cuando lo único que ha hecho es llevarnos a esta crisis.

En campaña hemos jurado levantar de esta crisis a este país sí, pero no lo hemos dicho que en seis meses ni en cien días, hemos sido claros que esta crisis económica, por lo menos nos va a llevar dos a tres años para levantarnos, pero todos los bolivianos tenemos que ponernos la camiseta rojo amarillo y verde, aquí ya no interesa un líder o un caudillo político aquí lo que interesa es la Patria y este salón que presenta historia para Bolivia; también me da el coraje suficiente para decirle basta Bolivia quiere libertad, Bolivia quiere progreso, desarrollo y los bolivianos queremos oportunidades, mejores oportunidades con trabajo, techo, comida y basta de mentirle a los bolivianos.

Y por esa razón, Senador Presidente y a todo Bolivia por la libertad y esta segunda vez que vamos a recuperar nuestra libertad y nuestra democracia y en protección a nuestra democracia, apoyo a la abrogación de la Ley N° 1341, que lo único que hace esta Ley es proteger los actos subversivos de ciertos grupos sociales que no quieren ser sancionados, que están vulnerando la Constitución Política del Estado, en la Constitución Política del Estado está claramente nuestros derechos y nuestras obligaciones tanto de campo y ciudad; no discrimina y así que por lo tanto, compañeros y Bolivia entera que sepa, revisemos esas leyes y esta Ley Copa es una Ley atentatoria a nuestra Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Buenas tardes, Presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los colegas senadores y a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Asimismo, ofrecerles un ferviente saludo a todo el Departamento de Chuquisaca en sus 217 años de Gesta Libertaria.

Y bueno, después nos expresaremos más oportunamente, pero en este momento, entrando ya en el ámbito del detalle de la abrogación de la Ley N° 1341 pues debemos manifestar que esta norma no ha sido diseñada específicamente para proteger al país, sino al contrario, es más bien un mecanismo de atar de manos al Estado frente a la convulsión y bloqueos que eventualmente podría vivir esto asfixia a las familias bolivianas y eso es lo que hemos estado viviendo en estas semanas, al imponer estos candados legislativos ajenos a la Constitución, esta Ley impide restablecer el orden, despejar carreteras y garantizar el libre tránsito de alimentos y medicamentos que hoy tanto aquejan al pueblo boliviano.

En mi condición de Senadora, mi voto siempre va a ser por la seguridad de la Patria, no podemos permitir que una Ley de cálculo político mantenga secuestrado el derecho a la libre circulación de millones de ciudadanos, desactivemos este freno legal, devolvamos las garantías a los bolivianos que quieren trabajar y aprobemos de inmediato esta abrogación, porque eso es hacer Patria. Hoy Bolivia se desangra y no podemos permitir, Bolivia está sitiada, no podemos seguir destruyendo la economía de las familias bolivianas, el libre tránsito, el acceso a alimentos y el derecho al trabajo están siendo secuestrados hoy por intereses políticos radicales frente a este escenario de conmoción interna, el Estado no puede seguir atado de pies y manos por una norma aprobada el 2020 con un sesgo puramente partidario, la Ley N° 1341 no protege los derechos humanos, protege la impunidad de quienes destruyen el aparato productivo, al introducir trabas burocráticas e inviables para activar los mecanismos constitucionales de defensa, esta norma deja desprotegida a la inmensa mayoría de ciudadanos que exigen orden, paz y estabilidad.

Mi voto siempre va a ser por el reencuentro de los bolivianos y el restablecimiento inmediato de las garantías constitucionales, no podemos permitir que los cálculos políticos del pasado condenen el presente de nuestra nación, para resolver esta contradicción de la Constitución que manda que debe ser sujeta a una normativa especial, debemos decir que no podemos confundir que no se puede abrogar la Ley N° 1341 porque debe ser regulada por una norma especial, no olvidemos que la Constitución Política del Estado ha sido aprobada el año 2009 y ha entrado en vigencia; y esta Ley es de octubre del 2020 no podemos venir con discursos que de repente nos tienden a confundir, pero para todo hay solución, en leyes todo tiene una solución.

La Ley N° 1341 no ha venido a normar la Constitución, en todo caso ha venido a sabotearla por introducir candados políticos que prohíben actuar ante conflictos sociales y bloqueos, dejando en desprotección a la población, al abrogar esta Ley no estamos generando un vacío legal, al contrario, se está restableciendo la supremacía de los artículos 137, 138, 139 y 140 de la Constitución Política del Estado que ya establece por sí misma. Como lo decía la Senadora Moreno, los controles democráticos suficientes como la temporalidad, la delimitación geográfica y la fiscalización obligatoria de la Asamblea Legislativa al abrogar este precedente, el primer paso que estamos haciendo es limpiar el ordenamiento jurídico, si es necesario normar pues lo vamos a hacer con una nueva Ley, pero que sea justa y equilibrada, manteniendo un blindaje que no defienda la impunidad y que asfixie al pueblo boliviano. Lo que tenemos que hacer hoy en la Cámara de Senadores es devolver el imperio a la Constitución Política del Estado. Gracias.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, por su intermedio, saludar a las senadoras, senadores, a la Directiva, a los invitados especiales, a las autoridades presentes en este acto después me dirigiré a la población, a los invitados.

En este caso Presidente, que se ha puesto en consideración la abrogación de una Ley solicito con todo respeto a los senadoras y senadores, en vista de que estamos en un acto muy importante para rendir homenaje a nuestro Departamento de Chuquisaca, se pueda tomar en cuenta la Suficiente Discusión y podemos podamos entrar en voto debido a que por respeto a los invitados que tenemos aquí después tenemos el Orden del Día aprobado, reconocimientos a distintas empresas, personalidades, Presidente sugiero que entremos a la votación. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, en consideración la Suficiente Discusión.

En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que abroga la Ley N° 1341, de 23 de julio de 2020, de Estado de Excepción.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley que abroga la Ley N° 1341, de 23 de julio de 2020, de Estado de Excepción, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1. El Senador Abdón Porcel Arancibia, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, concluir el tramo "El Salto – Monteagudo" correspondiente a la carretera Diagonal Jaime Mendoza; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tenemos en carpeta dos Proyectos de Minutas de Comunicación y Proyecto de Declaración Camaral.

Voy a pedir a las senadoras y senadores, que en consideración al público que tenemos aquí, votemos todos estos proyectos la Dispensación de Trámite para luego entrar a su tratamiento, ¿sí?

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los Proyectos de Minutas de Comunicación y el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

***SE RECOMIENDA**, al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:*

***ÚNICO.** Realizar todas las gestiones necesarias y urgentes que permitan la ejecución el tramo "El Salto – Monteagudo" correspondiente a la carretera DIAGONAL JAIME MENDOZA, que a su vez se encuentra integrado por tres tramos: - a) El Salto - Puente Limón, con 14,20 km. tiene un costo de $us. 67 mm., b) Puente Limón - Molino, con 35 km. y c) Molino - Monteagudo con 15 km., tiene un costo de $us. 44mm.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la siguiente Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

***SE RECOMIENDA**, Se recomienda al Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios competentes:*

***ÚNICO.** Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley No. 1629 de 24 de mayo de 2025, y proceder a la incorporación a la Red Vial Fundamental de Carreteras, la ruta «Transversal Juana Azurduy de Padilla», tramos Cruce Saladillo - Culpina - Incahuasi - Villa Charcas - Incahuasi - Azurduy - Tarvita - Sopachuy - Tomina - Villa Serrano - Puente Santa Rosa, de forma inmediata.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, establece: "*Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: (…) Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles*".

Que, el Artículo 145 de la Constitución Política del Estado dispone: "*La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano*".
Que, el Artículo 125 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: "*(…) II. Los Proyectos de Ley aprobados por la Cámara de Diputados y enviados al Senado en revisión tendrán prelación sobre otros que fuesen presentados con el mismo motivo (…*)".

Que, la Cámara de Senadores tiene el compromiso institucional de coadyuvar al desarrollo de todos los departamentos, más aun considerando que existen requerimientos específicos por parte de ellos.
Que, se tiene conocimiento de la existencia de proyectos de ley en tratamiento ante la Cámara de Diputados que beneficiarán al Departamento de Chuquisaca y a la ciudad de Sucre, tales como el financiamiento a tramos carreteros y otros.

Que, El Salto – Monteagudo, es un tramo aún no concluido de la carretera DIAGONAL JAIME MENDOZA. Este tramo de aproximadamente 70 km., se divide en tres pequeños tramos: a) El Salto - Puente Limón, con 14,20 km. tiene un costo de $us. 67 mm, financiado con la CAF; el segundo tramo, es Puente Limón - Molino, con 35 km. contempla dos túneles, es el tramo más complicado, cuesta aproximadamente $us. 200 mm, no tiene financiamiento; el tercer tramo es Molino - Monteagudo con 15 km., tiene un costo de $us. 44mm, a ser financiados con un Crédito del Banco Mundial, juntamente con otros dos proyectos, sujetos al Proyecto "Resiliencia Climática en el Sector Vial" que ya se encuentra en tratamiento ante la Cámara de Diputados.

Que, el Proyecto "Unidad de Radioterapia" se encuentra en el Viceministerio de Inversión Pública, para asignación de financiamiento, es un proyecto de alta prioridad y de compromiso del gobierno, una vez se asigne el presupuesto se debe emitir el Decreto Supremo con el nuevo techo presupuestario de Bs. 142 millones.

Que, en consecuencia, existe el compromiso unánime de la Cámara de Senadores de dar prioridad a los mismos cuando estos sean remitidos a este ente camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

D E C L A R A:

PRIMERO. El compromiso institucional de la Cámara de Senadores a proceder al tratamiento y consideración inmediata de cualquier proyecto de ley o instrumento legislativo, cuyo objeto sea la aprobación de proyectos de interés y beneficio del Departamento de Chuquisaca y de la ciudad de Sucre.

SEGUNDO. Otorgar una prioridad debida a la consideración de todo instrumento que permita continuar con: la ejecución el tramo "El Salto – Monteagudo" correspondiente a la carretera DIAGONAL JAIME MENDOZA; cumplimiento de la Ley No. 1629 de 24 de mayo de 2025 para proceder a la incorporación a la Red Vial Fundamental de Carreteras, la ruta «Transversal Juana Azurduy de Padilla»; y el equipamiento y funcionamiento de la Unidad de Radioterapia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.
1.

2. Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos Varios.

Entrega de Homenajes Camarales:

Sen. Presidente: Bien, la Cámara de Senadores en los días pasados y por iniciativa de varios senadores ha aprobado Homenajes Camarales para distinguir a instituciones y personalidades del Departamento de Chuquisaca.

En este sentido, solicito a la Senadora Tomasa Yarhui pueda dirigirse al público y llamar a los y las instituciones, a los representantes de las instituciones y las personas para que se proceda a la entrega de los Homenajes Camarales.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, de nuevo, saludar a los senadores, senadoras, a su Directiva, a su presidencia, al público en general, a todas las autoridades presentes, gracias por su presencia y agradecer también a cada uno de las senadoras, senadores por el compromiso que han tenido de venir a la ciudad de Sucre.

El país está pasando por momentos muy complejos, muy complicados pero la presencia de cada uno de ustedes significa mucho para el Departamento de Chuquisaca, para los sucrenses para nosotros, por eso quiero valorar la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por venir.

Presidente, por cumplir el compromiso de venir a rendir este homenaje tan importante al Primer Grito Libertario al Departamento de Chuquisaca, a la ciudad de Sucre. Permítame, querido Presidente dirigirme a todo el pueblo de Chuquisaca, me encuentro más que alagada por dar la bienvenida a mis colegas parlamentarios, a su presidencia, a

su Directiva en este aniversario tan importante de la Gesta Libertaria del 25 de mayo de 1809, cuando en estas mismas calles los valientes sucrenses dieron el Primer Grito Libertario de América cuando las campanas de San Francisco replicaron llamando a todos los valientes ciudadanos exigiendo libertad, libertad que dio origen a nuestra hermosa Patria llamada Bolivia, Sucre no solamente es la cuna de la libertad, es el faro, es la luz, es la emancipación de América.

Estimados colegas, senadoras, senadores, invitados especiales, pueblo chuquisaqueño en general, hoy nuestro país vive una difícil situación política, social y económica por ello nuestros retos y objetivos como asambleístas, como senadoras, como senadores deben duplicar y triplicar nuestros esfuerzos de modo coordinado y cohesionado y con orgullo tenemos que reconstruir nuestra querida amada Patria Bolivia, dicen que los chuquisaqueños nos orgullecemos de nuestro pasado, de nuestros antepasados, eso es verdad, por ello tenemos que comprometernos para que ese pasado majestoso nos siga guiando para construir un departamento, un país lleno de satisfacciones, bienestar y progreso, resaltar que los senadores, los diputados hoy tenemos un mandato histórico por parte de nuestro pueblo, impulsar, activar cohesionada mente normas y acciones que nos permitan garantizar el desarrollo y el progreso de nuestra querida amada Chuquisaca Sucre capital de Bolivia, nuestro departamento, porque es muy importante concretar los proyectos que acaba de mencionar nuestro Presidente de la Cámara de Senadores.

Hoy 217 años después, ese repicar de las campanas de San Francisco nos convoca una vez más a luchar por nuestra libertad, nuestra democracia. Una vez más quiero agradecer tu presencia en esta Sesión de la Cámara de Senadores, como dignos representantes de todo el país, de los nueve departamentos de nuestra Bolivia para que ratifiquen el compromiso trascendental que tenemos el legislar por el bienestar de desarrollo y prosperidad de todos los bolivianos, que hoy nuestro compromiso sea de trabajar conjuntamente por el bienestar de todos los bolivianos. Gracias.

Felicidades a mi querida amada Chuquisaca Sucre y ayúdenme a decir que ¡Viva Sucre!

¡Vítores!

Sen.ª Yarhui: ¡Viva Chuquisaca!

¡Vítores!

Sen.ª Yarhui: ¡Gloria al 25 de mayo!

¡Vítores!

Sen.ª Yarhui: ¡Que viva Bolivia libre!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, también antes de hacer el llamado a los homenajeados, quiero rendir mi homenaje, querido Presidente, queridos colegas de la Directiva, queridos colegas senadores, inicialmente gracias por el esfuerzo, gracias por el compromiso de cumplir lo que se había programado inicialmente de llevar una Sesión de Honor, sino una Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores en un día tan importante para nosotros los chuquisaqueños.

Gracias, queridos colegas, queridas autoridades departamentales, municipales, autoridades judiciales, dirigentes de todos los ámbitos, queridos amigos homenajeados y querido pueblo chuquisaqueño, queridos hermanos chuquisaqueños desde mi curul y desde este templo sagrado de la bolivianidad y como representante de esta bendita tierra de los cuatro nombres, quiero rendir mi homenaje a esos hombres y mujeres, a los doctores de Charcas, que en la tarde de un 25 de mayo de hace 217 años iniciaron el camino libertario de nuestra América Morena, esta heroica que se convertiría en el Primer Grito de Libertad.

Por tal razón, hoy nuestra ciudad de Sucre se viene a llamar, bien llamar madre, la Ciudad Madre de Bolivia, hoy más que nunca con el mismo espíritu de libertad como hacen 217 años y dados los lamentables hechos que se vienen sucediendo en el país, la historia y la Patria nos llaman para que desde lo local, desde nuestro territorio, desde nuestras ciudades, vayamos o empecemos a construir una Bolivia nueva, una Bolivia unida por eso quiero convocar desde este mismo recinto sagrado a las nuevas autoridades locales recientemente elegidas, trabajemos en forma conjunta en los instrumentos jurídicos que consoliden nuestra autonomía, la descentralización y por qué no, entre los nueve hermanos del país construyamos un país federal, no es posible que desde el centralismo nos digan cómo debemos administrar nuestros recursos y peor aún cómo debemos vivir, está demostrado que cuando el Estado quiere hacerlo todo lo hace todo mal o finalmente no hace nada el mejor ejemplo son los últimos 20 años que hemos vivido.

En tal sentido, le pido, le exijo al Gobierno Nacional para avanzar en este propósito de des centralidad, descentralización y darle mayor poder a la gente en los municipios y en los departamentos cumplir su oferta electoral del 50/50 como un inicio para ese proceso, le exijo también para mi Departamento cumplir con el compromiso asumido con nuestro Departamento con la firma del documento que contemplan 12 proyectos priorizados, por eso creemos que a partir de este recinto sagrado tenemos que decirle basta al centralismo. Gracias, Presidente, colegas, gracias querido pueblo chuquisaqueño y ayúdenme a gritar de corazón.

¡Viva Chuquisaca!

¡Vítores!

Sen. Porcel: ¡Que viva Bolivia Unida!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Gracias, Presidente. Por intermedio de Usted un gran saludo a todos, los senadores y senadoras que están el día de hoy sesionando en la ciudad de Sucre. Asimismo, igual un saludo a todas nuestras autoridades nacionales, diputados y también a las autoridades departamentales que están presentes el día de hoy y todos los invitados presentes y a la prensa.

Senador Presidente, hoy rendimos homenaje a los 217 años de la Gesta Libertaria de Chuquisaca, Cuna de la Libertad y Capital Histórica de Bolivia desde Sucre, tierra de historia, valentía y dignidad nació el Grito Libertario del 25 de mayo de 1809 que ilumina el camino de independencia de toda América Latina recordamos con orgullo a nuestros héroes y heroínas que lucharon por la democracia, la justicia y la libertad de nuestro pueblo boliviano como Senador expreso mi profundo respeto y admiración al noble pueblo chuquisaqueño que continúa defendiendo la unidad, la institucionalidad y los valores democráticos de nuestra Patria, honor y gloria a Chuquisaca en sus 217 años de aniversario.

¡Que viva Sucre, capital Constitucional de Bolivia!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Muchas gracias, Señor Presidente, ñawpaqpi juk jatun napaykuy kachun personaykipaq igualmente piskunachus ñawpaqpi chay testerapi tiyachkankichik qamkunapaq, igualmente senadoras, senadores kay jisq'unnintin departamentomanta kay ukhupi kachkanchik jinataq diputados kaqkuna, jinataq alcaldiamanta, gobernacionmanta y autoridades tukuypaq kachun kay Sala ukhupi muy buenas tardes. Ñuqa qhichwa qallupi gustawan parlay astawanpis referikuni qhichwa qallumanta lluqsisqayta, campomanta pollerayuq kasqayta representani maychus organizaciones sociales kachkanku Bolivia suyunchikmanta i qhichwa parlayta yachaqkuna. Ñuqa anchata kusikuni kaypi senadores, senadoras kay Sesionta ñawpaqman apasqaykumanta porque ñuqayku tawantin senadores unicuspa fuerzata churaspa parlaspa tukuy senadores kaqkunawan kay Sesión apakunanpaq kunan momentopi. Tal vez mana kachkanmanchu karqa por motivos chay bloqueos kachkan, chayrayku tumpata as

qhiparisqa kanayachkarqa pero fuerza kaptin, unidad kaptin piskunachus kachkayku senadores Chuquisacamanta i chayniqta kaypi tarikunku, chayrayku ñini muchas gracias senadores, senadoras yanapawasqaykumanta i kaypi rikuchikuchkanchik presencianchikta a nivel nacional piskunachus parlamentarios kanchik kay ukhupi jinataq ñuqa referikusaq kunan dia aniversario Chuquisacapta iskay pachak chunka jisq'unniyuq (219) watasninta junt'achkan kay aniversario Primer Grito Libertario América kay Chuquisaca llaqtapi kay Casa de la Libertad Sucre Capital de Bolivia jinataq astawanpis ñuqanchik kananchik tiyan unidos, si unidos kasun chay pachaqa Bolivia suyuta ñawpaqman apasunchik si en caso kasunchik ñuqanchik dividisqa chay pacha mana atisunchu, llamk'ananchik tiyan tukuypaq llaqta kaqkunapaq, campo lado kaqkunapaq imaschus necesidad kapun tukuy chayta qhawarispa mana juk lugarllatachu tukuyninta juntuchaykunanchik tiyan, mana discriminaciones kananchu tiyan nitaq llaqta runapaq, nitaq campo runapaq ñuqa chayta ñini Señor Presidente, jinataq yanapawaychik ñiyta: **Quechua.**

(**Traducción:** Muchas gracias, Señor Presidente, primeramente, un gran saludo para su persona, igualmente para los que están adelante en la Testera sentados, para las senadoras, senadores de los 9 departamentos que estamos aquí presentes. De la misma manera para los diputados, a los de la Alcaldía, de la Gobernación y para todas las autoridades para todos los presentes de la Sala, buenas tardes. A mí me gusta hablar más en la lengua quechua, más que todo me referiré que salí de la lengua quechua, que del campo de pollera soy, represento a las organizaciones sociales que están en el país de Bolivia y para los que saben hablar quechua. Yo me alegro mucho de que con las senadoras y senadores se esté llevando adelante esta Sesión, porque nosotros los cuatros senadores uniéndonos, poniendo fuerza, hablando con todos los senadores para que se lleve a cabo la Sesión en este momento. Tal vez no se hubiera llevado, por motivos de esos bloqueos, por eso se estaba queriendo retrasar un poco, pero si hay fuerza, hay unidad de los senadores de Chuquisaca por eso nos encontramos aquí. Por eso les digo gracias a las senadoras y senadores por ayudarnos, por mostrar su presencia aquí estamos mostrando nuestra presencia aquí a nivel nacional quienes somos los parlamentarios aquí adentro. De la misma manera me referiré que hoy es en aniversario de Chuquisaca está cumpliendo 219 años en este aniversario el Primer Grito Libertario aquí en Chuquisaca en la Casa de la Libertad Sucre Capital de Bolivia. Así que nosotros debemos ser más unidos, cuando estamos unidos sacaremos a Bolivia adelante, si en el caso de que nosotros estemos divididos no podremos, debemos trabajar para todos para los de la ciudad, para los del campo viendo las necesidades que tienen. No solo de un lugar todo debemos unir, no tiene que haber discriminaciones, ni para la gente de la ciudad, ni para la gente del campo eso yo digo Senador Presidente, y ayúdenme a decir.

¡Viva Chuquisaca!

¡Vítores!

Sen.ª Cartagena: ¡Viva Sucre!

¡Vítores!

Sen.ª Cartagena: ¡Viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Bien, gracias a todos los senadores, las senadoras y al público presente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura e invite a pasar a las personas y representantes de instituciones que van a ser homenajeadas. Solicito también a los senadores de Chuquisaca, por favor, pasar al frente para hacer la entrega de los homenajes.

Sen. Secretario:

1. Proponente Senador Abdón Porcel Arancibia, institución al Departamento de Chuquisaca en sus 217 aniversario del Grito Libertario de 1809.

Invito al Señor Gobernador, por favor, a pasar al frente.

Es el Senador Abdón Porcel Arancibia es quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

2. Senadora Tomasa Yarhui Jacome al Tribunal Departamental de Justicia Chuquisaca, Dr. Julio César Sandy Ustarez.

Invito al Dr. Julio César Sandy Ustarez, por favor, a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Es la Senadora Tomasa Yarhui la proyectista. Tengo el enorme honor de hacer la entrega de este Homenaje Camaral en reconocimiento al trabajo que Usted realiza por Chuquisaca y por la Patria. Gracias.

Tiene la palabra, el Dr. Julio Cesar Sandi Ustarez.

Dr. Julio Cesar Sandi Ustarez: Gracias. Quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a Usted, Señor Presidente, Senadora, a los senadores por Chuquisaca, por haber reconocido el trabajo, los 201 años de trabajo del primer Tribunal de Justicia que es el de Chuquisaca, nuestros antecesores, los primeros vocales fueron los que firmaron el Acta de la Independencia y hoy me acompaña mi cuerpo colegiado de vocales que se siente comprometido para seguir haciendo justicia. Gracias a ustedes por este reconocimiento.

Sen. Secretario:

3. A la Arquidiócesis de Sucre, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al representante de la Arquidiócesis de Sucre, por favor, a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

A la Congregación Religiosa de la Sierva de María, Ministra de los Enfermos, es el Senador Abdón Porcel Arancibia el proyectista.

Invito al representante de la Congregación Religiosa, por favor, a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Desde la Cámara de Senadores queremos hacer la entrega de este Homenaje contentos de saber que están de vuelta, apoyando a nuestra Patria en las tareas que ustedes desarrollan. Gracias.

Sen. Secretario:

5. A la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca – CAINCO, presentado por el Senador Abdón Porcel Arancibia.

Invito al representante de la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca – CAINCO, por favor, a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Porcel: Querido Omar, que viene en representación de CAINCO (Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca), privilegiado por hacer este reconocimiento en los más de 130 años de vida que tiene nuestra

institución, a la cual también he pertenecido y ojalá vuelva a pertenecer.

¡Felicidades! que sigan con el empeño como hasta ahora. Gracias.

Sen. Secretario:

6. A la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, proyectista por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al representante de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, por favor, a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Señor Pope, a nombre de los senadores de la República, de la Senadora proyectista, queremos hacer la entrega de este Homenaje y que lo reciba en representación de la institución a la que Usted tan dignamente dirige. Agradecidos por el apoyo y el desarrollo de las actividades que hacen por el bien de nuestro país.

Sen. Secretario:

A la Federación de Trabajadores de la Prensa Chuquisaca, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui.

Invito al Lic. Luis Alberto Guevara López Secretario Ejecutivo y a la Lic. Calcan Soto Medrano Secretaria General.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Bien, a nombre de la Cámara de Senadores, de sus miembros, a nombre de la Senadora proyectista, permítanme hacerles entrega de este Reconocimiento Camaral en honor al trabajo que ustedes como miembros de la Federación de la Prensa, tan dignamente desarrollan aquí en Chuquisaca. Tengan el honor de recibir este Homenaje.

Sen. Secretario:

Al Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción social - Fe y Alegría, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al Lic. Margaret López Grájeda - Directora Departamental.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Y nombre de la Senadora proyectista, queremos hacer la entrega de este Homenaje Camaral en agradecimiento a los servicios que prestan la Patria. Gracias.

Sen. Secretario:

A la Unidad Educativa "Santa Ana" de la ciudad de Sucre, presentado por el Senador Abdón Porcel Arancibia.

Es el Senador Abdón Porcel Arancibia, quien hace entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Porcel: Querida hermana, en nombre del Presidente, la Directiva y de todos los colegas senadores, ¡Felicidades! por su labor que desempeñan en nuestra sociedad por más de 130 años, gracias por su apoyo a la educación. Gracias y ¡Felicidades!

Sen. Secretario:

Al Centro Cultural Masis, presentado por el Senador Abdón Porcel Arancibia**.**

Invito a la representante del Centro de Culturas Masis, pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente A nombre de la Cámara de Senadores, del Senador proyectista y a nombre de cada uno de mis colegas queremos hacer entrega de este Homenaje al trabajo en bien de la cultura que lleva delante del Centro Masis, a su persona hacemos entregar este Homenaje. Felicidades.

Sen Secretario:

11. A la Sra. Savina Cuéllar Leaños, presentado por la Senadora Kathia Quiroga Villanueva.

Invito a la Señora Savina Cuéllar Leaños, pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente Bien, tengo el enorme placer a nombre de los senadores y senadoras de hacer entrega de este Homenaje Camaral a Doña Sabina, a quien todos reconocemos y admiramos en el país por la lucha que tuvo por la autonomía, por la lucha que tuvo por la democracia en nuestro país. Permítame hacerle la entrega de este Homenaje que es un pequeño reconocimiento por la tarea tan grande que ha tenido Usted por nuestra Patria. Gracias.

Sen. Secretario:

12. A la Sra. Betty Romero, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito a la Señora Betty Romero, pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien hace la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Señora Romero, a nombre de la Cámara de Senadores, tenemos el agrado de hacer la entrega de este reconocimiento por su inalcanzable tarea en función a los derechos humanos de nuestra Patria. Sabemos de su larga trayectoria en este trabajo y nos honra poder hacer la entrega de este reconocimiento a nombre de cada uno de los senadores. Gracias.

Sra. Betty Romero Civera: Gracias.

13. Al Sr. Franz Barrios Villegas, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al Señor Franz Barrios Villegas, pasar la frente.

Es la Senadora Tomasa Yarhui, quien entrega el Homenaje Camaral.

Sen.ª Yarhui: Bueno, me voy a dirigir al público, esta vez estoy muy emocionada de entregar este homenaje a Franz Barrios, una personalidad tan importante que ha contribuido al país, pero sobre todo a los más necesitados a través de la institución, ha tenido que ver mucho en mi carrera política sindical.

Gracias Dr., gracias de corazón, no solamente yo como persona, sino también a nombre de tantos líderes que probablemente están en distintos lugares, que él nos ha dado esa gran oportunidad de una formación política, sindical con principios y valores, gracias a él tengo muchos valores y principios de cómo uno debe servir al país. Estoy muy emocionada. Gracias Doctor por darme tanto apoyo en mi carrera política sindical, que Dios le bendiga y este pequeño reconocimiento.

Señor Franz Barrios Villegas: Senador Presidente, miembros del Órgano Legislativo, senadores, senadoras, diputados, diputadas, autoridades del Departamento, distinguida audiencia.

Voy a quitarles muy pocos minutos porque es un acto no solamente que conmueve, emociona, a una persona por esta Declaración Camaral, sino que expresa también la trayectoria de toda una vida en el campo político. De mis 85 años de edad, 70 han sido una actividad plena día y noche en el campo político, en las distintas circunstancias que la acción política demanda.

Por eso, para no distraerles mucho porque el acto ha sido muy largo, quiero expresar simplemente no solo el agradecimiento por esta Declaración, sino el permitirme en un minuto hacer una reflexión del sentido de la política que hoy están como actores políticos importantes cumpliendo en una praxis consecuente los actuales representantes nacionales. Sabemos todos que la acción política en estos momentos, pero durante muchos años, incluso desde la recuperación de la democracia el 1982 ha tenido vicisitudes y tal vez para todos nosotros ahora nos preocupa una situación de degradación política, de falta de líderes, de falta de partidos, de debilitamiento de las organizaciones sociales y populares, incluso de debilitamiento de la conciencia ciudadana, que es el sujeto político por excelencia para transferir la democracia directa en democracia participativa y esta degradación no puede a nosotros limitarnos a un nivel de resignación, de apatía, de derrota.

Creo que los actuales parlamentarios, las organizaciones políticas están en el enorme desafío que yo personalmente llamaría de reconstrucción de la política, de redención de la política, porque hay que volver a pensar en la construcción y la arquitectura de los nuevos instrumentos políticos que debe tener el país, hay que edificar nuevamente el Estado porque no podemos estar contentos de lo que tenemos actualmente, hay que re articular el concepto genuino de la democracia, del poder político, del cumplimiento y la disciplina militante de la gente. Con Tomasa Yarhui desde ella muy joven, soñamos con una Bolivia libre, pero ahora el desafío está planteado para todos. Solamente permítanme unas palabras Tomasita.

Tomasita qamwan puririrqanchik kay Chuquisaca llaqtapi kunan qam kachkanki Dirigente lideresajina yacharinapaq tukuypaq imaynatachus política ñisqa chayta ruwana chayrayku rinanchik tiyan khuska maymanchus apawanchik kay compromiso político ñisqa, imaraykuchus llaqtanchik kachkan sunqunchikpi umanchikpi, chayrayku agradeceyki, pachi Tomasa Yarhui persona genuina representante de la mujer boliviana. Muchas gracias. **Quechua.**

(**Traducción:** Tomasita contigo hemos caminado en la ciudad de Chuquisaca, ahora tú estás de Dirigente como lideresa para sepan todos como es la política eso hay que hacer, por eso tenemos que ir juntos donde nos lleve este compromiso político, porque nuestra ciudad está en nuestro corazón, en nuestra cabeza, por eso te agradezco. Gracias, Tomasa Yarhui, persona genuina representante de la mujer boliviana. Gracias.

Tomasa Yarhui que es una genuina representante de la mujer boliviana. Gracias.

Sen. Secretario:

14. Al Sr. Julio Ortiz Linares, presentado por el Senador Daniel Ortiz Velásquez.

Invito al Sr. Julio Ortiz Linares, pasar al frente.

Es el Senador Ortiz quien hace entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Ortiz Velásquez: Buenas tardes, distinguido Dr. Julio es un honor como Senador y miembro de la Cámara de Senadores hacer este Homenaje Camaral justo a su trayectoria y el aporte que nos ha brindado a la Justicia boliviana como ex Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Dr. Julio Ortiz Linares: Buenas tardes. Mi agradecimiento sentido por este reconocimiento camaral al Señor Presidente y a los señores senadores, particularmente al Senador Daniel Ortiz, comprometiéndome ante ustedes en el tiempo de vida más que Dios me regale, seguir adelante aportando a la administración de justicia, a la investigación histórica y a todo lo que mi país requiera, le reitero mi profundo agradecimiento en este día y en este recinto histórico donde se resume la Patria misma, donde se respira libertad y donde se respira historia. Gracias.

Sen. Secretario:

15. Al Sr. Huáscar Aparicio (Homenaje Póstumo), presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al Hijo del Señor Huáscar Aparicio a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien realiza la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Bien, tengo el grato honor de entregar este Homenaje Camaral a nombre de mis compañeros senadores a una persona a quien hemos conocido y hemos admirado en su momento fue un gran chuquisaqueño, un gran tarijeño, un gran boliviano, nos adornó a todos con sus hermosas canciones, con los homenajes, los poemas que hizo a distintos lugares del país. Hoy queremos hacer este homenaje póstumo y entregar este reconocimiento a nombre de todo el Senado.

Hijo de Huáscar Gustavo Aparicio: Buenas tardes, Señor Presidente de la Cámara de Senadores, a todos los senadores y senadoras también de los distintos departamentos de nuestro país, quiero agradecerles y también a nuestras autoridades departamentales que están aquí presentes.

Gracias por este reconocimiento que le hacen a mi padre, a su obra, a su música y a su legado, estoy muy feliz, estoy acompañado de mi mamita. Muchísimas gracias por este reconocimiento una vez más y bueno, me han pedido que haga la interpretación de las canciones de mi papá, para lo cual quiero invitar también a una persona muy especial él ha sido integrante del grupo de mi papá desde que han empezado allá por el año 2000 y quiero que reciban un fuerte aplauso a Salomón Pérez.

Vamos a hacer unos pedacitos de bueno, quiero arrancar con una canción aprovechando que nos visitan las autoridades de los distintos departamentos mi papá le escribió una canción a Bolivia que se llama Bolivia sin fronteras y espero que les guste.

-Presentación Musical-

Gracias, que Dios lo bendiga. Y si me permiten para hacerle un Homenaje por los 217 años del Grito Libertario, quiero cantarles una cuequita que es composición de letra y música de mi papá de Huáscar Aparicio y que se ha convertido en un segundo himno de aquí para todos los chuquisaqueños.

Dice nomás, a ver esas palmitas arriba me acompañan.

¡Que viva Sucre!

¡Vítores!

¡Que viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Secretario:

16. A la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L., presentado por el Senador Abdón Porcel Arancibia.

Invito al representante de la Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien realiza la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Bien, tenemos el gratísimo honor de entregar este Homenaje Camaral a la primera Empresa de

chocolates de Chuquisaca y creo de Bolivia no, y nos ha sido muy grato cuando nos han presentado en la Cámara de Senadores. El Senador Porcel presentó el Proyecto de Homenaje Camaral que ha sido apoyado por todos los senadores tenga el honor de recibir este Homenaje. Gracias.

Sen. Secretario:

17. A la Empresa SOLUR S.R.L.- Chocolates Para Ti, presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al representante de la Fábrica de Chocolates Para Ti, pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien realiza la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Bien, hacemos entrega de este Homenaje a la Empres de Chocolates Para Ti, que creo que en realidad fue la primera no, bien gracias por el trabajo a nuestro país, nosotros como Cámara de Senadores queremos hacerles y rendirle este homenaje reconociendo toda la labor que desarrollan en nuestro país. Gracias.

Representante de Chocolates Para Tí: En nombre de la familia de Chocolate es Para Ti, integrada por tres familias propietarias, ejecutivos y 180 trabajadores, de los cuales el 70% son mujeres. Quiero agradecer, recibo este Homenaje para seguir trabajando en equipo por el desarrollo de la ciudad y del país. Aclaro, sin embargo, que el próximo 27 de mayo cumplimos 36 años de vida, no somos los más antiguos, los más antiguos son los de la Fábrica de Chocolates Taboada. Gracias.

Sen. Secretario:

18. A la Fábrica de Sombreros Chuquisaca S.R.L., presentado por el Senador Abdón Porcel Arancibia.

Invito al representante de la Fábrica de Chocolates Para Ti, pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, quien acompaña la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Porcel: En nombre de toda la Cámara de Senadores, ¡Felicidades!, este pequeño Reconocimiento hace honor al trabajo, al empuje empresarial que ustedes realizan en nuestra ciudad desde hace muchísimos años atrás, constituyendo a la industria de los sombreros junto a la industria de los chocolates como los principales productores del país felicidades y en buena hora. Gracias.

Sen. Secretario:

19. A la Radio "La Plata", presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al representante de Radio "La Plata", pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, es quien realiza la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Bien, a nombre de la Cámara de Senadores queremos rendir un Homenaje a la radio, una radio de larguísima data en el país y que nos ha informado a todos los bolivianos, en el Sur todos la conocemos y la hemos oído, gracias por todo el aporte al país en tantos años de vida. Gracias y es un para nosotros un gran honor poderle hacer entrega de este Homenaje.

Sen. Secretario:

20. A la Radio "Global", presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al representante del Radio "Global" pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, es quien acompaña la entrega del Homenaje Camaral.

Sen.ª Yarhui: Querido Fabio, hecho un reconocimiento al trabajo que has estado realizando, la comunicación es tan importante, estoy muy agradecida, muy feliz que por tu aporte al Departamento de Chuquisaca y a nivel nacional y mundial donde escuchamos tu voz a través de esta emisora tan importante. Felicidades, querido Fabio.

Sen. Secretario:

21. Al Diario "Correo del Sur", presentado por la Senadora Tomasa Yarhui Jacome.

Invito al representante del Radio "Global" Fernando Dip a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, es quien realiza la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Bien, nombre de la Cámara de Senadores, de sus miembros, queremos hacer entrega de este Homenaje Camaral en agradecimiento a la labor de el periódico El Correo del Sur, uno de los periódicos decanos del país y obviamente muy conocido en el sur, con presencia en varios departamentos, en Potosí, en Chuquisaca y obviamente en la cobertura nacional.

Queremos agradecerle por toda la labor desempeñada y que haga presente con este homenaje a los trabajadores en los periódicos. Gracias.

Sen. Secretario:

22. Al Dr. Carlos Spencer Arancibia - Presidente del Consejo de la Magistratura, presentado por el Senador Wilder Veliz Armas.

Invito al Dr. Carlos Spencer Arancibia - Presidente del Consejo de la Magistratura a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, es quien acompaña la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Veliz: Bien, a nombre de la Cámara de Senadores desde la Comisión de Justicia Plural estamos trabajando de manera coordinada, de manera interinstitucional y hemos podido ver de cerca el compromiso que tiene con una justicia transparente, independiente y también conocedor de su amplia trayectoria como profesional querido doctor, es que tenemos el honor de entregarlo este Homenaje Camaral. Felicidades.

Sen. Secretario:

23. A la Dra. Gabriela Paula Araoz López Consejera del Consejo de la Magistratura, presentado por el Senador Wilder Veliz Armas.

Invito a la Dra. Gabriela Paula Araoz López Consejera del Consejo de la Magistratura a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, es quien acompaña la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Veliz: De la misma forma queremos entregarle, querida Doctora a nombre de todos los colegas de la Cámara de Senadores, por el compromiso que tiene con la justicia y también por su amplia trayectoria como profesional un justo reconocimiento este Homenaje Camaral. ¡Felicidades!

Sen. Secretario:

24. A la Dra. Paola Verónica Prudencio Candia– Presidenta Tribunal Constitucional Plurinacional, presentado por el Senador Wilder Veliz Armas.

Invito a la Dra. Paola Verónica Prudencio Candia– Presidenta Tribunal Constitucional Plurinacional a pasar al frente.

Es el Senador Presidente de la Cámara de Senadores, es quien realiza la entrega del Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Querida Doctora, a nombre de los senadores de la Patria, queremos hacerle entrega de este homenaje en reconocimiento a labor que viene desempeñando, al compromiso conjunto que tenemos de reformar la justicia en nuestro país de trabajar por una justicia que dignifique al país y a todos los bolivianos, queremos hacer la entrega de este homenaje por su labor. Gracias.

Al haber agotado el Orden del Día de la presente Sesión, y la entrega de homenajes camarales a tan distinguidas personalidades.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, nos permitimos dar por concluida esta Sesión no sin antes agradecer por el recibimiento que hemos tenido, el honor que tenemos como senadores de estar presente en este ambiente que nos muestra el espacio desde donde partió la libertad en nuestra Patria que nos convoca a todos a trabajar por la unidad y por mejores días en nuestro país. Quiero expresar el compromiso de cada uno de los senadores por continuar con el trabajo de reforma, de profundización de la democracia y de lucha por la libertad en nuestra Patria.

Agradecemos nuevamente a todas las autoridades que nos han acompañado en este acto y para concluir solicitar a todos que entonemos el Himno a Chuquisa.

-Se entonan las sagradas notas del Himno al Departamento de Chuquisaca-

Sen. Presidente: ¡Viva Sucre!

¡Vítores!

Sen. Presidente: ¡Viva Chuquisaca!

¡Vítores!

Sen. Presidente: ¡Viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Bien, agradecemos nuevamente la presencia de todos en este acto de la Cámara de Senadores y queremos desearles buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, Senador.

Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Décima Novena Sesión Ordinaria; Lunes 25 de mayo de 2026; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

La Sesión concluye.

123ª SESIÓN ORDINARIA
Viernes, 29 de mayo de 2026

Presidenta: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidenta: Sen.ª Kathia Lizbeth Quiroga Fernández

Secretarios: Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ayala Justiniano Lenny Mayra, Cartagena Sánchez Bertha, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Colque Camacho Vilma, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, Guerrero Vilca Marcela, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Mamani García Royer Iván, Marinkovic Jovicevic Branko Goran, Medrano Hervas Wanda Ximena, Pachacute Ticona María Elena, Pallares Morales Reina Isabel, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Quispe Flores Jorge Antonio, Rioja Melgar Freddy, Roca Escalante Cesia, Sánchez Aguilar José, Segovia Vargas Marco Antonio, Soraide Castedo Sichard Hans, Suarez Sattori Ernesto, Vacaflor Gabriel Arana Rolando, Yarhui Jacome Tomasa, Zelaya Vega Luzmaya.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Carmen Soledad Chapetón Tancara: Buenas días, senadores y senadoras. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidenta. Solamente, se el audio se me está escuchando. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Paola Limbania López Zeballos por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.ª Presidenta: Sí, para que lo tomen en cuenta, por favor, la Senadora Secretaría Yasmin, no se le ha escuchado Senadora Paola López. Alguien más quiere hacer constar su presencia por favor.

Sen.ª López Zeballos: Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Segovia.

Sen. Segovia: Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Marco Antonio Segovia Vargas por el Departamento de Tarija.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Pallares.

Sen.ª Pallares: Sí, Riena Isabel Pallares Morales. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Reina Isabel Pallares Morales por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Su cámara van a encender por favor cuando hagan uso de la palabra, alguien más quiere hacer notar la asistencia.

Tiene la palabra, la Senadora Pallares.

Sen.ª Pallares: En mi caso en el camino al aeropuerto, cuando llegue allá voy a encender la Cámara por favor de retorno de mi región.

Sen.ª Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Vigésima Tercera Sesión

Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 10:12, correspondiente al día viernes 29 de mayo de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Daniel Antonio Ortiz Velásquez habilita a la Senadora Reina Isabel Pallares Morales del 25 al 29 de mayo de 2026.

El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, habilita a la Senadora María Elena Pachacute Ticona del 25 al 29 de mayo de 2026.

El Senador Wilder Veliz Armas, habilita a la Senadora Lenny Mayra Ayala Justiniano del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora Judith Rosario García Coca, habilita al Senador Royer Iván Mamani García del 25 al 29 de mayo de 2026.

El Senador Freddy Castillo Chávez, habilita a la Senadora Vilma Colque Camacho del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses, habilita al Senador Freddy Rioja Melgar del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora Teresa Alarcón Arana sin Suplente, está en su semana regional del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora Betty Canaviri Villanueva, habilita al Senador Roger Mamani Coronado del 25 al 29 de mayo de 2026.

El Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, habilita a la Senadora Luzmaya Zelaya Vega del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora María Isabel Moreno Cortez, habilita al Senador Rolando Vacaflor Gabriel Arana del 25 al 29 de mayo de 2026.

El Senador César Mentasti Padilla, habilita a la Senadora Marcela Guerrero Vilca del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, habilita al Senador Marco Antonio Segovia Vargas del el 25 al 29 de mayo de 2026.

El Senador Erik Nelson Soruco Alpire, habilita a la Senadora Cesia Roca Escalante del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora Carol Carlo Duran, habilita al Senador Jorge Antonio Quispe Flores del 25 al 29 de mayo de 2026.

La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, habilita al Senador Sichard Hans Soraide Castedo del 25 al 29 de mayo de 2026.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Roger Mamani Coronado, solicita licencia por 24 horas de acuerdo por artículo 28. Motivo: Gastritis aguda. Adjunta: Baja Médica.

El Senador José Roca Haensel, solicita licencia por 24 horas de acuerdo el artículo 27. Motivo: Declaración en Comisión Oficial a la República Popular de China. Adjunta: Invitación y Resolución de la Directiva.

La Senadora Ana Karina Velasco Añez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27 horas. Motivo: Declaración Comisión Oficial a la República Popular de China. Adjunta: Invitación y Resolución de la Directiva.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Reunión con Gobierno Autónomo Departamental de Pando para tratar temas de seguridad ciudadana en los puestos fronterizos. Adjunta: Invitación.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de licencia de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Sin antes también por favor para la Senadora Secretaria Yasmin está presente la Senadora Claudia Mallon para efectos de registro.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

-Asume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, viernes 29 de mayo; a horas 10:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos en Mesa.
3. Asuntos del Día.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, mayo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno el Orden del Día. No habiendo observaciones las senadores y senadores que estén de acuerdo de aprobar el Orden del Día, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Correspondencia.

1. Proyecto de Ley:

1.1 La Senadora Nurmy Gutiérrez Meneses, presenta el Proyecto de Ley "Que declara Patrimonio Cultural, Material, Inmaterial y Autóctono del Estado Plurinacional de Bolivia a la cultura Originaria del Jatun Ayllu Calcha".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.ª Secretaria:

1.2 El Senador Rolando Vacaflor Gabriel Arana, presenta el Proyecto de Ley "Ley de Protección y Ejercicio de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Secretaria:

1.3 La Senadora Teresa Alarcón Arana, presenta el Proyecto de Ley de Modificación al Código de las Familias y del Proceso Familiar".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen.ª Secretaria:

1.4 El Senador Wilder Veliz Armas, presenta el Proyecto de Ley "Ley de Regulación de Estados de Excepción.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Secretaria:

1.5 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, presenta el Proyecto de Ley Austeridad y Reducción Temporal del 25% del total ganado.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 Las senadoras María Antonieta Alcon Sánchez, Bertha Cartagena Sánchez, Nurmy Gutiérrez Meneses, Teresa Alarcón Arana, respectivamente, presentan los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 A la Lic. Anika Flores Mayorga.
2.2 A la Lic. Adriana Mamani Yucra.
2.3 Al Dr. Alberto Salinas Cabero.
2.4 A la Unidad Educativa Manuel Ascencio Padilla.
2.5 Al Instituto Técnico CETEC.
2.6 Al Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Potosí.
2.7 Al Municipio de San Pablo de Huacareta.
2.8 Al Municipio de Padilla.

Sen.ª Presidenta: Remítase a las Comisiones correspondientes.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyecto de Resolución Camaral:

3.1 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, presenta el Proyecto de Resolución Camaral de Reforma Parcial al Reglamento General de la Cámara de senadores.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Proyecto de Declaración Camaral:

4.1 El Senador Nicanor Cochi Condori, presenta el Proyecto de Declaración Camaral sobre soberanía, no intervención, relación bilateral Bolivia – Argentina.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Internacional.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Peticiones de Informe Escrito:

5.1. Las senadoras Judith Rosario García Coca, Nurmy Gutiérrez Meneses, Marcelo M. Cardona Ibáñez, Eliana Rina Acosta Quispe, respectivamente, solicita al **MINISTERIO DE DEFENSA**, informe sobre:

- El caso de adquisición de granadas lacrimógenas, cantidad exacta y matrícula militar de todas las aeronaves provenientes de la República de Argentina que ingresaron a espacio aéreo nacional entre el 1 y 18 de mayo de 2026.
- La designación del Gral. Brig. Johony Ernesto Yucra Gutiérrez.
- Las razones técnicas, administrativas y contractuales que ocasionaron el incumplimiento del plazo contractual de 25 días calendario.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.2 Los Senadores Marcelino Flores Ordoñez, Nurmy Gutiérrez Meneses solicitan, al **MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS**, informe sobre:

- Si, esa Cartera de Estado cuenta con proyecto de Ley en materia de hidrocarburos.
- Cuál es la estructura organizativa actual de ENDE Corporación y sus empresas filiales a nivel nacional.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.3 Las senadoras Eliana Rina Acosta Quispe, María Antonieta Alcon Sánchez, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA**, informe sobre:

- La Construcción de la Carretera de Porvenir Tramo 1B San Miguel-Puerto Rico.
- Cuál es el estado actual de cada proyecto consignado como paralizado, que se encuentran en el cuadro adjunto.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.4 Los senadores Judith Rosario García Coca, Ana Karina Velasco Añez, Tomasa Yarhui Jacome, Rolando Vacaflor Gabriel Arana, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES** informe sobre:

- Si, se tiene garantizada la distribución de los medicamentos antirretrovirales por su Cartera de Estado para pacientes con VIH.
- Cuáles fueron los criterios técnicos, epidemiológicos y de planificación de la entrega parcial de 18 ítems y después 14 ítems en la ciudad de Trinidad en el mes de mayo.
- Cantidad de servidores públicos de salud desvinculados en el Departamento de Chuquisaca desde enero del 2026 a la fecha.
- Si el Ministerio de Salud y Deportes emitió instrucción, nota oficial para suspender, cerrar o reasignar el servicio de hemodiálisis.
- Cuáles fueron los motivos por los que su Cartera de Estado realizó auditorías a los profesionales médicos del municipio de Bermejo.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.5 Las senadoras Judith Rosario García Coca, Rosa Tatiana Añez Carrasco, Yasmín Estivariz Villarroel, José Ormachea Mendieta, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA** informe sobre:

- Qué medidas ha tomado su Cartera de Estado para asegurar que funcionarios del Viceministerio de Justicia respeten la reserva de identidad de testigos protegidos.
- Si el aérea de Comunidad indígena Guaraní Pajonal, del municipio Charagua**,** de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, es considerada actualmente como tierra fiscal.
- Cuál es la entidad pública responsable de la administración, mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Información del Estado Plurinacional –SILEP.
- Qué acciones institucionales y de coordinación interinstitucional adoptó su Cartera de Estado para el cumplimiento de la Resolución Constitucional N°149/2026 y su afectación en el Santuario Senda Verde La Paz.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.6 Los senadores Nurmy Gutiérrez Meneses, Diego Ávila Navajas, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**, informe sobre:

- La lista del pago de rentas vitalicias a ex Presidentes y Ex vicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Referente a los antecedentes y Estado actual de la obligación del ciudadano José Jaime Aparicio López ante el Ex fondo de Pensiones de la Banca Estatal – FPBE.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.7 Los senadores Judith Rosario García Coca, Nicanor Cochi Condori, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** informe sobre:

- Si hasta la fecha sigue ejerciendo el cargo en el Tribunal Administrativo de Organización de Estados Americanos OEA el Dr. Lic. Israel Campero Méndez.
- Si su Cartera de Estado tomó conocimiento oficial registro o verificó sobre las declaraciones públicas de la Presidenta de Estados Unidos Mexicanos referidas a Bolivia y el Ex Presidente Evo Morales Ayma.
- La conclusión de funciones de la Embajada de Colombia en Bolivia y efectos diplomáticos posteriores.
- Las acciones diplomáticas, institucionales y coordinación interinstitucional adoptada, respecto a la participación en el territorio boliviano de la ciudadana argentina Mercedes Trimarchi.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.8 Los senadores María Antonieta Alcon Sánchez, Marcelino Flores Ordoñez solicita respectivamente al **MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA** informe sobre:

- Cuántos trabajadores mineros fallecieron en operaciones mineras del Departamento de Potosí.
- Si la Autoridad Jurisdiccional Minera –AJAM tiene conocimiento sobre las actividades de extracción, explotación y transporte de piedra caliza en lecho o márgenes del Río Qhonapaya.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.9 Los senadores Judith Rosario García Coca, Nicanor Cochi Condori, José Ormachea Mendieta respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE GOBIERNO** informe sobre:

- Si el ciudadano Teniente Coronel Guido Fernando Quino Arévalo, funcionario dependiente de la Unidad Operativa de Tránsito de Cochabamba fue aprehendido, arrestado, puesto a disposición.
- El ingreso, permanencia, condición migratoria, registro de salida, actividades públicas respecto a la ciudadana argentina Mercedes Trimarchi.
- Qué acciones institucionales fueron adoptadas por su Cartera de Estado para dar cumplimiento de la Resolución Constitucional N° 149/2026 y su afectación en el Santuario Senda Verde debido a los bloqueos.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.10 Las senadoras Ana María Crispín Choque, Judith Rosario García Coca, respectivamente, solicitan al **MINISTERIO DE DESARROLLO, PRODUCTIVO, RURAL Y AGUA** informe sobre:

- El número de artesanos que fueron beneficiados con la Ley N° 306 de 9 de noviembre del 2012, con financiamiento, asistencia técnica y capacitación, ítems entregados desde la aplicación a la ley.
- Cuál es el convenio, acuerdo bilateral que sustenta la utilización del avión Hércules facilitado por la República Argentina para el transporte de alimentos dentro del territorio nacional.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.11 La Senadora Claudia Mallon Vargas solicitan al **MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**, informe sobre los proyectos financiados y/o cofinanciados por el Fondo Nacional de

Desarrollo Regional que actualmente se encuentran en ejecución en el departamento de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.12 La Senadora Judith Rosario García Coca solicita al **FISCAL GENERAL DEL ESTADO**, informe qué tipos de violencias se contemplan en la Ley N° 348 y que denunciadas con presentadas con más frecuencia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.13 La Senadora Teresa Alarcón Arana, Marcelino Flores Ordoñez, respectivamente, solicitan al **GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ**, informe sobre:

- Los criterios técnicos, nutricionales y administrativos que sustentaron la contratación de la empresa proveedora de Alimentos Complementaria Escolar en las gestiones 2024-2026.
- Si tiene conocimiento de las actividades de extracción, explotación de transporte de la piedra caliza en los márgenes del río Qhonapaya.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

5.14 El Senador Marcelino Flores Ordoñez, solicita **al GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BETANZOS**, informe sobre; si ha suscrito algún contrato, convenio u otro con empresas privadas, cooperativa o tercera personas para la explotación de extradición de la piedra caliza.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

5.15 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, solicita al **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,** informe sobre las denuncias y solicitudes del ciudadano Jonathan Rivero Quisbert inherentes a las elecciones subnacionales de la gestión 2026.

Sen.ª Presidenta: Remítase a Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

5.16 El Senador José Ormachea Mendieta solicita al **TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA,** informe sobre: El cumplimiento de la Resolución Constitucional N°149/2026 y su afectación en el Santuario Senda Verde debido a los bloqueos

Sen.ª Presidenta: Remítase a Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

6.1 Los Ministerios de Gobierno; de Desarrollo Productivo, Rural y Agua; de Economía y Finanzas Públicas; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente; de Defensa; de Trabajo Empleo y Previsión Social; de Minería y Metalurgia; de Salud y Deportes; de Turismo Sostenible, Cultura, Folklore y Gastronomía; y de Educación; remiten las siguientes respuestas a las Petición de Informe Escrito: N° 745; N° 759; N° 637; N° 691; N° 776; N° 718; N° 714; N° 738; N° 831; N° 807; N° 958; N° 774; N° 765; N° 755; N° 887; N° 844; N° 757; N° 874; N° 861; N° 837; N° 772; N° 839; N° 825 N° 816; N° 810; N° 836; N° 817; N° 811; N° 835; N° 838; N° 818; N° 813; N° 840. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

6.2 El Consejo de la Magistratura, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 228; N° 684; N° 783; N° 747; N° 783. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

6.3 El Tribunal Supremo de Justicia, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 220; N° 670; N° 969. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios

Sen.ª Secretaria:

6.4 El Tribunal Supremo Electoral remite las respuestas a la Petición de Informe Escrito N° 803/2025-2026.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

7. Respuesta a Minuta de Comunicación:

7.1 La Contralora General del Estado Interina, remite respuesta a la Minuta de Comunicación N° 51. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

8. Actas de Comisión:

8.1 El Senador Erick Soruco Alpire, Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, remite las Actas de la Quinta, Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

8.2 El Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite Acta de la Decimosexta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

9. Remisión:

9.1 El Senador Erick Soruco Alpire, solicita prorroga de plazo para la emisión del Informe del Proyecto de Ley N° 137/2025-2026 C.S. Modificación a la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase al Senador proyectista.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Homenaje Camaral:

1.1 El Senador Ramiro Mamani Ramírez, presenta el Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Juan Misael Saracho del Departamento de Oruro; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría correspondiente, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el Proyecto de Homenaje Camaral. Remítase a la Comisión correspondiente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2 Las senadoras Leonor Rosalva Romero Gutiérrez y Susana Ruiz Zuleta, presenta el Homenaje Camaral al Municipio de Tupiza; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada el Proyecto de Homenaje Camaral. Remítase a la Comisión correspondiente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe del Proyecto de Ley N° 064/2025-2026 C.S. "Ley de delimitación intradepartamental en límite entre los Municipios Sopachuy y Tarvita del Departamento de Chuquisaca".

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Que había un acuerdo coincido con el Senador Cochi, estos son bien delicados bien álgidos tiene que haber acuerdos entre parlamentarios de ambos departamentos ver si es que alguno de ellos tiene algún tipo de representación que se haya hecho a través de alguna autoridad bajo afectada las comunidades afectadas dentro de este tema limítrofe, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No tenemos al Presidente de la Comisión presente, pero esta pidiendo la palabra la Senadora Guerrero.

Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Gracias. Buenos días.

He sido habilitada para poder estar presente en esta Sesión, he coordinado yo con el Presidente de la Comisión el Senador Cesar Mentasti Padilla y he tomado conocimiento como se ha llevado adelante el Proyecto de Ley N° 064/2025-2026, "Ley de Delimitación interdepartamental entre los municipios Sopachuy y Tarvita del Departamento de Chuquisaca".

He revisado los informes se ha cumplido con todo el procedimiento, primero marcado en la Ley N° 339 que es la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, pero así también se ha cumplido con toda la documentación, como por ejemplo las reuniones que se ha llevado adelante existe las actas de conciliación válidas el proyecto que cumplió todas las etapas previstas en esta Ley nacional de 339, existe un acuerdo y consenso previo de los municipios donde se delimita claramente las vértices que además se ha convocado las autoridades del Departamento de Chuquisaca, los senadores y diputados del cual ha manifestado su consentimiento en relación a este proyecto.

Entonces, es por esa razón siendo un tema tan que ha seguido todos procedimientos su etapa de inicio en la etapa de difusión del campo y la etapa final del procedimiento que se ha dado la aprobación de este Proyecto de Ley nacional que el día hoy con la expectativa que se pueda aprobar con el apoyo de todos ustedes colegas.

Sen.ª Presidenta: Antes de continuar con el uso de la palabra, voy a por favor pedirles de que escuchemos un momento vamos a dar lectura a la parte de los antecedentes del Proyecto de Ley para que un poco más ampliar información pese que ustedes tienen el informe en sus manos.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME COTEYA /PL No. 002/2025-2026

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 064/2025-2026 C.S. "LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL EN LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPACHUY Y TARVITA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA".

FECHA: 13 DE MAYO DE 2026.

I. ANTECEDENTES.

El 17 de diciembre de 2024, el entonces Senador Presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías solicitó a Presidencia de la Cámara de Senadores, la reposición del Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 CS. El mismo fue numerado como PL N° 128/2024-2025 CS y remitido a la comisión del Senador solicitante, conforme a reglamento. No obstante, el proyecto no tuvo informe de comisión aprobado durante la legislatura 2024-2025.

El 27 de febrero de 2026, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, presentó a Presidencia de la Cámara de Senadores el "Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental en límite entre los municipios de Sopachuy y Tarvita del Departamento de Chuquisaca". El mismo fue numerado como PL N° 064/2025-2026 CS y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

El 9 de abril 2026, en instalaciones de la oficina de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, se llevó a cabo una reunión informativa y aclaratoria sobre el Proyecto de Ley N° 064/2025-2026 CS entre la Comisión Camaral señalada con Senadores del Departamento de Chuquisaca con sus respectivos asesores y equipos técnicos, representantes de la Dirección Departamental de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y del Viceministerio de Autonomías. De conformidad al acta de reunión, todas las partes reunidas concluyeron en lo siguiente:

"***1. Se ha comprobado la existencia de actas de conciliación entre los Municipios objeto del Proyecto de Ley, que constan en carpetas del proyecto de ley.***

2. El Proyecto de Ley cumplió con todas las etapas de inicio, campo y final establecidas en la Ley N° 339.

3. Existe acuerdo, consenso y diálogo previo entre los municipios.

4. La Comisión elaborará el informe recomendando la aprobación del Proyecto de Ley de acuerdo a lo acordado en la reunión".

La carpeta del Proyecto de Ley cuenta con 1100 fojas, cuyos antecedentes fueron revisados por parte del personal técnico de la Comisión y reúne la documentación y las etapas necesarias acorde al procedimiento establecido en los Artículos 41 al 43 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, concordante con los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de **2013.**

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del proyecto de ley es la siguiente:

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 1. "*Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país*".

Artículo 2. *"Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley".*

Artículo 163. "*El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:*
3. *Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores*".

Artículo 269. "***I.*** *Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.*
II. *La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.*
I***II.*** *Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley*".

Artículo 270. "*Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución*".

Artículo 272. "*La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones*".

B. LEY N° 031 – LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBAÑEZ", DE 19 DE JULIO DE 2010.

Artículo 16. (MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES).
"***I.*** *La modificación y delimitación de las unidades territoriales está sujeta a lo dispuesto en la ley que regula las condiciones y procedimientos para el efecto.*

II. *La creación de nuevas unidades territoriales, que cumplan con los requisitos establecidos por ley, implica la modificación y delimitación simultánea de las unidades territoriales de las que se desprenden (…)*".

C. LEY N° 339 – LEY DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES, DE 31 DE ENERO DE 2013

ARTÍCULO 1.- (OBJETO DE LA LEY). "*La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales*".

ARTÍCULO 2.- (ASIGNACIÓN COMPETENCIAL). "*Se asigna la competencia de delimitación de las unidades territoriales como competencia exclusiva del nivel central del Estado, establecida en el parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, y la cláusula residual establecida en el Artículo 72 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización 'Andrés Ibáñez'*".

ARTÍCULO 11. (ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD COMPETENTE DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO). "*Son atribuciones de la entidad competente del nivel central del Estado:*

1. *Llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales que involucren límites interdepartamentales.*
2. *Emitir normas técnicas y guías para los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales.*
3. *Solicitar al Órgano Legislativo Plurinacional, emitir mediante Ley, convocatoria a referendo en caso de no existir acuerdo o conciliación entre unidades territoriales municipales de un mismo departamento, una vez concluida la vía administrativa.*
4. *Prevención y gestión de conflictos de delimitación de unidades territoriales interdepartamentales.*
5. *Solicitar a los responsables de límites de los gobiernos autónomos departamentales, información pertinente de la organización territorial departamental.*
6. *Mantener actualizado el Sistema de Información de Organización Territorial.*
7. *Realizar la densificación de la Red Geodésica con fines de límites.*
8. *A requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, remitir a dicho tribunal los antecedentes de los procedimientos administrativos de delimitación interdepartamental que no hayan alcanzado la conciliación.*
9. *Concluido el proceso de delimitación, en cada caso elaborar el Anteproyecto de Ley de Delimitación de Unidades Territoriales interdepartamentales y remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
10. *Remitir el Anteproyecto de Ley de los procesos de delimitación intradepartamental a la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
11. *Promover, diseñar e implementar políticas que permitan un proceso ordenado, concertado y democrático de delimitación de las unidades territoriales.*
12. *Otras inherentes al cumplimiento de sus funciones o que se le asigne por Ley o Reglamento*".

ARTÍCULO 25. (APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN). "*La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará mediante Ley la delimitación de unidades territoriales por todo el perímetro, por colindancia o por tramo*".

ARTÍCULO 31. (LEYES DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES). "***I.*** *Toda delimitación de unidades territoriales será aprobada mediante Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional.*

II. *Las leyes deberán emerger de procedimientos administrativos de conciliación, de resultados del referendo o de fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en la delimitación de unidades territoriales y obligatoriamente fijarán los límites de la unidad territorial con datos georreferenciados precisos. III. El Anteproyecto de Ley será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado o por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando corresponda*".

ARTÍCULO 41. (INICIO DEL PROCEDIMIENTO). "***I.*** *Se inicia con la solicitud ante las gobernadoras o los gobernadores de los gobiernos autónomos departamentales.*

II. Los requisitos para la solicitud son:

a) *Acreditación ante la autoridad competente en límites de los solicitantes.*

b) *Documentación que sustente la identificación de los límites por la o las partes*".

ARTÍCULO 42. (DEMARCACIÓN DE ÁREAS CONCILIADAS). "*Con las actas de conciliación de límites, la autoridad competente deberá:*

a) *Demarcar el tramo donde se llegó a acuerdos, excluyendo los tramos no conciliados que se presentaren.*
b) *Los límites intradepartamentales no conciliados se convertirán al procedimiento de delimitación de áreas en conflicto a ser dirimido mediante referendo*".

ARTÍCULO 43. (ANTEPROYECTO DE LEY). "***I.*** *Concluido el proceso de demarcación, la gobernadora o el gobernador del departamento elaborará la propuesta de Anteproyecto de Ley de Delimitación Específica.*

II. *El Anteproyecto de Ley será inmediatamente enviado a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial, para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento*".

D. DECRETO SUPREMO N° 1560, REGLAMENTO DE LA LEY N° 339 DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE 18 DE ABRIL DE 2013

Artículo 20°.- (Procedimiento) "*El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia y tiene las siguientes etapas:*

a. Etapa de inicio;
b. Etapa de ejecución en campo;
c. Etapa final del procedimiento".

Artículo 21°.- (Etapa de inicio) "*Esta etapa comprende las siguientes actividades:*

a. Presentación y contenido de la solicitud;
b. Revisión técnico legal por límite y/o tramo;
c. Solicitud de información a la Coordinación Técnica Interinstitucional;
d. Nota de admisión o subsanación;
e. Notificaciones;
f. Pronunciamiento de los colindantes;
g. Informe de pronunciamiento;
h. Reunión de coordinación y planificación;
i. Cierre de la etapa de inicio".

Artículo 22°.- (Etapa de ejecución en campo) "*La etapa de ejecución en campo, se desarrollará en el área de colindancia y comprende las siguientes actividades:*

a. Notificación;
b. Reuniones de conciliación entre comunidades colindantes en el área en conflicto;
c. Señalización y codificación de vértices;
d. Medición geodésica y/o topográfica;
e. Suscripción de actas;
f. Cierre de la etapa de ejecución en campo".

Artículo 23°.- (Etapa final del procedimiento) "*En la etapa final del procedimiento, se realizarán las siguientes actividades:*

a. Demarcación;

b. Informe técnico legal de evaluación;

c. Resolución de delimitación;

d. *Anteproyecto de ley*".

Artículo 102°.- (Anteproyecto de Ley de Delimitación) "*Recibido el informe técnico del Instituto Geográfico Militar, el Ministerio de Autonomías elaborará el Anteproyecto de ley de Delimitación, en el plazo de veinte (20) días hábiles, el mismo que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme procedimiento, adjuntando la carpeta original del proceso*".

E. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°057/2013, DE 17 DE MAYO DE 2013

Esta norma que precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339.

F. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

Artículo 17. (Facultades). "*Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*
a)** Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas".***

Artículo 19. (Deberes Generales). *"Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: **a)** Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General".*

Artículo 34. (Naturaleza y Rol). "*El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio (…)*".

Artículo 46. (Naturaleza). *"Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".*

Artículo 52. (Funciones). "*Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.*

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:
***a)** Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados (…)*".

Artículo 99. (Sesión de Comisiones). *"Las Sesiones de Comisiones se ajustarán al presente Reglamento en todas sus modalidades y procedimientos establecidos para las sesiones ordinarias del Pleno Camaral".*

Artículo 100. (Sesión Permanente por Materia para Informes Orales). *"Las Comisiones podrán solicitar informes orales a las ministras o ministros del Órgano Ejecutivo, Máximas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Órgano Electoral y a cualquier autoridad del Estado, los mismos serán recibidos y debatidos en las Comisiones en Sesión Permanente por Materia".*

Artículo 124. (Presentación y Requisitos). "*Los Proyectos de Ley serán presentados a la Presidencia de la Cámara de Senadores en triple ejemplar firmado por la Senadora o Senador proyectistas y acompañando copia en formato magnético.*

Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia".

Artículo 130.- (Informe de Comisión). "*I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.*
(…)
II. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración".

III. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 064/2025-2026 C.S. se inserta de manera expresa dentro del régimen constitucional de organización territorial del Estado, el cual atribuye al nivel central la competencia exclusiva para la delimitación de unidades territoriales, conforme al Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y desarrollado por la Ley N° 339. En este sentido, la naturaleza jurídica del proyecto no es discrecional ni meramente declarativa, sino constitutiva, en tanto tiene por finalidad dotar de certeza jurídica a límites intradepartamentales mediante una ley formal, requisito indispensable para la validez y eficacia de cualquier delimitación territorial.

El límite conciliado objeto de delimitación intradepartamental dentro del proyecto de ley, compuesto de 44 vértices, conforme las coordenadas precisas que corresponde al Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 20 sur y coordenadas geodésicas, es el siguiente:

El Límite conciliado entre los Municipios de Sopachuy y Tarvita inicia a partir del **Vértice 11205001** con coordenadas (Este 350449.144 y Norte 7831577.116, Latitud 19°36'18.87048" S y Longitud 64°25'33.71790" W), ubicado en el mojón Saythu Pampa, cerro Capira (Tripartito entre los Municipios: Sopachuy, Tarvita y El Villar), continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205002** con coordenadas (Este 350502.582 y Norte 7833043.528, Latitud 19°35'31.19226" S y Longitud 64°25'31.46386" W), ubicado en el mójon Chullpar Punta, cerro Capira, continua al Noreste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205003** con coordenadas (Este 350559.361 y Norte 7833147.230, Latitud 19°35'27.83492" S y Longitud 64°25'29.48572" W), ubicado en el mójon Carrera Pampa, cerro Capira, continua hacia el norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205004** con coordenadas (Este 350811.397 y Norte 7833912.260, Latitud 19°35'03.02179" S y Longitud 64°25'20.61813" W), ubicado en el mójon Yana Ckaqa, cerro Capira, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205005** con coordenadas (Este 349556.734 y Norte 7833980.083, Latitud 19°35'00.47491" S y Longitud 64°26'03.65253" W), ubicado en el mójon Pircayac Loma, cerro Capira, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205006** con coordenadas (Este 349020.588 y Norte 7834017.334, Latitud 19°34'59.11677" S y Longitud 64°26'22.03956" W), ubicado en el mójon Ciénega Pampa, cerro Capira, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205007** con coordenadas (Este 348130.746 y Norte 7833841.285, Latitud 19°35'04.59797" S y Longitud 64°26'52.62537" W), ubicado en el borde del Río Milanis, continua hacia el Norte por el eje del río Milanés hasta ubicar el **Vértice 11205008** con coordenadas (Este 347412.145 y Norte 7836996.727, Latitud 19°33'21.77473" S y Longitud 64°27'16.36314" W), ubicado al eje del Río Milanis, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205009** con coordenadas (Este 347285.254 y Norte 7836998.637, Latitud 19°33'21.67753" S y Longitud 64°27'20.71606" W), ubicado en el mójon Cantarillas, cerro Anca Huachana al borde del camino a Tarvita, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205010** con coordenadas (Este 347127.118 y Norte 7836989.873, Latitud 19°33'21.91876" S y Longitud 64°27'26.14407" W), ubicado en el mójon Pampa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205011** con coordenadas (Este 346893.920 y Norte 7836749.916, Latitud 19°33'29.65827" S y Longitud 64°27'34.21499" W), ubicado en el mójon Thola Ckasa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Sur en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205012** con coordenadas (Este 346851.344 y Norte 7836598.355, Latitud 19°33'34.57571" S y Longitud 64°27'35.72013" W), ubicado en el mójon Tunas Ckasa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205013** con coordenadas (Este 346240.247 y Norte 7836138.776, Latitud 19°33'49.35266" S y Longitud 64°27'56.82160" W), ubicado en el mójon Anca huachana, cerro Anca Huachana, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205014** con coordenadas (Este 346080.125 y Norte 7836129.628, Latitud 19°33'49.60553" S y Longitud 64°28'02.31810" W), ubicado en el mójon Anca huachana Punta, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205015** con coordenadas (Este 345530.244 y Norte 7835797.871, Latitud 19°34'00.24156" S y Longitud 64°28'21.28261" W), ubicado en el mójon Tarco Mocko, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice**

11205016 con coordenadas (Este 345253.250 y Norte 7835492.273, Latitud 19°34'10.10282" S y Longitud 64°28'30.87695" W), ubicado en el mójon Pata Mocko, cerro Chapio, continua hacia el Sur por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205017** con coordenadas (Este 345196.616 y Norte 7834874.021, Latitud 19°34'30.19421" S y Longitud 64°28'33.00321" W), ubicado en el mójon Quinsa Lloqueyuc, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205018** con coordenadas (Este 345100.067 y Norte 7834814.036, Latitud 19°34'32.11799" S y Longitud 64°28'36.33383" W), ubicado en el mójon Jatun Tipayuc cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205019** con coordenadas (Este 344910.975 y Norte 7834882.344, Latitud 19°34'29.84327" S y Longitud 64°28'42.80180" W), ubicado en el mójon Iglesitayuc Punta, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205020** con coordenadas (Este 344520.865 y Norte 7834690.510, Latitud 19°34'35.97236" S y Longitud 64°28'56.24448" W), ubicado en el mójon Jatun Ckasa, cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205021** con coordenadas (Este 344074.696 y Norte 7834621.894, Latitud 19°34'38.07793" S y Longitud 64°29'11.57420" W), ubicado en el mójon Tranca Ckasa, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205022** con coordenadas (Este 343850.400 y Norte 7834690.148, Latitud 19°34'35.79466" S y Longitud 64°29'19.25003" W), ubicado en el mójon Phiruro Ckacka, cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la quebrada hasta ubicar el **Vértice 11205023** con coordenadas (Este 342938.592 y Norte 7834704.492, Latitud 19°34'35.06919" S y Longitud 64°29'50.53218" W), ubicado en el mójon Chullpar Punta, cerro Chapio, continua hacia Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205024** con coordenadas (Este 342074.543 y Norte 7835591.925, Latitud 19°34'05.96098" S y Longitud 64°30'19.91165" W), ubicado en el mójon Burro Huachana Punta, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205025** con coordenadas (Este 341702.015 y Norte 7836698.587, Latitud 19°33'29.86299" S y Longitud 64°30'32.35836" W), ubicado en el mójon Maran Niyuc Punta, cerro Chapio, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205026** con coordenadas (Este 341580.991 y Norte 7836916.822, Latitud 19°33'22.73075" S y Longitud 64°30'36.44443" W), ubicado en el mójon Lagunillas, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205027** con coordenadas (Este 340674.166 y Norte 7837343.804, Latitud 19°33'08.58335" S y Longitud 64°31'07.42571" W), ubicado en el mójon Alicituyoc Mocko, cerro Casa Quemada, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205028** con coordenadas (Este 340247.116 y Norte 7836993.127, Latitud 19°33'19.86473" S y Longitud 64°31'22.18356" W), ubicado en el mójon Pucka Mocko, cerro Casa Quemada, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205030** con coordenadas (Este 339319.736 y Norte 7837586.732, Latitud 19°33'00.29034" S y Longitud 64°31'53.81743" W), ubicado en el mójon Caña Ckasa, cerro Casa Quemada, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205031** con coordenadas (Este 338992.324 y Norte 7837333.255, Latitud 19°33'08.43853" S y Longitud 64°32'05.12770" W), ubicado en el mójon Cruzniyuj Ckuchu, cerro Caña Caña, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205032** con coordenadas (Este 338786.717 y Norte 7837318.882, Latitud 19°33'08.84599" S y Longitud 64°32'12.18584" W), ubicado en el mójon Cruzniyuj Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205033** con coordenadas (Este 337823.319 y Norte 7836259.065, Latitud 19°33'43.03098" S y Longitud 64°32'45.56531" W), ubicado en el mójon Pampa, cerro Caña Caña, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205034** con coordenadas (Este 337297.605 y norte 7835513.274, Latitud 19°34'07.13058" S y Longitud 64°33'03.83380" W), ubicado en el mójon Cañada Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205035** con coordenadas (Este 336857.172 y Norte 7835704.707, Latitud 19°34'00.77480" S y Longitud 64°33'18.88529" W), ubicado en el mójon Atollita Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205036** con coordenadas (Este 336202.404 y Norte 7835680.653, Latitud 19°34'01.36304" S y Longitud 64°33'41.35755" W), ubicado en el mójon Rajón Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205037** con coordenadas (Este 335621.626 y Norte 7835868.397, Latitud 19°33'55.08463" S y Longitud 64°34'01.22467" W), ubicado en el mójon Pucas Suchu Loma, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205038** con coordenadas (Este 334939.978 y Norte 7835852.227, Latitud 19°33'55.40696" S y Longitud 64°34'24.61637" W), ubicado en el mójon Lagunilla Mocko, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205039** con coordenadas (Este 333852.734 y Norte 7835972.591, Latitud 19°33'51.16625" S y Longitud 64°35'01.88016" W), ubicado en el mójon Ichuichu Mocko, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205040** con coordenadas (Este 332868.815 y Norte 7835928.258, Latitud 19°33'52.31088" S y Longitud 64°35'35.65099" W). ubicado en el mójon Opa Huañuska, cerro Torre Loma, continua hacia el Suroeste

en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205041** con coordenadas (Este 332736.295 y Norte 7835801.669, Latitud 19°33'56.38752" S y Longitud 64°35'40.23803" W), ubicado en el mójon Paredon Tranca, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste por el eje de la quebrada hasta ubicar el **Vértice 11205042** con coordenadas (Este 331887.356 y Norte 7836019.918, Latitud 19°33'49.03183" S y Longitud 64°36'09.29372" W), ubicado en el mójon Chicharuj Churo, cerro Honduras, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205043** con coordenadas (Este 331355.340 y norte 7835953.363, Latitud 19°33'51.03392" S y Longitud 64°36'27.56756" W), ubicado en el mójon Mojoncituyoc, cerro Honduras, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205044** con coordenadas (Este 329744.603 y Norte 7835371.298, Latitud 19°34'09.46833" S y Longitud 64°37'23.01809" W), ubicado en el mójon Uchuluru Punta, cerro Honduras, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205045** con coordenadas (Este 329179.792 y Norte 7835520.519, Latitud 19°34'04.44096" S y Longitud 64°37'42.34732" W), ubicado en el mójon Tucawara Ckasa, cerro Phity Puente, vértice final de conciliación entre los Municipios de Sopachuy y Tarvita.

Ahora bien, desde la perspectiva del procedimiento legislativo, el proyecto cumple con la exigencia establecida en el Artículo 163 numeral 3 de la Constitución, que atribuye a la Cámara de Senadores el conocimiento de iniciativas legislativas en materia de organización territorial, autonomías y descentralización. Este elemento no es menor, ya que garantiza que la tramitación del proyecto se realice ante la instancia constitucionalmente competente, reforzando su validez formal y evitando vicios de procedimiento que pudieran afectar su posterior vigencia.

El análisis de los antecedentes permite advertir que el proyecto no constituye una iniciativa aislada ni improvisada, sino la continuidad de un proceso institucional. Este elemento evidencia que la delimitación territorial en cuestión ha sido objeto de tramitación sostenida en el tiempo, lo que refuerza la necesidad de su resolución definitiva mediante una ley formal.

Asimismo, la iniciativa presentada por el Presidente Constitucional del Estado en fecha 27 de febrero de 2026 se ajusta plenamente a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 339, que establece que los anteproyectos de ley de delimitación deben ser remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, una vez concluido el procedimiento administrativo correspondiente. Este aspecto resulta fundamental, ya que confirma que el proyecto no surge de una iniciativa parlamentaria desvinculada del procedimiento técnico, sino de un proceso administrativo previamente consolidado.

En cuanto al contenido material del proyecto, se observa que el mismo delimita un tramo conciliado entre los municipios de Sopachuy y Tarvita, con base en coordenadas georreferenciadas precisas bajo el sistema WGS-84, proyección UTM zona 20 sur, lo cual cumple estrictamente con el requisito técnico exigido por el Artículo 31 de la Ley N° 339. La incorporación de estos datos no solo tiene un valor descriptivo, sino que garantiza la ejecutabilidad de la norma y su integración en sistemas de información geográfica.

La descripción detallada del límite conciliado, que inicia en el vértice 11205001 en el mojón Saythu Pampa y se extiende a lo largo de múltiples vértices hasta el punto final en el vértice 11205045, constituye un elemento técnico-jurídico de alta precisión que permite evitar ambigüedades interpretativas. Esta característica es esencial en materia de delimitación territorial, donde la falta de claridad puede generar conflictos intermunicipales de carácter administrativo, fiscal e incluso social.

En este punto, resulta pertinente aclarar que, si bien el límite descrito se extiende desde el vértice 11205001 hasta el vértice 11205045, el proyecto de ley contempla un total de 44 vértices. Esta diferencia se explica porque el vértice 11205029 fue suprimido en campo por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca por razones estrictamente técnicas, sin que ello afecte la continuidad, coherencia ni validez del trazado del límite conciliado, tratándose de un ajuste técnico debidamente justificado dentro del proceso de demarcación.

Desde una perspectiva constitucional material, el proyecto se adecua plenamente a lo dispuesto por el Artículo 269 de la Constitución, que establece que la delimitación de unidades territoriales debe realizarse conforme a condiciones definidas por ley y en base a la voluntad democrática de sus habitantes. En el presente caso, esta voluntad se manifiesta a través de los acuerdos de conciliación suscritos entre las partes involucradas, lo que otorga legitimidad sustantiva a la delimitación propuesta.

De igual manera, el proyecto es coherente con los principios establecidos en el Artículo 270 de la Constitución, particularmente en lo referido a la coordinación, la lealtad institucional, la participación y la solución pacífica de conflictos. Estos principios no solo orientan la organización territorial, sino que constituyen parámetros de interpretación obligatorios para la validez de cualquier proceso de delimitación.

El análisis del procedimiento administrativo revela que el mismo se ha desarrollado conforme a las etapas previstas en el Decreto Supremo N° 1560, incluyendo la etapa de inicio, la ejecución en campo y la etapa final. Este cumplimiento no es meramente formal, sino sustancial, en tanto garantiza que la delimitación se base en criterios técnicos, participación de las partes y validación institucional.

En la etapa de inicio, se evidencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 41 de la Ley N° 339, particularmente en lo relativo a la acreditación de los solicitantes y la presentación de documentación de respaldo. La solicitud presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy en fecha 27 de mayo de 2019 constituye el acto formal que da origen al procedimiento.

La etapa de ejecución en campo, desarrollada entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020, reviste especial relevancia, ya que es en este espacio donde se materializan los acuerdos mediante la identificación de vértices, la medición geodésica y la suscripción de actas de conciliación. La existencia de estas actas constituye prueba fehaciente del consenso alcanzado entre los municipios.

La intervención del Instituto Geográfico Militar constituye otro elemento clave en la validación técnica del proceso, ya que el informe emitido por esta entidad garantiza la precisión de la demarcación y la consistencia de los datos geoespaciales utilizados. Este control técnico refuerza la confiabilidad del límite propuesto.

Asimismo, la emisión del Informe Jurídico J.G.J. N° 228/2025 por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y la posterior resolución de delimitación emitida por el Gobernador constituyen actos administrativos que homologan los acuerdos alcanzados, dotándolos de validez jurídica dentro del ámbito administrativo.

Desde el punto de vista de la Ley N° 031, el proyecto se ajusta al Artículo 16, que establece que la delimitación de unidades territoriales debe realizarse conforme a la ley específica que regula la materia, en este caso la Ley N° 339. Esta concordancia normativa refuerza la coherencia del sistema jurídico aplicable.

En cuanto a la participación institucional, la reunión informativa de fecha 09 de abril de 2026 evidencia un proceso de socialización y validación técnica del proyecto, en el cual participaron representantes del nivel central, departamental y municipal. Este espacio de coordinación refuerza la legitimidad del proyecto.

El consenso alcanzado entre los municipios de Sopachuy y Tarvita constituye un elemento central del análisis, ya que demuestra que la delimitación no es impuesta, sino construida a partir del diálogo y la concertación, en concordancia con los principios constitucionales de participación y voluntariedad.

Desde la perspectiva de técnica legislativa, el proyecto presenta una estructura coherente y ordenada, sustentada en antecedentes sólidos, un marco normativo claro y un contenido técnico preciso. No se advierten contradicciones internas ni vacíos normativos que comprometan su aplicación.

El rol de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías ha sido determinante en el análisis del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, particularmente en lo referido a la elaboración de informes fundamentados para consideración del Pleno.

La recomendación de aprobación con modificaciones evidencia un ejercicio responsable de la función legislativa, orientado a perfeccionar el contenido del proyecto sin alterar su esencia, lo que resulta coherente con el principio de mejora continua de la normativa.

Desde la perspectiva de la autonomía municipal, la delimitación propuesta no vulnera competencias, sino que las fortalece, al establecer con claridad el ámbito territorial de cada municipio, lo cual es esencial para la planificación, la gestión de recursos y la prestación de servicios.

Finalmente, el análisis integral del Proyecto de Ley N° 064/2025-2026 C.S. permite concluir que el mismo cumple con los requisitos de constitucionalidad, legalidad, técnica normativa y viabilidad procedimental, al sustentarse en un proceso administrativo válido, contar con respaldo técnico suficiente y reflejar la voluntad concertada de las partes involucradas, lo que justifica plenamente su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores, con las modificaciones que se consideren pertinentes en el marco del debate legislativo.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de las Senadoras y Senadores, la misma determinó que el presente **Proyecto de Ley PL N° 064/2025-2026 CS "*LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL EN LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPACHUY Y TARVITA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA*"** ha cumplido con lo establecido en la norma constitucional y la normativa legal para delimitación intradepartamental en todas sus etapas, lo que ha dado lugar a la elaboración del proyecto de ley y su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando que el mismo es **VIABLE CON MODIFICACIONES** para su tratamiento legislativo.

V. RECOMENDACIÓN.
Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente **Proyecto de Ley PL N° 064/2025-2026 CS "*LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL EN LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPACHUY Y TARVITA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA*"**, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 13 de mayo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 064/2025-2026 CS
(MODIFICADO)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL EN LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPACHUY Y TARVITA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental conciliado entre los municipios de **SOPACHUY – TARVITA** del Departamento de Chuquisaca.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Nº 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la Delimitación Intradepartamental entre los municipios de **SOPACHUY – TARVITA.**

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LINEA LIMÍTROFE). Las coordenadas de las descripciones realizadas corresponden al Sistema de Referencia Mundial WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) Zona 20 Sur y Coordenadas Geodésicas.

El Límite conciliado entre los Municipios de Sopachuy y Tarvita inicia a partir del **Vértice 11205001** con coordenadas (Este 350449.144 y Norte 7831577.116, Latitud 19°36'18.87048" S y Longitud 64°25'33.71790" W), ubicado en el mojón Saythu Pampa, cerro Capira (Tripartito entre los Municipios: Sopachuy, Tarvita y El Villar), continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205002** con coordenadas (Este 350502.582 y Norte 7833043.528, Latitud 19°35'31.19226" S y Longitud 64°25'31.46386" W), ubicado en el mójon Chullpar Punta, cerro Capira, continua al Noreste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205003** con coordenadas (Este 350559.361 y Norte 7833147.230, Latitud 19°35'27.83492" S y Longitud 64°25'29.48572" W), ubicado en el mójon Carrera Pampa, cerro Capira, continua hacia el norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205004** con coordenadas (Este 350811.397 y Norte 7833912.260, Latitud 19°35'03.02179" S y Longitud 64°25'20.61813" W), ubicado en el mójon Yana Ckaqa, cerro Capira, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205005** con coordenadas (Este 349556.734 y Norte 7833980.083, Latitud 19°35'00.47491" S y Longitud 64°26'03.65253" W), ubicado en el mójon Pircayac Loma, cerro Capira, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205006** con coordenadas (Este 349020.588 y Norte 7834017.334, Latitud 19°34'59.11677" S y Longitud 64°26'22.03956" W), ubicado en el mójon Ciénega Pampa, cerro Capira, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205007** con coordenadas (Este 348130.746 y Norte 7833841.285, Latitud 19°35'04.59797" S y Longitud 64°26'52.62537" W), ubicado en el borde del Río Milanis, continua hacia el Norte por el eje del río Milanés hasta ubicar el **Vértice 11205008** con coordenadas (Este 347412.145 y Norte 7836996.727, Latitud 19°33'21.77473" S y Longitud 64°27'16.36314" W), ubicado al eje del Río Milanis, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205009** con coordenadas (Este 347285.254 y Norte 7836998.637, Latitud 19°33'21.67753" S y Longitud 64°27'20.71606" W), ubicado en el mójon Cantarillas, cerro Anca Huachana al borde del camino a Tarvita, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205010** con coordenadas (Este 347127.118 y Norte 7836989.873, Latitud 19°33'21.91876" S y Longitud 64°27'26.14407" W), ubicado en el mójon Pampa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205011** con coordenadas (Este 346893.920 y Norte 7836749.916, Latitud 19°33'29.65827" S y Longitud 64°27'34.21499" W), ubicado en el mójon Thola Ckasa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Sur en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205012** con coordenadas (Este 346851.344 y Norte 7836598.355, Latitud 19°33'34.57571" S y Longitud 64°27'35.72013" W), ubicado en el mójon Tunas Ckasa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205013** con coordenadas (Este 346240.247 y Norte 7836138.776, Latitud 19°33'49.35266" S y Longitud 64°27'56.82160" W), ubicado en el mójon Anca huachana, cerro Anca Huachana, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205014** con coordenadas (Este 346080.125 y Norte 7836129.628, Latitud 19°33'49.60553" S y Longitud 64°28'02.31810" W), ubicado en el mójon Anca huachana Punta, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205015** con coordenadas (Este 345530.244 y Norte 7835797.871, Latitud 19°34'00.24156" S y Longitud 64°28'21.28261" W), ubicado en el mójon Tarco Mocko, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205016** con coordenadas (Este 345253.250 y Norte 7835492.273, Latitud 19°34'10.10282" S y Longitud 64°28'30.87695" W), ubicado en el mójon Pata Mocko, cerro Chapio, continua hacia el Sur por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205017** con coordenadas (Este 345196.616 y Norte 7834874.021, Latitud 19°34'30.19421" S y Longitud 64°28'33.00321" W), ubicado en el mójon Quinsa Lloqueyuc, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205018** con coordenadas (Este 345100.067 y Norte 7834814.036, Latitud 19°34'32.11799" S y Longitud 64°28'36.33383" W), ubicado en el mójon Jatun Tipayuc cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205019** con coordenadas (Este 344910.975 y Norte 7834882.344, Latitud 19°34'29.84327" S y Longitud 64°28'42.80180" W), ubicado en el mójon Iglesitayuc Punta, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205020** con coordenadas (Este 344520.865 y Norte 7834690.510, Latitud 19°34'35.97236" S y Longitud 64°28'56.24448" W), ubicado en el mójon Jatun Ckasa, cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la

divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205021** con coordenadas (Este 344074.696 y Norte 7834621.894, Latitud 19°34'38.07793" S y Longitud 64°29'11.57420" W), ubicado en el mójon Tranca Ckasa, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205022** con coordenadas (Este 343850.400 y Norte 7834690.148, Latitud 19°34'35.79466" S y Longitud 64°29'19.25003" W), ubicado en el mójon Phiruro Ckacka, cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la quebrada hasta ubicar el **Vértice 11205023** con coordenadas (Este 342938.592 y Norte 7834704.492, Latitud 19°34'35.06919" S y Longitud 64°29'50.53218" W), ubicado en el mójon Chullpar Punta, cerro Chapio, continua hacia Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205024** con coordenadas (Este 342074.543 y Norte 7835591.925, Latitud 19°34'05.96098" S y Longitud 64°30'19.91165" W), ubicado en el mójon Burro Huachana Punta, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205025** con coordenadas (Este 341702.015 y Norte 7836698.587, Latitud 19°33'29.86299" S y Longitud 64°30'32.35836" W), ubicado en el mójon Maran Niyuc Punta, cerro Chapio, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205026** con coordenadas (Este 341580.991 y Norte 7836916.822, Latitud 19°33'22.73075" S y Longitud 64°30'36.44443" W), ubicado en el mójon Lagunillas, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205027** con coordenadas (Este 340674.166 y Norte 7837343.804, Latitud 19°33'08.58335" S y Longitud 64°31'07.42571" W), ubicado en el mójon Alicituyoc Mocko, cerro Casa Quemada, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205028** con coordenadas (Este 340247.116 y Norte 7836993.127, Latitud 19°33'19.86473" S y Longitud 64°31'22.18356" W), ubicado en el mójon Pucka Mocko, cerro Casa Quemada, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205030** con coordenadas (Este 339319.736 y Norte 7837586.732, Latitud 19°33'00.29034" S y Longitud 64°31'53.81743" W), ubicado en el mójon Caña Ckasa, cerro Casa Quemada, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205031** con coordenadas (Este 338992.324 y Norte 7837333.255, Latitud 19°33'08.43853" S y Longitud 64°32'05.12770" W), ubicado en el mójon Cruzniyuj Ckuchu, cerro Caña Caña, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205032** con coordenadas (Este 338786.717 y Norte 7837318.882, Latitud 19°33'08.84599" S y Longitud 64°32'12.18584" W), ubicado en el mójon Cruzniyuj Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205033** con coordenadas (Este 337823.319 y Norte 7836259.065, Latitud 19°33'43.03098" S y Longitud 64°32'45.56531" W), ubicado en el mójon Pampa, cerro Caña Caña, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205034** con coordenadas (Este 337297.605 y norte 7835513.274, Latitud 19°34'07.13058" S y Longitud 64°33'03.83380" W), ubicado en el mójon Cañada Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205035** con coordenadas (Este 336857.172 y Norte 7835704.707, Latitud 19°34'00.77480" S y Longitud 64°33'18.88529" W), ubicado en el mójon Atollita Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205036** con coordenadas (Este 336202.404 y Norte 7835680.653, Latitud 19°34'01.36304" S y Longitud 64°33'41.35755" W), ubicado en el mójon Rajón Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205037** con coordenadas (Este 335621.626 y Norte 7835868.397, Latitud 19°33'55.08463" S y Longitud 64°34'01.22467" W), ubicado en el mójon Pucas Suchu Loma, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205038** con coordenadas (Este 334939.978 y Norte 7835852.227, Latitud 19°33'55.40696" S y Longitud 64°34'24.61637" W), ubicado en el mójon Lagunilla Mocko, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205039** con coordenadas (Este 333852.734 y Norte 7835972.591, Latitud 19°33'51.16625" S y Longitud 64°35'01.88016" W), ubicado en el mójon Ichuichu Mocko, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205040** con coordenadas (Este 332868.815 y Norte 7835928.258, Latitud 19°33'52.31088" S y Longitud 64°35'35.65099" W). ubicado en el mójon Opa Huañuska, cerro Torre Loma, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205041** con coordenadas (Este 332736.295 y Norte 7835801.669, Latitud 19°33'56.38752" S y Longitud 64°35'40.23803" W), ubicado en el mójon Paredon Tranca, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste por el eje de la quebrada hasta ubicar el **Vértice 11205042** con coordenadas (Este 331887.356 y Norte 7836019.918, Latitud 19°33'49.03183" S y Longitud 64°36'09.29372" W), ubicado en el mójon Chicharuj Churo, cerro Honduras, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205043** con coordenadas (Este 331355.340 y norte 7835953.363, Latitud 19°33'51.03392" S y Longitud 64°36'27.56756" W), ubicado en el mójon Mojoncituyoc, cerro Honduras, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205044** con coordenadas (Este 329744.603 y Norte 7835371.298, Latitud 19°34'09.46833" S y Longitud 64°37'23.01809" W), ubicado en el mójon Uchuluru Punta, cerro Honduras, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205045** con coordenadas (Este 329179.792 y Norte 7835520.519, Latitud 19°34'04.44096" S y Longitud 64°37'42.34732" W), ubicado en el mójon Tucawara Ckasa, cerro Phity Puente, vértice final de conciliación entre los Municipios de Sopachuy y Tarvita.

TABLA DE COORDENADAS

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84			COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA UTM
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	
11205001	19°36'18.87048" S	64°25'33.71790" W	2784.441	350449.144	7831577.116	20
11205002	19°35'31.19226" S	64°25'31.46386" W	2619.858	350502.582	7833043.528	20
11205003	19°35'27.83492" S	64°25'29.48572" W	2581.574	350559.361	7833147.230	20
11205004	19°35'03.02179" S	64°25'20.61813" W	2577.711	350811.397	7833912.260	20
11205005	19°35'00.47491" S	64°26'03.65253" W	2285.818	349556.734	7833980.083	20
11205006	19°34'59.11677" S	64°26'22.03956" W	2142.522	349020.588	7834017.334	20
11205007	19°35'04.59797" S	64°26'52.62537" W	1931.395	348130.746	7833841.285	20
11205008	19°33'21.77473" S	64°27'16.36314" W	1969.179	347412.145	7836996.727	20
11205009	19°33'21.67753" S	64°27'20.71606" W	1986.113	347285.254	7836998.637	20
11205010	19°33'21.91876" S	64°27'26.14407" W	2033.343	347127.118	7836989.873	20
11205011	19°33'29.65827" S	64°27'34.21499" W	2079.490	346893.920	7836749.916	20
11205012	19°33'34.57571" S	64°27'35.72013" W	2082.210	346851.344	7836598.355	20
11205013	19°33'49.35266" S	64°27'56.82160" W	2293.773	346240.247	7836138.776	20
11205014	19°33'49.60553" S	64°28'02.31810" W	2276.610	346080.125	7836129.628	20
11205015	19°34'00.24156" S	64°28'21.28261" W	2141.057	345530.244	7835797.871	20
11205016	19°34'10.10282" S	64°28'30.87695" W	2228.928	345253.250	7835492.273	20
11205017	19°34'30.19421" S	64°28'33.00321" W	2293.375	345196.616	7834874.021	20
11205018	19°34'32.11799" S	64°28'36.33383" W	2302.540	345100.067	7834814.036	20
11205019	19°34'29.84327" S	64°28'42.80180" W	2345.738	344910.975	7834882.344	20
11205020	19°34'35.97236" S	64°28'56.24448" W	2353.567	344520.865	7834690.510	20
11205021	19°34'38.07793" S	64°29'11.57420" W	2348.092	344074.696	7834621.894	20

11205022	19°34'35.79466" S	64°29'19.25003" W	2331.785	343850.400	7834690.148	20
11205023	19°34'35.06919" S	64°29'50.53218" W	2658.882	342938.592	7834704.492	20
11205024	19°34'05.96098" S	64°30'19.91165" W	2549.276	342074.543	7835591.925	20
11205025	19°33'29.86299" S	64°30'32.35836" W	2634.883	341702.015	7836698.587	20
11205026	19°33'22.73075" S	64°30'36.44443" W	2638.938	341580.991	7836916.822	20
11205027	19°33'08.58335" S	64°31'07.42571" W	2529.714	340674.166	7837343.804	20
11205028	19°33'19.86473" S	64°31'22.18356" W	2522.841	340247.116	7836993.127	20
11205030	19°33'00.29034" S	64°31'53.81743" W	2527.615	339319.736	7837586.732	20
11205031	19°33'08.43853" S	64°32'05.12770" W	2540.043	338992.324	7837333.255	20
11205032	19°33'08.84599" S	64°32'12.18584" W	2641.285	338786.717	7837318.882	20
11205033	19°33'43.03098" S	64°32'45.56531" W	2825.857	337823.319	7836259.065	20
11205034	19°34'07.13058" S	64°33'03.83380" W	2842.435	337297.605	7835513.274	20
11205035	19°34'00.77480" S	64°33'18.88529" W	2853.283	336857.172	7835704.707	20
11205036	19°34'01.36304" S	64°33'41.35755" W	2948.692	336202.404	7835680.653	20
11205037	19°33'55.08463" S	64°34'01.22467" W	3069.524	335621.626	7835868.397	20
11205038	19°33'55.40696" S	64°34'24.61637" W	3212.755	334939.978	7835852.227	20
11205039	19°33'51.16625" S	64°35'01.88016" W	3396.798	333852.734	7835972.591	20
11205040	19°33'52.31088" S	64°35'35.65099" W	3481.536	332868.815	7835928.258	20
11205041	19°33'56.38752" S	64°35'40.23803" W	3495.735	332736.295	7835801.669	20
11205042	19°33'49.03183" S	64°36'09.29372" W	3652.094	331887.356	7836019.918	20
11205043	19°33'51.03392" S	64°36'27.56756" W	3814.821	331355.340	7835953.363	20
11205044	19°34'09.46833" S	64°37'23.01809" W	4043.880	329744.603	7835371.298	20
11205045	19°34'04.44096" S	64°37'42.34732" W	4208.004	329179.792	7835520.519	20

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, según el siguiente detalle de comunidades, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades:

LISTA DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SOPACHUY						
N°	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM	
1	19° 35' 24.66596" S	64° 23' 39.92385" W	353751.000	7833271.000	20	Comunidad San Blas Alto
2	19° 32' 11.45007" S	64° 26' 33.62000" W	348639.670	7839169.400	20	Comunidad Matela Baja
3	19° 32' 49.50189" S	64° 27' 35.06150" W	346858.720	7837984.320	20	Comunidad Milanes
4	19° 32' 38.14011" S	64° 29' 23.41012" W	343697.670	7838306.440	20	Comunidad Milanes Alto
5	19° 31' 34.46489" S	64° 32' 18.25937" W	338583.630	7840219.130	20	Comunidad Cuevas
6	19° 28' 00.15006"S	64° 31' 08.38998" W	340562.080	7846826.540	20	Comunidad Horcas

LISTA DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARVITA						
N°	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA UTM	
1	19°37'06.32196" S	64°26'48.00807" W	348297.000	7830100.000	20	Centro poblado de San Pedro
2	19°35'38.33890"S	64°27'04.41537" W	347796.000	7832801.000	20	Comunidad de Río Grande
3	19°35'30.90313" S	64°29'10.60725" W	344117.000	7832998.000	20	Comunidad de Trancas
4	19°35'01.17581" S	64°30'59.90721" W	340924.000	7833884.000	20	Comunidad de Torre Pampa

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite Intradepartamental entre los Municipios de **SOPACHUY – TARVITA** ambos del Departamento de Chuquisaca, consignado en el anexo 1 que es parte indivisible de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senadora Secretaria. Sí, vamos a continuar con la lista de oradores.

Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Presidenta: Creo, que es un error.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Muchas gracias, Señora Presidenta. Ñawpaqpi kachun juk jatun napaykuy personaykipaq, igualmente pikunachus chay Salapi kachkankichik tukuypaq y tukuy senadores, senadoras jinataq piskunachus uyarichkwanchik kay Sesión Camaralta, ósea prensa jinataq wak Departamentopi piskunachus qhichwapi parlay yachaqkuna tukuypaq kachun juk jatun napaykuy a nombre de la Cámara de Senadores. Ñuqa mañakuni Señora Presidenta, más que todo kayta munani ñiyta si procedimientonmanjina ya cumplinña. Ña consensos kanña, entonces entre municipios de Sopachuy y Tarvita y ñuqa munani kayqa ñawpaqman rinanpaq aprobasqa quedakuchkallanmanña tiyan. Chay kachkanman ñuqaypata sugerencia manaña kanchu wak ladoman desvianan ni ima solo si tukuy ima junt'asqa chayqa según procedimientonmanjina chayqa ñawpaqman rinallanña tiyan, Señora Presidenta. Ñuqa chaysituta ñiyta munachkarqani. Muchas gracias. **Quechua.**

(**Traducción:** Gracias, Senadora Presidenta. Antes un gran saludo a su persona, igualmente para todas las personas que están en la Sala, para todas las senadoras y senadores. De la misma manera para todos los que nos estén escuchando esta sesión Camaral, ósea mediante la prensa así también para los que nos escuchan en otros departamentos las personas que saben hablar quechua un gran saludo a nombre de la Cámara de Senadores. Yo pido Senadora Presidenta, más que todo quiero decir si ya cumple los procedimientos, ya hay consensos entre los municipios de Sopachuy y Tarvirta yo quiero que siga adelante tiene que quedarse aprobado nomás ya. Esa sería mi sugerencia ya no hay que desviar a ningún lado si está completo con todos los requerimientos según los requerimientos tiene que ir adelante, Senadora Presidenta. Yo quería decir eso más. Gracias, Presidenta.)

Sen.ª Presidenta:

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: NO AUDITABLE

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidenta, el Proyecto de Chuquisaca en este tema de los límites siempre hay tener ciertos cuidados, porque no vaya ser que después alguna comunidad o las autoridades regionales estén en descontento, no tengo ninguna finalidad, yo soy de Chuquisaca me interesa que se apruebe este proyecto no quiero que se tergiverse el tema.

Pero, me gustaría ver todos los respaldos necesarios incluso de la Federación Departamental Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca FUTPOCH se tiene respaldo de esa organización importante que tiene que ver con las organizaciones campesinas de esa zona es Subcentral y la Federación, el Alcalde, los concejales, los comités cívicos, el Gobernador del Departamental que solo que tiene ver con el tema, me gustaría digamos ver y saber de lo contrario si es que podríamos aplazar este tema con la finalidad que no esté de acuerdo, que más bien sí me interesa que se apruebe correctamente bien, socializado, para no tener problemas posteriores.

En ese sentido, se podríamos verlo Presidenta cuando podamos sesionar de forma más normal y podamos revisarlos los documentos sé que la Comisión ha citado, yo ese momento tuve otra reunión, acabo de plantear si es que realmente tiene todo el respaldo si no de lo contrario amparados en el artículo 105 del Reglamento me gustaría tener un poco más de aplazamiento no creo que se afecte lo importante que hagamos de manera correcta ahora se hay digamos todas las actas correspondientes empezando del Gobernador y todos de la FUTPOCH, de la Sub Centralía de las juntas de vecinos y del Comité Cívico, del Alcalde, de los concejales pues si esta todo eso. No me voy a oponer más bien voy a respaldar el trabajo, pero lo hagamos de forma correcta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Pallares.

Sen.ª Pallares: Gracias, Senadora Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los colegas presentes.

La Ley N° 064/2025-2026 ha sido ya rechazada en una oportunidad por una observación lo cual ha sido subsanada y se ha cumplido con todo el proceso que requiere para su aprobación así esta adjunto el Proyecto de Ley toda la documentación y acuerdos voluntarios entre vecinos, gobernadores. Por lo tanto, esta Ley es tan requerida para la aprobación de los proyectos por los municipios que va de hace muchos años. Pido a los colegas que sea aprobada este Proyecto de Ley, la aprobación de límites entre Sopachuy y Tarvita sea aprobado la delimitación, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los colegas es importante no crear en este momento de repente algún tipo de otro conflicto que se pueda dar por una aprobación de límites.

Por tanto, hubiera sido bueno que cuando tratemos este tipo de proyectos delimitación si nos pasen también las actas y todos lo que se ha trabajado en territorio para que podamos constatar de que efectivamente se ha consensuado entre todas las partes involucradas para que podamos cerciorarnos de que ha existido todo el consenso suficiente y necesario para que no hagamos un conflicto innecesario a mi interesa mucho que los límites es entre las provincias entre los departamentos comunidades etc. este muy definido en todo el territorio nacional.

Pero, también es importante que no generemos innecesariamente por falta tal vez de una correcta socialización mayores inconvenientes más que todo en este momento si bien hay una solicitud importante que podamos aprobar este Proyecto de Ley, me parece que al haberse elegido nuevas autoridades Sub Nacionales seria también menester que podamos alcanzar a socializar a estas nuevas autoridades quizás me criterio por esa línea que podamos socializar con las nuevas autoridades electas y hacer una verificación más de que todas las partes involucradas en esta delimitación puedan manifestar nuevamente esas actas de conformidad.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Como les manifestaba he podido yo conversar con el Presidente de la Comisión Senador Cesar Mentasti Padilla.

Quiero, informarles queridos colegas que este Proyecto de Ley viene como proyecto desde el Órgano Ejecutivo desde Viceministerio de Autonomías es todo un procedimiento que está abocado en función a lo que establece la Ley N° 339, la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales colegas se ha seguido todos los procedimientos a me gustaría que conste en Acta.

Entiendo, la preocupación colegas que evidentemente existen nuevas autoridades, pero dentro esto creo que son documentos inminentemente técnicos, pero al mismo tiempo también cumpliendo los requisitos en este caso ha sido socializado con los interesados si vale el término quienes han determinado cual va a ser el vértice como tal, ya sido reuniones de socialización aspectos prácticamente no se ha modificado nada en el proyecto que se ha presentado, lo único que se agregó por ejemplo en los artículos 1 y 3 la palabra conciliar que bueno eso ha sido a sugerencia del Senador Ortiz, en la reunión de 9 de abril, entonces este Informe de aprobación que además puesta en conocimiento por los senadores titulares de Chuquisa, el 14 de mayo de 2026, en la misma nota se pidió que se hagan conocer a los mismos Suplentes, ustedes pueden revisar la documentación en el Informe de la Comisión está toda la documentación que hoy por hoy están consultando se evidentemente ha sido socializado, se habido esa conciliación existen las Actas de acuerdo entendemos que son temas bien delicados.

Pero, lo que se esta tratando cuidar es el tema técnico evidentemente estén las coordinadas este los trazos donde correspondería la delimitación de estos dos municipios, entonces desde mi punto de vista viendo y revisando la documentación no habría algún argumento para poder seguir retardando el tratamiento de este Proyecto de Ley

que además nos han solicitado la agilidad correspondiente porque no nos olvidemos que a veces es importante delimitar las Unidades Territoriales porque conocer el territorio es un trámite sumamente largo tedioso volvernos nuevamente, creo a la Comisión para una nueva socialización desde mi punto de vista, no corresponde en el sentido que ya hemos pasado esos procedimientos, para mí ya ha precluido el poder analizar esa documentación salvo mejor criterio tal vez colegas que yo respetaría, siendo vital importancia pidiéndonos los mismos interesados que agilicemos, yo veo que por más que se convoque nuevas autoridades, yo creo que va a ser para que puedan ellos revisar cómo se llevó adelante este proceso difícilmente cambiarían, ya se ha venido haciendo técnicamente acepto de que se hubiera observaciones de fondo y tendría que empezarse a foja cero un trámite que bueno que lleva mucho tiempo atrás. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Vamos a continuar con el uso de la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Con carácter previo, Senadora Presidenta. Ñuqa munani kayta astawan claropi quedakunanta, porque sapa jukman chayamuwanchik revisanapaq, analizanapaq ima situacionpitaq kachkan según revisasqamanjina cumplen requisitoswan. Además, convocan Presidente Comisiónmanta, rinku entre las partes Sopachuy y Tarvita rinku chay socializaciónman, entonces paykunappata kanña ñapis juk acuerdos paykuna consensuasqaña kanku entre Municipio Sopachuy y Tarvita**.** Entonces chayraykupi ñuqa niñi mana pantakunachu kachun maytacha cumplechkan procediminetonmanjinaqa rinallan tiyan ñawpaqman, además kunititan uyarichkawanchik kay Sesionpi parlasqanchikta municipios kaqkuna. Si cumpliptin imapaqña jark'akusunchik Senadora ñuqa chaysitulla ñichkarqani con carácter de aclaratoria. Muchas gracias. **Quechua.**

(**Traducción:** Yo quiero que quede más claro, porque a cada uno nos llega para revisar, analizar en qué situación se encuentra, según la revisión cumple con los requisitos. Además, el Presidente de la Comisión convocó a las dos partes, fueron de Sopachuy y de Tarvita a la socialización, entonces ellos ya tienen acuerdos, ellos ya consensuaron entre municipios de Sopachuy y Tarvita. Por eso yo digo no se tiene que equivocar si cumple con los procedimientos tiene que ir adelante, además en este momento los municipios nos están escuchando lo que estamos hablando en esta Sesión, si cumple con los requisitos para que nos vamos a atajar, Senadora yo eso no más estaba diciendo con carácter de aclaratoria. Gracias.)

Sen.ª Presidenta: Vamos a dar la palabra, no sé, quién está pidiendo y no se ve la mano tampoco está identificada.

Tiene la palabra, la Senadora Pallares.

Sen.ª Pallares: Gracias, Senadora Presidenta.

Para acotar lo que dice las colegas que me han antecedido Senadora Presidenta, cumple con todo el proceso eso el Proyecto de Ley ha sido socializado no le digo no es de un año, esto data de muchos años atrás como bien decían ha sido observado en abril una pequeña observación que hizo el Senador Daniel Ortiz, pero ha sido subsanado, por lo cual en la Comisión como dice ha sido revisado y a cada uno nos ha llegado el proyecto y cumple con todos los requisitos de acuerdo a procedimiento de acuerdo a la Ley.

Por lo tanto, pido Senadora Presidenta que sea aprobado este Proyecto de Ley colegas y que sea aprobado no va a haber ninguna equivocación, porque me imagino que todos hemos ido revisando porque a todos nos ha llegado, lo cual toda la documentación está adjunta en la Comisión en el Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: En el mismo sentido, Presidenta.

Mi voto va a ser de aprobación de este proyecto porque es la segunda vez Presidenta que pretenden, o sea que se quiere posponer, yo le sugiero a los senadores porque ellos tienen que tener el contacto con autoridades pertinentes no esperar que estemos desarrollando la Sesión para digamos este recién tener la información de todas

formas aquí si Usted ve pertinente Presidenta, podemos dar lectura a la Acta de la reunión donde han firmado los representantes de los municipios y el Gobierno departamental a objeto que no se siga dilatando este acto que es netamente administrativo.

Sin embargo, tengo la seguridad que los municipios están a la espera mientras no se resuelvan esos límites, no se va a poder distribuir los recursos de acuerdo al límite que está establecido en esta Ley.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Buenos días a todos los presentes en Sala como también saludarles a todas las colegas que están en Virtual.

De la misma manera, yo apoyo a la aprobación porque se supone que se hay Actas ya han consensuado yo creo que también las Actas suficientes para esta aprobación de los límites también estoy de acuerdo Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tenemos todavía varias solicitudes de uso de la palabra, es importante simplemente mencionar estimados colegas que hemos remitido el Informe de la Comisión además el Proyecto de Ley en el Informe de la Comisión establece claramente que este procedimiento se dispone a través de la Ley N° 339 y este trámite lo realiza la Gobernación, en este caso la Gobernación de Chuquisaca, se ha cumplido con todos los requisitos es importante leer también en el Informe que hay un proceso de socialización de conformación de conformidad de los municipios involucrados como decía la Senadora Secretaria Tatiana.

Vamos a posterior terminemos el orden de solicitud de la palabra vamos a mostrarles porque este proyecto tiene 9 cuerpos, 9 carpetas ahí también Actas dentro de la misma vamos a intentar un pequeño relevamiento de todo lo que tenemos y creo que es importante mencionar como lo han dicho esta disposición legal marca la demarcación se realiza que también hay Informe del Instituto Geográfico Militar porque se hacen inspecciones in situ para realizar estos proyectos. Entonces, vamos a continuar con el orden de oradores.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic. Por favor no se olviden de prender su cámara antes de hablar.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidenta.

A ver tenemos que empezar a mover la Asamblea todas las cosas y creo que este lo he mirado es un Informe bien completo un tema bien sencillo límites finalmente se perjudica a muchos municipios a muchas personas el hecho que sigamos dando la vuelta a un tema tan sencillo como este.

Por lo tanto, Presidenta yo voy a votar a favor de esto para que de una vez esta gente pueda tener sus recursos.

Sen.ª Presidenta: Me dicen que hay problemas técnicos en la transmisión así es que vamos revisar, por favor , mientas tanto hasta que nos confirmemos preveamos tal vez un pequeño Cuarto Intermedio por respeto vamos a continuar con las dos solicitudes de la palabra que están solicitando y no puedo ver a la Senadora Luzmaya.

Tiene la palabra, la Senadora Zelaya.

Sen.ª Zelaya: Buenos a todos los colegas presentes que están en Sala y a toda la Directiva.

Bueno, mi apoyo es contundente, pero me gustaría escuchar a todos los senadores de Chuquisaca que den su apoyo porque la responsabilidad yo lo veo que ellas deberían transmitirlos toda la información por mi parte yo estoy muy de acuerdo con el proyecto de delimitación entre Municipio Sopachuy y Tarvita del Departamento de Chuquisaca. Pero, sugiero y solicito que todos los senadores de Chuquisaca se manifiesten por favor.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alcon. No se le escucha bien un poco más cerca tal vez al micrófono.

Sen.ª Alcon: Yo decía que estoy de acuerdo con este Proyecto de Ley es mucho tiempo estamos haciendo esperar a la población empezar a esperar, esperar hasta cansar con el nuevo Gobernador no estoy de acuerdo porque esto ya se ha trabajado durante varios años también es la población la que está esperando una respuesta favorable al margen de ello, el Informe de la Comisión ha sido favorable ha sido positivo, entonces, me apoyo es a favor de la aprobación de este Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Voy a poner a consideración un Cuarto Intermedio colegas tenemos problemas en la señal esta saliendo entre cortada la señal al público así es que voy a pedirles por favor un Cuarto Intermedio de unos 15 minutos en Sala, para poder resolver y arreglar estos problemas técnicos por favor y unos 15 minutos y nos volvemos a conectar y vamos a empezar la segunda parte dándoles la información un poco a detalle de las carpetas del tratamiento del proyecto, vamos a suspender por favor 15 minutos la Sesión.

-Cuarto Intermedio-

Sen.ª Presidenta: Vamos a levantar el Cuarto Intermedio y todos en pantalla están conectados así es y vamos a solicitar a la Senadora Estivariz o la Senadora Tatiana, que hagamos una verificación visual y se tenemos Quórum.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen.ª Presidenta: Entonces, retomamos la Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Efectivamente, yo había pedido que se aplace el tema para tener mayor consenso que no se entienda de ninguna manera que yo estoy en contra de este Proyecto de Ley, se ha hecho consulta al Gobernador el ha dicho sí efectivamente se ha consensuado entre los dos municipios y más las Actas que estamos viendo aquí, creo que vale la pena aprobarlo espero que no haya ningún problema después de la aprobación. Es todo, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Retiramos la Moción de Aplazamiento por lo expuesto voy a pedirle brevemente a la Senadora Secretaria Tatiana, haga un pequeño relevamiento de los documentos que tenemos aquí luego vamos a pasar a la votación.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria: Gracias, Presidenta.

Hacerle conocer a todos los senadores de que dentro de la Comisión enviaron diferentes notas tantos a los senadores del Departamento como también a las autoridades involucradas en este Proyecto de Ley, se presentaron los representantes de los municipios de ambos municipios, representantes de la Gobernación como también los diferentes senadores como el Senador Daniel Ortiz Velásquez, el Senador Abdón Porcel, estuvo presente la Vicepresidenta del Concejo Municipal de Tarvita, el Secretario Concejo Municipal de Tarvita la Dionicia Cardenas, el Presidente del Consejo de Tarvita, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita y estuvo presente el Presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Concejo Municipal de Sopachuy, Consejal de Tarvita, estuvieron presentes el Jefe de Límites del Gobierno Autónomo de Chuquisaca y diferentes instituciones, Senadora Presidenta también asesores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, estuvo Secretario Técnico también hay una Acta Presidenta y si Usted quiere le damos la lectura para que vean de que se trato y si lo ve pertinente y esta toda la documentación Presidenta aquí que acredita que más allá que no es en esta etapa para nosotros entrar en ese análisis o discusión si existe Presidenta todas las Actas firmadas por los 44 vértices y de parte de las comunidades con sus respectivas personerías jurídicas. Eso sería, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Yo creo que y si hay alguna observación más algunas solicitudes de la palabra concluyendo con la exposición del Senador Sichard Soraide y vamos a pasar a la votación. Su micrófono Senador no se le escucha.

Tiene la palabra, el Senador Soraide.

Sen. Soraide: Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos los colegas desde aquí un saludo desde Pando.

A veces creo que nos ahogamos en un vaso de agua, mire este proyecto ya viene intentando hace tiempo atrás hay toda la documentación pertinente que nos acaban de leer tenemos toda la información también ha llegado y estuvimos leyendo existe el consenso también por parte de las autoridades ambas autoridades del municipio, existió la socialización existe toda la documentación pertinente.

Entonces, esta bajo la normativa yo veo conflicto alguno como para que se pueda hacer algún tipo de observación la aprobación de esta Ley, por eso Presidente mi total apoyo para que se de la aprobación. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias, por el uso de la palabra, ya no hay ninguna observación y solicitudes del uso de la palabra.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: En queda aprobado el Proyecto de Ley, es su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL EN LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPACHUY Y TARVITA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite intradepartamental conciliado entre los municipios de **SOPACHUY – TARVITA** del Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Nº 339 de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la Delimitación Intradepartamental entre los municipios de **SOPACHUY – TARVITA.**

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LINEA LIMÍTROFE). Las coordenadas de las descripciones realizadas corresponden al Sistema de Referencia Mundial WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) Zona 20 Sur y Coordenadas Geodésicas.

El Límite conciliado entre los Municipios de Sopachuy y Tarvita inicia a partir del **Vértice 11205001** con coordenadas (Este 350449.144 y Norte 7831577.116, Latitud 19°36'18.87048" S y Longitud 64°25'33.71790" W), ubicado en el mojón Saythu Pampa, cerro Capira (Tripartito entre los Municipios: Sopachuy, Tarvita y El Villar), continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205002** con coordenadas (Este 350502.582 y Norte 7833043.528, Latitud 19°35'31.19226" S y Longitud 64°25'31.46386" W), ubicado en el mójon Chullpar Punta, cerro Capira, continua al Noreste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205003** con coordenadas (Este 350559.361 y Norte 7833147.230, Latitud 19°35'27.83492" S y Longitud 64°25'29.48572" W), ubicado en el mójon Carrera Pampa, cerro Capira, continua hacia el norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205004** con coordenadas (Este 350811.397 y Norte 7833912.260, Latitud 19°35'03.02179" S y Longitud 64°25'20.61813" W), ubicado en el mójon Yana Ckaqa, cerro Capira, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205005** con coordenadas (Este 349556.734 y Norte 7833980.083, Latitud 19°35'00.47491" S y Longitud 64°26'03.65253" W), ubicado en el mójon Pircayac Loma, cerro Capira, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205006** con coordenadas (Este 349020.588 y Norte 7834017.334, Latitud 19°34'59.11677" S y Longitud 64°26'22.03956" W), ubicado en el mójon Ciénega Pampa, cerro Capira, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205007** con coordenadas (Este 348130.746 y Norte 7833841.285, Latitud 19°35'04.59797" S y Longitud 64°26'52.62537" W), ubicado en el borde del Río Milanis, continua hacia el Norte por el eje del río Milanés hasta ubicar el **Vértice 11205008** con coordenadas (Este 347412.145 y Norte 7836996.727, Latitud 19°33'21.77473" S y Longitud 64°27'16.36314" W), ubicado al eje del Río Milanis, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205009** con coordenadas (Este 347285.254 y Norte 7836998.637, Latitud 19°33'21.67753" S y Longitud 64°27'20.71606" W), ubicado en el mójon Cantarillas, cerro Anca Huachana al borde del camino a Tarvita, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205010** con coordenadas (Este 347127.118 y Norte 7836989.873, Latitud 19°33'21.91876" S y Longitud 64°27'26.14407" W), ubicado en el mójon Pampa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205011** con coordenadas (Este 346893.920 y Norte 7836749.916, Latitud 19°33'29.65827" S y Longitud 64°27'34.21499" W), ubicado en el mójon Thola Ckasa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Sur en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205012** con coordenadas (Este 346851.344 y Norte 7836598.355, Latitud 19°33'34.57571" S y Longitud 64°27'35.72013" W), ubicado en el mójon Tunas Ckasa, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205013** con coordenadas (Este 346240.247 y Norte 7836138.776, Latitud 19°33'49.35266" S y Longitud 64°27'56.82160" W), ubicado en el mójon Anca huachana, cerro Anca Huachana, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205014** con coordenadas (Este 346080.125 y Norte 7836129.628, Latitud 19°33'49.60553" S y Longitud 64°28'02.31810" W), ubicado en el mójon Anca huachana Punta, cerro Anca Huachana, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205015** con coordenadas (Este 345530.244 y Norte 7835797.871, Latitud 19°34'00.24156" S y Longitud 64°28'21.28261" W), ubicado en el mójon Tarco Mocko, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205016** con coordenadas (Este 345253.250 y Norte 7835492.273, Latitud 19°34'10.10282" S y Longitud 64°28'30.87695" W), ubicado en el mójon Pata Mocko, cerro Chapio, continua hacia el Sur por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205017** con coordenadas (Este 345196.616 y Norte 7834874.021, Latitud 19°34'30.19421" S y Longitud 64°28'33.00321" W), ubicado en el mójon Quinsa Lloqueyuc, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205018** con coordenadas (Este 345100.067 y

Norte 7834814.036, Latitud 19°34'32.11799" S y Longitud 64°28'36.33383" W), ubicado en el mójon Jatun Tipayuc cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205019** con coordenadas (Este 344910.975 y Norte 7834882.344, Latitud 19°34'29.84327" S y Longitud 64°28'42.80180" W), ubicado en el mójon Iglesitayuc Punta, cerro Chapio, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205020** con coordenadas (Este 344520.865 y Norte 7834690.510, Latitud 19°34'35.97236" S y Longitud 64°28'56.24448" W), ubicado en el mójon Jatun Ckasa, cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205021** con coordenadas (Este 344074.696 y Norte 7834621.894, Latitud 19°34'38.07793" S y Longitud 64°29'11.57420" W), ubicado en el mójon Tranca Ckasa, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205022** con coordenadas (Este 343850.400 y Norte 7834690.148, Latitud 19°34'35.79466" S y Longitud 64°29'19.25003" W), ubicado en el mójon Phiruro Ckacka, cerro Chapio, continua hacia el Oeste por la quebrada hasta ubicar el **Vértice 11205023** con coordenadas (Este 342938.592 y Norte 7834704.492, Latitud 19°34'35.06919" S y Longitud 64°29'50.53218" W), ubicado en el mójon Chullpar Punta, cerro Chapio, continua hacia Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205024** con coordenadas (Este 342074.543 y Norte 7835591.925, Latitud 19°34'05.96098" S y Longitud 64°30'19.91165" W), ubicado en el mójon Burro Huachana Punta, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205025** con coordenadas (Este 341702.015 y Norte 7836698.587, Latitud 19°33'29.86299" S y Longitud 64°30'32.35836" W), ubicado en el mójon Maran Niyuc Punta, cerro Chapio, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205026** con coordenadas (Este 341580.991 y Norte 7836916.822, Latitud 19°33'22.73075" S y Longitud 64°30'36.44443" W), ubicado en el mójon Lagunillas, cerro Chapio, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205027** con coordenadas (Este 340674.166 y Norte 7837343.804, Latitud 19°33'08.58335" S y Longitud 64°31'07.42571" W), ubicado en el mójon Alicituyoc Mocko, cerro Casa Quemada, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205028** con coordenadas (Este 340247.116 y Norte 7836993.127, Latitud 19°33'19.86473" S y Longitud 64°31'22.18356" W), ubicado en el mójon Pucka Mocko, cerro Casa Quemada, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205030** con coordenadas (Este 339319.736 y Norte 7837586.732, Latitud 19°33'00.29034" S y Longitud 64°31'53.81743" W), ubicado en el mójon Caña Ckasa, cerro Casa Quemada, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205031** con coordenadas (Este 338992.324 y Norte 7837333.255, Latitud 19°33'08.43853" S y Longitud 64°32'05.12770" W), ubicado en el mójon Cruzniyuj Ckuchu, cerro Caña Caña, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205032** con coordenadas (Este 338786.717 y Norte 7837318.882, Latitud 19°33'08.84599" S y Longitud 64°32'12.18584" W), ubicado en el mójon Cruzniyuj Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205033** con coordenadas (Este 337823.319 y Norte 7836259.065, Latitud 19°33'43.03098" S y Longitud 64°32'45.56531" W), ubicado en el mójon Pampa, cerro Caña Caña, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205034** con coordenadas (Este 337297.605 y norte 7835513.274, Latitud 19°34'07.13058" S y Longitud 64°33'03.83380" W), ubicado en el mójon Cañada Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205035** con coordenadas (Este 336857.172 y Norte 7835704.707, Latitud 19°34'00.77480" S y Longitud 64°33'18.88529" W), ubicado en el mójon Atollita Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205036** con coordenadas (Este 336202.404 y Norte 7835680.653, Latitud 19°34'01.36304" S y Longitud 64°33'41.35755" W), ubicado en el mójon Rajón Mocko, cerro Caña Caña, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205037** con coordenadas (Este 335621.626 y Norte 7835868.397, Latitud 19°33'55.08463" S y Longitud 64°34'01.22467" W), ubicado en el mójon Pucas Suchu Loma, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205038** con coordenadas (Este 334939.978 y Norte 7835852.227, Latitud 19°33'55.40696" S y Longitud 64°34'24.61637" W), ubicado en el mójon Lagunilla Mocko, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205039** con coordenadas (Este 333852.734 y Norte 7835972.591, Latitud 19°33'51.16625" S y Longitud 64°35'01.88016" W), ubicado en el mójon Ichuichu Mocko, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205040** con coordenadas (Este 332868.815 y Norte 7835928.258, Latitud 19°33'52.31088" S y Longitud 64°35'35.65099" W). ubicado en el mójon Opa Huañuska, cerro Torre Loma, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205041** con coordenadas (Este 332736.295 y Norte 7835801.669, Latitud 19°33'56.38752" S y Longitud 64°35'40.23803" W), ubicado en el mójon Paredon Tranca, cerro Torre Loma, continua hacia el Oeste por el eje de la quebrada hasta ubicar el **Vértice 11205042** con coordenadas (Este 331887.356 y Norte 7836019.918, Latitud 19°33'49.03183" S y Longitud 64°36'09.29372" W), ubicado en el mójon Chicharuj Churo, cerro Honduras, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 11205043** con

coordenadas (Este 331355.340 y norte 7835953.363, Latitud 19°33'51.03392" S y Longitud 64°36'27.56756" W), ubicado en el mójon Mojoncituyoc, cerro Honduras, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205044** con coordenadas (Este 329744.603 y Norte 7835371.298, Latitud 19°34'09.46833" S y Longitud 64°37'23.01809" W), ubicado en el mójon Uchuluru Punta, cerro Honduras, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 11205045** con coordenadas (Este 329179.792 y Norte 7835520.519, Latitud 19°34'04.44096" S y Longitud 64°37'42.34732" W), ubicado en el mójon Tucawara Ckasa, cerro Phity Puente, vértice final de conciliación entre los Municipios de Sopachuy y Tarvita.

TABLA DE COORDENADAS

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84			COORDENADAS UTM - WGS 84		ZONA UTM
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	
11205001	19°36'18.87048" S	64°25'33.71790" W	2784.441	350449.144	7831577.116	20
11205002	19°35'31.19226" S	64°25'31.46386" W	2619.858	350502.582	7833043.528	20
11205003	19°35'27.83492" S	64°25'29.48572" W	2581.574	350559.361	7833147.230	20
11205004	19°35'03.02179" S	64°25'20.61813" W	2577.711	350811.397	7833912.260	20
11205005	19°35'00.47491" S	64°26'03.65253" W	2285.818	349556.734	7833980.083	20
11205006	19°34'59.11677" S	64°26'22.03956" W	2142.522	349020.588	7834017.334	20
11205007	19°35'04.59797" S	64°26'52.62537" W	1931.395	348130.746	7833841.285	20
11205008	19°33'21.77473" S	64°27'16.36314" W	1969.179	347412.145	7836996.727	20
11205009	19°33'21.67753" S	64°27'20.71606" W	1986.113	347285.254	7836998.637	20
11205010	19°33'21.91876" S	64°27'26.14407" W	2033.343	347127.118	7836989.873	20
11205011	19°33'29.65827" S	64°27'34.21499" W	2079.490	346893.920	7836749.916	20
11205012	19°33'34.57571" S	64°27'35.72013" W	2082.210	346851.344	7836598.355	20
11205013	19°33'49.35266" S	64°27'56.82160" W	2293.773	346240.247	7836138.776	20
11205014	19°33'49.60553" S	64°28'02.31810" W	2276.610	346080.125	7836129.628	20
11205015	19°34'00.24156" S	64°28'21.28261" W	2141.057	345530.244	7835797.871	20
11205016	19°34'10.10282" S	64°28'30.87695" W	2228.928	345253.250	7835492.273	20
11205017	19°34'30.19421" S	64°28'33.00321" W	2293.375	345196.616	7834874.021	20

11205018	19°34'32.11799" S	64°28'36.33383" W	2302.540	345100.067	7834814.036	20
11205019	19°34'29.84327" S	64°28'42.80180" W	2345.738	344910.975	7834882.344	20
11205020	19°34'35.97236" S	64°28'56.24448" W	2353.567	344520.865	7834690.510	20
11205021	19°34'38.07793" S	64°29'11.57420" W	2348.092	344074.696	7834621.894	20
11205022	19°34'35.79466" S	64°29'19.25003" W	2331.785	343850.400	7834690.148	20
11205023	19°34'35.06919" S	64°29'50.53218" W	2658.882	342938.592	7834704.492	20
11205024	19°34'05.96098" S	64°30'19.91165" W	2549.276	342074.543	7835591.925	20
11205025	19°33'29.86299" S	64°30'32.35836" W	2634.883	341702.015	7836698.587	20
11205026	19°33'22.73075" S	64°30'36.44443" W	2638.938	341580.991	7836916.822	20
11205027	19°33'08.58335" S	64°31'07.42571" W	2529.714	340674.166	7837343.804	20
11205028	19°33'19.86473" S	64°31'22.18356" W	2522.841	340247.116	7836993.127	20
11205030	19°33'00.29034" S	64°31'53.81743" W	2527.615	339319.736	7837586.732	20
11205031	19°33'08.43853" S	64°32'05.12770" W	2540.043	338992.324	7837333.255	20
11205032	19°33'08.84599" S	64°32'12.18584" W	2641.285	338786.717	7837318.882	20
11205033	19°33'43.03098" S	64°32'45.56531" W	2825.857	337823.319	7836259.065	20
11205034	19°34'07.13058" S	64°33'03.83380" W	2842.435	337297.605	7835513.274	20
11205035	19°34'00.77480" S	64°33'18.88529" W	2853.283	336857.172	7835704.707	20
11205036	19°34'01.36304" S	64°33'41.35755" W	2948.692	336202.404	7835680.653	20
11205037	19°33'55.08463" S	64°34'01.22467" W	3069.524	335621.626	7835868.397	20
11205038	19°33'55.40696" S	64°34'24.61637" W	3212.755	334939.978	7835852.227	20
11205039	19°33'51.16625" S	64°35'01.88016" W	3396.798	333852.734	7835972.591	20
11205040	19°33'52.31088" S	64°35'35.65099" W	3481.536	332868.815	7835928.258	20
11205041	19°33'56.38752" S	64°35'40.23803" W	3495.735	332736.295	7835801.669	20
11205042	19°33'49.03183" S	64°36'09.29372" W	3652.094	331887.356	7836019.918	20

11205043	19°33'51.03392" S	64°36'27.56756" W	3814.821	331355.340	7835953.363	20
11205044	19°34'09.46833" S	64°37'23.01809" W	4043.880	329744.603	7835371.298	20
11205045	19°34'04.44096" S	64°37'42.34732" W	4208.004	329179.792	7835520.519	20

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, según el siguiente detalle de comunidades, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades:

LISTA DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SOPACHUY						
N°	**COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84**		**COORDENADAS UTM WGS - 84**			**NOMBRE DE LA COMUNIDAD**
	LATITUD (SUR)	**LONGITUD (OESTE)**	**ESTE**	**NORTE**	**ZONA UTM**	
1	19° 35' 24.66596" S	64° 23' 39.92385" W	353751.000	7833271.000	20	Comunidad San Blas Alto
2	19° 32' 11.45007" S	64° 26' 33.62000" W	348639.670	7839169.400	20	Comunidad Matela Baja
3	19° 32' 49.50189" S	64° 27' 35.06150" W	346858.720	7837984.320	20	Comunidad Milanes
4	19° 32' 38.14011" S	64° 29' 23.41012" W	343697.670	7838306.440	20	Comunidad Milanes Alto
5	19° 31' 34.46489" S	64° 32' 18.25937" W	338583.630	7840219.130	20	Comunidad Cuevas
6	19° 28' 00.15006"S	64° 31' 08.38998" W	340562.080	7846826.540	20	Comunidad Horcas

LISTA DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARVITA						
N°	**COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84**		**COORDENADAS UTM WGS - 84**			**NOMBRE DE LA COMUNIDAD**
	LATITUD (SUR)	**LONGITUD (OESTE)**	**ESTE**	**NORTE**	**ZONA UTM**	

1	19°37'06.32196" S	64°26'48.00807" W	348297.000	7830100.000	20	Centro poblado de San Pedro
2	19°35'38.33890"S	64°27'04.41537" W	347796.000	7832801.000	20	Comunidad de Río Grande
3	19°35'30.90313" S	64°29'10.60725" W	344117.000	7832998.000	20	Comunidad de Trancas
4	19°35'01.17581" S	64°30'59.90721" W	340924.000	7833884.000	20	Comunidad de Torre Pampa

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

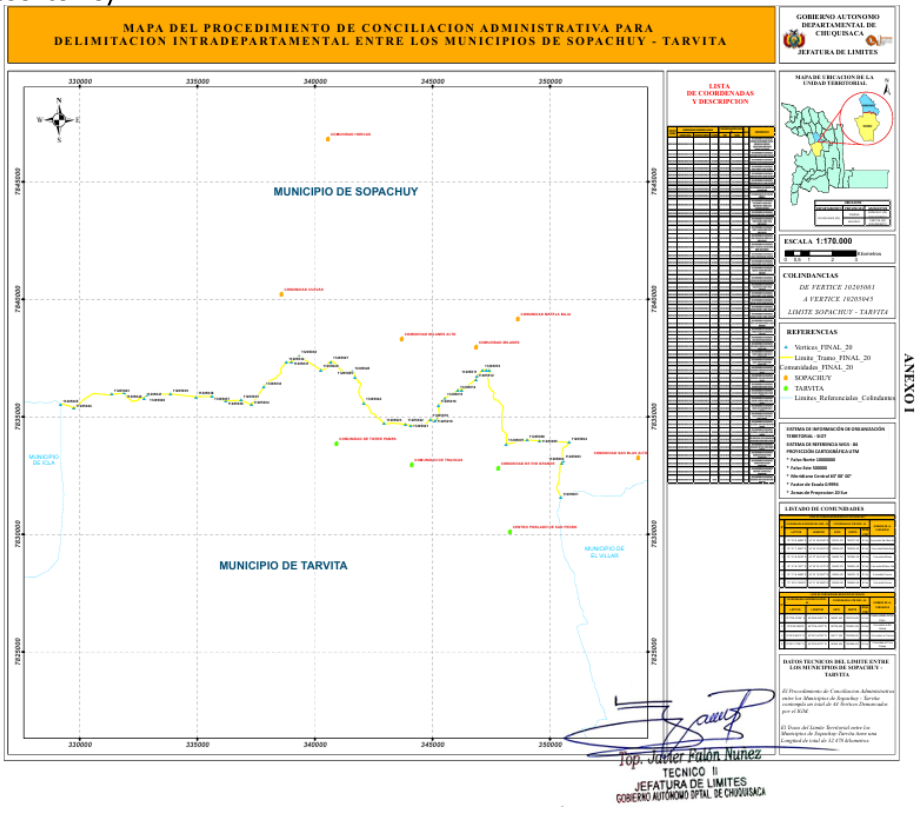
Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite Intradepartamental entre los Municipios de **SOPACHUY – TARVITA** ambos del Departamento de Chuquisaca, consignado en el anexo 1 que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 5, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, es su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los Asambleístas que nos acompañan en esta oportunidad.

Solicito la Reconsideración de la presente Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación Intradepartamental en Límite entre los Municipios de Sopachuy y Tarvita del Departamento de Chuquisaca, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe del Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 C.S. "Ley de Delimitación Interdepartamental de dos tramos entre los Departamentos de Oruro Municipio Challapata y Potosí Municipio de San Pedro de Macha.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en Grande y en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME COTEYA /PL No. 001/2025-2026

ASUNTO: PROYECTO DE LEY NO. 090/2025-2026 C.S. "LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)".

FECHA: 31 DE MARZO DE 2026.

I. ANTECEDENTES.

El 15 de noviembre de 2023, a través de nota MPR/VCGG/DGGLP-0032-CAR/23, Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia remitió a Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley de "Delimitación Interdepartamental del Límite y/o Tramo de dos Departamentos de Oruro - Potosí". El mismo fue remitido por conducto regular a la Cámara de Senadores, numerado como PL N° 066/2023-2024 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

El 17 de septiembre de 2024, como resultado de reuniones informativas sostenidas con el Viceministerio de Autonomías y los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro y Potosí, el Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores remitió a la Presidencia de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el informe INF.PL/C.A.D./N°002/2023-2024 que recomendaba la aprobación de la propuesta normativa sin modificaciones previo cumplimiento de las recomendaciones del punto X.4. con relación a algunas observaciones a la propuesta normativa, entre ellas un error de transcripción o redacción en la Resolución Ministerial N° 485/2019. De forma exacta, esta resolución señalaba erróneamente en su punto Tercero sobre límites no conciliados, la denominación de "Caracollo" y no así el municipio de "Challapata" y que desde 2019 había sido objeto de reclamos de complementación y enmienda, de forma oportuna y también extemporáneamente, por parte de ambos gobiernos autónomos departamentales.

El 2 de octubre de 2024, a través de nota P. N° 406/2023-2024, la Presidencia de la Cámara de Senadores solicitó al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que, a través de la instancia que corresponda del Ministerio de la Presidencia, se proceda a la corrección del punto tercero de la Resolución Ministerial N° 485/2019 que incorpora la denominación errónea Municipio de Caracollo debiendo ser el correcto Municipio de Challapata en el Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 CS.

El 1 de noviembre de 2024, la Presidencia de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías remitió a Secretaría General de la Cámara de Senadores el PL N° 066/2023-2024 para custodia y archivo en razón de la conclusión de la legislatura 2023-2024.

El 19 de noviembre de 2024, el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, respondió a la nota P. N° 406/2023-2024 con el Informe Técnico Legal MPR/VA/DGOT/ULOT-0218-

INF/24, de 07 de noviembre de 2024, emitido por la Unidad de Límites y Organización Territorial del Viceministerio de Autonomías. En el señalado informe, la Unidad señalada concluye y recomienda lo siguiente:

> "***Se señaló que existe un error de taipeo, en el subtítulo de los cuadros de las áreas de sobreposición y no en la parte resolutiva del Punto Tercero de la Resolución N° 485/2019, que determina límites no conciliados y que cuentan con actas de conciliación, extremo que no afecta el fondo de la resolución y no es objeto de tratamiento en el Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 que aprobara la delimitación de los límites conciliados.***
> ***(…)***
>
> ***Por los antecedentes señalados y siendo que la Secretaría del Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores y el asesor Abg. Juan Carlos Campero de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías conocieron y participaron de las reuniones aclaratorias, corresponde la aprobación de la Ley de Delimitación interdepartamental entre los Departamentos de Oruro y Potosí de los límites que cuentan con actas de conciliación y que se encuentran en los antecedentes del Proyecto de Ley N°066/2023-2024 C.S.***".

El 17 de diciembre de 2024, el entonces Senador Presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías solicitó a Presidencia de la Cámara de Senadores, la reposición del Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 CS. El mismo fue numerado como PL N° 128/2024-2025 CS y remitido a la comisión del Senador solicitante, conforme a reglamento. No obstante, el proyecto no tuvo informe de comisión aprobado durante la legislatura 2024-2025.

El 27 de febrero de 2026, el Senador César Mentasti Padilla solicitó a Presidencia de la Cámara de Senadores la reposición del Proyecto de Ley N° 128/2024-2025 CS. El mismo fue numerado como PL N° 090/2025-2026 CS y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.
El 05 de marzo 2026, en instalaciones de la oficina de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, se llevó a cabo una reunión informativa y aclaratoria sobre el Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 CS entre la Comisión Camaral señalada con representantes de la Dirección Departamental de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la Dirección Departamental de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Viceministerio de Autonomías. De conformidad al acta de reunión, todas las partes reunidas concluyeron en lo siguiente:

> "***1. El proyecto de ley, mediante consenso de todas las partes presente en la reunión, fue determinado como viable para su aprobación.***
>
> ***2. La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías se compromete a tratar el Proyecto de Ley mencionado a brevedad.***
>
> ***3. Se estableció por consenso de las partes, que el error de redacción en la Resolución Ministerial 485/2019 del 17 de diciembre de 2019 no afecta a los límites conciliados del Proyecto de Ley***".

La carpeta del Proyecto de Ley cuenta con 976 fojas, cuyos antecedentes fueron revisados por parte del personal técnico de la Comisión y se cumplió que reúne la documentación y las etapas necesarias acorde al procedimiento establecido en los Artículos 44 al 49 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, concordante con los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de 2013.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del proyecto de ley es la siguiente:

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 1. "*Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país*".

Artículo 2. *"Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley".*

Artículo 163. "*El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:*
3. *Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores*".

Artículo 269. "***I.*** *Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.*

II. *La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.*

III. *Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley*".

Artículo 270. "*Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución*".

Artículo 272. "*La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones*".

B. LEY N° 031 – LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBAÑEZ", DE 19 DE JULIO DE 2010.

Artículo 16. (MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES).
"***I.*** *La modificación y delimitación de las unidades territoriales está sujeta a lo dispuesto en la ley que regula las condiciones y procedimientos para el efecto.*

II. *La creación de nuevas unidades territoriales, que cumplan con los requisitos establecidos por ley, implica la modificación y delimitación simultánea de las unidades territoriales de las que se desprenden (…)*".

C. LEY N° 339 – LEY DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES, DE 31 DE ENERO DE 2013

ARTÍCULO 1.- (OBJETO DE LA LEY). "*La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales*".

ARTÍCULO 2.- (ASIGNACIÓN COMPETENCIAL). "*Se asigna la competencia de delimitación de las unidades territoriales como competencia exclusiva del nivel central del Estado, establecida en el parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, y la cláusula residual establecida en el Artículo 72 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización 'Andrés Ibáñez'*".

ARTÍCULO 11. (ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD COMPETENTE DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO). "*Son atribuciones de la entidad competente del nivel central del Estado:*

1. *Llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales que involucren límites interdepartamentales.*
2. *Emitir normas técnicas y guías para los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales.*
3. *Solicitar al Órgano Legislativo Plurinacional, emitir mediante Ley, convocatoria a referendo en caso de no existir acuerdo o conciliación entre unidades territoriales municipales de un mismo departamento, una vez concluida la vía administrativa.*
4. *Prevención y gestión de conflictos de delimitación de unidades territoriales interdepartamentales.*
5. *Solicitar a los responsables de límites de los gobiernos autónomos departamentales, información pertinente de la organización territorial departamental.*
6. *Mantener actualizado el Sistema de Información de Organización Territorial.*
7. *Realizar la densificación de la Red Geodésica con fines de límites.*
8. *A requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, remitir a dicho tribunal los antecedentes de los procedimientos administrativos de delimitación interdepartamental que no hayan alcanzado la conciliación.*
9. *Concluido el proceso de delimitación, en cada caso elaborar el Anteproyecto de Ley de Delimitación de Unidades Territoriales interdepartamentales y remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
10. *Remitir el Anteproyecto de Ley de los procesos de delimitación intradepartamental a la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
11. *Promover, diseñar e implementar políticas que permitan un proceso ordenado, concertado y democrático de delimitación de las unidades territoriales.*
12. *Otras inherentes al cumplimiento de sus funciones o que se le asigne por Ley o Reglamento*".

ARTÍCULO 25. (APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN). "*La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará mediante Ley la delimitación de unidades territoriales por todo el perímetro, por colindancia o por tramo*".

ARTÍCULO 31. (LEYES DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES). "***I.*** *Toda delimitación de unidades territoriales será aprobada mediante Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional.*

II. *Las leyes deberán emerger de procedimientos administrativos de conciliación, de resultados del referendo o de fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en la delimitación de unidades territoriales y obligatoriamente fijarán los límites de la unidad territorial con datos georreferenciados precisos. III. El Anteproyecto de Ley será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado o por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando corresponda*".

ARTÍCULO 44. (INICIO DEL PROCEDIMIENTO). La presentación de la solicitud del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales departamentales, se inicia ante la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial.

ARTÍCULO 45. (REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO). "*Los requisitos para la solicitud de inicio son:*

a) *Acreditación ante la autoridad competente en límites de los solicitantes.*
b) *Documentación que sustente la identificación de los límites por la o las partes*".

ARTÍCULO 46. (DEMARCACIÓN DE ÁREAS CONCILIADAS). "*Con las actas de conciliación de límites, la autoridad competente deberá:*
a) *Demarcar el tramo donde se llegó a acuerdos, excluyendo los tramos no conciliados que se presentaren.*
b) *Concluido el proceso de demarcación del perímetro y tramos donde se llegaron a acuerdos, se emite resolución de delimitación homologando los acuerdos alcanzados.*
c) *Los límites interdepartamentales no conciliados se convertirán al procedimiento de delimitación de áreas en conflicto, a ser sustanciado y resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia*".

ARTÍCULO 47. (RESOLUCIONES). "*La Ministra o el Ministro de Estado competente emitirá:*

a) *La resolución de delimitación que homologa los acuerdos alcanzados.*
b) *La resolución que determine límites no conciliados*".

ARTÍCULO 48. (CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA). "*El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación concluye con la Resolución que homologa los acuerdos alcanzados y/o resolución que determine límites no conciliados*".

ARTÍCULO 49. (ANTEPROYECTO DE LEY). "*Concluido el proceso de demarcación, el Instituto Geográfico Militar remitirá un informe a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial, para la elaboración de un Anteproyecto de Ley y su inmediata remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento*".

D. DECRETO SUPREMO N° 1560, REGLAMENTO DE LA LEY N° 339 DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE 18 DE ABRIL DE 2013

Artículo 20°.- (Procedimiento) "*El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia y tiene las siguientes etapas:*

a. Etapa de inicio;

b. Etapa de ejecución en campo;

c. *Etapa final del procedimiento*".

Artículo 21°.- (Etapa de inicio) "*Esta etapa comprende las siguientes actividades:*

a. Presentación y contenido de la solicitud;

b. Revisión técnico legal por límite y/o tramo;

c. Solicitud de información a la Coordinación Técnica Interinstitucional;

d. Nota de admisión o subsanación;

e. Notificaciones;

f. Pronunciamiento de los colindantes;

g. Informe de pronunciamiento;

h. Reunión de coordinación y planificación;

i. *Cierre de la etapa de inicio*".

Artículo 22°.- (Etapa de ejecución en campo) "*La etapa de ejecución en campo, se desarrollará en el área de colindancia y comprende las siguientes actividades:*

a. Notificación;

b. Reuniones de conciliación entre comunidades colindantes en el área en conflicto;

c. Señalización y codificación de vértices;

d. Medición geodésica y/o topográfica;

e. Suscripción de actas;

f. *Cierre de la etapa de ejecución en campo*".

Artículo 23°.- (Etapa final del procedimiento) "*En la etapa final del procedimiento, se realizarán las siguientes actividades:*

a. Demarcación;

b. Informe técnico legal de evaluación;

c. Resolución de delimitación;

d. *Anteproyecto de ley*".

Artículo 63°.- (Anteproyecto de Ley de Delimitación) "*Emitida la resolución de delimitación, el Ministerio de Autonomías elaborará el Anteproyecto de ley de delimitación y conforme a procedimiento, en el plazo de veinte (20) días hábiles, el mismo será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando la carpeta original del procedimiento*".

E. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°057/2013, DE 17 DE MAYO DE 2013.

Esta norma que precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339.

F. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 17. (Facultades). "*Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*
a)** Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas".**

Artículo 19. (Deberes Generales). *"Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: **a)** Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General".*

Artículo 34. (Naturaleza y Rol). "*El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio (…)*".

Artículo 46. (Naturaleza). *"Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".*

Artículo 52. (Funciones). "*Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.*

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

***a)** Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados (…)*".

Artículo 99. (Sesión de Comisiones). *"Las Sesiones de Comisiones se ajustarán al presente Reglamento en todas sus modalidades y procedimientos establecidos para las sesiones ordinarias del Pleno Camaral".*

Artículo 100. (Sesión Permanente por Materia para Informes Orales). *"Las Comisiones podrán solicitar informes orales a las ministras o ministros del Órgano Ejecutivo, Máximas Autoridades del Órgano Judicial y del*

Tribunal Constitucional Plurinacional, del Órgano Electoral y a cualquier autoridad del Estado, los mismos serán recibidos y debatidos en las Comisiones en Sesión Permanente por Materia".

Artículo 124. (Presentación y Requisitos). "*Los Proyectos de Ley serán presentados a la Presidencia de la Cámara de Senadores en triple ejemplar firmado por la Senadora o Senador proyectistas y acompañando copia en formato magnético.*

Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia".

Artículo 130.- (Informe de Comisión). "*I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.*
(…)

II. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración".

III. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 C.S. se inserta de manera expresa dentro del régimen constitucional de organización territorial del Estado, el cual atribuye al nivel central la competencia exclusiva para la delimitación de unidades territoriales, conforme al Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y desarrollado por la Ley N° 339. En este sentido, la naturaleza jurídica del proyecto no es discrecional ni meramente declarativa, sino constitutiva, en tanto tiene por finalidad dotar de certeza jurídica a límites interdepartamentales mediante una ley formal, requisito indispensable para la validez y eficacia de cualquier delimitación territorial.

Los dos tramos consensuados objeto de delimitación interdepartamental dentro del proyecto de ley, conforme las coordenadas precisas que corresponde al Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 19 sur y coordenadas geodésicas, son los siguientes:

El Tramo 1 (conciliado) comienza del **vértice ORPT001** con coordenadas: (Este 796190.057, Norte 7897682.552, Latitud 18º59'31.44421"s y Longitud 66º11'12.73332"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT002** con coordenadas: (Este 796464.405, Norte 7897705.357, Latitud 18º59'30.56052"s y Longitud 66º11'03.37371"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT003** con coordenadas: (Este 796659.259, Norte 7897398.088, Latitud 18º59'40.44419"s y Longitud 66º10'56.54914"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT004** con coordenadas: (Este 796820.213, Norte 7897120.304, Latitud 18º59'49.38728"s y Longitud 66º10'50.89859"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT005** con coordenadas: (Este 796799.123, Norte 7896984.013, Latitud 18º59'53.82719"s y Longitud 66º10'51.54446"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT006** con coordenadas: (Este 796746.262, Norte 7896150.531, Latitud 19º00'20.93961"s y Longitud 66º10'52.89385"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT007** con coordenadas: (Este 796775.635, Norte 7895244.543, Latitud 19º00'50.36534"s y Longitud 66º10'51.39388"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT008** con coordenadas: (Este 796690.182, Norte 7895134.561, Latitud 19º00'53.98387"s y Longitud 66º10'54.25318"w).

El Tramo 2 (conciliado) comienza del **vértice ORPT009** con coordenadas: (Este 798936.316, Norte 7892834.462, Latitud 19º02'07.55139"s y Longitud 66º09'36.24227"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT010** con coordenadas: (Este 799259.038, Norte 7892696.997, Latitud 19º02'11.84859"s y Longitud 66º09'25.13899"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT011** con coordenadas: (Este 799451.897, Norte 7892651.201, Latitud 19º02'13.23520"s y Longitud 66º09'18.52376"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT012** con coordenadas: (Este 799600.949, Norte 7892567.650, Latitud 19º02'15.87168"s y Longitud 66º09'13.38443"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT013** con coordenadas: (Este 799754.660, Norte 7892513.126, Latitud 19º02'17.56243"s y Longitud 66º09'08.10195"w),

continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT014** con coordenadas: (Este 799822.386, Norte 7892487.672, Latitud 19º02'18.35385"s y Longitud 66º09'05.77365"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT015** con coordenadas: (Este 800032.009, Norte 7892331.274, Latitud 19º02'23.32540"s y Longitud 66º08'58.52413"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT016** con coordenadas: (Este 800132.860, Norte 7892198.292, Latitud 19º02'27.59342"s y Longitud 66º08'55.00422"w).

Desde una perspectiva de constitucionalidad material, el proyecto se adecua al Artículo 269 de la Constitución, que establece que la delimitación de unidades territoriales debe realizarse conforme a condiciones definidas por ley, lo cual se materializa precisamente a través del procedimiento previsto en la Ley N° 339. Asimismo, el proyecto es coherente con los principios de organización territorial del Artículo 270, particularmente en lo relativo a la coordinación, la lealtad institucional y la solución pacífica de conflictos, elementos que se reflejan en el proceso de conciliación administrativa previo.

El análisis de los antecedentes permite evidenciar que el proyecto no surge de una iniciativa aislada, sino de un procedimiento administrativo complejo, técnico y reglado, iniciado ante la autoridad competente del nivel central del Estado, conforme a los Artículos 44 y 45 de la Ley N° 339. Esto reviste especial importancia, ya que la delimitación territorial no puede ser objeto de decisión política directa sin sustento técnico previo, siendo indispensable la existencia de un proceso administrativo que garantice la participación de las partes involucradas.

En este marco, la intervención del Viceministerio de Autonomías adquiere un rol central, no solo como instancia técnica encargada de conducir el procedimiento, sino como autoridad responsable de validar el cumplimiento de las etapas procedimentales. El informe técnico-legal emitido por esta instancia no constituye un mero antecedente, sino un elemento de control de legalidad sustantiva, en tanto certifica que el proceso de delimitación ha cumplido con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Un aspecto particularmente relevante en el análisis jurídico del proyecto es la naturaleza de los tramos objeto de delimitación. La Ley N° 339 distingue claramente entre tramos conciliados y no conciliados, estableciendo procedimientos diferenciados para cada caso. En el presente proyecto, se observa que la propuesta normativa se limita estrictamente a la aprobación de los tramos conciliados, excluyendo de su alcance el tramo no conciliado, lo cual es jurídicamente correcto y evidencia una adecuada aplicación del marco normativo.

Esta delimitación parcial no constituye una fragmentación indebida del proceso, sino una consecuencia directa del diseño normativo, que permite avanzar en la consolidación de acuerdos sin necesidad de esperar la resolución de todos los conflictos. En este sentido, el proyecto respeta el principio de progresividad en la delimitación territorial, evitando la paralización de procesos por la existencia de controversias puntuales.

En relación con el error identificado en la Resolución Ministerial N° 485/2019 del Ministerio de la Presidencia, el análisis jurídico permite concluir que su tratamiento ha sido adecuado y conforme a derecho. De manera específica, se ha señalado que existe un error de "taipeo" circunscrito al subtítulo de los cuadros de las áreas de sobreposición y no en la parte resolutiva del Punto Tercero de la referida resolución ministerial, el cual determina los límites no conciliados que cuentan con actas de conciliación. Este elemento es determinante, puesto que confirma que el error no incide en el contenido decisorio del acto administrativo ni en la delimitación de los tramos conciliados.

En ese mismo sentido, corresponde precisar que dicho error no afecta el fondo de la Resolución Ministerial N° 485/2019, ni constituye materia objeto del proyecto de ley en análisis, ya que el mismo —desde su versión inicial como Proyecto de Ley N° 066/2023-2024— se limita a la aprobación de los límites conciliados. Esta delimitación del objeto normativo refuerza la seguridad jurídica del proyecto, al evitar que aspectos ajenos o no consolidados en sede administrativa sean incorporados indebidamente en la ley.

Este criterio es consistente con los principios generales del derecho administrativo, que distinguen entre vicios formales subsanables y vicios sustanciales que afectan la validez del acto. En el presente caso, el error no incide en el contenido resolutivo ni en los acuerdos de conciliación homologados, por lo que no constituye un impedimento para la aprobación del proyecto de ley.

Asimismo, el hecho de que dicho error haya sido objeto de observación, análisis y pronunciamiento por parte de las instancias técnicas competentes demuestra la existencia de un control interno efectivo, lo que refuerza la legalidad del proceso y reduce riesgos de impugnación futura.

Desde el punto de vista procedimental, el proyecto evidencia el cumplimiento de todas las etapas previstas en el Decreto Supremo N° 1560, incluyendo la etapa de inicio, la ejecución en campo y la etapa final. Este cumplimiento no es meramente formal, sino sustancial, en tanto garantiza que la delimitación se base en mediciones técnicas, acuerdos entre partes y validación institucional.

La ejecución en campo, en particular, constituye un elemento clave del proceso, ya que es en esta etapa donde se materializan los acuerdos mediante la identificación de vértices, la medición geodésica y la suscripción de actas de conciliación. La existencia de estos elementos otorga soporte empírico y técnico a la delimitación propuesta.

En cuanto al contenido del proyecto, el Artículo 3 destaca por su nivel de precisión técnica, al incorporar coordenadas georreferenciadas en sistema WGS-84, lo cual es un requisito indispensable conforme al Artículo 31 de la Ley N° 339. Esta precisión no solo cumple una función descriptiva, sino que garantiza la ejecutabilidad de la norma.

Asimismo, desde la perspectiva de técnica legislativa y de claridad normativa, corresponde precisar que en el Artículo 3 del proyecto de ley se ha procedido a retirar expresamente la descripción correspondiente al tramo no conciliado, decisión que responde a la necesidad de evitar interpretaciones erróneas o confusiones respecto al alcance material de la norma. La inclusión de referencias descriptivas a tramos que no forman parte de la delimitación aprobada podría generar la percepción de que dichos segmentos territoriales se encuentran también objeto de aprobación legislativa, lo cual resultaría contrario al objeto del proyecto y al procedimiento establecido por la Ley N° 339. En tal sentido, la supresión de esta descripción cumple una función de depuración normativa y precisión jurídica, garantizando que el texto legal se limite exclusivamente a los tramos efectivamente conciliados y consensuados entre las partes, y evitando que la referencia a segmentos no resueltos pueda interpretarse como una aprobación tácita o implícita de los mismos. Esta decisión se alinea con el principio de seguridad jurídica, en la medida en que asegura que el contenido de la ley refleje de manera estricta el resultado del procedimiento administrativo de delimitación territorial y los acuerdos formalmente homologados.

De igual manera, en lo que respecta al Artículo 4 del proyecto de ley, se ha introducido un ajuste de orden técnico consistente en la separación de la tabla de vértices originalmente contenida en un solo cuadro en dos tablas diferenciadas, cada una correspondiente a uno de los tramos conciliados objeto de delimitación. Esta modificación responde a criterios de sistematicidad, claridad expositiva y correcta interpretación de la información geoespacial incorporada en la norma. Al estructurar la información de los vértices en dos tablas independientes, se logra una correspondencia directa entre la descripción textual de cada tramo establecida en el artículo precedente y el detalle técnico de las coordenadas que lo componen, permitiendo identificar de manera inequívoca los vértices que integran el Tramo 1 (conciliado) y aquellos que corresponden al Tramo 2 (conciliado). Esta reorganización no altera en absoluto el contenido material de las coordenadas ni la delimitación propuesta, sino que constituye una mejora de técnica legislativa orientada a facilitar la lectura, interpretación y posterior implementación de la norma por parte de las instituciones competentes, particularmente aquellas encargadas de la gestión cartográfica y la incorporación de los datos en sistemas de información geográfica.

La inclusión de coordenadas exactas y su sistematización en el artículo 4 permiten su incorporación en sistemas de información geográfica, lo que facilita su implementación por parte de las entidades competentes y reduce la posibilidad de conflictos interpretativos.

El Artículo 5, al establecer un listado de comunidades con carácter referencial, introduce un elemento de contextualización territorial que, si bien no tiene efectos jurídicos directos sobre la delimitación, contribuye a la comprensión del alcance espacial de la norma. La aclaración de que no se modifica la denominación de las comunidades es jurídicamente pertinente.

El Artículo 6, que aprueba el mapa oficial como parte integrante de la ley, cumple con el principio de integralidad normativa, al complementar la descripción textual con representación gráfica, lo que resulta esencial en materia de delimitación territorial.

Desde la perspectiva de técnica legislativa, el proyecto presenta una estructura clara y ordenada, con una secuencia lógica que va desde la definición del objeto hasta la descripción técnica y los elementos complementarios. No se advierten contradicciones internas ni ambigüedades relevantes.

El consenso alcanzado en la reunión de 05 de marzo de 2026 entre el Viceministerio de Autonomías y los gobiernos autónomos departamentales de Oruro y Potosí constituye un elemento de legitimidad política y técnica que refuerza la viabilidad del proyecto. Este consenso es coherente con el principio de coordinación interinstitucional.

Desde el punto de vista de la autonomía territorial, el proyecto no vulnera las competencias de las entidades territoriales autónomas, sino que se limita a consolidar acuerdos alcanzados en el marco de un procedimiento regulado, respetando la participación de dichas entidades.

de legalidad, constitucionalidad, técnica normativa y viabilidad procedimental, al sustentarse en un proceso administrativo válido, contar con respaldo técnico suficiente y reflejar un consenso entre las partes involucradas, lo que justifica su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de las Senadoras y Senadores, la misma determinó que el presente **Proyecto de Ley PL N° 090/2025-2026 CS "*LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)*"** ha cumplido con lo establecido en la norma constitucional y la normativa legal para delimitación interdepartamental en todas sus etapas, lo que ha dado lugar a la elaboración del proyecto de ley y su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando que el mismo es **VIABLE CON MODIFICACIONES** para su tratamiento legislativo.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente **Proyecto de Ley PL N° 090/2025-2026 CS "*LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)*"**, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 31 de marzo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla; Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidenta. Nuevamente saludar a todos los colegas que están compartiendo esta Sesión.

Evidentemente me corresponde hacer el uso de la palabra, porque este Proyecto de Ley estaba siendo considerado hace unos 40 días atrás, fui la persona que solicito el Aplazamiento correspondiente.

Por tanto, corresponde informarles a todos los colegas que evidentemente se ha cumplido con todos los procedimientos que establece la Ley y la Constitución, se ha hecho una socialización con todas las autoridades con las nuevas electas y las autoridades originarias, muestra de eso fue que gracias a la iniciativa del Senador Mentasti, se llevó adelante una reunión con las autoridades nuevas y las autoridades originarias, alcaldes que corresponden a estos dos municipios.

Por tanto, hubo un Acta de Conciliación y de información el día 27 de abril por lo que corresponde Senadora Presidenta, por su intermedio rogarles a todos los asambleístas que nos acompañan en la aprobación de este Proyecto de Ley porque esta totalmente consensuado existe autorización de todas las autoridades. Sin embargo, también informarles que este Proyecto de Ley viene trabajando a partir de 20 a 23 por tanto, ha cumplido todos los requisitos.

Pero, además de ellos Presidenta, solicito para un poco alivianar el procedimiento que no sé dé lectura al listado coordinadas porque es extenso y eso naturalmente ya ha sido verificado y coordinado con todas las autoridades esto Presidenta, reiterándole que habido el consenso necesario ha habido las reuniones tanto las autoridades antiguas y de las nuevas se ha socializado como corresponde. Por tanto, yo ruego a las autoridades correspondientes a los asambleístas nos puedan apoyar para la aprobación de este Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senador. Vamos a complementar la información con todo lo expuesto también por el Senador Sánchez.

Senadora Secretaria Tatiana, puede hacer mención de la documentación de respaldo que tiene el Proyecto de Ley.

Sen.ª Secretaria: Presidenta, existe en la Sala, los 6 cuerpos que han sido enviados a la Comisión y también existe un voto resolutivo y pronunciamiento de límites de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro de 001/2022, donde figura la aceptación de todos los puntos y los vértices cuenta con el respaldo respectivo de los corregidores de los Ayllus de toda la zona. Entonces, están se encuentran con sus sellos y con sus firmas de ellos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidenta.

Primero, creo hace un mes y más hemos observado este proyecto, hoy tenemos la respuesta y yo me adhiero al colega que me ha antecedido que han hecho una revisión minuciosa a través de ello también las conformidades correspondientes, cumple las formalidades. Por lo tanto, yo creo que adherirnos a la votación.

Sin embargo, en la anterior Gestión ya se había dado lectura a todos los vértices a todos los puntos que esta en este Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Buenas tardes, Presidenta.

De misma manera acotando al Senador José, que esto ya está en conciliación de esos puntos también sería aprobar nomás esta Ley.

Sen.ª Presidenta: Entonces, sino hay más solicitudes del uso de la palabra de acuerdo al procedimiento normativo, vamos aprobar en su estación en grande el Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 090/2025-2026 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)

ARTÍCULO 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto la delimitación de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha).

ARTÍCULO 2. (Delimitación). En sujeción a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Nº 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha), de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (Descripción del trazo de la línea limítrofe). El límite entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha) se describe mediante las coordenadas precisas que corresponde al Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 19 sur y coordenadas geodésicas, de la siguiente manera:

El Tramo 1 (conciliado) comienza del **vértice ORPT001** con coordenadas: (Este 796190.057, Norte 7897682.552, Latitud 18º59'31.44421"s y Longitud 66º11'12.73332"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT002** con coordenadas: (Este 796464.405, Norte 7897705.357, Latitud 18º59'30.56052"s y Longitud 66º11'03.37371"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT003** con coordenadas: (Este 796659.259, Norte 7897398.088, Latitud 18º59'40.44419"s y Longitud 66º10'56.54914"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT004** con coordenadas: (Este 796820.213, Norte 7897120.304, Latitud 18º59'49.38728"s y Longitud 66º10'50.89859"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT005** con coordenadas: (Este 796799.123, Norte 7896984.013, Latitud 18º59'53.82719"s y Longitud 66º10'51.54446"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT006** con coordenadas: (Este 796746.262, Norte 7896150.531, Latitud 19º00'20.93961"s y Longitud 66º10'52.89385"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT007** con coordenadas: (Este 796775.635, Norte 7895244.543, Latitud 19º00'50.36534"s y Longitud 66º10'51.39388"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT008** con coordenadas: (Este 796690.182, Norte 7895134.561, Latitud 19º00'53.98387"s y Longitud 66º10'54.25318"w).

El Tramo 2 (conciliado) comienza del **vértice ORPT009** con coordenadas: (Este 798936.316, Norte 7892834.462, Latitud 19º02'07.55139"s y Longitud 66º09'36.24227"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT010** con coordenadas: (Este 799259.038, Norte 7892696.997, Latitud 19º02'11.84859"s y Longitud 66º09'25.13899"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT011** con coordenadas: (Este 799451.897, Norte 7892651.201, Latitud 19º02'13.23520"s y Longitud 66º09'18.52376"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT012** con coordenadas: (Este 799600.949, Norte 7892567.650, Latitud 19º02'15.87168"s y Longitud 66º09'13.38443"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT013** con coordenadas: (Este 799754.660, Norte 7892513.126, Latitud 19º02'17.56243"s y Longitud 66º09'08.10195"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT014** con coordenadas: (Este 799822.386, Norte 7892487.672, Latitud 19º02'18.35385"s y Longitud 66º09'05.77365"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT015** con coordenadas: (Este 800032.009, Norte 7892331.274, Latitud 19º02'23.32540"s y Longitud 66º08'58.52413"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT016** con coordenadas: (Este 800132.860, Norte 7892198.292, Latitud 19º02'27.59342"s y Longitud 66º08'55.00422"w).

ARTÍCULO 4. (Listado de Coordenadas). Las coordenadas georreferenciadas de los vértices se encuentran en Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur, de acuerdo al siguiente detalle:

Tramo I

Nº	VERTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEODÉSICAS	
		ESTE	NORTE	LATITUD	LONGITUD

1	ORPT001	796190.057	7897682.552	18°59'31.44421"s	66°11'12.73332"w
2	ORPT002	796464.405	7897705.357	18°59'30.56052"s	66°11'03.37371"w
3	ORPT003	796659.259	7897398.088	18°59'40.44419"s	66°10'56.54914"w
4	ORPT004	796820.213	7897120.304	18°59'49.38728"s	66°10'50.89859"w
5	ORPT005	796799.123	7896984.013	18°59'53.82719"s	66°10'51.54446"w
6	ORPT006	796746.262	7896150.531	19°00'20.93961"s	66°10'52.89385"w
7	ORPT007	796775.635	7895244.543	19°00'50.36534"s	66°10'51.39388"w
8	ORPT008	796690.182	7895134.561	19°00'53.98387"s	66°10'54.25318"w

Tramo II

9	ORPT009	798936.316	7892834.462	19°02'07.55139"s	66°09'36.24227"w
10	ORPT010	799259.038	7892696.997	19°02'11.84859"s	66°09'25.13899"w
11	ORPT011	799451.897	7892651.201	19°02'13.23520"s	66°09'18.52376"w
12	ORPT012	799600.949	7892567.65	19°02'15.87168"s	66°09'13.38443"w
13	ORPT013	799754.66	7892513.126	19°02'17.56243"s	66°09'08.10195"w
14	ORPT014	799822.386	7892487.672	19°02'18.35385"s	66°09'05.77365"w
15	ORPT015	800032.009	7892331.274	19°02'23.32540"s	66°08'58.52413"w
16	ORPT016	800132.86	7892198.292	19°02'27.59342"s	66°08'55.00422"w

ARTÍCULO 5. (Listado de Comunidades). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en Sistema de Referencia WGS-84, según el siguiente detalle de comunidades, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

DEPARTAMENTO DE ORURO

Nº	ESTE	NORTE	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD
1	795944	7896437	19	TAYPI LOMA
2	799757	7891504	19	PUMUTA

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Nº	ESTE	NORTE	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD
1	798338	7897708	19	SOPOYO
2	801957	7894471	19	PARIA
3	802073	7892651	19	PUMALAWA
4	802923	7893574	19	WAYLLA KUCHI

ARTÍCULO 6. (Mapa oficial). Se aprueba el mapa oficial de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha), consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, es su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)

ARTÍCULO 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto la delimitación de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha).

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 2. (Delimitación). En sujeción a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Nº 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha), de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 3. (Descripción del trazo de la línea limítrofe). El límite entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha) se describe mediante las coordenadas precisas que corresponde al Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 19 sur y coordenadas geodésicas, de la siguiente manera:

El Tramo 1 (conciliado) comienza del **vértice ORPT001** con coordenadas: (Este 796190.057, Norte 7897682.552, Latitud 18º59'31.44421"s y Longitud 66º11'12.73332"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT002** con coordenadas: (Este 796464.405, Norte 7897705.357, Latitud 18º59'30.56052"s y Longitud 66º11'03.37371"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT003** con coordenadas: (Este 796659.259, Norte 7897398.088, Latitud 18º59'40.44419"s y Longitud 66º10'56.54914"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT004** con coordenadas: (Este 796820.213, Norte 7897120.304, Latitud 18º59'49.38728"s y Longitud 66º10'50.89859"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT005** con coordenadas: (Este 796799.123, Norte 7896984.013, Latitud 18º59'53.82719"s y Longitud 66º10'51.54446"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT006** con coordenadas: (Este 796746.262, Norte 7896150.531, Latitud 19º00'20.93961"s y Longitud 66º10'52.89385"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT007** con coordenadas: (Este 796775.635, Norte 7895244.543, Latitud 19º00'50.36534"s y Longitud 66º10'51.39388"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT008** con coordenadas: (Este 796690.182, Norte 7895134.561, Latitud 19º00'53.98387"s y Longitud 66º10'54.25318"w).

El Tramo 2 (conciliado) comienza del **vértice ORPT009** con coordenadas: (Este 798936.316, Norte 7892834.462, Latitud 19º02'07.55139"s y Longitud 66º09'36.24227"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT010** con coordenadas: (Este 799259.038, Norte 7892696.997, Latitud 19º02'11.84859"s y Longitud 66º09'25.13899"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT011** con coordenadas: (Este 799451.897, Norte 7892651.201, Latitud 19º02'13.23520"s y Longitud 66º09'18.52376"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT012** con coordenadas: (Este 799600.949, Norte 7892567.650, Latitud 19º02'15.87168"s y Longitud 66º09'13.38443"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT013** con coordenadas: (Este 799754.660, Norte 7892513.126, Latitud 19º02'17.56243"s y Longitud 66º09'08.10195"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT014** con coordenadas: (Este 799822.386, Norte 7892487.672, Latitud 19º02'18.35385"s y Longitud 66º09'05.77365"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT015** con coordenadas: (Este 800032.009, Norte 7892331.274, Latitud 19º02'23.32540"s y Longitud 66º08'58.52413"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT016** con coordenadas: (Este 800132.860, Norte 7892198.292, Latitud 19º02'27.59342"s y Longitud 66º08'55.00422"w).

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 4. (Listado de Coordenadas). Las coordenadas georreferenciadas de los vértices se encuentran en Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur, de acuerdo al siguiente detalle:

Tramo I

Nº	VERTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEODÉSICAS	
		ESTE	NORTE	LATITUD	LONGITUD
1	ORPT001	796190.057	7897682.552	18°59'31.44421"s	66°11'12.73332"w
2	ORPT002	796464.405	7897705.357	18°59'30.56052"s	66°11'03.37371"w
3	ORPT003	796659.259	7897398.088	18°59'40.44419"s	66°10'56.54914"w

4	ORPT004	796820.213	7897120.304	18°59'49.38728"s	66°10'50.89859"w
5	ORPT005	796799.123	7896984.013	18°59'53.82719"s	66°10'51.54446"w
6	ORPT006	796746.262	7896150.531	19°00'20.93961"s	66°10'52.89385"w
7	ORPT007	796775.635	7895244.543	19°00'50.36534"s	66°10'51.39388"w
8	ORPT008	796690.182	7895134.561	19°00'53.98387"s	66°10'54.25318"w

Tramo II

9	ORPT009	798936.316	7892834.462	19°02'07.55139"s	66°09'36.24227"w
10	ORPT010	799259.038	7892696.997	19°02'11.84859"s	66°09'25.13899"w
11	ORPT011	799451.897	7892651.201	19°02'13.23520"s	66°09'18.52376"w
12	ORPT012	799600.949	7892567.65	19°02'15.87168"s	66°09'13.38443"w
13	ORPT013	799754.66	7892513.126	19°02'17.56243"s	66°09'08.10195"w
14	ORPT014	799822.386	7892487.672	19°02'18.35385"s	66°09'05.77365"w
15	ORPT015	800032.009	7892331.274	19°02'23.32540"s	66°08'58.52413"w
16	ORPT016	800132.86	7892198.292	19°02'27.59342"s	66°08'55.00422"w

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 5. (Listado de Comunidades). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en Sistema de Referencia WGS-84, según el siguiente detalle de comunidades, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

DEPARTAMENTO DE ORURO

Nº	ESTE	NORTE	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD
1	795944	7896437	19	TAYPI LOMA
2	799757	7891504	19	PUMUTA

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Nº	ESTE	NORTE	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD
1	798338	7897708	19	SOPOYO
2	801957	7894471	19	PARIA

3	802073	7892651	19	PUMALAWA
4	802923	7893574	19	WAYLLA KUCHI

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

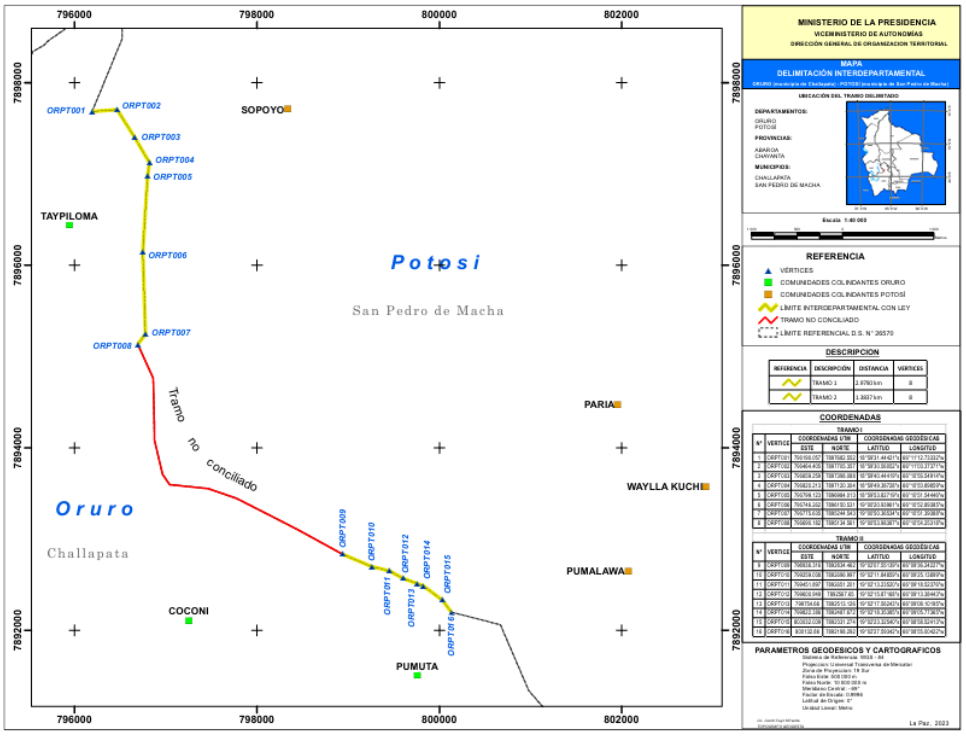
Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 5, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 6, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 6. (Mapa oficial). Se aprueba el mapa oficial de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha), consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 6, es su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria, es su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene el uso de la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Simplemente para solicitar la Reconsideración del presente Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de Ley de Limitación Interdepartamental de dos tramos entre los Departamentos de Oruro Municipio Challapata y Potosí Municipio de San Pedro de Macha, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes sobre los Proyectos de Minuta de Comunicación, que recomienda a los Alcaldes de los Gobiernos Autónomos Municipales de Porvenir; Bolpebra; Bella Flor; Filadelfia; Puerto Rico; San Pedro; San Lorenzo; Gonzalo Moreno; El Sena; Santa Rosa;

Ingavi; Santos Mercado; Nueva Esperanza; Cobija; Villa Nueva; realice la identificación, clasificación y registro de las carreteras, caminos vecinales comunales y vías urbanas que forman parte de la red vial Municipal, diferenciándolos de la red vial fundamental y de la red vial departamental; y otros y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
INFORME COTEYA/MC No. 005/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORVENIR.

FECHA: 23 de mayo de 2026.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

El 12 de mayo de 2026, el Senador Julio Diego Romaña Galindo presentó una minuta de comunicación para el Señor Renán Álvaro Olivera Lima, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, conforme al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente contenido:

> ***"Recomiéndese al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, Sr. Renán Álvaro Olivera Lima:***
> ***1. Se realice la identificación, clasificación y registro de las carreteras, caminos vecinales, comunales, y vías urbanas que forman parte de la Red Vial Municipal, diferenciándolos de la red vial fundamental y la red vial departamental; de acuerdo al artículo 195 de la Ley No. 165 Ley de Transporte del 16 de agosto de 2011; asimismo; se plasme en una Ley municipal; con la finalidad de identificar el estado de la red para una asignación presupuestaria eficiente, la realización de proyectos de inversión y búsqueda de financiamiento, así como para la planificación de mantenimiento de infraestructura vial".***

El Proyecto de Minuta de Comunicación contiene la siguiente documentación:

- Antecedentes.
- Normativa vigente
- Minuta de Comunicación.

2. MARCO JURÍDICO.
En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, el presente informe se sustenta de la siguiente forma:

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 302. "***I.*** *Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:* ***7.*** *Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario*
campesinos cuando corresponda".

2.2. LEY N° 031, "LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN, DE 19 DE JULIO DE 2010"

Artículo 96 (TRANSPORTES) "***VIII.*** *De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen la competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando corresponda*".

2.3. LEY N° 165, "LEY GENERAL DE TRANSPORTE, DE 16 DE AGOSTO DE 2011"

ARTÍCULO 86. (GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA). "*El nivel central del Estado, los gobiernos autónomos departamentales y municipales serán responsables de gestionar recursos de fuentes de financiamiento nacionales y/o internacionales, destinados a la preinversión e inversión de la infraestructura del sector de transporte a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en función a las prioridades establecidas en el Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST, los Programas Municipales de Transporte – PROMUT y el Programa Departamental de Transporte – PRODET, en el marco de sus competencias dispuestas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización*".

ARTÍCULO 195. (CARRETERAS DE LA RED MUNICIPAL). "*Quedan bajo competencia de los gobiernos autónomos municipales aquellas carreteras y/o caminos que:*

a) *No son parte de la Red Vial Fundamental ni Departamental y que están en la jurisdicción territorial de un municipio.*
b) *Son caminos alimentadores de la Red Departamental o Fundamental.*
c) *Vinculan poblaciones urbanas, rurales, comunidades o centros de producción, dentro de la jurisdicción de un municipio*".

2.4. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). "*El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio*".

Artículo 34. (Naturaleza y Rol). "*El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento*".

Artículo 46. (Naturaleza). "*Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico*".

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). "*Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas*".

Artículo 161. (Trámite). "*I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.*

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no

adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno".

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Senador Julio Diego Romaña Galindo se encuentra plenamente enmarcado en las atribuciones reconocidas a la Cámara de Senadores por los artículos 158 de la Constitución Política del Estado y 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que facultan la emisión de recomendaciones institucionales dirigidas a entidades públicas y gobiernos autónomos. En ese sentido, la iniciativa es formalmente procedente, al constituir un instrumento de coordinación y orientación institucional respecto a una materia de interés público vinculada al desarrollo territorial y la infraestructura vial municipal.

La propuesta aborda una problemática relevante para la gestión municipal, referida a la necesidad de identificar, clasificar y registrar las carreteras, caminos vecinales, comunales y vías urbanas que forman parte de la Red Vial Municipal del municipio de Porvenir. La inexistencia de registros actualizados y técnicamente diferenciados de la red vial municipal puede generar limitaciones en la planificación territorial, la asignación presupuestaria y la ejecución de proyectos de inversión, razón por la cual la recomendación planteada resulta pertinente desde el punto de vista administrativo y de gestión pública.

La fundamentación constitucional contenida en el artículo 302 numeral 7 de la Constitución Política del Estado otorga sustento jurídico suficiente a la Minuta, al reconocer como competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de caminos vecinales. Esta disposición evidencia que la administración y organización de la red vial municipal forma parte del ámbito competencial propio de los gobiernos autónomos municipales, legitimando la recomendación dirigida al Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir.

Asimismo, el artículo 96 parágrafo VIII de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" desarrolla y precisa el alcance de dicha competencia constitucional, estableciendo expresamente la facultad municipal para planificar, diseñar, mantener y administrar caminos vecinales. En consecuencia, la Minuta no invade competencias ni impone obligaciones ajenas al ámbito municipal, sino que exhorta al ejercicio efectivo de atribuciones ya reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente.

La referencia a la Ley N° 165 General de Transporte fortalece adicionalmente la pertinencia normativa del proyecto, particularmente a través del artículo 195, que define cuáles carreteras y caminos corresponden a la red municipal. Esta disposición resulta central para la recomendación formulada, puesto que la correcta delimitación entre red vial fundamental, departamental y municipal constituye un requisito técnico y jurídico indispensable para la adecuada planificación territorial y la gestión eficiente de recursos públicos.

De igual manera, el artículo 86 de la Ley N° 165 evidencia la importancia de contar con una identificación clara de la infraestructura vial municipal para acceder a procesos de financiamiento, preinversión e inversión pública. En este contexto, la propuesta de consolidar el registro vial mediante una Ley Municipal adquiere relevancia estratégica, en tanto permitiría institucionalizar información técnica necesaria para proyectos de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de infraestructura caminera.

Desde la perspectiva de técnica legislativa, la Minuta presenta una estructura clara y coherente con la naturaleza recomendatoria prevista en el Reglamento General de la Cámara de Senadores. La recomendación se encuentra dirigida de manera específica a la autoridad competente, identifica el objeto de la acción recomendada y establece la finalidad pública perseguida, vinculada a la planificación vial, la eficiencia presupuestaria y la búsqueda de financiamiento para infraestructura.
Asimismo, la recomendación mantiene correspondencia con los principios de autonomía y coordinación intergubernativa establecidos en la Constitución Política del Estado, puesto que no pretende sustituir las competencias del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, sino exhortar al fortalecimiento de instrumentos de gestión territorial dentro de su propio ámbito competencial. Esta característica reafirma la pertinencia institucional de la Minuta y su adecuación al alcance jurídico de este tipo de instrumentos camarales.

Resulta igualmente importante destacar que la identificación y clasificación de la red vial municipal tiene incidencia directa en el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de la población, particularmente en lo relacionado con el acceso a servicios de salud, educación, transporte y desarrollo productivo. En consecuencia, la propuesta posee no solo sustento técnico y normativo, sino también relevancia social y económica, al promover mejores condiciones de conectividad y planificación territorial para las comunidades del municipio.

En conclusión, la Comisión considera que el Proyecto de Minuta de Comunicación es jurídica y técnicamente pertinente, al encontrarse debidamente respaldado por la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley General de Transporte. Asimismo, se advierte que el contenido de la Minuta mantiene coherencia con las competencias municipales y con la naturaleza institucional de este instrumento legislativo, razón por la cual corresponde su aprobación sin modificaciones.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes previamente expuestos y conforme el análisis del presente informe, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina que el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Señor Renán Álvaro Olivera Lima, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir es **viable.**

5. RECOMENDACIÓN.
Por todo lo expuesto, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno Camaral **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación de dirigida al Señor Renán Álvaro Olivera Lima, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir.

Es cuanto se tiene bien informar, salvo mejor criterio de las Senadores y Senadores miembros de esta comisión.
La Paz, 23 de mayo de 2026

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Mabel Giordano Sonnenschein, Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomiéndese, los Alcaldes del Gobiernos Autónomos Municipales de Porvenir; Bolpebra; Bella Flor; Filadelfia; Puerto Rico; San Pedro; San Lorenzo; Gonzalo Moreno; El Sena; Santa Rosa; Ingavi; Santos Mercado; Nueva Esperanza; Cobija; Villa Nueva:

1. Se realice la identificación, clasificación y registro de las carreteras, caminos vecinales, comunales, y vías urbanas que forman parte de la Red Vial Municipal, diferenciándolos de la red vial fundamental y la red vial departamental; de acuerdo al artículo 195 de la Ley No. 165 Ley de Transporte del 16 de agosto de 2011; asimismo; se plasme en una Ley municipal; con la finalidad de identificar el estado de la red para una asignación presupuestaria eficiente, la realización de proyectos de inversión y búsqueda de financiamiento, así como para la planificación de mantenimiento de infraestructura vial.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Flores: Buenas tardes, como todos ustedes saben en Pando la carretera siempre ha sido sueño, pero en esta ocasión para nosotros es un compromiso conociendo la situación del país, es fundamental para nosotros buscar financiamiento y para eso necesitamos tener información precisa es por eso que yo quisiera pedirles por favor a esta Minuta de Comunicación.

Sen.ª Presidenta: Tiene la Palabra, el Senador Soraide.

Sen. Soraide: Gracias, Presidenta.

Efectivamente, también apoyando al Senador Jorge Quispe, puesto que nosotros necesitamos tener claridad de la situación de nuestras carreteras porque es necesario que nosotros como parlamentarios y toda la Bancada del Departamento de Pando, tanto senadores y diputados podamos hacer las gestiones correspondientes somos el único Departamento, no tenemos la vinculación de carretera con el resto del país.

Entonces, nos urge a nosotros tener ese detalle para que podamos hace las gestiones correspondientes ante el Presidente ante quién sea, pero que podamos conseguir los recursos para poder tener y estar conectados a la conectividad binacional, entonces totalmente de acuerdo y espero que los colegas también se puedan poner en nuestro lugar para que se pueda aprobar este tema de la Minuta de Comunicación.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Buenas tardes a todos los presentes, pedirles también su colaboración que lo hagan con sentimiento porque la verdad como siempre nosotros los pandinos, decimos Pando también es Bolivia, ahora estamos viviendo mal con esas carreteras nuestra Constitución Política del Estado nos dice el derecho de vivir bien y acaso estamos viviendo bien, no teniendo esa carretera sufriendo lo que pasan nuestros hermanos que viajan y que vienen con sus productos se les friega y etc.

Entonces, con la mano en el corazón como pandina, les pido el apoyo a todos mis colegas, así como también yo apoyo cuando ustedes necesitan.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Quiero mencionar yo creo que los senadores son representantes de ese Departamento es importante que se manifiesten como se han manifestado.

Pero, yo sugiero aparte de esta Minuta de Comunicación preparen las carpetas y los tramos, para ya en la siguiente mandar en consulta al Ministerio de Economía para que estas carreteras se vuelvan a realizar quién les habla era un transportista hacia Cobija, Riberalta, o sea, prácticamente lo que es el Departamento de Pando y Beni conociendo el territorio lamentablemente hasta ahora estén las carreteras que no sean asfaltadas tanto las salidas a diferentes países.

Entonces, es importante apoyar esta Minuta de Comunicación también ellos busquen en hacer los proyectos y podamos apoyar el Departamento de La Paz esta abandonado y no tiene carreteras que conecta con diferentes departamentos hay una necesidad para Bolivia, yo creo que vamos a apoyar todos a esta Minuta de Comunicación.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase a los Gobiernos Autónomos Municipales correspondientes.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyecto de Homenaje Camaral:

3.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 267/2025-2026, al Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 049/2025-2026

ASUNTO: ***PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 267/2025-2026 "AL MUNICIPIO DE VILLAZÓN DE LA PROVINCIA MODESTO OMISTE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ".***

FECHA: **23 DE MAYO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 7 de mayo de 2026, la Senadora Susana Gabriela Ruiz Zuleta presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, el proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del departamento de Potosí, en conmemoración a su 116° aniversario de fundación. El mismo fue numerado como PHC 267/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo.1 (Objeto). *El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.*

Artículo. 2. (Marco Jurídico). *La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.*

Artículo. 7. (Procedimiento). *I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.*

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Villazón resulta jurídicamente pertinente y reglamentariamente procedente, en virtud de las atribuciones conferidas a la Cámara de Senadores por el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, que faculta a esta instancia legislativa a reconocer honores públicos a quienes presten servicios eminentes al Estado. En ese marco, el reconocimiento propuesto no constituye una declaración meramente simbólica, sino un acto institucional orientado a valorar la contribución histórica, económica, territorial y cultural de una entidad territorial estratégica para el país.

La pertinencia del homenaje se sustenta, además, en el Reglamento General de la Cámara de Senadores y en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, normas que habilitan expresamente el reconocimiento de efemérides municipales, hechos históricos y actividades de relevancia cultural. El Municipio de Villazón encuadra plenamente dentro de estos supuestos reglamentarios, al tratarse de una entidad territorial con relevancia histórica y económica consolidada, cuya efeméride posee trascendencia regional y nacional.

Desde la perspectiva territorial y constitucional, Villazón representa un espacio estratégico para la presencia y soberanía del Estado boliviano en frontera. Su fundación el 20 de mayo de 1910 respondió a una lógica estatal de consolidación territorial y fortalecimiento institucional en el extremo sur del país. En consecuencia, el homenaje no sólo reconoce una fecha conmemorativa, sino también el rol histórico de Villazón como punto de articulación territorial, económica y geopolítica del Estado Plurinacional de Bolivia.

El análisis de pertinencia permite advertir que el municipio ha desarrollado una función económica de importancia nacional. Su condición de ciudad fronteriza y nodo de intercambio comercial con la República Argentina le otorga un carácter estratégico para la economía regional y nacional. El flujo permanente de comercio formal, transporte, logística y servicios conexos genera una dinámica económica que trasciende el ámbito municipal y repercute directamente en la economía del departamento de Potosí y en la recaudación estatal.

Asimismo, la relevancia de Villazón como punto de recaudación aduanera y como "Puerto Seco" fortalece la justificación institucional del homenaje. La actividad vinculada al tránsito internacional de mercancías, al transporte pesado y a la articulación logística constituye un aporte concreto al funcionamiento económico del país. En ese sentido, el homenaje encuentra respaldo en el criterio de "servicios eminentes al Estado", previsto constitucionalmente, debido a que el municipio cumple una función material de integración económica y territorial.

Desde una dimensión histórica, corresponde destacar que Villazón constituyó uno de los principales puntos de conexión ferroviaria entre Bolivia y Argentina durante el siglo XX. Esta infraestructura permitió articular el comercio minero y facilitar la integración económica internacional del país. El municipio no sólo fue un centro de tránsito de

mercancías, sino también un espacio de intercambio cultural, tecnológico y social que contribuyó al desarrollo del sur boliviano. Este elemento fortalece la relevancia histórica del homenaje camaral.

En el ámbito cultural y social, Villazón preserva una identidad profundamente vinculada a la región de los Chichas, manteniendo expresiones gastronómicas, artesanales y festivas que forman parte del patrimonio cultural vivo del país. Las festividades tradicionales, la gastronomía local y las prácticas culturales propias de la región constituyen elementos legítimos de valoración institucional, conforme a los alcances previstos en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales respecto a actividades culturales y hechos de relevancia territorial.

También resulta pertinente resaltar la resiliencia histórica de la población villazonense. Debido a su ubicación fronteriza y a la distancia respecto de los principales centros políticos y administrativos del país, el municipio ha debido desarrollar capacidades propias de organización, adaptación y autogestión frente a crisis económicas, sanitarias y fronterizas. Este aspecto dota al homenaje de una dimensión institucional adicional, pues reconoce el compromiso permanente de su población con la estabilidad territorial y económica del Estado.

No obstante, la pertinencia material del homenaje, corresponde señalar que el proyecto requiere modificaciones de estilo, técnica legislativa y precisión conceptual para su aprobación definitiva.

En consecuencia, desde un análisis legal y reglamentario, se concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Villazón es procedente y plenamente defendible en términos constitucionales, históricos y territoriales, toda vez que reconoce a una entidad territorial que ha contribuido significativamente a la integración fronteriza, al desarrollo económico, al comercio internacional, a la preservación cultural y al fortalecimiento de la presencia estatal en el sur del país. Sin perjuicio de ello, corresponde recomendar su aprobación con modificaciones de estilo y pertinencia técnica, a efectos de adecuar el contenido del homenaje a los estándares formales y argumentativos exigidos por la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 267/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, en conmemoración a su 116° aniversario de fundación es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 267/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, en conmemoración a su 116° aniversario de fundación, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 23 de mayo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Mabel Giordano Sonnenschein, Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribución de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado, en el marco de las competencias constitucionales y reglamentarias de este Órgano Legislativo.

Que, la ciudad de Villazón, capital de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, fue fundada el 20 de mayo de 1910, durante la Presidencia de Eliodoro Villazón Montaño, constituyéndose en un punto estratégico para la consolidación de la presencia estatal y la integración fronteriza del país.

Que, el Municipio de Villazón desempeña un rol estratégico en el intercambio comercial, el transporte internacional, la actividad aduanera y la prestación de servicios conexos, constituyéndose en uno de los principales centros económicos y logísticos del sur del Estado Plurinacional de Bolivia, por su permanente contribución al desarrollo económico, la integración fronteriza y el fortalecimiento de la actividad comercial del país.

Que, el Municipio de Villazón preserva una importante riqueza histórica, cultural y social vinculada a la región de los Chichas, manteniendo vivas expresiones culturales, gastronómicas, artesanales y festivas que fortalecen la identidad y diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Senadora Susana Gabriela Ruiz Zuleta propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 y 7, de la Constitución Política del Estado; Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al MUNICIPIO DE VILLAZÓN**, **capital de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí**, en conmemoración a sus 116 años de fundación, en reconocimiento a su valioso aporte a la integración fronteriza, al desarrollo económico, al comercio internacional, a la actividad productiva y a la preservación de la identidad cultural e histórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite los siguientes informes inherentes a Peticiones de Informe Escrito, presentadas por las siguientes senadoras y senadores, concluyendo que las mismas se encuentran dentro las atribuciones competenciales establecidas en la normativa vigente:

4.1.1 Del Senador Wilder Veliz Armas, dirigida al Gobernador del Departamento de Cochabamba sobre el actuar de la Fundación una Brisa de Esperanza FUBE, así como posibles casos de denuncias de delitos con fines extorsivos.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.2 De la Senadora Betty Canaviri Villanueva, dirigida al Alcalde del Municipio de Potosí, sobre el estado actual de los procesos de saneamiento urbano y regularización de predios.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.3 Del Senador José Ormachea Mendieta, dirigida al Alcalde del Municipio de Reyes, sobre la atención brindada a la comunidad indígena de Esse Ejja de Puerto Salinas, ubicado a orillas del río Beni.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.4 De la Senadora Lenny M. Ayala Justiniano, dirigida al Alcalde del Municipio de Trinidad, sobre el proceso de adquisición y provisión de medicamentos efectuado por la Dirección Municipal de Salud DIMUSA al Centro de Salud Cesar Moscoso.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.5 De la Senadora Ana Karina Velasco Añez, dirigida al Gobernador del Departamento de Beni, sobre el monto total recaudado por el concepto de Regalía Minera Departamental en las gestiones 2022 hasta 2025 y el primer trimestre del 2026.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.6 De la Senadora Soledad Chapetón Tancara, dirigida al Alcalde del Municipio de La Paz, sobre el estado situacional del proyecto Embovedado Río Jarañapampa-Marco distrito Cotahuma.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.7 De la Senadora Ana María Crispín Choque, dirigida al Alcalde del Municipio de El Alto, sobre las observaciones registradas respecto a la ejecución presupuestaria del al Gobernador del Departamento de El Alto durante las gestiones 2021 a 2026.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.8 De la Senadora Soledad Chapetón Tancara, dirigida al Alcalde del Municipio de El Alto, sobre las áreas públicas de la Urbanización Villa Esperanza y Urbanización Anexo Villa Esperanza, así como las gestiones que realiza para su defensa ante presuntas ocupaciones ilegales.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.9 De la Senadora Soledad Chapetón Tancara, dirigida al Gobierno Municipal de El Alto, sobre denuncias de retardación de trámite correspondiente a la Urbanización Mercedaria 9 de agosto Sector 3Ex FONVIS, con la finalidad de contar con antecedentes y evaluar acciones correspondientes.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.10 De la Senadora Ilse F. Arancibia, dirigida al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, sobre la situación de hogares, centros, casas cuna, albergues y comedores.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.11 Del Senador Erick Soruco Alpire, dirigida al Alcalde del Municipio de Cochabamba, sobre las autorizaciones de urbanizaciones, movimiento de tierras y uso de recursos municipales en las zonas de Villa Moscu/ Parque Tunari del Municipio de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.12 Del Senador José Sánchez Aguilar**,** dirigida al Alcalde del Municipio de Oruro y por intermedio al Presidente del Consejo Municipal de Oruro, sobre las irregularidades de la modificación de la Ley Municipal N°204 de 27 de septiembre de 2023.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.13 Del Senador José Sánchez Aguilar**,** dirigida al Alcalde del Municipio de Oruro, sobre las irregularidades de las adjudicaciones y contratos del G.A.M. de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.14 Del Senador José Ormachea Mendieta, dirigida al Alcalde del Municipio de Sorata, sobre el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico en el municipio de Sorata.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sorata, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

4.1.15 De la Senadora Marcela Guerrero Vilca, dirigida al Alcalde del Municipio de Sorata, sobre el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico en el municipio de Sorata.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sorata, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la Sesión de mañana.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria; Lunes 1 de junio; Sesión de Comisiones; La Paz, junio de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Gracias, senadoras y senadores, Dios mediante podamos tener la siguiente Sesión de manera presencial. Nos despedimos y cerramos esta transmisión, tengan ustedes buenas tardes.

La Sesión concluye a horas: 13:07.